

27ª EDIÇÃO

ESTATUTO DOS MILITARES DO DO ESTADO DO CEARÁ

LEI Nº 13.729, DE 11 DE JANEIRO DE 2006

ATUALIZADO ATÉ MAIO DE 2026

**NOVA REGRA: 40 ANOS DE
CONTRIBUIÇÃO PARA RESERVA
REMUNERADA EX OFFICIO**



2026

Organizador: Marco Aurélio de Melo

CEL PM VETERANO E CAVALEIRO DA ORDEM DO MÉRITO

MARCO AURÉLIO DE MELO - org

CEL PM VETERANO e CAVALEIRO DA ORDEM DO MÉRITO

**ESTATUTO DOS MILITARES
ESTADUAIS DO CEARÁ**

LEI Nº 13.729, DE 11 DE JANEIRO DE 2006

ATUALIZADO, CONSOLIDADO
E ANOTADO ATÉ MAIO DE 2026

MAIO- 2026

INTRODUÇÃO

Este é o Estatuto dos Militares do Estado do Ceará, uma lei cujo conteúdo básico é apresentar aos policiais militares e bombeiros militares seus direitos e prerrogativas e, em segundo plano, os deveres e obrigações. Traz ainda a forma de ingresso de novos militares.

Sua importância reside exatamente em ser uma legislação atual e em harmonia com a Constituição Federal de 1988, ou seja, é uma norma que preza pela dignidade do militar estadual enquanto ser humano de direitos e obrigações. Podemos afirmar que é uma norma garantista da dignidade do militar estadual.

O conhecimento deste Estatuto é de vital importância para militares estaduais, aplicadores do direito, advogados, membros do judiciário, presidentes de Associações que congregam militares, pois é a "constituição" *interna corporis*, que define situação, direitos, deveres, obrigações e prerrogativas dos militares estaduais.

Foi organizada com base nas alterações que lhe foram efetivadas até ABRIL DE 2026, portanto, se encontra atualizada.

Há vários artigos revogados de forma expressa e que foram tachados e mantidos no texto para facilitar o entendimento da evolução legislativa. As normas que foram revogadas tacitamente permaneceram com texto intacto, contudo, se encontram grafados com letra na cor vermelha; além disso é feito o alerta em Notas logo abaixo do texto da lei.

Tem-se ainda um índice marginal e remissões a outras legislações, visando facilitar a compreensão da norma em seu aspecto sistêmico, pois o Estatuto não pode ser visto em si mesmo, mas como uma norma que se completa com outras.

Contém ainda legislação subsidiária nos âmbitos Estadual e Federal, inclusive com os Estatutos históricos desde 1863!

As críticas e sugestões podem ser enviadas ao Organizador no e-mail: excelenteaurelio@gmail.com

Boa leitura !

COMENDADOR MARCO AURÉLIO DE MELO

CEL PM VETERANO - ORG

CAVALEIRO DA ORDEM DO MÉRITO DAS FORÇAS INTERNACIONAIS DE PAZ/ONU

HOMENAGEM ESPECIAL (IN MEMORIAM)



FRANCISCO FERREIRA DE MELO

(Chico Sabóia)

A quem tive e tenho a honra de chamar de PAI !

LEI Nº 13, DE 24 DE MAIO DE 1835

José Martiniano de Alencar, Presidente da Província do Ceará.

Faço saber a todos os seus Habitantes, que a Assembleia Legislativa Provincial Decretou, e eu Sanccionei a Ley seguinte.

Art. 1º A Força Policial, no futuro anno financeiro, constará de primeiro, segundo e terceiro Commandantes; um primeiro Sargento, dous Segundos; um Furriel, dez Cabos, oitenta e um Guardas, e dous Cornetas, vencendo todas as Praças os soldos, que se achão marcados, e hora vencem.

Art. 2º. A nomeação dos Commandantes, e Inferiores será feita como até agora.

Art. 3º. Ficão revogadas todas as Leys em contrário.

Mando por tanto a todas as Autoridades, a quem o conhecimento e execução da referida Ley pertencer, que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente, como n'ella se constem. O Secretario d'esta Presidencia faça imprimir, publicar e correr. Palacio do Governo do Ceará em vinte e quatro de Maio de mil oitocentos e trinta e cinco, décimo quarto da Independencia e do Imperio.

José Martiniano d' Alencar

Ley da Assembléia Legislativa Provincial, que V.Exª houve por bem Sanccionar, fixando a Força Policial, para o futuro anno financeiro, na forma acima declarada.

Para V.Exª ver.

Luiz Inacio de Oliveira Maciel a tez

Sellada n'esta Secretaria do Governo do Ceará em 24 de maio de 1835.

André Bastos de Oliveira

N'esta Secretaria do Governo do Ceará foi publicada a presente Ley em 24 de maio de 1835

André Bastos de Oliveira

Regda. A fls.10v do L.1 de Leys e Resoluções da Assembleia Legislativa desta Provincia.

Secretaria do Governo do Ceará em 24 de maio de 1835.

Sumário

INTRODUÇÃO.....	3
LEI Nº 13, DE 24 DE MAIO DE 1835.....	5
DADOS GERAIS DA NORMA.....	7
LEI Nº13.729, DE 11 DE JANEIRO DE 2006.....	8
TÍTULO I.....	8
GENERALIDADES.....	8
TÍTULO II.....	16
DO INGRESSO NA CORPORAÇÃO MILITAR ESTADUAL.....	16
TÍTULO III.....	46
DOS DIREITOS E DAS PRERROGATIVAS.....	46
DOS MILITARES ESTADUAIS.....	46
TÍTULO IV -.....	72
DAS PROMOÇÕES (REVOGADO).....	72
TÍTULO V.....	90
DAS DISPOSIÇÕES DIVERSAS.....	90
TÍTULO VI.....	122
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS.....	122
ANEXO I - LEIS MODIFICADORAS DO ESTATUTO.....	145
ANEXO II - LEGISLAÇÃO FEDERAL.....	176
DECRETO-LEI Nº 667, DE 2 DE JULHO DE 1969.....	177
LEI ORGÂNICA DAS POLÍCIAS MILITARES.....	184
SOBRE O ORGANIZADOR.....	197

DADOS GERAIS DA NORMA

NORMA	Lei nº 13.729, de 11 de janeiro de 2006
EMENTA	Dispõe sobre o Estatuto dos Militares Estaduais do Ceará e dá outras providências.
VIGÊNCIA	Art.232. Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a sua publicação . Art.225. Excluem-se da exigência da letra "g" do inciso I do art.24 os atuais 1º Sargentos e Sub-Tenentes, na data de publicação desta Lei .
PUBLICAÇÃO	Diário Oficial do Estado nº 010, de 13 de janeiro de 2006 Republicado no Diário Oficial do Estado nº 080, 28 de abril de 2006
ALTERAÇÕES	LEIS ORDINÁRIAS 1) Lei nº 13.768, de 04 de maio de 2006 2) Lei nº 14.113, de 12 de maio de 2008 3) Lei nº 14.930, de 02 de junho de 2011 4) Lei nº 14.931, de 02 de junho de 2011 5) Lei nº 14.933, de 08 de junho de 2011 6) Lei n.º 15.456, de 14 de novembro de 2013 7) Lei nº 15.797, de 25 de maio de 2015 8) Lei nº 16.009, de 05 de maio de 2016 9) Lei nº 16.010, de 05 de maio de 2016 10) Lei nº 16.023, de 25 de maio de 2016 11) Lei nº 16.828, de 13 de janeiro de 2019 12) Lei nº 16.863, de 15 de abril de 2019 13) Lei nº 17.183, de 23 de março de 2020 14) Lei nº 17.478, 17 de maio de 2021 15) Lei nº 17.519, de 04 de junho de 2021 16) Lei nº 18.011, de 01 de abril de 2022 17) Lei nº 18.126, de 23 de junho de 2022 18) Lei nº 18.234, de 14 de novembro de 2022 19) Lei nº 18.638, de 20 de dezembro de 2023 20) Lei nº 18.639, de 20 de dezembro de 2023 21) Lei nº 18.710, de 27 de março de 2024 22) Lei nº 18.893, de 27 de junho de 2024 23) Lei nº 18.975, de 09 de agosto de 2024 24) Lei nº 10.472, de 09 de outubro de 2025 25) Lei nº 19.713, de 20 de abril de 2026 26) Lei nº 19.720, de 07 de maio de 2026 LEIS COMPLEMENTARES 1) Lei Complementar nº 93, de 25 de janeiro de 2011 2) Lei Complementar nº 159, de 14 de janeiro de 2016 3) Lei Complementar nº 183, de 21 de novembro de 2018 4) Lei Complementar nº 184, 21 de novembro de 2018 LEGISLAÇÃO FEDERAL Decreto-Lei n.º 667, de 2 de julho de 1969 (alterado pela Lei 13.954/2019 e Lei nº 14.751/2023) Lei nº 14.751, de 23 de dezembro de 2023 DECRETO ESTADUAL Nº37.260, de 08 de abril de 2026.

*** *** ***

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO PUBLICADO NO DOE nº 010, DE 13 DE JANEIRO DE 2006

REPUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 080, 28 DE ABRIL DE 2006 OU NAS ALTERAÇÕES POSTERIORES

LEI Nº13.729, DE 11 DE JANEIRO DE 2006

Dispõe sobre o Estatuto dos Militares Estaduais do Ceará e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I GENERALIDADES

Art. 1º - Finalidade do Estatuto

Art.1º. Esta Lei é o Estatuto dos Militares Estaduais do Ceará e regula a situação, direitos, prerrogativas, deveres e obrigações dos militares estaduais.

NOTA: 1) CF/88 - Art. 142, §3º, X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)

2) Constituição Estado do Ceará/89 – Art. 176, §10. Os direitos, deveres e prerrogativas dos servidores militares do Estado, em serviço ativo ou na inatividade, constarão em leis ou regulamentos

Art. 2º - Característica e Missão das Corporações Militares

Art.2º. São militares estaduais do Ceará os membros das Corporações Militares do Estado, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinadas ao Governador do Estado e vinculadas operacionalmente à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, tendo as seguintes missões fundamentais:

NOTA: CF/88 Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. (CF/88 - Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)

NOTA: Constituição do Estado do Ceará/1989

Art. 176. São servidores públicos militares estaduais os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

Art. 187. A Polícia Militar do Ceará é instituição permanente, orientada com base nos princípios da legalidade, da probidade administrativa, da hierarquia e da disciplina, constituindo-se força auxiliar e reserva do Exército, subordinada ao Governador do Estado, tendo por missão fundamental exercer a polícia ostensiva, preservar a ordem pública e garantir os poderes constituídos no regular desempenho de suas competências, cumprindo as requisições emanadas de qualquer destes.

NOTA: Lei federal nº 6.880, de 09 de dezembro de 1980

Art. 4º São considerados reserva das Forças Armadas:

I [...]

II - no seu conjunto:

a) as Polícias Militares; e

b) os Corpos de Bombeiros Militares.

NOTA: LEI Nº 14.751, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023 – LEI ORGÂNICA NACIONAL DAS PM/BM

Art. 2º As polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios são instituições militares permanentes, exclusivas e típicas de Estado, essenciais à Justiça Militar, na condição de forças auxiliares e reserva do Exército, nos termos do §6º do art.144 da Constituição Federal, indispensáveis à preservação da ordem pública, à segurança pública, à incolumidade das pessoas e do patrimônio e ao regime democrático, organizadas com base na hierarquia e na disciplina militares e comandadas por oficial da ativa do último posto, integrante do Quadro de Oficiais de Estado-Maior (QOEM) da respectiva instituição.

[...]

§ 3º As polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios são instituições:

I - militares;

II - permanentes;

III - indispensáveis à preservação da ordem pública;

IV - vinculadas ao sistema de governança da política de segurança pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; e

V - integrantes;

a) do Sistema Único de Segurança Pública (Susp);

b) da Defesa Nacional;

c) do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sinpdec); e

d) do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama).

Art. 3º São princípios básicos a serem observados pelas polícias militares e pelos corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além de outros previstos na legislação e em regulamentos, no âmbito de suas atribuições constitucionais e legais:

I - hierarquia;

II - disciplina;

III - proteção, promoção e respeito aos direitos humanos, inclusive os decorrentes de compromissos internacionais assumidos pelo Brasil;

IV - legalidade;

V - impessoalidade;

VI - publicidade, com transparência e prestação de contas;

VII - moralidade;

VIII - eficiência;

IX - efetividade;

X - razoabilidade e proporcionalidade;

XI - universalidade na prestação do serviço;

XII - participação e interação comunitária.

Art. 4º São diretrizes a serem observadas pelas polícias militares e pelos corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além de outras previstas na legislação e em regulamentos, no âmbito de suas atribuições constitucionais e legais:

I - atendimento permanente ao cidadão e à sociedade;

II - planejamento estratégico e sistêmico;

III - integração com a comunidade, com o Poder Judiciário, com os órgãos do sistema de segurança pública e com demais instituições públicas;

IV - planejamento e distribuição do efetivo proporcionalmente ao número de habitantes na circunscrição, obedecidos indicadores, peculiaridades e critérios técnicos regionais, salvo o caso de unidades especializadas, quando houver apenas uma unidade para determinada área geográfica;

V - racionalidade e imparcialidade nas ações das instituições militares estaduais, do Distrito Federal e dos Territórios;

VI - caráter técnico e científico no planejamento e no emprego;

VII - padronização de procedimentos operacionais, formais e administrativos e da identidade visual e funcional, com publicidade, ressalvados aqueles para os quais a Constituição ou a lei determinem sigilo;

VIII - prevenção especializada;

IX - cooperação e compartilhamento recíproco das experiências entre os órgãos de segurança pública, mediante instrumentos próprios, na forma da lei;

X - utilização recíproca de sistema integrado de informações e acesso a dados cadastrais, observados os credenciamentos e os sigilos legais, nos limites de suas atribuições;

XI - capacitação profissional continuada;

XII - instituição de base de dados on-line e unificada por Estado da Federação, em conformidade com graus de sigilo estabelecidos pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com compartilhamento recíproco dos dados entre os órgãos e instituições integrantes do Susp, por meio de cadastro prévio de servidor de cargo efetivo;

XIII - utilização dos meios tecnológicos disponíveis e atualização das metodologias de trabalho para a constante melhoria dos processos de prevenção;

XIV - uso racional da força e uso progressivo dos meios;

XV - integração ao sistema de segurança pública com aprimoramento contínuo de mecanismos de governança;

XVI - instituição de programas e projetos vinculados às políticas públicas e ao plano nacional, estadual e distrital de segurança pública, nas suas atribuições, baseados em evidências técnicas e científicas;

XVII - gestão da proteção e compartilhamento de seus bancos de dados e demais sistemas de informação;

XVIII - livre convencimento técnico-jurídico do oficial no exercício da polícia judiciária militar;

XIX - desempenho de funções de polícia judiciária militar e apuração de infrações penais militares, mediante presidência do oficial, com natureza jurídica essencial e exclusiva de Estado;

XX - edição de atos administrativos normativos no âmbito de suas atribuições constitucionais e legais.

Art. 7º As polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, instituições militares permanentes, subordinam-se aos governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

Art. 33. No cumprimento de sua missão constitucional, ressalvadas as atividades sigilosas, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios atuarão de forma ostensiva, visivelmente identificados por meio de uniforme, armamento, viatura e equipamentos próprios autorizados em lei.

Missão fundamental da Polícia Militar

I - Polícia Militar do Ceará: exercer a polícia ostensiva, preservar a ordem pública, proteger a incolumidade da pessoa e do patrimônio e garantir os Poderes constituídos no regular desempenho de suas competências, cumprindo as requisições emanadas de qualquer destes, bem como exercer a atividade de polícia judiciária militar estadual, relativa aos crimes militares definidos em lei, inerentes a seus integrantes;

NOTA: LEI Nº 14.751, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023 – LEI ORGÂNICA NACIONAL DAS PM/BM

Art. 2º ...§ 1º Às polícias militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, integrantes do Sistema Único de Segurança Pública (Susp), cabe a proteção dos direitos fundamentais no âmbito da preservação da ordem pública, da polícia ostensiva e da polícia judiciária militar dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, com a finalidade de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, além de outras atribuições previstas em lei.

Art. 5º Compete às polícias militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos de suas atribuições constitucionais e legais, respeitado o pacto federativo:

I - planejar, coordenar e dirigir a polícia de preservação da ordem pública, a polícia ostensiva e a polícia judiciária militar dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

II - executar, ressalvada a competência da União, a polícia de preservação da ordem pública, a polícia ostensiva e, privativamente, a polícia judiciária militar dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

III - realizar a prevenção e a repressão dos ilícitos penais militares e cumprir mandados de prisão, busca e apreensão e demais medidas cautelares, bem como ordens judiciais expedidas no interesse da apuração criminal militar, da Justiça Militar dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, referentes à apuração das infrações penais militares praticadas pelos seus membros, ressalvada a competência da União;

IV - realizar a prevenção dos ilícitos penais, com adoção das ações necessárias ao pronto restabelecimento da ordem pública, no âmbito de suas atribuições constitucionais e legais;

V - exercer a polícia ostensiva rodoviária e de trânsito no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, como integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, nos termos do art. 23 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), ressalvada a competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e as específicas do cargo de agente de trânsito concursado instituído em carreira própria, na forma da lei;

VI - exercer, por meio de delegação ou convênio, outras atribuições para prevenir e reprimir atos relacionados com a segurança pública com vistas a garantir a obediência às normas relativas à segurança de trânsito, de forma a assegurar a livre circulação e a evitar acidentes, sem prejuízo das atribuições dos agentes de trânsito e concomitantemente a estes;

VII - exercer a polícia de preservação da ordem pública e a polícia ostensiva, com vistas à proteção ambiental, a fim de:

a) prevenir as condutas e as atividades lesivas ao meio ambiente;

b) lavrar auto de infração ambiental;

c) aplicar as sanções e as penalidades administrativas;

d) promover ações de educação ambiental, como integrante do Sisnama;

VIII - exercer, por meio de delegação ou de convênio, outras atribuições na prevenção e na repressão a atividades lesivas ao meio ambiente;

IX - (VETADO);

X - realizar coleta, busca e análise de dados, inclusive estatísticos, sobre a criminalidade e as infrações administrativas de interesse da preservação da ordem pública, da polícia ostensiva e da polícia judiciária militar, destinadas a orientar o planejamento e a execução de suas atribuições;

XI - produzir, difundir, planejar, orientar, coordenar, supervisionar e executar ações de inteligência e contrainteligência destinadas à execução e ao acompanhamento de assuntos de segurança pública, da polícia judiciária militar e da preservação da ordem pública, subsidiando ações para prevenir, prevenir e neutralizar ilícitos e ameaças de qualquer natureza que possam afetar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, na esfera de sua competência, observados os direitos e garantias individuais;

XII - realizar correições, inspeções e auditorias, em caráter permanente, ordinário ou extraordinário, em relação aos seus órgãos e membros;

XIII - organizar e realizar manifestações técnico-científicas e estatísticas relacionadas com as atividades de polícia ostensiva, de polícia de preservação da ordem pública e de polícia judiciária militar;

XIV - recrutar, selecionar e formar seus membros militares e desenvolver as atividades de ensino, extensão e pesquisa em caráter permanente com vistas à sua educação continuada e ao aprimoramento de suas atividades, por meio do seu sistema de ensino militar, em órgãos próprios ou de instituições congêneres, inclusive mediante convênio, termo de parceria ou outro ajuste com instituições públicas, na forma prevista em lei;

XV - ter acesso, na apuração das infrações penais militares praticadas pelos seus membros, aos bancos de dados existentes nos órgãos de segurança pública relativos à identificação civil e criminal e a armas, veículos e objetos, observado o disposto no inciso X do caput do art. 5º da Constituição Federal, no âmbito de suas atribuições constitucionais e legais, bem como ter acesso a outros bancos de dados mediante convênio ou outro instrumento de cooperação;

XVI - emitir manifestação técnica, no âmbito de suas atribuições constitucionais e legais, quando exigida a autorização de órgão competente em eventos e atividades em locais públicos ou abertos ao público que demandem o emprego de policiamento ostensivo ou gerem repercussão na preservação da ordem pública, realizar a fiscalização e aplicar as medidas legais, sem prejuízo das prerrogativas dos demais órgãos de segurança pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

XVII - custodiar, na forma da lei, por meio de órgão próprio ou, na ausência deste, em unidade militar, o militar condenado ou preso provisoriamente, à disposição da autoridade competente;

XVIII - participar, no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, do planejamento das políticas públicas e desenvolver políticas de prevenção de caráter educativo e informativo direcionadas à família, à infância, à juventude, a grupos vulneráveis, ao meio ambiente, ao trânsito, à prevenção e ao combate às drogas, entre outras, na forma da lei;

XIX - (VETADO);

XX - realizar ações de polícia comunitária para prevenção de conflitos;

XXI - atuar de forma integrada e cooperada com outras instituições constantes do art. 144 da Constituição Federal, com os demais órgãos públicos e com a comunidade, nos limites de suas atribuições constitucionais e da Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, de forma a garantir a eficiência de suas atividades;

XXII - administrar as tecnologias da instituição, tais como sistemas, comunicações, aplicações, aplicativos, bancos de dados, sites na internet, rede lógica e segurança da informação, entre outros recursos de suporte;

XXIII - exercer todas as prerrogativas inerentes ao poder de polícia ostensiva, de preservação da ordem pública e de polícia judiciária militar para o cumprimento de suas missões e finalidades;

XXIV - implementar ações e programas contínuos e permanentes de prevenção, de orientação e de reeducação relacionados ao desvio de conduta ética policial militar;

XXV - desempenhar outras atribuições previstas na legislação, obedecidos os limites à capacidade de auto-organização dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, decorrentes do art. 144 da Constituição Federal.

§ 1º (VETADO).

§ 2º No exercício de suas atribuições constitucionais e legais, ressalvadas as competências dos órgãos e instituições municipais, os membros das polícias militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios são autoridades de polícia administrativa, de polícia ostensiva, de polícia de preservação da ordem pública e de polícia judiciária militar nos termos do Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969 (Código de Processo Penal Militar).

§ 3º As funções constitucionais das polícias militares dos Estados e do Distrito Federal somente serão exercidas pelos militares que as integram, admitida a celebração de convênio e de acordos de cooperação técnica, nos casos autorizados em lei.

§ 4º Para os fins do disposto nesta Lei considera-se função de polícia judiciária militar a atividade exercida no âmbito do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e do Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969 (Código de Processo Penal Militar).

Missão fundamental do Corpo de Bombeiros Militar

II - Corpo de Bombeiros Militar do Ceará: a proteção da pessoa e do patrimônio, visando à incolumidade em situações de risco, infortúnio ou de calamidade, a execução de atividades de defesa civil, devendo cumprimento às requisições emanadas dos Poderes estaduais, bem como exercer a atividade de polícia judiciária militar estadual, relativa aos crimes militares definidos em lei, inerentes a seus integrantes;

LEI Nº 14.751, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023 – LEI ORGÂNICA NACIONAL DAS PM/BM

Art. 2º, § 2º Aos corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, integrantes do Susp, cabem a proteção dos direitos fundamentais no âmbito da defesa civil, a prevenção e o combate a incêndios, o atendimento a emergências relativas a busca, salvamento e resgate, a perícia administrativa de incêndio e explosão e a polícia judiciária militar dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, com a finalidade de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, além de outras atribuições previstas em lei.

Art. 6º Compete aos corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos de suas atribuições constitucionais e legais:

I - planejar, coordenar e dirigir as ações de prevenção, extinção e perícia administrativa de incêndios, de atendimento a emergências, de busca, salvamento e resgate e de polícia judiciária militar, além de exercer poder de polícia nas ações que lhes competem;

II - executar, prioritariamente, ressalvada as competências da União e dos Municípios, as ações de busca, salvamento e resgate e, privativamente, as ações de prevenção, combate e perícia administrativa de incêndios e de polícia judiciária militar;

III - editar atos normativos de segurança contra incêndio, pânico e emergência;

IV - fiscalizar, no âmbito de sua competência, os serviços de armazenamento e o transporte de produtos especiais e perigosos, com vistas à proteção das pessoas, do patrimônio público e privado e do meio ambiente;

V - emitir pareceres, no âmbito de suas atribuições legais, acerca de sinistros e emergências e de proteção do patrimônio ambiental, de riscos de colapso em estruturas e de riscos de incêndio florestal, bem como executar as perícias administrativas;

VI - exercer atividades, no âmbito de sua competência constitucional, na gestão, direção, planejamento, coordenação e articulação perante os sistemas estaduais de proteção e defesa civil, além de ações articuladas em todas as fases e âmbitos no Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil e nos sistemas municipais de proteção e defesa civil para redução de desastres e apoio às comunidades atingidas;

VII - proteger o meio ambiente mediante a realização de atividades de:

a) prevenção, combate e extinção de incêndio florestal, a fim de prevenir ou mitigar as condutas lesivas ao meio ambiente;

b) promoção de ações de educação ambiental, como integrante do Sisnama;

VIII - lavrar, nos termos da legislação e do respectivo instrumento de parceria, o auto de infração ambiental nos casos de infração de incêndio florestal e aplicar as sanções e as penalidades administrativas;

IX - exercer, sem prejuízo das atribuições dos demais órgãos públicos, a realização de vistorias, o licenciamento e a fiscalização de edificações, eventos e locais de circulação e concentração de público, além de áreas de risco, aplicando as medidas previstas na legislação, e, privativamente, exercer a segurança contra incêndio, pânico e emergência;

X - (VETADO);

XI - exercer privativamente as funções de polícia judiciária militar dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios e, nos termos da lei federal, realizar a prevenção e a repressão dos ilícitos penais militares e cumprir mandados de prisão, busca e apreensão e demais medidas cautelares, bem como ordens judiciais expedidas no interesse da apuração criminal militar, referentes à apuração das infrações penais militares praticadas pelos seus membros, ressalvada a competência da União;

XII - realizar coleta, busca e análise de dados, inclusive estatísticos, sobre a criminalidade e as infrações administrativas de interesse da polícia judiciária militar, destinadas a orientar o planejamento e a execução de suas atribuições legais;

XIII - regulamentar, credenciar e fiscalizar as empresas de fabricação e comercialização de produtos, bem como as escolas formadoras e profissionais, na prestação de serviços relativos à segurança contra incêndio, pânico e emergência, a brigadas de incêndio e aos serviços civis e auxiliares de bombeiros;

XIV - produzir, difundir, planejar, orientar, coordenar, supervisionar e executar ações de inteligência e contrainteligência destinadas a instrumentalizar o exercício das atividades de prevenção e extinção de incêndios e emergências, de proteção e defesa civil e de prevenção e repressão da polícia judiciária militar, na esfera de sua competência, observados os direitos e garantias individuais;

XV - realizar correições, inspeções e auditorias, em caráter permanente, ordinário ou extraordinário, na esfera de sua competência;

XVI - organizar e realizar pesquisas técnico-científicas, testes e manifestações técnicas relacionados com suas atividades;

XVII - recrutar, selecionar, formar e desenvolver as atividades de educação continuada dos seus membros militares, por meio de seu sistema de ensino militar, em órgãos próprios ou de instituições congêneres, inclusive mediante convênio com instituições públicas, na forma prevista em lei;

XVIII - desenvolver políticas de prevenção de caráter educativo e informativo, no âmbito da defesa civil, relativas a prevenção contra acidentes, a prevenção contra incêndio e emergência e a socorros de urgência e concernentes a ações em caso de sinistros, entre outras, na forma da lei;

XIX - custodiar, na forma da lei, por meio de órgão próprio ou, na ausência deste, em unidade militar, o militar condenado ou preso provisoriamente, à disposição da autoridade competente;

XX - participar do planejamento e atuar na elaboração das políticas estaduais de proteção e defesa civil, de atividades de proteção da incolumidade e de socorro das pessoas, do meio ambiente e do patrimônio, no âmbito de sua competência;

XXI - exercer, no âmbito da instituição, o poder hierárquico e o poder disciplinar concernentes à administração pública militar dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

XXII - atender às requisições do Poder Judiciário e do Ministério Público no cumprimento de suas decisões, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, especialmente em relação aos mandados expedidos pela Justiça Militar dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

XXIII - atuar de forma integrada e cooperada com outras instituições constantes do art. 144 da Constituição Federal, com os demais órgãos públicos e com a comunidade, nos limites de suas atribuições constitucionais e da Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, de forma a garantir a eficiência de suas atividades;

XXIV - administrar as tecnologias da instituição, tais como sistemas, comunicações, aplicações, aplicativos, bancos de dados, sites na internet, rede lógica e segurança da informação, entre outros recursos de suporte;

XXV - exercer todas as prerrogativas inerentes ao poder de polícia para o cumprimento de suas missões e finalidades;

XXVI - ter acesso, na sua atribuição de polícia judiciária militar, aos bancos de dados existentes nos órgãos de segurança pública relativos a identificação civil e criminal e a armas, veículos e objetos, observado o disposto no inciso X do caput do art. 5º da Constituição Federal bem como acesso a outros bancos mediante convênio;

XXVII - desempenhar outras atribuições previstas em lei, obedecidos os limites à capacidade de auto-organização dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, decorrentes do art. 144 da Constituição Federal.

§ 1º (VETADO).

§ 2º No exercício de suas atribuições constitucionais e legais, ressalvadas as competências dos órgãos e das instituições municipais, os membros dos corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios são autoridades de polícia administrativa e de polícia judiciária militar nos termos do Decreto-Lei nº.1002, de 21 de outubro de 1969 (Código de Processo Penal Militar).

§ 3º As competências previstas neste artigo serão exercidas pelos corpos de bombeiros orgânicos das polícias militares, respeitadas as particularidades decorrentes da estrutura organizacional das referidas polícias militares.

§ 4º As funções constitucionais dos corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios somente serão exercidas pelos militares que os integram, admitida a celebração de convênios e de acordos de cooperação técnica, nos casos autorizados em lei.

§ 5º A perícia administrativa dos corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios será feita depois de liberado o local pelo perito criminal, salvo manifesta impossibilidade de presença da perícia criminal, e consistirá em fornecer subsídios para o complexo que envolve o sistema de segurança contra incêndio, pânico e sinistros, com a finalidade de levantar dados necessários à prevenção, verificando a adequabilidade e o cumprimento das normas técnicas vigentes, o emprego eficiente dos recursos preventivos existentes e o desenvolvimento das operações de socorro, bem como coletar dados técnico-científicos com vistas à adequação de equipamentos, normatização técnica e adestramento da tropa.

§ 6º Aplica-se aos bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o disposto no § 4º do art. 5º desta Lei.

Vinculação

Parágrafo único. A vinculação é ato ou efeito de ficarem as Corporações Militares do Estado sob a direção operacional da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social.

Art. 3º - Situação dos militares estaduais

Art.3º. Os militares estaduais somente poderão estar em uma das seguintes situações:

I - na ativa:

a) os militares estaduais de carreira;

~~b) os Aspirantes-a-Oficial, Cadetes e Alunos-Soldados de órgãos de formação de militares estaduais;~~

b) os Cadetes e Alunos-Soldados de órgãos de formação de militares estaduais; [\(Redação dada pelo art. 26 da Lei nº 15.797/2015\)](#)

~~c) os alunos dos cursos específicos de Saúde e Capelania, na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar, conforme dispuser esta Lei e regulamento específico;~~

~~d) os alunos dos cursos específicos de Saúde, Capelania e Complementar, na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar, conforme dispuser esta Lei e regulamento específico; (NR). (Redação dada pelo art. 1º da Lei 13.768, de 4.05.2006).~~

NOTA: o órgão encarregado das atividades de ensino das instituições que compõem o Sistema de Segurança Pública e Defesa Social do Estado é a Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (AESP/CE), criada por meio da Lei nº14.629, de 26 de fevereiro de 2010.

c) os Alunos-a-Oficiais dos cursos específicos dos Quadros Complementares na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar, conforme dispuser esta Lei e regulamento específico; [\(NR LEI Nº17.478, 17 de maio de 2021\).](#)

NOTA: O Quadro de Oficiais Complementar havia sido extinto na PMCE por força do art. 2º da Lei nº14.931, de 02 de junho de 2011, contudo, por meio da Lei nº 17.478, de 17.05.2021 foi novamente inserido na estrutura da PMCE.

d) os componentes da reserva remunerada, quando convocados;

II - na inatividade:

a) os componentes da reserva remunerada, pertencentes à reservada respectiva Corporação, da qual recebiam remuneração, sujeitos, ainda, à prestação de serviço na ativa, mediante convocação;

NOTA: Reserva Remunerada – pode ser revertido ao serviço ativo temporário mediante convocação (é ex officio, não precisa de exame médico prévio e deve ser vista com o art. 184 deste EMECE) ou por designação (é voluntário, é precedido de exame médico prévio e deve ser vista nos arts. 185 e 186 deste EMECE).

b) os reformados, quando, tendo passado por uma das situações anteriores, estejam dispensados, definitivamente, da prestação de serviço na ativa, mas continuem a perceber remuneração pela respectiva Corporação.

Reformado por incapacidade – pode ser revertido ao serviço ativo de carreira, por ato do governador. Terá direito à promoção, cargos, enfim todos os direitos, deveres, obrigações e prerrogativas legais.
- Reforma por sanção disciplinar não dá direito a porte de arma.

Art. 4º - Serviço militar

Art.4º. O serviço militar estadual ativo consiste no exercício de atividades inerentes à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar, compreendendo todos os encargos previstos na legislação específica e relacionados com as missões fundamentais da Corporação.

NOTA: Art.37. A cada cargo militar estadual corresponde um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades que se constituem em obrigações do respectivo titular.

NOTA: Art.41. As obrigações que, pelas generalidades, peculiaridades, duração, vulto ou natureza, não são catalogadas em Quadro de Organização ou dispositivo legal, são cumpridas como encargo, incumbência, comissão, serviço, ou atividade militar estadual ou de natureza militar estadual.

Parágrafo único. Aplica-se, no que couber, ao encargo, incumbência, comissão, serviço ou atividade militar estadual ou de natureza militar estadual, o disposto neste capítulo para cargo militar estadual.

Art. 5º - Carreira Militar

Art.5º. A carreira militar estadual é caracterizada por atividade continuada e inteiramente devotada às finalidades e missões fundamentais das Corporações Militares estaduais, denominada atividade militar estadual.

NOTA: Desligamento de Carreiras - Despacho nº 347/2015-PGE [...] O militar que hoje é oficial, tendo ingressado nesta carreira por concurso público, porém já foi praça anteriormente, no contexto da reserva 'ex-officio", deve receber o mesmo tratamento daquele agente que, antes de ingressar no cargo militar exercia outra atividade pública ou privada. De tal modo, seja em uma situação seja na outra, somente cabe contabilizar, no tempo máximo para a reserva do militar, o período anterior ao seu ingresso na Polícia mediante processo de averbação a pedido. Não custa registrar que o concurso público enseja provimento originário em cargo público, não sendo dado considerar vínculos anteriores do servidor ou militar, inclusive no serviço público, para efeitos que a lei exclusivamente confere ao tempo prestado na nova investidura. [...] Fortaleza, 22 de maio de 2015. Assina: Rafael Machado Moraes. Procurador Chefe da Consultoria Geral. DESPACHO: Aprovo o despacho do Procurador-Chefe por suas razões. Fortaleza, 12 de agosto de 2015. Juvêncio Vasconcelos Viana – Procurador-Geral do Estado.

Parágrafo único. A carreira militar estadual é privativa do pessoal da ativa das Corporações Militares do Estado, iniciando-se com o ingresso e obedecendo-se à seqüência de graus hierárquicos.

Art. 6º – Reversão ao serviço ativo

Art.6º. Os militares estaduais da reserva remunerada poderão ser convocados para o serviço ativo e poderão também ser para este designados, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária, por ato do Governador do Estado, quando:

I - se fizer necessário o aproveitamento dos conhecimentos técnicos e especializados do militar estadual;

II - não houver, no momento, no serviço ativo, militar estadual habilitado a exercer a função vaga existente na Corporação Militar estadual.

§1º. O militar estadual designado terá os direitos e deveres dos da ativa, em igual situação hierárquica, exceto quanto à promoção, à qual não concorrerá, contando esse tempo como de efetivo serviço.

§2º. Para a designação de que trata o caput deste artigo, serão ouvidas a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social e a Secretaria da Administração.

NOTA: A Secretaria da Administração mudou de nomenclatura. **Atualmente** é Secretaria do Planejamento e Gestão.

NOTA: Art. 174 ...

§2º A reversão da inatividade para o serviço ativo temporário é ato da competência do Governador do Estado ou de autoridade por ele designada.

§ 4.º A reversão do militar da reserva à condição de Coronel Comandante-Geral dar-se-á, nas hipóteses previstas nesta Lei, no referido posto, ficando sua atuação e competência, durante o período de reversão, restritas ao exercício das atividades inerentes à função para o qual foi revertido. (NR – Acrescentado pela Lei nº 17.519, 4 de junho de 2021)

Art.184. O militar estadual na reserva remunerada poderá ser revertido ao serviço ativo, ex officio, quando da vigência de Estado de Guerra, Estado do Sítio, Estado de Defesa, em caso de Mobilização ou de interesse da Segurança Pública.

Art.185. Por aceitação voluntária, o militar estadual da reserva remunerada poderá ser designado para o serviço ativo, em caráter transitório, por ato do Governador do Estado, desde que aprovado nos exames laboratoriais e em inspeção médica de saúde aos quais será previamente submetido, quando se fizer necessário o aproveitamento de conhecimentos técnicos e especializados do militar estadual.

§1º O militar estadual designado nos termos deste artigo terá os direitos e deveres dos da ativa de igual situação hierárquica, exceto quanto à promoção, a que não concorrerá.

§2º A designação de que trata este artigo terá a duração necessária ao cumprimento da atividade que a motivou, sendo computado esse tempo de serviço do militar.

Art.186. Por aceitação voluntária, o militar estadual da reserva remunerada poderá ser designado para o serviço ativo, em caráter transitório, por ato do Governador do Estado, desde que aprovado nos exames laboratoriais e em inspeção médica de saúde aos quais será previamente submetido, para prestar serviço de segurança patrimonial de próprios do Estado, conforme dispuser a lei específica, sendo computado esse tempo de serviço do militar.

NOTA: Instrução de Manutenção de Readaptação Profissional. Portaria nº 134/2026 – GC O CORONEL COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas e considerando o poder hierárquico e disciplinar para regulamentar atos administrativos no âmbito da Corporação, CONSIDERANDO o disposto no art. 16 da Lei Estadual no 15.191, de 19 de julho de 2012, que trata das instruções de manutenção das Corporações Militares do Estado do Ceará, bem como das instruções ministradas por militares estaduais nos colégios militares e dos programas e projetos de responsabilidade social; CONSIDERANDO a necessidade de atualizar, padronizar, sistematizar e disciplinar as situações referentes à readaptação profissional no âmbito desta Corporação; CONSIDERANDO a especificidade da vida militar, caracterizada pela hierarquia, disciplina, dedicação exclusiva e estabilidade; CONSIDERANDO que os policiais militares exercem funções de segurança pública e defesa social, sujeitando-se a treinamentos permanentes, missões operacionais e a regime jurídico próprio da carreira; CONSIDERANDO a necessidade de readaptação às normas e assimilação dos valores militares, bem como de atualização e ampliação, conforme as previsões legais, dos conhecimentos profissionais, técnicos e humanísticos dos policiais militares, voltados à prestação e ao atendimento dos serviços públicos inerentes à segurança pública e à defesa social RESOLVE:

Art. 1º Instituir a Instrução de Manutenção de Readaptação Profissional, destinada a nivelar conhecimentos, habilidades e atitudes dos policiais militares que permaneceram afastados da atividade-fim da Corporação por período igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias.

Art. 2º São critérios para participação na Instrução de Manutenção de Readaptação Profissional:

I – Policiais militares admitidos ou reintegrados por decisão judicial ou administrativa, devidamente fundamentada;

II – Policiais militares que se encontravam agregados e que tenham sido revertidos;

III – Retorno de Licença para Tratamento de Saúde (LTS), Licença para Tratar de Interesse Particular (LTIP), Licença para Tratar de Saúde de Dependente (LTSD) ou Licença à Gestante (LG);

IV – Policiais militares afastados das atividades de policiamento ostensivo ou administrativas, nos termos do art. 219 da Lei no 13.729, de 11 de janeiro de 2006;

V – Retorno às atividades após afastamento preventivo decorrente de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), Conselho de Disciplina (CD), Conselho de Justificação (CJ) ou outro afastamento determinado pela Controladoria Geral de Disciplina (CGD).

§ 1º O Policial militar admitido judicialmente que conte com mais de 01 (um) ano de afastamento, contados a partir da data de conclusão do curso de formação profissional, será submetido, além da Instrução de Manutenção de Readaptação Profissional, a estágio operacional supervisionado, conforme orientações da Diretoria de Planejamento e Gestão Operacional (DPGO).

§ 2º Os Policiais militares indicados para participação na Instrução de Manutenção de Readaptação Profissional serão previamente submetidos a Avaliação Laboral pela Diretoria de Saúde da PMCE.

Art. 3º Os Comandantes de unidade, ao tomarem conhecimento de policiais militares diretamente subordinados que atendam aos critérios estabelecidos no art. 2º desta Portaria, deverão comunicar o fato, por meio do Sistema Único Integrado de Tramitação Eletrônica (SUITE), à Coordenadoria de Gestão Interna do Ensino, Instrução e Cultura (COGEIC), para fins de inserção oportuna em turma de Instrução de Manutenção de Readaptação Profissional, permanecendo em escala administrativa compatível com sua condição de saúde, até a convocação pela COGEIC.

Art. 4º Compete à COGEIC a elaboração do respectivo Plano de Ação Educacional (PAE) contendo carga horária, disciplinas, cronograma e demais elementos necessários, observadas as especificidades dos postos e graduações do público participante.

Art. 5º Os casos omissos serão dirimidos pela Diretoria de Planejamento e Gestão Institucional (DPGI). Fortaleza, 15 de maio de 2026. BCG nº 088, de 19.05.2026.

*** **

Art. 7º - Equivalência de expressões

Art.7º. São equivalentes as expressões “na ativa”, “da ativa”, “em serviço ativo”, “em serviço na ativa”, “em serviço”, “em atividade” ou “em atividade militar”, conferida aos militares estaduais no desempenho de cargo, comissão, encargo, incumbência ou missão militar, serviço ou atividade militar

ou considerada de natureza ou interesse militar, nas respectivas Corporações Militares estaduais, bem como em outros órgãos do Estado, da União ou dos Municípios, quando previsto em lei ou regulamento.

Art. 8º - Condição jurídica dos militares e Boletim Interno

Art.8º. A condição jurídica dos militares estaduais é definida pelos dispositivos constitucionais que lhes forem aplicáveis, por este Estatuto e pela legislação estadual que lhes outorguem direitos e prerrogativas e lhes imponham deveres e obrigações.

NOTA - EMECE - Art.228. Aplica-se à matéria não regulada nesta Lei, subsidiariamente e no que couber, a legislação em vigor para o Exército Brasileiro.

NOTA: Exemplos de legislações estaduais que outorgam direitos, prerrogativas ou imponham deveres e obrigações: Código Disciplinar, Lei de Vencimentos, Regulamento de Uniformes, dentre outras.

Parágrafo único. Os atos administrativos do **Comandante-Geral**, com reflexos exclusivamente internos, serão publicados em Boletim Interno da respectiva Corporação Militar. [\(NR - Parágrafo acrescentado pelo art. 2º da Lei 13.768, de 04.05.2006\)](#)

NOTA: Lei nº 15.797/2015: "Art.37. Fica extinto o cargo de provimento em comissão de Comandante-Geral da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado". Em decorrência, foi criado o posto de Coronel Comandante-Geral.

NOTA: A Portaria nº 048/2009-GC, publicada no BCG nº 044, de 09.03.2009, regulamenta o Boletim Interno na PMCE.

NOTA: O art. 3º do Decreto nº 20.714, de 11 de maio de 1990, apresenta o rol de atos administrativos que serão obrigatoriamente publicados no Diário Oficial do Estado.

NOTA: Leitura Diária do Boletim do Comando Geral (BCG) Nota nº 008/2026 SUBCMD GERAL O CORONEL SUBCOMANDANTE GERAL DA PMCE, no uso de suas atribuições legais, e considerando que o Boletim do Comando Geral (BCG) desta Corporação é disponibilizado eletronicamente por intermédio do Sistema de Boletins (SISBOL) e pode ser acessado através de qualquer plataforma com acesso à internet (computador, notebook, smartphones, etc.), através dos sítios eletrônicos: sisbol.pm.ce.gov.br ou sistemas.pm.ce.gov.br; RESOLVE: 1) DETERMINAR a todos os Policiais Militares ativos desta Força Pública, a obrigatoriedade da leitura diária do Boletim do Comando Geral, através do referido sistema eletrônico; 2) A obrigatoriedade em epígrafe, não isenta as OPMs de suas obrigações impostas por lei ou regulamento; 3) Todo Policial Militar possui, por padrão, acesso ao SISBOL para leitura do BCG. Em caso de esquecimento de senha, o próprio sistema disponibiliza a opção "Esqueci a senha", na página inicial do SISBOL, permitindo o envio de um link para redefinição da senha ao e-mail previamente cadastrado. Caso, ao tentar recuperar a senha, o sistema informe que não há e-mail cadastrado, ou se o policial não possuir mais acesso ao e-mail anteriormente informado, deverá procurar sua OPM, a fim de que seja realizado o cadastro ou a atualização de um novo endereço de e-mail. Fortaleza, 07 de janeiro de 2026.

*** ** **NORMA ANTERIOR** : BOLETIM DO CMDº GERAL nº 033, de 19.02.2018 - Leitura Diária do Boletim do Comando Geral (BCG) – Determinação - Nota nº 0302/2018-GC: O CORONEL COMANDANTE-GERAL DA PMCE, no uso de suas atribuições legais, e Considerando que o BCG - Boletim do Comando Geral desta Corporação, na atualidade, é disponibilizado eletronicamente por intermédio do Sistema de Boletins (Sisbol) e poderá ser acessado através de qualquer plataforma que dispõe de internet (computador, notebook, smartphones, etc.) através dos sítios eletrônicos: sisbol.pm.ce.gov.br ou sistemas.pm.ce.gov.br, Resolve:

1) DETERMINAR a todos os Policiais Militares ativos desta Força Pública, a obrigatoriedade da leitura diária do Boletim do Comando Geral através do referido sistema eletrônico;

2) A obrigatoriedade em epígrafe, não isenta as OPMs de suas obrigações impostas por lei ou regulamento;

3) O Policial Militar que porventura ainda não dispõe de senha de acesso ao sistema, incontinenti, deverá manter contato com a Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação da PMCE – COTIC, para obtenção da senha respectiva.

Em consequência, fica revogada a Nota para Boletim nº. 234/2011-GAB ADJ, publicada no BCG nº. 023, de 02.02.2011. Fortaleza, 19 de fevereiro de 2018.

Art. 9º - Sujeitos passivos do Estatuto e Soldado Voluntário

Art.9º. O disposto neste Estatuto aplica-se, no que couber, aos militares estaduais da reserva remunerada e aos reformados.

NOTA: Rol exemplificativos de normas que somente se aplicam ao pessoal do serviço ativo:

Art.4º. O serviço militar estadual

Art. 5º - A carreira militar estadual

Art. 24 -Concorrer e cursar o CHO

Art.35 - Os cargos de provimento efetivo

Art.36 - Os cargos de provimento em comissão, inerentes a comando, direção, chefia e coordenação

Art. 52 - XVII - tratamento especial, quanto à educação de seus dependentes, para os militares estaduais do serviço ativo, através dos Colégios da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros;
 Art.62. Licença à gestante, paternidade, para tratar de interesse particular, para tratar da saúde de dependente, para tratar da saúde própria, à adotante.
 Art.65. As dispensas do serviço
 Art.216 - Não pode estar filiado a partido político.
 Art. 172 – Ser agregado
 Art.204 - Considerado desaparecido
 Art. 205 - Considerado extraviado.
 Art.216 - Não pode estar filiado a partido político

Parágrafo único. O voluntário incluído com base na Lei nº13.326, de 15 de julho de 2003, estará sujeito a normas próprias, a serem regulamentadas por Decreto do Chefe do Poder Executivo, na conformidade do art.2º da citada Lei.

NOTA: Art.229. O disposto nesta Lei não se aplica ao soldado temporário, do qual trata a Lei nº13.326, de 15 de julho de 2003, e sua regulamentação.

NOTA: O Decreto nº 28.317, de 14 de julho de 2006, dispõe sobre o modelo da Cédula de Identidade do Soldado PM Temporário.

TÍTULO II DO INGRESSO NA CORPORAÇÃO MILITAR ESTADUAL

CAPÍTULO I DOS REQUISITOS ESSENCIAIS

Art. 10 - Forma e requisitos para o ingresso

~~Art. 10. O ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Ceará dar-se-á para o preenchimento de cargos vagos, mediante prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, promovido pela Secretaria da Administração do Estado, na forma que dispuser o Edital do concurso, atendidos os seguintes requisitos essenciais e cumulativos, além dos previstos no edital:~~

Art.10. O ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Ceará dar-se-á para o preenchimento de cargos vagos, mediante prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, promovido pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social em conjunto com a Secretaria do Planejamento e Gestão, na forma que dispuser o Edital do concurso, atendidos os seguintes requisitos cumulativos, além dos previstos no Edital: [\(Redação dada pelo art. 1º da Lei 14.113, de 12 de maio de 2008\)](#).

NOTA: Lei 14.113, de 12 de maio de 2008 - Art.3º Fica estabelecido o prazo mínimo de 10 (dez) dias entre a publicação do Edital e o início das inscrições, nos concursos públicos realizados pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará.

NOTA: Lei nº 16.826, de 13.01.2019 - Art. 2º Deverão ser asseguradas vagas mínimas, nos concursos públicos para preenchimento de cargos e funções da área da segurança pública, destinadas exclusivamente a mulheres, em percentual não inferior a 15 % (quinze por cento), sendo consideradas para o cálculo mencionado os policiais civis e militares e os agentes penitenciários.

NOTA: A lei acima não limitou o percentual a 15%, apenas estabeleceu um parâmetro mínimo, ou seja, esse percentual pode aumentar conforme a conveniência e oportunidade da Administração.

NOTA: Vide Decreto nº 34.726, de 12 de maio de 2022 que altera o decreto nº 34.534, de 03 de fevereiro de 2022, que dispõe sobre a reserva vagas para candidatos negros e com deficiência em concursos públicos destinados ao provimento de cargos ou empregos públicos no âmbito dos órgãos e das entidades do poder executivo estadual, e dá outras providências.

NOTA: LEI Nº 14.751, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023 – LEI ORGÂNICA NACIONAL DAS PM/BM

Art. 13. São condições básicas para ingresso nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do previsto na lei do ente federado:

I - ser brasileiro;

II - estar quite com as obrigações militares e eleitorais;

III - não registrar antecedentes penais dolosos incompatíveis com a atividade, nos termos da legislação do ente federado;

IV - estar no gozo dos direitos políticos;

V - ser aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos;

VI - ter procedimento social e idoneidade moral irrepreensíveis, compatíveis com a função pública militar, apurados por meio de investigação;

VII - ter capacitação física e psicológica compatível com o cargo, verificada por meio de exame de aptidão com critérios técnicos e objetivos definidos no edital;
 VIII - ser aprovado em exame de saúde e exame toxicológico com larga janela de detecção;
 IX - comprovar, na data de admissão, de incorporação ou de formatura, o grau de escolaridade superior, nos termos do art. 15 desta Lei e da legislação do ente federado; e
 X - não possuir tatuagens visíveis, quando em uso dos diversos uniformes, de suásticas, de obscenidades e de ideologias terroristas ou que façam apologia à violência, às drogas ilícitas ou à discriminação de raça, credo, sexo ou origem.
 Parágrafo único. Além do tratamento previsto na legislação militar, os militares têm direito ao tratamento protocolar deferido às carreiras que tenham o mesmo requisito de ingresso no cargo ou na atividade.

I - ser brasileiro;

NOTA: EMECE - Art.201. O militar estadual da ativa que perder a nacionalidade brasileira será submetido a processo judicial ou regular para fins de demissão ex officio, por incompatibilidade com o disposto no inciso I do art.10 desta Lei.

NOTA: CF/88 – Art. 12 ...§2º - A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição.

§3º - São privativos de brasileiro nato os cargos: I - de Presidente e Vice-Presidente da República; II - de Presidente da Câmara dos Deputados; III - de Presidente do Senado Federal; IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal; V - da carreira diplomática; VI - de oficial das Forças Armadas. VII - de Ministro de Estado da Defesa.

Destarte, os únicos casos em que poderá haver tratamento diferenciado serão aqueles previstos no art. 12, §3º da CF/88; além de 06 vagas no Conselho da República, consoante art. 89, VII. Dessa forma, nada impede que um determinado Estado-Membro estabeleça que o cargo de Oficial da PM seja ocupado por um brasileiro naturalizado, pois as Polícias Militares não são "Forças Armadas", e sim "Força auxiliar", conforme disposto no art. 144, §6º, CF/88.

~~II - ter, na data da inscrição, idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos, e inferior a:~~

- ~~a) 26 (vinte e seis) anos, quando civil, para a carreira de Praça;~~
~~b) 28 (vinte e oito) anos, quando civil, para a carreira de Oficial;~~
~~c) 30 (trinta) anos, quando militar, para as carreiras de Praça e Oficial;~~

~~II - ter, na data da matrícula no Curso de Formação Profissional: (Redação dada pelo art. 1º da Lei 14.113, de 12 de maio de 2008):~~

~~a) idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos e inferior a 30 (trinta) anos, para as carreiras de praça e oficial do Quadro de Oficiais Policiais Militares – QOPM, ou Quadro de Oficiais Bombeiros Militares – QOBM; (Redação dada pelo art. 1º da Lei 14.113, de 12 de maio de 2008).~~

~~b) idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos e inferior a 35 (trinta e cinco) anos, para a carreira de oficial do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar – QOSPM, Quadro de Oficiais Complementar Policial Militar e Bombeiro Militar – QOCPM/BM, Quadro de Oficiais Capelães – QOCplPM/BM; (Redação dada pelo art. 1º da Lei 14.113, de 12 de maio de 2008).~~

~~II - ter, na data de inscrição no curso de formação para o qual convocado, idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos e, na data de inscrição no concurso: (Inciso com redação dada pela Lei nº 16.010, 05 de maio de 2016):~~

~~a) idade inferior a 30 (trinta) anos, para as carreiras de praça e oficial do Quadro de Oficiais Policiais Militares – QOPM, ou Quadro de Oficiais Bombeiros Militares – QOBM; (Alínea com redação dada pela Lei nº 16.010, 05 de maio de 2016).~~

~~b) idade inferior a 35 (trinta e cinco) anos, para a carreira de oficial do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar – QOSPM, Quadro Complementar Bombeiro Militar – QOCPM/BM e Quadro de Oficiais Capelães – QOCplPM/BM. (Alínea com redação dada pela Lei nº 16.010, 05 de maio de 2016).~~

II - ter, na data de ingresso como Cadete do 1.º Ano, Aluno-a-Oficial e Aluno-Soldado, idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos e, na data de inscrição no concurso: [\(NR Lei nº 17.478, 17 de maio de 2021\)](#).

a) idade de até 29 (vinte e nove) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias para ingresso como Cadete 1.º do Ano;

b) idade de até 29 (vinte e nove) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias para ingresso como Aluno-Soldado;

c) idade de até 34 (trinta e quatro) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias para ingresso como Aluno-a-Oficial.

NOTA: Lei nº 17.183, de 23.03.2020 Art. 7.º Fica autorizada a regularização administrativa de candidatos aprovados em concursos públicos em andamento para os cargos de oficial da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado que, já sendo militar, possuem ação judicial pendente discutindo a exclusão da participação no certame por questão relacionada exclusivamente ao limite etário exigido para ingresso no cargo público.

§ 1.º A regularização a que se refere este artigo fica condicionada à desistência da ação judicial ajuizada pelo candidato que assegurou a continuidade de sua participação no concurso.

§ 2.º Aplica-se o disposto neste artigo apenas aos candidatos que, por força de decisão judicial, inclusive precária, haja conseguido concluir, com êxito, todas as fases do certame.

§ 3.º O disposto no caput deste artigo estende-se a candidatos que, embora não sendo mais militares na data de publicação desta Lei, o eram quando do início do curso de formação referente ao concurso público. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 18.011, de 01 de abril de 2022)

III - possuir honorabilidade compatível com a situação de futuro militar estadual, tendo, para tanto, boa reputação social e não estando respondendo a processo criminal, nem indiciado em inquérito policial;

IV - não ser, nem ter sido, condenado judicialmente por prática criminosas;

V - estar em situação regular com as obrigações eleitorais e militares;

VI - não ter sido isentado do serviço militar por incapacidade definitiva;

~~VII - ter concluído, na data da inscrição, no mínimo, o Ensino Médio para Praças e Superior de Graduação Plena para os Oficiais, ambos reconhecidos pelo Ministério da Educação;~~

~~VII - ter concluído, na data da matrícula no Curso de Formação Profissional, o ensino médio para ingresso na Carreira de Praças, e curso de nível superior para ingresso na Carreira de Oficiais, ambos reconhecidos pelo Ministério da Educação; (Redação dada pela Lei n.º 15.456, de 14.11.13)~~

~~VII - ter concluído, na data da posse, o ensino médio para ingresso na Carreira de Praças e curso de nível superior para ingresso na Carreira de Oficiais, conforme dispuser o edital, ambos reconhecidos pelo Ministério da Educação; (Inciso com redação dada pela Lei nº 16.010, 05 de maio de 2016)~~

VII - ter concluído, até a data de ingresso de Cadete do 1.º Ano e Aluno-a-Oficial, o ensino superior completo, bem como, até a data o ingresso como Aluno-Soldado, o ensino médio completo, ambos reconhecidos pelo Ministério da Educação; (NR Lei nº 17.478, 17 de maio de 2021.)

VIII - não ter sido licenciado de Corporação Militar ou das Forças Armadas no comportamento inferior ao "bom";

IX - não ter sido demitido, excluído ou licenciado ex officio "a bem da disciplina", "a bem do serviço público" ou por decisão judicial de qualquer órgão público, da administração direta ou indireta, de Corporação Militar ou das Forças Armadas;

X - ter, no mínimo, 1,62 m de altura, se candidato do sexo masculino, e 1,57m, se candidato do sexo feminino;

~~XI - se do sexo feminino, não estar grávida por ocasião da inspeção de saúde, do exame de aptidão física e da matrícula, devido à incompatibilidade desse estado com os exercícios exigidos;~~

XI - se do sexo feminino, não estar grávida, por ocasião da realização do Curso de Formação Profissional, devido à incompatibilidade desse estado com os exercícios exigidos; (Redação dada pelo art. 1º da Lei 14.113, de 12 de maio de 2008).

~~XII - ter conhecimento desta Lei e do Código Disciplinar da Polícia Militar do Ceará e do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará;~~

~~XII - ter conhecimento desta Lei, da Lei Complementar Estadual nº 98, de 20 de junho de 2011, e do Código Disciplinar da Polícia Militar do Ceará e do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará; (redação dada pela lei n.º 15.456, de 14.11.13)~~

~~XII - ter conhecimento da legislação militar, conforme dispuser o edital do concurso; (Inciso com redação dada pela Lei nº 16.010, 05 de maio de 2016.)~~

XII - ter conhecimento de matérias relevantes ao desempenho do posto ou da graduação em disputa, conforme dispuser o edital do concurso; (NR Lei nº 17.478, 17 de maio de 2021).

~~XIII - ter obtido aprovação no respectivo concurso público, que constará de exames intelectual, médico, biométrico, físico, toxicológico, psicológico e de habilidade específica, neste último caso, quando assim exigir o Edital do concurso;~~

~~XIII - ter obtido aprovação em todas as fases do concurso público, que constará de 3 (três) etapas: (Redação dada pelo art. 1º da Lei 14.113, de 12 de maio de 2008).~~

~~a) a primeira etapa constará dos exames intelectuais (provas), de caráter classificatório e eliminatório, e títulos, quando estabelecido nesta Lei, esse último de caráter classificatório; (Alínea incluída pelo art. 1º da Lei 14.113, de 12 de maio de 2008).~~

~~b) a segunda etapa constará de exames médico-odontológico, biométrico e toxicológico, de caráter eliminatório; (Alínea incluída pelo art. 1º da Lei 14.113, de 12 de maio de 2008).~~

~~c) a terceira etapa constará do Curso de Formação Profissional de caráter classificatório e eliminatório, durante o qual serão realizadas a avaliação psicológica, de capacidade física e a investigação social, todos de caráter eliminatório; (Alínea incluída pelo art. 1º da Lei 14.113, de 12 de maio de 2008).~~

XIII – ter obtido aprovação em todas as etapas do concurso público, quais sejam: (NR Lei nº 17.478, 17 de maio de 2021)

- a) primeira etapa - exames intelectuais (provas), de caráter classificatório e eliminatório, e/ou títulos, este último de caráter classificatório, em conformidade com as regras estabelecidas em edital;
- b) segunda etapa - exames médico-odontológicos, biométrico e toxicológico, de caráter eliminatório, em conformidade com as regras estabelecidas em edital;
- c) terceira etapa - avaliação psicológica, de caráter eliminatório, em conformidade com as regras estabelecidas em edital;
- d) quarta etapa - exame de capacidade física, de caráter eliminatório, em conformidade com as regras estabelecidas em edital;
- e) quinta etapa - investigação social, de caráter eliminatório, em conformidade com as regras estabelecidas em edital.

XIV - atender a outras condições previstas nesta Lei, que tratam de ingresso específico, conforme cada Quadro ou Qualificação.

~~XV – ser portador de carteira nacional de habilitação classificada, no mínimo, na categoria “AB”, na data da matrícula no Curso de Formação Profissional. (Inciso incluído pela Lei n.º 15.456, de 14.11.13)~~

XV – ser portador da carteira nacional de habilitação classificada, no mínimo, na categoria “B”, na data da matrícula no Curso de Formação Profissional. (Inciso com redação dada pela Lei nº 16.010, 05 de maio de 2016)

Conteúdo do edital do concurso

~~§1º O Edital do concurso público estabelecerá as notas mínimas das provas do exame intelectual, as performances e condições mínimas a serem alcançadas pelo candidato nos exames médico, biométrico, físico, toxicológico, psicológico e de habilidade específica, sob pena de eliminação no certame, bem como, quando for o caso, disciplinará os títulos a serem considerados, os quais terão caráter classificatório.~~

§1º. O Edital do concurso público estabelecerá os assuntos a serem abordados, as notas e as condições mínimas a serem atingidas para obtenção de aprovação nas diferentes etapas do concurso e, quando for o caso, disciplinará os títulos a serem considerados, os quais terão apenas caráter classificatório. (Redação dada pelo art. 1º da Lei 14.113, de 12 de maio de 2008).

§2º. Somente será aprovado o candidato que atender a todas exigências de que trata o parágrafo anterior, caso em que figurará entre os classificados e classificáveis.

~~§3º A idade prevista no inciso II deste artigo não se aplica aos casos de ingresso nos Quadros de Oficiais de Saúde, Capelães e de Oficiais Complementares, que são regidos por esta Lei. (REVOGADO pelo art. 7º da Lei 14.113, de 12 de maio de 2008).~~

~~§4º Para aprovação no Curso de Formação Profissional, a que se refere a alínea “c” do inciso XIII, deste artigo, o candidato deverá obter pontuação mínima na Avaliação de Verificação de Aprendizagem e na Nota de Avaliação de Conduta, conforme estabelecido no Plano de Ação Educacional – PAE, do respectivo curso, a cargo da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará – AESP/CE.” (NR Parágrafo com redação dada pela Lei nº 16.010, 05 de maio de 2016.) REVOGADO pelo art. 7º da Lei nº 17.478, 17 de maio de 2021.)~~

Art. 11 - Carreira Militar

Art.11. O ingresso de que trata o artigo anterior, dar-se-á, exclusivamente:

- I - para a carreira de Praça, como Aluno-Soldado do Curso de Formação de Soldados;
- II – para a carreira de Oficial combatente, como Cadete do Curso de Formação de Oficiais;
- III – para as carreiras de Oficial de Saúde e Capelão, na Polícia Militar, e Complementar no Corpo de Bombeiros Militar, como aluno;
- III – para as carreiras de Oficial de Saúde, Oficial Capelão e Oficial Complementar na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar, como aluno. (NR) (Redação dada pelo art. 3º da Lei 13.768, de 04.05.2006).

Art. 11. Observado o disposto no § 2.º do art. 11 da Lei n.º 15.797, de 25 de maio de 2015, o ingresso de que trata o art. 10 desta Lei, dar-se-á exclusivamente: (NR Lei nº 17.478, 17 de maio de 2021)

NOTA: O disposto no §2º, art. 11 da Lei nº 15.797, de 25 de maio de 2015, tem a seguinte redação:
Art.11. ...

§2º Efetuadas as promoções, o posto ou a graduação do militar promovido será transformado para o posto ou a graduação que passar a ocupar.

I - para a carreira de Praça, como Aluno-Soldado do Curso de Formação de Soldados; [\(Com redação da Lei nº 13.729, de 11 de janeiro de 2006\)](#)

II - para as carreiras de Oficial Combatente na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar, como Cadete; [\(NR Lei nº 17.478, 17 de maio de 2021\)](#)

III - para a carreira de Oficial do Quadro Complementar, como Aluno-a-Oficial do Curso de Formação de Oficiais Complementares. [\(NR Lei nº 17.478, 17 de maio de 2021\)](#)

NOTA: LEI Nº 14.751, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023 – LEI ORGÂNICA NACIONAL DAS PM/BM

Art. 16. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios manterão o seu sistema de ensino militar, podendo incluir os colégios militares de ensino fundamental e médio, e ter cursos de graduação ou pós-graduação lato sensu ou stricto sensu e, se atendidos os requisitos do Ministério da Educação, terão integração e plena equivalência com os demais cursos regulares de universidades públicas.

§ 1º Os cursos previstos no sistema de ensino militar observarão o seguinte:

I - os cursos de formação, adaptação e habilitação serão realizados em instituição de ensino militar;

II - os cursos de aperfeiçoamento ou especialização poderão ser realizados em unidade de ensino militar ou em instituições públicas conveniadas, no País ou no exterior.

§ 2º Os cursos existentes nas instituições militares, além de habilitarem aqueles aprovados em concurso público ou interno para o desempenho das atribuições do cargo, também serão requisitos para promoção, nos seguintes termos:

I - para os oficiais:

a) curso de formação de oficiais (CFO), destinado aos aprovados no concurso público para o QOEM, com o ingresso na condição de cadete e habilitação à promoção a aspirante a oficial;

b) curso de aperfeiçoamento de oficiais (CAO), destinado aos capitães e à habilitação à promoção ao posto de major;

c) curso de comando e estado-maior (CCEM), destinado aos majores e tenentes-coronéis do QOEM e do QOS e à promoção ao posto de coronel;

d) curso de habilitação de oficial do Quadro de Oficiais de Saúde (CHOS) e curso de habilitação de oficial do Quadro de Oficiais Especialistas (CHOE), com ingresso na condição de aluno-oficial e à habilitação à promoção ao posto de segundo-tenente;

II - para as praças:

a) curso de formação de praças (CFP), destinado aos aprovados em concurso público, na graduação de aluno-soldado, e habilitação à promoção à graduação de soldado;

b) curso de formação de sargentos (CFS), com ingresso na graduação de aluno-sargento e habilitação à promoção à graduação de terceiro-sargento;

c) curso de aperfeiçoamento de praças (CAP), destinado aos segundos-sargentos e habilitação à promoção à graduação de primeiro-sargento.

§ 3º Os cursos de formação, adaptação e habilitação terão carga horária mínima.

§ 4º Os cursos previstos neste artigo poderão ser realizados nas instituições militares federais, estaduais e do Distrito Federal.

§ 5º (VETADO).

NOTA: DESLIGAMENTO DE CARREIRAS

As carreiras obtidas por concursos públicos distintos, causam novo provimento do cargo e não se comunicam, salvo o militar requeira sua averbação.

Despacho nº 347/2015-PGE [...] O militar que hoje é oficial, tendo ingressado nesta carreira por concurso público, porém já foi praça anteriormente, no contexto da reserva 'ex-officio', deve receber o mesmo tratamento daquele agente que, antes de ingressar no cargo militar exercia outra atividade pública ou privada. De tal modo, seja em uma situação seja na outra, somente cabe contabilizar, no tempo máximo para a reserva do militar, o período anterior ao seu ingresso na Polícia mediante processo de averbação a pedido. Não custa registrar que o concurso público enseja provimento originário em cargo público, não sendo dado considerar vínculos anteriores do servidor ou militar, inclusive no serviço público, para efeitos que a lei exclusivamente confere ao tempo prestado na nova investidura. [...] Fortaleza, 22 de maio de 2015. Assina: Rafael Machado Moraes. Procurador Chefe da Consultoria Geral. DESPACHO: Aprovo o despacho do Procurador-Chefe por suas razões. Fortaleza, 12 de agosto de 2015. Juvêncio Vasconcelos Viana – Procurador-Geral do Estado.

O cumprimento desse Despacho somente encontra óbice quando o militar averbou férias ou licença especial para cômputo em dobro para inatividade, conforme entendimento da d. Assessoria Jurídica da PMCE exarado na Folha de Despacho nº 217/2016-AJ c/c Parecer nº 2.273/2017, cujo extrato abaixo se mostra:

Parecer nº 2273/2017, Processo nº 17276505-6, Origem/Interessado: Polícia Militar do Estado do Ceará PM/CE, Procurador: Raimilan Seneterrí da Silva Rodrigues. EMENTA: POLÍCIA MILITAR RESERVA REMUNERADA EX OFFICIO, TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO MÁXIMO PARA A PERMANÊNCIA NA ATIVA, DESCONSIDERAÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DECORRENTE DE POSTOS ANTERIORES OCUPADOS POR MILITAR QUE SE SUBMETEU A NOVO CONCURSO PÚBLICO DE PROVIMENTO ORIGINÁRIO...APLICAÇÃO DO DESPACHO PGE Nº 0347/2015. O posicionamento

nesta Casa, através do Despacho PGE nº 0347/2015, a ser aplicado no caso concreto, é no sentido de que não havendo pedido de averbação, não deve ser computado o tempo de contribuição do militar em carreiras anteriores para fins de alcance do tempo de contribuição máximo de permanência na atividade (35 [trinta e cinco] anos, nos termos do art. 182, inciso II, alínea 'a', do Estatuto dos Militares) e concessão da Reserva Remunerada "ex-officio" em nova carreira, cujo ingresso se deu por concurso público. Só é permitido o cômputo do referido período se houver expressa anuência do militar. [...] 8. Isto posto, na esteira do posicionamento firmado no Despacho nº PGE nº 0347/2015, opinamos pela possibilidade de exclusão do cômputo do tempo de serviço militar em carreira anterior a fim de que se evite a integração do tempo máximo de contribuição de 35 (trinta e cinco) anos e, consequentemente, o tempo máximo de permanência na ativa para aqueles que se submeteram a novo concurso público, considerado provimento originário. Não havendo novo provimento originário, terá que se considerar a carreira única e, portanto, valendo o entendimento da PMCE, ou seja, a "contagem de tempo considerando a integralidade do período desde o ingresso do militar nas fileiras da PMCE" (fls. 09v-PGE) para a inativação compulsória; valendo ainda para o mesmo efeito, a contagem do tempo de férias e licenças especiais não gozadas e averbadas. 9. É o parecer, salvo melhor juízo. Fortaleza-CE, 28 de julho de 2017. Raimilan Seneterri da Silva Rodrigues, PROCURADOR DO ESTADO Despacho: De acordo com o d. Procurador, por sua fundamentação. Ao Sr. Procurador Executivo. Fortaleza, 28 de julho de 2017. Rafael Machado Moraes, Procurador Chefe da Consultoria Geral, 04/08/17. De acordo com a exclusão do tempo quando pertinente a cargo anterior, na forma posta pelo opinativo. Rommel Barroso da Frota, Procurador Executivo. Procuradoria Geral do Estado. [sem grifo no original]

§1º. As nomeações decorrentes dos Concursos Públicos das Corporações Militares serão processadas através da Secretaria da Administração do Estado.

NOTA: Atualmente chama-se Secretaria do Planejamento e Gestão (SEPLAG) como, inclusive vem citada com esta nova nomenclatura em outros dispositivos deste EMECE.

MUDANÇA DE QUADRO - VEDAÇÃO

§2º É vedada a mudança de quadro, salvo no caso de aprovação em novo concurso público.

NOTA: Os Quadros a que se refere a lei são: Quadro de Praças e Quadros de Oficiais QOPM, QOBM, QOCPM/BM e QOAPM/BM.

NOTA: Vide nomenclatura trazida pela lei Nº 14.751, de 12 de dezembro de 2023 – Lei Orgânica Nacional das PM/BM.

§ 3.º O limite máximo de vagas para o ingresso no Curso de Formação de Oficiais, no Curso de Formação de Oficiais do Quadro Complementar e no Curso de Formação de Soldados, será o quantitativo de cargos vagos nas carreiras de Oficial e Praça. (Incluído pela Lei nº 17.478, 17 de maio de 2021)

DURAÇÃO DO CFO

§ 4.º O Curso de Formação de Oficiais a que faz menção o inciso II deste artigo terá duração de 24 (vinte e quatro) meses, conforme Plano de Ação Educacional da Academia Estadual de Segurança Pública. O Cadete, após concluí-lo, será declarado Aspirante-a-Oficial, dando início a em estágio supervisionado de 6 (seis) meses. (Incluído pela Lei nº 17.478, 17 de maio de 2021)

ASPIRANTADO E CONCEITO FINAL

§ 5.º Obtido conceito favorável na forma de regulamento da Corporação Militar estadual, o Aspirante-a-Oficial será promovido ao posto de 2.º Tenente QOPM; já se o conceito obtido for desfavorável, será o Aspirante-a-Oficial submetido a processo administrativo, conduzido pela respectiva Corporação Militar Estadual, a fim de, garantidos o contraditório e a ampla defesa, avaliar sua capacidade e aptidão técnica e profissional para permanecer no cargo, o que, se não comprovado, ensejará seu desligamento do serviço ativo, sem prejuízo da observância à legislação disciplinar vigente. (Incluído pela Lei nº 17.478, 17 de maio de 2021)

RETORNO À CARREIRA DE PRAÇA

§ 6.º O militar estadual pertencente à carreira de praça, quando ingressar, após aprovação em concurso público, em Curso de Formação de Oficiais, poderá retornar à referida carreira em caso de

desistência, reprovação ou desligamento do curso na forma do § 5.º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 17.478, 17 de maio de 2021)

~~§ 7.º O Curso de Formação de Soldados a que faz menção o inciso I deste artigo terá duração de 7 (sete) meses, conforme Plano de Ação Educacional da Academia Estadual de Segurança Pública. (Incluído pela Lei nº 17.478, 17 de maio de 2021)~~

~~§ 8.º Concluído o curso de que trata o § 7.º deste artigo, o Aluno-Soldado será promovido a Soldado, ocasião em que ficará submetido a avaliações periódicas, na forma de regulamento da Corporação Militar estadual, pelo prazo de 3 (três) anos, a fim de se avaliar sua aptidão técnica e profissional para o cargo. (Incluído pela Lei nº 17.478, 17 de maio de 2021)~~

DURAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS

§ 7.º O Curso de Formação de Soldados a que faz menção o inciso I deste artigo terá duração de no mínimo 6 (seis) meses, conforme Plano de Ação Educacional da Academia Estadual de Segurança Pública. (NR Lei nº 18.126, de 23 de junho de 2022)

ESTÁGIO PROBATÓRIO PARA SOLDADOS

§ 8.º Concluído o curso de que trata o § 7.º deste artigo, com aprovação, o Aluno-Soldado será promovido a Soldado, ocasião em que ficará submetido a avaliações periódicas, na forma de regulamento da Corporação Militar estadual, pelo prazo de 3 (três) anos, a fim de avaliar sua aptidão técnica e profissional para o cargo. (NR Lei nº 18.126, de 23 de junho de 2022)

NOTA: Vide, em anexo, o DECRETO Nº35.102, de 30 dezembro de 2022 (DOE de 30.12.2022), que dispõe sobre o Estágio Probatório do Soldado PM/BM, conforme previsão dos §§ 8º e 9º, do art. 11, da Lei Nº13.729, 11 de janeiro de 2006, e dá outras providências,

RESULTADO DO ESTÁGIO

§ 9.º Finalizada avaliação a que se refere o § 8.º deste artigo e obtendo o Soldado conceito favorável, será ele considerado estável; caso obtido conceito desfavorável, será o Soldado submetido a processo administrativo, conduzido pela respectiva Corporação Militar estadual, a fim de, garantidos o contraditório e a ampla defesa, averiguar suas condições de permanência no serviço público, sem prejuízo da observância da legislação disciplinar vigente. (Incluído pela Lei nº 17.478, 17 de maio de 2021)

NOTA: Vide DECRETO Nº35.102, de 30 dezembro de 2022, que dispõe sobre o Estágio Probatório do Soldado PM/BM, conforme previsão dos §§ 8º e 9º, do art. 11, da Lei Nº13.729, 11 de janeiro de 2006, e dá outras providências.

NOTA: O inciso I do art. 11 deste Estatuto não foi alterado. Apenas os incisos II e III foram alterados por força da Lei nº 17.478, de 17 de maio de 2021)

NOTA: Lei nº 17.478, de 17 de maio de 2021. Art. 4.º Para fins exclusivamente remuneratórios, equiparam-se: I – o Aluno do CFO 1.º e 2.º anos a que faz menção o Anexo Único da Lei n.º 17.183, de 23 de março de 2020, respectivamente, ao Cadete do 1.º e 2.º anos;

II – o Aluno do CFSDF a que faz menção o Anexo Único da Lei n.º 17.183, de 23 de março de 2020, ao Aluno-Soldado.

DESLIGAMENTO DO CADETE E DOS ALUNOS

§ 10. O Cadete, o Aluno-a-Oficial e o Aluno-Soldado serão desligados da respectiva Corporação em caso de desligamento do Curso de Formação Militar. (INCLUÍDO - Lei nº 18.126, de 23 de junho de 2022)

§ 11. Poderá também o militar ser desligado da Corporação: (Parágrafo e incisos incluídos pela Lei nº 18.126, de 23 de junho de 2022)

I – em consequência da aplicação de sanção decorrente de transgressão disciplinar escolar durante o curso de formação, conforme dispuser o regulamento do órgão responsável pela formação;

II – se for denunciado em processo-crime, ou condenado por crime doloso à pena privativa de liberdade, submetido a prisão temporária ou preventiva, na forma da legislação penal ou penal militar;

III – se for submetido a processo com fundamento na Lei Federal n.º 8.429, de 2 de junho de 1992;

NOTA: A Lei Federal n.º 8.429, de 2 de junho de 1992, dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4º do art. 37 da Constituição Federal.

IV – se for afastado preventivamente na forma do art. 18 da Lei Complementar n.º 98, de 20 de junho de 2011;

NOTA: Lei Complementar nº 98/2011 – Art. 18. Compete ao Governador do Estado e ao Controlador Geral, sem prejuízo das demais autoridades legalmente competentes, afastar preventivamente das funções os servidores integrantes do grupo de atividade de polícia judiciária, policiais militares, bombeiros militares e agentes penitenciários que estejam submetidos à sindicância ou processo administrativo disciplinar, por prática de ato incompatível com a função pública, no caso de clamor público ou quando necessário à garantia da ordem pública, à instrução regular da sindicância ou do processo administrativo disciplinar e à viabilização da correta aplicação de sanção disciplinar.

V – caso pratique transgressão de natureza grave, punível com demissão ou expulsão, nos termos da Lei n.º 13.407, de 21 de novembro de 2003;

NOTA: Lei nº 13.407/2003

Art.23. A demissão será aplicada ao militar do Estado na seguinte forma:

[...]

II - à praça quando:

a) for condenada na Justiça Comum ou Militar a pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 (dois) anos, por sentença passada em julgado, observado o disposto no art. 125, §4º - da Constituição Federal e art. 176, §12, da Constituição do Estado;

b) for condenada a pena de perda da função pública, por sentença passada em julgado;

c) praticar ato ou atos que revelem incompatibilidade com a função militar estadual, comprovado mediante processo regular;

d) cometer transgressão disciplinar grave, estando há mais de 2 (dois) anos consecutivos ou 4 (quatro) anos alternados no mau comportamento, apurado mediante processo regular;

e) houver cumprido a pena conseqüente do crime de deserção, após apurada a motivação em procedimento regular, onde lhe seja assegurado o contraditório e a ampla defesa.

f) considerada desertora e capturada ou apresentada, tendo sido submetida a exame de saúde, for julgada incapaz definitivamente para o serviço militar.

Parágrafo único - O oficial demitido perderá o posto e a patente, e a praça, a graduação.

[...]

Art.24. A expulsão será aplicada, mediante processo regular, à praça que atentar contra a segurança das instituições nacionais ou praticar atos desonrosos ou ofensivos ao decoro profissional.

Parágrafo único - A participação em greve ou em passeatas, com uso de arma, ainda que por parte de terceiros, configura ato atentatório contra a segurança das instituições nacionais.

[...]

Art. 48. A expulsão será aplicada, em regra, quando a praça militar, independentemente da graduação ou função que ocupe, for condenado judicialmente por crime que também constitua infração disciplinar grave e que denote incapacidade moral para a continuidade do exercício de suas funções, após a instauração do devido processo legal, garantindo a ampla defesa e o contraditório

VI – se ingressar no comportamento mau;

NOTA: Lei nº 13.407/2003 - Art. 54. Para fins disciplinares e para outros efeitos, o comportamento militar classifica-se em:

[...]

V - Mau - quando, no período de 1 (um) ano, lhe tenham sido aplicadas mais de 2 (duas) permanências disciplinares ou mais de 1 (uma) custódia disciplinar.

VII – caso seja reprovado no Curso de Formação por ultrapassar o limite de faltas previsto na Lei Federal n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

NOTA: A Lei Federal n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 12. Nos casos do § 10 deste artigo, o Cadete, o Aluno-a-Oficial e o Aluno-Soldado serão submetidos a processo administrativo, conforme disposto nos §§ 5.º e 9.º do art. 11 desta Lei, a ser conduzido pela respectiva Corporação Militar, assegurados o contraditório e a ampla defesa. [\(INCLUÍDO - Lei nº 18.126, de 23 de junho de 2022\)](#)

REMATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO

Art.11-A. O Cadete, o Aluno-a-Oficial e o Aluno-Soldado poderão requerer a matrícula nos Cursos de Formação militar nos seguintes casos: [\(artigo e incisos incluídos pela Lei nº 18.126, de 23 de junho de 2022\)](#)

I – na condição de gestante, quando obtiver parecer médico com recomendação para o afastamento das atividades educacionais práticas e/ou teóricas, desde que não possa alcançar a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária do curso;

II – quando for desligado em razão de doença ou incapacidade física temporária ocasionada por atividade atrelada ao próprio curso de formação, desde que não possa alcançar a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária por disciplina;

III – se obtiver decisão favorável no processo administrativo a que se refere o §11, do art. 11 desta Lei.

§ 1.º No caso do inciso II deste artigo, o desligamento no curso de formação dar-se-á após alcançado o limite mínimo de frequência por disciplina.

ATIVIDADES DO ALUNO ENQUANTO AGUARDA REMATRÍCULA

§ 2.º Enquanto estiver aguardando rematrícula para o início de novo curso, o militar exercerá atividades administrativas na respectiva Corporação.

§ 3.º A rematrícula não permitirá o aproveitamento de disciplinas realizados em curso de formação anterior, exceto no caso de Curso de Formação de Oficiais do Quadro Combatente, situação em que, em única oportunidade, o aproveitamento poderá ocorrer em relação às disciplinas integralmente concluídas com aprovação no semestre.

Art. 11-B - Matrícula pela via judicial

Art. 11-B. O militar estadual que obtiver decisão administrativa ou judicial favorável à matrícula em cursos de formação para ingresso e/ou ascensão funcional na carreira aguardará, salvo decisão judicial expressa em contrário, o início da próxima turma do respectivo curso para ser matriculado, caso o curso em andamento já houver ultrapassado o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da carga horária. [\(Artigo incluído pela Lei nº 18.126, de 23 de junho de 2022\)](#)

CAPÍTULO II

DO INGRESSO NO QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

NOTA: REVOGADO PELA Lei nº 17.478, 17 de maio de 2021

Art. 5.º Ficam extintos o Quadro de Oficiais de Saúde – QOSPM e o Quadro de Oficiais Capelães – QOCplPM, ambos previstos na Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006.

Parágrafo único. Os cargos integrantes dos Quadros a que se refere o caput deste artigo ficam remanejados para o Quadro de Oficiais Complementares – QOCPM, nos termos do Anexo I da Lei n.º 15.797, de 25 de maio de 2015.

Art. 7.º Ficam revogados o §4.º do art. 10, bem como os Capítulos II e III do Título II, da Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006, o parágrafo único do art. 29, e as alíneas “b” e “c”, item I do Anexo I da Lei n.º 15.797, de 25 de maio de 2015, e demais disposições em contrário.

~~Art.12. A seleção, para ingresso no Quadro de Oficiais de Saúde, ocorre por meio de concurso público de provas, de caráter eliminatório, e títulos, de caráter classificatório, que visa à seleção e à classificação dos candidatos de acordo com o número de vagas previamente fixado.~~

~~Parágrafo único. O ingresso no Quadro de Oficiais de Saúde deverá obedecer ao disposto no art.119 desta Lei.~~

~~Parágrafo único. O ingresso no Quadro de Oficiais de Saúde deverá obedecer ao disposto no art. 92 desta Lei.” (NR) (Redação dada pelo art. 4º da Lei 13.768, de 4.05.2006).~~

~~**Art.13.** O concurso de admissão tem como objetivo selecionar os candidatos que demonstrem possuir capacidade intelectual, conhecimentos fundamentais, vigor físico e condições de saúde que lhes possibilitem desenvolver plenamente as condições de cargo pleiteado, bem como acompanhar os estudos por ocasião do Curso de Formação de Oficiais.~~

~~**Art.14.** Os candidatos devem satisfazer as seguintes condições, além das previstas no art.10 desta Lei:~~

~~I – ser diplomado por faculdade reconhecida pelo Ministério da Educação na área de saúde específica, conforme dispuser o Edital do concurso;~~

~~II – não ter completado 30 (trinta) anos de idade até a data de inscrição no concurso; (Revogado pelo art. 7º da Lei 14.113, de 12 de maio de 2008)~~

~~III – para os médicos, ter concluído o curso de especialização, residência ou pós-graduação até a data de inscrição do concurso, conforme dispuser o Edital do concurso;~~

~~IV – para os farmacêuticos, ter concluído o curso de Farmácia, com o apostilamento do diploma em Farmácia Bioquímica ou Farmácia Industrial até a data de inscrição do concurso, conforme dispuser o Edital do concurso;~~

V—para os dentistas, ter concluído o curso de especialização ou residência até a data de inscrição no concurso, conforme dispuser o Edital do concurso;

Art.15. O concurso público para os cargos de Oficiais do Quadro de Saúde, dar-se-á na seguinte sequência:

I— Exame Intelectual, que constará de provas escritas geral e específica;

II— Inspeção de Saúde, realizada por uma Junta de Inspeção de Saúde Especial, com a convocação respectiva acontecendo de acordo com a aprovação e classificação no Exame Intelectual, dentro do limite de vagas oferecidas.

§1º. Os candidatos aprovados no concurso, dentro do limite de vagas estipuladas, participarão de Curso de Formação de Oficiais, num período de 6 (seis) meses, durante o qual serão equiparados a Cadete do 3º ano do Curso de Formação de Oficiais, fazendo jus à remuneração correspondente.

§2º. Após o Curso de Formação de Oficiais, se considerado aprovado, o candidato será nomeado Primeiro Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde, por ato do Governador do Estado.

§2º. Após o Curso de Formação de Oficiais, ou Curso de Formação Profissional, se considerado aprovado, o candidato será nomeado 2º Tenente, por ato do Governador do Estado. (Redação dada pelo art. 26 da Lei nº 15.797/2015).

§3º. As vagas fixadas para cada Quadro serão preenchidas de acordo com a ordem de classificação final no Curso de Formação. (NR). (Redação dada pelo art. 5º da Lei 13.768, de 4.05.2006).

Art.16. O Oficial do Quadro de Saúde, quando afastado ou impedido definitivamente ou licenciado do exercício da medicina, da farmácia ou da odontologia, por ato do Conselho competente, será demitido da Corporação, por incompatibilidade para com a função de seu cargo, sendo-lhe assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CAPÍTULO III

DO QUADRO DE OFICIAIS CAPELÃES DA POLÍCIA MILITAR

NOTA: REVOGADO PELA Lei nº 17.478, 17 de maio de 2021:

Art. 5.º Ficam extintos o Quadro de Oficiais de Saúde – QOSPM e o **Quadro de Oficiais Capelães** – QOCplPM, ambos previstos na Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006. Parágrafo único. Os cargos integrantes dos Quadros a que se refere o caput deste artigo ficam remanejados para o Quadro de Oficiais Complementares – QOCPM, nos termos do Anexo I da Lei n.º 15.797, de 25 de maio de 2015.

Art. 7.º Ficam revogados o §4.º do art. 10, bem como os Capítulos II e III do Título II, da Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006, o parágrafo único do art. 29, e as alíneas “b” e “c”, item I do Anexo I da Lei n.º 15.797, de 25 de maio de 2015, e demais disposições em contrário.

Art.17. A seleção, para posterior ingresso no Quadro de Oficiais Capelães, do Serviço Religioso Militar do Estado, destinado a prestar apoio espiritual aos militares estaduais, dentro das respectivas religiões que professam, ocorre por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, de caráter eliminatório e classificatório, que visa à seleção e à classificação dos candidatos de acordo com o número de vagas previamente fixado, devendo atender às seguintes condições, além das previstas no art.10 desta Lei:

I— ser sacerdote, ministro religioso ou pastor, pertencente a qualquer religião que não atente contra a hierarquia, a disciplina, a moral e as leis em vigor;

II— não ter completado 30 (trinta) anos de idade, até a data de inscrição no concurso; (REVOGADO pelo art. 7º da Lei 14.113, de 12 de maio de 2008)

III— possuir o curso de formação teológica regular, de nível universitário, reconhecido pela autoridade eclesiástica de sua religião;

IV— ter sido ordenado ou consagrado sacerdote, ministro religioso ou pastor;

V— possuir pelo menos 2 (dois) anos de atividade pastoral como sacerdote, ministro religioso ou pastor, comprovada por documento expedido pela autoridade eclesiástica da respectiva religião;

VI— ter sua conduta abonada pela autoridade eclesiástica de sua religião;

VII— ter o consentimento expresso da autoridade eclesiástica competente da respectiva religião;

VIII— ser aprovado e classificado em prova escrita geral de Português e específica de Teologia.

§1º. os candidatos aprovados no concurso, dentro do limite de vagas estipuladas, participarão de Curso de Formação de Oficiais, num período de 6 (seis) meses, durante o qual serão equiparados a Cadete do 3º ano do Curso de Formação de Oficiais, fazendo jus à remuneração correspondente;

§2º. Após o Curso de Formação de Oficiais, se considerado aprovado, o candidato será nomeado Primeiro Tenente do Quadro de Oficiais Capelães, por ato do Governador do Estado.

§2º. Após o Curso de Formação de Oficiais, ou Curso de Formação Profissional, se considerado aprovado, o candidato será nomeado 2º Tenente, por ato do Governador do Estado. (Redação dada pelo art. 26 da Lei nº 15.797/2015)

§3º. O ingresso no Quadro de Oficiais Capelães, deverá obedecer ao disposto no art.119 desta Lei.

§3º. O ingresso no Quadro de Oficiais Capelães obedecerá ao disposto no art. 92 desta Lei. (NR)(Redação dada pelo art. 6º da Lei 13.768, de 4.05.2006).

§4º. O Serviço Religioso Militar do Estado será proporcionado pela Corporação a cargo de Oficial Capelão será por sacerdote, ministro religioso ou pastor, de qualquer religião, desde que haja, pelo menos, um terço de militares estaduais que professem o credo e cuja prática não atente contra a Constituição e Leis do País, e será exercido na forma estabelecida por esta Lei.

§4º. O Serviço Religioso Militar do Estado será proporcionado pela Corporação, ministrado por Oficial Capelão, na condição de sacerdote, ministro religioso ou pastor de qualquer religião, desde que haja, pelo menos, um terço de militares estaduais da ativa que professem o credo e cuja prática não atente contra a

Constituição e as leis do País, e será exercido na forma estabelecida por esta Lei." (NR). (Redação dada pelo art. 6º da Lei 13.768, de 4.05.2006).

Art.18. O Oficial do Quadro de Capelães, quando afastado ou impedido definitivamente ou licenciado do exercício do ministério eclesiástico, por ato da autoridade eclesiástica competente de sua religião, será **demitido** da Corporação, por incompatibilidade para com a função de seu cargo, sendo-lhe assegurado o contraditório e a ampla defesa.

~~CAPÍTULO IV— DOS QUADROS DE OFICIAIS DE ADMINISTRAÇÃO E DE OFICIAIS ESPECIALISTAS~~

CAPÍTULO IV

DO QUADRO DE OFICIAIS DE ADMINISTRAÇÃO

NOTA: Capítulo IV com nomenclatura dada pelo art. 4º da Lei nº 14.931, de 02.06.2011

SEÇÃO I

GENERALIDADES

~~**Art. 19.** Os Quadros de Oficiais de Administração — QOA, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar e o Quadro de Oficiais Especialistas — QOE, da Polícia Militar serão constituídos de Primeiros Tenentes e de Capitães, conforme as vagas existentes nos respectivos cargos e a legislação específica da respectiva Corporação.~~

NOTA: O Quadro de Oficiais Especialistas foi extinto em 2011 e os Oficiais da Banda de Música passaram para o Quadro de Oficiais de Administração, conforme art. 3º da Lei nº 14.931/2011, verbis: "Art.3º Fica extinto o Quadro de Oficiais Especialistas – QOE, passando os seus integrantes a compor o Quadro de Oficiais de Administração".

~~**Art.19.** O Quadro de Oficiais de Administração — QOA, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar serão constituídos de Primeiros Tenentes e de Capitães, conforme as vagas existentes nos respectivos cargos e a legislação específica da respectiva Corporação. (NR). (Redação dada pelo Art.4º da Lei nº 14.931, de 02.06.2011)~~

Art. 19 - Constituição do Quadro de Oficiais de Administração (QOA)

~~Art.19. Os Quadros de Oficiais de Administração — QOA, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar serão constituídos de Segundos Tenentes, Primeiros Tenentes, Capitães e Majores. (Redação dada pelo art. 26 da Lei nº 15.797/2015).~~

Art. 19. Os Quadros de Oficiais de Administração – QOA, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar serão constituídos de Segundos Tenentes, Primeiros Tenentes, Capitães, Majores e Tenentes Coronéis. (NR dada pelo art. 2º da Lei nº18.011, de 01 de abril de 2022)

NOTA: O Quadro de Oficiais de Administração e o Quadro de Oficiais Especialistas foram dispostos através da Lei 10.236, de 15 de dezembro de 1978.

Parágrafo único. O posto de Tenente Coronel QOA será reservado exclusivamente à promoção na modalidade requerida, na forma do art. 23 da Lei n.º 15.797, de 25 de maio de 2015". (NR dada pelo art. 2º da Lei nº18.011, de 01 de abril de 2022)

~~Art.20. Os integrantes dos respectivos Quadros exercerão funções de caráter administrativo e especializado, bem como atividades ou serviços de natureza operacional, conforme necessidade e conveniência da respectiva Corporação.~~

Art. 20 – Destinação do Oficial de Administração

Art.20. O Quadro de Oficiais de Administração destina-se a prestar apoio as atividades da Corporação, mediante o desempenho de funções administrativas e operacionais. (NR) (Redação dada pelo Art.4º da Lei nº 14.931, de 02.06.2011).

Art. 21 - Funções a serem exercidas pelo QOA

~~Art.21. Os oficiais do QOA e do QOE exercerão as funções privativas de seus respectivos cargos, nos termos estabelecidos nas normas dos Quadros de Organização da respectiva Corporação.~~

Art.21. Os Oficiais do QOA exercerão as funções privativas de seus respectivos cargos, nos termos estabelecidos nas normas dos Quadros de Organização da respectiva Corporação, observando-se o disposto no artigo anterior. (NR) (Redação dada pelo Art.4º da Lei nº 14.931, de 02.06.2011)

Art. 22 – Função de Comando e Comando Adjunto de Subunidade para QOA

Art.22. É vedada a transferência de Oficiais do QOA para o QOE, ou para outros Quadros e vice-versa, bem como matrícula no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais.

Art.22. Fica vedada a designação de Oficial integrante do QOA para as funções de Comando e Comando Adjunto de Unidades e Subunidades, Chefia e Direção. (NR) (Redação dada pelo Art.4º da Lei nº 14.931, de 02.06.2011)

Art.22. Fica autorizada a designação de Oficial integrante do QOA para as funções de Comando e Comando Adjunto de subunidades. (NR - Redação dada pelo art. 26 da Lei nº 15.797/2015)

Art. 23 - Direitos, regalias, prerrogativas, vantagens e vencimentos do QOA

Art.23. Ressalvadas as restrições expressas nesta Lei, os Oficiais do QOA e do QOE têm os mesmos direitos, regalias, prerrogativas, vencimentos e vantagens atribuídas aos Oficiais de igual posto dos demais Quadros.

Art.23. Ressalvadas as restrições expressas nesta Lei, os Oficiais do QOA têm os mesmos direitos, regalias, prerrogativas, vencimentos e vantagens atribuídas aos Oficiais de igual posto dos demais Quadros. (NR) (Redação dada pelo Art.4º da Lei nº 14.931, de 02.06.2011)

SEÇÃO II

DA SELEÇÃO E INGRESSO NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS

E INGRESSO NO QUADRO

Art. 24 - Seleção e Ingresso no CHO

Art.24. Para a seleção e ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais, deverão ser observados, necessária e cumulativamente, até a data de encerramento das inscrições, os seguintes requisitos:

NOTA: O ingresso no CHO deve observar o disposto no art. 5º da Lei nº 15.797/2015, verbis:

Art.5º A passagem da praça para o quadro de oficiais acontecerá por acesso, exigindo-se a conclusão, com aproveitamento, de Curso de Habilitação de Oficiais – CHO, cujo ingresso se dará metade por antiguidade e a outra metade por prévia aprovação por seleção interna, supervisionada pela Academia Estadual de Segurança Pública, para os integrantes do QOAPM e QOABM.

NOTA: O Estatuto previa apenas provas de exame intelectual para seleção ao CHO. O art. 20 do Decreto nº 31.804/2015 de 20 de outubro de 2015 trouxe novo método de seleção como se mostra abaixo:

“Art.20. Para ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais - CHO, atendidos os requisitos do art.19, deste Decreto, será observada a média aritmética entre a nota obtida em prova única escrita, com peso 2 (dois), e o resultado da Ficha de Informação constante no Anexo I deste Decreto, com peso 1 (um). $NF = [(2 \times NPE) + (1 \times NFI)] \div 3$ Em que: NF: Nota Final; NPE: Nota da Prova Escrita; NFI: Nota da Ficha de Informação.

NOTA - Os requisitos para o CHO também se encontram definidos no art. 19 do Decreto nº 31.804/2015 e deve ser seguido pela Corporação, pois, em resposta à consulta formulada pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas da PMCE, a d. PGE emitiu o Despacho PGE nº 1467/2016 no Processo nº 4398791/2016, nos seguintes termos: “em parte dos dispositivos em que há essa distinção, não cremos tenha havido violação a preceito legal, mas apenas uma atualização, isto é, uma releitura, como já dito, do art. 24, da Lei dos Militares, em face das novas regras de promoções trazidas na Lei nº 15.797/2015 o Decreto atualizou o Estatuto. [...] Assim, não visualizamos, no Decreto nº 31.804/2015, nenhuma violação ao texto do art. 24, da Lei nº 13.729/2006, tendo-se, por meio dele, se adequado o disposto neste último artigo à derrogação promovida pela Lei das Promoções quanto aos requisitos gerais para ascensão militar na carreira. Vide a íntegra do Despacho no BCG nº 007, de 10.01.2017.

NOTA: Cremos ter havido erro de digitação na palavra “requisitos”.

I - ser Subtenente do serviço ativo da respectiva Corporação, e:

a) possuir o Curso de Formação de Sargentos – CFS, ou o Curso de Habilitação a Sargento - CHS;

Nota: O CFS e o CHS são cursos equivalentes.

b) possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos – CAS, ou Curso de Habilitação a Subtenente - CHST;

Nota: O CAS e o CHST são cursos equivalentes.

c) ter, no mínimo, 15 (quinze) anos de efetivo serviço na Corporação Militar do Estado do Ceará, computados até a data de encerramento das inscrições do concurso;

NOTA: O texto foi corrigido para "Seleção" como se vê no art. 19 do Dec. nº 31.84/2015, abaixo:
Art.19, c) ter, no mínimo, 15 (quinze) anos de efetivo serviço na Corporação Militar do Estado do Ceará, computados até a data de encerramento das inscrições da seleção;

d) ser considerado apto, para efeito de curso, pela Junta de Saúde de sua Corporação;

NOTA: A Junta de Saúde a que se refere a alínea acima é a Junta de Saúde da COPEM/SEPLAG.

e) ser considerado apto em exame físico;

f) estar classificado, no mínimo, no "ótimo" comportamento;

NOTA: O comportamento foi corrigido para "BOM" por força do Dec. Nº 31.804/2015. Vide trecho do Despacho PGE nº 1467/2016: [...] E seguindo a ideia acima, qual seja, de derrogação do art. 24, da Lei nº 13.729/2006, pelo art. 7º, da Lei de Promoções, que consideramos também legítima a previsão da alínea "e", do inciso I, do Decreto, ao exigir comportamento "bom", para fins de seleção e ingresso no CHO e não mais comportamento "ótimo", como previsto na redação originária do art. 24, já citado, isto considerando que, no art. 7º, da Lei de Promoções, exige-se apenas, para ascensão, o primeiro comportamento (bom).

g) possuir diploma de curso superior de graduação plena, reconhecido pelo Ministério da Educação.

NOTA: A escolaridade é apenas diploma de nível superior conforme Dec. nº31.804/2015, verbis:
Art.19, f) possuir diploma de curso de nível superior, devidamente reconhecido, observado o disposto no parágrafo único, art.5º, da Lei nº15.797/2015.

Lei nº 15.797/2015

Art. 5º, Parágrafo único. Para fins de concorrer à seleção para ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais, exigir-se-á do candidato diploma em curso de nível superior, devidamente reconhecido, à exceção das praças beneficiadas com a previsão do art. 225 da Lei nº13.729, de 13 de janeiro de 2006.

NOTA: Lei nº 13.729/2006 - Art.225. Excluem-se da exigência da letra "g" do inciso I do art.24 os atuais 1º Sargentos e Subtenentes, na data de publicação desta Lei.

II – não estar enquadrado em nenhuma das situações abaixo:

a) submetido a Processo Regular (Conselho de Disciplina) ou indiciado em inquérito policial militar;

b) condenado à pena de suspensão do exercício de cargo ou função, durante o prazo que persistir a suspensão;

c) cumprindo sentença, inclusive o tempo de sursis;

d) gozando Licença para Tratar de Interesse Particular - LTIP;

e) no exercício de cargo ou função temporária, estranha à atividade policial ou bombeiro militar ou à Segurança Pública;

f) estiver respondendo a processo-crime, salvo quando decorrente do cumprimento de missão policial militar ou bombeiro militar;

g) ter sido punido com transgressão disciplinar de natureza grave nos últimos 24 (vinte e quatro) meses.

§1º Para o ingresso no QOE, o candidato deverá ser aprovado, também, em Exame de Suficiência Técnica da Especialidade, conforme disposto no disciplinamento do processo seletivo.

NOTA: Quadro extinto. LEI Nº 14.931/2011 Art.3º Fica extinto o Quadro de Oficiais Especialistas – QOE, passando os seus integrantes a compor o Quadro de Oficiais de Administração.

Parágrafo único. Os cargos dos oficiais integrantes do extinto QOE, indicado no caput deste artigo, serão automaticamente enquadrados no QOA, a partir da publicação desta Lei, de acordo com a devida colocação dentro do QOA unificado, ocupando vagas conforme a antiguidade, correlacionada com as datas de conclusão de seus cursos obrigatórios, médias obtidas e datas das últimas promoções.

~~§2º O candidato aprovado e classificado no Processo Seletivo e que, em consequência, tenha sido matriculado e haja concluído o Curso de Habilitação de Oficiais com aproveitamento, fica habilitado à promoção ao posto de 1º Tenente do QOA ou do QOE.~~

ACESSO AO POSTO DE 2º TEN QOA

§2º. O candidato aprovado e classificado no processo seletivo e que, em consequência, tenha sido matriculado e haja concluído o Curso de Habilitação de Oficiais com aproveitamento, obterá o acesso ao posto de 2º Tenente do QOA. (NR - Redação dada pelo art. 26 da Lei nº 15.797/2015)

VALIDADE DO CFS, CHS, CAS CHST PARA SELEÇÃO DO CHO

§3º. Os cursos de que tratam as alíneas "a" e "b" do inciso I deste artigo são aqueles efetivados pela Corporação ou, com autorização do Comando-Geral, em outra Organização Militar Estadual respectiva, não sendo admitidas equiparações destes com quaisquer outros cursos diversos dos previstos neste Capítulo, como dispensa de requisito para ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais ou para qualquer outro efeito.

~~§4º A seleção a que se refere o caput deste artigo será supervisionada pela Secretaria de Administração do Estado. (Revogado por força do art. 42 da Lei nº 15.797, de 25.05.2015).~~

~~§5º As vagas para o ingresso no CHO serão distribuídas na proporção de 50% (cinquenta por cento) por antigüidade e 50% (cinquenta por cento) por seleção interna composta por provas de conhecimento intelectual. (Revogado por força do art. 42 da Lei nº 15.797, de 25.05.2015).~~

Art. 25 – Ingresso no QOA

Art.25. O ingresso no Quadro de Oficiais de Administração – QOA, e no **Quadro de Oficiais Especialistas - QOE**, dar-se-á mediante aprovação e classificação no processo seletivo, e após conclusão com aproveitamento no respectivo curso, obedecido estritamente o número de vagas existente nos respectivos Quadros.

NOTA: Quadro de Oficiais Especialistas foi extinto por força do art. 3º da Lei nº 14.931/2011, ficando incorporado ao Quadro de Oficiais de Administração

§1º. As vagas fixadas para cada Quadro serão preenchidas de acordo com a ordem de classificação final no Curso de Habilitação.

NOTA: Quando o legislador se referia a "cada Quadro" era porque tratava do QOE e do QOA.

~~§2º Compete ao Comandante-Geral estabelecer, em regulamento, publicado no Diário Oficial do Estado e Boletim Interno da Corporação, o número de vagas e as condições de funcionamento do curso, obedecidas as disposições estabelecidas nesta Lei, e de conformidade com o número de vagas disponíveis no posto de Primeiro Tenente do respectivo Quadro. (REVOGADO pela Lei nº 15.797, de 25.05.2015)~~

SEÇÃO III

DAS PROMOÇÕES NOS QUADROS

Art. 26 – Promoção do QOA

Art.26. As promoções no QOA e no **QOE** obedecerão aos mesmos requisitos e critérios estabelecidos neste Estatuto para a promoção de oficiais da Corporação, até o posto de Capitão.

NOTA: O Estatuto não trata mais das promoções dos militares estaduais. Essa matéria é objeto da Lei nº 15.797/2015.

NOTA: Quadro de Oficiais Especialistas foi extinto por força do art. 3º da Lei nº 14.931/2011, ficando incorporado ao Quadro de Oficiais de Administração.

PREENCHIMENTO DAS VAGAS À SEGUNDO-TENENTE QOA

~~**Parágrafo único.** O preenchimento das vagas ao posto de Primeiro Tenente obedecerá, rigorosamente, à ordem de classificação final obtida no Curso de Habilitação de Oficiais, dentro do número de vagas disponíveis.~~

Parágrafo único. O preenchimento das vagas ao posto de Segundo-Tenente obedecerá, rigorosamente, à ordem de classificação final obtida no Curso de Habilitação de Oficiais. **(NR – redação dada pelo art. 26 da Lei n.º 15.797, de 25.05.2015).**

NOTA: EMECE - Art. 34. Concluído o Curso de Formação de Oficiais, ou Curso de Formação Profissional, para o QOPM, QOBM, QOSPM, QOCBM e QOCpIPM, e o Curso de Habilitação de Oficiais, para o QOAPM e QOABM, e obtida aprovação, serão os concludentes nomeados ou obterão acesso, por ordem de classificação no respectivo curso, ao posto de Segundo-Tenente, através de ato governamental. (Redação dada pelo art. 26 da Lei nº 15.797, de 25.05.2015)

Art. 27 – Vagas do QOA

Art.27. As vagas do QOA e do **QOE** são estabelecidas nas normas específicas de cada Corporação.

NOTA: Quadro de Oficiais Especialistas foi extinto por força do art. 3º da Lei nº 14.931/2011, ficando incorporado ao Quadro de Oficiais de Administração.

~~CAPÍTULO V~~

~~DO QUADRO DE OFICIAIS COMPLEMENTAR POLICIAL MILITAR E BOMBEIRO MILITAR~~

~~CAPÍTULO V~~

~~DOS QUADROS DE OFICIAIS COMPLEMENTAR POLICIAL MILITAR E BOMBEIRO MILITAR (Capítulo com denominação dada pelo art.76 da Lei 13.768, de 04.05.2006).~~

~~CAPÍTULO V~~

~~DO QUADRO DE OFICIAIS COMPLEMENTAR BOMBEIRO MILITAR~~

~~Capítulo com nomenclatura dada pelo Art.5º da Lei nº 14.931, de 02.06.2011~~

~~Art. 28. O Quadro de Oficiais Complementar Policial Militar — QOCPM, e o Quadro de Oficiais Complementar Bombeiro Militar — QOCBM, são destinados respectivamente a atividades da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, integrado por oficiais possuidores de curso de nível superior de graduação plena, reconhecido pelo Ministério da Educação, em áreas de interesse da Corporação que, independente do posto, desenvolverão atividades nas áreas meio e fim da Corporação dentro de suas especialidades, observando-se o disposto no art.24, §4º, desta Lei.~~

~~Art. 28. O Quadro de Oficiais Complementar Policial Militar — QOCPM, e o Quadro de Oficiais Complementar Bombeiro Militar — QOCBM, são destinados ao desempenho de atividades das Corporações Militares, integrados por oficiais possuidores de curso de nível superior de graduação plena, reconhecido pelo Ministério da Educação, em áreas de interesse da Corporação que, independentemente do posto, desenvolverão atividades nas áreas meio e fim da Corporação dentro de suas especialidades, observando-se o disposto no art.24, §4º, desta Lei. (NR) (Redação dada pelo art. 7º da Lei 13.768, de 4.05.2006)~~

~~Art.28. O Quadro de Oficiais Complementar Bombeiro Militar — QOCBM, é destinado ao desempenho de atividades bombeirísticas integrado por oficiais possuidores de curso de nível superior de graduação, reconhecido pelo Ministério da Educação, em áreas de interesse da Corporação que, independente do posto, desenvolverão atividades nas áreas meio e fim da Corporação dentro de suas especialidades observando-se o disposto no art.24, §4º, desta Lei.(Redação dada pelo Art.5º da Lei nº 14.931, de 02.06.2011).~~

~~§1º O Comandante Geral da Polícia Militar e o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar, de conformidade com o número de vagas disponíveis no posto de Primeiro Tenente do respectivo Quadro, solicitará ao Governador do Estado, por intermédio da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social e ouvida da Secretaria da Administração, a abertura de concurso público para o preenchimento de vagas para profissionais de nível superior de graduação plena que comporão o Quadro Complementar.~~

~~§1º O Comandante Geral, de conformidade com o número de vagas disponíveis no posto de Primeiro Tenente do respectivo Quadro, solicitará ao Governador do Estado, por intermédio da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social e ouvida da Secretaria da Administração, a abertura de concurso público para o preenchimento de vagas para profissionais de nível superior de graduação plena que comporão o Quadro Complementar. (NR). (Redação dada pelo art. 7º da Lei 13.768, de 4.05.2006).~~

~~§1º O Comandante Geral, de conformidade com o número de vagas abertas no posto de Primeiro Tenente do respectivo Quadro, solicitará ao Governador do Estado, por intermédio da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, a abertura de concurso público para o preenchimento de vagas para profissionais de nível superior de graduação que comporão o Quadro Complementar. (NR) (Redação dada pelo Art.5º da Lei nº 14.931, de 02.06.2011).~~

~~§1º. O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar solicitará ao Governador do Estado, por intermédio da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, e ouvida a Secretaria de Planejamento e Gestão, a abertura de concurso público para o preenchimento de posto de 2º Tenente de Oficiais do Quadro Complementar, com profissionais de nível superior. (Redação dada pelo art. 26 da Lei nº 15.797, de 25.05.15).~~

~~§2º Aplica-se, no que for cabível, em face das peculiaridades do Quadro, aos integrantes do Quadro de Oficiais Complementar Policial Militar e Bombeiro Militar, o disposto nesta Lei para os Quadros de Oficiais de Saúde e de Capelães da Polícia Militar.~~

~~§2º Aplica-se, no que for cabível, em face da peculiaridade dos Quadros, aos integrantes dos QOCPM e QOCBM o disposto nesta Lei para os Quadros de Oficiais de Saúde e de Capelães da Polícia Militar. (NR). (Redação dada pelo art. 7º da Lei 13.768, de 4.05.2006).~~

~~§2º. Aplica-se, no que for cabível, em face da peculiaridade dos Quadros, aos integrantes do QOCBM, o disposto nesta Lei para os Quadros de Oficiais de Saúde e de Capelães da Polícia Militar. (NR) (Redação dada pelo Art.5º da Lei nº 14.931, de 02.06.2011).~~

~~§3º VETADO.~~

~~§3º O ingresso nos Quadro de Oficiais QOCPM e QOCBM obedecerá ao disposto no art.92 desta Lei." (NR). (Redação dada pelo art. 7º da Lei 13.768, de 4.05.2006);~~

~~§3º O ingresso no QOCBM obedecerá ao disposto no art.92 desta Lei. (NR). (Redação dada pelo Art.5º da Lei nº 14.931, de 02.06.2011).~~

CAPÍTULO V

DOS QUADROS DE OFICIAIS COMPLEMENTARES POLICIAL MILITAR E BOMBEIRO MILITAR

(Nomenclatura dada pela lei nº 17.478, 17 de maio de 2021)

Art. 28 - Destinação e Composição do Quadro de Oficiais Complementares

Art. 28. O Quadro de Oficiais Complementares Policial Militar – QOCPM e o Quadro de Oficiais Complementares Bombeiro Militar – QOCBM são destinados ao desempenho de atividades de segurança pública nas áreas policiais e bombeirísticas, integrados por oficiais com graduação em curso superior nas áreas de Medicina, Psicologia, Odontologia, Serviço Social, Farmácia, Fisioterapia, Teologia, Engenharia e Veterinária, reconhecido pelo Ministério da Educação. (NR dada pela lei nº 17.478, 17 de maio de 2021)

ATIVIDADE DO QOC

§ 1.º Os oficiais de que trata este artigo desenvolverão atividades nas áreas meio e fim da Corporação dentro de suas especialidades e respectivas áreas de concentração, conforme estabelecido em edital. (NR dada pela lei nº 17.478, 17 de maio de 2021)

INGRESSO NO QOC

§ 2.º O ingresso no QOCPM e QOCBM dar-se-á por meio de concurso público de provas, de caráter eliminatório, e títulos, de caráter classificatório, observado o disposto nos arts. 10 e 11 desta Lei. (NR dada pela lei nº 17.478, 17 de maio de 2021)

Art. 28-A - Processo Regular para o QOC

Art. 28-A. Caso o Oficial do QOCPM e QOCBM venha a ser suspenso ou impedido de exercer as atividades profissionais inerentes a suas funções, por decisão definitiva da autoridade ou do conselho profissional, será submetido a Conselho de Justificação, na forma da legislação de regência. (Incluído pela lei nº 17.478, 17 de maio de 2021)

Art. 28-B - Curso de Formação de Oficiais do QOC

Art. 28-B. Os candidatos aprovados no concurso no limite de vagas previstas em edital ingressarão na respectiva Corporação como Aluno-a-Oficial, passando a participar de Curso de Formação de Oficiais Complementares – CFOC, durante o qual serão equiparados a Cadete do 2.º ano do Curso de Formação de Oficiais, fazendo jus à remuneração correspondente. (Incluído pela lei nº 17.478, 17 de maio de 2021)

Duração do CFOC

§ 1.º O Curso de Formação de Oficiais Complementares – CFOC terá a duração de 6 (seis) meses e será realizado pela Academia Estadual de Segurança Pública – AESP, sob coordenação da respectiva Corporação Militar. O Aluno-a-Oficial, após concluí-lo, será declarado Aspirante-a-Oficial, dando início a estágio supervisionado de 3 (três) meses. (Incluído pela lei nº 17.478, 17 de maio de 2021)

Estágio supervisionado

§ 2.º O estágio supervisionado a que se refere o § 1º deste artigo observará, no que couber, o disposto nos §§ 4.º a 6.º do art. 11 desta Lei. (Incluído pela lei nº 17.478, 17 de maio de 2021)

§ 3.º As vagas fixadas para cada Quadro serão preenchidas de acordo com a ordem de classificação final no Curso de Formação. (Incluído pela lei nº 17.478, 17 de maio de 2021)

CAPÍTULO VI

DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA

Art. 29 - Hierarquia e Disciplina

Art.29. A hierarquia e a disciplina são a base institucional das Corporações Militares do Estado, nas quais a autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico do militar estadual.

Hierarquia Militar - definição

§1º. A hierarquia militar estadual é a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura da Corporação, obrigando os níveis inferiores em relação aos superiores.

Ordenação Hierárquica

§2º. A ordenação é realizada por postos ou graduações dentro de um mesmo posto ou de uma mesma graduação e se faz pela antiguidade ou precedência funcional no posto ou na graduação.

Respeito à hierarquia

§3º. O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à seqüência crescente de autoridade.

Disciplina - definição

§4º. A disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral às leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam a Corporação Militar Estadual e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos, com o correto cumprimento, pelos subordinados, das ordens emanadas dos superiores.

Manutenção da hierarquia/disciplina

§5º. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias entre os militares.

Relação entre subordinação e dignidade do militar

§6º. A subordinação não afeta, de nenhum modo, a dignidade do militar estadual e decorre, exclusivamente, da estrutura hierarquizada e disciplinada da Corporação Militar.

Art. 30 – Círculo Hierárquico e Escala Hierárquica

Art.30. Os círculos hierárquicos e a escala hierárquica nas Corporações Militares Estaduais são fixados nos esquemas e parágrafos seguintes:

Esquema I

CÍRCULOS			ESCALA HIERÁRQUICA
OFICIAIS	Superiores:	POSTOS	Coronel, Tenente-Coronel e Major PM ou BM.
	Intermediários		Capitão PM ou BM.
	Subalternos:		Primeiro Tenente PM ou BM.

Esquema II

CÍRCULOS			ESCALA HIERÁRQUICA
PRAÇAS	Subtenentes e	GRADUAÇÕES	Subtenente e Primeiro Sargento PM ou BM
	Sargentos:		Cabo e Soldado PM ou BM.
	Cabos e Soldados:		

Esquema III

PRAÇAS ESPECIAIS	Excepcionalmente ou em reuniões sociais têm acesso ao Círculo de Oficiais Subalternos.	Aspirante-a-Oficial e Cadete do Curso de Formação de Oficiais PM ou BM.
	Excepcionalmente ou em reuniões sociais têm acesso ao Círculo de Cabos e Soldados.	Aluno-Soldado do Curso de Formação de Soldados PM ou BM.

Esquema I

CÍRCULOS		ESCALA HIERÁRQUICA	
OFICIAIS	SUPERIORES	POSTOS	CORONEL COMANDANTE-GERAL CORONEL TENENTE-CORONEL MAJOR
	INTERMEDIÁRIOS		CAPITÃO
	SUBALTERNOS		PRIMEIRO TENENTE SEGUNDO TENENTE

Esquema II

CÍRCULOS		ESCALA HIERÁRQUICA	
PRAÇAS	SUBTENENTES E PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIROS SARGENTOS	GRADUAÇÕES	SUBTENENTE PRIMEIRO SEGUNDO E TERCEIRO SARGENTO
	CABOS E SOLDADOS		CABO SOLDADO

Nota: Esquemas I e II com redação dada por força do art. 27 da Lei nº 15.797, de 25.05.2015

Esquema III

CÍRCULOS		ESCALA HIERÁRQUICA	
PRAÇAS ESPECIAIS	Excepcionalmente ou em reuniões sociais têm acesso ao círculo de Oficiais Subalternos	GRADUAÇÕES	Cadete 1.º Ano e Cadete 2.º Ano do Curso de Formação de Oficiais PM ou BM. Aluno-a-Oficial do Curso de Formação de Oficiais Complementar PM ou BM
	Excepcionalmente ou em reuniões sociais têm acesso ao Círculo de Cabos e Soldados		Aluno-Soldado do Curso de Formação de Soldados PM ou BM

Nota: Esquema incluído pela lei nº 17.478, 17 de maio de 2021

NOTA: O Aspirante-a-Oficial não consta no Esquema III, contudo é uma praça especial conforme §3º, art. 30 deste EMECE. Dessa forma, a melhor leitura desse Esquema é a abaixo:

CÍRCULOS		ESCALA HIERÁRQUICA	
PRAÇAS ESPECIAIS	Excepcionalmente ou em reuniões sociais têm acesso ao círculo de Oficiais Subalternos.	GRADUAÇÕES	Aspirante-a-Oficial. Cadete 1.º Ano e Cadete 2.º Ano do Curso de Formação de Oficiais PM ou BM. Aluno-a-Oficial do Curso de Formação de Oficiais Complementar PM ou BM
	Excepcionalmente ou em reuniões		Aluno-Soldado do Curso de Formação de

	sociais têm acesso ao Círculo de Cabos e Soldados.		Soldados PM ou BM.*
--	--	--	---------------------

NOTA: LEI Nº 14.751, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023 – LEI ORGÂNICA NACIONAL DAS PM/BM

Art. 12. A hierarquia nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, em razão de seu regime jurídico constitucional militar e dos fundamentos das Forças Armadas, deve observar a seguinte estrutura básica:

I - oficiais:

a) oficiais superiores:

1. coronel;

2. tenente-coronel;

3. major;

b) oficiais intermediários: capitão;

c) oficiais subalternos:

1. primeiro-tenente;

2. segundo-tenente;

II - praças especiais:

a) aspirante a oficial;

b) cadete;

c) aluno-oficial;

III - praças:

a) subtenente;

b) primeiro-sargento;

c) segundo-sargento;

d) terceiro-sargento;

e) aluno-sargento;

f) cabo;

g) soldado;

h) aluno-soldado.

Parágrafo único. A todos os postos e graduações de que trata este artigo será acrescida a designação "PM" ou "BM".

Posto - definição

§1º. Posto é o grau hierárquico do Oficial, conferido pelo Governador do Estado, correspondendo cada posto a um cargo.

NOTA: EMECE - Art. 35. Parágrafo único. O provimento do cargo de Oficial é realizado por ato governamental e o da Praça, por ato administrativo do Comandante-Geral.

Graduação - definição

§2º. Graduação é o grau hierárquico da Praça, conferido pelo **Comandante-Geral**, correspondendo cada graduação a um cargo.

NOTA: Lei nº 15.797/2015: "Art.37. Fica extinto o cargo de provimento em comissão de Comandante-Geral da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado". Em decorrência, foi criado o posto de Coronel Comandante-Geral.

NOTA: EMECE - Art. 35. Parágrafo único. O provimento do cargo de Oficial é realizado por ato governamental e o da Praça, por ato administrativo do Comandante-Geral.

NOTA: A nomeação para o cargo de Soldado é feita por ato do Governador do Estado. A partir daí o provimento nas demais graduações é feito por ato do Comandante-Geral.

~~§3º Os Aspirantes-a-Oficial, Cadetes do Curso de Formação de Oficiais e Alunos-Soldados do Curso de Formação de Soldados são denominados praças especiais, não ocupando cargo na Corporação. (Revogado por força do art. 42 da Lei nº 15.797, de 25.05.2015).~~

Praças Especiais

§ 3.º O Aspirante-a-Oficial, o Cadete, o Aluno-a-Oficial e o Aluno-Soldado são denominados praças especiais, não ocupando cargo na Corporação. (**Redação da Lei nº 17.478, 17 de maio de 2021**)

Lei de Fixação do Efetivo

§4º. Os graus hierárquicos dos diversos Quadros e **Qualificações** são fixados separadamente para cada caso, de acordo com a Lei de Fixação de Efetivo da respectiva Corporação.

NOTA: No §2º, art. 3º da Lei nº 13.035/2000, as Qualificações Particulares das praças foram transferidas para a Qualificação Geral. Posteriormente, a lei nº 13.729/06, reagrupou as Praças em Quadro único:

a) Na Polícia Militar do Ceará: Qualificação Policial Militar Geral 1 - QPMG 1
 b) No Corpo de Bombeiros Militar: Qualificação Bombeiro Militar de Combatentes - QBMC.
 Em seguida, o art. 25 da Lei nº 15.797, de 25.05.2015, não fala mais em Qualificações e sim em Quadros como se mostra abaixo:
 - Quadro de Praças Policial Militar (QPPM);
 - Quadro de Praças Bombeiro Militar (QPBM).

Obrigatoriedade da informação da situação de inativo

§5º. Sempre que o militar estadual da reserva remunerada ou reformado fizer uso do posto ou graduação, deverá fazê-lo mencionando essa situação.

Art. 31 – Precedência entre os militares

Art.31. A precedência entre militares estaduais da ativa, do mesmo grau hierárquico, é assegurada pela antigüidade no posto ou na graduação, salvo nos casos de precedência funcional estabelecida neste artigo, em lei ou regulamento.

NOTA: LEI FEDERAL Nº 14.751, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023 – LEI ORGÂNICA NACIONAL PM/BM

Art. 23. A precedência entre militares observará o previsto nos arts. 17,18 e 19 da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, salvo os casos de precedência funcional estabelecida em lei

NOTA: Abaixo o texto dos arts. 17 a 19 da Lei Nº 6.580, de 9 de dezembro de 1980:

Art. 17. A precedência entre militares da ativa do mesmo grau hierárquico, ou correspondente, é assegurada pela antigüidade no posto ou graduação, salvo nos casos de precedência funcional estabelecida em lei.

§ 1º A antigüidade em cada posto ou graduação é contada a partir da data da assinatura do ato da respectiva promoção, nomeação, declaração ou incorporação, salvo quando estiver taxativamente fixada outra data.

§ 2º No caso do parágrafo anterior, havendo empate, a antigüidade será estabelecida:

- a) entre militares do mesmo Corpo, Quadro, Arma ou Serviço, pela posição nas respectivas escalas numéricas ou registros existentes em cada Força;
- b) nos demais casos, pela antigüidade no posto ou graduação anterior; se, ainda assim, subsistir a igualdade, recorrer-se-á, sucessivamente, aos graus hierárquicos anteriores, à data de praça e à data de nascimento para definir a precedência, e, neste último caso, o de mais idade será considerado o mais antigo;
- c) na existência de mais de uma data de praça, inclusive de outra Força Singular, prevalece a antigüidade do militar que tiver maior tempo de efetivo serviço na praça anterior ou nas praças anteriores; e
- d) entre os alunos de um mesmo órgão de formação de militares, de acordo com o regulamento do respectivo órgão, se não estiverem especificamente enquadrados nas letras a, b e c.

§ 3º Em igualdade de posto ou de graduação, os militares da ativa têm precedência sobre os da inatividade.

§ 4º Em igualdade de posto ou de graduação, a precedência entre os militares de carreira na ativa e os da reserva remunerada ou não, que estejam convocados, é definida pelo tempo de efetivo serviço no posto ou graduação.

Art. 18. Em legislação especial, regular-se-á:

- I - a precedência entre militares e civis, em missões diplomáticas, ou em comissão no País ou no estrangeiro; e
- II - a precedência nas solenidades oficiais.

Art. 19. A precedência entre as praças especiais e as demais praças é assim regulada:

- I - os Guardas-Marinha e os Aspirantes-a-Oficial são hierarquicamente superiores às demais praças;
- II - os Aspirantes da Escola Naval, os Cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras e da Academia da Força Aérea e os alunos do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, do Instituto Militar de Engenharia e das demais instituições de graduação de oficiais da Marinha e do Exército são hierarquicamente superiores aos Suboficiais e aos Subtenentes; [\[Redação dada pela Lei nº 13.954, de 2019\]](#)
- III - os alunos de Escola Preparatória de Cadetes e do Colégio Naval têm precedência sobre os Terceiros-Sargentos, aos quais são equiparados;
- IV - os alunos dos órgãos de formação de oficiais da reserva, quando fardados, têm precedência sobre os Cabos, aos quais são equiparados; e
- V - os Cabos têm precedência sobre os alunos das escolas ou dos centros de formação de sargentos, que a eles são equiparados, respeitada, no caso de militares, a antigüidade relativa.

Antigüidade entre militares: critérios

§1º. A antigüidade entre os militares do Estado, em igualdade de posto ou graduação, será definida, sucessivamente, pelas seguintes condições:

- I - data da última promoção;
- II - prevalência sucessiva dos graus hierárquicos anteriores;

III - classificação no curso de formação ou habilitação;

IV - data de nomeação ou admissão;

V - maior idade.

NOTA: LEI FEDERAL Nº 14.751, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023 – LEI ORGÂNICA NACIONAL PM/BM
Art. 23. A precedência entre militares observará o previsto nos arts. 17,18 e 19 da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 [...]
Lei Nº 6.580, de 9 de dezembro de 1980 - Art. 17....
§ 1º A antigüidade em cada posto ou graduação é contada a partir da data da assinatura do ato da respectiva promoção, nomeação, declaração ou incorporação, salvo quando estiver taxativamente fixada outra data.
§ 2º No caso do parágrafo anterior, havendo empate, a antigüidade será estabelecida:
a) entre militares do mesmo Corpo, Quadro, Arma ou Serviço, pela posição nas respectivas escalas numéricas ou registros existentes em cada Força;
b) nos demais casos, pela antigüidade no posto ou graduação anterior; se, ainda assim, subsistir a igualdade, recorrer-se-á, sucessivamente, aos graus hierárquicos anteriores, à data de praça e à data de nascimento para definir a procedência, e, neste último caso, o de mais idade será considerado o mais antigo;
c) na existência de mais de uma data de praça, inclusive de outra Força Singular, prevalece a antigüidade do militar que tiver maior tempo de efetivo serviço na praça anterior ou nas praças anteriores; e [...]
NOTA: Antigüidade entre Sargentos concludentes do Curso de Formação de Sargentos de Fileiras e do Curso de Formação de Sargentos Especialistas (CFS)
O CFS era um curso normatizado pelo Regulamento dos Cursos de Formação e Aperfeiçoamento de Graduados (RCFAG), baixado pelo DOE nº 12.482, de 30.11.1978, ministrado em nível de ensino da 1ª Série do 2º Grau (atualmente Ensino Médio), no que concerne às disciplinas do Ensino Fundamental e tinha por objetivo formar Sargentos de Fileira e Especialistas da Corporação, habilitando-os até a promoção de 2º Sargento.
A antigüidade entre os Sargentos que concluíram o Curso de Formação de Sargentos era regulada no §2º, art. 32 do RCFAG, verbis:
Art. 32 Ao término dos Cursos de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) Formação de Sargentos (CFS) e Formação de Cabos (CFC), os alunos serão classificados intelectualmente pela média aritmética simples obtidas das Notas Finais (NF) de cada disciplina.
§1º ...
§2º. Os alunos do CFS aprovados, serão promovidos automaticamente a graduação de 3º Sargento, sendo a antigüidade para fim de promoções posteriores definida pela classificação intelectual obtida no final do Curso.
§3º ...
§4º. O aluno do Curso de Formação de Cabos (CFC) que concluir o referido Curso em 1º lugar será promovido a esta graduação independente de vaga.

Antigüidade de ingresso na carreira

~~§2º Nos casos de promoção a Primeiro-Tenente, de nomeação de oficiais, declaração de Aspirante a Oficial ou admissão de Cadetes ou Alunos-Soldados prevalecerá, para efeito de antigüidade, a ordem de classificação obtida nos respectivos cursos ou concursos.~~

§2º. Nos casos de promoção a Segundo-Tenente ou admissão de Cadetes ou Alunos-Soldados prevalecerá, para efeito de antigüidade, a ordem de classificação obtida nos respectivos cursos ou concursos. (NR - Redação dada pelo art. 26 da Lei nº 15.797, de 25.05.2015).

NOTA: EMECE Art.34. Concluído o Curso de Formação de Oficiais, ou Curso de Formação Profissional, para o QOPM, QOBM, QOSPM, QOCBM e QOCpIPM, e o Curso de Habilitação de Oficiais, para o QOAPM e QOABM, e obtida aprovação, serão os concludentes nomeados ou obterão acesso, por ordem de classificação no respectivo curso, ao posto de Segundo-Tenente, através de ato governamental. (Redação dada pelo art. 26 da Lei nº 15.797, de 25.05.2015)

Antigüidade entre alunos de um mesmo órgão de formação

§3º. Entre os alunos de um mesmo órgão de formação policial militar ou bombeiro militar, a antigüidade será estabelecida de acordo com o regulamento do respectivo órgão.

Precedência entre militares ativos e inativos

§4º. Em igualdade de posto ou graduação, os militares estaduais da ativa têm precedência sobre os da inatividade.

Precedência decorrente do Quadro

~~§5º. Em igualdade de posto, as precedências entre os Quadros se estabelecerão na seguinte ordem:
I – na Polícia Militar do Ceará;~~

- a) Quadro de Oficiais Policiais Militares—QOPM;
- b) Quadro de Oficiais de Saúde—QOSPM;
- c) Quadro de Oficiais Capelães—QOCpIPM;
- d) Quadro de Oficiais de Administração—QOAPM;
- e) Quadro de Oficiais Especialistas—QOEPM;
- I—na Polícia Militar do Ceará:(Inciso e alíneas com redação dada pela Lei nº 13.768/2006)
- a) Quadro de Oficiais Policiais Militares—QOPM;
- b) Quadro de Oficiais de Saúde—QOSPM;
- c) Quadro de Oficiais Complementar—QOCPM;(extinto na PMCE nos termos do art. 2º da Lei 14.931/2011)
- d) Quadro de Oficiais Capelães—QOCpIPM;
- e) Quadro de Oficiais de Administração—QOAPM;
- f) Quadro de Oficiais Especialistas—QOEPM(extinto nos termos do art. 3º da Lei 14.931/2011)
- II—no Corpo de Bombeiros Militar do Ceará:
- a) Quadro de Oficiais Bombeiros Militares—QOBM;
- b) Quadro de Oficiais Complementar Bombeiro Militar—QOCBM;
- c) Quadro de Oficiais de Administração—QOABM;

§ 5.º Em igualdade de posto, as precedências entre os Quadros estabelecer-se-ão na seguinte ordem:
(NR Lei nº 17.478, 17 de maio de 2021)

I – na Polícia Militar do Ceará:

- a) Quadro de Oficiais Policiais Militares – QOPM;
- b) Quadro de Oficiais Complementar Policial Militar – QOCPM;
- c) Quadro de Oficiais de Administração – QOAPM;

II – no Corpo de Bombeiros Militar do Ceará:

- a) Quadro de Oficiais Bombeiros Militares – QOBM;
- b) Quadro de Oficiais Complementar Bombeiro Militar – QOCBM;
- c) Quadro de Oficiais de Administração – QOABM.

NOTA: LEI FEDERAL Nº 14.751, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023 – LEI ORGÂNICA NACIONAL PM/BM

Art. 15. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, regulamentados pelo ente federado, constituir-se-ão, entre outros, dos seguintes quadros:

I - Quadro de Oficiais de Estado-Maior (QOEM), destinado ao exercício, entre outras, das funções de comando, chefia, direção e administração superior dos diversos órgãos da instituição e integrado por oficiais aprovados em concurso público, exigido bacharelado em direito, observado o disposto no inciso IX do caput do art. 13 desta Lei, facultada, para os oficiais dos corpos de bombeiros militares, outra graduação prevista na legislação do ente federado, e possuidores do respectivo curso de formação de oficiais, realizado em estabelecimento de ensino próprio ou de polícia militar ou de corpo de bombeiros militar de outra unidade federada ou de Territórios;

II - Quadro de Oficiais Especialistas (QOE), destinado ao exercício de atividades complementares àquelas previstas para o quadro constante do inciso I deste caput e integrado por oficiais oriundos do quadro de praças, nos termos da legislação do ente federado, possuidores do respectivo curso de habilitação, realizado em estabelecimento de ensino próprio ou de polícia militar ou de corpo de bombeiros militar de outra unidade federada ou de Territórios, admitida a promoção até o posto de tenente-coronel;

III - Quadro de Oficiais de Saúde (QOS), destinado ao desempenho de atividades de saúde e de direção e administração de órgãos de saúde das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares e integrado por oficiais possuidores de cursos de graduação superior na área de saúde de interesse da instituição, com emprego obrigatório e exclusivo na área de saúde das corporações;

IV - Quadro de Oficiais da Reserva e Reformados (QORR), destinado aos oficiais das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares da reserva remunerada e aos reformados;

V - Quadro de Praças (QP), destinado às atividades dos diversos órgãos da instituição e integrado por praças aprovadas em concurso público de nível de escolaridade superior ou possuidoras do respectivo curso de formação, desde que oficialmente reconhecido como de nível de educação superior, oferecido pelo sistema de ensino da respectiva instituição ou de outra unidade federada ou de Territórios, observado o disposto no inciso IX do caput do art. 13 desta Lei, com progressão até a graduação de subtenente;

VI - Quadro de Praças da Reserva e Reformados (QPRR), destinado às praças das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares da reserva remunerada e aos reformados.

§ 1º (VETADO).

§ 2º (VETADO).

§ 3º O tempo de atividade militar e os cursos de formação, aperfeiçoamento e especialização realizados na instituição militar do concurso serão contados como título para fins de classificação no concurso público e no processo seletivo interno, nos termos da pontuação prevista no edital.

§ 4º A critério das corporações, poderão ser instituídos **Quadro de Oficial Temporário (QOT)** e **Quadro de Praça Temporário (QPT)**, por tempo determinado, nos termos da legislação do ente federado.

§ 5º A critério das corporações, poderão ser estabelecidas especialidades dentro dos quadros.

§ 6º (VETADO).

Precedência entre praças e praças especialistas

§6º. Em igualdade de graduação, as praças combatentes têm precedência sobre as praças especialistas.

Nota: As Praças foram agrupadas em Quadro único nos termos da Lei nº 15.797, de 25.05.2015, a saber:

- Quadro de Praças Policial Militar (QPPM)
- Quadro de Praças Bombeiro Militar (QPBM).

Nota: Por força do §2º, art. 3º da Lei nº 13.035/2000, as Qualificações Particulares das praças foram transferidas para a Qualificação Geral, ou seja, todas as praças passaram a ser combatentes.

Precedência decorrente da Corporação Militar

§7º. Em igualdade de postos ou graduações, entre os integrantes da Polícia Militar do Ceará e do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, aqueles militares terão precedências hierárquicas sobre estes.

Precedência funcional

§8º. A precedência funcional ocorrerá quando, em igualdade de posto ou graduação, o oficial ou praça ocupar cargo ou função que lhe atribua superioridade funcional sobre os integrantes do órgão ou serviço que dirige, comanda ou chefia.

Art. 32 - Precedência entre praças especiais e demais praças

Art.32. A precedência entre as praças especiais e as demais praças é assim regulada:

I - os Aspirantes-a-Oficial são hierarquicamente superiores às demais praças;

II - os Cadetes são hierarquicamente superiores aos Subtenentes, Primeiros-Sargentos, Cabos, Soldados e Alunos-Soldados.

Art. 33 - Almanaque

Art.33. Na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar será organizado o registro de todos os Oficiais e Graduados, em atividade, cujos resumos constarão dos Almanques de cada Corporação.

NOTA: A previsão de um almanaque já constava na Lei nº 1.664, de 15.09.1919, que determinava a organização e publicação do Almanaque dos Oficiais e dos Sargentos, e vem sendo repetida nos estatutos.

~~§1º Os Almanques, um para Oficiais e outro para Subtenentes e Primeiros-Sargentos, conterão configurações curriculares, complementadas com fotos do tamanho 3 x 4, de frente e com farda, de todos os militares em atividade, distribuídos por seus Quadros e Qualificações, de acordo com seus postos, graduações e antiguidades, observando-se a precedência funcional.~~

Conteúdo do Almanaque

§1º. Os Almanques, um para Oficiais e outro para Subtenentes e Sargentos, conterão configurações curriculares, complementadas com fotos do tamanho 3 x 4, de frente e com farda, de todos os militares em atividade, distribuídos por seus Quadros e Qualificações, de acordo com seus postos, graduações e antiguidades, observando-se a precedência funcional, e serão editadas no formato digital. (Redação dada pelo art. 26 da Lei nº 15.797, de 25.05.2015)

Registro de dados do pessoal da reserva remunerada

§2º. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar manterão um registro de todos os dados referentes ao pessoal da reserva remunerada, dentro das respectivas escalas numéricas, segundo instruções baixadas pelo respectivo **Comandante-Geral**.

NOTA: Lei nº 15.797/2015: "Art.37. Fica extinto o cargo de provimento em comissão de Comandante-Geral da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado". Em decorrência, foi criado o posto de Coronel Comandante-Geral.

Art. 34 - Nomeação e Acesso ao primeiro posto

~~**Art. 34.** Os Cadetes, concluído o Curso de Formação de Oficiais e obtida aprovação, são declarados Aspirantes-a-Oficial por antiguidade, após o cumprimento de estágio supervisionado a ser regulado por Decreto do Chefe do Poder Executivo, por período nunca inferior a 6 (seis) meses, sendo promovidos, por antiguidade, ao posto de Primeiro Tenente, através de ato governamental.~~

Art.34. Concluído o Curso de Formação de Oficiais, ou Curso de Formação Profissional, para o QOPM, QOBM, **QOSPM**, QOCBM e **QOCplPM**, e o Curso de Habilitação de Oficiais, para o QOAPM e QOABM, e obtida aprovação, serão os concludentes nomeados ou obterão acesso, por ordem de classificação no respectivo curso, ao posto de Segundo-Tenente, através de ato governamental. (Redação dada pelo art. 26 da Lei nº 15.797, de 25.05.2015)

Nota: O QOS e o QOCpl foram extintos pelo art. 7º da Lei nº 17.478, 17 de maio de 2021, contudo o artigo 34 não foi atualizado.

Estágio supervisionado do Aspirante-a-Oficial

Parágrafo único. O Aspirante-a-Oficial que não obtiver conceito favorável no estágio supervisionado referido no caput deste artigo assinalará o final da turma e será submetido a Conselho de Disciplina, conforme estabelecido em Lei.

NOTA: EMECE - Art. 11... § 4.º O Curso de Formação de Oficiais a que faz menção o inciso II deste artigo terá duração de 24 (vinte e quatro) meses, conforme Plano de Ação Educacional da Academia Estadual de Segurança Pública. O Cadete, após concluí-lo, será declarado Aspirante-a-Oficial, dando início a em estágio supervisionado de 6 (seis) meses. (Incluído pela Lei nº 17.478, 17 de maio de 2021)

CAPÍTULO VII

DO CARGO, DA FUNÇÃO E DO COMANDO

Art. 35 - Cargo de provimento efetivo

Art.35. Os cargos de provimento efetivo dos militares estaduais são os postos e graduações previstos na Lei de Fixação de Efetivo de cada Corporação Militar, compondo as carreiras dos militares estaduais dentro de seus Quadros e **Qualificações**, somente podendo ser ocupados por militar em serviço ativo.

NOTA: Não temos mais Qualificações nas Corporações Militares Estaduais. Hoje todos são agrupados em Quadros conforme já explicado anteriormente.

NOTA: EMECE - Art. 52. São direitos dos militares estaduais:
IV - ocupação de cargo na forma desta Lei;

Provimento no cargo efetivo

Parágrafo único. O provimento do cargo de Oficial é realizado por ato governamental e o da Praça, por ato administrativo do **Comandante-Geral**.

NOTA: Lei nº 15.797/2015: "Art.37. Fica extinto o cargo de provimento em comissão de Comandante-Geral da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado". Em decorrência, foi criado o posto de Coronel Comandante-Geral.

Art. 36 - Cargo de provimento em comissão

Art.36. Os cargos de provimento em comissão, inerentes a comando, direção, chefia e coordenação de militares estaduais, previstos na Lei de Organização Básica da Corporação Militar, são de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo, somente podendo ser providos por militares do serviço ativo da Corporação.

NOTA: A Organização Básica da PMCE está disposta no Decreto nº 34.820, de 27 de junho de 2022, publicado no DOE nº 131, de 27 de junho de 2022, que altera a estrutura organizacional e dispõe sobre os cargos de provimento em comissão da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

NOTA: Decreto nº 30.086, de 02 de fevereiro de 2010. Art.1º. Fica delegada competência aos Secretários de Estado para, observadas as disposições legais e regulamentares, praticar os atos de provimento dos Cargos, Funções e Empregos Públicos em Comissão de Direção e Assessoramento Superior, no âmbito da Administração Estadual.

NOTA: Lei nº 15.797/2015 - Art.36. Os oficiais e as praças das corporações militares serão designados para as funções em consonância com os princípios da conveniência e da oportunidade, visando ao interesse institucional, observado o disposto nos artigos 43, 44 e 45 da Lei nº13.729, de 13 de janeiro de 2006.

NOTA: carga Horária dos cargos em Comissão

a) Lei nº 10.416, de 08 de setembro de 1980 - Art. 5º. Os ocupantes do cargo em comissão são obrigados à carga horária de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho.

b) Lei nº 11.346, de 03.09.1987 (DOE de 04.09.1987) – Art. 11. Os ocupantes de cargos de Direção e Assessoramento da Administração Direta e Indireta, inclusive das Fundações Estaduais, bem como dos Presidentes, Vice-Presidentes, Membros e Secretários com exercício nas Comissões referidas no artigo anterior, são obrigados à carga horária de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho.

NOTA: Decreto nº27.878, de 18 de agosto de 2005. Art.1º Fica definido como de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data do início do exercício, o tempo máximo de permanência dos militares estaduais da Polícia Militar do Ceará e do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará em cargo militar de comando de unidades, subunidades e demais frações operacionais, previsto na estrutura organizacional das respectivas Corporações.

§1º Excepcionalmente, quando situação especialíssima assim recomendar e por expressa determinação da autoridade competente, o tempo máximo de permanência de que trata este artigo poderá ser prorrogado por, no máximo, igual período, comunicando-se a medida ao Comando-Geral.

NOTA: LEI FEDERAL Nº 14.751, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023 – LEI ORGÂNICA NACIONAL PM/BM

Art. 9º A organização das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios será fixada em lei de iniciativa privativa do governador, observados as normas gerais previstas nesta Lei e os fundamentos de organização das Forças Armadas.

Parágrafo único. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares do Distrito Federal e dos Territórios, instituições organizadas e mantidas pela União, nos termos do inciso XIV do caput do art. 21 da Constituição Federal, serão reguladas em lei federal de iniciativa do Presidente da República, observadas as normas gerais previstas nesta Lei.

Art. 10. A organização das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, prevista em lei de iniciativa privativa do governador, deve observar preferencialmente a seguinte estrutura básica:

I - órgãos de direção;

II - órgãos de assessoramento;

III - órgãos de apoio;

IV - órgãos de execução;

V - órgãos de correição.

§ 1º Os órgãos de direção referidos no inciso I do caput deste artigo compreendem:

I - os órgãos de direção-geral, destinados a efetuar a direção geral, o planejamento estratégico e a administração superior da instituição;

II - os órgãos de direção setorial, destinados a realizar a administração setorial das atividades de inteligência, recursos humanos, saúde, ensino e instrução, pesquisa e desenvolvimento, logística e gestão orçamentária, financeira e ambiental, entre outras.

§ 2º Os órgãos de assessoramento referidos no inciso II do caput deste artigo destinam-se a prestar assessoria, consultoria, recomendação e orientação técnica e política e a expedir nota técnica, para auxiliar as decisões dos órgãos de direção em assuntos especializados.

§ 3º Os órgãos de apoio referidos no inciso III do caput deste artigo destinam-se, entre outras atribuições, ao atendimento das necessidades de recursos humanos, saúde, ensino, pesquisa, logística e gestão orçamentária e financeira e são responsáveis pela realização das atividades-meio da instituição.

§ 4º Os órgãos de execução referidos no inciso IV do caput deste artigo destinam-se à realização das atividades-fim da instituição, de acordo com as peculiaridades da unidade federada ou dos Territórios.

§ 5º Os órgãos de correição referidos no inciso V do caput deste artigo, com atuação desconcentrada, destinam-se a exercer as funções de corregedoria-geral, mediante regulamentação de procedimentos internos, para a prevenção, fiscalização e apuração dos desvios de conduta em atos disciplinares e penais militares, a promoção da qualidade e eficiência do serviço de segurança pública e a instrumentalização da Justiça Militar, bem como a acompanhar o cumprimento de quaisquer medidas cautelares restritivas de direitos e mandados de prisão judicialmente deferidos em desfavor de militares dentro da instituição, sem suprimir a responsabilidade do poder hierárquico e disciplinar das autoridades locais.

§ 6º As polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios poderão ainda contar com órgãos especializados de execução, para missões específicas, com responsabilidade sobre toda a área da unidade federada ou dos Territórios.

§ 7º As instituições militares estaduais poderão, nos termos em que a lei do ente federado estabelecer, criar e manter as assessorias militares.

§ 8º (VETADO).

Designação e dispensa provisórias

§1º. O **Comandante-Geral** poderá, provisoriamente, por necessidade institucional urgente devidamente motivada, designar o oficial para o cargo em comissão ou dispensá-lo, devendo regularizar a situação na conformidade do caput, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do ato, sob pena de restabelecer-se a situação anterior.

NOTA: Lei nº 15.797/2015: "Art.37. Fica extinto o cargo de provimento em comissão de Comandante-Geral da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado". Em decorrência, foi criado o posto de Coronel Comandante-Geral.

Natureza acautelatória da designação ou dispensa

§2º. A designação ou dispensa mencionada no parágrafo anterior tem natureza meramente acautelatória, não constituindo sanção disciplinar.

Cargo em comissão de forma interina

§3º. O militar estadual que ocupar cargo em comissão, de forma interina, fará jus, após 30 (trinta) dias, às vantagens e outros direitos a ele inerentes.

Art. 37 - Obrigações do titular do cargo

Art.37. A cada cargo militar estadual corresponde um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades que se constituem em obrigações do respectivo titular.

Compatibilidade hierárquica e de gênero

Parágrafo único. As atribuições e obrigações inerentes a cargo militar estadual devem ser, preferencialmente, compatíveis com o correspondente grau hierárquico, e no caso do militar estadual do sexo feminino, preferencialmente, levando-se em conta as diferenciações físicas próprias, tudo definido em legislação ou regulamentação específicas.

NOTA: EMECE - Art.224. Os remanejamentos funcionais, inclusive os de caráter temporário, que devem acontecer dentro dos originais interesses institucionais quanto à conveniência organizacional ou operacional, observarão o equilíbrio da relação custo-benefício dos investimentos que foram efetivados em programas de capacitação técnico-profissional, dentro de regras estabelecidas em Decreto do Chefe do Poder Executivo.

NOTA: Lei nº 15.797/2015 - Art.36. Os oficiais e as praças das corporações militares serão designados para as funções em consonância com os princípios da conveniência e da oportunidade, visando ao interesse institucional, observado o disposto nos artigos 43, 44 e 45 da Lei nº13.729, de 13 de janeiro de 2006.

Art. 38 - Vacância do cargo

Art.38. O cargo militar estadual é considerado vago:

- I - a partir de sua criação e até que um militar estadual dele tome posse;
- II - desde o momento em que o militar estadual for exonerado, demitido ou expulso;

§1º. Consideram-se também vagos os cargos militares estaduais cujos ocupantes:

- I - tenham falecido;
- II - tenham sido considerados extraviados;
- III - tenham sido considerados desertores.

NOTA: Lei nº 15.797/2015 - Art.19. As vagas a serem preenchidas para a promoção aos postos de Coronel QOPM e QOBM e de Major QOAPM e Major QOABM serão provenientes de:

I - agregação, em conformidade com o previsto na Lei nº 13.729, de 13 de janeiro de 2006;

II - passagem à situação de inatividade;

III - demissão;

IV - falecimento;

V - aumento de efetivo, conforme dispuser a Lei.

Parágrafo único. As vagas serão consideradas abertas:

I - na data do ato de agregação, salvo se, no próprio ato, for estabelecida outra data;

II - na data do início do processo de reserva ex officio, por um dos motivos especificados na Lei nº13.729, de 13 de janeiro de 2006;

III - na data oficial do falecimento;

IV - conforme disposição na Lei de aumento de efetivo.

Acumulação de cargos

§2º. É considerado ocupado para todos os efeitos o cargo preenchido cumulativamente, mesmo que de forma provisória, por detentor de outro cargo militar.

Art. 39 - Função militar

Art.39. Função militar estadual é o exercício das obrigações inerentes a cargo militar estadual.

Art. 40 - Sequencia de substituição nos cargos

Art.40. Dentro de uma mesma Organização Militar Estadual, a seqüência de substituições para assumir cargos ou responder por funções, bem como as normas, atribuições e responsabilidades relativas, são as estabelecidas em lei ou regulamento, respeitada a qualificação exigida para o cargo ou exercício da função.

Art. 41 - Encargo, incumbência, comissão, serviço ou atividade

Art.41. As obrigações que, pelas generalidades, peculiaridades, duração, vulto ou natureza, não são catalogadas em Quadro de Organização ou dispositivo legal, são cumpridas como encargo, incumbência, comissão, serviço, ou atividade militar estadual ou de natureza militar estadual.

Equivalência de cargo

Parágrafo único. Aplica-se, no que couber, ao encargo, incumbência, comissão, serviço ou atividade militar estadual ou de natureza militar estadual, o disposto neste capítulo para cargo militar estadual.

Art. 42 - Comando - definição

Art.42. Comando é a soma de autoridade, deveres e responsabilidades de que o militar estadual está investido legalmente, quando conduz subordinados ou dirige uma Organização Militar Estadual, sendo vinculado ao grau hierárquico e constituindo uma prerrogativa impessoal, em cujo exercício o militar estadual se define e se caracteriza como chefe.

Art. 43 - Competência funcional dos oficiais

Art.43. O Oficial é preparado, ao longo da carreira, para o exercício do comando, da chefia e da direção das Organizações Militares Estaduais.

Art. 44 – Competência funcional dos Subtenentes e Sargentos

Art. 44. Os Subtenentes e Primeiros Sargentos auxiliam e complementam as atividades dos oficiais na capacitação de pessoal e no emprego dos meios, na instrução, na administração e no comando de frações de tropa, mesmo agindo isoladamente nas diversas atividades inerentes a cada Corporação.

Parágrafo único. No exercício das atividades mencionadas neste artigo e no comando de elementos subordinados, os Subtenentes e os Primeiros Sargentos deverão impor-se pela lealdade, pelo exemplo e pela capacidade profissional e técnica, incumbindo-lhes assegurar a observância minuciosa e ininterrupta das ordens, das regras do serviço e das normas operativas pelas praças que lhes estiverem diretamente subordinadas, e à manutenção da coesão e do moral das mesmas praças em todas as circunstâncias.

Art. 44. Os Subtenentes e Sargentos auxiliam e complementam as atividades dos oficiais na capacitação de pessoal e no emprego dos meios, na instrução, na administração e no comando de frações de tropa, mesmo agindo isoladamente nas diversas atividades inerentes a cada Corporação.

(Redação dada pelo art. 26 da Lei nº 15.797, de 25.05.2015)

Parágrafo único. No exercício das atividades mencionadas neste artigo e no comando de elementos subordinados, os Subtenentes e os Sargentos deverão impor-se pela lealdade, pelo exemplo e pela capacidade profissional e técnica, incumbindo-lhes assegurar a observância minuciosa e ininterrupta das ordens, das regras do serviço e das normas operativas pelas praças que lhes estiverem diretamente subordinadas, e à manutenção da coesão e do moral das mesmas praças em todas as circunstâncias. (Redação dada pelo art. 26 da Lei nº 15.797, de 25.05.2015)

Art. 45 – Competência funcional dos Cabos e Soldados

Art.45. Os Cabos e Soldados são, essencialmente, os responsáveis pela execução.

NOTA: RISG - Art. 131. Aos cabos incumbe:

I - auxiliar na instrução do elemento de tropa que lhes incumbir ou lhes for confiado;
 II - participar ao seu Cmt direto as ocorrências que se verificarem com o pessoal a seu cargo;
 III - comandar o elemento de tropa que regularmente lhes incumbir ou que lhes seja confiado;
 IV - manter-se em condições de substituir, eventualmente, os 3º Sgt, na instrução e nos serviços; e
 V - cumprir, rigorosamente, as normas de prevenção de acidentes na instrução e atividades de risco.

Art. 132. O soldado é o elemento essencial de execução e a ele, como a todos os militares, cabe os deveres de:

I - pautar a conduta pela fiel observância das ordens e disposições regulamentares;
 II - mostrar-se digno da farda que veste; e
 III - revelar como atributos primordiais de sua nobre missão:
 a) o respeito e a obediência aos seus chefes;
 b) o culto à fraternal camaradagem para com os companheiros;
 c) a destreza na utilização do armamento que lhe for destinado e o cuidado com o material que lhe seja entregue;
 d) o asseio corporal e o dos uniformes;
 e) a dedicação pelo serviço e o amor à unidade; e
 f) a consciente submissão às regras disciplinares.

Art. 133. Ao soldado cumpre, particularmente:

I - esforçar-se por aprender tudo o que lhe for ensinado pelos seus instrutores;
 II - evitar divergências com camaradas ou civis e abster-se de prática de vícios ou atividades que prejudicam a saúde e aviltam o moral;
 III - manter relações sociais somente com pessoas cujas qualidades morais as recomendem;
 IV - portar-se com a máxima compostura e zelar pela correta apresentação de seus uniformes, em qualquer circunstância;
 V - compenetrar-se da responsabilidade que lhe cabe sobre o material de que é detentor, abstendo-se de desencaminhar ou extraviar, propositadamente ou por negligência, peças de fardamento, armamento, equipamento ou outros objetos pertencentes à União;
 VI - participar, imediatamente, ao seu chefe direto o extravio ou estrago eventual de qualquer material a seu cargo;
 VII - apresentar-se ao Cb Dia, quando sentir-se doente;
 VIII - ser pontual na instrução e no serviço, participando ao seu chefe, sem perda de tempo e pelo meio mais rápido ao seu alcance, quando, por motivo de doença ou de força maior, encontrar-se impedido de cumprir esse dever; e
 IX - cumprir, rigorosamente, as normas de prevenção de acidentes na instrução e nas atividades de risco.

~~Art.46. Às Praças Especiais, cabe a rigorosa observância das prescrições dos regulamentos que lhes são pertinentes, exigindo-se lhes inteira dedicação ao estudo e ao aprendizado técnico profissional.(Revogado por força do art. 42 da Lei nº 15.797, de 25.05.2015).~~

NOTA: Art.42. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial o Título IV, §§4º e 5º, do art.24, §2º do art.25, §3º do art.30, art.46, inciso II do art.49, §1º do art.50, alíneas "b", "c" e "d" do inciso II, do art.182, e anexos I, II e III da Lei nº13.729, de 13 de janeiro de 2006, e as Leis nos13.767, de 28 de abril de 2006, 13.765, de 20 de abril de 2006, 13.781, de 21 de junho de 2006, e 14.931, de 2 de junho de 2011.

Art. 47 – Ordens, decisões e atos: responsabilidade

Art.47. Cabe ao militar estadual a responsabilidade integral pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar.

NOTA: EMECE Art.29. A hierarquia e a disciplina são a base institucional das Corporações Militares do Estado, nas quais a autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico do militar estadual.

NOTA: Trechos do CDPM/BM

Art.10. As ordens legais devem ser prontamente acatadas e executadas, cabendo inteira responsabilidade à autoridade que as determinar.

Art. 11. §1º. O militar do Estado é responsável pelas decisões que tomar ou pelos atos que praticar, inclusive nas missões expressamente determinadas, bem como pela não-observância ou falta de exaço no cumprimento de seus deveres.

CAPÍTULO VIII

DO COMPROMISSO, DO COMPORTAMENTO ÉTICO E DA RESPONSABILIDADE DISCIPLINAR E PENAL MILITAR

Art. 48 - Compromisso de honra

Art.48. O cidadão que ingressar na Corporação Militar Estadual, prestará compromisso de honra, no qual afirmará aceitação consciente das obrigações e dos deveres militares e manifestará a sua firme disposição de bem cumpri-los.

NOTA: CDPM/BM - Art. 6º §2º. O militar do Estado prestará compromisso de honra, em caráter solene, afirmando a consciente aceitação dos valores e deveres militares e a firme disposição de bem cumpri-los.

Art. 49 – Forma do compromisso de honra

Art.49. O compromisso a que se refere o artigo anterior terá caráter solene e será prestado na presença de tropa ou guarnição formada, tão logo o militar estadual tenha adquirido um grau de instrução compatível com o perfeito entendimento de seus deveres como integrante da respectiva Corporação Militar Estadual, na forma seguinte:

Compromisso da Praça PM

I - quando se tratar de praça:

a) da Polícia Militar do Ceará: “Ao ingressar na Polícia Militar do Ceará, prometo regular a minha conduta pelos preceitos da moral, cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado e dedicar-me inteiramente ao serviço policial-militar, à polícia ostensiva, à preservação da ordem pública e à segurança da comunidade, mesmo com o risco da própria vida”.

Compromisso da Praça BM

b) do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará: “Ao ingressar no Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, prometo regular minha conduta pelos preceitos da moral, cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado, dedicar-me inteiramente ao serviço de bombeiro militar e à proteção da pessoa, visando à sua incolumidade em situação de risco, infortúnio ou de calamidade, mesmo com o risco da própria vida”.

~~II – quando for declarado Aspirante-a-Oficial: “Prometo cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado, dedicar-me inteiramente ao serviço militar estadual e à preservação da ordem pública, mesmo com o risco da própria vida”. (Revogado por força do art. 42 da Lei nº 15.797, de 25.05.2015).~~

Compromisso ao primeiro posto

III – quando for promovido ao primeiro posto: “Perante a Bandeira do Brasil e pela minha honra, prometo cumprir os deveres de Oficial da Polícia Militar/Corpo de Bombeiros Militar do Ceará e dedicar-me inteiramente ao serviço”.

Compromisso do Aspirante-a-Oficial

IV – quando for declarado Aspirante-a-Oficial: “Prometo cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado, dedicar-me inteiramente ao serviço militar estadual e à preservação da ordem pública, mesmo com o risco da própria vida.” (NR – Lei nº 18.126, de 23.06.2022)

Art. 50 – Código Disciplinar

Art.50. O Código Disciplinar da Polícia Militar do Ceará e do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará dispõe sobre o comportamento ético-disciplinar dos militares estaduais, estabelecendo os

procedimentos para apuração da responsabilidade administrativo-disciplinar, dentre outras providências.

NOTA: Art.227. No que tange aos deveres e obrigações, além dos já estabelecidos nesta Lei, aplica-se ao militar estadual o disposto no Código Disciplinar da Polícia Militar do Ceará e do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará".

NOTA: CDPM/BM - Art. 1º. Esta Lei institui o Código Disciplinar da Polícia Militar do Ceará e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, Corporações Militares Estaduais organizadas com base na hierarquia e na disciplina, dispõe sobre o comportamento ético dos militares estaduais e estabelece os procedimentos para apuração da responsabilidade administrativo-disciplinar dos militares estaduais.

NOTA: A disciplina PM/BM também é mantida por meio da Controladoria Geral de Disciplina, como se vê no art. 180-A da Constituição do Estado do Ceará/1989, verbis: Art. 180-A. O Poder Executivo instituirá, na forma da lei, a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário, de controle externo disciplinar, com autonomia administrativa e financeira, com objetivo exclusivo de apurar a responsabilidade disciplinar e aplicar as sanções cabíveis, aos militares da Polícia Militar, militares do Corpo de Bombeiro Militar, membros das carreiras de Polícia Judiciária, e membros da carreira de Segurança Penitenciária.

Parágrafo único. O titular do Órgão previsto no caput deste artigo é considerado Secretário de Estado.

NOTA: A CGD foi criada por meio da Lei Complementar nº 98, de 13 de junho de 2011, publicada no DOE nº 117, de 20 de junho de 2011.

~~§1º Ao Aspirante a Oficial, aplicam-se as disposições contidas no Código Disciplinar. (Revogado por força do art. 42 da Lei nº 15.797, de 25.05.2015).~~

NOTA: O Aspirante a Oficial voltou a existir na escala hierárquica por meio da Lei nº 17.478, de 17 de maio de 2021.

Normativos disciplinares aplicáveis ao Cadete e ao Aluno-soldado

§2º Ao Cadete e ao Aluno-Soldado aplicam-se, cumulativamente ao Código Disciplinar, as disposições normativas disciplinares previstas no estabelecimento de ensino onde estiver matriculado.

NOTA: CDPM/BM - Art. 12,§4º.Ao militar do Estado, aluno de curso militar, aplica-se, no que concerne à disciplina, além do previsto neste Código, subsidiariamente, o disposto nos regulamentos próprios dos estabelecimentos de ensino onde estiver matriculado.

Recurso Administrativo

§3º. O militar estadual que se julgar prejudicado ou ofendido por qualquer ato administrativo, poderá, sob pena de prescrição, recorrer ou interpor recurso, no prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos, excetuando-se outros prazos previstos nesta Lei ou em legislação específica. (NR).(Parágrafo acrescentado pelo art.9º da Lei 13.768, de 04.05.2006).

Nota: Cremos haver erro de digitação no próprio texto da lei ao se referir a palavra "administrativo". O correto seria "administrativo"

Art. 51 – Crime Militar: instâncias

Art.51. Os militares estaduais, nos crimes militares definidos em lei, serão processados e julgados perante a Justiça Militar do Estado, em primeira instância exercitada pelos juízes de direito e Conselhos de Justiça, e em segunda instância pelo Tribunal de Justiça do Estado, enquanto não for criado o Tribunal de Justiça Militar do Estado.

NOTA: Art. 202, §3º. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar o militar estadual desertor, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das Praças.

Crimes militares: competência na primeira instância

§1º. Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de Juiz de Direito, processar e julgar os demais crimes militares.

Crimes da competência do júri

§2º. O disposto no caput não se aplica aos casos de competência do júri quando a vítima for civil.

TÍTULO III DOS DIREITOS E DAS PRERROGATIVAS DOS MILITARES ESTADUAIS

CAPÍTULO ÚNICO

DOS DIREITOS

NOTA: LEI FEDERAL Nº 14.751, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023 – LEI ORGÂNICA NACIONAL PM/BM

Art. 18. São garantias das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, bem como de seus membros ativos e veteranos da reserva remunerada e reformados, entre outras:

I - uso dos títulos e designações hierárquicas;

II - uso privativo dos uniformes, das insígnias e dos distintivos das respectivas instituições, vedada a utilização por qualquer entidade pública ou privada;

III - exercício de cargo, função ou comissão correspondentes ao respectivo grau hierárquico;

IV - expedição, pela respectiva instituição, de documento de identidade militar com livre porte de arma, com fé pública em todo o território nacional, na ativa, na reserva remunerada e na reforma, nos termos da regulamentação do comandante-geral e observado o padrão nacional;

V - prisão criminal ou civil, antes de decisão com trânsito em julgado e enquanto não perder o posto e a patente ou a graduação, em unidade prisional militar do respectivo ente e, na falta desta, em unidade militar estadual, à disposição de autoridade judiciária competente;

VI - cumprimento de pena privativa de liberdade decorrente de sentença transitada em julgado, em unidade prisional militar e, na falta desta, em unidade prisional especial, separado dos demais presos do sistema penitenciário comum, quando a disciplina ou a ordem carcerária exigirem, quando perder o posto e a patente ou a graduação;

VII - comunicação ao superior hierárquico, no caso de prisão;

VIII - permanência na repartição policial, quando preso em flagrante, apenas o tempo necessário para a lavratura do auto respectivo, com transferência imediata para estabelecimento a que se refere o inciso V do caput deste artigo;

IX - acesso livre, em razão do serviço, aos locais sujeitos a fiscalização de policiais militares e de bombeiros militares;

X - prioridade nos serviços de transporte e comunicação, públicos e privados, quando em cumprimento de missão de caráter de urgência;

XI - assistência jurídica perante qualquer juízo ou tribunal ou perante a administração, quando acusado de prática de infração penal, civil ou administrativa decorrente do exercício da função ou em razão dela, na forma da lei do ente federado;

XII - (VETADO);

XIII - assistência médica, psicológica, odontológica e social para o militar e para os seus dependentes, na forma da lei do ente federado;

XIV - remuneração com escalonamento vertical entre os postos e as graduações estabelecido na lei do ente federado, observado o previsto no inciso XI do caput do art. 37 da Constituição Federal, podendo a lei estabelecer diferença mínima e máxima entre postos e graduações;

XV - patente, em todos os níveis e na sua plenitude, aos oficiais, e graduação às praças, com as vantagens, prerrogativas, direitos e deveres a eles inerentes, na ativa, na reserva ou na reforma, nos termos dos [arts. 42 e 142 da Constituição Federal](#);

XVI - perda do posto e da patente, em qualquer hipótese, somente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão do Tribunal de Justiça Militar, onde este existir, ou do Tribunal de Justiça da unidade federada, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra, mediante representação pela autoridade competente, nos termos do [§ 1º do art. 42](#) e dos [incisos VI e VII do § 3º do art. 142 da Constituição Federal](#);

XVII - processo e julgamento de seus membros, nos crimes militares definidos em lei, nos termos dos [§§ 4º e 5º do art. 125 da Constituição Federal](#);

XVIII - direito de desconto em folha das contribuições das respectivas entidades associativas de classe, bem como de consignações em folha das entidades e das cooperativas das quais seja associado;

XIX - carreiras com acesso a hierarquia de forma seletiva, gradual e sucessiva, de modo a se obter fluxo regular e equilibrado;

XX - (VETADO);

XXI - (VETADO);

XXII - (VETADO);

XXIII - carga horária com duração máxima estabelecida na legislação do ente federado, ressalvadas situações excepcionais;

XXIV - tempo mínimo de 1 (um) ano de permanência na unidade militar, ressalvada a transferência a pedido ou compulsória prevista na legislação, devidamente justificada;

XXV - transferência de ofício para instituição de ensino congênere, nos termos do [parágrafo único do art. 49 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996](#), e da [Lei nº 9.536, de 11 de dezembro de 1997](#);

XXVI - estabilidade dos militares de carreira após 3 (três) anos de efetivo serviço nas corporações militares;

XXVII - direito a equipamentos de proteção individual, em quantidade e qualidade adequadas ao desempenho das funções, nos termos da legislação do ente federado, dentro dos parâmetros editados pelo governo federal;

XXVIII - (VETADO);

XXIX - atendimento prioritário e imediato pelos membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Poder Judiciário, da Polícia Judiciária e dos órgãos de perícia criminal quando em serviço ou em razão do serviço, quando for vítima de infração penal;

XXX - precedência em audiências judiciais na qualidade de testemunha, em serviço ou em razão do serviço;

XXXI - ajuda de custo, quando removido de sua lotação para outro Município, no interesse da administração pública, na forma da lei do ente federado;

XXXII - pagamento antecipado de diárias por deslocamento fora de sua lotação ou sede para o desempenho de sua atribuição, na forma da lei do ente federado;

XXXIII - regime disciplinar regulado em código de ética, na forma de lei do ente federado, com penas disciplinares, assegurados o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório;

XXXIV - aplicação ao militar veterano da reserva remunerada do disposto na [Lei nº 7.524, de 17 de julho de 1986](#), quanto ao direito de expressão e manifestação;

XXXV - (VETADO);

XXXVI - voluntariedade nas hipóteses de reversão ao serviço ativo do militar da reserva remunerada, nos termos da lei do ente federado;

XXXVII - compulsoriedade nas hipóteses de convocação ao serviço ativo do militar da reserva remunerada, nos termos da lei do ente federado.

Parágrafo único. Salvo as prisões disciplinares militares, os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios têm a prerrogativa inerente ao exercício do cargo de serem presos somente por ordem escrita da autoridade judiciária competente ou em flagrante delito, caso em que a autoridade respectiva fará imediata comunicação ao chefe do órgão de direção superior da respectiva instituição militar.

Art. 52 – Rol de direitos dos militares

Art.52. São direitos dos militares estaduais:

I - garantia da patente quando oficial e da graduação quando praça em toda a sua plenitude, com as vantagens, prerrogativas e deveres a elas inerentes;

~~II – estabilidade para o oficial, desde a investidura, e para a praça, quando completar mais de 3 (três) anos de efetivo serviço;~~

II – estabilidade para o oficial, desde a promoção ao posto de 2.º Tenente nos diversos quadros, caso aprovado em estágio supervisionado, e para a praça quando completar 3 (três) anos de efetivo serviço, caso obtenha conceito favorável após a avaliação periódica, em conformidade com os §§ 5.º e 8.º art. 11 desta Lei; [\(NR Lei nº 17.478, 17 de maio de 2021\)](#)

III - uso das designações hierárquicas;

IV - ocupação de cargo na forma desta Lei;

V - percepção de remuneração;

VI - constituição de pensão de acordo com a legislação vigente;

NOTA: A pensão post mortem é ato do Presidente da FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ, órgão criado pela Lei Complementar nº 184 de 21 de novembro de 2018, e tem por fundamento a seguinte legislação: Lei Complementar Estadual nº 21, de 29 de junho de 2000, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 159, de 14 de janeiro de 2016, art. 24-B do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, combinado com o art. 7º da Lei Federal nº 3.765/1960, ambos com redação dada pela Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, e o art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 31, de 05 de agosto de 2002.

MODELO DE ATO DE CONCESSÃO DE PENSÃO

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 6º, da Lei Complementar nº 184 de 21 de novembro de 2018, com redação dada pela Lei Complementar nº 218, de 03 de junho de 2020, e tendo em vista o que consta do processo de Nº 46072.001548/2023-29- SUITE: 03600825/2023- VIPROC, RESOLVE CONCEDER, nos termos do art. 42, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, arts. 5º, caput, 6º, inciso II, e 8º, da Lei Complementar Estadual nº 21, de 29 de junho de 2000, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 159, de 14 de janeiro de 2016, art. 24-B do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, combinado com o art. 7º da Lei Federal nº 3.765/1960, ambos com redação dada pela Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, e o art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 31, de 05 de agosto de 2002, ao(s) DEPENDENTE(S) do ex-militar reformado FULANO DE TAL, CPF: xxxxx, pertencente aos quadros da POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ - PMCE, onde ocupava a graduação de xxxx (ex: 2º SARGENTO), percebendo o soldo da mesma graduação, matrícula nº xxxx, com óbito em xx/xx/xxx, pensão mensal no valor de R\$ 9.827,58 (nove mil, oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos), correspondente à totalidade dos proventos do falecido, e CESSAR os efeitos do ato publicado

no DOE Nº xxx, de xx/xx/xx, conforme descrição abaixo: A PARTIR de: xx/xx/xxx NOME: BENEFICIÁRIA DA PENSÃO: PARENTESCO: CÔNJUGE CPF: xxx VALOR: R\$ 9.827,58 Para o benefício em referência fica assegurada a possibilidade de serem aplicados, a qualquer momento, os limites de acumulação de benefícios previdenciários, previstos no artigo 24 e seus parágrafos, da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019. FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos xx de xxxx de 2026.

Fulano de Tal – PRESIDENTE

VII - promoção, na conformidade desta Lei;

NOTA: Esta lei não trata mais das promoções dos militares estaduais. A matéria agora é objeto da Lei nº 15.797/2015,

NOTA: LEI FEDERAL Nº 14.751, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023 – LEI ORGÂNICA NACIONAL PM/BM

Art. 14. A progressão do militar na hierarquia militar, pelos fundamentos das Forças Armadas, independentemente da sua lotação no quadro de organização, será fundamentada no valor moral e profissional, de forma seletiva, gradual e sucessiva, e será feita mediante promoções, pelos critérios de antiguidade e merecimento, este com parâmetros objetivos, em conformidade com a legislação e a regulamentação de promoções de oficiais e de praças do ente federado, de modo a garantir fluxo regular e equilibrado de carreira para os militares.

Parágrafo único. Além do disposto no caput deste artigo, serão admitidas as promoções por bravura e post mortem e a promoção por completar o militar os requisitos para transferência a pedido ou compulsória para a inatividade, sem prejuízo da promoção em ressarcimento de preterição.

NOTA: No BCG nº 179, de 22.09.2020 foi publicada a Nota nº 161/2020 – CPP com as Novas Orientações para o preenchimento da Folha de Alterações para as Promoções Anuais. Vide a íntegra da Nota no anexo desta obra.

VIII - transferência para a reserva remunerada, a pedido, ou reforma;

IX - férias obrigatórias, afastamentos temporários do serviço e licenças, nos termos desta Lei;

Nota: ver art. 59 deste EMECE e Portaria GC n.º 309/2019, publicada no BCG n.º 202, de 24/10/2019 (Alterada pela Portaria GC n.º 180/2020, publicada no BCG n.º 188, de 05/10/2020)

X - exoneração a pedido;

~~XI – porte de arma, quando oficial em serviço ativo ou em inatividade, salvo por medida administrativa acautelatória de interesse social, aplicada pelo Comandante Geral, inativação proveniente de alienação mental, condenação que desaconselhe o porte ou por processo regular, observada a legislação aplicável;~~

XI – porte de arma, quando oficial em serviço ativo ou em inatividade, salvo por medida administrativa acautelatória de interesse social, aplicada pelo Controlador Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário, inativação proveniente de alienação mental, condenação que desaconselhe o porte ou por processo regular, observada a legislação aplicável."

(NR - Redação dada pelo art. 17 da Lei nº 14.933, de 08.06.2011 – DOE de 20.06.2011)

NOTA: Na PMCE foi publicada no BCG nº 171, de 12.09.2017 a Portaria nº 186/2017 – GC, alterada pela Portaria nº 050, de 09.04.2021 e publicada no BCG 069, de 14.04.2021, que dispõe acerca da suspensão do porte de arma de fogo dos Policiais Militares, e que proíbe o porte de arma de fogo, em serviço ou não, ao policial militar estadual que não dispuser plenamente de sua capacidade mental. Dentre as várias medidas se tem:

a) Substituição da Carteira de Identidade Funcional por uma provisória, na qual conste expressamente a restrição ao porte de arma de fogo.

b) Recolhimento da arma de fogo e o respectivo CRAF e da Carteira de Identidade Funcional.

NOTA: Portaria nº 186/2017 - GC Dispõe acerca da suspensão do porte de arma de fogo dos Policiais Militares e dá outras providências. O CORONEL COMANDANTE-GERAL DA PMCE, no uso das atribuições conferidas pelos incisos I e X do art. 12 da Lei 15.217/2012 (Lei de Organização Básica da PMCE); Considerando que a sanidade mental é requisito essencial para o pleno e efetivo desenvolvimento da atividade do Policial Militar; Considerando que a manutenção da ordem pública, missão constitucional da Polícia Militar, exige dos seus integrantes o máximo equilíbrio emocional e psíquico, em razão de ser de fundamental importância para o gerenciamento das diversas situações que se lhe sejam apresentadas no transcorrer da execução de suas atividades laborais; Considerando que o Policial Militar utiliza como instrumento para exercício das suas funções, arma de fogo, razão pela qual, um perfeito equilíbrio psicológico é condição preponderante para o porte da referida arma, inclusive, também para sua aquisição; Considerando, ainda, o que dispõe a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003 – Estatuto do Desarmamento, bem como, o art. 33, § 1º, e o art. 33-A, do Decreto Federal nº 5.123/2004, na qual a perfeita aptidão psíquica é indispensável para o porte da arma de fogo, bem como para a manutenção de sua posse, RESOLVE:

Art. 1º. Proibir o porte de arma de fogo, em serviço ou não, ao policial militar estadual que não dispuser plenamente de sua capacidade mental.

Art. 2º. Delegar ao Comandante-Geral-Adjunto da PMCE a competência para suspender e restabelecer a autorização para o porte de arma de fogo, nos termos desta Portaria.

Da Suspensão por Indicação Médica

Art. 3º. O Policial Militar sob prescrição médica de proibição ou recomendação restritiva quanto ao uso de arma de fogo, assim reconhecidos pela Coordenadoria de Perícia Médica – terá a autorização do porte de arma de fogo suspenso, até o restabelecimento de sua plena saúde mental.

Parágrafo único – Após publicação do ato do Comandante-Geral-Adjunto dispendo sobre a suspensão de que trata o caput, o Comandante imediato do militar deverá providenciar o recolhimento da Carteira de Identidade Funcional, do Certificado de Registro de Arma de Fogo – CRAF, e da respectiva arma de fogo, de tudo passado termo e recibo.

Das Medidas Decorrentes da Suspensão

Art. 4º. Após a publicação do ato de suspensão do porte de arma de fogo, de imediato, o Comandante do militar diligenciará no sentido de:

I – Recolher a Carteira de Identidade Funcional e encaminhá-la, mediante ofício, a Coordenadoria de Gestão de Pessoas da PMCE – CGP, para que seja providenciada a substituição do referido documento por outro provisório, conforme o art.5º desta Portaria;

II – Recolher a arma de fogo e o respectivo CRAF, dando recibo de tudo ao militar, e informar as providências adotadas à Célula de Material Bélico da Coordenadoria de Apoio Logístico e Patrimônio – CALP, para fins de registro, de controle, e adoção de demais medidas pertinentes;

III – Informar ao Comandante-Geral-Adjunto da PMCE sobre as medidas adotadas, para fins de controle e adoção de medidas de sua alçada, se for o caso.

"Art. 2º Delegar ao Subcomandante-Geral da PMCE a competência para suspender e restabelecer a autorização para o porte de arma de fogo, nos termos desta Portaria." (NR - Portaria nº 050, de 09.04.2021).

Da Suspensão por Indicação Médica

"Art. 3º O policial militar sob prescrição médica de afastamento do serviço por motivos de enfermidade psíquica ou com prescrição de proibição ou recomendação restritiva quanto ao uso de arma de fogo terá a autorização do porte de arma de fogo suspenso até o restabelecimento de sua plena saúde mental, assim reconhecida pela Coordenadoria de Perícia Médica – COPEM/SEPLAG. (NR - Portaria nº 050, de 09.04.2021).

§1º. Após a apresentação da respectiva prescrição médica pelo militar estadual ao seu Comandante imediato, este deverá adotar, de logo, ad cautelam, as medidas de recolhimento da Carteira de Identidade Funcional, do Certificado de Registro de Arma de Fogo – CRAF, bem como, da respectiva arma de fogo, sendo de tudo passado termo e recibo. (NR - Portaria nº 050, de 09.04.2021).

§ 2º. O Comandante imediato do militar estadual ao recolher a carteira de identidade funcional na forma do parágrafo anterior, fará o encaminhamento do documento, por meio de ofício, à Coordenadoria de Gestão de Pessoas – CGP, para que seja providenciada a imediata substituição por uma outra carteira de identidade provisória, conforme o artigo 5º desta Portaria. (NR - Portaria nº 050, de 09.04.2021).

§3º. As providências adotadas nos parágrafos 1º e 2º deverão ser informadas imediatamente pelo Comandante/Gestor, por escrito, ao Gabinete do Subcomando, ocasião na qual, serão ratificadas por ato do Subcomandante-Geral, com publicação em Boletim do Comando-Geral da PMCE. " (NR - Portaria nº 050, de 09.04.2021).

Das Medidas Decorrentes da Suspensão

"Art. 4º Em conformidade com o disposto no art. 3º desta Portaria, o comandante do militar diligenciará no sentido de: I - Recolher a Carteira de Identidade Funcional e encaminhá-la, por meio de ofício, a Coordenadoria de Gestão de Pessoas da PMCE - CGP, para que seja providenciada a substituição do referido documento por outro provisório, conforme o art. 5º desta Portaria; II – Recolher a arma de fogo e o respectivo CRAF, dando recibo de tudo ao militar e informar as providências adotadas à Célula de Material Bélico do Comando Logístico – COLOG, para fins de registro, de controle e adoção das demais medidas pertinentes; III – Informar ao Subcomandante-Geral da PMCE sobre as medidas adotadas, para fins de controle e adoção de medidas de sua alçada, se for o caso." (NR - Portaria nº 050, de 09.04.2021).

Art. 5º. A Carteira de Identidade Funcional, com autorização para o porte de arma, recolhida, deverá ser substituída por outra Carteira de Identidade Funcional, provisória, na qual conste expressamente a restrição ao porte de arma de fogo de que dispõe esta Portaria.

Parágrafo único – Deverá constar nos documentos de Identidade a expressão "NÃO AUTORIZADO A PORTAR ARMA DE FOGO".

Art. 6º. Independentemente das medidas a cargo do Comandante imediato, o policial militar que tiver o porte de arma de fogo devidamente suspenso deverá comparecer na sua OPM no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da publicação do ato em BCG, para realizar a entrega da arma de fogo que seja possuidor com o respectivo CRAF, bem como de sua Carteira de Identificação Funcional, sob pena de responsabilização disciplinar, penal e/ou penal militar.

Parágrafo único - A arma de fogo e o CRAF ficarão retidos na OPM em que o militar estiver vinculado, enquanto perdurarem os motivos que ensejaram a suspensão do porte de arma.

Do Restabelecimento do Porte de Arma

Art. 7º. Cessados os motivos que deram causa a suspensão do porte de arma, caso o policial militar tenha sido julgado sem qualquer restrição quanto ao uso de arma de fogo, mediante a realização de perícia oficial da COPEM/SEPLAG, será restabelecido a autorização para o porte de arma, mediante ato do Comandante-Geral-Adjunto.

Art. 7º Cessados os motivos que deram causa à suspensão do porte de arma, caso o policial militar tenha sido julgado sem qualquer restrição quanto ao uso de arma de fogo, mediante a realização de perícia

oficial da COPEM/SEPLAG, será restabelecida a autorização para o porte de arma, mediante ato do Subcomandante-Geral da PMCE. (NR - Portaria nº 050, de 09.04.2021).

Parágrafo único – Publicada em BCG a decisão que restabelecer o porte de arma de fogo:

a) a CGP deverá providenciar o recolhimento da Identificação Funcional, com restrição ao porte de arma, e a restituição da Carteira de Identidade Funcional do policial militar, com autorização para o porte de arma de fogo;

b) o Comandante da OPM que detiver o CRAF e a respectiva arma de fogo deverá providenciar sua restituição, de tudo passando recibo, e a devida informação acerca das providências adotadas à CALP e ao Comandante-Geral Adjunto da PMCE, para fins de registro e controle;

b) o Comandante da OPM que detiver o CRAF e a respectiva arma de fogo, deverá providenciar sua restituição, de tudo passando recibo, informando imediatamente acerca das providências adotadas ao COLOG e ao Subcomandante-Geral da PMCE, para fins de registro e controle." (NR - Portaria nº 050, de 09.04.2021).

Do Controle do Porte de Arma de Fogo

Art. 8º. A Coordenadoria de Apoio Logístico – CALP, por meio da Célula de Material Bélico (CMB), deverá ter o controle do porte de arma dos policiais militares nos termos especificados nesta Portaria e demais regulamentações desta PMCE e do Exército Brasileiro, bem como da legislação vigente.

Parágrafo único – A Célula de Material Bélico – CMB/CALP deverá mensalmente atualizar a relação dos policiais militares acometidos das moléstias de que trata esta Portaria, informando ao Gabinete do Comando-Geral Adjunto.

Art. 8º O Comando Logístico – COLOG, por meio da Célula de Material Bélico (CMB), deverá ter o controle do porte de arma dos policiais militares nos termos especificados nesta Portaria e demais regulamentações desta PMCE e do Exército Brasileiro, bem como da legislação vigente. (NR - Portaria nº 050, de 09.04.2021).

Parágrafo Único. A Célula de Material Bélico – CMB/COLOG deverá mensalmente atualizar a relação dos policiais militares acometidos das moléstias de que trata esta Portaria, informando ao Gabinete do Subcomandante-Geral." (NR - Portaria nº 050, de 09.04.2021).

Das Disposições Finais

Art. 9º. O militar em readaptação funcional, com restrição ao porte de arma de fogo de que trata esta Portaria, não deverá ser escalado em serviço que reclame utilização de armamento.

Art. 10. A Coordenadoria de Saúde e Assistência Social – CSAS realizará o acompanhamento e o controle, junto à Coordenadoria de Perícia Médica - COPEM/SEPLAG, das concessões de licenças para tratamento de saúde aos policiais militares, porventura portadores das enfermidades de que trata esta Portaria.

Parágrafo Único – Por ocasião do acompanhamento mensal dos policiais militares de que trata a Nota nº 783/2011-GAB.ADJ., publicada no BCG nº 080, de 28.04.2011, deverá ser procedida também a verificação e adequação das medidas adotadas nesta Portaria no tocante aos documentos de Identificação Funcional e CRAF, bem como das respectivas armas de fogo que sejam possuidores.

Art. 11. O Comandante-Geral Adjunto deverá adotar as medidas necessárias para responsabilização penal, penal militar e disciplinar no caso de descumprimento desta Portaria.

"Art. 11. O Subcomandante-Geral deverá adotar as medidas necessárias para responsabilização penal, penal militar e disciplinar no caso de descumprimento desta Portaria." (NR - Portaria nº 050, de 09.04.2021).

Art. 12 Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Quartel do Comando Geral, em Fortaleza-Ce, 11 de setembro de 2017.

NOTA: Portaria nº 050/2021-GC ALTERA A PORTARIA Nº 186/2017 DE 11 DE SETEMBRO DE 2017, PUBLICADA NO BCG Nº 171/2017, QUE DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO DOS POLICIAIS MILITARES. O CORONEL COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 13.729, de 11 de janeiro de 2006 (Estatuto PM/BM) e pelo Decreto Estadual nº 32.974/2019; Considerando que a sanidade mental é requisito essencial para o pleno e efetivo desenvolvimento da atividade do Policial Militar; Considerando que a manutenção da ordem pública, missão constitucional da Polícia Militar, exige dos seus integrantes o máximo equilíbrio emocional e psíquico, em razão de ser de fundamental importância para o gerenciamento das diversas situações que se lhe sejam apresentadas no transcorrer da execução de suas atividades laborais; Considerando que o Policial Militar utiliza a arma de fogo como instrumento para exercício das suas funções, razão pela qual, o perfeito equilíbrio psicológico é condição preponderante e essencial para a concessão e a manutenção do porte da referida arma, inclusive, também para sua aquisição; Considerando, ainda, o que dispõe a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003 – Estatuto do Desarmamento, bem como, o §4º do art. 24 do Decreto Federal nº 9.847, de 25 de junho de 2019; Considerando a necessidade do policial militar ter uma perfeita aptidão psíquica para portar arma de fogo, bem como, para a manutenção de sua posse, RESOLVE:

Art. 1º. A Portaria nº 186, de 11 de setembro de 2017, publicada no BCG nº 171, de 12 de setembro de 2017, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 2º Delegar ao Subcomandante-Geral da PMCE a competência para suspender e restabelecer a autorização para o porte de arma de fogo, nos termos desta Portaria." (NR).

"Art. 3º O policial militar sob prescrição médica de afastamento do serviço por motivos de enfermidade psíquica ou com prescrição de proibição ou recomendação restritiva quanto ao uso de arma de fogo terá a autorização do porte de arma de fogo suspenso até o restabelecimento de sua plena saúde mental, assim reconhecida pela Coordenadoria de Perícia Médica – COPEM/SEPLAG.

§1º. Após a apresentação da respectiva prescrição médica pelo militar estadual ao seu Comandante imediato, este deverá adotar, de logo, ad cautelam, as medidas de recolhimento da Carteira de Identidade Funcional, do Certificado de Registro de Arma de Fogo – CRAF, bem como, da respectiva arma de fogo, sendo de tudo passado termo e recibo.

§ 2º. O Comandante imediato do militar estadual ao recolher a carteira de identidade funcional na forma do parágrafo anterior, fará o encaminhamento do documento, por meio de ofício, à Coordenadoria de Gestão de Pessoas – CGP, para que seja providenciada a imediata substituição por uma outra carteira de identidade provisória, conforme o artigo 5º desta Portaria.

§3º. As providências adotadas nos parágrafos 1º e 2º deverão ser informadas imediatamente pelo Comandante/Gestor, por escrito, ao Gabinete do Subcomando, ocasião na qual, serão ratificadas por ato do Subcomandante-Geral, com publicação em Boletim do Comando-Geral da PMCE. " (NR).

"Art. 4º Em conformidade com o disposto no art. 3º desta Portaria, o comandante do militar diligenciará no sentido de: I - Recolher a Carteira de Identidade Funcional e encaminhá-la, por meio de ofício, a Coordenadoria de Gestão de Pessoas da PMCE - CGP, para que seja providenciada a substituição do referido documento por outro provisório, conforme o art. 5º desta Portaria; II – Recolher a arma de fogo e o respectivo CRAF, dando recibo de tudo ao militar e informar as providências adotadas à Célula de Material Bélico do Comando Logístico – COLOG, para fins de registro, de controle e adoção das demais medidas pertinentes; III – Informar ao Subcomandante-Geral da PMCE sobre as medidas adotadas, para fins de controle e adoção de medidas de sua alçada, se for o caso." (NR).

"Art. 7º Cessados os motivos que deram causa à suspensão do porte de arma, caso o policial militar tenha sido julgado sem qualquer restrição quanto ao uso de arma de fogo, mediante a realização de perícia oficial da COPEM/SEPLAG, será restabelecida a autorização para o porte de arma, mediante ato do Subcomandante-Geral da PMCE.

Parágrafo Único.....

b) o Comandante da OPM que detiver o CRAF e a respectiva arma de fogo, deverá providenciar sua restituição, de tudo passando recibo, informando imediatamente acerca das providências adotadas ao COLOG e ao Subcomandante-Geral da PMCE, para fins de registro e controle." (NR).

"Art. 8º O Comando Logístico – COLOG, por meio da Célula de Material Bélico (CMB), deverá ter o controle do porte de arma dos policiais militares nos termos especificados nesta Portaria e demais regulamentações desta PMCE e do Exército Brasileiro, bem como da legislação vigente.

Parágrafo Único. A Célula de Material Bélico – CMB/COLOG deverá mensalmente atualizar a relação dos policiais militares acometidos das moléstias de que trata esta Portaria, informando ao Gabinete do Subcomandante-Geral." (NR).

"Art. 11. O Subcomandante-Geral deverá adotar as medidas necessárias para responsabilização penal, penal militar e disciplinar no caso de descumprimento desta Portaria." (NR).

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Quartel do Comando-Geral, em Fortaleza-CE, 09 de abril de 2021.

NOTA: A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2018-GC Regulamenta, no âmbito da Polícia Militar do Ceará, os procedimentos relativos à autorização para aquisição de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito, de munições, do cadastro, do registro e da transferência de propriedade, bem como dispõe sobre o Porte de Arma de Fogo para os Policiais Militares da Ativa, da Reserva Remunerada e dos Reformados e dá outras providências.

NOTA: Instrução Normativa nº 02/2018-GC

Art. 9º. Os policiais militares reformados, nas condições previstas no art. 190, inc. IV da Lei nº 13.729/2006, ou ainda que tenha sido julgado definitivamente incapaz por qualquer tipo de patologia de natureza psiquiátrica, não poderão adquirir armas de fogo por intermédio da PMCE.

Art. 26. É vedada a concessão de autorização para aquisição de armas de fogo ao policial militar que incidir em pelo menos uma das situações descritas abaixo:

I - encontrar-se com prescrição médica de proibição ou recomendação restritiva quanto ao uso de armas de fogo, expedidas pela Junta Militar de Saúde da Coordenadoria de Perícias Médicas do Estado do Ceará, nos termos desta Instrução Normativa e ainda nas condições previstas na Portaria nº 186/2017-GC, publicada no BCG nº 171/2017;

II - estar respondendo a processo-crime, enquanto a sentença final não transitar em julgado, salvo quando o fato ocorrer no exercício de missão de natureza ou interesse militar estadual, ainda que durante a folga do militar, e não envolver suposta prática de improbidade administrativa, crime hediondo ou de natureza desonrosa;

III - haver sido condenado por decisão judicial transitada em julgado pela prática de infração penal cometida com violência ou grave ameaça à pessoa;

IV - ter sido sancionado nos últimos 02 (dois) anos, pelo cometimento das transgressões disciplinares previstas no artigo 13, § 1º, incisos XLVI, XLVII, L, LI, tudo da Lei Estadual nº 13.407/2003 - Código Disciplinar da PMBM/CE;

V - encontrar-se classificado no comportamento mau;

VI - encontrar-se respondendo a Conselho de Disciplina, Processo Administrativo- Disciplinar ou Conselho de Justificação;

VII - ter sido punido com reforma de natureza penal militar ou administrativa disciplinar;

VIII - encontrar-se nas condições descritas no art. 9º desta Instrução Normativa.

Parágrafo Único - As restrições de que tratam este artigo não se aplicam quando da renovação do CRAF, exceto no caso do inciso I do caput deste artigo, e nos casos de cassação e de suspensão do porte, ou por determinação judicial.

Art. 27. As restrições de que trata o Art. 26 desta Instrução Normativa deverão ser observadas pelo Comandante ou Chefe imediato do policial militar, quando da prestação das informações funcionais do militar à CALP, anexadas junto ao requerimento de aquisição de arma de fogo.

*** **

NOTA: PORTARIA Nº540/2007-GS - O SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, no uso de suas atribuições, e em observância ao artigo 144, caput, da Constituição Federal, objetivando preservar a vida e a incolumidade física dos cidadãos cearenses e daquelas pessoas que por este Estado transitam, RESOLVE: Art.1º - Proibir aos

policiais civis, militares e bombeiros militares de ativar a ingestão de toda e qualquer bebida alcoólica, mesmo em dosagens ínfimas, quando estiverem portando ou trazendo consigo arma de fogo, ainda que em horário de folga ou em gozo de licença. Art.2º - O disposto no artigo anterior constitui, para os efeitos legais e disciplinares, uma ordem superior emanada do titular desta Pasta, ficando o seu descumprimento, pelo policial civil, configurado como transgressão disciplinar de segundo grau, prevista no artigo 103, alínea b, inciso VI, da Lei nº. 12.124, de 06.07.93, e, pelo policial militar ou bombeiro militar, como infração de natureza grave tipificada no artigo 13, §1º, inciso XXIV, da Lei nº. 13.407, de 21.11.03. Art.3º - A violação da proibição objeto desta Portaria, quando praticada por ocupante de cargo de chefia, implicará na recomendação, ao Sr. Governador, da imediata exoneração do infrator, independentemente da aplicação de qualquer outra sanção disciplinar subsequente ao devido

processo legal. Art.4º - A proibição de que trata esta Portaria também se aplica a libações ocorridas em solenidades oficiais, coquetéis e confraternizações em que porventura sejam servidas bebidas alcoólicas. SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, em Fortaleza, 20 de março de 2007. Roberto das Chagas Monteiro SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL Registre-se, publique-se e cumpra-se.

*** **

NOTA: Padronização do Armamento de Porte, de Dotação e Uso na PMCE - DOE nº 071, de 22/04/2026 PORTARIA Nº 079/2026 – GC. INSTITUI A PADRONIZAÇÃO DO ARMAMENTO DE PORTE, DE DOTAÇÃO E USO NO ÂMBITO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ. O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições legais que lhe conferem o art. 144, § 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil; os arts. 178, 187 e 188, da Constituição do Estado do Ceará; a Lei Estadual nº 13.729/2006 (Estatuto dos Militares Estaduais do Ceará), demais normas aplicáveis, bem como: CONSIDERANDO que compete ao Comando-Geral exercer a direção superior, coordenação, supervisão e controle das atividades institucionais da Polícia Militar, podendo editar atos internos para o fiel cumprimento da legislação e funcionamento ordinário de seus serviços, conforme estabelece o §3º do artigo 1º do Decreto Estadual nº 36.770/2025, observados os limites legais de sua competência; CONSIDERANDO os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e supremacia do interesse público; CONSIDERANDO o disposto no art. 40, inciso V, alínea "a", da Lei Federal nº 14.133/2021, que dispõe que "o planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual e observar o atendimento aos princípios da padronização, considerada a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho"; CONSIDERANDO os estudos técnicos realizados no âmbito da Polícia Militar do Estado do Ceará, consubstanciados na Nota Técnica Nº 001/2025 - PMCE, publicada no DOE nº 004, de 08 de janeiro de 2026, destinados à avaliação, viabilidade e padronização do armamento de porte institucional; CONSIDERANDO a necessidade de uniformização dos equipamentos utilizados pelos policiais militares, visando à melhoria do desempenho operacional, à racionalização dos recursos públicos e à facilitação dos processos de treinamento, manutenção e aquisição; CONSIDERANDO que a padronização de armamento contribui para a interoperabilidade, intercambialidade de peças, segurança no manuseio, confiabilidade e eficiência no serviço policial; CONSIDERANDO as experiências exitosas de padronização adotadas por outros órgãos de segurança pública em âmbito nacional, como o Departamento de Polícia Federal, por meio da Portaria nº458/2007-DG/PF, de 19/10/2007, publicada no BS nº203, de 22 de outubro de 2007, bem como no DOU nº208, de 29 de outubro de 2007, adotando armamentos de porte leve (pistolas calibre 9mm); a Polícia Civil do Ceará, por meio da Portaria Administrativa nº086/2025 – GAB/PCCE, instituindo a padronização de armamento de porte; CONSIDERANDO que os modelos avaliados atendem às exigências técnicas, operacionais e de segurança, apresentando histórico comprovado de confiabilidade e desempenho, garantindo: 1. Conformidade legal – Assegurando total aderência à legislação vigente. 2. Eficiência operacional – Priorizando equipamentos de alta confiabilidade e desempenho comprovado. 3. Economicidade – Reduzindo custos a longo prazo com padronização de armamentos, munição e treinamento. 4. Efetividade policial – Melhorando os resultados operacionais dos agentes em campo. RESOLVE: Art. 1º Fica instituída, no âmbito da Polícia Militar do Estado do Ceará, a padronização do armamento leve de porte, consistente em pistolas calibre nove milímetros por dezenove milímetros (9x19mm), da fabricante Glock Gesellschaft mit beschränkter Haftung (G.m.b.H.), observando-se a adoção da geração de fabricação mais atual, para fins de dotação institucional e uso operacional. Art. 2º Ficam definidos como modelos padronizados para as aquisições futuras da Polícia Militar do Estado do Ceará, destinados ao uso operacional, os seguintes: I – Glock G17 MOS – Gen5; II – Glock G19 MOS – Gen5; III – Glock G26 MOS – Gen5; IV – Glock G43X MOS – Gen5. Art. 3º Ficam padronizados, para fins de instrução, capacitação, treinamento, simulação e manutenção, os seguintes modelos: I – Glock G17; II – Glock G19; III – Glock G26; IV – Glock G17 Cutaway; V – Glock G19 Cutaway; VI – Glock G26 Cutaway. Art. 4º Os modelos referidos nesta Portaria constituem o armamento padrão de porte institucional, devendo ser priorizados nos processos de aquisição, distribuição, treinamento, manutenção e logística da Corporação. Art. 5º A utilização dos armamentos padronizados observará as normas internas da PMCE, a legislação vigente e os protocolos de segurança, treinamento e capacitação estabelecidos pelo Comando-Geral. Art. 6º Os casos excepcionais, devidamente justificados e formalmente motivados, e autorizados pela autoridade competente, poderão ser analisados à luz das necessidades operacionais específicas, sem prejuízo da política institucional de padronização. Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições

em contrário. QUARTEL DO COMANDO GERAL, em Fortaleza, 17 de abril de 2026. Sinval da Silveira Sampaio CORONEL COMANDANTE-GERAL DA PMCE Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

NOTA: DECRETO Nº36.083, de 26 de junho de 2024. ALTERA OS VALORES CONSTANTES DO ART.2º, §5º E ANEXO ÚNICO DO DECRETO 27.955, DE 14 DE OUTUBRO DE 2005, QUE INSTITUIU O SISTEMA DE PREMIAÇÃO PECUNIÁRIA AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES PELA APREENSÃO DE ARMAS DE FOGO, ACESSÓRIOS E MUNIÇÕES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o Art.88, incisos IV e VI, da Constituição Estadual, CONSIDERANDO a necessidade de aumentar o valor da premiação prevista no Decreto nº 27.955, de 14 de outubro de 2005, estimulando a apreensão de armas de fogo, acessórios e munições, visando ao fortalecimento do enfrentamento da criminalidade no Estado do Ceará, DECRETA: Art.1º O caput e o §5º do art. 2º do Decreto nº 27.955, de 14 de outubro de 2005, alterado pelo Decreto nº 29.176, de 08 de fevereiro de 2008, passa a ter a seguinte redação:

“Art.2º Os valores dos prêmios pela apreensão de armas de fogo, acessórios e munições são os indicados, por item, no Anexo Único deste Decreto.

...

§5º A apreensão de acessórios será também retribuída na forma do Anexo Único, deste Decreto. (NR)

Art.2º O Anexo Único do Decreto nº 27.955, de 14 de outubro de 2005, passa a vigorar conforme o Anexo Único deste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 26 de junho de 2024.

Elmano de Freitas da Costa

GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O DECRETO Nº36.083, DE 26 DE JUNHO DE 2024

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O DECRETO Nº27955, DE 14 DE OUTUBRO DE 2005.

(Ver tabela no DOE nº 118 de 26 DE JUNHO DE 2024)

XII - porte de arma, quando praça, em serviço ativo ou em inatividade, observadas as restrições impostas no inciso anterior, a regulamentação a ser baixada pelo **Comandante-Geral** e a legislação aplicável;

NOTA: vide as anotações referentes ao porte de arma para Oficiais.

NOTA: Lei nº 15.797/2015: “Art.37. Fica extinto o cargo de provimento em comissão de Comandante-Geral da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado”. Em decorrência, foi criado o posto de Coronel Comandante-Geral.

XIII - assistência jurídica gratuita e oficial do Estado, quando o ato for praticado no legítimo exercício da missão;

XIV - livre acesso, quando em serviço ou em razão deste, aos locais sujeitos à fiscalização policial militar ou bombeiro militar;

XV - seguro de vida e invalidez em razão da atividade de risco que desempenha;

XVI - assistência médico-hospitalar, através do Hospital da Polícia Militar;

NOTA: Decreto nº 30.554, de 30.05.2011 (DOE nº 104, de 01.06.2011) - Art. 8º. O Hospital da Polícia Militar, doravante denominado Hospital Geral da Polícia Militar José Martiniano de Alencar, fica inserido na estrutura organizacional da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).

NOTA: DECRETO Nº37.090, de 30 de janeiro de 2026. DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ (SESA), EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº19.261, DE 21 DE MAIO DE 2025. O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 88, incs. IV e VI, da Constituição Estadual; CONSIDERANDO as disposições da Lei nº 19.261, de 2025, que criou o Hospital e Maternidade da Polícia Militar do Ceará José Martiniano de Alencar – HPM, alterando a denominação do antigo Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar – HMJMA, o qual deixou de integrar a estrutura organizacional da Secretaria da Saúde – SESA, passando a vincular-se à Polícia Militar do Ceará; CONSIDERANDO a necessidade de atendimento à demanda formulada pela Receita Federal, decorrente da criação do Hospital e Maternidade da Polícia Militar do Ceará José Martiniano de Alencar – HPM; CONSIDERANDO o que consta nos autos do NUP 24001.079597/2025-30; DECRETA: Art. 1º O Hospital e Maternidade da Polícia Militar do Ceará José Martiniano de Alencar – HPM, criado com a Lei nº 19.261, de 21 de maio de 2025, integra a estrutura organizacional da Polícia Militar do Ceará. Art. 2º Em razão do disposto no art. 1º, deste Decreto, fica extinto, na estrutura organizacional da Secretaria da Saúde do Estado - Sesa, o Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar – HMJMA. Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. PALÁCIO DA ABOLIÇÃO GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 30 de janeiro de 2026. Elmano de Freitas da Costa GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

XVII - tratamento especial, quanto à educação de seus dependentes, para os militares estaduais do serviço ativo, através dos Colégios da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros;

Lei n.º 12.999, de 14 de janeiro de 2000

Art. 6.º

§ 5.º O militar estadual legalmente transferido do município onde trabalha, que comprovar a matrícula de dependentes em escola nessa localidade, terá direito à matrícula ex officio de seus dependentes em Colégio Militar Estadual situado no município de destino ou município mais próximo, independente de vaga.

§ 6.º Os dependentes legais dos militares da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, bem como dos servidores da Polícia Civil, da Perícia Forense e da Polícia Penal, falecidos no estrito cumprimento do dever legal, em razão de operação ou ação inerente à missão institucional do respectivo órgão, em serviço ou não, terão direito à matrícula ex officio em Colégio Militar Estadual, independente de vaga." (NR dada pelo Art. 1º da Lei nº 18.011, de 01 de abril de 2022.)

.....
ALTERA A LEI Nº12.999, DE 14 DE JANEIRO DE 2000, QUE AUTORIZA A CRIAÇÃO DE COLÉGIOS MILITARES NA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ E NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO CEARÁ. A GOVERNADORA DO ESTADO DO CEARÁ Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1.º Fica adicionado o § 3.º ao art. 4.º e alterado o § 2.º do art. 6.º da Lei n.º 12.999, de 14 de janeiro de 2000, que autoriza a criação de Colégios Militares na Polícia Militar do Estado do Ceará, conforme a seguinte redação:

"Art. 4.º

§ 3.º Os alunos contribuintes dependentes legais de Policiais Penais terão direito ao abatimento previsto na alínea "a" do § 1.º deste artigo.

Art. 6.º

§ 2.º Serão destinadas, no máximo, 50% (cinquenta por cento) das vagas existentes para preenchimento por candidatos, aprovados, dependente de militares da Polícia Militar do Ceará e do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, de Policiais Cíveis de carreira e de Policiais Penais, sendo as demais vagas, inclusive as eventualmente remanescentes do percentual acima, ocupadas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação do processo seletivo." (NR)

Art. 2.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.º Ficam revogadas as disposições em contrário. PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 18 de abril de 2022. Maria Izolda Cela de Arruda Coelho GOVERNADORA DO ESTADO

XVIII - recompensas ou prêmios, instituídos por lei;

NOTA: Como exemplo, podemos citar a Lei nº 13.622, de 15.07.2055 que institui o sistema de premiação pecuniária pela apreensão de armas de fogo, acessórios e munições. Vide a íntegra da lei no anexo desta obra.

NOTA: Na Prefeitura Municipal de Caucaia temos a Lei nº 3.267, de 14 de julho de 2021 que institui o sistema de premiação pecuniária aos policiais municipais, policiais militares e policiais civis, pela apreensão de armas de fogo.

NOTA: Na Prefeitura Municipal de Sobral temos a Lei nº 1.701, de 19 de dezembro de 2017 que dispõe sobre o sistema de premiação pecuniária aos guardas municipais, policiais militares, policiais civis e agentes penitenciários, pela apreensão de armas de fogo.

XIX - auxílio funeral, conforme previsto em lei;

XX – VETADO.

~~XXI – fardamento ou valor correspondente, constituindo-se no conjunto de uniformes fornecidos, pelo menos uma vez ao ano, ao Cabo e Soldado na ativa, bem como aos Cadetes e Alunos-Soldados, e, em casos especiais, aos demais militares estaduais;~~

XXI – valor correspondente ao conjunto do fardamento do serviço operacional previsto nas legislações próprias das Corporações Militares Estaduais, pelo menos 1 (uma) vez por ano, excluindo-se do composto dos uniformes o coturno, o cinto de guarnição e a boina com o distintivo, os quais continuarão a ser fornecidos, a cada 2 (dois) anos, pelas respectivas Corporações." (NR – Lei nº 18.638, de 20.12.2023)

NOTA 01: Lei nº 18.638, de 20.12.2023

Art. 2.º O valor previsto no inciso XXI do art. 52 da Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006, será de R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), reajustado de acordo com as revisões gerais, sendo repassado ao militar de acordo com o calendário a ser previsto em regulamento próprio, o qual disporá sobre as demais especificidades, regras de fiscalização e prestação de contas.

Parágrafo único. Nos casos de extravio, furto ou roubo das peças citadas no inciso XXI do art. 52 da Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006, desde que devidamente justificado, o militar poderá ser contemplado mais de uma vez no ano com o valor previsto no caput deste artigo.

Art. 3.º As pessoas físicas ou jurídicas que exercerem atividades de tecelagem, fabricação, confecção, distribuição e comercialização de uniformes, distintivos, insígnias e aprestos utilizados pelos militares estaduais do Ceará poderão praticar o comércio condizente com os termos desta Lei, sujeitando-se às

regras de controle de segurança institucional estabelecidas em decreto próprio, cujo descumprimento importará a responsabilização segundo a legislação.

NOTA 02: DECRETO Nº 35.923, de 27 de março de 2024 (DOE nº 058, de 27.03.2024) Regulamenta disposições da Lei nº 18.638/2923 – EXTRATO

Art. 3º O auxílio previsto no art. 52, inciso XXI, da Lei nº 13.729, de 11 de janeiro de 2006, será destinado à aquisição pelo militar estadual do conjunto do fardamento utilizado no serviço operacional, os quais sejam estritamente necessários ao desempenho das respectivas funções institucionais, conforme previsão nas legislações próprias das Corporações Militares Estaduais.

Parágrafo único. O militar estadual somente poderá adquirir os itens de fardamento/uniforme a que se refere este artigo em fornecedor devidamente credenciado pela respectiva Corporação, nos termos deste Decreto.

CAPÍTULO III

DA CONCESSÃO DO AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DOS UNIFORMES OPERACIONAIS PM/BMCE

Seção I - Das disposições preliminares

Art. 15. O auxílio para a aquisição de fardamento será pago ao militar, pelo menos 1 (uma) vez por ano, no valor de R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), o qual será reajustado de acordo com as revisões gerais aplicáveis aos agentes públicos do Estado.

Parágrafo único. O auxílio será devido a título de indenização, não se incorporará aos vencimentos do militar estadual e nem servirá de base de cálculo para qualquer outro benefício.

Art. 16. Os militares estaduais adquirirão, com o auxílio previsto no art. 15, deste Decreto, as peças que previstas no Anexo Único, deste Decreto, observados os padrões regulamentares estabelecidos pelas Corporações Militares.

§ 1º Uma vez adquirido o uniforme operacional, nos termos deste Decreto, e havendo sobra de recursos, fica autorizada a aquisição pelo militar de outros itens do uniforme operacional, na forma prevista no Regulamento de uniformes de cada Corporação.

§ 2º Outros itens integrantes do conjunto do fardamento do serviço operacional, conforme previsto no Anexo Único deste Decreto, poderão ser incluídos para os fins deste artigo, mediante portaria de cada Corporação, a qual estabelecerá as condições e as hipóteses em que será admitida a aquisição, definindo prioridades, se necessário, observada, na especificação, a peculiaridade inerente ao serviço operacional efetivamente prestado, bem como o disposto no inciso XXI, do art. 52, da Lei nº 13.729, de 11 de janeiro de 2006.

Art. 17. Nos casos de extravio, furto ou roubo das peças citadas no inciso XXI do art. 52 da Lei nº 13.729, de 11 de janeiro de 2006, o militar terá direito, desde que devidamente justificado, ao recebimento do valor respectivo para a aquisição de um novo conjunto de uniformes, sem prejuízo da completa apuração dos fatos e suas circunstâncias.

§ 1º Após a apuração dos fatos, e sendo comprovada a responsabilidade do militar, este responderá nas esferas administrativas disciplinares, cíveis e penais militares, nos termos da lei.

§ 2º O militar estadual deverá comunicar ao seu Comandante imediato os casos de extravio, furto ou roubo no prazo máximo de quarenta e oito horas após a ocorrência.

§ 3º Nos casos de extravio, furto ou roubo das peças citadas no caput deste artigo o militar poderá ser contemplado mais de uma vez no ano com o valor previsto, ou a Corporação respectiva poderá fornecer a(s) peça(s) ou conjunto(s) de uniforme(s).

§ 4º Após a apuração dos fatos, e sendo comprovada a responsabilidade do militar, será aplicado o disposto no art. 82, inciso I, da Lei nº 11.167, de 7 de janeiro de 1986, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Seção II Do pagamento

Art. 18. O desembolso dos recursos para fins do art. 2º, da Lei nº 18.638, de 20 dezembro de 2023, com o respectivo cronograma, poderá ser definido em regulamento específico ou em ato conjunto dos respectivos Comandantes-Gerais das Corporações militares.

§ 1º Os Cadetes, Alunos-Oficiais e Alunos-Soldados dos cursos de formação inicial farão jus ao primeiro auxílio após admitidos nas respectivas Corporações.

§ 2º Os Cadetes, Alunos-Oficiais e Alunos-Soldados dos cursos de formação inicial não poderão receber o auxílio mais de uma vez no mesmo ano, salvo, no caso de Alunos-Soldados, em situações excepcionais definidas em ato dos Comandantes-Gerais, observados os limites orçamentários e financeiros.

Art. 19. Os militares estaduais à disposição, cedidos ou designados em órgão público fora da estrutura das Corporações, de qualquer das esferas dos poderes ou ente federado, farão jus a primeira disponibilização do recurso para aquisição de fardamento, nos termos deste decreto, entretanto, nos demais anos subsequentes, estes apenas farão jus ao auxílio, nos casos em que haja a comprovada necessidade de uso do uniforme operacional da Corporação nas funções que estão a desempenhar, ainda que de interesse militar estadual.

Art. 20. Não farão jus ao auxílio previsto neste Capítulo o militar que estiver em quaisquer das condições abaixo:

I - licença para interesse particular;

II - reserva remunerada, reformado;

III - ocupante de cargo público civil temporário, desde que não seja de interesse militar estadual, observado o art. 19, deste Decreto;

IV - cumprindo pena restritiva de liberdade com prejuízo da atividade militar estadual;

V - afastado do serviço em processo de inativação ou desligamento;

VI - agregado na forma da lei; VII - afastado para licença de tratamento de saúde própria ou família, por mais de 06(seis) meses, a contar do recebimento do último auxílio.

Seção III Do fornecimento excepcional de fardamento diretamente pela Corporação

Art. 21. As Corporações militares poderão adquirir e fornecer o conjunto de uniformes operacionais necessários ao desempenho das funções militares nas seguintes situações:

I – aos militares estaduais revertidos, designados ou convocados ao serviço ativo, após a reversão;

II – nos casos de inutilização decorrentes de ações em objeto de serviço, desde que a(s) peça(s) ou conjunto(s) de uniforme torne(m)-se inservível(eis);

III – em decorrência de transferência de outra OPM/OBM dentro da respectiva Corporação e apenas por ocasião do remanejamento, desde que o militar possua uniforme operacional distinto do que fazia uso anteriormente, devendo ser restituído o uniforme anterior caso adquirido às suas expensas;

IV – outros casos específicos devida e formalmente justificados pelo Comandante da Corporação militar. Parágrafo único. Nas situações previstas no inciso II, deste artigo, o militar estadual deverá restituir, imediatamente, ao órgão logístico da Corporação a(s) peça(s) inservível(eis). Seção IV Da comprovação do uso dos recursos

Art. 22. A prestação de contas prevista no art. 2º da Lei nº 18.638, de 2023, ocorrerá mediante apresentação de notas fiscais hábeis à comprovação da despesa e da efetiva utilização do uniforme adquirido.

§ 1º A PMCE e o CBMCE poderão instituir conjuntamente sistemas informatizados com vistas à operacionalização e o controle do disposto neste artigo.

§ 2º O militar que não prestar ou tiver reprovada a prestação de contas será considerado em débito para com o erário, devendo ressarcir a quantia correspondente, sem prejuízo das apurações administrativas disciplinares, cíveis e penais militares, nos termos da lei.

Art. 23. O militar estadual que ingressar com requerimento de desligamento do serviço ativo, seja por meio de exoneração a pedido, reserva remunerada, promoção requerida, demissão, seja nas situações de reforma, expulsão, demissão, deserção ou perda da função pública, deverá devolver todas as peças de uniformes e acessórios que esteja na sua posse, não fazendo jus ao recebimento de auxílio para fins deste Decreto.

§ 1º O descumprimento injustificado do disposto neste artigo ensejará nas apurações administrativas, civis e penais, nos termos da lei.

§ 2º Nos casos de falecimento, desaparecimento ou extravio do militar estadual, o Comandante imediato diligenciará imediatamente à confirmação do ocorrido com a finalidade de inventariar e recolher as peças de uniformes, devendo entregá-las no respectivo setor logístico.

Art. 24. Para fins da Lei nº 18.638, de 2023, as Corporações militares poderão repassar o auxílio financeiro para a compra do conjunto do uniforme operacional por meio de cartão magnético, operado por empresa contratada, do qual constará a identificação do militar estadual.

CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 25. Norma interna de cada Corporação disporá sobre o descarte das peças de fardamentos inservíveis, a fim de garantir que o material não seja utilizado indevidamente.

Art. 26. Os modelos de documentos necessários ao cadastramento e credenciamento de pessoa física (MEI) ou jurídica para a confecção, venda ou comércio de uniformes a que se refere este Decreto constará de portaria dos respectivos Comandantes-Gerais.

Art. 27. O microempreendedor individual (MEI) ou pessoa jurídica que vendam ou comercializem uniformes e acessórios de uso dos integrantes da PMCE/CBMCE, até a edição deste Decreto, terão o prazo de 90 (noventa) dias para se adequar às novas regras estabelecidas.

Art. 28. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 34.568, de 02 de março de 2022.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 27 de março de 2024.

Elmano de Freitas da Costa

GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

NOTA 03: O Regulamento de Uniformes da PMCE (RUPM) foi baixado pelo Decreto nº 34.546, de 16 de fevereiro de 2022, publicado no DOE nº 74, de 05 de abril de 2022.

XXII - transporte ou valor correspondente, assim entendido como os meios fornecidos ao militar estadual para seu deslocamento, por interesse do serviço, quando o deslocamento implicar em mudança de sede ou de moradia, compreendendo também as passagens para seus dependentes e a transição das respectivas bagagens, de residência a residência;

NOTA: ver Lei nº 11.167/1986

XXIII - décimo terceiro salário;

XXIV - salário-família, pago em razão do número de dependentes, nas mesmas condições e no mesmo valor dos segurados do Regime Geral de Previdência Social, na proporção do número de filhos ou equiparados de qualquer condição de até 14 (quatorze) anos ou inválidos;

XXV – VETADO.

XXVI - fica assegurado ao Militar Estadual da ativa, quando fardado e mediante a apresentação de sua identidade militar, acesso gratuito aos transportes rodoviários coletivos intermunicipais, ficando estabelecida a cota máxima de 2 (dois) militares por veículo;

XXVII - isenção de pagamento da taxa de inscrição em qualquer concurso público para ingresso na Administração Pública Estadual, Direta, Indireta e Fundacional;

XXVIII – VETADO.

XXIX - assistência psico-social pelo Hospital da Polícia Militar;

NOTA: Decreto nº 30.554, de 30.05.2011 (DOE nº 104, de 01.06.2011) - Art. 8º. O Hospital da Polícia Militar, doravante denominado Hospital Geral da Polícia Militar José Martiniano de Alencar, fica inserido na estrutura organizacional da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).

XXX – VETADO.

XXXI – VETADO.

XXXII - afastar-se por até 2 (duas) horas diárias, por prorrogação do início ou antecipação do término do expediente ou de escala de serviço, para acompanhar filho ou dependente legal, que sofra de moléstia ou doença grave irreversível, em tratamento específico, a fim de garantir o devido cuidado, comprovada a necessidade por Junta Médica de Saúde da Corporação; (NR). [\(Inciso acrescentado pelo art. 10 da Lei 13.768, de 04.05.2006\).](#)

XXXIII - alimentação conforme estabelecido em Decreto do Chefe do Poder Executivo; (NR). [\(Inciso acrescentado pelo art. 10 da Lei 13.768, de 04.05.2006\).](#)

XXXIV - a percepção de diárias quando se deslocar, a serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território estadual, nacional ou estrangeiro, como forma de indenização das despesas de alimentação e hospedagem, na forma de Decreto do Chefe do Poder Executivo. (NR). [\(Inciso acrescentado pelo art. 10 da Lei 13.768, de 04.05.2006\).](#)

NOTA: DECRETO Nº 35.922, de 27 de março de 2024. DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTO E PASSAGENS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DIRETA E INDIRETA, PARA O AGENTE PÚBLICO E COLABORADORES EVENTUAIS EM VIAGEM A SERVIÇO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 88, inciso IV e VI, da Constituição Estadual, e CONSIDERANDO que o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Ceará (Lei nº 9.826, de 14 de maio de 1974), em seu artigo 127 e 129, prevê a possibilidade de concessão de diárias e ajuda de custo aos servidores públicos do Estado do Ceará; CONSIDERANDO que o Estatuto dos Militares do Estado do Ceará (Lei nº 13.729, de 11 de janeiro de 2006), em seu artigo 52, inciso XXXIV, prevê a percepção de diárias e ajuda de custo pelos militares do Estado do Ceará; e CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de regulamentar os critérios de concessão de diárias, ajuda de custo e passagens para agentes públicos e colaboradores eventuais do Poder Executivo do Estado do Ceará. DECRETA:

Art. 1º O servidor público civil, militar, empregado público e o contratado temporário da Administração Pública Direta e Indireta, em atividade, o servidor cedido por convênio, o colaborador eventual e o agente político que se deslocar, temporariamente, da localidade onde tem exercício, em cumprimento a determinação superior e a serviço de interesse da Administração, para desempenhar tarefa oficial, participar de eventos, cursos, seminários, treinamentos ou similares, para outro Estado da Federação ou para outro país, fará jus à percepção de diária, ajuda de custo, passagem, despacho de bagagem na via aérea, taxa de embarque e seguro viagem, segundo as disposições deste Decreto.

Art. 2º Para fins deste Decreto considera-se:

I - diárias: as indenizações destinadas a compensar despesas de alimentação e hospedagem;

II - colaborador eventual: pessoa física sem vínculo funcional ou administrativo com a Administração Pública Estadual;

III - ajuda de custo: 01 (um) auxílio concedido aos agentes públicos abrangidos pelo art. 1º, deste Decreto, para fazer face às despesas com traslado diário para cumprimento da missão.

[...] VIDE A ÍNTEGRA DO DECRETO NO ANEXO DESTA OBRA

XXXV – participação de atividades formativas de atualização e capacitação continuada, ofertadas pela Academia Estadual de Segurança Pública, consideradas aquelas que possibilitam o acompanhamento e o desenvolvimento da evolução de diversas áreas do conhecimento, o inter-relacionamento com a cidadania e a sociedade, e a atualização constante da doutrina do profissional da área de Segurança Pública, em conformidade com a dinâmica social. [\(NR – Incluída pela Lei nº 17.478, 17 de maio de 2021\)](#)

NOTA: LEI FEDERAL Nº 14.751, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023 – LEI ORGÂNICA NACIONAL PM/BM

Art. 7º ...

Parágrafo único. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios poderão promover, mediante convênios e intercâmbios operacionais, entre outros instrumentos, a integração de suas atividades com as dos demais órgãos públicos, direcionada, no caso das áreas de ensino, a pesquisa, extensão, informações e conhecimentos técnicos, vedados o esvaziamento e a substituição de funções de outros órgãos e instituições.

Art. 8º As polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios poderão cooperar nas comunicações de centro de operações, na formação, no treinamento e no aperfeiçoamento de outras instituições e órgãos de segurança pública federal, estadual, distrital e municipal, no âmbito de suas atribuições constitucionais e legais.

Parágrafo único. É vedada a cooperação para formação e treinamento de natureza militar para as instituições civis.

Art. 16. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios manterão o seu sistema de ensino militar, podendo incluir os colégios militares de ensino fundamental e médio, e ter cursos de graduação ou pós-graduação lato sensu ou stricto sensu e, se atendidos os requisitos do Ministério da Educação, terão integração e plena equivalência com os demais cursos regulares de universidades públicas.

§ 1º Os cursos previstos no sistema de ensino militar observarão o seguinte:

I - os cursos de formação, adaptação e habilitação serão realizados em instituição de ensino militar;

II - os cursos de aperfeiçoamento ou especialização poderão ser realizados em unidade de ensino militar ou em instituições públicas conveniadas, no País ou no exterior.

§ 2º Os cursos existentes nas instituições militares, além de habilitarem aqueles aprovados em concurso público ou interno para o desempenho das atribuições do cargo, também serão requisitos para promoção, nos seguintes termos:

I - para os oficiais:

a) curso de formação de oficiais (CFO), destinado aos aprovados no concurso público para o QOEM, com o ingresso na condição de cadete e habilitação à promoção a aspirante a oficial;

b) curso de aperfeiçoamento de oficiais (CAO), destinado aos capitães e à habilitação à promoção ao posto de major;

c) curso de comando e estado-maior (CCEM), destinado aos majores e tenentes-coronéis do QOEM e do QOS e à promoção ao posto de coronel;

d) curso de habilitação de oficial do Quadro de Oficiais de Saúde (CHOS) e curso de habilitação de oficial do Quadro de Oficiais Especialistas (CHOE), com ingresso na condição de aluno-oficial e à habilitação à promoção ao posto de segundo-tenente;

II - para as praças:

a) curso de formação de praças (CFP), destinado aos aprovados em concurso público, na graduação de aluno-soldado, e habilitação à promoção à graduação de soldado;

b) curso de formação de sargentos (CFS), com ingresso na graduação de aluno-sargento e habilitação à promoção à graduação de terceiro-sargento;

c) curso de aperfeiçoamento de praças (CAP), destinado aos segundos-sargentos e habilitação à promoção à graduação de primeiro-sargento.

§ 3º Os cursos de formação, adaptação e habilitação terão carga horária mínima.

§ 4º Os cursos previstos neste artigo poderão ser realizados nas instituições militares federais, estaduais e do Distrito Federal.

§ 5º (VETADO).

Art. 53 - Elegibilidade de militar

Art.53. O militar estadual alistável é elegível, atendidas as seguintes condições:

I - se contar menos de 10 (dez) anos de serviço, deverá afastar-se definitivamente da atividade militar estadual a partir do registro de sua candidatura na Justiça Eleitoral, apresentada pelo Partido e autorizada pelo candidato, com prejuízo automático, imediato e definitivo do provimento do cargo, de promoção e da percepção da remuneração;

II - se contar 10 (dez) ou mais anos de serviço, será agregado por ato do **Comandante-Geral**, sem perda da percepção da remuneração e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a reserva remunerada, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição;

III - se suplente, ao assumir o cargo eletivo será inativado na forma do inciso anterior.

NOTAS DO ARTIGO

NOTA: CF/88 - Art. 14 [...] §8º - O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições:

I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade;

II - se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.

NOTA: LEI FEDERAL Nº 14.751, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023 – LEI ORGÂNICA NACIONAL PM/BM

Art. 22. O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes prescrições:

I - o militar com menos de 10 (dez) anos de serviço que for candidato a mandato eletivo será afastado do serviço ativo no dia posterior ao pedido de registro de sua candidatura na Justiça Eleitoral;

II - o militar com mais de 10 (dez) anos de serviço que for candidato a mandato eletivo será agregado no dia posterior ao pedido de registro de sua candidatura na Justiça Eleitoral com remuneração, enquanto perdurar o pleito eleitoral, e, se eleito, no ato da diplomação passará para a reserva remunerada com remuneração proporcional ao tempo de serviço; e

III - o militar eleito e que tomar posse como suplente será agregado ao respectivo quadro, enquanto perdurar o mandato temporário, devendo optar por uma das remunerações.

§ 1º O afastamento ou a agregação previstos neste artigo somente serão remunerados nos prazos fixados na legislação eleitoral.

§ 2º (VETADO).

NOTA: EMECE - Art. 172, §6º. A agregação do militar estadual que tenha 10 (dez) ou mais anos de serviço, candidato a cargo eletivo, é contada a partir da data do registro da candidatura na Justiça Eleitoral até:

I - 48 (quarenta e oito) horas após a divulgação do resultado do pleito, se não houver sido eleito;

II - a data da diplomação;

III - o regresso antecipado à Corporação Militar Estadual, com a perda da qualidade de candidato.

§7º O militar estadual agregado fica sujeito às obrigações disciplinares concernentes às suas relações com os outros militares e autoridades civis.

NOTA: Art.216. O militar estadual, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partido político.

NOTA: Art.182. A transferência ex officio para a reserva remunerada verificar-se-á sempre que o militar estadual incidir em um dos seguintes casos:

I a III ...

IV - se eleito, for diplomado em cargo eletivo, ou se, na condição de suplente, vier a ser empossado.

NOTA: A posse é feita perante órgãos do Poder Legislativo. Tem previsão no art. 215 do Código Eleitoral: Art. 215. Os candidatos eleitos, assim como os suplentes, receberão diploma assinado pelo Presidente do Tribunal Superior, do Tribunal Regional ou da Junta Eleitoral, conforme o caso".

SEÇÃO I

DA REMUNERAÇÃO

Art. 54 - Remuneração

Art.54. A remuneração dos militares estaduais compreende vencimentos ou subsídio fixado em parcela única, na forma do art. 39, §4º. da Constituição Federal, e proventos, indenizações e outros direitos, sendo devida em bases estabelecidas em lei específica e, em nenhuma hipótese, poderão exceder o teto remuneratório constitucionalmente previsto.

NOTA: Lei nº 11.167, de 07 de janeiro de 1986:

Art. 3º - Vencimentos são o quantitativo, em dinheiro, devido ao policial-militar, em serviço ativo, compreendendo soldo, gratificações e indenizações.

Art. 69 - Proventos são o quantitativo em dinheiro que o policial-militar percebe na inatividade remunerada constituído pelas seguintes parcelas: [...]

NOTA: O sistema de premiação pecuniária por apreensão de arma de fogo, acessórios e munições é regido pela Lei nº 13.622, de 15.07.2005 – Vide na íntegra no anexo desta obra.

NOTA: Na Prefeitura Municipal de Caucaia temos a Lei nº 3.267, de 14 de julho de 2021 que institui o sistema de premiação pecuniária aos policiais municipais, policiais militares e policiais civis, pela apreensão de armas de fogo.

NOTA: Na Prefeitura Municipal de Sobral temos a Lei nº 1.701, de 19 de dezembro de 2017 que dispõe sobre o sistema de premiação pecuniária aos guardas municipais, policiais militares, policiais civis e agentes penitenciários, pela apreensão de armas de fogo.

~~Parágrafo único.- O militar estadual ao ser matriculado nos cursos regulares previstos nesta Lei, exceto os de formação, e desde que esteja no exercício de cargo ou função gratificada por período superior a 6 (seis) meses, não perderá o direito à percepção do benefício correspondente. (Revogado pela Lei nº 13.768, de 04.05.2006)~~

Gratificação de aluno

§1º. O militar estadual ao ser matriculado nos cursos regulares previstos nesta Lei, exceto os de formação, e desde que esteja no exercício de cargo ou função gratificada por período superior a 6 (seis) meses, não perderá o direito à percepção do benefício correspondente. **(NR)** **(Parágrafo modificado de Único para 1º, pelo art. 11 da Lei 13.768, de 04.05.2006).**

NOTA: Lei nº 10.581/81 - Art. 3º - O Oficial matriculado no C.A.O. não poderá qualquer vantagem que vinha percebendo na função imediatamente anterior, desde que exercida por prazo não inferior a 06 (seis) meses.

NOTA: Dispensa do Ponto para fins de realização de curso no Estado ou fora dele. A matéria é regida pelo Decreto nº 29.445, de 17 de setembro de 2008 (DOE de 19.09.2008), alterado pelo Decreto nº 33.819, de 17

de novembro de 2020 (DOE de 17.11.2020), que dispõe sobre a dispensa do Ponto dos servidores e Militares estaduais matriculados em cursos de formação e treinamento profissional decorrente de aprovação em concurso público estadual (sem prejuízo da remuneração, contudo não podem perceber bolsa em decorrência do curso) ou em outros entes da Federação (com prejuízo da remuneração) - Vide íntegra deste Decreto no anexo desta obra.

NOTA: Modelo de ato de dispensa de ponto

Nota nº/2024 – NGPM/CCP/CGP Consta o documento sob NUP nº, em que o SD PM, M.F.:, CPF: pertencente a, solicita a dispensa de ponto em razão de ter sido aprovado e convocado para frequentar o(Exemplo: Curso de Formação de Praças (CFP BM) do Estado do Rio Grande do Norte - RN), com início em/...../....., foi dado o seguinte despacho: Deferido, com base no Art 2ºA do decreto 33.819, de 17 de novembro de 2020, acrescido ao decreto estadual nº 29.445, de 17 de setembro de 2008, observando o seguinte: 1. A folha de pagamento deverá tomar as providências quanto a sustação da remuneração do interessado conforme o referido decreto; 2. O não comparecimento injustificável às aulas no Curso de Formação, será considerado falta ao serviço policial militar; 3. Para continuar a fazer jus ao afastamento deverá apresentar a CGP/PMCE, até o 5º dia útil do mês subsequente sua frequência no Curso de Formação do mês anterior, oriunda do; Caso deixar de comparecer ao Curso de Formação e dele se afastar injustificavelmente, por período superior permitido pelo(Ex: Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte - CBMRN), terá sua autorização de afastamento cancelada, devendo retornar imediatamente as suas atividades na Corporação. Fortaleza, de de

*** ** *

Gratificação – Comissão de concurso, trabalho relevante, técnico ou científico

§2º. Ao militar estadual conceder-se-á gratificação pela participação em comissão examinadora de concurso e pela elaboração ou execução de trabalho relevante, técnico ou científico de interesse da corporação militar estadual (NR) (Parágrafo acrescentado pelo art. 11 da Lei 13.768, de 04.05.2006).

NOTA: Ver Lei nº 11.167/1986, Lei nº 15.797/2015. Na Polícia Militar do Ceará foi editada a Portaria nº 036/2009, publicada no BCG nº 056, de 26.03.2009, regulamentando a produção, análise e aprovação desses trabalhos.

NOTA: A gratificação por encargo de participação em comissão de concurso é concedida através de Portaria do Secretário do Planejamento e Gestão com fundamento no art. 5º da Lei nº 17.732, de 29 de outubro de 2021, e tem vigência a partir da publicação do extrato de contrato da empresa organizadora até a homologação do certame.

NOTA: Portaria nº 003/2026 – GC Art. 47. Conceder-se-á pagamento da gratificação de ensino militar, limitado ao quantitativo de 8 horas- aula por mês, pela participação em comissão examinadora de concurso e pela elaboração ou execução de trabalho relevante, técnico ou científico de interesse da corporação militar estadual, conforme art. 54, § 2º da Lei nº 13.729, de 04 de maio de 2006.

Art. 14. Integrante de comissão examinadora, é o militar com responsabilidades voltadas à análise e avaliação de testes e atividades teóricas e/ou práticas, exercendo as funções de fiscalização, julgamento e atribuição de notas ou conceitos, conforme critérios previamente estabelecidos. (Portaria nº 003/2026 – GC)

Parágrafo único. Para fins de adequação à Lei nº 15.191, de 19 de julho de 2012, Art. 8º, o integrante de Comissão Examinadora será enquadrado como instrutor. (Portaria nº 003/2026 – GC).

Art. 11. O Instrutor é o militar, devidamente habilitado na área do conhecimento prático ou técnico correspondente à disciplina ou conteúdo a ser ministrado, responsável pela facilitação do ensino por meio de orientações, demonstrações e treinamentos, competindo-lhe, dentre outras atribuições, planejar, preparar, orientar, controlar e ministrar as instruções/sessões/aulas, incluindo-se, a avaliação do desempenho contínuo dos alunos, referenciando todas as correções necessárias (Portaria nº 003/2026 – GC).

Gratificação: competência para conceder

§3º. O Secretário da Segurança Pública e Defesa Social, o Chefe da Casa Militar ou os Comandantes-Gerais poderão: (Parágrafo acrescentado pelo art. 11 da Lei 13.768, de 04.05.2006).

I - autorizar o militar estadual, ocupante de cargo efetivo ou em comissão, a participar de comissões, grupos de trabalho ou projetos, sem prejuízo dos vencimentos;

II - conceder ao militar nomeado, a gratificação prevista no §2º deste artigo.

Gratificação: valores

§4º. O valor das gratificações previstas no §2º será regulado por Decreto do Chefe do Poder Executivo. (NR).(Parágrafo acrescentado pelo art. 11 da Lei 13.768, de 04.05.2006).

Art. 55 - Irredutibilidade dos vencimentos

Art.55. O subsídio ou os vencimentos dos militares estaduais são irredutíveis e não estão sujeitos à penhora, seqüestro ou arresto, exceto nos casos previstos em Lei.

Art. 56 – Paridade entre ativos e inativos

Art.56. O valor do subsídio ou dos vencimentos é igual para o militar estadual da ativa, da reserva ou reformado, de um mesmo grau hierárquico, exceto nos casos previstos em Lei.

Art. 57 – Revisão dos proventos da inatividade

Art.57. Os proventos da inatividade serão revistos sempre que se modificar o subsídio ou os vencimentos dos militares estaduais em serviço ativo, na mesma data e proporção, observado o teto remuneratório previsto no art.54 desta Lei.

Proventos da inatividade: limites

Parágrafo único. Respeitado o direito adquirido, os proventos da inatividade não poderão exceder a remuneração percebida pelo militar estadual da ativa no posto ou graduação correspondente.

Art. 58 – Proporcionalidade dos proventos

Art.58. Por ocasião de sua passagem para a inatividade, o militar estadual terá direito a proventos proporcionais aos anos de serviço, computáveis para a inatividade, até o máximo de 30 (trinta) anos, computando-se, para efeito da contagem naquela ocasião, o resíduo do tempo igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias como se fosse mais 1 (um) ano.

NOTA: Art. 210. [...] §3º O tempo de contribuição a que alude o caput deste artigo, será apurado em anos, meses e dias, sendo o ano igual a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias e o mês 30 (trinta) dias.

§1º ao 3º ...

§4º Para o cálculo de qualquer benefício previdenciário, depois de apurado o tempo de contribuição, este será convertido em dias, vedada qualquer forma de arredondamento.

§5º A proporcionalidade dos proventos, com base no tempo de contribuição, é a fração, cujo numerador corresponde ao total de dias de contribuição e o denominador, o tempo de dias necessário à respectiva inatividade com proventos integrais, ou seja, 30 (trinta) anos que corresponde a 10.950 (dez mil novecentos e cinqüenta) dias.

NOTA: Parecer nº 659/2011-PGE - [...] 22. Nesses termos, entendemos que os arts. 58 e 210, §§4º e 5º da Lei estadual nº 13.729, de 11.01.2006 (DOE 26/04/2006) coexistem e são válidos, ficando garantido, para os casos de inativação com proventos proporcionais, que se considere como se fosse um ano completo o tempo de contribuição igual ou superior a cento e oitenta dias que remanescer da soma de anos cumpridos pelo militar. [...] Fortaleza, 02 de fevereiro de 2011. Raimilan S. da Silva Rodrigues. Procurador do Estado. Despacho: De acordo. 11/02/2011. Fernando Antonio Costa de Oliveira. Procurador-Geral do Estado.

SEÇÃO II

DAS FÉRIAS E OUTROS AFASTAMENTOS TEMPORÁRIOS DO SERVIÇO

Art. 59 – Férias: concessão, gozo e remuneração

Art.59. As férias traduzem o afastamento total do serviço, concedidas anualmente, de acordo com portaria do **Comandante-Geral**, de gozo obrigatório após a concessão, remuneradas com um terço a mais da remuneração normal, sendo atribuídas ao militar estadual para descanso, a partir do último mês do ano a que se referem ou durante o ano seguinte, devendo o gozo ocorrer nesse período.

NOTA: Lei nº 15.797/2015: "Art.37. Fica extinto o cargo de provimento em comissão de Comandante-Geral da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado". Em decorrência, foi criado o posto de Coronel Comandante-Geral.

NOTA: Na PMCE as férias foram regulamentadas através da Portaria nº 309/2019-GC, publicada no BCG nº 202, de 24.10.2019, alterada pela Portaria nº 180/2020-GC e pela Portaria Nº 028/2026 (BCG nº 024, de 05.02.202).

NOTA: Vide Decreto Nº 32.907, de 21 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a concessão de férias dos servidores públicos civis da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo do estado do ceará, e dá outras providências.

NOTA: BCG 124, 03.07.07 - Doravante, todo e qualquer policial militar movimentado de sua unidade de origem para outra OPM, seja a título de classificação, transferência, assunção de função, nomeação etc só poderá entrar no gozo de férias após a apresentação na OPM de destino. Os gestores cumpram e façam cumprir esta determinação. (Transc.da Nota n.º 819/2007-GAB.ADJ).

NOTA: FÉRIAS DE MILITAR À DISPOSIÇÃO

Parecer nº 1.235/2017-ASJUR - "[...]Ocorre que, o fato de estar o militar cedido a órgão público municipal não configura motivação suficiente para afastá-lo do usufruto de suas férias regulamentares, a qual possui o caráter de gozo obrigatório, repese-se. A situação de encontrar-se cedido a um ente municipal não é motivo, nem encontra amparo legal, para a suspensão do direito de que se trata, ou seja, o gozo de férias regulamentares. [...] Fortaleza/Ce, 12 de setembro de 2017. Assina: João Guilherme Janja Ximenes – Coordenador da ASJUR. OAB nº 5.431. Despacho. Em, 19.09.2017. Aprovo. À CGP para as providências decorrentes. Assina: Ronaldo Mota Viana. Coronel Comandante-Gal da PMCE.

NOTA: DESAVERBAÇÃO DE FÉRIAS E LICENÇA ESPECIAL PARA GOZO

Despacho: 842/2015-PGE

Nos termos do Parecer nº 1711/2014, em anexo, restou decidido nesta PGE, que obstáculo legal existirão com acolhimento do pedido de desaverbação de tempo de serviço por militar (art.10, da Lei nº 13.035/2000, transcrita no Parecer), no tocante a férias e licenças especiais contadas em dobro.

Contudo, ressalva parece razoável ser feita ao entendimento acima na situação do militar da ativa que pretende desaverbar o tempo acima não para computá-la em outro regime, mas sim para efeito de gozar a licença especial ou férias adquiridas.

Tal raciocínio visa preservar, na íntegra, o direito adquirido pelo militar aos benefícios em questão, quando ainda previsto legalmente. Se o agente, por exemplo, licença especial é-lhe facultado tanto gozar a licença quanto utilizá-la em eventual inativação.

Assim, mesmo já tendo o militar averbado em ficha individual a referida licença, não lhe cabe negar o direito ao seu gozo, considerando a averbação, nesta específica situação, como informação simples o direito adquirido, observando-se aplicar averbação do art. 13.035/2000 já citado acima somente para negar a desaverbação de tempo que, de alguma forma, tenha servido para aquisição pelo militar de algum benefício funcional, como o tempo de outro regime de previdência.

De tal modo mesmo no caso de licença especial averbada sua desaverbação para gozo deve observar a ressalva feita no parágrafo anterior. Tal desaverbação não se perfaz em direito quando o tempo da licença especial já tive sido aproveitada pelo militar para concessão de benefício funcional.

Cumprе ressaltar também que da desaverbação acima só cabe falar quando se estiver lhe dando com militar em atividade já que terá por finalidade o gozo da licença especial, este impraticável na reserva ou na reforma.

No caso concreto como reformado as folhas 14 o militar interessado já teve iniciado o processo de reserva empecilho, então ao acolhimento do seu pedido.

A consideração superior.

Fortaleza, 06 de maio de 2015.

Assina: Rafael Machado Moraes - Procurador chefe da Consultoria Geral

Juvêncio Vasconcelos Viana - Procurador Geral do Estado

NOTA: 4 FÉRIAS A PARTIR DO ANO DE INGRESSO – PARECER DA PGE

1) Parecer nº 2.827/2016 – PGE - Ementa: Consulta. Férias. Militar. Lei Estadual nº 10.072/1976. Aquisição do direito. Não exigência de um ano de exercício para o primeiro período aquisitivo. Tratamento legal dispensado à matéria. Especificidade. [...] Todo direito à férias, enquanto anuais, inclusive como dispõe o preceito acima, que, em geral, é reproduzido pela legislação atual (Lei nº 13.729/1976 [sic]), pressupõe um período aquisitivo do direito e um período do gozo. Como período aquisitivo entende-se aquele anterior ao período de fruição das férias, no qual ainda nasceu para o agente o direito do benefício propriamente dito. Por conta disso, em razão da divisão acima, as férias gozadas em um ano sempre se referem às férias adquiridas no ano anterior.

A cada ano o servidor adquire o direito às férias, devendo o seu gozo se dar no período subsequente, sendo que essa diferença (aquisição e gozo) cremos constar no art. 61, do antigo Estatuto Militar. É importante notar que, segundo a legislação de 1976, a qual se repete no atual Estatuto Militar, não há previsão, para fins de aquisição do primeiro período, do exercício de um ano no cargo militar.

Sobre essa disciplina, a lei previa apenas que as férias seriam concedidas aos militares 'a partir do último mês do ano a que se referem e durante o ano seguinte'. Ou seja, para a legislação, ingressando o militar, por exemplo no ano de 1989, como é o caso do interessado neste processo, a partir do mês do seu ingresso já começaria ele a contar seu período aquisitivo, o qual se encerraria no último mês do ano de 1989, dezembro. A partir de tal mês, o mesmo já poderia gozar férias, no próprio mês de dezembro ou em qualquer mês do ano seguinte, 1990. No caso acima, embora houvesse o militar gozado férias no ano de 1990, elas diriam respeito ao ano de 1989, período aquisitivo.

Pensar de outra forma certamente acarretaria sérios prejuízos ao militar, isto é, se for pensarmos que, para ele, seria necessário um ano de trabalho para a aquisição do primeiro período de férias. É que, sendo assim, como o gozo de férias para o militar só estar autorizado a partir do mês de dezembro a que se referem, se entendermos que há necessidade de um ano para a aquisição de férias, no primeiro ano de trabalho, do ingresso até o final do ano, o militar não adquiriria férias, só adquirindo no exato mês de ingresso no ano seguinte. Neste caso, o gozo

das férias só poderia acontecer, a partir de dezembro desse último ano, situação que levaria a possibilidade de o agente ficar quase dois anos sem tirar férias.

Com isso, quer-se defender que, para o militar, tendo em vista a falta de restrição imposta ao Estatuto Funcional, vinculando a aquisição do período de férias ao exercício da atividade por mais de um ano, cremos que, a partir do primeiro ano de trabalho (ano de ingresso), já era possível ao agente o gozo de férias, no seu mês de dezembro. [...]

Por isso, devido à especificidade legal dispensada ao direito às férias pelos militares, entendemos correto constar nas publicações com alusão a esse direito só os anos a que se referem as férias. Assim, se o militar entrou em 1989 na PMCE, neste ano já adquiriu férias, segundo a legislação, podendo gozá-las, a critério da Administração, em dezembro do mesmo ano ou no ano seguinte. [...] Assim entendemos. Ao Senhor Procurador Geral. Fortaleza, 18 de maio de 2016. Rafael Machado Moraes.

Procurador-Chefe da Consultoria Geral. De acordo. Juvêncio Vasconcelos Viana. Procurador Geral do Estado.

NOTA: Parecer nº 3.066/2013-PGE. Ementa: Consulta. PMCE. Férias em dobro. Tempo fictício. Militares. Vedação com a MP nº 2.215/2001. Parecer PGE 2.575/2012. Contagem ficta só autorizada até 29 de dezembro de 2000. Militares que foram para a reserva aproveitando férias em dobro entre 200 e 2005 segundo entendimento anterior desta Procuradoria. Segurança jurídica. Lei nº 9.784/1999. Situação consolidada. Desaverbação do tempo em dobro no intervalo acima quanto aos militares em atividade ainda. Fruição das férias desoverbadas, de forma simples, com prazo de prescrição a contar do Parecer PGE 2.575/2012. "o sentido de que seja autorizada a contagem fictícia de tempo prevista no art. 137, referido mais acima, somente para os militares que, até 29 de dezembro de 2000, marco previsto na MP nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, já contavam com os requisitos para a aquisição do tempo de serviço na modalidade do referido artigo".

Férias: Restrições

§1º. A concessão e o gozo de férias não sofrerão nenhuma restrição, salvo:

I - para cumprimento de punição disciplinar de natureza grave ou prisão provisória;

NOTA: CDPM/BM - Art. 51. Parágrafo único - A interrupção de afastamento regulamentar, para cumprimento de sanção disciplinar, somente ocorrerá quando determinada pelo Governador do Estado ou pelo Controlador Geral dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário. (NR). (Redação dada pelo art. 7º da Lei nº 14.933/2011)

II - por necessidade do serviço, identificada por ato do **Comandante-Geral**, conforme conveniência e oportunidade da Administração, garantida ao militar estadual nova data de reinício do gozo das férias interrompidas.

NOTA: Lei nº 15.797/2015: "Art.37. Fica extinto o cargo de provimento em comissão de Comandante-Geral da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado". Em decorrência, foi criado o posto de Coronel Comandante-Geral.

Férias e processo de inatividade

§2º. Não fará jus às férias regulamentares o militar estadual que esteja aguardando solução de processo de inatividade.

Fracionamento de férias

§3º. As férias a que se refere este artigo poderão ser divididas em 2 (dois) períodos iguais.

Férias de alunos em formação

§4º O direito destacado neste artigo estende-se aos militares que estão nos cursos de formação para ingresso na Corporação.

NOTA: Cremos ter havido erro na grafia da palavra "estende-se".

Conversão de férias em pecúnia em caráter indenizatório

§5.º Por necessidade do serviço e desde que haja a anuência do servidor e seja autorizado pelo Comando da Corporação, 1/3 (um terço) do período de gozo de férias devido ao militar poderá ser convertido em pecúnia, observados os termos e as condições previstas em decreto do Poder Executivo (INCLUÍDO pela Lei Nº19.472, de 09 de outubro de 2025)

NOTA: DOE nº 064, de 09/04/2026 DECRETO Nº37.260, de 08 de abril de 2026. REGULAMENTA A CONVERSÃO EM PECÚNIA DO 1/3 DO PERÍODO DE FÉRIAS DOS MILITARES ESTADUAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o

art. 88, incisos IV e VI, da Constituição Estadual, CONSIDERANDO ser compromisso do Governo do Estado contribuir para a melhoria das ações de segurança pública em todo o Ceará, CONSIDERANDO a necessidade de fortalecer o efetivo de militares estaduais nas ruas, com o máximo aproveitamento da força de trabalho disponível, garantindo elevado nível de eficiência com base em mecanismos que permitam a rápida mobilização de efetivo, CONSIDERANDO o disposto no art. 59, §§ 5º e 6º da Lei Estadual n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006, que permite a conversão de 1/3 (um terço) do período de gozo de férias em abono pecuniário autorizado por lei e condicionado à anuência do militar, o que representa uma solução eficaz para situações emergenciais, notadamente quanto ao atual cenário de enfrentamento à criminalidade no Estado do Ceará, DECRETA:

Art. 1º A partir do período aquisitivo de 2025, fica facultado aos militares estaduais, mediante solicitação formal e expressa, requerer a conversão de 1/3 (um terço) do período de gozo de férias em abono pecuniário, desde que tenham cumprido o período aquisitivo anual e observada a escala de férias vigente.

§ 1º O pedido de que trata o caput deverá ser protocolizado junto ao setor de recursos humanos da respectiva Corporação militar, com, pelo menos, 60 (sessenta) dias de antecedência do início do gozo das férias.

§ 2º O pagamento do abono pecuniário será feito na mesma folha de pagamento do terço constitucional referente ao período de férias, salvo quando o deferimento do pedido for autorizado após o fechamento da folha, hipótese em que será pago na folha imediatamente subsequente.

§ 3º Os militares contemplados no plano de férias referente ao mês de dezembro deverão formalizar o requerimento até a primeira semana do mês de novembro, ocorrendo o pagamento do abono, após o deferimento, excepcionalmente, na folha imediatamente subsequente.

§ 4º Em razão da natureza específica da missão, não se aplica ao militar revertido pelo Batalhão de Segurança Patrimonial o disposto na Lei nº 19.472, de 9 de outubro de 2025.

Art. 2º O militar que optar pela conversão de 1/3 (um terço) do período de gozo de férias em abono pecuniário deverá gozar os outros 2/3 (dois terços) restantes, não sendo permitido o fracionamento desse período.

Art. 3º O valor do abono de que trata este Decreto será pago sem prejuízo das demais parcelas que compõem os vencimentos, subsídios, verbas indenizatórias e quaisquer outros direitos inerentes aos cargos.

Parágrafo único. Para efeito do cálculo do abono pecuniário, será considerado o período de 30 (trinta) dias trabalhados pelo militar, excluídas quaisquer vantagens indenizatórias.

Art. 4º A conversão de que trata este Decreto será limitada a um único requerimento por ano, independentemente da existência de demais períodos de férias acumulados.

Art. 5º É vedada a concessão do pagamento do abono de que trata este Decreto com efeitos retroativos, inclusive para as férias já gozadas, no todo em parte no ano corrente.

Art. 6º O requerimento da conversão de férias em abono pecuniário poderá ser indeferido nas seguintes hipóteses:

I - inexistência de disponibilidade financeira; e

II - outras razões motivadas.

Art. 7º Não poderá requerer a conversão de férias em abono pecuniário o militar que estiver nas seguintes situações:

I - respondendo a processo regular ou procedimento administrativo ou disciplinar, mesmo que este esteja sobrestado, salvo quando o fato ocorrer no exercício de missão de natureza ou interesse militar estadual;

II - afastado em razão de licença à gestante ou à adotante;

III - afastado em razão de licença para tratar de interesse particular;

IV - punido, nos últimos 12 (doze) meses, por sanção disciplinar de natureza grave;

V - afastado preventivamente no âmbito administrativo disciplinar;

VI - preso provisoriamente ou definitivamente pelo cometimento de infração penal;

VII - cumprindo pena por infração penal;

VIII - afastado aguardando reserva, exoneração, demissão, expulsão ou dispensa de ponto ou frequentando cursos de formação e/ou habilitação;

IX - afastado por período superior a 60 (sessenta) dias, contínuos ou não, nos últimos doze meses, em razão de Licença para Tratamento de Saúde (LTS), salvo nos casos em que o afastamento decorra de lesões ocorridas em exercício de missão de natureza ou interesse militar estadual.

Art. 8º O abono previsto neste Decreto possui natureza indenizatória e, por isso, não será incorporado à base de cálculo da contribuição previdenciária, nem aos proventos de reserva ou reforma dos militares estaduais, tampouco influenciará no cálculo da pensão por morte destinada aos seus dependentes.

Art. 9º O militar que aderir às condições definidas neste Decreto deverá atuar exclusivamente no serviço operacional ou de inteligência e ficará disponível para as escalas de serviço em quaisquer das regiões do Estado, sendo estas disciplinadas por ato do respectivo Comandante-Geral.

Art. 10. Eventuais afastamentos e /ou licenças no período de conversão das férias em abono implicarão a devolução do respectivo valor.

Art. 11. Ao militar será restituído, de forma proporcional, o valor correspondente ao auxílio-alimentação, descontado(s) o(s) dia(s) que tenha recebido valor do abono pecuniário correspondente.

Art. 12. Os aspectos operacionais e procedimentais relativos ao disposto neste Decreto serão disciplinados por ato do Coronel Comandante Geral da respectiva Corporação.

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário. PALÁCIO DA ABOLIÇÃO

DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 08 de abril de 2026. Elmano de Freitas da Costa GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

*** **

NOTA – BCG nº 074, de 28.04.2026 - Portaria Nº 072/2026 – GC O CORONEL COMANDANTE - GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o §3º, do art.1º, do Decreto Estadual nº 36.770/2025; CONSIDERANDO o disposto no art. 59, §§ 5º e 6º da Lei Estadual n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006, que permite a conversão de 1/3 (um terço) do período de gozo de férias em abono pecuniário autorizado por lei e condicionado à anuência do militar; CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual nº 37.260, de 08 de abril de 2026; regulamenta a conversão em pecúnia do 1/3 do período de férias dos militares estaduais; CONSIDERANDO o poder hierárquico que lhe confere o poder de regulamentar atos administrativos no âmbito desta PMCE e, por fim, considerando a necessidade de especificar e detalhar as normas de conversão do abono de que se trata, no âmbito desta PMCE, RESOLVE:

Art.1º. Por necessidade do serviço e desde que haja a anuência do servidor e seja autorizado pelo Comando da Corporação, 1/3 (um terço) do período de gozo de férias devido ao militar poderá ser convertido em pecúnia, observados os termos e as condições previstas no Decreto Estadual nº 37.260, de 08 de abril de 2026.

Art.2º. O pagamento do abono pecuniário será feito na mesma folha de pagamento do terço constitucional referente ao período de férias, salvo quando o deferimento do pedido for autorizado após o fechamento da folha, hipótese em que será pago na folha imediatamente subsequente.

Art. 3º. Os militares contemplados no plano de férias referente ao mês de dezembro deverão formalizar o requerimento até a primeira semana do mês de novembro, ocorrendo o pagamento do abono, após o deferimento, excepcionalmente, na folha imediatamente subsequente.

Art. 4º. O militar que desejar converter em pecúnia o 1/3 (um terço) do período do gozo de férias deverá formalizar a sua intenção por meio do sistema sentinela, no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias de antecedência do início da concessão.

§1º. Os militares que gozarão férias no mês de junho de 2026 deverão interpor requerimento via sistema sentinela, impreterivelmente até o dia 30.04.2026.

§2º. Os procedimentos administrativos acerca do abono de férias seguirão o fluxo definido pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação – COTIC.

Art. 5º. A conversão de que trata este Decreto será limitada a um único requerimento por ano, independentemente da existência de demais períodos de férias acumulados.

Art. 6º. Em hipótese alguma poderá ser convertido em pecúnia mais do que 1/3 (um terço) do período de gozo de férias do militar.

Art.7º. As escalas de serviço dos policiais militares habilitados para o emprego operacional ou de inteligência serão elaboradas pela DPGO e publicadas em Boletim da Corporação (BCG).

Parágrafo único. Com fundamento na publicação prevista no caput deste artigo, a Célula da Folha de Pagamento realizará, de forma imediata, a implantação do abono indenizatório nos vencimentos do militar voluntário, conforme estabelecido no artigo 2º desta Portaria.

Art. 8º. O militar que optar pela conversão ficará à disposição da Diretoria de Planejamento e Gestão Operacional, para emprego exclusivamente no policiamento preventivo em quaisquer das regiões do Estado do Ceará.

Parágrafo único. A DPGO será responsável pelo planejamento, gestão operacional e fiscalização do efetivo policial que será empregado nas operações policiais militares.

Art.9º. Em razão da natureza da missão, o militar revertido ao Batalhão de Segurança patrimonial não poderá converter 1/3 (um terço) do período de gozo de férias, em abono pecuniário.

Art. 10. O valor do abono de que trata este Decreto será pago sem prejuízo das demais parcelas que compõem os vencimentos, subsídios, verbas indenizatórias e quaisquer outros direitos inerentes aos cargos.

Parágrafo único. Para efeito do cálculo do abono pecuniário, será considerado o período de 30 (trinta) dias trabalhados pelo militar, excluídas quaisquer vantagens indenizatórias.

Art. 11. O militar estadual tiver férias fracionadas ou ressaltadas não poderá optar pela conversão de 1/3 (um terço) do período de gozo de férias em abono pecuniário.

Art. 12. No momento de inscrição no sistema sentinela o militar estadual poderá optar pela conversão nos primeiros 10 (dez) dias, nos últimos 10 (dez) dias ou a opção "aceito qualquer período".

Art. 13. Os afastamentos eventuais e/ou licenças no período de férias convertido implicará na devolução do respectivo valor.

Art. 14. Não poderá requerer a conversão de férias em abono pecuniário o militar que estiver nas seguintes situações:

I – Respondendo a processo regular ou procedimento administrativo ou disciplinar, mesmo que este esteja sobrestado, salvo quando o fato ocorrer no exercício de missão de natureza ou interesse militar estadual;

II – afastado em razão de licença à gestante ou à adotante;

III – afastado em razão de licença para Tratar de Interesse Particular;

IV – Ter sido punido nos últimos 12 (doze) meses por sanção disciplinar de natureza grave;

V – afastado preventivamente no âmbito administrativo disciplinar;

VI – preso provisoriamente ou definitivamente pelo cometimento de infração penal;

VII – cumprindo pena por infração penal;

VIII – afastado aguardando reserva, exoneração, demissão, expulsão e dispensa de ponto;

Art.15. É vedada a concessão do pagamento do abono de que trata este decreto com efeitos retroativos, inclusive para férias já gozadas, no todo ou em parte, permanentemente.

Art.16. O militar que optar pela conversão de férias não poderá ser voluntário nas escalas da DRSO durante o período de emprego nas operações realizadas pelo DPGO.

Art.17. O policial militar que se voluntariar não poderá realizar permuta, troca ou substituição de escala, permanecendo vinculado ao cumprimento integral da jornada de serviço para o qual se inscreveu

Art.18. As faltas disciplinares ocorridas durante o período no qual o militar estadual estiver à disposição da DPGO, nos termos desta portaria serão encaminhadas aos respectivos Comandantes imediatos do militar para os fins de apuração disciplinar e demais consequências administrativas de sua alçada.

Art.19. O abono previsto neste decreto possui natureza indenizatória e, por isso, não será incorporado à base de cálculo da contribuição previdenciária, nem aos proventos de reserva ou reforma dos militares estaduais, tampouco influenciará no cálculo da pensão por morte destinada aos seus dependentes.

Art.20. Ao militar será restituído, de forma proporcional, o valor de 10(dez) dias, correspondente ao auxílio-alimentação, descontado(s) o(s) dia(s) em que tenha recebido o valor do abono pecuniário correspondente.

Art.21. Os casos relacionados ao emprego do efetivo, bem como as demais situações não previstas nesta portaria, serão analisadas e deliberadas por Comissão designada pelo Excelentíssimo Coronel Comandante Geral da PMCE.

Art.22. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Fortaleza, 27 de abril de 2026.

§6.º Os valores percebidos a título de conversão em pecúnia de 1/3 (um terço) das férias possuem caráter indenizatório." (NR) [\(INCLUÍDO pela Lei Nº19.472, de 09 de outubro de 2025\)](#)

Art. 60 - Núpcias, luto, instalação e trânsito

Art.60. Os militares estaduais têm direito, aos seguintes períodos de afastamento total do serviço, obedecidas as disposições legais e regulamentares, por motivo de:

I - núpcias: 8 (oito) dias;

II - luto: 8 (oito) dias, por motivo de falecimento de pais, irmão, cônjuge, companheiro(a), filhos e sogros;

III - instalação: até 10 (dez) dias;

NOTA: A Instalação e o Trânsito foram regulamentados por meio de Portaria nº 072/2011, publicada no BCG nº 047, de 10.03.2011.

[...] Art. 4º - Instalação é o período de afastamento total do serviço concedido ao militar, após o término do trânsito, quando de sua apresentação na OPM para onde foi transferido, reservado para as providências de ordem pessoal ou familiar decorrentes da movimentação. Parágrafo único - Inicialmente, o período de instalação é de 5 (cinco) dias e tem início no dia seguinte à chegada do policial militar à OPM de destino.

IV - trânsito: até 30 (trinta) dias.

NOTA: Instalação e o Trânsito foram regulamentados por meio de Portaria nº 072/2011, publicada no BCG nº 047, de 10.03.2011. Art. 1º - Trânsito é o período de afastamento total do serviço concedido ao policial militar cuja movimentação implique, obrigatoriamente, mudança de sede e destina-se aos preparativos decorrentes dessa mudança.

§ 1º O trânsito é concedido pelo Cmt da OPM de origem do militar movimentado.

Concessão de núpcias e do luto

Parágrafo único. O afastamento do serviço por motivo de núpcias ou luto será concedido, no primeiro caso, se solicitado por antecipação à data do evento, e, no segundo caso, tão logo a autoridade a

que estiver subordinado o militar estadual tome conhecimento, de acordo com portaria do **Comandante-Geral**.

NOTA: Lei nº 15.797/2015: "Art.37. Fica extinto o cargo de provimento em comissão de Comandante-Geral da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado". Em decorrência, foi criado o posto de Coronel Comandante-Geral.

NOTA: O primeiro caso são as núpcias cujo afastamento deve ser solicitado pelo militar. O segundo caso é o luto e independe do pedido do militar, basta seu comandante tomar conhecimento para concedê-lo.

NOTA: Não se pode "guardar" esses períodos de afastamento (núpcias e luto) para gozo posterior.

Art. 61 – Férias, núpcias, luto, instalação e trânsito: direitos

Art.61. As férias e outros afastamentos mencionados nesta Seção são concedidos sem prejuízo da remuneração prevista na legislação específica e computados como tempo de efetivo serviço e/ou contribuição para todos efeitos legais.

NOTA: trata-se de férias, núpcias, luto, instalação e trânsito.

NOTA: Código Penal Militar – Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve permanecer, por mais de oito dias: Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.

Art. 188. Na mesma pena incorre o militar que:

I - não se apresenta no lugar designado, dentro de oito dias, findo o prazo de trânsito ou férias;

SEÇÃO III

DAS LICENÇAS E DAS DISPENSAS DE SERVIÇO

Art. 62 - Licença - Definição

Art.62. Licença é a autorização para o afastamento total do serviço, em caráter temporário, concedida ao militar estadual, obedecidas as disposições legais e regulamentares.

Tipos de licença

§1º. A licença pode ser:

~~I – à gestante, por 120 (cento e vinte) dias;~~

I – à gestante, por 120 (cento e vinte) dias, prorrogáveis por mais 60 (sessenta) dias, nos termos dos §§8º e 9º; (Redação dada pela Lei Complementar nº 159/2016)

~~II – paternidade, por 10 (dez) dias;~~

II – paternidade, de 20 (vinte) dias." (NR – Lei nº 18.975, DE 09.08.24 - D.O. 09.08.24)

III - para tratar de interesse particular;

IV - para tratar da saúde de dependente, na forma desta Lei;

V - para tratar da saúde própria;

NOTA: BCG nº 076, DE 27.04.2010 - Parecer nº 0154/2010 – GC/AJ - Coordenador Jurídico: João Guilherme Janja Ximenes – OAB/CE 5.431 [...] Isto posto, após o relato acima culminamos nas seguintes sugestões:

1. O comparecimento de militares estaduais aos atos do Poder Judiciário, quando convocados a estes constitui munus público e, em regra, são obrigatórios;

2. Em hipóteses excepcionais, aferida no caso concreto, será justificado a ausência do policial militar às requisições da Justiça, mesmo estando de afastamento funcional em LTS, a ser averiguada, preferencialmente, pelo comandante imediato do PM, após previa comunicação deste acerca dos motivos que impossibilitarão o seu comparecimento;

3. Caso o precitado comandante imediato, depois da referida comunicação e de posse da documentação da LTS do seu subordinado, avalie que o miliciano realmente não possa atender a requisição do Poder Judiciário, remeterá comunicação a autoridade competente relatando os fatos para a consecução das medidas cabíveis;

4. Em sendo negativa a avaliação do comandante imediato, na forma do item anterior, determinará ao PM o seu comparecimento à requisição judicial, explicitando, se for o caso, as penalidades a qual se encontra sujeito, caso não compareça;

5. De qualquer maneira, os motivos porventura justificados para o não comparecimento do miliciano convocado ao Poder Judiciário, atestado, como dito, pelo seu comandante imediato, deverá, antecipadamente, ser oficiado ao juiz competente, para que este adote as medidas necessárias quanto a audiência marcada.

À consideração do Sr. Comandante Geral.

Fortaleza-CE, 02 de março 2010. Assina: João Guilherme Janja Ximenes. OAB/CE 5.431. Coordenador Jurídico da PMCE. DESPACHO: Em 16/04/2010. Aprovo. Ao Gabinete do Comando para as providências decorrentes. Assina William Alves Rocha. Cel PM – Cmt-Geral.

NOTA: BCG Nº 101, DE 30.05.2017 - Nota nº 562/ 2017 – GPM/CCP/CGP O Coordenador de Gestão de Pessoas da PMCE esclarece aos Cmts de OPMs desta PMCE que o instituto da agregação de militares estaduais em decorrência de haverem ultrapassado um ano contínuo de L.T.S não isenta que seu Cmt imediato continue a apresentá-lo à COPEM até que seja julgado apto, ou, incapaz para o serviço ativo.

Esclarece ainda que o militar que interrompe o L.T.S (julgado apto) e volta a entrar de L.T.S em prazo inferior a 60 (sessenta) dias é considerado para todos os efeitos como em L.T.S contínua, se a patologia for a mesma, nos termos do art. 24, § 2º do Decreto nº 30.550/2011, verbis:

ART. 24...

§ 2º Nova licença concedida num interstício inferior a sessenta (60) dias, será considerada como prorrogação se a patologia for a mesma. CGP em Fortaleza-CE, 29 de maio de 2017

NOTA: Orientação sobre o Fiel Cumprimento da Restrição Laboral Emitida pela COPEM aos Policiais Militares da PMCE – Determinação Nota nº 358/2019 – SUBCMDO-GERAL. O CEL PM, SUBCOMANDANTE-GERAL/PMCE, no uso das atribuições legais conferidas pelo Art. 13, Parágrafo Único, I e V, da Lei nº 15.217/2012, c/c o Art. 1º, Inciso I, do Decreto nº 32.974/2019

(Decreto que alterou a estrutura organizacional e dispôs sobre os cargos de provimento em comissão da Polícia Militar do Ceará), considerando a solicitação do CEL QOSPM – Coordenador da Perícia Médica e considerando a necessidade de tomar público, RESOLVE:

Determinar aos Senhores Oficiais Comandantes de OPM's da Capital, Região Metropolitana e Interior do Estado, que doravante, cumpram rigorosamente o que for estabelecido pelos médicos da COPEM, isso quanto às restrições laborais expressas em parecer médico, a fim de contribuir com o tratamento, manutenção e prevenção da saúde física e mental do militar sujeito à restrição prefalada. QCG em Fortaleza-CE, 13 de março de 2019.

*** **

NOTA: Apresentação de PM Na COPEM Visando Afastamento ou Aptidão – Orientação - *Replicação

Nota nº 1838/2018-GAB.ADJ. O CEL PM, COMANDANTE GERAL ADJUNTO/PMCE, no uso das suas atribuições legais, e em atenção aos termos do Ofício nº 118/2016-COPEM/SEPLAG, resolve orientar os Srs. Coordenadores, Assessores e Comandantes de Unidades e Subunidades da Capital e Interior do Estado, a procederem da forma abaixo indicada, quanto à apresentação de policiais militares na Coordenadoria de Perícia Médica/SEPLAG:

1 - Doravante, só apresentem à COPEM os policiais militares que necessitarem de afastamento para Licença de Tratamento de Saúde Própria, quando o atestado médico for superior aos 03 (três) dias de afastamento, conforme disposto no artigo 12, do Decreto nº 30.550/2011;

2 - Todos os repousos de até 03 (três) dias, mesmo que intercalados no mês, devem ser homologados pelo setor de recursos humanos onde o servidor militar esteja lotado;

3 - O policial militar que esteja apto ao serviço e de posse do atestado médico com parecer de "Apto ao Serviço", seja orientado a procurar o setor de recursos humanos de sua OPM para apresentar o referido atestado, para que possa ingressar, automaticamente, na escala de serviço de sua OPM, e, posteriormente, apresentado à COPEM para regularização de sua situação de aptidão ao serviço, devendo ainda, informar no ofício de apresentação à COPEM que o PM já se encontra trabalhando desde o término de sua licença ou apresentação do atestado médico de apto;

4 - Caso o servidor militar não esteja de posse do atestado médico, mas já estando apto ao serviço, deverá ser apresentado à COPEM e, posteriormente, ser incluído na escala de serviço;

5 - Por fim, orientamos ainda, que os policiais militares com patologias Psiquiátricas ou Cardiológicas, somente deverão ser apresentados à COPEM para APTIDÃO de posse do atestado médico constando parecer do médico assistente: apto ao serviço e, só assim, posteriormente, ingressarem na escala de serviço.

QCG em Fortaleza/CE, 12 de novembro de 2018. **BOLETIM DO CMDº GERAL nº 213, de 14.11.2018**

VI - à adotante:

- a) por 120 (cento e vinte) dias se a criança tiver até 1 (um) ano de idade;
- b) por 60 (sessenta) dias se a criança tiver entre 1 (um) e 4 (quatro) anos de idade;
- c) por 30 (trinta) dias se a criança tiver de 4 (quatro) a 8 (oito) anos de idade.

Licença à gestante

§2º. A licença à gestante será concedida, mediante inspeção médica, a partir do 8º mês de gestação, salvo prescrição em contrário.

Licença-paternidade

§3º. A licença-paternidade será iniciada na data do nascimento do filho.

Licença para tratar de interesse particular – LTIP

§4º. A licença para tratar de interesse particular é a autorização para afastamento total do serviço por até 2 (dois) anos, contínuos ou não, concedida ao militar estadual com mais de 10 (dez) anos de

efetivo serviço que a requerer com essa finalidade, implicando prejuízo da remuneração, da contagem do tempo de serviço e/ou contribuição e da antigüidade no posto ou na graduação.

NOTA: LICENÇA PARA TRATO DE INTERESSE PARTICULAR – LTIP - INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº07, DE 11 DE OUTUBRO DE 2018. Diário oficial do estado nº 195, 17 de outubro de 2018. ESTABELECE ORIENTAÇÕES QUANTO AOS REQUISITOS E PROCEDIMENTOS A SEREM OBSERVADOS PARA A CONCESSÃO DE LICENÇA PARA O TRATO DE INTERESSES PARTICULARES. O SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO, NO EXERCÍCIO das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 5º, do Decreto nº 32.143, de 27 de janeiro de 2017, e considerando o disposto nas Leis nº 9.826, de 14 maio de 1974; nº 12.124, de 06 de julho de 1993; nº 15.014, de 04 de outubro de 2011 e nº 13.729, de 11 de janeiro de 2006, DETERMINA:

Art.1º A concessão de licença para o trato de interesses particulares no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo do Estado do Ceará, fica regulamentada de acordo com as determinações contidas na presente Instrução Normativa – IN.

Art. 2º A licença para o trato de interesses particulares será concedida no interesse da Administração, por um período de até:

I - 04 (quatro) anos, contínuos ou não, quando se tratar de servidor integrante do quadro da Administração Direta, Autárquica e Fundacional;

II – 02 (dois) anos, contínuos ou não, quando se tratar de militar estadual;

III – 02 (dois) anos, prorrogável por igual período, quando se tratar de servidores pertencentes aos quadros da Polícia Civil do Estado do Ceará – PCCE e da Perícia Forense do Estado do Ceará – PEFOCE.

Art. 3º O servidor/militar deverá aguardar em exercício a publicação, no Diário Oficial do Estado, da autorização do seu afastamento, sob pena de responsabilidade por abandono de cargo/função, vedada a retroatividade.

Art. 4º A prorrogação do referido afastamento deve ser requerida com antecedência mínima de 06 (seis) meses do término da autorização vigente.

Art. 5º A prorrogação do afastamento para o trato de interesses particulares de que trata o inciso I, do art. 2º, desta IN, somente poderá ser autorizada por um período necessário para completar o prazo de 04 (quatro) anos.

Art. 6º O servidor/militar somente poderá solicitar novo afastamento para o trato de interesses particulares, somente após decorrido o prazo de:

I – 01 (um) ano, quando se tratar de servidor da Administração Direta, Autárquica e Fundacional;

II – 02 (dois) anos, quando se tratar de servidor pertencente ao quadro da PCCE e PEFOCE, e de militar estadual.

Parágrafo único. Os prazos mencionados nos incisos I e II, deste artigo, serão contados da data da publicação, no Diário Oficial do Estado, do cessar efeitos do afastamento, em decorrência do término do prazo autorizado ou por motivo de desistência ou de revogação da autorização concedida.

Art. 7º Enquanto vigorar o afastamento, o servidor/militar não fará jus a remuneração do seu cargo/função, não se computando, quanto a este, para nenhum efeito, tempo de serviço.

Art. 8º O servidor/militar público poderá solicitar afastamento para o trato de interesses particulares, observando, que:

I – o afastamento só será concedido:

a) ao servidor da administração direta, autárquica e fundacional, que tenha 03 (três) anos de efetivo exercício e após declaração de aquisição de estabilidade no cargo de provimento efetivo;

b) ao servidor que possua estabilidade excepcional, por força do art. 19, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT de 1988;

c) ao policial civil e ao servidor pertencente ao quadro da PEFOCE, após 03 (três) anos de efetivo exercício, conforme determina o art. 41, da Constituição Federal de 1988, e após declaração de aquisição de estabilidade no cargo de provimento efetivo;

d) ao militar estadual com mais de 10 (dez) anos de efetivo serviço.

Parágrafo único. O servidor que acumula, lícitamente, cargos públicos, poderá ser autorizado a se afastar para o trato de interesses particulares, nos 02 (dois) ou em apenas 01 (um) dos cargos.

Art. 9º O servidor/militar que se encontrar em exercício de cargo de provimento em comissão, deverá ser exonerado, de ofício ou a pedido, na data da publicação oficial do seu afastamento para o trato de interesse particular.

Art. 10 O servidor/militar interessado em solicitar o afastamento para o trato de interesses particulares deverá adotar os procedimentos estabelecidos nesta IN, observando, em qualquer caso, o disposto nas Leis nº 9.826, de 14 maio de 1974; nº 12.124, de 06 de julho de 1993; nº 15.014, de 04 de outubro de 2011 e nº 13.729, de 11 de janeiro de 2006.

Art. 11 A concessão de afastamento para o trato de interesse particular, dar-se-á da seguinte forma:

I – através de requerimento do servidor/militar, ou de procurador legalmente constituído, junto ao seu órgão/entidade de origem;

II – o órgão/entidade de origem do servidor/militar, instruirá o processo com as seguintes documentações:

a) comprovante de que o servidor encontra-se no efetivo exercício do cargo durante o prazo exigido em Lei específica;

b) declaração de aquisição de estabilidade na função ou cargo efetivo, com publicação no Diário Oficial do Estado do Ceará;

c) certidão negativa de débito ao erário, emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará;

d) declaração informado se o servidor/militar responde a Processo Administrativo Disciplinar.

III – caso não haja nenhum impedimento legal, a setorial expedirá:

a) ato, nos casos de afastamento de servidor pertencente ao quadro da Administração Direta, da PCCE, PEFOCE e PMCE;

b) portaria, nos casos de afastamento de servidor pertencente ao quadro das Autarquias e Fundações.

IV – posteriormente o órgão/entidade de origem emitirá parecer jurídico e submeterá o processo ao titular da pasta para conhecimento e subscrição, caso opte pela concessão;

V - sendo o órgão/entidade de origem do servidor uma vinculada, deverá o Secretário do órgão subscrever os instrumentos legais elencados nas alíneas a e b, inciso III, deste artigo;

VI – após a instrução, os autos serão enviados à SEPLAG para análise técnica e jurídica, esta somente nos casos formalizados através de ato, e não sendo constatado óbices, o pleito será encaminhado para formalização.

Art. 12 Quando o interesse do Sistema Administrativo o exigir, a autorização do afastamento para o trato de interesses particulares, poderá ser revogado, a juízo da autoridade competente, devendo, neste caso, o servidor/militar ser expressamente notificado para apresentar-se ao serviço no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, findo o qual caracterizar-se-á o abandono de cargo/função, que motivará a Administração instaurar sindicância para apuração.

Art. 13 Em se tratando de militares estaduais, o afastamento também poderá ser revogado sempre que subsistirem as situações previstas no Art. 64, da Lei nº 13.729, de 11 de janeiro de 2006.

Art. 14 O servidor/militar poderá, a qualquer tempo, desistir da autorização concedida, reassumindo o exercício das atribuições do seu cargo.

Parágrafo único. No caso de retorno tratado no caput deste artigo, deverão ser adotadas as providências dispostas nos incisos I, III, IV, V e VI, do art. 11, desta IN.

Art. 15 Nos casos em que for detectado a impossibilidade de efetivação do afastamento ou que o mesmo seja negado pela autoridade competente, o órgão/ entidade de origem do servidor/militar deverá informar o solicitante.

Art. 16 Outras situações não previstas nesta IN, deverão observar a legislação específica.

Art. 17 O descumprimento de qualquer das normas estabelecidas nas Leis nº 9.826, de 14 maio de 1974; nº 12.124, de 06 de julho de 1993; nº 15.014, de 04 de outubro de 2011 e nº 13.729, de 11 de janeiro de 2006, bem como nesta IN, resultará na revogação do afastamento.

Art. 18 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO, em Fortaleza, de 11 de outubro de 2018.

Francisco de Queiroz Maia Júnior
SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

*** **

Regulamentação da LITP, LTSD, LTSP

§5º. As licenças para tratar de interesse particular, de saúde de dependente e para tratamento de saúde própria, serão regulamentadas por portaria do **Comandante-Geral**, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, observado o disposto nesta Lei.

NOTA: Lei nº 15.797/2015: "Art.37. Fica extinto o cargo de provimento em comissão de Comandante-Geral da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado". Em decorrência, foi criado o posto de Coronel Comandante-Geral.

NOTA: Portaria nº 006/GC, publicada no BCG nº 225, de 26 de novembro de 1980, aprova as Instruções para Concessão de Licença Especial e Licença para Tratar de Interesse Particular aos policiais militares da ativa da PMCE.

NOTA: DOE 195, DE 17.10.2018 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 07, de 11 de outubro de 2018. ESTABELECE ORIENTAÇÕES QUANTO AOS REQUISITOS E PROCEDIMENTOS A SEREM OBSERVADOS PARA A CONCESSÃO DE LICENÇA PARA O TRATO DE INTERESSES PARTICULARES. O SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO, NO EXERCÍCIO das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 5º, do Decreto nº 32.143, de 27 de janeiro de 2017, e considerando o disposto nas Leis nº 9.826, de 14 maio de 1974; nº 12.124, de 06 de julho de 1993; nº 15.014, de 04 de outubro de 2011 e nº 13.729, de 11 de janeiro de 2006, DETERMINA:

Art.1º A concessão de licença para o trato de interesses particulares no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo do Estado do Ceará, fica regulamentada de acordo com as determinações contidas na presente Instrução Normativa – IN.

Art. 2º A licença para o trato de interesses particulares será concedida no interesse da Administração, por um período de até:

I - 04 (quatro) anos, contínuos ou não, quando se tratar de servidor integrante do quadro da Administração Direta, Autárquica e Fundacional;

II – 02 (dois) anos, contínuos ou não, quando se tratar de militar estadual;

III – 02 (dois) anos, prorrogável por igual período, quando se tratar de servidores pertencentes aos quadros da Polícia Civil do Estado do Ceará - PCCE e da Perícia Forense do Estado do Ceará – PEFOCE.

Art. 3º O servidor/militar deverá aguardar em exercício a publicação, no Diário Oficial do Estado, da autorização do seu afastamento, sob pena de responsabilidade por abandono de cargo/função, vedada a retroatividade.

Art. 4º A prorrogação do referido afastamento deve ser requerida com antecedência mínima de 06 (seis) meses do término da autorização vigente.

Art. 5º A prorrogação do afastamento para o trato de interesses particulares de que trata o inciso I, do art. 2º, desta IN, somente poderá ser autorizada por um período necessário para completar o prazo de 04 (quatro) anos.

Art. 6º O servidor/militar somente poderá solicitar novo afastamento para o trato de interesses particulares, somente após decorrido o prazo de:

I – 01 (um) ano, quando se tratar de servidor da Administração Direta, Autárquica e Fundacional;

II – 02 (dois) anos, quando se tratar de servidor pertencente ao quadro da PCCE e PEFOCE, e de militar estadual.

Parágrafo único. Os prazos mencionados nos incisos I e II, deste artigo, serão contados da data da publicação, no Diário Oficial do Estado, do cessar efeitos do afastamento, em decorrência do término do prazo autorizado ou por motivo de desistência ou de revogação da autorização concedida.

Art. 7º Enquanto vigorar o afastamento, o servidor/militar não fará jus a remuneração do seu cargo/função, não se computando, quanto a este, para nenhum efeito, tempo de serviço.

Art. 8º O servidor/militar público poderá solicitar afastamento para o trato de interesses particulares, observando, que:

I – o afastamento só será concedido:

a) ao servidor da administração direta, autárquica e fundacional, que tenha 03 (três) anos de efetivo exercício e após declaração de aquisição de estabilidade no cargo de provimento efetivo;

b) ao servidor que possua estabilidade excepcional, por força do art. 19, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT de 1988;

c) ao policial civil e ao servidor pertencente ao quadro da PEFOCE, após 03 (três) anos de efetivo exercício, conforme determina o art. 41, da Constituição Federal de 1988, e após declaração de aquisição de estabilidade no cargo de provimento efetivo;

d) ao militar estadual com mais de 10 (dez) anos de efetivo serviço.

Parágrafo único. O servidor que acumula, lícitamente, cargos públicos, poderá ser autorizado a se afastar para o trato de interesses particulares, nos 02 (dois) ou em apenas 01 (um) dos cargos.

Art. 9º O servidor/militar que se encontrar em exercício de cargo de provimento em comissão, deverá ser exonerado, de ofício ou a pedido, na data da publicação oficial do seu afastamento para o trato de interesse particular.

Art. 10 O servidor/militar interessado em solicitar o afastamento para o trato de interesses particulares deverá adotar os procedimentos estabelecidos nesta IN, observando, em qualquer caso, o disposto nas Leis nº 9.826, de 14 maio de 1974; nº 12.124, de 06 de julho de 1993; nº 15.014, de 04 de outubro de 2011 e nº 13.729, de 11 de janeiro de 2006.

Art. 11 A concessão de afastamento para o trato de interesse particular, dar-se-á da seguinte forma:

I – através de requerimento do servidor/militar, ou de procurador legalmente constituído, junto ao seu órgão/entidade de origem;

II – o órgão/entidade de origem do servidor/militar, instruirá o processo com as seguintes documentações:

a) comprovante de que o servidor encontra-se no efetivo exercício do cargo durante o prazo exigido em Lei específica;

b) declaração de aquisição de estabilidade na função ou cargo efetivo, com publicação no Diário Oficial do Estado do Ceará;

c) certidão negativa de débito ao erário, emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará;

d) declaração informada se o servidor/militar responde a Processo Administrativo Disciplinar.

III – caso não haja nenhum impedimento legal, a setorial expedirá:

a) ato, nos casos de afastamento de servidor pertencente ao quadro da Administração Direta, da PCCE, PEFOCE e PMCE;

b) portaria, nos casos de afastamento de servidor pertencente ao quadro das Autarquias e Fundações.

IV – posteriormente o órgão/entidade de origem emitirá parecer jurídico e submeterá o processo ao titular da pasta para conhecimento e subscrição, caso opte pela concessão;

V – sendo o órgão/entidade de origem do servidor uma vinculada, deverá o Secretário do órgão subscrever os instrumentos legais elencados nas alíneas a e b, inciso III, deste artigo;

VI – após a instrução, os autos serão enviados à SEPLAG para análise técnica e jurídica, esta somente nos casos formalizados através de ato, e não sendo constatado óbices, o pleito será encaminhado para formalização.

Art. 12 Quando o interesse do Sistema Administrativo o exigir, a autorização do afastamento para o trato de interesses particulares, poderá ser revogado, a

juízo da autoridade competente, devendo, neste caso, o servidor/militar ser expressamente notificado para apresentar-se ao serviço no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, findo o qual caracterizar-se-á o abandono de cargo/função, que motivará a Administração instaurar sindicância para apuração.

Art. 13 Em se tratando de militares estaduais, o afastamento também poderá ser revogado sempre que subsistirem as situações previstas no Art. 64, da Lei nº 13.729, de 11 de janeiro de 2006.

Art. 14 O servidor/militar poderá, a qualquer tempo, desistir da autorização concedida, reassumindo o exercício das atribuições do seu cargo.

Parágrafo único. No caso de retorno tratado no caput deste artigo, deverão ser adotadas as providências dispostas nos incisos I, III, IV, V e VI, do art. 11, desta IN.

Art. 15 Nos casos em que for detectado a impossibilidade de efetivação do afastamento ou que o mesmo seja negado pela autoridade competente, o órgão/entidade de origem do servidor/militar deverá informar o solicitante.

Art. 16 Outras situações não previstas nesta IN, deverão observar a legislação específica.

Art. 17 O descumprimento de qualquer das normas estabelecidas nas Leis nº 9.826, de 14 maio de 1974; nº 12.124, de 06 de julho de 1993; nº 15.014, de 04 de outubro de 2011 e nº 13.729, de 11 de janeiro de 2006, bem como nesta IN, resultará na revogação do afastamento.

Art. 18 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO, em Fortaleza, de 11 de outubro de 2018.
 Francisco de Queiroz Maia Júnior
 SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - Nº195 | FORTALEZA, 17 DE OUTUBRO DE 2018)

Licença à adotante ou guardião

§6º. A licença-maternidade só será concedida à adotante ou guardião mediante apresentação do respectivo termo judicial.

Rol de dependentes para fins de LTSD

§7º. Na hipótese do inciso IV deste artigo o militar poderá ser licencia do por motivo de doença nas pessoas dos seguintes dependentes: pais; filhos; cônjuge do qual não esteja separado; e de companheiro(a); em qualquer caso, desde que prove ser indispensável a sua assistência pessoal e esta não possa ser prestada simultaneamente com o exercício funcional, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos, dos quais os 6 (seis) primeiros meses sem prejuízo de sua remuneração. No período que exceder os 6 (seis) meses até o limite de 2 (dois) anos, observar-se-á o que dispõe o §4º deste artigo.

Licença à gestante: prorrogação

§8º. A prorrogação da licença de que trata o inciso I do §1º deste artigo será assegurada à militar estadual, mediante requerimento efetivado até o final do terceiro mês após o parto, e concedida imediatamente após a fruição da licença-maternidade de que trata o art.7º, inciso XVIII da Constituição Federal. [\(Acrescido pelo art. 2º da Lei Complementar nº 159/2016\).](#)

Licença-maternidade: deveres durante a prorrogação

§9º. Durante o período de prorrogação da licença-maternidade, a militar estadual terá direito à sua remuneração, vedado o exercício de qualquer atividade remunerada pela beneficiária, não podendo também a criança ser mantida em creches ou organização similar, sob pena da perda do direito do benefício e consequente apuração da responsabilidade funcional. [\(Acrescido pelo art. 2º da Lei Complementar nº 159/2016\)](#)

Licença em caso de aborto

§10. Em caso de aborto não criminoso, comprovado mediante atestado médico, a militar terá direito à licença remunerada correspondente a 2 (duas) semanas. [\(Acrescido pelo art. 2º da Lei Complementar nº 159/2016\)](#)

Art. 63 - LTIP e benefício previdenciário

Art.63. O tempo da licença de que trata o §4º do artigo anterior, será computado para obtenção de qualquer benefício previdenciário, inclusive aposentadoria desde que haja recolhimento mensal da alíquota de 33% (trinta e três por cento) incidente sobre o valor da última remuneração para fins de contribuição previdenciária, que será destinada ao Sistema Único de Previdência Social dos Servidores Públicos Civis e Militares, dos Agentes Públicos e dos Membros de Poder do Estado do Ceará – SUPSEC.

NOTA:

Art. 62 ...§4º. A licença para tratar de interesse particular é a autorização para afastamento total do serviço por até 2 (dois) anos, contínuos ou não, concedida ao militar estadual com mais de 10 (dez) anos de efetivo serviço que a requerer com essa finalidade, implicando em prejuízo da remuneração, da contagem do tempo de serviço e/ou contribuição e da antiguidade no posto ou na graduação.

Art. 64 – Licenças: casos de interrupção

Art.64. As licenças poderão ser interrompidas a pedido ou nas seguintes condições:

I - em caso de mobilização, estado de guerra, estado de defesa ou estado de sítio;

NOTA: LEI FEDERAL Nº 14.751, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023 – LEI ORGÂNICA NACIONAL DAS PM/BM

Art. 24. Nas suas atribuições constitucionais, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios são titulares da polícia ostensiva e da preservação da ordem pública, bem como da defesa civil, respectivamente, subordinados aos governadores, e, nas situações extraordinárias, nos termos do §6º do art. 144 da Constituição Federal, podem ser convocados ou mobilizados pela União, no todo ou em parte, pelo Ministério competente, além de outras hipóteses previstas em lei federal, nos casos de:

I - decretação de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio, precedendo o emprego das Forças Armadas; ou

II - apoio aos órgãos federais mediante convênio ou com anuência do governador do Estado ou do Distrito Federal.

Art. 25. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios poderão ser mobilizados pela União no caso de guerra e integrarão a força terrestre designada, que delimitará os aspectos operacionais e táticos de seu emprego, obedecidas as suas missões específicas e constitucionais.

Art. 26. Nas hipóteses previstas nos incisos I e II do caput do art. 24 desta Lei, deverá ser observado o seguinte:

I - o ato de convocação fixará o prazo, o local e as condições de sua execução;

II - o militar estadual, do Distrito Federal ou de Território convocado ou mobilizado que vier a responder a inquérito policial ou a processo judicial por sua atuação efetiva no período de convocação ou mobilização será representado judicialmente pela Advocacia-Geral da União, nos termos do inciso II do §1º do art. 22 da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995;

III - os atos de polícia judiciária militar ou civil, e os atos processuais deles decorrentes, em que se fizer necessária a presença do militar estadual integrante de instituição militar de diversa unidade da Federação ou Território realizar-se-ão prioritariamente de forma remota, por videoconferência ou meio equivalente; e

IV - a competência para o processamento e o julgamento dos crimes militares imputados ao militar investigado ou denunciado, mesmo os que forem praticados em outra unidade da Federação, será da Justiça Militar do ente federado a que ele pertencer.

Art. 27. Os governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios poderão celebrar termos de parceria, convênios, consórcios e acordos de colaboração com unidades limítrofes para atuação integrada nas regiões de fronteiras e divisas, bem como com unidades federadas não limítrofes para atuação por tempo determinado e em missões específicas, nos termos do [art. 241 da Constituição Federal](#).

Art. 28. A Inspeção-Geral das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares (IGPM/BM), integrante do Comando do Exército, incumbem-se dos estudos, da coleta e do registro de dados e da assessoria referente ao controle e à coordenação, no âmbito federal, dos dispositivos desta Lei relativos à condição de força auxiliar e reserva do Exército, nos termos do [§ 6º do art. 144 da Constituição Federal](#).

§ 1º Compete ao Comando do Exército, por meio da IGPM/BM:

I - centralizar todos os assuntos da competência do Comando do Exército relativos às polícias militares e aos corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

II - promover as visitas de orientação técnica das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

III - proceder ao registro dos dados e da dotação, da organização, dos efetivos, do armamento e do material bélico, incluída a frota operacional militar, composta de aeronaves, veículos e embarcações, das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, com vistas ao emprego, nas hipóteses de convocação ou mobilização, em suas missões específicas como participantes da defesa territorial.

§ 2º O cargo de inspetor-geral das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios será exercido por oficial-general da ativa, nos termos da legislação do Exército Brasileiro.

NOTA – CF/88 - Art. 21. Compete à União: [...]

V - decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal;

Art. 136. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza.

§ 1º O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes:

I - restrições aos direitos de:

a) reunião, ainda que exercida no seio das associações;

b) sigilo de correspondência;

c) sigilo de comunicação telegráfica e telefônica;

II - ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, respondendo a União pelos danos e custos decorrentes.

§ 2º O tempo de duração do estado de defesa não será superior a trinta dias, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação.

§ 3º Na vigência do estado de defesa:

I - a prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será por este comunicada imediatamente ao juiz competente, que a relaxará, se não for legal, facultado ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial;

II - a comunicação será acompanhada de declaração, pela autoridade, do estado físico e mental do detido no momento de sua autuação;

III - a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a dez dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário;

IV - é vedada a incomunicabilidade do preso.

§ 4º Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o Presidente da República, dentro de vinte e quatro horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta.

§ 5º Se o Congresso Nacional estiver em recesso, será convocado, extraordinariamente, no prazo de cinco dias.

§ 6º O Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de dez dias contados de seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa.

§ 7º Rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa.

Art. 137. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de:

I - comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa;

II - declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira.

Parágrafo único. O Presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta.

Art. 138. O decreto do estado de sítio indicará sua duração, as normas necessárias a sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas, e, depois de publicado, o Presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas.

§ 1º - O estado de sítio, no caso do art. 137, I, não poderá ser decretado por mais de trinta dias, nem prorrogado, de cada vez, por prazo superior; no do inciso II, poderá ser decretado por todo o tempo que perdurar a guerra ou a agressão armada estrangeira.

§ 2º - Solicitada autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar, o Presidente do Senado Federal, de imediato, convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para se reunir dentro de cinco dias, a fim de apreciar o ato.

§ 3º - O Congresso Nacional permanecerá em funcionamento até o término das medidas coercitivas.

Art. 139. Na vigência do estado de sítio decretado com fundamento no art. 137, I, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas:

I - obrigação de permanência em localidade determinada;

II - detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns;

III - restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei;

IV - suspensão da liberdade de reunião;

V - busca e apreensão em domicílio;

VI - intervenção nas empresas de serviços públicos;

VII - requisição de bens.

Parágrafo único. Não se inclui nas restrições do inciso III a difusão de pronunciamentos de parlamentares efetuados em suas Casas Legislativas, desde que liberada pela respectiva Mesa.

II - em caso de decretação de estado ou situação de emergência ou calamidade pública;

III - para cumprimento de sentença que importe em restrição da liberdade individual;

IV - para cumprimento de punição disciplinar, conforme determinado pelo **Comandante-Geral**;

NOTA: Lei nº 15.797/2015: "Art.37. Fica extinto o cargo de provimento em comissão de Comandante-Geral da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado". Em decorrência, foi criado o posto de Coronel Comandante-Geral.

NOTA: CDPM/BM - Art. 51. ...

Parágrafo único - A interrupção de afastamento regulamentar, para cumprimento de sanção disciplinar, somente ocorrerá quando determinada pelo Governador do Estado ou pelo Controlador Geral dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário. (NR). (Redação dada pelo art. 7º da Lei nº 14.933/2011)

V - em caso de prisão em flagrante ou de decretação de prisão por autoridade judiciária, a juízo desta;

VI - em caso de indicição em inquérito policial militar, recebimento de denúncia ou pronúncia criminal, a juízo da autoridade competente.

LTSD - Interrupção para cumprimento de punição

Parágrafo único. A interrupção de licença para tratamento de saúde de dependente, para cumprimento de punição disciplinar que importe em restrição da liberdade individual, será regulada em lei específica.

Art. 65 - Dispensas do Serviço - definição

Art.65. As dispensas do serviço são autorizações concedidas aos militares estaduais para afastamento total do serviço, em caráter temporário.

Art. 66 – Dispensas do Serviço: tipos

Art.66. As dispensas do serviço podem ser concedidas aos militares estaduais:

- I - para desconto em férias já publicadas e não gozadas no todo ou em parte;
- II - em decorrência de prescrição médica.

NOTA: EMECE - Art. 219, §3º Todos os repousos médicos por período superior a 3 (três) dias deverão ser avaliados criteriosamente pelas Junta de Saúde ou Junta Superior de Saúde da Corporação Militar, mesmo quando apoiados em atestado ou laudo médico particular.

Dispensas do Serviço: direitos

Parágrafo único. As dispensas do serviço serão concedidas com a remuneração integral e computadas como tempo de efetivo serviço e/ou contribuição militar.

Art. 67 – Ausência e deserção decorrente de licenças ou de dispensa do serviço

Art.67. Para fins de que dispõe esta Seção, no tocante à concessão de licenças e dispensas de serviços, o militar que não se apresentar no primeiro dia útil após o prazo previsto de encerramento da citada autorização, incorrerá nas situações de ausência e deserção conforme disposto na legislação aplicável.

NOTA: Art.176. É considerado ausente o militar estadual que por mais de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas:

I - deixar de comparecer a sua Organização Militar Estadual, sem comunicar qualquer motivo de impedimento;

II - ausentar-se, sem licença, da Organização Militar Estadual onde serve ou local onde deve permanecer.

NOTA: Art.202. A deserção do militar estadual acarreta interrupção do serviço com a conseqüente perda da remuneração.

§1º. O Oficial ou a Praça, na condição de desertor, será agregado ao seu Quadro ou Qualificação, na conformidade do art. 172, inciso III, alínea "g", até a decisão transitada em julgado e não terá direito a remuneração referente a tempo não trabalhado.

§2º. O militar estadual desertor que for capturado, ou que se apresentar voluntariamente, será submetido à inspeção de saúde e aguardará a solução do processo.

SEÇÃO IV

DAS RECOMPENSAS

Art. 68 - Recompensas Militares: conceito

Art.68. As recompensas constituem reconhecimento dos bons serviços prestados pelos militares estaduais e serão concedidas de acordo com as normas regulamentares da Corporação.

Rol exemplificativo de recompensas

Parágrafo único. São recompensas militares estaduais, além das previstas em outras leis:

- I - prêmios de honra ao mérito;
- II - condecorações por serviços prestados;
- III - elogios;
- IV - dispensas do serviço, conforme dispuser a legislação.

NOTA: CDPM/BM - Art. 68. São recompensas militares:

I - elogio;

II - dispensa de serviço;

III - cancelamento de sanções, passíveis dessa medida.

O elogio individual, ato administrativo que coloca em relevo as qualidades morais e profissionais do militar, poderá ser formulado independentemente da classificação de seu comportamento e será registrado nos assentamentos.

Art. 69. A dispensa do serviço é uma recompensa militar e somente poderá ser concedida por oficiais dos postos de tenente-coronel e coronel a seus subordinados funcionais.

Parágrafo único - A concessão de dispensas do serviço, observado o disposto neste artigo, fica limitada ao máximo de 6(seis) dias por ano, sendo sempre publicada em boletim.

NOTA: No BCG nº 009, de 14.01.2016 foi publicada a Portaria nº 005/2016 regulamentando a doação de sangue na PMCE. A doação deve ser comunicada com 48h de antecedência, salvo os casos urgentes. Quando a data for para o Banco de Sangue sem doador específico a data pode ser adiada a juízo de oportunidade e conveniência da Administração. O doador receberá, a título de recompensa, um elogio. A portaria 520/2011 publicada no BCG 246/2011, fica revogada.

NOTA: No BCG nº 164, de 31 de agosto de 1994 publicou a Nota nº 380, nos seguintes termos: "O Comandante Geral da Corporação autoriza aos comandantes de OPM, Diretores e Chefes de Repartição a dispensar dos diversos serviços os seus comandados, oficiais e praças, no dia em que estiverem aniversariando". Recomendou ainda a comemoração dos aniversariantes no final de cada mês.

NOTA: Apesar de não ser uma recompensa citamos a Dispensa do Ponto para fins de realização de curso no Estado ou fora dele. A matéria é regida pelo Decreto nº 29.445, de 17 de setembro de 2008 (DOE de 19.09.2008), alterado pelo Decreto nº 33.819, de 17 de novembro de 2020 (DOE de 17.11.2020), que dispõe sobre a dispensa do Ponto dos servidores e Militares estaduais matriculados em cursos de formação e treinamento profissional decorrente de aprovação em concurso público estadual (sem prejuízo da remuneração, contudo não podem perceber bolsa em decorrência do curso) ou em outros entes da Federação (com prejuízo da remuneração) - Vide íntegra deste Decreto no anexo desta obra.

NOTA: A Lei nº 13.622, de 15.07.2055 que institui o sistema de premiação pecuniária pela apreensão de armas de fogo, acessórios e munições. Vide a íntegra da lei no anexo desta obra.

NOTA: A Portaria nº 167/2014-GC publicada no BCG 219, de 24.11.2024, regulamenta a forma de concessão de recompensa militar no âmbito da PMCE.

NOTA: FOLGA NO ANIVERSÁRIO. Dispensa do serviço.

A Nota nº 380/1994-GC O Comandante-Geral da Corporação autoriza aos comandantes de OPM, Diretores e Chefes de Repartições, a dispensar dos diversos serviços os seus comandados, oficiais e praças, no dia em que estiverem aniversariando. Seja feito uma lista por mês onde conste o nome dos aniversariantes até o fim deste ano de 1994. Recomenda-se a realização de festa comemorativa ao final de cada mês. BCG nº 164, de 31.08.1994.

SEÇÃO V

DAS PRERROGATIVAS

SUBSEÇÃO I

DA CONSTITUIÇÃO E ENUMERAÇÃO

Art. 69 – Prerrogativas: conceito

Art.69. As prerrogativas dos militares estaduais são constituídas pelas honras, dignidades e distinções devidas aos graus hierárquicos e cargos que lhes estão afetos.

NOTA: Veja a diferença:

a) Direito - caráter pessoal. Necessidade de preenchimento de requisitos estabelecidos em lei.

b) Prerrogativa - caráter funcional, institucional. Preserva a própria imagem da Corporação. Decorre do grau hierárquico e/ou do cargo do militar.

Rol de prerrogativas

Parágrafo único. São prerrogativas dos militares estaduais:

I - uso de títulos, uniformes, distintivos, insígnias, divisas, emblemas, agildas e peças complementares das respectivas Corporações, correspondentes ao posto ou à graduação;

NOTA: LEI FEDERAL Nº 14.751, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023 – LEI ORGÂNICA NACIONAL PM/BM

Art. 35. ...

§ 2º É vedado, sob pena de responsabilização administrativa e judicial, o uso dos uniformes, símbolos e cores das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios por qualquer instituição, pública ou privada, ou por pessoa física.

II - honras, tratamentos e sinais de respeito que lhes sejam assegurados em leis e regulamentos;

III - cumprimento de pena de prisão ou detenção, mesmo após o trânsito em julgado da sentença, somente em Organização Militar da Corporação a que pertence, e cujo comandante, chefe ou diretor tenha precedência hierárquica sobre o militar;

IV - julgamento por crimes militares, em foro especial, na conformidade das normas constitucionais e legais aplicáveis.

NOTA: EMECE - Art. 51. Os militares estaduais, nos crimes militares definidos em lei, serão processados e julgados perante a Justiça Militar do Estado, em primeira instância exercitada pelos juízes de direito e Conselhos de Justiça, e em segunda instância pelo Tribunal de Justiça do Estado, enquanto não for criado o Tribunal de Justiça Militar do Estado.

Art. 70 - Prisão de Militar

Art.70. O militar estadual só poderá ser preso em caso de flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente ou de autoridade militar estadual competente, nos casos de transgressão disciplinar ou de crime propriamente militar, definidos em lei.

NOTA: Exemplo de ordem escrita e fundamentada de autoridade militar estadual se encontra na aplicação do recolhimento transitório previsto no CDPM/BM - Art. 26. O recolhimento transitório não constitui sanção disciplinar, sendo medida preventiva e acautelatória da ordem social e da disciplina militar, consistente no desarmamento e recolhimento do militar à prisão, sem nota de punição publicada em boletim, podendo ser excepcionalmente adotada quando houver fortes indícios de autoria de crime propriamente militar ou transgressão militar e a medida for necessária:[...]

Prisão de militar por autoridade policial civil

§1º. Somente em casos de flagrante delito, o militar estadual poderá ser preso por autoridade policial civil, ficando retido na Delegacia durante o tempo necessário à lavratura do flagrante, comunicando-se imediatamente ao juiz competente e ao comando da respectiva Corporação Militar, após o que deverá ser encaminhado preso à autoridade militar de patente superior mais próxima da Organização Militar da Corporação a que pertencer, ficando esta obrigada, sob pena de responsabilidade funcional e penal, a manter a prisão até que deliberação judicial decida em contrário.

Maltrato ou tratamento indevido a militar preso

§2º. Cabe ao Secretário da Segurança Pública e Defesa Social e ao **Comandante-Geral** da respectiva Corporação responsabilizar ou provocar a responsabilização da autoridade policial civil e da autoridade militar que não cumprir o disposto neste artigo e que maltratar ou consentir que seja maltratado qualquer militar estadual, preso sob sua custódia, ou, sem razão plausível, não lhe der tratamento devido ao seu posto ou graduação.

NOTA: Lei ° 15.797/2015: "Art.37. Fica extinto o cargo de provimento em comissão de Comandante-Geral da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado". Em decorrência, foi criado o posto de Coronel Comandante-Geral.

Perigo de vida de militar preso

§3º. Se, durante o processo e julgamento no foro civil houver perigo de vida para qualquer militar estadual preso, o **Comandante-Geral** da respectiva Corporação Militar providenciará os entendimentos como Juiz de Direito do feito, visando à garantia da ordem nas cercanias do foro ou Tribunal pela Polícia Militar.

NOTA: Lei ° 15.797/2015: "Art.37. Fica extinto o cargo de provimento em comissão de Comandante-Geral da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado". Em decorrência, foi criado o posto de Coronel Comandante-Geral.

Art. 71 - Serviço do Júri ou da Justiça Eleitoral

Art.71. O militar estadual da ativa, no exercício de função militar, de natureza militar ou de interesse militar, é dispensado do serviço na instituição do Júri e do serviço na Justiça Eleitoral.

SUBSEÇÃO II

DO USO DOS UNIFORMES

Art. 72 - Uniformes Institucionais

Art.72. Os uniformes das Corporações Militares Estaduais, com seus distintivos, insígnias, divisas, emblemas, agildas e peças complementares são privativos dos militares estaduais e representam o símbolo da autoridade militar, com as prerrogativas a esta inerentes.

NOTA: Constituição do Estado do Ceará/1989 - Art. 187, §1º Os títulos, postos, graduações, uniformes, símbolos e distintivos são privativos dos integrantes da corporação.

NOTA: A Lei nº 11.523, de 20 de dezembro de 1988 [obriga os Policiais Militares a portarem etiquetas com completa identificação.](#)

NOTA: Vide Decreto nº 35.923, de 27 de março de 2024, publicado no DOE Nº 058, de 27 DE MARÇO DE 2024, já transcrito no art. 52, XXI deste EMECE.

Uniformes: crimes face ao desrespeito

Parágrafo único. Constituem crimes previstos na legislação específica o desrespeito ao disposto no caput deste artigo, bem como uso por quem a eles não tiver direito.

NOTA: LEI FEDERAL Nº 14.751, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023 – LEI ORGÂNICA NACIONAL PM/BM

Art. 35. ...

§ 2º É vedado, sob pena de responsabilização administrativa e judicial, o uso dos uniformes, símbolos e cores das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios por qualquer instituição, pública ou privada, ou por pessoa física.

NOTA: O militar ou assemelhado que se utiliza indevidamente do uniforme, pratica crime previsto no Decreto-Lei nº 1001, de 21.10.1969 – Código Penal Militar, como se mostra abaixo:

Art. 162. Despojar-se de uniforme, condecoração militar, insígnia ou distintivo, por menosprezo ou vilipêndio: Pena - detenção, de seis meses a um ano.

Parágrafo único. A pena é aumentada da metade, se o fato é praticado diante da tropa, ou em público.

Art. 171. Usar o militar ou assemelhado, indevidamente, uniforme, distintivo ou insígnia de posto ou graduação superior:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.

Art. 172. Usar, indevidamente, uniforme, distintivo ou insígnia militar a que não tenha direito:

Pena - detenção, até seis meses.

NOTA: Revisitando o CDPM/BM encontramos os seguintes dispositivos que se constituem em transgressão disciplinar de natureza média acerca do uso incorreto dos uniformes:

Art. 13, §2º,

XLVI - apresentar-se, em qualquer situação, mal uniformizado, com o uniforme alterado ou diferente do previsto, contrariando o Regulamento de Uniformes da Corporação Militar ou norma a respeito (M);

XLVII - usar no uniforme insígnia, medalha, condecoração ou distintivo, não regulamentares ou de forma indevida (M);

XLVIII - comparecer, uniformizado, a manifestações ou reuniões de caráter político-partidário, salvo por motivo de serviço (M);

NOTA: O militar ativo também poderá sofrer restrição no direito ao uso de uniforme como se vê no art. 72 do CDPM/BM e no art. 76, aplicável ao Oficial considerado culpado, por decisão unânime, em sede de Conselho de Justificação (art. 76), como se transcreve abaixo:

Art.72. O militar do Estado submetido a processo regular deverá, quando houver possibilidade de prejuízo para a hierarquia, disciplina ou para a apuração do fato, ser designado para o exercício de outras funções, enquanto perdurar o processo, podendo ainda a autoridade instauradora proibir-lhe o uso do uniforme e o porte de arma, como medida cautelar.

[...]

Art. 76. O oficial submetido a Conselho de Justificação e considerado culpado, por decisão unânime, deverá ser agregado disciplinarmente mediante ato do Comandante-Geral, até decisão final do Tribunal competente, ficando:

I - afastado das suas funções e adido à Unidade que lhe for designada;

II - proibido de usar uniforme e de portar arma;

Art. 73 - Obrigações do militar fardado

Art.73. O militar estadual fardado tem as obrigações correspondentes ao uniforme que usa e aos distintivos, insígnias, divisas, emblemas, agildas e peças complementares que ostenta.

Art. 74 - Regulamento de Uniformes

Art.74. O uso dos uniformes com os seus distintivos, insígnias, emblemas e agildas, bem como os modelos, descrição, composição e peças acessórias, são estabelecidos nas normas específicas de cada Corporação Militar Estadual.

Art. 75 - Proibição do uso de uniformes

Art.75. É proibido ao militar estadual o uso dos uniformes e acréscimos de que trata esta subseção, na forma prevista no Código Disciplinar e nas situações abaixo:

NOTA: Decreto nº 34.546, de 15.02.2022 – RUPM - Art. 9º É vedado ao policial militar o uso:
I - De uniforme quando apresentar qualquer característica que venha a descumprir as determinações prescritas neste Regulamento, prejudicando sua boa apresentação pessoal;

II - De peça do uniforme incompleta ou parcialmente desabotoada;

III - De forma visível nos uniformes, de qualquer objeto que não esteja previsto neste Regulamento.

Parágrafo único. Compete à cadeia de comando zelar pelo cumprimento do Regulamento de Uniformes da Polícia Militar do Ceará (RUPMCE), em conformidade com as disposições do Código de Ética e Disciplina Militar da Corporação e legislação aplicável.

NOTA: CDPM/BM - Art.72. O militar do Estado submetido a processo regular deverá, quando houver possibilidade de prejuízo para a hierarquia, disciplina ou para a apuração do fato, ser designado para o exercício de outras funções, enquanto perdurar o processo, podendo ainda a autoridade instauradora proibir-lhe o uso do uniforme e o porte de arma, como medida cautelar.

[...]

Art. 76. O oficial submetido a Conselho de Justificação e considerado culpado, por decisão unânime, deverá ser agregado disciplinarmente mediante ato do Comandante-Geral, até decisão final do Tribunal competente, ficando:

I - afastado das suas funções e adido à Unidade que lhe for designada;

II - proibido de usar uniforme e de portar arma;

I - em manifestação de caráter político-partidário;

NOTA: CDPM/BM - Art. 13,§2º, XLVIII - comparecer, uniformizado, a manifestações ou reuniões de caráter político-partidário, salvo por motivo de serviço (M);

II - no estrangeiro, quando em atividade não relacionada com a missão policial militar ou bombeiro militar, salvo quando expressamente determinado e autorizado;

III - na inatividade, salvo para comparecer as solenidades militares estaduais, cerimônias cívico-comemorativas das grandes datas nacionais ou estaduais ou a atos sociais solenes, quando devidamente autorizado pelo **Comandante-Geral**.

NOTA: Lei nº 15.797/2015: "Art.37. Fica extinto o cargo de provimento em comissão de Comandante-Geral da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado". Em decorrência, foi criado o posto de Coronel Comandante-Geral.

Uniformes e inativos

Parágrafo único. Os militares estaduais na inatividade, cuja conduta possa ser considerada ofensiva à dignidade da classe, poderão ser, temporariamente, proibidos de usar uniformes por decisão do **Comandante-Geral**, conforme estabelece o Código Disciplinar.

NOTA: Lei nº 15.797/2015: "Art.37. Fica extinto o cargo de provimento em comissão de Comandante-Geral da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado". Em decorrência, foi criado o posto de Coronel Comandante-Geral.

NOTA: CDPM/BM - Art. 25. A proibição do uso de uniformes militares e de porte de arma será aplicada, nos termos deste Código, temporariamente, ao inativo que atentar contra o decoro ou a dignidade militar, até o limite de 1 (um) ano.

[...] Art. 32. O Governador do Estado é competente para aplicar todas as sanções disciplinares previstas neste Código, cabendo às demais autoridades as seguintes competências:

I - ao Controlador Geral de Disciplina: todas as sanções disciplinares exceto a demissão de oficiais; (NR).

II - ao respectivo Subcomandante da Corporação Militar e ao Subchefe da Casa Militar, as sanções disciplinares de advertência, repreensão, permanência disciplinar, custódia disciplinar e proibição do uso de uniformes, até os limites máximos previstos;

NOTA: Súmula STF nº 57 - Militar inativo não tem direito ao uso do uniforme fora dos casos previstos em lei ou regulamento.

Art. 76 – Uniformes: semelhança em organizações civis: proibição

Art.76. É vedado a qualquer civil ou organizações civis o uso de uniforme ou a ostentação de distintivos, insígnias, agildas ou emblemas, iguais ou semelhantes, que possam ser confundidos com os adotados para os militares estaduais.

Responsabilidade por uso de uniformes semelhantes aos Institucional

Parágrafo único. São responsáveis pela infração das disposições deste artigo, além dos indivíduos que a tenham cometido, os diretores ou chefes de repartições, organizações de qualquer natureza, firmas ou empregadores, empresas, institutos ou departamentos que tenham adotado ou consentido sejam usados uniformes ou ostentados distintivos, insígnias, agildas ou emblemas, iguais ou que possam ser confundidos com os adotados para os militares estaduais.

TÍTULO IV— DAS PROMOÇÕES (REVOGADO)

(REVOGADO PELO ART. 42 DA LEI Nº 15.797/2015)

CAPÍTULO I

DA PROMOÇÃO DE OFICIAIS

Seção I

Generalidades

~~Art.77. Este Capítulo estabelece os critérios e as condições que asseguram aos oficiais da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará acesso na hierarquia, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva.~~

~~Art.78. A promoção é ato administrativo complexo e tem como finalidade básica o preenchimento seletivo das vagas existentes pertinentes ao grau hierárquico superior, com observância do número de cargos constante do efetivo, fixado em Lei para os diferentes Quadros.~~

~~Art.79. Não haverá promoção quando o número de oficiais da ativa detentores de cargos no posto considerado estiver completo ou com excesso, de acordo com o número de cargos fixado na Lei do efetivo.~~

~~§1º Para efeito do disposto no caput, não serão computados os oficiais agregados. (Redação dada pelo art. 1º da Lei 14.113, de 12 de maio de 2008).~~

~~§1º Para efeito do disposto no caput serão computados dentre os oficiais da ativa inclusive os oficiais agregados. (Redação anterior—Lei 13.729/06)~~

~~§2º Não se aplica o disposto neste artigo:~~

~~I—à promoção post mortem, que independe de vaga;~~

~~II—à promoção em ressarcimento de preterição, caso em que o oficial mais moderno ocupante de vaga no posto considerado ficará no excedente até a normalização da situação.~~

~~Art.80. A forma gradual e sucessiva da promoção resultará de planejamento adequado para a carreira dos oficiais, concebido pela Corporação Militar Estadual, de acordo com as suas peculiaridades, conveniências e oportunidade.~~

~~Parágrafo único. O planejamento de que trata o caput visará assegurar um fluxo de carreira regular e equilibrado, observada a existência de vagas dentro do número de cargos constante do efetivo.~~

Seção II

Dos Critérios de Promoção

~~Art.81. As promoções são efetuadas pelos critérios de:~~

~~I—antigüidade;~~

~~II—merecimento;~~

~~III—bravura;~~

~~IV—post mortem.~~

~~Art.82. Somente nos casos extraordinários, previstos nesta Lei, admitir-se-á promoção em ressarcimento de preterição em favor do oficial.~~

~~§1º Os casos extraordinários de que trata o caput são:~~

~~I—obtenção de decisão favorável a recurso administrativo interposto;~~

~~II—cessação de situação de desaparecido ou extraviado;~~

~~III—absolvição ou impronúncia no processo a que esteve respondendo;~~

~~IV—ocorrência de prescrição da pretensão punitiva relativa a delito que lhe é imputado, devidamente reconhecida pela autoridade judiciária competente;~~

~~V—reconhecimento da procedência da justificação em Conselho de Justificação;~~

~~VI—ocorrência de comprovado erro administrativo, em prejuízo do oficial, desde que apurado e reconhecido pela Administração, mediante processo regular.~~

~~§2º Não haverá promoção em ressarcimento de preterição no caso de prescrição da pretensão executória da pena relativa ao delito praticado pelo oficial, devidamente reconhecida pela autoridade judiciária competente.~~

§3º A promoção em ressarcimento de preterição observará os critérios de antigüidade ou de merecimento, conforme o caso, recebendo o oficial o número que lhe competia na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida, sem alterar a distribuição de vagas pelos critérios de promoção:

§4º Para o pleno reconhecimento da promoção em ressarcimento de preterição será necessária a obediência, cumulativa, dos seguintes requisitos:

- I— existência de vaga no respectivo Quadro, na época da preterição;
- II— ser o oficial possuidor dos cursos que habilitem à promoção requerida;
- III— ter o oficial interstício no posto em referência;
- IV— ter o oficial tempo de efetivo serviço na Corporação militar estadual.

Art.83. Para ser promovido pelos critérios de antigüidade e merecimento é indispensável que o Oficial esteja incluído em Quadro de Acesso.

Art.84. Não haverá promoção de Oficial por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma.

Art.85. Promoção por antigüidade é aquela que se baseia na precedência hierárquica de um Oficial sobre os demais de igual posto, dentro de um mesmo Quadro, conforme disposto no art.31 desta Lei.

Parágrafo único. A promoção pelo critério de antigüidade nos Quadros de Oficiais é feita na seqüência de respectivo Quadro de Acesso por antigüidade e caberá ao Oficial que for mais antigo da escala numérica do Quadro de Acesso.

Art.86. Promoção por merecimento é aquela que se baseia no conjunto de atributos e qualidades que distinguem e realçam o valor do Oficial entre seus pares, avaliados no decurso da carreira e no desempenho de cargos e comissões exercidas, em particular no posto que ocupa, ao ser cogitado para a promoção.

§1º A promoção por merecimento, em qualquer Quadro, será feita com base no Quadro de Acesso por Merecimento, obedecida à respectiva ordem decrescente de merecimento.

§2º Constitui requisito para ingresso em Quadro de Acesso por merecimento, ser o Oficial considerado com mérito suficiente no julgamento da Comissão de Promoções de Oficiais—CPO.

Art.87. A promoção por merecimento para o preenchimento das vagas abertas para o posto de Coronel é aquela que se baseia na livre escolha, privativa do Governador do Estado, com base no Quadro de Acesso por merecimento.

Parágrafo único. Após verificada a existência de vaga para o posto de Coronel, o Comandante Geral encaminhará, no primeiro dia útil subsequente, o Quadro de Acesso por merecimento, ao Governador do Estado, o qual deverá proceder à(s) escolha(s) e informar ao Comandante Geral 5 (cinco) dias antes da data da promoção, conforme se segue:

- I— para o preenchimento da primeira vaga será escolhido um oficial dentre os 3 (três) primeiros classificados no Quadro de Acesso por merecimento;
- II— para o preenchimento da segunda vaga será escolhido um oficial dentre os remanescentes da primeira vaga, acrescidos do quarto classificado no Quadro de Acesso por merecimento;
- III— para o preenchimento das demais vagas será escolhido um oficial dentre os remanescentes da vaga anterior, mais um oficial integrante do Quadro de Acesso por merecimento imediatamente melhor classificado, observando sempre a rigorosa ordem de classificação por merecimento para inclusão na nova escolha.

Art.88. A promoção por bravura é aquela que resulta de ato ou atos não comuns de coragem e audácia, que, ultrapassando os limites normais de cumprimento do dever, representem feitos de notório mérito, em Operação ou Ação inerente à missão institucional da Corporação Militar.

§1º O ato de bravura, considerado altamente meritório, é apurado mediante procedimento regular por uma Comissão Especial, composta por Oficiais Superiores, para esse fim designados pelo respectivo Comandante Geral.

§2º Os documentos que tenham servido de base para promoção por bravura serão remetidos à Comissão de Promoção de Oficiais.

§3º A promoção por bravura não se aplica às exigências para promoção por outros critérios, estabelecidos nesta Lei.

§4º O Oficial promovido por bravura ocupará a primeira vaga aberta no posto subsequente, deslocando, conseqüentemente, o critério da promoção a ser seguido para a vaga seguinte.

§5º O Oficial que, no prazo de 1 (um) ano, por vontade própria, não satisfizer as condições de acesso ao posto a que foi promovido por bravura, aguardará o tempo necessário para implementar a reserva remunerada no atual posto." (NR). (Parágrafo modificado pelo art. 12 da Lei 13.768, de 04.05.2006).

§5º O Oficial que, no prazo máximo de 1 (um) ano, não lograr obter as condições de acesso ao posto a que foi promovido por bravura, aguardará o tempo necessário para implementar a reserva remunerada no atual posto, salvo se a falha deveu-se a fato atribuível à Administração. (redação anterior—Lei 13.729/06).

Art.89. A promoção *post mortem*, de caráter excepcional, independe de vaga e visa a expressar o reconhecimento do Estado e da sociedade ao oficial falecido no cumprimento do dever ou em conseqüência disto, ou a reconhecer o direito do oficial, a quem cabia promoção não efetivada por motivo de óbito.

§1º Será, também, promovido *post mortem* o Oficial que, ao falecer, já satisfazia às condições de acesso e integrava o Quadro de Acesso dos Oficiais que concorreriam à promoção pelos critérios de antigüidade e merecimento, consideradas as vagas existentes na data do falecimento (NR). (Parágrafo modificado pelo art. 13 da Lei 13.768, de 04.05.2006).

§1º Será, também, promovido *post mortem*, o Oficial que, ao falecer, já satisfazia às condições de acesso e integrava o Quadro de Acesso dos Oficiais que concorreriam à promoção pelos critérios de antigüidade, merecimento ou escolha, consideradas as vagas existentes na data do falecimento. (redação anterior—Lei 13.729/06).

§2º Para efeito de aplicação deste artigo, será considerado, quando for o caso, o último Quadro de Acesso por antiguidade e merecimento, em que o Oficial falecido tenha sido incluído. (NR). (Parágrafo modificado pelo art. 13 da Lei 13.768, de 04.05.2006).

§2º Para efeito de aplicação deste artigo, será considerado, quando for o caso, o último Quadro de Acesso por antiguidade, merecimento ou escolha, em que o Oficial falecido tenha sido incluído. (redação anterior — Lei 13.729/06).

§3º A promoção post mortem é efetivada quando o Oficial falecer em uma das situações a seguir, independente de integrar Quadro de Acesso e existência de vaga:

- I — em ação ostensiva e de preservação da ordem pública, na proteção de pessoa ou de patrimônio, visando à incolumidade em situações de risco, infortúnio ou de calamidade;
- II — em consequência de ferimento recebido em decorrência das ações estabelecidas no inciso anterior, ou doença, moléstia ou enfermidades contraiadas nesta situação, ou que nelas tenham sua causa eficiente;
- III — em acidente em serviço ou em consequência de doença, moléstia ou enfermidade que nele tenham sua causa eficiente.

§4º Os casos de morte por ferimento, doença, moléstia ou enfermidade referidos neste artigo, serão comprovados por Inquérito Sanitário de Origem, sendo os termos do acidente, baixa ao hospital, prontuários de tratamento nas enfermarias e hospitais, laudo médico, perícia médica e os registros de baixa, utilizados como meios subsidiários para esclarecer a situação.

§5º No caso de ocorrer, por falecimento do Oficial, a promoção por bravura, fica excluída a promoção post mortem, que resultaria das consequências do ato de bravura.

§6º Para o pleno reconhecimento da promoção post mortem, será instaurado processo regular realizado por uma Comissão Especial, composta por Oficiais Superiores, para esse fim designados pelo Comandante Geral.

Art.90. As promoções são efetuadas nas Corporações Militares Estaduais:

- I — para a vaga de oficial subalterno (Primeiro Tenente), pelo critério de antiguidade, observando-se o merecimento intelectual, na ordem rigorosa de classificação obtida:

- a) no Curso de Formação de Oficiais — CFO, para o QOPM e o QOBM;
- b) no Curso de Habilitação de Oficiais — CHO, para o QOAPM, QOABM e o QOEPM;
- c) no concurso público específico à admissão no Quadro de Oficiais de Saúde — QOSPM;
- d) no concurso público específico à admissão no Quadro de Oficiais Capelães — QOCplPM;
- e) no concurso público específico à admissão no Quadro de Oficiais Complementar Policial Militar — QOCPLM, e no Quadro de Oficiais Complementar Bombeiro Militar — QOCBM; (NR) (Alínea modificada pelo art. 14 da Lei 13.768, de 04.05.2006; Quadro Complementar extinto na PMCE nos termos do art. 2º da Lei 14.931/2011)
- e) no concurso público específico à admissão no Quadro de Oficiais Complementar Bombeiro Militar QOCBM. (redação anterior — Lei 13.729/06).

- II — para as vagas de oficial intermediário (capitão) e oficiais superiores (major e tenente-coronel), pelos critérios de antiguidade e de merecimento, de acordo com a proporcionalidade estabelecida nesta Lei;

- III — para as vagas do posto de Coronel, exclusivamente pelo critério de merecimento. (NR). (Inciso modificado pelo art. 14 da Lei 13.768, de 04.05.2006)

- III — para as vagas do posto de Coronel, exclusivamente, pelo critério de escolha. (redação anterior — Lei 13.729/06).

Seção III

Dos Requisitos Essenciais para a Promoção

Art.91. Aptidão física é a capacidade física indispensável ao Oficial para o exercício das funções que competirem no novo posto, a ser avaliada por exames laboratoriais e inspeção de saúde.

§1º Depois de publicadas oficialmente as vagas a serem preenchidas, nas datas fixadas, por semestre, para a Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiros Militar, por Decreto do Chefe do Poder Executivo, os oficiais em número correspondente ao dobro do número de vagas anunciadas, por critério, para cada posto, contando-se apenas com os oficiais que estejam preenchendo número, deverão realizar os exames laboratoriais no Hospital Militar ou particular e submeter-se à inspeção de saúde pela Junta de Saúde da Corporação, no prazo máximo de 15 (quinze) dias.

§2º Todos os Oficiais integrantes do Quadro de Acesso por Merecimento, deverão realizar os exames necessários à promoção e se submeterem à inspeção de saúde junto à Junta de Saúde da Corporação, no prazo estipulado no §1º deste artigo; (NR) (Parágrafo modificado pelo art. 15 da Lei 13.768, de 04.05.2006)

§2º Todos os Oficiais integrantes do Quadro de Acesso por Escolha, deverão realizar os exames necessários à promoção e se submeterem à inspeção de saúde junto à Junta de Saúde da Corporação, no prazo estipulado no §1º deste artigo. (redação anterior — Lei 13.729/06).

§3º A incapacidade física temporária em inspeção de saúde não impede a promoção do oficial ao posto imediato.

§4º No caso de se verificar a incapacidade física definitiva, o oficial passará à inatividade nas condições estabelecidas nesta Lei.

§5º Os exames laboratoriais e a inspeção pela Junta de Saúde da Corporação de que trata o §1º deste artigo, supra, tão somente, a avaliação médica para efeito de promoção.

§6º O Oficial que deixar de realizar os exames laboratoriais e a inspeção de saúde dentro do prazo previsto no §1º deste artigo, será excluído do Quadro de Acesso por Antiguidade e Merecimento, e perderá o direito de ser promovido ao posto superior, na data da promoção a que se referiam os exames e a inspeção de saúde. (NR). (Parágrafo modificado pelo art. 15 da Lei 13.768, de 04.05.2006)

§6º O oficial que deixar de realizar os exames laboratoriais e a inspeção de saúde dentro do prazo previsto no §1º deste artigo, será excluído do Quadro de Acesso por Antiguidade, Merecimento ou Escolha, e

perderá o direito de ser promovido ao posto superior, na data da promoção a que se referiam os exames e a inspeção de saúde; (redação anterior — Lei 13.729/06).

§7º O Oficial que for enquadrado na situação especificada no parágrafo anterior será submetido ao processo regular e, se for isentado de culpa pelo fato, poderá realizar, no prazo máximo de 10 (dez) dias, os exames e a inspeção de saúde e, caso seja considerado apto, reingressará em Quadro de Acesso, ficando habilitado à promoção.

§8º A inspeção de saúde para avaliação da aptidão física de que trata este artigo terá validade anual.

§9º Caso o Oficial, por um outro motivo, seja submetido à nova inspeção de saúde, será remetida cópia da respectiva ata à CPO.

§10. O Oficial que freqüentar curso no exterior ou em outra Unidade da Federação, e lá permanecer por tempo superior à validade da inspeção de saúde, deve realizar os exames necessários e a inspeção junto ao órgão público de saúde, providenciando a remessa do resultado final à CPO, após a devida notificação.

Seção IV

Das Condições Básicas

Art. 92. O ingresso na carreira de Oficial é feito no posto inicial de Primeiro Tenente, conforme previsto nesta Lei.

§1º A ordem hierárquica de colocação no posto inicial resulta da ordem de classificação final:

I — no Curso de Formação de Oficiais — CFO, para oficiais do Quadro de Oficial Policial Militar — QOPM e do Quadro de Oficial Bombeiro Militar — QOBM;

II — no Curso de Habilitação de Oficiais — CHO, para os oficiais dos Quadros de Administração Policiais Militares — QOAPM e Quadro de Oficiais de Administração Bombeiro Militar — QOABM e do Quadro de Oficiais Especialistas Policiais Militares — QOEPM, respectivamente; (QOE extinto na PMCE e incluído no QOA nos termos do art. 3º da Lei nº 14.931, de 02.06.2011)

III — no concurso público para o Quadro de Oficiais de Saúde — QOSPM e Quadro de Oficiais Capelães — QOCPlPM; e IV — no concurso público para o Quadro de Oficial Complementar Bombeiro Militar — QOCBM.

IV — nos concursos públicos para o Quadro de Oficiais Complementar Policial Militar — QOCPM, e para o Quadro de Oficiais Complementar Bombeiro Militar — QOCBM. (NR) (Inciso modificado pelo art. 16 da Lei 13.768, de 04.05.2006. O QOCPM foi extinto na PMCE nos termos do art. 2º da Lei nº 14.931/2011).

IV — no concurso público para o Quadro de Oficial Complementar Bombeiro Militar — QOCBM. (redação anterior — Lei 13.729/06)

§2º No caso do Curso de Formação ou Habilitação de Oficiais ter sido realizado ou venha a ser concluído no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, em mais de uma Corporação, será fixada pelo respectivo Comandante Geral uma data comum para nomeação e inclusão de todos os concludentes que constituirão uma turma de formação única, sendo que a classificação na turma obedecerá às médias finais obtidas na conclusão dos cursos, respeitadas as disposições contidas na legislação específica da respectiva Corporação Militar do Estado do Ceará.

§3º O Oficial que, na turma de formação respectiva, for o último classificado, assinala o fim da turma.

§4º O deslocamento que sofrer o Oficial na escala hierárquica, em consequência de tempo de serviço perdido, de conformidade com o previsto nesta Lei, será consignado no Almanaque da respectiva Corporação Militar Estadual.

§5º O tempo de efetivo serviço perdido afetará diretamente os itens "efetivo serviço" e "permanência no posto" constantes da ficha de promoção.

Art. 93. A fim de assegurar o equilíbrio de acesso, tomar-se-á por base o efetivo de Oficiais, por postos, dentro de cada Quadro, fixado em Lei.

Art. 94. Os limites quantitativos de antigüidade visam a estabelecer os limites quantitativos dos Oficiais PM ou BM, por ordem de antigüidade, que concorrerão à constituição dos Quadros de Acesso por Antigüidade — QAA e por Merecimento — QAM, e são os seguintes:

I — na Polícia Militar do Ceará:

- a) 1/2 (metade) do efetivo dos Tenentes Coronéis fixado em Lei;
- b) 1/3 (um terço) do efetivo dos Majores fixado em Lei;
- c) 1/5 (um quinto) do efetivo dos Capitães fixado em Lei;
- d) 1/10 (um décimo) do efetivo de Primeiros Tenentes fixado em Lei.

II — no Corpo de Bombeiros Militar do Ceará:

- a) 1/2 (metade) do efetivo dos Tenentes Coronéis fixado em Lei;
- b) 1/3 (um terço) do efetivo dos Majores fixado em Lei;
- c) 1/4 (um quarto) do efetivo dos Capitães fixado em Lei;
- d) 1/4 (um quarto) do efetivo de Primeiros Tenentes fixado em Lei.

§1º Os limites quantitativos referidos nos incisos I e II do caput deste artigo serão fixados, por semestre, na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar, nas datas estabelecidas por Decreto do Chefe do Poder Executivo.

§2º Periodicamente, a CPO fixará limites para remessa da documentação dos Oficiais a serem apreciados para posterior ingresso nos Quadros de Acesso.

§3º Quando nas operações de divisões previstas nos incisos I e II do caput deste artigo, resultar um quociente fracionário, será ele tomado por inteiro e para mais.

§4º Para efeito de limite quantitativo, no mínimo 2 (dois) Oficiais deverão, quando possível, ingressar em Quadro de Acesso para o preenchimento da vaga, por merecimento, ao posto superior, desde que obedeçam a todos os requisitos legais. (NR). (Parágrafo modificado pelo art. 17 da Lei 13.768, de 04.05.2006)

§4º. Para efeito de limite quantitativo, no mínimo, 2 (dois) Oficiais deverão, quando possível, ingressar em Quadro de Acesso para o preenchimento da vaga, por merecimento e por escolha, ao posto superior, desde que obedeçam a todos os requisitos legais. (redação anterior — Lei 13.729/06).

Art.95. Para o ingresso em Quadro de Acesso é necessário que o Oficial esteja incluído nos limites quantitativos estabelecidos nesta Lei para cada posto, e satisfaça, cumulativamente, os seguintes requisitos essenciais:

I— interstício no posto;

NOTA: Lei 13.768/06 – Art.35. Ao militar estadual que, até a publicação da Lei nº13.729, de 11 de janeiro de 2006, tenha completo 1/3 (um terço) do interstício no posto ou graduação exigido nos Decretos nºs 13.503, de 26 de outubro de 1979, e 26.472, de 20 de dezembro de 2001, fica assegurado o direito de completar o tempo exigido, com base na legislação até então vigente, para que oportunamente possa concorrer ao posto ou graduação subsequente.

II— curso obrigatório estabelecido em Lei para cada posto;

III— serviço arregimentado no posto.

§1º O interstício no posto de que trata o inciso I deste artigo, a ser preenchido até a data de encerramento das alterações, é o tempo mínimo de efetivo serviço no posto considerado, descontado o tempo não computável, assim estabelecido:

I— para promoção ao posto de Capitão— 5 (cinco) anos no posto de Primeiro Tenente; (NR) (Redação dada pelo art. 1º da Lei nº14.930, de 02 de junho de 2011)

I— para promoção ao posto de Capitão— 7 (sete) anos no posto de 1º Tenente;

II— para a promoção ao posto de Major— 4 (quatro) anos no posto de Capitão; (NR) (Redação dada pelo art. 1º da Lei nº14.930, de 02 de junho de 2011)

II— para a promoção ao posto de Major— 5 (cinco) anos no posto de Capitão;

III— para a promoção ao posto de Tenente Coronel— 4 (quatro) anos no posto de Major;

IV— para a promoção ao posto de Coronel— 3 (três) anos no posto de Tenente Coronel.

NOTA: Incisos ainda em vigor, embora temporariamente, por força dos arts. 33 e 34 da Lei nº 15.797/2015:

Art.33. Os atuais Oficiais dos Quadros de Saúde e Capelão, na Polícia Militar, e Quadro Complementar, no Corpo de Bombeiros, concorrerão, quando for o caso, aos postos de Major e Tenente Coronel com os interstícios previstos no Título IV da Lei nº 13.729, de 13 de janeiro de 2006.

Art. 34. Fica assegurado aos atuais Capitães e Majores, na data da publicação desta Lei, cumprir os interstícios previstos no Título IV da Lei nº 13.729, de 13 de janeiro de 2006, até a promoção ao posto de Tenente Coronel, desde que possuam no mínimo 12 (doze) anos de carreira.

§2º O Curso obrigatório de que trata o inciso II disposto no caput deste artigo, a ser concluído com aproveitamento até a data de encerramento das alterações, é o que possibilita o acesso do Oficial aos sucessivos postos de carreira, nas seguintes condições:

I— para acesso aos postos de Primeiro Tenente e Capitão: Curso de Formação de Oficiais— CFO, para os integrantes do QOPM, QOSPM, QOCplPM e QOCPM, na Polícia Militar e QOBM e QOCBM, no Corpo de Bombeiros Militar, sob coordenação da Corporação Militar Estadual e Curso de Habilitação de Oficiais— CHO, realizado na Corporação de origem para os integrantes do QOAPM e QOABM. (NR). (Inciso modificado pelo art. 18 da Lei 13.768, de 04.05.2006)

I— para acesso aos postos de Primeiro Tenente e Capitão:

Curso de Formação de Oficiais— CFO; Curso de Habilitação de Oficial— CHO para os médicos, capelães e QOCBM, sob coordenação da Corporação Militar Estadual; (redação anterior— Lei 13.729/06).

II— para acesso aos postos de Major e Tenente Coronel: Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais— CAO, ou curso regular equivalente realizado em Corporação Militar Estadual;

III— para o posto de Coronel: Curso Superior de Polícia— CSP, ou Curso Superior de Bombeiro— CSB, ou curso regular equivalente sob coordenação da Corporação Militar Estadual, para os integrantes do QOPM e QOBM. (NR). (Inciso modificado pelo art. 18 da Lei 13.768, de 04.05.2006)

III— para o posto de Coronel: Curso Superior de Polícia— CSP, ou Curso Superior de Bombeiro— CSB, sob coordenação da Corporação Militar Estadual. (redação anterior— Lei 13.729/06).

§3º. O Serviço arregimentado de que trata o inciso III do caput deste artigo, é o tempo mínimo passado pelo oficial no exercício de função de natureza ou de interesse militar estadual, definida em legislação específica, nas seguintes condições:

I— para a promoção ao posto de Capitão: 6 (seis) anos;

II— para a promoção ao posto de Major: 4 (quatro) anos;

III— para a promoção ao posto de Tenente Coronel: 3 (três) anos;

IV— para a promoção ao Posto de Coronel: 2 (dois) anos.

§4º Ao ser promovido com base no disposto do §3º deste artigo, o militar estadual será regido, para efeito de promoção, de acordo com as normas estabelecidas por esta Lei.

Art.96. O Oficial agregado, quando no desempenho de função de natureza ou interesse militar, concorrerá à promoção por qualquer dos critérios, sem prejuízo do número de concorrentes regularmente estipulado e em igualdade de condições, observado o disposto no art.79.

Seção V

Da Seleção e da Documentação Básica

Art.97. As autoridades competentes que tiverem conhecimento de ato ou fato que possa influir, contrária ou decisivamente, na inclusão ou permanência de nome de Oficial em Quadro de Acesso à promoção, deverão, por via hierárquica, levá-lo ao conhecimento do respectivo Comandante Geral, que após análise, determinará a instauração de processo regular para apuração do comunicado.

Art.98. Os documentos básicos para a seleção dos Oficiais a serem apreciados para ingresso nos Quadros de Acesso são os seguintes:

I— Folha de Alteração;

II— Ficha de Informação;

III— Ficha de Apuração de Tempo de Serviço;

IV— Ficha de Promoção.

§1º Os documentos, a que se referem os incisos I, II, e III, deste artigo, serão remetidos diretamente à Comissão de Promoções de Oficiais da respectiva Corporação, nas datas previstas em Decreto do Governador do Estado.

§2º O documento, a que se refere o inciso IV deste artigo, será elaborado pela Comissão de Promoções de Oficiais da respectiva Corporação.

Art.99. A Ficha de Informação, a que se refere o inciso II do artigo anterior, será feita em única via, podendo o Oficial avaliado dela ter conhecimento e se destina a sistematizar as apreciações sobre valor moral e profissional do Oficial, no período em referência, por parte das autoridades competentes, conforme estabelecido no anexo I desta Lei.

§1º As autoridades de que trata o caput deste artigo, são, em princípio, as seguintes:

I—Comandante Geral;

II—Comandante Geral Adjunto;

III—Coordenador Geral de Administração;

IV—Chefe da Casa Militar;

V—Coordenador Militar;

VI— Oficial mais antigo em serviço ativo, de posto superior, lotado na estrutura da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, na seguinte ordem de prioridade:

a) da respectiva Corporação Militar Estadual, servindo no mesmo Órgão ou setor daquela Pasta em que esteja lotado o avaliado;

b) de Corporação Militar Estadual, servindo no mesmo Órgão ou setor daquela Pasta em que esteja lotado o avaliado;

c) de Corporação Militar Estadual lotado no Gabinete do Secretário;

d) de Corporação Militar Estadual lotado na estrutura daquela Pasta;

VII—Diretor ou Coordenador;

VIII—Assessor;

IX—Comandantes de Policiamentos Metropolitano e do Interior;

X—comandante de unidade operacional, chefe de repartição e de estabelecimento.

§2º As Fichas de Informações serão normalmente preenchidas uma vez por semestre, com observação até 30 de junho e 31 de dezembro, e serão remetidas à CPO dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento.

§3º O Oficial só poderá ser conceituado uma vez por semestre, devendo-se observar a Unidade Administrativa em que tiver permanecido por maior período no semestre em referência.

§4º O Oficial, que não estiver subordinado funcionalmente a nenhuma das autoridades competentes para preenchimento da Ficha de Informação, será avaliado pelo Comandante Geral Adjunto da respectiva Corporação Militar. (NR). (Parágrafo modificado pelo art. 19 da Lei 13.768, de 04.05.2006)

§4º O Oficial que não estiver subordinado funcionalmente a nenhuma das autoridades competentes para preenchimento da Ficha de Promoção, será avaliado pelo Comandante Geral Adjunto da respectiva Corporação Militar. (redação anterior—Lei 13.729/06).

§5º O Oficial que entender que seu superior imediato é suspeito ou impedido para avaliá-lo poderá solicitar, prévia e fundamentadamente, ao Comandante Geral da respectiva Corporação, a remessa da sua ficha de Informação ao Comandante Geral Adjunto, para fins de avaliação e aferimento do conceito previsto.

§6º O respectivo Comandante Geral poderá, de acordo com o disposto no §5º deste artigo, deferir ou não o pleito, devendo fundamentar e publicar a sua decisão.

§7º A média aritmética dos valores finais das Fichas de Informações do Oficial, relativas ao mesmo posto, constituirá o Grau de Conceito no Posto.

§8º O Oficial que obtiver promoção ou tenha sua promoção retroagida, decorrente de erro da administração, devidamente consubstanciado em processo regular, ou decorrente de decisão judicial, concorrerá à promoção subsequente, observando-se os conceitos aferidos no posto atual e os conceitos atribuídos no posto anterior, conforme seja a data de promoção ou retroação.

Art.100. A Ficha de Promoção, prevista no anexo II desta Lei, a que se refere o inciso IV do art.98, destina-se à contagem de pontos positivos e negativos inerentes à vida profissional do oficial.

Parágrafo único. Consta ainda na Ficha de Promoção:

I— grau de conceito no posto;

II— julgamento da CPO; e

III—total de pontos no Quadro de Acesso por merecimento.

Seção VI

Do Processamento das Promoções

Art.101. A nomeação ao primeiro posto do oficialato e as promoções subsequentes serão consubstanciadas por ato do Governador do Estado.

§1º O ato de nomeação para posto inicial da carreira de oficial e ao primeiro de oficial superior, acarretam expedição de Carta Patente pelo Governador do Estado.

§2º A promoção aos demais postos é apostilada à última Carta Patente expedida.

§3º A Carta Patente é o documento oficial e individual em que são definidas, para cada oficial, sua situação hierárquica (Posto) e o Quadro a que pertence, a fim de fazer prova dos direitos e deveres assegurados por Lei ao seu possuidor;

§4º VETADO.

§5º VETADO.

Art.102. Observado o disposto no art. 79, as vagas, nos diferentes Quadros, a serem preenchidas para promoção, serão provenientes de:

I— promoção ao posto superior;

II— agregação, em conformidade com o previsto nesta Lei;

III—passagem à situação de inatividade;

IV—demissão;

V—falecimento;

VI—transferência ex officio para a reserva remunerada, prevista até a data da promoção;

VII—aumento de efetivo, conforme dispuser a Lei.

§ 1º Com relação ao disposto no inciso II do caput deste artigo, não haverá abertura de vagas para efeito de promoção provenientes dos oficiais que estejam agregados e que devam ser revertidos ex officio, por incompatibilidade hierárquica do novo posto com o cargo que vinha exercendo.

§ 2º As vagas são consideradas abertas:

I—na data da assinatura do ato de promoção, salvo se no próprio ato for estabelecida outra data;

II—na data do ato de agregação, salvo se no próprio ato for estabelecida outra data;

III—na data: (Inciso modificado pelo art. 20 da Lei 13.768, de 04.05.2006)

III—na data do ato que passa o oficial para a inatividade ou demite; (redação anterior—Lei 13.729/06)

a) do início do processo de reserva ex officio, por um dos motivos especificados nesta Lei; (NR)

b) que o Oficial superar 90 (noventa) dias do pedido de reserva remunerada, quando também será dispensado do serviço ativo até a publicação do ato de reserva. (Redação dada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 93, de 25.01.2011).

b) que o Oficial completar 90 (noventa) dias do pedido de reserva remunerada, quando também será dispensado do serviço ativo, até publicação do ato de inatividade; (NR Lei Complementar nº 93, de 25.01.2011)

c) do ato que demite o Oficial; (NR) (Redação dada pelo art. 20 da Lei 13.768, de 04.05.2006)

IV—na data oficial do falecimento;

V—como dispuser a Lei, no caso de aumento de efetivo.

§ 3º. Cada vaga aberta em determinado posto, acarretará, por decorrência, abertura de vaga nos postos subseqüentes, sendo esta seqüência interrompida no posto em que houver preenchimento por excedente.

§ 4º. Para efeito do disposto no § 3º deste artigo, só haverá decorrência de vaga nos postos subseqüentes quando normalizada a situação do excedente.

Art. 103. As promoções serão efetuadas por Antigüidade e Merecimento na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar, nas datas definidas, por semestre, em Decreto do Governador do Estado.

Seção VII

Dos Quadros De Acesso

Art. 104. Quadros de Acesso são relações de Oficiais dos Quadros organizados por postos para as promoções por antigüidade—Quadro de Acesso por Antigüidade—QAA e por merecimento—Quadro de Acesso por Merecimento—QAM.

§ 1º O Quadro de Acesso por Antigüidade será organizado mediante o relacionamento, em ordem decrescente de antigüidade, dos Oficiais habilitados ao acesso e incluídos nos limites quantitativos indicados nesta Lei e publicados em Boletim reservado da respectiva Corporação.

§ 2º O Quadro de Acesso por Merecimento, formado com base no Quadro de Acesso por Antigüidade, é a relação dos Oficiais habilitados ao acesso e resultante da apreciação do mérito, qualidade e requisitos peculiares exigidos do Oficial para a promoção, na ordem decrescente de pontos, em caráter reservado, com distribuição para os oficiais que estejam concorrendo à promoção respectiva, dentro de cada posto e Quadro, podendo ser do conhecimento dos Oficiais de posto superior.

§ 3º O julgamento do oficial pela CPO, para composição do Quadro de Acesso por Merecimento deve considerar os seguintes aspectos:

I—a eficiência revelada no desempenho de cargos, funções e comissões, particularmente no posto considerado;

II—as apreciações constantes na Ficha de Informação;

III—a potencialidade para o desempenho de cargos mais elevados;

IV—a capacidade de liderança, iniciativa e presteza de decisões;

V—os resultados obtidos em curso regulares realizados;

VI—realce do Oficial entre seus pares;

VII—punições sofridas no posto atual;

VIII—condenação de natureza criminal ou cumprimento de pena restritiva de liberdade, ou de suspensão do exercício do posto, cargo ou função;

IX—afastamento das funções por motivo de gozo de licença para tratar de interesse particular;

X—afastamento das funções para gozo de licença para tratamento de saúde própria, não decorrente de missão militar, ou tratamento de saúde de dependente.

Art. 105. O Oficial não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso quando:

I—deixar de satisfazer as condições exigidas no art. 91 desta Lei;

II—for preso provisoriamente, enquanto a prisão não for revogada ou relaxada;

III—for recebida a denúncia em processo-crime, enquanto a sentença final não transitar em julgado, salvo quando o fato ocorrer no exercício de missão de natureza ou interesse militar estadual e não envolver suposta prática de improbidade administrativa;

IV—estiver submetido a Conselho de Justificação, mesmo que este esteja sobrestado, até decisão final do Tribunal competente;

V—for condenado em processo-crime, enquanto durar o cumprimento da pena, inclusive no caso de suspensão condicional de pena, não se computando o tempo acrescido à pena original para fins de sua suspensão condicional;

VI—for licenciado para tratar de interesse particular (LTIP);

VII—for condenado à pena de suspensão do exercício de posto, cargo ou função, prevista no Código Penal Militar, durante o prazo de sua suspensão ou de outras disposições legais;

VIII—for considerado desaparecido;

IX—for considerado extraviado;

X—for considerado desertor;

XI—houver sido punido disciplinarmente, nos últimos doze meses que antecedem à data de promoção, com custódia disciplinar;

XII—não atingir, na data de organização dos Quadros de Acesso, com base no resultado dos pontos positivos e negativos constantes na Ficha de Promoção, de que trata o anexo II, a pontuação mínima exigida a seguir:

a) no posto de Primeiro Tenente—2000 (dois mil) pontos;

b) no posto de Capitão—2500 (dois mil e quinhentos) pontos;

c) no posto de Major—2800 (dois mil e oitocentos) pontos;

d) no posto de Tenente Coronel—3000 (três mil) pontos.

Art.106. Será excluído de qualquer Quadro de Acesso, o Oficial que incidir em uma das circunstâncias previstas no artigo anterior, ou ainda: (ver texto do art. 34 da Lei 13.768/06)

I—for nele incluído indevidamente;

II—for promovido;

III—vier a falecer;

IV—for afastado do serviço ativo da respectiva Corporação, por estar aguardando reserva remunerada, a pedido, por mais de 90 (noventa) dias;

V—passar à inatividade;

VI—tiver iniciado seu processo de reserva ex officio, por um dos motivos especificados nesta Lei.

Art.107. Será excluído do Quadro de Acesso por Merecimento já organizado, ou dele não poderá constar, o Oficial que: (ver texto do art. 34 da Lei 13.768/06)

I—tiver sido condenado por crime doloso;

II—houver sido punido, nos últimos 12 (doze) meses, por transgressão considerada de natureza grave, na forma definida no Código Disciplinar dos militares estaduais;

III—for considerado com mérito insuficiente, no grau de julgamento da CPO de que tratam os incisos do §3º do art.104 desta Lei, ao receber grau igual ou inferior a 3.000 (três mil) pontos.

§1º Será ainda excluído do Quadro de Acesso por Merecimento já organizado, ou dele não poderá constar, o Oficial que estiver agregado ou que venha a ser agregado no período:

I—por motivo de gozo de licença para tratamento de saúde de dependente, legalmente reconhecido por prazo superior a 6 (seis) meses contínuos;

II—em virtude de encontrar-se no exercício de cargo público civil temporário, não eletivo, inclusive da administração indireta;

III—por ter passado à disposição de órgão ou entidade de Governo Federal, Estadual ou Municipal, para exercer cargo ou função de natureza civil.

§2º Para poder ser incluído ou reincluído no Quadro de Acesso por Merecimento, o Oficial abrangido pelo disposto no parágrafo anterior, quando couber, deve reverter à respectiva Corporação, pelo menos 90 (noventa) dias antes da data da promoção.

§3º REVOGADO (Parágrafo revogado pelo Art.21 da Lei 13.768, de 04.05.2006)

§3º Será excluído do Quadro de Acesso por Escolha já organizado, ou dele não poderá constar, o Oficial que incidir em qualquer uma das situações deste artigo, exceto a prevista no inciso III do caput deste artigo: (Redação anterior, LEI 13.729/06)

Art.108. O Oficial que, no posto, deixar de figurar por 2 (duas) vezes, consecutivas ou não, em Quadro de Acesso por Merecimento, por ter sido considerado com mérito insuficiente pela CPO, de conformidade com o previsto no inciso III do caput do artigo anterior, fica inabilitado para a promoção ao posto imediato pelo critério de merecimento, concorrendo exclusivamente pelo critério de antigüidade. (ver texto do art. 34 da Lei 13.768/06)

Seção VIII

Da Organização

Art.109. Os Quadros de Acesso por Antigüidade—QAA e Merecimento—QAM serão organizados separadamente e submetidos à aprovação do respectivo Comandante Geral da Corporação nas datas fixadas em Decreto do Chefe do Poder Executivo.

§1º Os Quadros de Acesso serão divulgados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, após a aprovação.

§2º O Comandante Geral da Corporação, em razão de erro administrativo ou situação superveniente imprevista, poderá elaborar Quadro de Acesso extraordinário, por proposta da CPO, fixando novas datas previstas no Decreto mencionado no caput, exceto as referentes ao cômputo de vaga e de limite quantitativo.

§3º Para a promoção ao posto de Coronel, nos diversos Quadros, será organizado somente Quadro de Acesso por merecimento, o qual será encaminhado ao Governador do Estado em caso de existência de vaga para o posto respectivo, na conformidade do art.87 desta Lei.

Art.110. Além dos fatores referidos nos incisos do §3º do art.104 desta Lei, serão apreciados para ingresso em Quadros de Acesso por Merecimento, conceitos, tempo de serviço, lesões em ação, trabalhos julgados úteis e aprovados por órgão competente, medalhas e condecorações, referências elogiosas, ações destacadas, e outras atividades consideradas meritórias.

Art.111. Quando na situação de Oficial, os fatores citados no §3º dos arts.104 e 110, e aqueles que constituam demérito, como punição, condenação, falta de aproveitamento em curso, serão computados para as promoções aos postos de Capitão, Major, Tenente Coronel e Coronel.

Art.112. A situação profissional será apreciada, para cômputo de pontos, a partir da data da nomeação do Oficial no primeiro posto.

Art.113. Os conceitos profissionais e morais do Oficial serão apreciados pela CPO, através do exame da documentação de promoção e demais informações recebidas.

Art.114. O Oficial incluído em Quadro de Acesso terá revista, semestralmente, sua contagem de ponto.

Parágrafo único. Quando o oficial tiver a sua média diminuída no julgamento da CPO, em relação ao Quadro de Acesso anterior, o fundamento dessa diminuição será consignado em ata da respectiva reunião.

Art. 115. As contagens de pontos e os requisitos de cursos, interstícios e serviços arregimentados estabelecidos nesta Lei, referir-se-ão nas datas fixadas em Decreto do Chefe do Poder Executivo, à organização dos Quadros de Acesso por Antigüidade e Merecimento, relativos às promoções em cada semestre. (NR). (Redação dada pelo art. 22 da Lei nº 13.768, de 04.05.06)

Art. 115. As contagens de pontos e os requisitos de cursos, interstícios e serviços arregimentados estabelecidos nesta Lei, referir-se-ão nas datas fixadas em Decreto do Chefe do Poder Executivo, à organização dos Quadros de Acesso por Antigüidade, Merecimento e Escolha, relativos às promoções em cada semestre. (Redação anterior, Lei 13.729/06)

Art.116. Ao resultado do julgamento da CPO para ingresso em Quadro de Acesso por Merecimento, serão atribuídos valores numéricos, em intervalo de 200 (duzentos) pontos, iniciando-se de 1.000 (um mil) até o máximo de 6.000 (seis mil) pontos.

Art.117. A Pontuação Final do Oficial no posto, para efeito de classificação em Quadro de Acesso por Merecimento, será a média aritmética do GCP—Grau de Conceito no Posto (Ficha de Informação), do RPPN—Resultado dos Pontos Positivos e Negativos (Ficha de Promoção), e do GJCPO—Grau de Julgamento da CPO, todos registrados na Ficha de Promoção.

§1º Para efeito de esclarecimento do disposto no caput deste artigo, entenda-se a seguinte fórmula:

$$\text{Pontuação Final} = \frac{(\text{GCP} + \text{RPPN} + \text{GJCPO})}{3}$$

§2º No caso da Pontuação Final ser igual entre dois ou mais Oficiais, deverá prevalecer, para efeito de desempate, a ordem seguinte:

- I—o resultado dos pontos positivos e negativos constantes na Ficha de Promoção;
- II—o Grau de Conceito no posto;
- III—o Grau de julgamento da CPO;
- IV—antigüidade no posto.

Art.118. Quando houver reversão de Oficial, na forma prevista nesta Lei, a CPO organizará, caso julgue necessário, um complemento ao Quadro de Acesso por Merecimento e submeterá à aprovação do respectivo Comandante Geral da Corporação.

Seção IX

Disposições Complementares

Art.119. O processamento das promoções obedecerá, normalmente, à seguinte seqüência:

- I—remessa da documentação do Oficial a ser apreciado para posterior ingresso nos Quadros de Acesso;
- II—fixação e publicação no Diário Oficial do Estado dos limites quantitativos de Antigüidade para ingresso dos Oficiais nos Quadros de Acesso por Antigüidade e Merecimento; (NR). (Redação dada pelo art. 23 da Lei nº 13.768, de 04.05.06)
- II—fixação e publicação no Diário Oficial do Estado dos limites quantitativos de Antigüidade para ingresso dos Oficiais nos Quadros de Acesso por Antigüidade, Merecimento e Escolha; (Redação anterior, Lei 13.729/06)
- III—organização dos Quadros de Acesso;
- IV—remessa dos Quadros de Acesso ao Comandante Geral, para aprovação;
- V—aprovação e publicação em Boletim Reservado dos Quadros de Acesso;
- VI—apuração e publicação no Diário Oficial do Estado das vagas a preencher;
- VII—inspeção de saúde dos Oficiais;
- VIII—remessa ao Governador do Estado, por intermédio do Secretário da Segurança Pública e Defesa Social, do Quadro de Acesso por Merecimento, para que proceda a livre escolha dos oficiais candidatos ao posto de Coronel, de acordo com as vagas abertas e em conformidade com o art.87 desta Lei;
- IX—remessa ao Comandante Geral da respectiva Corporação das escolhas para as promoções;
- X—elaboração e remessa dos atos de promoção ao Governador do Estado, por intermédio do Secretário da Segurança Pública e Defesa Social, para homologação;
- XI—publicação dos atos de promoção no Diário Oficial do Estado.

Parágrafo único. O processamento das promoções obedecerá ao calendário estabelecido em Decreto do Governador, em que também se especificam atribuições e responsabilidades.

Art.120. O número estabelecido de vagas para as promoções, por antigüidade e merecimento, dentro dos Quadros, será distribuído, nas seguintes proporções, para os postos de:

- I—Capitão—uma por antigüidade e uma por merecimento;
- II—Major—uma por antigüidade e duas por merecimento;
- III—Tenente Coronel—uma por antigüidade e três por merecimento;

§1º A distribuição de vagas para promoção ao posto de Primeiro Tenente ocorrerá por antigüidade, observando-se o mérito intelectual.

§2º O Cadete que obtiver a primeira colocação no Curso de Formação de Oficiais será nomeado diretamente no posto de Primeiro Tenente.

§ 3º O número estabelecido de vagas para as promoções ao posto de Coronel será preenchido, exclusivamente, por livre escolha do Governador do Estado.

§4º A distribuição das vagas pelos critérios de antigüidade e merecimento, em decorrência da aplicação das proporções estabelecidas neste artigo, será feita de forma contínua, em seqüência às promoções realizadas, inclusive observando-se as promoções do período anterior.

§5º A vaga no posto superior gerada pela promoção de oficial agregado só poderá ser computada e preenchida na promoção do semestre seguinte. (Redação dada pelo art. 1º da Lei 14.113, de 12 de maio de 2008).

§5º Observado o disposto no art. 79, o Oficial agregado que venha a ser promovido não preenche vaga de promoção, devendo esta vaga ser preenchida por Oficial que venha imediatamente abaixo no Quadro de Acesso pelo mesmo critério de agregado promovido. (Redação anterior — Lei 13.719/06)

Art. 121. As promoções em ressarcimento de preferência serão realizadas pelos critérios de antiguidade e merecimento, sem alterar as atuais distribuições de vagas pelos critérios de promoção, salvo na hipótese do art. 79.

Seção X

Do Acesso aos Postos Iniciais

Art. 122. O acesso ao posto inicial nos Quadros ocorrerá, obedecidos, dentre outros, aos seguintes critérios:

I — no Quadro de Oficiais PM — QOPM ou BM — QOBM por promoção dos concludentes do Curso de Formação de Oficiais — CFO;

II — no Quadro de Oficiais de Saúde Policiais Militares — QOSPM, no Quadro de Oficiais Capelães Policiais Militares — QOCplPM, no Quadro de Oficiais Complementar Policial Militar — QOCPM, e no Quadro de Oficiais Complementar Bombeiro Militar — QOCBM, por nomeação, em decorrência de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos e atendimento dos outros requisitos previstos nesta Lei e em regulamento; (NR) (Redação dada pelo art. 24 da Lei nº 13.768, de 04.05.06; QOCPM extinto na PMGE nos termos do art. 2º da Lei nº 14.931/2011)

II — no Quadro de Oficiais de Saúde Policiais Militares — QOSPM, no Quadro de Oficiais Capelães Policiais Militares — QOCplPM e no Quadro de Oficiais Complementar Bombeiro Militar — QOCBM por nomeação, em decorrência de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos e atendimento de outros requisitos previstos nesta Lei e em regulamento; (Redação anterior, Lei 13.729/06)

III — no Quadro de Oficiais de Administração Policiais Militares — QOAPM ou Bombeiros Militares — QOABM e no Quadro de Oficiais Especialistas Policiais Militares — QOEPM, com exclusividade aos Subtenentes da Corporação, através de prévia aprovação em seleção interna de provas ou provas e títulos e preenchimento de outros requisitos previstos nesta Lei e em regulamento. (QOE extinto na PMGE e incluído no QOA nos termos do art. 3º da Lei nº 14.931, de 02.06.2011)

Art. 123. Quando da nomeação ao posto de Primeiro Tenente, após a conclusão, com aproveitamento, do Curso de Formação de Oficiais, os candidatos ao oficialato nos Quadros de Oficiais de Saúde e de Oficiais Capelães da Polícia Militar e nos Quadros de Oficiais Complementar Policial Militar e Complementar Bombeiro Militar, deverão atender, além de outros requisitos delineados nesta Lei, ao seguinte: (NR). (Redação dada pelo art. 25 da Lei nº 13.768, de 04.05.06. Quadro Complementar extinto na PMGE nos termos do art. 2º da Lei 14.931/2011)

Art. 123. Quando da nomeação ao posto de Primeiro Tenente, após a conclusão, com aproveitamento, do Curso de Formação de Oficiais, os candidatos ao oficialato nos Quadros de Oficiais de Saúde e de Oficiais Capelães da Polícia Militar e no Quadro de Oficiais Complementar Bombeiro Militar, deverão atender, além de outros requisitos delineados nesta Lei, o seguinte: (Redação anterior, Lei 13.729/06)

I — ser considerado apto em exame físico;

II — demonstrar vocação para a carreira militar, verificada durante o período do Curso de Formação de Oficiais;

III — ter bom conceito ético e moral;

IV — não estar submetido a Processo Criminal ou Administrativo Disciplinar;

V — não ter sido condenado por sentença privativa de liberdade, com trânsito em julgado;

VI — não possuir antecedentes criminais que o tornem incompatível com o oficialato;

VII — obter conceito favorável da CPO.

§1º Para fins do que dispõe o inciso VII deste artigo, compete aos comandantes imediatos do estagiário, durante o período do Curso de Formação de Oficiais, prestar, em caráter obrigatório, as informações necessárias a apreciação dos requisitos indispensáveis à efetivação no posto inicial.

§2º Após a conclusão do Curso de Formação de Oficiais, o aluno que não satisfizer às condições para efetivação no primeiro posto será submetido a processo regular e desligado, se comprovada sua inaptidão.

Seção XI

Dos Recursos

Art. 124. O Oficial que se julgar prejudicado, em consequência de composição de Quadro de Acesso ou em seu direito de promoção, poderá apresentar recurso ao Comandante Geral, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da ciência do ato, ou do conhecimento, na OPM ou OBM em que serve, da publicação oficial a respeito.

§1º O Comandante Geral deverá solucionar o recurso referente à composição de Quadro de Acesso ou à promoção no prazo de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data do seu recebimento.

§2º O recurso referente à composição de Quadro de Acesso ou direito de promoção será dirigido ao Comandante Geral e encaminhado, para fins de estudo e parecer, à CPO, seguindo a cadeia de comando da Corporação.

§3º Em caso de indeferimento por parte do Comandante Geral, como última instância na esfera administrativa, o oficial poderá recorrer, no prazo de 8 (oito) dias corridos, ao Secretário da Segurança Pública e Defesa Social, que deverá se pronunciar no prazo de 30 (trinta) dias, a partir do recebimento do recurso tempestivo.

Art. 125. Do ato de livre escolha do Governador do Estado, referente à promoção ao posto de Coronel, não caberá recurso administrativo.

Seção XII

Da Comissão de Promoção de Oficiais

Art.126. A Comissão de Promoção de Oficiais — CPO, é o colegiado responsável pelo processamento das promoções constituída da seguinte forma:

I — na Polícia Militar do Ceará:

a) Membros Natos:

1 — o Comandante Geral;

2 — o Comandante Geral Adjunto;

3 — o Coordenador — Geral de Administração;

b) membros efetivos: 4 (quatro) Coronéis, designados pelo Governador, dentre 10 (dez) nomes indicados pelo Secretário da Segurança Pública e Defesa Social; (Redação dada pelo art. 1º da Lei 14.113, de 12 de maio de 2008);

b) Membros Efetivos: 4 (quatro) Oficiais superiores do último posto; (redação anterior — Lei 13.729/06)

II — no Corpo de Bombeiros Militar do Ceará:

a) Membros Natos:

1 — o Comandante Geral;

2 — o Comandante Geral Adjunto;

3 — o Coordenador — Geral de Administração;

b) membros efetivos: 2 (dois) Coronéis, designados pelo Governador, dentre 5 (cinco) nomes indicados pelo Secretário da Segurança Pública e Defesa Social; (Redação dada pelo art. 1º da Lei 14.113, de 12 de maio de 2008);

b) Membros Efetivos: 2 (dois) Oficiais Superiores do último posto. (redação anterior — Lei 13.729/06)

§1º A Comissão de Promoção de Oficiais contará, ainda, com uma Secretaria, permanente, responsável pela documentação e processamento administrativo das promoções.

§2º Os membros efetivos serão nomeados pelo prazo de 1 (um) ano, podendo ser reconduzidos por igual período.

§3º Presidirá a Comissão de Promoção de Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, o Comandante Geral e, no seu impedimento, o Comandante Geral Adjunto.

§4º Os trabalhos das Comissões especificadas no caput, que envolvam avaliação de mérito de Oficial e a respectiva documentação, serão acessíveis aos Oficiais que estejam no Quadro de Acesso, sendo vedada manifestação dos presentes durante as reuniões da CPO, salvo autorização de seu Presidente. (Redação dada pelo art. 1º da Lei 14.113, de 12 de maio de 2008).

§4º Os trabalhos das Comissões especificadas no caput deste artigo, que envolvam avaliação de mérito de Oficial e a respectiva documentação, terão caráter confidencial. (redação anterior — Lei 13.729/06)

§5º O membro da CPO, que se julgue impedido ou suspeito de emitir conceito a Oficial ou de avaliar qualquer matéria pertinente, deverá comunicar ao Presidente da respectiva CPO, para adoção das providências necessárias à substituição.

§6º O Presidente da CPO declarará a suspeição ou o impedimento de qualquer membro, proibindo-o de conceituar Oficial ou avaliar qualquer matéria pertinente, desde que tenha motivos fundados, determinando que seja constada sua decisão em ata da respectiva reunião.

§7º Aos casos de impedimento e suspeição poderão ser aplicados, subsidiariamente, o disposto no Código de Processo Penal Militar, no Código de Processo Penal e no Código de Processo Civil, nesta ordem.

§8º Os membros efetivos e o secretário da Comissão de Promoção de Oficiais serão designados através de ato do Comandante Geral.

§9º Após a designação de que trata o parágrafo anterior, somente por imperiosa necessidade, devidamente justificada em ata de reunião, poder-se-á justificar a ausência de qualquer membro aos trabalhos da CPO, não podendo, em hipótese alguma, funcionar a citada Comissão se houver ausência de mais de um dos respectivos membros.

Art.127. À Comissão de Promoção de Oficiais, compete precisamente:

I — ter pleno conhecimento da Legislação atinente às promoções;

II — organizar e submeter à aprovação do Comandante Geral da Corporação, nos prazos estabelecidos nesta Lei, os Quadros de Acesso e as propostas para as promoções por antiguidade e merecimento; (NR) (Redação dada pelo art. 26 da Lei n° 13.768, de 04.05.06)

II — organizar e submeter à aprovação do Comandante Geral da Corporação, nos prazos estabelecidos nesta Lei, os Quadros de Acesso e as propostas para as promoções por antiguidade, merecimento e escolha; (Redação anterior, Lei 13.729/06)

III — propor a agregação de Oficial que deva ser transferido ex officio para a reserva, segundo o disposto nesta Lei;

IV — emitir parecer sobre recurso referente a processamento de promoção;

V — organizar a relação dos Oficiais impedidos de ingresso em Quadro de Acesso;

VI — propor ao Comandante Geral a exclusão de Oficial impedido de permanecer em Quadros de Acesso, em face da legislação em vigor;

VII — fixar os limites quantitativos de antiguidade estabelecidos nesta Lei;

VIII — propor ao Comandante Geral a elaboração de Quadro de Acesso extraordinário e data de referência para o estabelecimento de novos prazos, de acordo com o disposto nesta Lei;

IX — fixar prazos para remessa de documentos;

X — constar as respectivas deliberações em atas, sob pena de nulidade.

Art.128. O Oficial é impedido de compor a CPO, ou dela deverá ser substituído, a qualquer tempo, quando incidir em qualquer das situações a seguir:

I — requerer seu ingresso para a inatividade, após o transcurso de 90 (noventa) dias;

II — incidir nos casos de transferência para a inatividade ex officio;

III — estiver submetido a Conselho de Justificação instaurado ex officio;

IV — estiver de Licença para Tratamento de Saúde, Própria ou de Dependente;

- V—estiver de Licença para Tratamento de Interesse Particular;
 VI—não estiver no exercício de atividade militar ou considerada de natureza ou interesse militar estadual;
 VII—for condenado à perda de suspensão do exercício do posto, cargo ou função, prevista em Lei, enquanto perdurar a suspensão;
 VIII—for condenado, por fato tipificado como crime, enquanto durar o cumprimento da pena, inclusive, no período de Suspensão Condicional;
 IX—for denunciado em processo-crime, enquanto a sentença final não transitar em julgado, salvo quando decorrente de missão policial militar ou bombeiro militar;
 X—estiver preso provisoriamente;
 XI—for considerado desaparecido, extraviado ou desertor;
 XII—tiver sofrido punição de natureza grave nos últimos 4 (quatro) anos.

Parágrafo único. Para fins de ingresso ou permanência do secretário da CPO, aplica-se o disposto neste artigo, no que lhe couber.

Art.129. A CPO decidirá, por maioria simples de votos, ficando o Presidente da respectiva Comissão dispensado de votar, exceto, nos casos de empate, quando preferirá voto de qualidade.

Art.130. A CPO reger-se-á por Regimento Interno, aprovado pelo Comandante-Geral, que tratará, especificamente, de seu funcionamento.

Parágrafo único. O Regimento Interno de que trata o caput deste artigo deverá ser atualizado, com observância ao disposto nesta Lei.

Seção XIII

Da Quota Compulsória

Art.131. Observado o disposto no art.79, haverá um número mínimo de vagas à promoção, a fim de manter a renovação, o equilíbrio e a regularidade de acesso nos Quadros, fixado nas seguintes proporções:

I—Coronel e Tenente-Coronel no Quadro de Oficiais Policial Militar e Bombeiro Militar—QOPM e QOBM:

- a) quando, nos Quadros, houver até 7 (sete) Oficiais: 1 (uma) vaga por ano;
 b) quando, nos Quadros, houver 8 (oito) ou mais Oficiais: 1/6 (um sexto) das vagas dos respectivos Quadros por ano.

II—Capitão no Quadro de Oficiais de Administração na Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar (QOAPM e QOABM):

- a) quando, nos Quadros, houver de 3 (três) a 5 (cinco) Oficiais: 1 (uma) vaga por ano;
 b) quando, nos Quadros, houver 6 (seis) ou mais Oficiais: 1/8 (um oitavo) das vagas dos respectivos Quadros por ano.

§2º As vagas para promoção obrigatória em cada ano-base, mencionadas nos incisos I e II deste artigo, serão divulgadas por ato do Comandante-Geral, em data fixada por decreto do Governador do Estado, sendo efetivadas na próxima data de promoção.

§3º As vagas serão consideradas abertas de acordo com os critérios estabelecidos nesta Lei.

§4º Para assegurar o número fixado de vagas à promoção obrigatória, na forma estabelecida no caput deste artigo, quando este número não tenha sido alcançado com as vagas ocorridas durante o ano-base considerado, deverá ser aplicada uma quota, dos militares necessários, que compulsoriamente serão transferidos para a inatividade, de maneira a possibilitar as promoções determinadas.

§5º A indicação de militar estadual dos postos constantes neste artigo, para integrar a quota compulsória, referida no parágrafo anterior será ex officio e alcançará o Oficial que contar, no mínimo, com 30 (trinta) anos de serviço e 25 (vinte e cinco) de contribuição como militar.

§6º A indicação do oficial para integrar a reserva ex officio, conforme disposto nos §§ 4.º e 5.º deste artigo, recairá no mais antigo e no de maior idade, em caso de empate, e em se tratando de Tenente-Coronel, os que já tenham integrado Quadros de Acesso por Escolha, e tenha sido preterido por mais moderno.

§7º As quotas compulsórias só serão aplicadas quando houver, no posto imediatamente abaixo, oficiais que satisfaçam as condições de acesso.

§8º Excetuam-se do disposto nos §§ 4.º e 5.º deste artigo, o Chefe e o Subchefe da Casa Militar do Governo, o Comandante-Geral e o Comandante-Geral Adjunto.

§9º O militar estadual que for empossado no cargo de Secretário ou de Secretário Adjunto da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social será enquadrado no disposto no §8.º.

Seção XIV

Das Disposições Diversas

Art.132. O Comandante-Geral baixará atos necessários ao estabelecimento das atribuições e competências da CPO.

Art.133. Para a promoção ao posto de Coronel, além de outros requisitos constantes em Lei, o Tenente-Coronel terá, necessariamente, até a data do encerramento das alterações previstas para o Quadro de Acesso por Merecimento—QAM, que contar, no mínimo, com 22 (vinte e dois) anos de efetivo serviço militar estadual. (NR). (Redação dada pelo art. 27 da Lei nº 13.768, de 04.05.06)

Art.133. Para a promoção ao posto de Coronel, além de outros requisitos constantes em Lei, o Tenente-Coronel terá, necessariamente, até a data do encerramento das alterações previstas para o Quadro de Acesso por Escolha—QAE, que contar, no mínimo, com 22 (vinte e dois) anos de efetivo serviço militar estadual. (Redação anterior, Lei 13.729/06)

Parágrafo único. O tempo de efetivo serviço exigido no caput deste artigo não se aplica a Tenente-Coronel que, na data desta Lei, já tenha composto Quadro de Acesso à promoção ao posto de coronel.

Art.134. A apuração de tempo de permanência no posto, de efetivo serviço, tempo não computável e demais situações postas de acordo com esta Lei, compete ao órgão responsável pelos recursos humanos da Corporação Militar.

Art.135. Aplicam-se aos Oficiais dos QOS, QOCpl, QOA, QOE e QOC os dispositivos deste Capítulo, no que couber.

Art.136. O Oficial que, por 3 (três) vezes, não aceitar ou, aceitando, desistir ou não concluir com aproveitamento o Curso Superior de Polícia—CSP, Curso Superior de Bombeiros—CSB ou Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais—CAO, ou equivalente, não mais será indicado para o respectivo curso, e, por não restar habilitado, não mais ingressará em Quadro de Acesso à promoção seguinte e permanecerá definitivamente no grau hierárquico em que se encontrar até completar as condições especificadas nesta Lei para a inatividade.

Art.137. A promoção indevida constituirá ato viciado, nulo a partir da origem, não produzindo nenhum efeito legal.

§1º Executa-se do disposto neste artigo, o oficial considerado promovido indevidamente, em razão de julgamento favorável de recurso que garanta a promoção em ressarcimento de preterição de terceiro, desde que não tenha concorrido para o erro administrativo.

§2º O oficial promovido indevidamente na condição prevista no parágrafo anterior passará à situação de excedente no posto, aguardando a primeira vaga que ocorrer.

CAPÍTULO II

DA PROMOÇÃO DE PRAÇAS

Seção I

Dos Princípios Gerais

Art.138. Este capítulo estabelece o sistema e as condições que regem as promoções das Praças do serviço ativo das Corporações Militares Estaduais, de forma seletiva, gradual e sucessiva.

Art.139. A promoção da praça é a elevação à graduação imediatamente superior àquela em que se encontra o militar estadual, realizada mediante o preenchimento seletivo das vagas existentes nas graduações superiores, visando a atender às necessidades das Corporações Militares Estaduais.

Parágrafo único. A fim de permitir um acesso gradual e sucessivo, o planejamento para a carreira das Praças deverá assegurar um fluxo regular e equilibrado.

Art.140. Não haverá promoção sem vaga correspondente, de acordo com o número de cargos fixados por cada graduação na Lei de efetivo.

§1º Para efeito do disposto no caput, não serão computadas as praças agregadas. (Redação dada pelo art. 1º da Lei 14.113, de 12 de maio de 2008).

§1º Para efeito do disposto no caput serão computados dentre as praças da ativa na graduação considerada inclusive as agregadas. (redação anterior—Lei 13.729/06)

§2º Não se aplica o disposto neste artigo:

I— a promoção post mortem, que independe de vaga;

II— a promoção em ressarcimento de preterição, caso em que a praça mais moderna ocupante de vaga na graduação considerada ficará no excedente até a normalização da situação;

III— à promoção compensatória: (NR) (Inciso acrescentado pelo art. 28 da Lei nº 13.768, de 04.05.06)

a) REVOGADO (art. 7º da Lei 14.113, de 12 de maio de 2008)

a) à graduação de Primeiro-Sargento, por ocasião da transferência de Cabo para a reserva remunerada, desde que a praça esteja, no mínimo, no comportamento bom e não esteja em nenhuma das situações tratadas nos incisos II a XI e XIII do art.160; (NR) (Redação anterior—Lei nº 13.768, de 04.05.06)

b) REVOGADO (art. 7º da Lei 14.113, de 12 de maio de 2008)

b) à graduação de subtenente, por ocasião da transferência de Primeiro-Sargento para a reserva remunerada, desde que a praça esteja, no mínimo, no comportamento bom e não esteja em nenhuma das situações tratadas nos incisos II a XI e XIII do art.160. (NR) (Redação anterior—Lei nº 13.768, de 04.05.06)

Art.141. As Praças serão reagrupadas em Quadro Único, conforme os incisos I e II deste artigo, obedecidos os lugares e ocupando as vagas, conforme antigüidade, correlacionada com as datas de conclusão de seus cursos obrigatórios, médias obtidas e datas das últimas promoções, na Corporação Militar respectiva, assim distribuído:

I— na Polícia Militar do Ceará: Qualificação Policial Militar Geral I—QPMG I, de acordo com o art.3º, §2º, da Lei nº13.035, de 30 de junho de 2000;

II— no Corpo de Bombeiros Militar do Ceará: Qualificação Bombeiro Militar de Combatentes—QBMC.

Seção II

Dos Critérios de Promoções

Art.142. Observado o disposto no art.140, as promoções serão realizadas pelos critérios de:

I— antigüidade;

II— merecimento;

III— bravura;

IV— post mortem.

Art.143. A promoção por antigüidade tem por base a precedência hierárquica de uma Praça sobre as demais de igual graduação, dentro do mesmo Quadro, conforme o disposto no art.31 desta Lei.

Parágrafo único. A promoção pelo critério de antigüidade nos Quadros de Praças é feita na seqüência do respectivo Quadro de Acesso por antigüidade e competirá à Praça que for mais antiga da escala numérica do Quadro de Acesso.

Art.144. A promoção por merecimento tem por base o conjunto de qualidades e atributos que distinguem a Praça entre seus pares, e que, uma vez avaliadas de acordo com as Fichas de Promoção de Praças (anexo III), elaborada pela Comissão de Promoção de Praças—CPP, passam a traduzir sua capacidade para ascender hierarquicamente, obedecido sempre o número de vagas estabelecido para preenchimento.

Art.145. A promoção por bravura é aquela que resulta de ato ou atos não comuns de coragem e audácia, que, ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever, representem feitos de notório mérito, em operação ou ação inerente à missão institucional da Corporação Militar.

§1º O ato de bravura, considerado altamente meritório, é apurado mediante procedimento regular por uma Comissão Especial, composta por Oficiais superiores, para esse fim designados pelo Comandante Geral.

§2º Os documentos que tenham servido de base para promoção por bravura serão remetidos à CPP.

§3º Na promoção por bravura, não se aplicam as exigências para promoção por outro critério, estabelecidas nesta Lei.

§4º A praça promovida por bravura ocupará a primeira vaga aberta na graduação subsequente, deslocando, conseqüentemente, o critério da promoção a ser seguido para a vaga seguinte.

§5º A Praça que não satisfizer, por vontade própria, as condições de acesso à graduação a que foi promovida por bravura, no prazo máximo de 1 (um) ano, aguardará o tempo necessário para implementar a reserva remunerada na graduação atual.

Art.146. A promoção post mortem, de caráter excepcional, visa a expressar o reconhecimento do Estado à praça falecida no cumprimento do dever ou em conseqüência disto, ou a reconhecer o direito da praça, a quem cabia promoção não efetivada por motivo de óbito.

§1º Será, também, promovida post mortem, a praça que, ao falecer, satisfazia as condições de acesso e integrava Quadro de Acesso que concorreria à promoção pelos critérios de antiguidade e merecimento, consideradas as vagas existentes na data do falecimento.

§2º Para efeito de aplicação deste artigo, será considerado, quando for o caso, o último Quadro de Acesso, em que a praça falecida tenha sido incluída.

§3º A promoção post mortem é efetivada quando a praça falecer em uma das situações a seguir:

I—em ação ostensiva e de preservação da ordem pública, na proteção da pessoa ou do patrimônio, visando à incolumidade em situações de risco, infortúnio ou de calamidade;

II—em conseqüência de ferimento recebido em decorrência das ações estabelecidas no inciso anterior, ou doença, moléstia ou enfermidades contraiadas nesta situação, ou que nelas tenham sua causa eficiente;

III—em acidente em serviço ou em conseqüência de doença, moléstia ou enfermidade que nele tenham sua causa eficiente.

§4º Os casos de morte por ferimento, doença, moléstia ou enfermidade referidos neste artigo, serão comprovados por Inquérito Sanitário de Origem, sendo os termos do acidente, baixa ao hospital, prontuários de tratamento nas enfermarias e hospitais, laudo médico, perícia médica e os registros de baixa, utilizados como meios subsidiários para esclarecer a situação.

§5º No caso de ocorrer, por falecimento da praça, a promoção por bravura, fica excluída a promoção post mortem, que resultaria das conseqüências do ato de bravura.

§6º Para pleno reconhecimento do disposto no caput deste artigo, o Comandante Geral designará Comissão específica para apurar o fato através de processo regular.

Art.147. A promoção em ressarcimento de preterição, de caráter excepcional, é aquela feita após ser reconhecido, administrativamente, à praça preterida o direito à promoção que lhe caberia para vaga existente na época, quando:

I—tiver solução favorável a recurso interposto;

II—cessar sua situação de desaparecido ou extraviado;

III—tiver cessado a situação de sub judice, em razão da sua absolvição ou da prescrição da pretensão punitiva, devidamente declarada pela autoridade judiciária competente;

IV—for declarada isenta de culpa em Conselho de Disciplina ou Processo Administrativo Disciplinar, por decisão definitiva;

V—tiver sido prejudicada por comprovado erro administrativo, apurado mediante processo regular.

§1º É vedado o ressarcimento de preterição, previsto no caput deste artigo, quando recair o delito praticado pela Praça em prescrição da pretensão executória, devidamente declarada pela autoridade judiciária competente.

§2º A promoção em ressarcimento de preterição será efetuada segundo os critérios de antiguidade ou de merecimento, recebendo a Praça o número que lhe competia na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida, sem alterar a distribuição de vagas pelos critérios de promoção.

§3º Para o pleno reconhecimento da promoção tratada neste artigo, será necessária a obediência, cumulativa, aos seguintes requisitos:

I—vaga no respectivo Quadro, na época da preterição;

II—cursos que habilitem à promoção requerida;

III—interstício na graduação em referência;

IV—tempo de efetivo serviço na Corporação Militar Estadual.

Art.148. VETADO.

Art.148-A. As promoções por antiguidade e merecimento serão efetuadas para preenchimento de vagas e obedecerão às seguintes proporções em relação ao número de vagas, obedecendo-se ao calendário de promoções semestrais constante de Decreto do Chefe do Poder Executivo: (Artigo acrescentado pelo art. 29 da Lei nº 13.768, de 04.05.06)

I—de Soldado para Cabo: 1 (uma) vaga por antiguidade e 1 (uma) por merecimento, exigida prévia aprovação em Curso de Habilitação a Cabo—CHC;

II—de Cabo para Primeiro-Sargento: 1 (uma) vaga por antiguidade e 2 (duas) por merecimento e nessa ordem, exigida prévia aprovação em Curso de Habilitação a Sargento—CHS;

III—de Primeiro-Sargento para Subtenente: exclusivamente pelo critério de merecimento, exigida prévia aprovação em Curso de Habilitação a Subtenente.

§1º A distribuição das vagas pelos critérios de antiguidade e merecimento, em decorrência da aplicação das proporções estabelecidas neste artigo, será feita de forma contínua, em seqüência às promoções realizadas, inclusive observando-se as promoções efetivadas em data anterior.

§2º A vaga na graduação superior, gerada pela promoção da praça agregada, só poderá ser computada e preenchida na promoção do semestre seguinte. (Redação dada pelo art. 1º da Lei 14.113, de 12 de maio de 2008).

§2º Observado o disposto no art. 140, a praça agregada que venha a ser promovida não preenche vaga de promoção, devendo esta vaga ser preenchida por praça que venha imediatamente abaixo no Quadro de Acesso pelo mesmo critério de agregado promovido. (Redação anterior, Lei 13.729/06)

§3º Não concorrerá à promoção o militar estadual que realizar os cursos mencionados nos incisos do caput deste artigo em corporação militar diversa da de origem. (NR).

Seção III

Das Condições Básicas

Art. 149. Somente poderá ser promovida a Praça que venha a atender a todas as condições para promoção à graduação superior por antigüidade, de forma cumulativa e imprescindível, conforme abaixo discriminado:

I— existência de vaga;

II— ter concluído, com aproveitamento, até a data de encerramento das alterações para organização do Quadro de Acesso por Antigüidade—QAA, o curso de habilitação ao desempenho das atividades próprias da graduação superior;

III— ter completado, até a data da promoção, o seguinte interstício mínimo:

a) VETADO.

b) VETADO.

c) de Primeiro Sargento a Subtenente: mínimo de 2 (dois) anos na graduação de Primeiro Sargento.

d) de soldado a Cabo: mínimo de 7 (sete) anos; (NR) (Alínea acrescentada pelo art. 30 da Lei nº 13.768, de 04.05.06)

e) de Cabo a Primeiro Sargento: mínimo de 4 (quatro) anos. (NR). (Redação dada pelo art. 1º da Lei nº 14.930, de 02 de junho de 2011)

e) de Cabo a Primeiro Sargento: mínimo de 6 (seis) anos; (NR). (Alínea acrescentada pelo art. 30 da Lei nº 13.768, de 04.05.06)

IV— estar classificado para promoção:

a) à graduação de Cabo: no mínimo, no comportamento "BOM";

b) às graduações de Primeiro Sargento e de Subtenente: no mínimo, no comportamento "ÓTIMO";

V— ter sido incluído no Quadro de Acesso—QA;

VI— ter sido julgado apto em inspeção de saúde para fins de promoção.

Art. 150. Para ser promovido pelo critério de merecimento a Praça, além de satisfazer às condições do artigo anterior, deve estar classificada pela contagem de pontos da Ficha de Promoção, constante no anexo III desta Lei, dentro do número de vagas a preencher por este critério.

Art. 151. A praça agregada, quando no desempenho de função de natureza ou interesse militar, concorrerá à promoção por quaisquer dos critérios, sem prejuízo do número de concorrentes regularmente estipulado e em igualdade de condições, observado o disposto no art. 140.

Art. 152. Aptidão física é a capacidade física necessária para a Praça exercer eficientemente as funções que competirem na nova graduação.

§1º A aptidão física será avaliada através de exames laboratoriais e inspeção de saúde, a que deverá ser imediatamente submetida a Praça incluída em Quadro de Acesso, conforme regulamentação a ser estabelecida pela Corporação Militar.

§2º A data e o resultado da inspeção de saúde deverão ser comunicados pela Junta de Saúde da Corporação à Comissão de Promoção de Praças—CPP, devendo-lhe ser remetida cópia da Ata de acordo com as datas previstas em Decreto do Governador do Estado.

§3º Depois de abertas e publicadas oficialmente as vagas, nas datas fixadas em Decreto do Governador do Estado, por semestre, para cada Corporação Militar, as praças, correspondentes ao dobro do número de vagas abertas, por critério, para cada graduação, contando-se apenas com as praças que estejam preenchendo número, deverão se submeter a exames laboratoriais no Hospital Militar ou particular e à inspeção de saúde pela Junta Militar de Saúde—JMS, no prazo máximo de 15 (quinze) dias.

§4º A incapacidade física temporária em inspeção de saúde não impede a promoção da Praça à graduação imediata.

§5º No caso de se verificar a incapacidade física definitiva, a Praça passará à inatividade nas condições estabelecidas nesta Lei.

§6º Os exames laboratoriais e a inspeção pela JMS de que trata o §1º deste artigo, suprem, tão somente, a avaliação médica para efeito de promoção.

§7º A praça que deixar de realizar os exames laboratoriais e a inspeção de saúde dentro do prazo previsto neste artigo, será excluída do Quadro de Acesso, e perderá o direito de ser promovida à graduação superior, na data da promoção a que se referiam os exames e a inspeção de saúde;

§8º A Praça que for enquadrada na situação especificada no parágrafo anterior será submetida a processo regular, e, se for isentada de culpa, deverá realizar no prazo máximo de 10 (dez) dias, os exames e a inspeção de saúde, e, caso seja considerada apta, reingressará em Quadro de Acesso e obterá o direito à promoção.

§9º A inspeção de saúde para avaliação da aptidão física de que trata este artigo, terá a validade anual.

§10. Caso a Praça, por um outro motivo, seja submetida à nova inspeção de saúde, será remetida cópia da respectiva ata à CPP. §11. A Praça que for designada para curso no exterior ou em outra Unidade Federativa e lá permanecer por tempo superior à validade da inspeção de saúde, deverá realizar aos exames necessários e à inspeção junto a órgão público de saúde, providenciando a remessa do resultado final à CPP, após devidamente notificada.

Art.153. À Praça que se julgar prejudicada em seu direito de promoção, em consequência de composição de Quadro de Acesso, poderá apresentar recurso administrativo para o Comandante Geral Adjunto, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da ciência do ato ou do conhecimento, na OPM ou OBM em que serve, da publicação oficial a respeito.

§1º O recurso, referente à composição do Quadro de Acesso ou à promoção, deverá ser solucionado no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data do seu recebimento.

§2º O recurso referente à composição de Quadro de Acesso ou direito de promoção será dirigido ao Comandante Geral Adjunto e encaminhado, para fins de estudo e parecer, à CPP, seguindo a cadeia de comando da Corporação.

Seção IV

Do Processamento das Promoções

Art. 154. As promoções às graduações de Subtenente, Primeiro Sargento e Cabo serão efetivadas por ato do Comandante Geral da Corporação, com base em proposta da CPP, que é o órgão de processamento dessas promoções, e publicadas no Diário Oficial do Estado.

Art. 155. O processamento das promoções terá início no dia seguinte ao do encerramento das alterações, segundo os calendários estabelecidos em Decreto do Governador do Estado, e obedecerá à sequência abaixo:

I—fixação de datas limites para a remessa de documentação das Praças a serem apreciadas para posterior ingresso no Quadro de Acesso—QA;

II—apuração pelo órgão competente das vagas a preencher;

III—fixação quantitativa e publicação dos Quadros de Acesso;

IV—inspeção de saúde;

V—promoções.

Parágrafo único. Não serão consideradas as alterações ocorridas com a Praça após a data de encerramento das alterações para as promoções em processamento, exceto as constantes do art.161 desta Lei.

Art.156. Serão computadas, para fins de promoção e elaboração dos Quadros de Acesso—QAA e QAM, as vagas que vierem a ocorrer dentro do período considerado, em razão de:

I—promoções às graduações imediatas;

II—agregação, em conformidade com o previsto nesta Lei;

III—passagem à situação de inatividade;

IV—demissão ou exclusão do serviço ativo;

V—falecimento;

VI—aumento de efetivo, conforme dispuser a Lei.

§1º Com relação ao disposto no inciso II do caput deste artigo não haverá abertura de vagas para efeito de promoção provenientes das Praças que estejam agregadas e que devam ser revertidas ex officio, por incompatibilidade hierárquica da nova graduação com o cargo que vinha exercendo.

§2º As vagas serão consideradas abertas:

I—na data da assinatura do ato que promove, salvo se no próprio ato for estabelecida outra data;

II—na data do ato que agrega, salvo se no próprio ato for estabelecida outra data;

III—na data do ato que passa para a inatividade, demite ou expulsa;

IV—na data oficial do falecimento;

V—como dispuser a Lei, no caso de aumento de efetivo.

§3º Cada vaga aberta em determinada graduação, acarretará, por decorrência, abertura de vaga nas graduações subsequentes, sendo esta sequência interrompida na graduação em que houver preenchimento por excedente, na conformidade do art.140.

§4º Para efeito do disposto no parágrafo anterior só haverá decorrência de vaga nas graduações subsequentes caso aquela promoção venha a ocorrer.

§5º Serão também consideradas as vagas que resultarem de transferência ex officio para a reserva remunerada, já prevista, até a data da promoção e as decorrentes de espera de transferência para a inatividade a pedido, quando o processo estiver em tramitação por mais de 90 (noventa) dias.

Art.157. Observado o disposto no art.140, a vaga decorrente de promoção em ressarcimento de preterição só será considerada se o ato administrativo ou judicial definitivo que a originou for publicado antes da data de encerramento das alterações.

Seção V

Dos Quadros de Acesso

Art.158. Quadros de Acesso são relações nominais de Praças agrupadas na Qualificação Policial Militar Geral I—QPMG I e na Qualificação de Praças Bombeiro Militar—QPBm, respectivamente, em cada graduação, para habilitação às promoções por antiguidade—Quadro de Acesso por Antiguidade—QAA e por merecimento—Quadro de Acesso por Merecimento—QAM, sendo elaborados para cada uma das datas de promoção previstas no calendário de promoções.

Art.159. Os Quadros de Acesso serão organizados, respectivamente, em número de Praças igual ao número total de vagas computadas para o período acrescido de 1/3 (um terço) desse total, sempre dentre os mais antigos, numerados e relacionados:

I—no Quadro de Acesso por Antiguidade—QAA, na ordem de antiguidade, estabelecida na relação numérica emitida pelo órgão responsável pelos recursos humanos na Corporação;

II—no Quadro de Acesso por Merecimento—QAM, na ordem decrescente de pontos apurados na Ficha de Promoção, dentre as Praças incluídas no QAA.

Parágrafo único. Excetuados os casos de inexistência de Praças habilitadas em quantidade suficiente nos Quadros de Acesso por Antiguidade e por Merecimento, quando ocorrerem menos de 7 (sete) vagas, estes Quadros não poderão conter, respectivamente, número de candidatos à promoção inferior a:

a) 6 (seis), quando existirem até três vagas;

b) 9 (nove), quando existirem de quatro a seis vagas;

Art.160. Não será incluída em Quadro de Acesso à Praça que:

I—deixe de satisfazer às condições estabelecidas nos incisos I, II, III e IV do art.149;

II—for presa provisoriamente, enquanto a prisão não for revogada ou relaxada;

III—tiver recebida denúncia contra si em processo-crime, enquanto a sentença final não transitar em julgado, salvo quando o fato ocorrer no exercício de missão de natureza ou interesse militar estadual e não envolver suposta prática de improbidade administrativa;

IV—estiver submetida a Processo Administrativo Disciplinar ou a Conselho de Disciplina, mesmo que esteja sobrestado, até decisão final da autoridade que instaurou o processo regular;

V—for condenada em processo-crime, enquanto durar o cumprimento da pena, inclusive no caso de suspensão condicional de pena, não se computando o tempo acrescido à pena original para fins de sua suspensão condicional;

VI—for licenciada para tratar de interesse particular (LTIP);

VII—for condenada à pena de suspensão do exercício da graduação, cargo ou função, prevista no Código Penal Militar, durante o prazo de sua suspensão ou de outras disposições legais;

VIII—for considerada desaparecida;

IX—for considerada extraviada;

X—for considerada desertora;

XI—houver sido punida disciplinarmente, nos últimos doze meses que antecedem à data de promoção, com custódia disciplinar;

XII—não atingir, na data de organização dos Quadros de Acesso, com base no resultado dos pontos positivos e negativos constantes na ficha de promoção, de que trata o anexo III, a pontuação mínima exigida a seguir:

a) na graduação de Soldado—50 (cinquenta) pontos;

b) na graduação de Cabo—90 (noventa) pontos;

c) na graduação de Primeiro Sargento—130 (cento e trinta) pontos;

XIII—tenha sido julgada incapaz definitivamente para as atividades militares, em inspeção de saúde.

Art.161. Será excluída do Quadro de Acesso, a Praça que:

I—tenha sido nele incluída indevidamente;

II—vier a falecer;

III—for promovida;

IV—for afastada do serviço ativo da respectiva Corporação, por estar aguardando reserva remunerada, a pedido, por mais de 90 (noventa) dias;

V—passar para a inatividade ou for demitida ou excluída do serviço ativo;

VI—tiver iniciado seu processo de reserva ex-officio, por um dos motivos especificados nesta Lei;

VII—vier a incidir em qualquer das situações do artigo anterior.

Art.162. Será excluída do Quadro de Acesso por Merecimento, já organizado, ou dele não poderá constar a praça que:

I—estiver afastada por motivo de gozo de licença para tratamento de saúde de dependente, legalmente reconhecido por prazo superior a 6 (seis) meses contínuos;

II—encontrar-se no exercício de cargo público civil temporário, não eletivo, inclusive da administração indireta;

III—estiver à disposição de órgão ou entidade de Governo Federal, Estadual ou Municipal, para exercer cargo ou função de natureza civil.

Parágrafo único. Para fins de inclusão ou de reinclusão no Quadro de Acesso por Merecimento, a Praça abrangida pelo disposto neste artigo, quando couber, deverá reverter ao serviço ativo, no âmbito da Corporação ou a ela retornar, pelo menos, 90 (noventa) dias antes da data da organização do Quadro de Acesso.

Art.163. A Comissão de Promoção de Praças organizará Quadro de Acesso por Antigüidade e Quadro de Acesso por Merecimento, para cada data de promoções, providenciando para que os limites fixados na QPMC-I e no QPBM sejam publicados no Boletim do Comando Geral, de acordo com o calendário estabelecido.

Art.164. Para as promoções de Praças serão organizadas os seguintes Quadros de Acesso:

I—à graduação de Cabo—Quadro de Acesso por Antigüidade—QAA;

II—à graduação de 1º Sargento—Quadro de Acesso por Antigüidade—QAA e Quadro de Acesso por Merecimento—QAM;

III—à graduação de Subtenente—Quadro de Acesso por Merecimento—QAM.

§1º Os Quadros de Acesso por Antigüidade serão organizados, com base na ordem de antigüidade, observando-se os critérios dos arts.149 e 159 desta Lei.

§2º Os Quadros de Acesso por Merecimento serão organizados, conforme Ficha de Promoção, observando-se os critérios dos arts.149, 150, 159 e 160 desta Lei.

§3º Para o estabelecimento da ordem de antigüidade deverão ser observadas as prescrições contidas nesta Lei.

Art.165. A Ficha de Promoção é o documento obrigatório para ingresso no QAA, na conformidade do disposto no art.155, destinada ao cômputo dos pontos que quantificarão o mérito da Praça, observando o modelo estabelecido no anexo III desta Lei, sendo elaborada e processada pela Comissão de Promoção de Praças—CPP.

Art.166. As Fichas de Promoção de Praças, constantes do anexo III desta Lei, serão preenchidas com dados colhidos nas Folhas de Alterações, aos quais serão atribuídos valores numéricos, positivos e negativos, conforme o caso.

Art.167. A promoção indevida constituirá ato viciado, nulo a partir da origem, não produzindo nenhum efeito legal.

§1º Excetua-se do disposto neste artigo, a Praça considerada promovida indevidamente em razão de julgamento favorável de recurso que garanta a promoção em ressarcimento de preterição de terceiro, desde que não tenha concorrido para o erro administrativo.

§2º A Praça promovida indevidamente na condição prevista no parágrafo anterior passará à situação de excedente na graduação, aguardando a primeira vaga que ocorrer.

Art.168. A Praça que, por 3 (três) vezes, não aceitar ou, aceitando, desistir ou não concluir com aproveitamento o Curso de Habilitação a Cabo - CHC, para Soldados; Curso de Habilitação a 1º Sargento - CHS, para Cabos e do Curso de Habilitação a Subtenente - CHST, para os 1º Sargentos, não mais será indicada para o respectivo curso, e, por não restar habilitado, não mais ingressará em Quadro de Acesso à promoção seguinte e permanecerá definitivamente no grau hierárquico em que se encontrar até completar as condições especificadas nesta Lei para a inatividade.

Seção VI

Da Comissão de Promoção de Praças

Art.169. A Comissão de Promoção de Praças - CPP, será constituída dos seguintes membros:

I - na Polícia Militar:

a) Presidente: o Comandante Geral Adjunto;

b) Membro Nato: o Chefe do Setor de Pessoal da Corporação.

c) membros efetivos: 3 (três) Oficiais Superiores, designados pelo Governador do Estado, dentre 10 (dez) nomes indicados pelo Secretário da Segurança Pública e Defesa Social; (Redação dada pelo art. 1º da Lei 14.113, de 12 de maio de 2008);

e) Membros Efetivos: 3 (três) Oficiais Superiores, designados pelo Comandante Geral, anualmente, permitida uma recondução. (Redação anterior, Lei 13.729/06)

II - no Corpo de Bombeiros Militar:

a) Presidente: o Comandante Geral Adjunto;

b) Membros Natos:

1 - o Coordenador Geral de Administração;

2 - o Secretário Executivo;

c) membros efetivos: 3 (três) Oficiais Superiores, designados pelo Governador, dentre 5 (cinco) nomes indicados pelo Secretário da Segurança Pública e Defesa Social; (Redação dada pelo art. 1º da Lei 14.113, de 12 de maio de 2008);

e) Membros efetivos: 3 (três) Oficiais Superiores, designados pelo Comandante Geral, anualmente, permitida uma recondução. (Redação anterior, Lei 13.729/06)

§1º A Comissão de Promoção de Praças contará, ainda, com uma Secretaria responsável pela documentação e processamento das promoções.

§2º Aplicam-se à CPP, no que couber, as disposições referentes à CPO, constantes nos arts.123, 124, 125 e 126.

Art.169-A. Os trabalhos das Comissões especificadas no art.169, que envolvam avaliação de mérito e a respectiva documentação, serão acessíveis às praças que estejam no Quadro de Acesso, sendo vedada manifestação dos presentes durante as reuniões da CPP, salvo autorização de seu Presidente. (Artigo acrescido pelo art. 1º da Lei 14.113, de 12 de maio de 2008).

Art.170. Compete ao órgão responsável pelos recursos humanos da Corporação Militar manter permanentemente atualizada a relação das Praças por ordem de antigüidade.

Art.171. O Comandante Geral da Corporação baixará os atos necessários ao estabelecimento das atribuições e competências dos órgãos ligados à atividade de promoção de Praças.

TÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES DIVERSAS

CAPÍTULO I DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS SEÇÃO I DA AGREGAÇÃO

Art. 172 - Agregação - Definição

Art.172. A agregação é a situação na qual o militar estadual em serviço ativo deixa de ocupar vaga na escala hierárquica do seu Quadro, nela permanecendo sem número.

NOTA: MODALIDADE DE AGREGAÇÃO NÃO PREVISTA NO EMECE

CDPM/BM - Art. 76. O oficial submetido a Conselho de Justificação e considerado culpado, por decisão unânime, deverá ser agregado disciplinarmente mediante ato do Comandante-Geral, até decisão final do Tribunal competente, ficando:

I - afastado das suas funções e adido à Unidade que lhe for designada;

II - proibido de usar uniforme e de portar arma;

III - mantido no respectivo Quadro, sem número, não concorrendo à promoção.

Agregação – situações de incidência

§1º. O militar estadual deve ser agregado quando:

~~I - ocupar cargo ou função temporária na estrutura do Sistema de Segurança Pública, na Casa Militar do Governo do Estado ou, ainda, tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária considerada de interesse do serviço militar ativo; (REVOGADO por força do art. 7º da Lei 14.113, de 12 de maio de 2008).~~

II - estiver aguardando transferência para a inatividade, decisão acerca de demissão ou exclusão, por ter sido enquadrado em qualquer dos requisitos que as motivam, após transcorridos mais de 90 (noventa) dias de tramitação administrativa regular do processo, ficando afastado de toda e qualquer atividade a partir da agregação;

NOTA: No inciso II, temos duas possibilidades de agregação:

a) decorrente de transferência para a inatividade

b) decorrente do aguardo da decisão acerca de demissão ou exclusão

O primeiro caso (aguardando transferência para a inatividade), era aplicável apenas aos processos de Reserva Remunerada a pedido. Ocorre que, com o advento da Lei Complementar nº 93, de 25 de janeiro de 2011, com nova redação dada pela Lei Complementar nº 159/2016, e modificada pela LC nº 183, de 21.11.2018, esse prazo de 90 dias foi modificado, para o primeiro dia após a instauração do processo de reserva remunerada.

NOTA: LC nº 93/2011 - Art. 3º O Órgão de Origem do militar estadual, observará, para início do processo de inativação, os seguintes procedimentos: (Artigo, incisos e parágrafos dados pela Lei Complementar nº 183, de 21.11.2018)

...

d) emitido o documento indicado na alínea "c" deste inciso, o Órgão de origem, imediatamente à apresentação do pedido de inativação, deverá instaurar o processo de reserva remunerada com a juntada do aludido documento, situação em que o militar deverá afastar-se do serviço ativo da corporação, no primeiro dia seguinte à instauração do processo.

III - for afastado temporariamente do serviço ativo por motivo de:

a) ter sido julgado incapaz temporariamente, após um ano contínuo de tratamento de saúde;

b) ter sido julgado, por junta médica da Corporação, definitivamente incapaz para o serviço ativo militar, enquanto tramita o processo de reforma, ficando, a partir da agregação, recolhendo para o SUPSEC como se estivesse aposentado;

c) ter ultrapassado um ano contínuo de licença para tratamento de saúde própria;

NOTA: BCG Nº 101, DE 30.05.2017 - Nota nº 562/ 2017 – GPM/CCP/CGP O Coordenador de Gestão de Pessoas da PMCE esclarece aos Cmts de OPMs desta PMCE que o instituto da agregação de militares estaduais em decorrência de haverem ultrapassado um ano contínuo de L.T.S não isenta que seu Cmt imediato continue a apresentá-lo à COPEM até que seja julgado apto, ou, incapaz para o serviço ativo.

Esclarece ainda que o militar que interrompe o L.T.S (julgado apto) e volta a entrar de L.T.S em prazo inferior a 60 (sessenta) dias é considerado para todos os efeitos como em L.T.S contínua, se a patologia for a mesma, nos termos do art. 24, § 2º do Decreto nº 30.550/2011, verbis:

ART. 24...

§ 2º Nova licença concedida num interstício inferior a sessenta (60) dias, será considerada como prorrogação se a patologia for a mesma. CGP em Fortaleza-CE, 29 de maio de 2017

d) ter ultrapassado 6 (seis) meses contínuos de licença para tratar de interesse particular ou de saúde de dependente;

e) ter sido considerado oficialmente extraviado;

f) houver transcorrido o prazo de graça e caracterizado o crime de deserção;

g) deserção, quando Oficial ou Praça com estabilidade assegurada, mesmo tendo se apresentado voluntariamente, até sentença transitada em julgado do crime de deserção;

NOTA: Art.202, §1º. O Oficial ou a Praça, na condição de desertor, será agregado ao seu Quadro ou Qualificação, na conformidade do art. 172, inciso III, alínea "g", até a decisão transitada em julgado e não terá direito a remuneração referente a tempo não trabalhado.

NOTA: CPPM - Art. 456, § 4º Consumada a deserção de praça especial ou praça sem estabilidade, será ela imediatamente excluída do serviço ativo. Se praça estável, será agregada, fazendo-se, em ambos os casos, publicação, em boletim ou documento equivalente, do termo de deserção e remetendo-se, em seguida, os autos à auditoria competente.

CPPM - Art. 457, § 3º Reincluída que a praça especial ou a praça sem estabilidade, ou procedida à reversão da praça estável, o comandante da unidade providenciará, com urgência, sob pena de responsabilidade, a remessa à auditoria de cópia do ato de reinclusão ou do ato de reversão. O Juiz-Auditor determinará sua juntada aos autos e deles dará vista, por cinco dias, ao procurador que requererá o arquivamento, ou o que for de direito, ou oferecerá denúncia, se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências requeridas.

h) ter sido condenado a pena restritiva de liberdade superior a 6 (seis) meses e enquanto durar a execução, excluído o período de suspensão condicional da pena;

i) tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária, não eletiva inclusive da administração indireta;

NOTA: CF/88 – Art. 142 [...] §3º [...] III - O militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de dois anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a reserva, nos termos da lei; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)

NOTA: EMECE - Art. 172, §3º. A agregação do militar estadual, a que se refere a alínea "i" do inciso III do §1º, é contada a partir da data da posse no novo cargo, emprego ou função até o retorno à Corporação ou transferência ex officio para a reserva remunerada. (Redação dada pelo art. 1º da Lei 14.113, de 12 de maio de 2008).

Art.182. A transferência ex officio para a reserva remunerada verificar-se-á sempre que o militar estadual incidir em um dos seguintes casos:

III - ultrapassar 2 (dois) anos de afastamento, contínuo ou não, agregado em virtude de ter sido empossado em cargo, emprego ou função pública civil temporária não eletiva;

§2º Enquanto permanecer no exercício de cargo civil temporário, não-eletivo, de que trata o inciso II deste artigo o militar estadual:

I - tem assegurado a opção entre os vencimentos do cargo civil e os do posto ou da graduação;

II - somente poderá ser promovido por antiguidade;

III - terá seu tempo de serviço computado apenas para a promoção de que trata o inciso anterior e para a inatividade.

NOTA: Lei 14.113, de 12 de maio de 2008

Art.2º O militar estadual que ocupar cargo ou função temporária na estrutura do Sistema de Segurança, na Casa Militar do Governo do Estado ou, ainda, tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária considerada de interesse do serviço militar, entre elas o comando de guarda municipal, não será agregado, sendo considerado, para todos os efeitos, em atividade policial militar ou bombeiro militar.

j) ter sido condenado à pena de suspensão do exercício do cargo ou função.

~~§2º O militar estadual agregado de conformidade com o inciso I do parágrafo anterior continua a ser considerado, para todos os efeitos, em atividade policial militar ou bombeiro militar. (REVOGADO por força de art. 7º da Lei 14.113, de 12 de maio de 2008).~~

~~§2º O militar estadual agregado de conformidade com o inciso I do parágrafo anterior continua a ser considerado, para todos os efeitos, em atividade policial militar ou bombeiro militar. (Revogado por força de art. 7º da Lei 14.113, de 12 de maio de 2008).~~

~~§3º A agregação do militar estadual, a que se refere a alínea "i" do inciso III e o inciso I, ambos do parágrafo anterior, é contada a partir da data da posse no novo cargo, emprego ou função até o retorno à Corporação ou transferência ex officio para a reserva remunerada.~~

Agregação decorrente de cargo público civil temporário

§3º. A agregação do militar estadual, a que se refere a alínea "i" do inciso III do §1º, é contada a partir da data da posse no novo cargo, emprego ou função até o retorno à Corporação ou transferência ex officio para a reserva remunerada. (Redação dada pelo art. 1º da Lei 14.113, de 12 de maio de 2008).

NOTA: Art. 172, §1º, III, i) tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária, não eletiva inclusive da administração indireta;

~~§4º A agregação do militar estadual a que se referem as alíneas "a", "c" e "d" do inciso III do parágrafo anterior, é contada a partir do primeiro dia após os respectivos prazos e enquanto durar o afastamento.~~

Agregação decorrente de licença médica

§4º. A agregação do militar estadual a que se referem as alíneas "a", "c" e "d" do inciso III do §1º é contada a partir do primeiro dia após os respectivos prazos e enquanto durar o afastamento. (Redação dada pelo art. 1º da Lei 14.113, de 12 de maio de 2008).

~~§5º A agregação do militar estadual, a que se referem o inciso I e as alíneas "b", "e", "f", "g", "h" e "j" do inciso III do parágrafo anterior é contada a partir da data indicada no ato que torna público o respectivo afastamento.~~

Agregação decorrente de deserção, extravio e condenação judicial

§5º. A agregação do militar estadual, a que se referem as alíneas "b", "e", "f", "g", "h" e "j" do inciso III do §1º, é contada a partir da data indicada no ato que torna público o respectivo afastamento. (NR). (Redação dada pelo art. 1º da Lei 14.113, de 12 de maio de 2008).

Agregação de militar candidato a cargo eletivo

§6º. A agregação do militar estadual que tenha 10 (dez) ou mais anos de serviço, candidato a cargo eletivo, é contada a partir da data do registro da candidatura na Justiça Eleitoral até:

I - 48 (quarenta e oito) horas após a divulgação do resultado do pleito, se não houver sido eleito;

II - a data da diplomação;

III - o regresso antecipado à Corporação Militar Estadual, com a perda da qualidade de candidato.

Agregação: obrigações

§7º. O militar estadual agregado fica sujeito às obrigações disciplinares concernentes às suas relações com os outros militares e autoridades civis.

Agregação: situações de não incidência

§8º. O militar estadual não será agregado, sob nenhuma hipótese, fora das condições especificadas neste artigo, mormente para fins de geração de vagas a serem preenchidas para efeito de promoção, e, em especial, quando se encontrar em uma das seguintes situações:

I - for designado, em boletim interno ou por qualquer outro meio oficial, para o exercício de encargo, incumbência, serviço, atividade ou função no âmbito de sua Corporação, administrativa ou operacional:

a) não constante no respectivo Quadro de Organização e Distribuição;

b) prevista para militar estadual de posto ou graduação inferior ou superior ao seu grau hierárquico;

c) prevista para militar estadual pertencente a outro quadro ou qualificação.

II - estiver freqüentando curso de interesse da Corporação, dentro ou fora do Estado;

III - estiver temporariamente sem cargo ou função militar, aguardando nomeação ou designação;

IV - enquanto permanecer na condição de excedente, salvo quando enquadrado em uma das hipóteses previstas no §1º deste artigo;

V - for denunciado em processo-crime pelo Ministério Público

Agregação: autoridade competente

§9º. A agregação se faz por ato do **Comandante-Geral**, devendo ser publicada em Boletim Interno da Corporação até 10 (dez) dias, contados do conhecimento oficial do fato que a motivou, recebendo o agregado a abreviatura "AG".

NOTA: Lei nº 15.797/2015: "Art.37. Fica extinto o cargo de provimento em comissão de Comandante-Geral da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado". Em decorrência, foi criado o posto de Coronel Comandante-Geral.

NOTA: Portaria nº 53/2016, de 20.05.2016, delega competência ao Coordenador de Gestão de Pessoas para agregar e reverter militares previstas no §9º, art. 172 e no §1º, art. 174 da Lei nº 13.729/2006 e convalida os atos de agregação praticados pelo Coordenador de Gestão de Pessoas no ano de 2015

Agregação de militar em cargo fora da estrutura institucional

§10. A agregação de militar para ocupar cargo ou função fora da Estrutura Organizacional das Corporações Militares deve obedecer também ao que for estabelecido em Decreto do Chefe do Poder Executivo.

Art. 173 – Agregação: relação nominal

Art.173. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar manterão atualizada a relação nominal de todos os seus militares, agregados ou não, no exercício de cargo ou função em órgão não pertencente à estrutura da Corporação.

Relação nominal: publicação

Parágrafo único. A relação nominal será semestralmente publicada no Diário Oficial do Estado e no Boletim Interno da Corporação e deverá especificar a data de apresentação do serviço e a natureza da função ou cargo exercido.

NOTA: Dec. 88.777/83 (R-200) - Art . 25 - As Polícias Militares manterão atualizada uma relação nominal de todos os policiais-militares, agregados ou não, no exercício de cargo ou função em órgão não pertencente à estrutura da Corporação.

Parágrafo único - A relação nominal será semestralmente publicada em Boletim Interno da Corporação e deverá especificar a data de apresentação do serviço e a natureza da função ou cargo exercido, nos termos deste Regulamento.

SEÇÃO II

DA REVERSÃO

Art. 174 - Reversão – definição

Art.174. Reversão é o ato pelo qual o militar estadual agregado, ou inativado, retorna ao respectivo Quadro ou serviço ativo, quando cessado o motivo que deu causa à agregação ou quando reconduzido da inatividade para o serviço temporário, na forma desta Lei.

Reversão: competência

§1º. Compete ao Comandante–Geral efetivar o ato de reversão de que trata este artigo, devendo ser publicado no Boletim Interno da Corporação até 10 (dez) dias, contados do conhecimento oficial do fato que a motivou.

Reversão para o serviço ativo temporário: competência

§2º. A reversão da inatividade para o serviço ativo temporário é ato da competência do Governador do Estado ou de autoridade por ele designada.

Reversão: limite temporal

§3º. A qualquer tempo, cessadas as razões, poderá ser determinada a reversão do militar estadual agregado, exceto nos casos previstos nas alíneas “f,” “g”, “h” e “j” do inciso III do §1º do art.172.

NOTA: Art. 172, §1º, III - for afastado temporariamente do serviço ativo por motivo de:

f) houver transcorrido o prazo de graça e caracterizado o crime de deserção;

g) deserção, quando Oficial ou Praça com estabilidade assegurada, mesmo tendo se apresentado voluntariamente, até sentença transitada em julgado do crime de deserção;

h) ter sido condenado a pena restritiva de liberdade superior a 6 (seis) meses e enquanto durar a execução, excluído o período de suspensão condicional da pena;

j) ter sido condenado à pena de suspensão do exercício do cargo ou função.

NOTA: Parecer nº 1.986/2015 C/C Despacho nº 636/2015, ambos da Procuradoria Geral do Estado (Processo SPU nº 072204753) - [...] Neste sentido, sem maiores delongas, entendemos que após o militar haver sido julgado apto pela COPEM, o próprio Coronel Comandante Geral poderá editar ato de reversão do militar, com base do art. 174,§3º da Lei nº 13.729/2006, cabendo à CGP, ato contínuo, a elaboração da minuta de

novo ato de reforma, com termo final, a contar da data da reversão, e encaminhá-la ao Chefe do Executivo para assinatura e publicação.

Reversão à condição de Coronel Comandante Geral

§ 4.º A reversão do militar da reserva à condição de Coronel **Comandante-Geral** dar-se-á, nas hipóteses previstas nesta Lei, no referido posto, ficando sua atuação e competência, durante o período de reversão, restritas ao exercício das atividades inerentes à função para o qual foi revertido. (NR – Acrescentado pela Lei nº 17.519, 4 de junho de 2021)

NOTA: Lei nº 15.797/2015: "Art.37. Fica extinto o cargo de provimento em comissão de Comandante-Geral da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado". Em decorrência, foi criado o posto de Coronel Comandante-Geral.

SEÇÃO III

DO EXCEDENTE

Art. 175 – Excedente: definição

Art.175. Excedente é a situação transitória na qual, automaticamente, ingressa o militar estadual que:

I - sendo o mais moderno na escala hierárquica do seu Quadro ou Qualificação, ultrapasse o efetivo fixado em Lei, quando:

- a) tiver cessado o motivo que determinou a sua agregação ou a de outro militar estadual mais antigo do mesmo posto ou graduação;
- b) em virtude de promoção sua ou de outro militar estadual em ressarcimento de preterição;
- c) tendo cessado o motivo que determinou sua reforma por incapacidade definitiva, retorne à atividade.

II - é promovido por erro em ato administrativo, nas condições previstas nos §§1º e 2º do art.137 e nos §§1º e 2º do art.167.

NOTA: Trata-se de artigos revogados pela Lei nº 15.797/2015

Excedente – antiguidade e abreviatura

§1º. O militar estadual cuja situação é a de excedente ocupará a mesma posição relativa em antiguidade que lhe cabe na escala hierárquica, com a abreviatura "EXC" e receberá o número que lhe competir em consequência da primeira vaga que se verificar.

Excedente – direitos

§2º. O militar estadual, cuja situação é a de excedente, é considerado como em efetivo serviço para todos os efeitos e concorre, respeitados os requisitos legais, em igualdade de condições e sem nenhuma restrição, a qualquer cargo ou função militar estadual, bem como à promoção, observado o disposto no Título IV desta Lei.

NOTA: o Título IV foi revogado por força da Lei nº 15.797/2015

Promoção de praça por erro administrativo

§3º. O militar estadual promovido por erro em ato administrativo, nas condições previstas no **caput do art.137 e no caput do art.167** retroagirá ao posto ou graduação anterior, recebendo o número que lhe competir na escala hierárquica, podendo concorrer às promoções subseqüentes, desde que satisfaça os requisitos para promoção.

NOTA: artigos 137 e 167 revogados pela Lei nº 15.797/2015

SEÇÃO IV

DO AUSENTE

Art. 176 - Ausente – definição e situações de incidência

Art.176. É considerado ausente o militar estadual que por mais de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas:

I - deixar de comparecer a sua Organização Militar Estadual, sem comunicar qualquer motivo de impedimento;

II - ausentar-se, sem licença, da Organização Militar Estadual onde serve ou local onde deve permanecer.

NOTA: Art.67. Para fins de que dispõe esta Seção, no tocante à concessão de licenças e dispensas de serviços, o militar que não se apresentar no primeiro dia útil após o prazo previsto de encerramento da citada autorização, incorrerá nas situações de ausência e deserção conforme disposto na legislação aplicável.

NOTA: Código Penal Militar – Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve permanecer, por mais de oito dias: Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.

Art. 188. Na mesma pena incorre o militar que:

I - não se apresenta no lugar designado, dentro de oito dias, findo o prazo de trânsito ou férias;

Art. 177 – Ausência e deserção

Art.177. Decorrido o prazo mencionado no artigo anterior, serão observadas as formalidades previstas em lei.

CAPÍTULO II

DO DESLIGAMENTO DO SERVIÇO ATIVO

Art. 178 - Desligamento do serviço ativo

Art.178. O desligamento do serviço ativo de Corporação Militar Estadual é feito em consequência de:

I - transferência para a reserva remunerada;

II - reforma;

III - exoneração, a pedido;

IV - demissão;

V - perda de posto e patente do oficial e da graduação da praça;

VI - expulsão;

VII - deserção;

VIII - falecimento;

IX – desaparecimento;

X - extravio.

Art. 179 – Reserva Remunerada: prazo para afastamento das funções

Art.179. O militar estadual da ativa aguardando transferência para a reserva remunerada continuará, **pelo prazo de 90 (noventa) dias**, no exercício de suas funções até ser desligado da Corporação Militar Estadual em que serve.

NOTA: O militar não fica no exercício de suas funções no prazo de 90 dias, pois nos termos da Lei Complementar nº 93, de 25 de janeiro de 2011, com nova redação dada pela Lei Complementar nº 159/2016, e modificada pela LC nº 183, de 21.11.2018, esse prazo passou a ser o primeiro dia seguinte à instauração do processo, senão vejamos:

Art. 3º O Órgão de Origem do militar estadual, observará, para início do processo de inativação, os seguintes procedimentos

II - em caso de reserva remunerada a pedido:

d) emitido o documento indicado na alínea "c" deste inciso, o Órgão de origem, imediatamente à apresentação do pedido de inativação, deverá instaurar o processo de reserva remunerada com a juntada do aludido documento, situação em que o militar deverá afastar-se do serviço ativo da corporação, no primeiro dia seguinte à instauração do processo.

Data do desligamento definitivo

Parágrafo único. O desligamento da Corporação Militar Estadual em que serve deverá ser feito quando da publicação em Diário Oficial do ato correspondente.

SEÇÃO I

DA TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA

Art. 180 - Reserva Remunerada - tipos

Art.180. A passagem do militar estadual à situação da inatividade, mediante transferência para a reserva remunerada, se efetua:

I - a pedido;

II - "ex officio".

NOTA: O Presidente da Ceará Prev através do Of. nº 101/2020-Gab.Pres/CearáPrev, de 09.06.2020, informou que, nos termos da LC nº 218, de 03.06.2020, caberá ao Presidente da Fundação da Previdência Social do Estado do Ceará – Cearaprev, assinar, com o titular da pasta da segurança pública, os atos de transferência para a reserva remunerada e reforma dos militares estaduais, para efetivação da medida pelo Governador, e, conceder, negar e rever os benefícios de pensão previdenciária em favor dos dependentes previdenciários dos segurados, ativos e inativos, falecidos vinculados ao supsec, compreendendo, entre estes, os militares estaduais.

Art. 181 - Reserva Remunerada a pedido

Art.181. A transferência para a reserva remunerada, a pedido, será concedida, mediante requerimento do militar estadual que conte com 53 (cinquenta e três) anos de idade e 30 (trinta) anos de contribuição, dos quais no mínimo 25 (vinte e cinco) anos de contribuição militar estadual ao Sistema Único de Previdência Social dos Servidores Públicos Cíveis e Militares, dos Agentes Públicos e Membros de Poder do Estado do Ceará – SUSPEC.

NOTA: Art.183. A idade de 53 (cinquenta e três) anos a que se refere o caput do art.181 e as alíneas "b", "c" e "d" do inciso II, do artigo anterior, **será exigida apenas** do militar que ingressar na corporação a partir da publicação desta Lei.

NOTA: LC nº 93/2011 – Art. 3º§ 16. Não será admitida a desistência do processo de reserva voluntária do militar após a sua instauração, ressalvada a hipótese de retorno ao serviço, se comprovado, posteriormente, o não atendimento dos requisitos para a inativação, observado o disposto nos §§ 3º e 7º deste artigo.

NOTA: LEI Nº18.011, de 01 de abril de 2022

Art. 4.º Os limites etários e de tempo de serviço previstos nas Leis n.º 13.729 de 13 de janeiro de 2006, e n.º 15.797, de 25 de maio de 2015, ficam adequados, para todos os efeitos, inclusive de promoção requerida, quota compulsória e reserva ex officio, ao disposto no Decreto-Lei n.º 667, de 2 de julho de 1969, com a redação dada pela Lei Federal n.º 13.954, de 16 de dezembro de 2019, considerando, para a adequação, o aumento previsto na legislação federal de tempo de serviço para a inativação integral, observado o disposto no art. 24-G, do referido Decreto-Lei.

NOTA:

Decreto-Lei n.º 667, de 2 de julho de 1969, com a redação dada pela Lei Federal n.º 13.954, de 16 de dezembro de 2019:

Art. 24-A. Observado o disposto nos arts. 24-F e 24-G deste Decreto-Lei, aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios as seguintes normas gerais relativas à inatividade: (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)

I - a remuneração na inatividade, calculada com base na remuneração do posto ou da graduação que o militar possuir por ocasião da **transferência para a inatividade remunerada, a pedido**, pode ser: (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)

a) integral, desde que cumprido o tempo mínimo de 35 (trinta e cinco) anos de serviço, dos quais no mínimo 30 (trinta) anos de exercício de atividade de natureza militar; ou (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)

b) proporcional, com base em tantas quotas de remuneração do posto ou da graduação quantos forem os anos de serviço, se transferido para a inatividade sem atingir o referido tempo mínimo; (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)

II - a remuneração do militar reformado por invalidez decorrente do exercício da função ou em razão dela é integral, calculada com base na remuneração do posto ou da graduação que possuir por ocasião da transferência para a inatividade remunerada; (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)

III - a remuneração na inatividade é irredutível e deve ser revista automaticamente na mesma data da revisão da remuneração dos militares da ativa, para preservar o valor equivalente à remuneração do militar da ativa do correspondente posto ou graduação; e (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)

IV - a transferência para a reserva remunerada, de ofício, por atingimento da idade-limite do posto ou graduação, se prevista, deve ser disciplinada por lei específica do ente federativo, observada como parâmetro mínimo a idade-limite estabelecida para os militares das Forças Armadas do correspondente posto ou graduação. (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)

Parágrafo único. A transferência para a reserva remunerada, de ofício, por inclusão em quota compulsória, se prevista, deve ser disciplinada por lei do ente federativo. (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)

Art. 24-G. Os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios que não houverem completado, até 31 de dezembro de 2019, o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo para fins de inatividade com remuneração integral do correspondente posto ou graduação devem: (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)

I - se o tempo mínimo atualmente exigido pela legislação for de 30 (trinta) anos ou menos, cumprir o tempo de serviço faltante para atingir o exigido na legislação do ente federativo, acrescido de 17% (dezesete por cento); e (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)

II - se o tempo mínimo atualmente exigido pela legislação for de 35 (trinta e cinco) anos, cumprir o tempo de serviço exigido na legislação do ente federativo. (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)

Parágrafo único. Além do disposto nos incisos I e II do caput deste artigo, o militar deve contar no mínimo 25 (vinte e cinco) anos de exercício de atividade de natureza militar, acrescidos de 4 (quatro) meses a cada ano faltante para atingir o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo, a partir de 1º de janeiro de 2022, limitado a 5 (cinco) anos de acréscimo. (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)

NOTA: DECRETO Nº33.433, DE 15 DE JANEIRO DE 2020.

DISPÕE SOBRE A APLICABILIDADE, EM ÂMBITO ESTADUAL, DAS REGRAS PREVISTAS NOS ARTS. 24-F E 24-G, "CAPUT", DO DECRETO-LEI Nº667, DE 2 DE JUNHO DE 1969, COM REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI FEDERAL Nº13.954, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 88, da Constituição Estadual, CONSIDERANDO as alterações promovidas pela Lei Federal nº13.954, de 16 de dezembro de 2019, nas regras de inatividade dos militares federais, estaduais e do Distrito Federal; CONSIDERANDO o disposto no art. 26, da referida Lei, que confere ao Chefe do Poder Executivo a faculdade de prorrogar, no âmbito da respectiva unidade federativa, os prazos para aplicação das novas regras de inatividade remunerada militar advindas com a alteração legislativa federal, estando esses prazos previstos no art. 24-F e "caput" do art. 24-G, do Decreto-Lei nº667, de 2 de junho de 1969; CONSIDERANDO a necessidade de um maior prazo para o amadurecimento e a operacionalização da presente matéria em âmbito estadual, evitando prejuízos e surpresas para nosso efetivo militar, que sempre esteve a merecer especial atenção deste Governo, dada a sua inquestionável relevância para os resultados positivos apresentados, nos últimos anos, na área da segurança pública, DECRETA:

Art. 1º Fazendo uso da faculdade prevista do art. 26, da Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, ficam adiadas para o dia 31 de dezembro de 2021 as datas mencionadas no art. 24-F e "caput" do art. 24-G, do Decreto-Lei n.º 667, de 2 de junho de 1969, com redação conferida pela referida Lei Federal.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 15 de janeiro de 2020.

Camilo Sobreira de Santana

GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

Ressarcimento ao erário: curso ou estágio superior a 6 meses

§1º. No caso do militar estadual estar realizando ou haver concluído qualquer curso ou estágio de duração superior a 6 (seis) meses, por conta do Estado, sem haver decorrido 3 (três) anos de seu término, a transferência para a reserva remunerada só será concedida mediante prévia indenização de todas as despesas correspondentes à realização do referido curso ou estágio, inclusive as diferenças de vencimentos.

Ressarcimento ao erário: curso ou estágio igual ou superior a 18 meses

§2º. Se o curso ou estágio, mencionado no parágrafo anterior, for de duração igual ou superior a 18 (dezoito) meses, a transferência para a reserva remunerada só será concedida depois de decorridos 5(cinco) anos de sua conclusão, salvo mediante indenização na forma prevista no parágrafo anterior.

Cálculo das indenizações

§3º. O cálculo das indenizações a que se referem os §§1º e 2º deste artigo será efetuado pelo órgão encarregado das finanças da Corporação.

Reserva Remunerada: situações de não concessão

§4º. Não será concedida transferência para a reserva remunerada, a pedido, ao militar estadual que:

- I - estiver respondendo a processo na instância penal ou penal militar, a Conselho de Justificação ou Conselho de Disciplina ou processo regular;
- II - estiver cumprindo pena de qualquer natureza.

Reserva Remunerada: casos de suspensão do direito

§5º. O direito à reserva, a pedido, pode ser suspenso na vigência de Estado de Guerra, Estado de Sítio, Estado de Defesa, calamidade pública, perturbação da ordem interna ou em caso de mobilização.

Art. 182 - Reserva remunerada Ex officio: situações de incidência

Art.182. A transferência ex officio para a reserva remunerada verificar-se-á sempre que o militar estadual incidir em um dos seguintes casos:

NOTA: Ver Despacho nº 2.370/2022 no Parecer 1067/2022-PGE referente as regras de transferência para reserva remunerada ex officio, a qual foi publicada no BCG através da Nota nº 973/2022-NGPM/CCP/CGP, abaixo transcrito:

"Despacho 2370/2022

Com a devida venia ao d. parecerista ouso levantar ressalva ao seu posicionamento.

A Lei Federal nº 13.954/2019, ao trazer regras gerais aplicáveis à inativação dos militares estaduais alterou o Decreto-Lei nº 667/1969, o qual previu, no art. 24-A, inciso I norma relativa ao cálculo dos proventos de tais agentes na hipótese de transferência para a inatividade remunerada a pedido, estabelecendo a previsão de proventos integrais para o caso de militares com o tempo mínimo de 35 (trinta e cinco) anos de serviço, dos quais 30 (trinta) de atividade militar (alínea "a"). Já para os casos em que o tempo de serviço for inferior ao acima, os proventos seriam proporcionais ao tempo de serviço.

É de esclarecer que tal regra, no âmbito estadual, considerando o Quadro de militares PM e BM teve sua eficácia postergada a 1º de janeiro de 2022 em razão da publicação do Decreto Estadual nº 33.433/2020, havendo este se baseado na permissão do art. 26 da Lei Federal nº 13.954/2019.

Cabe enfatizar que a regra em questão (tempo mínimo para percepção de proventos integrais), segundo expressa previsão legal, volta-se apenas as transferências para as reservas remuneradas a pedido, o que implica afirmar a sua não aplicabilidade quanto as modalidades de transferência para a reserva remunerada ex officio, a qual permaneceria, no tocante a matéria "cálculo dos proventos", regida pela legislação estadual, observadas as diretrizes previstas no inciso IV e parágrafo único do art. 24-A do Decreto-Lei nº 667/1969 com a redação dada pela Lei Federal nº 13.954/2019.

Esses dois últimos dispositivos, embora, como dito, tragam diretrizes para a reserva remunerada ex officio, não se cre esgotem as hipóteses de tal modalidade de reserva, o que, para tanto, exigiria disposição legal expressa haja vista o teor restritivo da norma, clareza, contudo, que não se verifica na espécie.

Não aplicável à reserva ex officio a regra de cálculo dos proventos previstas no inciso I do art. 24-A do Decreto-Lei nº 667/1969, os proventos inerentes a referida modalidade de inativação continuariam regrados, vale reforçar, pela legislação estadual.

Isso significa dizer que, no âmbito estadual, a partir de 1º de janeiro de 2022, à exceção das reservas ex officio por idade limite (inciso IV do art. 24-A) as demais reservas de tal modalidade continuariam regidas pelo correspondente tempo e forma de cálculo dos proventos.

Essa realidade permaneceu até o advento da Lei Estadual nº18.011/2022, a qual no art. 4º, procedeu a adequação geral da Lei Estadual nº 13.729/2006 ao aumento de tempo de serviço para a inatividade prevista na Lei Federal nº 13.954/2019.

Cumprе ressaltar, no tocante a promoção requerida, a qual não se trata de reserva ex officio mas de fato gerador dessa última, que tal benefício funcional, por basear-se em sua concepção, no preenchimento pelo militar do tempo de reserva remunerada a pedido, deve, já a partir de 1º de janeiro de 2022, reger-se pelos novos tempos estabelecidos na legislação federal, inclusive considerando sua regra transitória (Art. 24-G).

Com essas considerações, devolva-se o processo a origem.

Fortaleza, 1º de julho de 2022

Rafael Machado Moraes

Procurador Geral Executivo Assistente.

ROL DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS – BCG nº 027, de 10.02.2026

O Comandante do Militar deve apresentá-lo ao NURER/CEPREV/CGP, munido de um PENDRIVE com os seguintes documentos digitalizados individualmente no formato PDF, no prazo de 10 (dez) dias: - Identidade no atual Posto ou Graduação; - PIS/PASEP; - Certidão de casamento; - Comprovante de endereço; - Certificado completo ou Ata do último curso realizado na PMCE; - Quadro de Ascensão Funcional no SGP

atualizado (Caminho: SGP > Cadastro > Provimento > Ascensão/Alteração Funcional > ações); - BCG's de agregação, inclusão, promoções, férias e licença especial averbada (caso possua); - Certidão de nada consta da CGD; - Certidão nada Consta da COLOG; - Laudo da COPEM; - Certidão e Fichas financeiras que comprovem a Incorporação de Gratificação (caso possua); - Declaração de haver usufruído as férias regulamentares referentes aos últimos 05 (cinco) anos, sem pendências anteriores. c) Solicitar, quando o Ato de Reserva for publicado, a movimentação do Policial Militar para a Coordenadoria de Gestão de Pessoas da PMCE – CGP;

I – atingir as seguintes idades:

a) nos Quadros de Oficiais Policiais Militares, Bombeiros Militares, de Saúde, de Capelães e Complementares, nos seguintes postos:

a.1) Coronel: 59 (cinquenta e nove) anos;

a.2) Tenente Coronel: 58 (cinquenta e oito) anos;

a.3) Major: 56 (cinquenta e seis) anos;

a.4) Capitão e Primeiro Tenente: 54 (cinquenta e quatro) anos;

b) nos Quadros de Administração – QOAPM ou QOABM e de Especialistas – QOEPM, nos seguintes postos: (QOE extinto na PMCE e incluído no QOA nos termos do art. 3º da Lei nº 14.931, de 02.06.2011)

b.1) Capitão: 59 (cinquenta e nove) anos;

b.2) Primeiro Tenente: 58 (cinquenta e oito) anos;

c) para as Praças, nas seguintes graduações:

c.1) Subtenente: 59 (cinquenta e nove) anos;

c.2) Primeiro Sargento: 58 (cinquenta e oito) anos;

c.3) Cabo: 56 (cinquenta e seis) anos;

c.4) Soldado: 54 (cinquenta e quatro) anos.

I – atingir a idade limite de 60 (sessenta) anos; [\(redação dada pelo art. 26 da Lei nº 15.797, de 25.05.2015\)](#)

NOTA LEI Nº18.011, DE 01 DE ABRIL DE 2022

Art. 4.º **Os limites etários** e de tempo de serviço previstos nas Leis n.º 13.729 de 13 de janeiro de 2006, e n.º 15.797, de 25 de maio de 2015, ficam adequados, para todos os efeitos, inclusive de promoção requerida, quota compulsória e reserva ex officio, ao disposto no Decreto-Lei n.º 667, de 2 de julho de 1969, com a redação dada pela Lei Federal n.º 13.954, de 16 de dezembro de 2019, considerando, para a adequação, o aumento previsto na legislação federal de tempo de serviço para a inativação integral, observado o disposto no art. 24-G, do referido Decreto-Lei.

NOTA - Idade-limite estabelecida para os militares das Forças Armadas

Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares) alterado pela Lei nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019

"Art. 98. A transferência de ofício para a reserva remunerada ocorrerá sempre que o militar se enquadrar em uma das seguintes hipóteses:

I - atingir as seguintes idades-limites:

a) na Marinha, no Exército e na Aeronáutica, para todos os oficiais-generais e para os oficiais dos Corpos, Quadros, Armas e Serviços não incluídos na alínea "b" deste inciso:

1. 70 (setenta) anos, nos postos de Almirante de Esquadra, General de Exército e Tenente-Brigadeiro;

2. 69 (sessenta e nove) anos, nos postos de Vice-Almirante, General de Divisão e Major-Brigadeiro;

3. 68 (sessenta e oito) anos, nos postos de Contra-Almirante, General de Brigada e Brigadeiro;

4. 67 (sessenta e sete) anos, nos postos de Capitão de Mar e Guerra e Coronel;

5. 64 (sessenta e quatro) anos, nos postos de Capitão de Fragata e Tenente-Coronel;

6. 61 (sessenta e um) anos, nos postos de Capitão de Corveta e Major;

7. 55 (cinquenta e cinco) anos, nos postos de Capitão-Tenente, Capitão e oficiais subalternos;

b).....

c) na Marinha, no Exército e na Aeronáutica, para praças:

1. 63 (sessenta e três) anos, nas graduações de Suboficial e Subtenente;

2. 57 (cinquenta e sete) anos, nas graduações de Primeiro-Sargento e Taifeiro-Mor;

3. 56 (cinquenta e seis) anos, nas graduações de Segundo-Sargento e Taifeiro de Primeira Classe;

4. 55 (cinquenta e cinco) anos, na graduação de Terceiro-Sargento;

5. 54 (cinquenta e quatro) anos, nas graduações de Cabo e Taifeiro de Segunda Classe;

6. 50 (cinquenta) anos, nas graduações de Marinheiro, Soldado e Soldado de Primeira Classe;

II - Atingir ou vier ultrapassar:

a) 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, com no mínimo 25 (vinte e cinco) anos de contribuição militar estadual ao Sistema Único de Previdência Social dos Servidores Públicos Civis e Militares, dos Agentes Públicos e Membros de Poder do Estado do Ceará – SUSPEC;

b) para o Quadro de Oficiais Policiais Militares e Bombeiros Militares 6 (seis) anos de permanência no último posto de seu Quadro, desde que conte com pelo menos 53 (cinquenta e três) anos de idade e no mínimo 30 (trinta) anos de contribuição, dentro os quais pelos menos 25 (vinte e cinco) anos ou mais de contribuição militar estadual ao Sistema Único de Previdência Social dos Servidores Públicos Civis e Militares, dos Agentes Públicos e Membros de Poder do Estado do Ceará – SUSPEC, e haja excedente no posto considerado. (Revogado por força do art. 42 da Lei nº 15.797, de 25.05.2015).

e) para o Quadro de Oficiais de Administração e Especialistas Policiais Militares e Bombeiros Militares 6 (seis) anos de permanência no último posto de seu Quadro, desde que conte com pelo menos 53 (cinquenta e três) anos de idade e no mínimo 30 (trinta) anos ou mais de serviço, dentre os quais pelo menos 25 (vinte e cinco) anos ou mais de contribuição militar estadual ao Sistema Único de Previdência Social dos Servidores Públicos Civis e Militares, dos Agentes Públicos e Membros do Poder do Estado do Ceará—SUSPEC-se Oficial intermediário. (QOE extinto na PMCE e incluído no QOA nos termos do art. 3º da Lei nº 14.931, de 02.06.2011) (Revogado por força do art. 42 da Lei nº 15.797, de 25.05.2015);

d) para o Quadro de Oficiais de Saúde e Complementar Policiais Militares e Bombeiros Militares 6 (seis) anos de permanência no posto, quando for o último da hierarquia de seu Quadro, desde que conte com pelo menos 53 (cinquenta e três) anos de idade e no mínimo 30 (trinta) anos ou mais de contribuição, dentre os quais pelo menos 25 (vinte e cinco) anos ou mais de contribuição militar estadual ao Sistema Único de Previdência Social dos Servidores Públicos Civis e Militares, dos Agentes Públicos e Membros do Poder do Estado do Ceará—SUSPEC. (Revogado por força do art. 42 da Lei nº 15.797, de 25.05.2015);

NOTA: RESERVA REMUNERADA DE 35 PARA 40 ANOS DE CONTRIBUIÇÃO

PARECER n. 0066/2026/COGER/PGE NUP: 13001.007009/2026-21 ORIGEM: PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO – PGE ASSUNTO: RESERVA EX OFFICIO POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EMENTA: Direito Previdenciário Militar. Reserva ex officio por tempo de contribuição (Art. 182, II, alínea a, da Lei Estadual n. 13.729/2006). Compatibilidade com as normas gerais federais (Decreto-Lei n. 667/1969). Adequação da Lei Estadual n. 18.011/2022. Limite de tempo de serviço. Acréscimo de 5 anos. Lei Federal n. 13.954/2019.

1. O fato de inexistir na legislação federal previsão expressa de transferência à reserva remunerada por preenchimento de tempo limite de serviço não retirou do Estado a possibilidade de estabelecer norma local nesse sentido. Precedente desta Procuradoria-Geral (Despacho n. 2370/2022).

2. O art. 182, II, alínea a, da Lei Estadual n. 13.729/2006, com a modificação trazida pelo art. 4º da Lei Estadual n. 18.011/2022, passou a estabelecer a transferência ex officio à reserva remunerada do militar que, a partir de 01/04/2022, atingir ou superar 40 anos de tempo de efetiva contribuição, com no mínimo 30 anos de contribuição militar estadual.

I - RELATÓRIO

Cuida-se de solicitação de manifestação jurídica desta Consultoria-Geral formulada pelo Procurador-Geral Executivo de Contencioso Geral e Administrativo, acerca dos efeitos da Lei Estadual n. 18.011/2022 sobre a inativação compulsória dos militares estaduais em razão do tempo de contribuição.

Segundo Sua Excelência: "Há indicativo de que a PMCE tem aplicado, como marco para inativação compulsória, o tempo de 35 anos de contribuição, o que aparentemente, colidiria com a nova legislação estadual, que, ao modificar o cenário, teria promovido o acréscimo de tempo sobre tal marco". É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

A questão levantada, como acima relatado, diz respeito aos efeitos da Lei Estadual n. 18.011/2022 sobre a inativação compulsória dos militares estaduais em razão do tempo de contribuição.

A Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019 ao art. 22, inciso XXI, passou a prever que é de competência privativa da União editar normas gerais de inatividade dos militares estaduais.

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

[...]

XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares.

Em razão disso, foi editada a Lei Federal n. 13.954/2019, que, inserindo o art. 24-D do Decreto-Lei n. 667/1969, conferiu aos Estados a competência para dispor sobre outros aspectos relativos à inatividade dos policiais militares, desde que respeitado o previsto nos arts. 24-A, 24-B e 24-C, vedando-se apenas a ampliação dos direitos e garantias previstos nesses dispositivos legais.

Art. 24-D. Lei específica do ente federativo deve dispor sobre outros aspectos relacionados à inatividade e à pensão militar dos militares e respectivos pensionistas dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios que não conflitem com as normas gerais estabelecidas nos arts. 24-A, 24-B e 24-C, vedada a ampliação dos direitos e garantias nelas previstos e observado o disposto no art. 24-F deste Decreto-Lei. (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)

Parágrafo único. Compete à União, na forma de regulamento, verificar o cumprimento das normas gerais a que se refere o caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)

Tal previsão está em consonância com o disposto no art. 24, XII e §§ 1º a 4º, e com os termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, segundo os quais os Estados continuam competentes para regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico.

Aliás, a própria Instrução Normativa n. 05/2020, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, resguardou a competência dos Estados em matéria de inatividade militar naquilo que não afrontasse diretamente as normas gerais fixadas pela União.

Confira-se:

Art. 16. Os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios são estabelecidos em leis específicas dos entes federativos, nos termos do § 1º do art. 42, combinado com o inciso X do § 3º do art. 142 da Constituição Federal, e do art. 24 do Decreto-Lei nº 667, de 1969.

Art. 17. Lei específica do ente federativo deve dispor sobre outros aspectos relacionados à inatividade e à pensão militar dos militares e respectivos pensionistas dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios que

não conflitem com as normas gerais estabelecidas nos arts. 2º a 6º, 9º a 11 e 13 a 15, vedada a ampliação dos direitos e garantias nelas previstos e observado o disposto nos arts. 7º, 8º e 12.

Art. 22. Considera-se suspensa a eficácia das regras previstas na legislação dos Estados e do Distrito Federal sobre inatividades e pensões dos militares que conflitem com as normas gerais de que tratam os arts. 24-A a 24-E e arts. 24-H a 24-J do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, acrescidos pela Lei nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, observado o disposto nos arts. 24-F e 24-G do mesmo Decreto-Lei.

Assim, os Estados podem exercer competência legislativa suplementar, de modo a integrar a legislação editada pela União e adequá-la à realidade local, desde que não contrariem o texto legislativo federal.

Nesse sentido, o art. 24-A do Decreto-Lei n. 667/1969 elenca normas gerais sobre a inatividade dos militares estaduais, o qual dispôs o seguinte:

Art. 24-A. Observado o disposto nos arts. 24-F e 24-G deste Decreto-Lei, aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios as seguintes normas gerais relativas à inatividade: (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)

I - a remuneração na inatividade, calculada com base na remuneração do posto ou da graduação que o militar possuir por ocasião da transferência para a inatividade remunerada, a pedido, pode ser: (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)

a) integral, desde que cumprido o tempo mínimo de 35 (trinta e cinco) anos de serviço, dos quais no mínimo 30 (trinta) anos de exercício de atividade de natureza militar; ou (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)

b) proporcional, com base em tantas quotas de remuneração do posto ou da graduação quantos forem os anos de serviço, se transferido para a inatividade sem atingir o referido tempo mínimo; (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)

II - a remuneração do militar reformado por invalidez decorrente do exercício da função ou em razão dela é integral, calculada com base na remuneração do posto ou da graduação que possuir por ocasião da transferência para a inatividade remunerada;

(Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)

III - a remuneração na inatividade é irredutível e deve ser revista automaticamente na mesma data da revisão da remuneração dos militares da ativa, para preservar o valor equivalente à remuneração do militar da ativa do correspondente posto ou graduação; e (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)

IV - a transferência para a reserva remunerada, de ofício, por atingimento da idade-limite do posto ou graduação, se prevista, deve ser disciplinada por lei específica do ente federativo, observada como parâmetro mínimo a idade-limite estabelecida para os militares das Forças Armadas do correspondente posto ou graduação. (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)

Parágrafo único. A transferência para a reserva remunerada, de ofício, por inclusão em quota compulsória, se prevista, deve ser disciplinada por lei do ente federativo. (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)

Como se vê, previu-se a necessidade de atendimento de tempo mínimo de serviço de 35 anos de contribuição, sendo 30 anos em atividade militar, para que o militar tenha direito a proventos integrais em caso de inatividade a pedido¹, sendo que, antes, era exigido pela legislação local o tempo mínimo de 30 anos de contribuição (art. 210, § 5º, da Lei Estadual n.13.729/2006).

Além disso, previu o Decreto-Lei que a inatividade por atingimento de idade limite do posto ou graduação deveria ser prevista em lei específica do ente federado, observado como parâmetro mínimo o estabelecido para as Forças Armadas.

Quanto às inatividades compulsórias, em âmbito estadual, o Estatuto do Militares Estaduais estabeleceu, dentre outras, a hipótese de reserva ex officio por atingimento de tempo limite de contribuição, o qual, em sua redação original, era de 35 anos de contribuição, com no mínimo 25 (vinte e cinco) anos de contribuição militar estadual, conforme o art. 182, II, alínea a, da Lei Estadual n. 13.729/2006:

Art. 182. A transferência ex officio para a reserva remunerada verificar-se-á sempre que o militar estadual incidir em um dos seguintes casos:

II - Atingir ou vier ultrapassar:

a) 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, com no mínimo 25 (vinte e cinco) anos de contribuição militar estadual ao Sistema Único de Previdência Social dos Servidores Públicos Cíveis e Militares, dos Agentes Públicos e Membros de Poder do Estado do Ceará – SUSPEC;

1 No âmbito estadual, essa regra teve sua eficácia adiada para 1º de janeiro de 2022, nos termos do Decreto Estadual n. 33.433/2020, editado com base no art. 26 da Lei Federal n. 13.954/2019.

Note-se que o fato de inexistir na legislação federal previsão expressa de transferência à reserva remunerada por preenchimento de tempo limite de serviço não retirou dos entes federados a possibilidade de estabelecer norma local nesse sentido.

Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais de Justiça do Paraná e de Minas Gerais:

MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA À RESERVA REMUNERADA. ATINGIMENTO DE 35 ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO. ART. 157 DA LEI ESTADUAL 1943/54 E ART. 2º DO DECRETO ESTADUAL 2829/2020. COMPATIBILIDADE COM O DECRETO-LEI 667/69 E COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPLEMENTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL AUTORIZADA PELO ART. 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, VIOLAÇÃO OU AMEAÇA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. (TJPR - 6ª C. Cível - 0038995-66.2020 .8.16.0000 - Rel.: Desembargadora Lilian Romero - J. 01.12.2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - POLICIAL MILITAR - RESERVA/INATIVIDADE REMUNERADA - AMPLIAÇÃO TEMPORAL DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO - ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ALOÇÃO COMPULSÓRIA - 30 ANOS DE EFETIVO SERVIÇO -

MANUTENÇÃO NAS FILEIRAS DA INSTITUIÇÃO - ATÉ 35 ANOS DE EFETIVO SERVIÇO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS - AUSÊNCIA.

- A Constituição Federal estabelece que os direitos e deveres atinentes à carreira dos militares estaduais e de seus pensionistas é matéria de lei estadual específica, no âmbito de cada ente federativo.

- A Lei Estadual nº 5.301/69 estabelece a transferência compulsória para reserva, remunerada, do oficial ou praça que completar 30 (trinta) anos de efetivo serviço no Estado de Minas Gerais, o que impede a aplicação da Lei Federal nº 13.954/19.

- Para concessão de tutela de urgência, impõem-se a comprovação requisitos cumulativos previstos no art. 300 do CPC. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.006525-6/001, Relator (a): Des.(a) Alice Birchall, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/05/2021, publicação da súmula em 19/05/2021)

Afinal, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, "na ausência de norma federal que, de forma nítida (clear statement rule), retire a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, exercerem plenamente sua autonomia, detêm Estados e Municípios, nos seus respectivos âmbitos de atuação, competência normativa" (RE 194.704, rel. p/ o ac. min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJE de 17/11/2017).

Tal compreensão foi reafirmada pela Suprema Corte que, ao avaliar os efeitos da Emenda Constitucional n. 103/2019 e alterar o art. 22, inciso XXI, concluiu pela permanência da competência estadual para tratar sobre a inatividade de militares, desde que não ofenda norma geral da legislação federal.

Veja-se:

Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico (ACO 3.396, rel. min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJE de 19-10-2020).

Por isso, esta Procuradoria-Geral já havia orientado no sentido de que, no Estado do Ceará, a partir de 1º de janeiro de 2022, ressalvadas as reservas ex officio por idade limite (art. 24-A, IV, do Decreto-Lei), as demais modalidades de reserva compulsória continuavam regidas pelo tempo de serviço e forma de cálculo previstos na legislação estadual.

A propósito, transcreve-se o trecho do Despacho n. 2370/2022, do Procurador-Geral Executivo Assistente:

Não aplicável à reserva "ex-officio" a regra de cálculo de proventos prevista no inciso I do art. 24-A, do Decreto-Lei nº 667/1969, os proventos inerentes à referida modalidade de inativação continuariam regidos, vale reforçar, pela legislação estadual.

Isso significa dizer que, no âmbito estadual, a partir de janeiro de 2022, à exceção das reservas "ex-officio" por idade limite (inciso IV do art. 24-A), as demais reservas de tal modalidade continuariam regidas pelo correspondente tempo e forma de cálculos de proventos.

Essa realidade permaneceu até o advento da Lei Estadual nº 18.011/2022, a qual, no art. 4º, procedeu à adequação geral da Lei Estadual nº 13.729/2006 ao aumento de tempo de serviço para a inatividade prevista na Lei Federal nº 13.964/2019.

Portanto, somente com a Lei Estadual n. 18.011, de 01 de abril de 2022, por meio do seu art. 4º2, foram adequados os limites de etários e de tempo de serviço previstos no Estatuto dos Militares Estaduais para efeito de reserva ex officio ao disposto no Decreto-Lei n. 667/1969, com a redação dada pela Lei Federal n. 13.954/2019, considerando, para este último efeito (limite de tempo de serviço), o acréscimo estabelecido pela Lei Federal, isso é, 5 anos de tempo de serviço.

2 Art. 4º Os limites etários e de tempo de serviço previstos nas Leis n.º 13.729 de 13 de janeiro de 2006, e n.º 15.797, de 25 de maio de 2015, ficam adequados, para todos os efeitos, inclusive de promoção requerida, quota compulsória e reserva ex officio, ao disposto no Decreto-Lei n.º 667, de 2 de julho de 1969, com a redação dada pela Lei Federal n.º 13.954, de 16 de dezembro de 2019, considerando, para a adequação, o aumento previsto na legislação federal de tempo de serviço para a inativação integral, observado o disposto no art. 24-G, do referido Decreto-Lei.

Em nenhum momento, a Lei Estadual n. 18.011/2022 buscou extinguir qualquer modalidade de inativação compulsória, mas apenas adequá-las, considerando, para esse fim, "o aumento previsto na legislação federal de tempo de serviço para a inativação integral".

Não há que se falar, pois, revogação da hipótese de reserva ex officio por tempo limite de contribuição, mas em apenas em alteração do seu requisito em respeito à literalidade da norma.

Essa adequação do tempo limite de contribuição, inclusive, decorre da própria estrutura lógica do sistema de inatividades militares, tendo em vista que, caso fosse mantido o estado legislativo anterior, o tempo de serviço necessário à inatividade voluntária de proventos integrais, com a alteração trazida pela Lei Federal n. 13.954/2019 (35 anos), seria idêntico ao tempo de serviço limite para permanência na atividade.

Em síntese, o art. 4º da Lei Estadual n. 18.011/2022 promoveu a adequação, com base no aumento de 5 anos de tempo de serviço previsto na Lei Federal n. 13.954/2019, dos limites de tempo de contribuição para efeito de reserva ex officio.

Ressalte-se, por fim, que a locução "observado o disposto no art. 24-G, do referido Decreto-Lei" da Lei n. 18.011/2022 diz respeito à regra de transição para os militares que não haviam atingido o tempo de serviço de 30 anos para inativação com proventos integrais até a entrada em vigor da reforma previdenciária militar, o que a torna inaplicável à presente hipótese, de aumento do limite de tempo de contribuição para efeito de reserva ex officio antes já prevista em 35 anos.

III - CONCLUSÃO

Por todo o exposto, conclui-se que **o art. 182, II, alínea a, da Lei Estadual n. 13.729/2006, com a modificação trazida pelo art. 4º da Lei Estadual n. 18.011/2022, passou a estabelecer a transferência ex officio à reserva**

remunerada do militar que, a partir de 01/04/2022, atingir ou superar 40 anos de tempo de efetiva contribuição, com no mínimo 30 anos de contribuição militar estadual.

Sugere-se, ainda, a comunicação à Polícia Militar do Ceará, ao Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, à Secretaria do Planejamento e Gestão e à Fundação de Previdência Social do Estado do Ceará, por se tratar de matéria relevante no âmbito da legislação e gestão de pessoal e previdenciária, sendo pertinente o conhecimento desta manifestação por essas unidades.

É o parecer.

Ao Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral do Estado.

Fortaleza, data da assinatura eletrônica.

Daniel Ribeiro Garcia Filho

Procurador Auxiliar da Consultoria-Geral

NOTA

Processo nº 11098175-8-PGE

Origem: Polícia Militar do Estado do Ceará

Interessado: J.A.M.R.

01. Cuida-se de procedimento originário da Polícia Militar do Estado do Ceará e destinado a realizar transferência para reserva remunerada 'ex officio', a partir de 28.02.2011, do militar JAMR na graduação de CB PM, matrícula funcional [...], com proventos integrais da mesma graduação.

02. Examinando os autos e tudo que dele consta, notadamente o quadro de tempo de serviço e/ou contribuição (fls.02-PGE) e o ato de fls. 29-PGE, de logo se percebe que a transferência ex-officio para remunerada a partir da data indicada (28/02/2011) ultrapassa em muito a data em que o militar atingiu 35 anos de contribuição, razão pela qual entendo necessária diligência à origem com finalidade de:

I – juntar:

a) novo quadro de tempo de serviço e/ou contribuição com o termo final coincidente com a data em que o militar implementou 35 (trinta e cinco) anos de contribuição;

b) novo ato de transferência para reserva remunerada com a correção da data do "a partir de" para a data em que o militar implementou 35 (trinta e cinco) anos de contribuição;

[...]

Fortaleza, 16 de maio de 2014. Assina: Paulo Roberto Mourão Dourado. Procurador do Estado.

*** **

Processo nº 131873229

Origem: Polícia Militar do Estado do Ceará

Interessado: RSSA

Assunto: Reserva Remunerada ex-officio

Cogita-se de exame de ato de reserva remunerada ex-officio de interesse do 1º Sargento RSSA, fundamentado na Lei nº 13.729/2006, em virtude de constar com mais de trinta e cinco anos de serviço.

[...]

Contudo, entendemos que a data de vigência do ato deverá guardar correspondência com a data em que o militar implementou o tempo de ingressar na inatividade, neste caso concreto, com 35 anos de tempo de serviço.

Diante disso, devolvemos o Processo à origem para que elabore QTDs com finalização na data em que o militar completou 35 anos de tempo de serviço, sendo esta adta [sic] de vigência da reserva, e, consequentemente, elaborando novo ato de reserva.

À PMCE. Fortaleza, 05 de julho de 2017. Assina: Veleida Maria Vieira Bastos. Procuradora do Estado.

III - ultrapassar 2 (dois) anos de afastamento, contínuo ou não, agregado em virtude de ter sido empossado em cargo, emprego ou função pública civil temporária não eletiva;

IV - se eleito, for diplomado em cargo eletivo, ou se, na condição de suplente, vier a ser empossado.

V - for oficial abrangido pela quota compulsória.

NOTA: Lei nº 15.797/2015 - Art.20. Haverá, anualmente, número mínimo de vagas à promoção ao posto de Coronel QOPM e QOBM e ao posto de Major QOAPM e QOABM, para manter a renovação, o equilíbrio e a regularidade de acesso ao referido posto, em quantitativo a ser estabelecido em decreto.

§1º O número mínimo de vagas de que cuida o caput observará o seguinte:

I - Coronel QOPM - 4 (quatro) vagas por ano;

II - Coronel QOBM - 2 (duas) vagas por ano;

III - Major QOAPM - 3 (três) vagas por ano;

IV - Major QOABM - 2 (duas) vagas por ano.

~~VI – deixar o Comando Geral das Corporações Militares do Estado, desde que possua 20 (vinte) anos de tempo de contribuição, com direito, em tal caso, a proventos integrais (NR). (Acréscido pelo art. 1º da Lei Complementar nº 93, de 25.01.2011)~~

VI – o Coronel Comandante-Geral que for substituído na chefia da Corporação por Coronel promovido pelo Governador do Estado; (redação dada pelo art. 26 da Lei nº 15.797, de 25.05.2015)

~~VII – o Coronel que possuir 30 (trinta) anos de efetiva contribuição e 3 (três) anos no posto respectivo, excetuando-se aquele que ocupar os cargos de provimento em comissão de Comandante-Geral Adjunto e Secretário Executivo das Corporações Militares Estaduais e Chefe, Subchefe e Secretário Executivo da Casa Militar; (inciso incluído por força do art. 26 da Lei nº 15.797, de 25.05.2015)~~

~~VII — o Coronel que possuir 30 (trinta) anos de efetiva contribuição e 5 (cinco) anos no posto respectivo, excetuando-se aquele que ocupar o cargo de Comandante-Geral, os cargos de provimento em comissão de Subcomandante-Geral da Polícia Militar, de Comandante-Geral Adjunto do Corpo de Bombeiros Militar, de Diretores de Planejamento e Gestão Interna das Corporações Militares, de Chefe da Casa Militar e de Assessor Executivo da Casa Militar. (NR dada pela Lei nº 16.863, 15 de abril de 2019 — DOE de 16.04.2019)~~

~~VIII — o Major QOA que possuir 30 (trinta) anos de efetiva contribuição e 3 (três) anos no posto respectivo. (inciso incluído por força do art. 26 da Lei nº 15.797, de 25.05.2015).~~

~~VII — o Coronel que possuir 35 (trinta e cinco) anos de efetiva contribuição e 5 (cinco) anos no posto respectivo, excetuando-se aquele que ocupar o cargo de Comandante-Geral, os cargos de provimento em comissão de Subcomandante-Geral da Polícia Militar, de Comandante-Geral Adjunto do Corpo de Bombeiros Militar, de Diretores de Planejamento e Gestão Interna das Corporações Militares, de Chefe da Casa Militar e de Assessor Executivo da Casa Militar; (NR — Lei nº 18.234, de 14 de novembro de 2022)~~

VII – o Coronel que possuir 35 (trinta e cinco) anos de efetiva contribuição e 5 (cinco) anos no posto respectivo, excetuando-se aquele que ocupar o cargo de Coronel Comandante-Geral, os cargos de provimento em comissão de Subcomandante Geral da Polícia Militar, de Comandante-Geral Adjunto do Corpo de Bombeiros Militar, de Diretores de Planejamento e Gestão Interna das Corporações Militares, de Diretor de Planejamento e Gestão Operacional, de Chefe da Casa Militar e de Assessor Executivo da Casa Militar.” (NR Art. 2º da LEI Nº19.720, de 07 de maio de 2026.)

NOTA: Lei nº 15.797/2015: “Art.37. Fica extinto o cargo de provimento em comissão de Comandante-Geral da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado”. Em decorrência, foi criado o posto de Coronel Comandante-Geral.

NOTA: Lei nº 18.234, de 14 de novembro de 2022

Art. 3.º Para os militares estaduais que, até 31 de dezembro de 2021, não haviam completado os requisitos previstos na legislação estadual para inatividade com proventos integrais, o tempo de efetiva contribuição previsto nos incisos VII e VIII do art. 182, da Lei n.º 13.729, de 2006, na redação desta Lei, corresponderá ao exato tempo necessário para a inativação segundo a regra do art. 24-G do Decreto-Lei n.º 667, de 2 de julho de 1969, na redação da Lei Federal n.º 13.954, de 16 de dezembro de 2019.

Parágrafo único. A previsão do caput deste artigo aplica-se também ao disposto no § 4.º do art. 20 da Lei n.º 15.797, de 25 de maio de 2015.

NOTA: Abaixo, a redação do § 4.º do art. 20 da Lei n.º 15.797, de 25 de maio de 2015, acima referenciada: Art.20 ...

§4º Somente se submeterá à quota compulsória o oficial Coronel QOPM e QOBM e o Major QOAPM e QOABM que possuir 30 (trinta) anos de tempo de contribuição e 25 (vinte e cinco) de tempo de contribuição militar, excetuando-se o ocupante dos cargos de Comandante-Geral Adjunto, Secretário Executivo das Corporações Militares Estaduais e Chefe, Subchefe e Secretário Executivo da Casa Militar.

VIII – o Major QOA que possuir 35 (trinta e cinco) anos de efetiva contribuição e 5 (cinco) anos no posto respectivo.” (NR – Lei nº 18.234, de 14 de novembro de 2022)

NOTA: Lei nº 18.234, de 14 de novembro de 2022

Art. 2.º O disposto no art. 1.º desta Lei, quanto à alteração do tempo no posto previsto no inciso VIII do art. 182 da Lei n.º 13.729, de 2006, retroagirá a 1.º de janeiro de 2021, autorizando a regularização administrativa de militares com ação judicial em tramitação questionando a transferência para reserva remunerada ex officio pela regra prevista na redação anterior do inciso VIII do art. 182 da Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006.

§ 1.º Para fins do caput, o militar deverá encerrar a demanda judicial, na forma da legislação processual.

§ 2.º O disposto neste artigo não prejudicará direito de terceiros.

Art. 3.º Para os militares estaduais que, até 31 de dezembro de 2021, não haviam completado os requisitos previstos na legislação estadual para inatividade com proventos integrais, o tempo de efetiva contribuição previsto nos incisos VII e VIII do art. 182, da Lei n.º 13.729, de 2006, na redação desta Lei, corresponderá ao exato tempo necessário para a inativação segundo a regra do art. 24-G do Decreto-Lei n.º 667, de 2 de julho de 1969, na redação da Lei Federal n.º 13.954, de 16 de dezembro de 2019.

Parágrafo único. A previsão do caput deste artigo aplica-se também ao disposto no § 4.º do art. 20 da Lei n.º 15.797, de 25 de maio de 2015.

NOTA: Abaixo, a redação do § 4.º do art. 20 da Lei n.º 15.797, de 25 de maio de 2015, acima referenciada: Art.20

§4º Somente se submeterá à quota compulsória o oficial Coronel QOPM e QOBM e o Major QOAPM e QOABM que possuir 30 (trinta) anos de tempo de contribuição e 25 (vinte e cinco) de tempo de contribuição militar, excetuando-se o ocupante dos cargos de Comandante-Geral Adjunto, Secretário Executivo das Corporações Militares Estaduais e Chefe, Subchefe e Secretário Executivo da Casa Militar.

Reserva Remunerada ex officio: imunidade funcional

§1º. As disposições da **alínea “b” do inciso II deste artigo** não se aplicam aos oficiais nomeados para os cargos de Chefe e Subchefe da Casa Militar do Governo, de **Comandante-Geral** e Comandante-

Geral Adjunto da Polícia Militar e Comandante-Geral e Comandante-Geral Adjunto do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, enquanto permanecerem no exercício desses cargos.

NOTA: Lei nº 15.797/2015: "Art.37. Fica extinto o cargo de provimento em comissão de Comandante-Geral da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado". Em decorrência, foi criado o posto de Coronel Comandante-Geral.

NOTA: As alíneas "b", "c", "d" do inciso II, art. 182 foram revogadas expressamente pelo art. 42 da Lei nº 15.797/2015 abaixo transcrito:

Art.42. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial o Título IV, §§4º e 5º, do art.24, §2º do art.25, §3º do art.30, art.46, inciso II do art.49, §1º do art.50, **alíneas "b", "c" e "d" do inciso II, do art.182**, e anexos I, II e III da Lei nº13.729, de 13 de janeiro de 2006, e as Leis nos13.767, de 28 de abril de 2006, 13.765, de 20 de abril de 2006, 13.781, de 21 de junho de 2006, e 14.931, de 2 de junho de 2011.

Cargo civil temporário não eletivo - opção vencimental

§2º Enquanto permanecer no exercício de cargo civil temporário, não-eletivo, de que trata o inciso II deste artigo o militar estadual:

NOTA: o inciso é o III. Cremos ter havido algum erro na digitação da lei.

I - tem assegurado a opção entre os vencimentos do cargo civil e os do posto ou da graduação;

II - somente poderá ser promovido por antiguidade;

III - terá seu tempo de serviço computado apenas para promoção de que trata o inciso anterior e para a inatividade.

Reserva Remunerada ex officio: exames médicos

§3º. O órgão encarregado de pessoal da respectiva Corporação Militar deverá encaminhar à Junta de Saúde da Corporação, para os exames médicos necessários, os militares estaduais que serão enquadrados nos itens I e II do caput deste artigo, pelo menos 60 (sessenta) dias antes da data em que os mesmos serão transferidos ex officio para a reserva remunerada.

Art. 183 - Reserva remunerada a pedido - exceção à idade de 53 anos

Art.183. A idade de 53 (cinquenta e três) anos a que se refere o caput do art.181 e as alíneas "b", "c" e "d" do inciso II, do artigo anterior, será exigida apenas do militar que ingressar na corporação a partir da publicação desta Lei.

NOTA: As alíneas "b", "c" e "d" do inciso II, do artigo 182 foram revogadas pela Lei nº 15.797/2015.

Art. 184 - Reversão ao serviço ativo: ex officio

Art.184. O militar estadual na reserva remunerada poderá ser revertido ao serviço ativo, ex officio, quando da vigência de Estado de Guerra, Estado do Sítio, Estado de Defesa, em caso de Mobilização ou de interesse da Segurança Pública.

NOTA: LEI Nº16.827 , 13 de janeiro de 2019.

AUTORIZA, NA FORMA DO ART. 184 DA LEI Nº13.729, DE 11 DE JANEIRO DE 2006, A REVERSÃO AO SERVIÇO ATIVO DE AGENTES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado, na forma do art. 184 da Lei nº 13.729, de 11 de janeiro de 2006, a convocar ao serviço ativo militares estaduais, revertendo-os à atividade, no interesse da Segurança Pública do Estado.

Parágrafo único. Decreto definirá os graus hierárquicos dos militares que se sujeitarão à reversão, na forma deste artigo, disciplinando também as condições e o prazo da respectiva medida.

Art. 2º Os militares revertidos, nos termos desta Lei, farão jus, durante o período de reversão, a igual gratificação devida a militares revertidos na forma do art. 186 da Lei nº 13.729, de 11 de janeiro de 2006.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 13 de janeiro de 2019.

Camilo Sobreira de Santana

GOVERNADOR DO ESTADO

NOTA: DECRETO Nº32.930, de 14 de janeiro de 2019.

DISPÕE SOBRE A REVERSÃO AO SERVIÇO ATIVO DE MILITARES ESTADUAIS QUE SE ENCONTRAM NA RESERVA REMUNERADA, NO PRAZO E CONDIÇÕES QUE ESPECIFICA.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso da prerrogativa que lhe confere o art. 184, da Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006, CONSIDERANDO as ações praticadas por organizações criminosas nos últimos dias e que têm prejudicado a paz e a ordem pública em nosso Estado, trazendo intranquilidade à população e ao patrimônio público e privado; CONSIDERANDO a necessidade premente de aumento do efetivo policial nas ruas com o intuito de debelar essas ações criminosas, promovendo, o mais rápido possível, o retorno à situação de normalidade; CONSIDERANDO o disposto na Lei n.º 16.827, de 13 de janeiro de 2019, que autoriza a reversão ao serviço ativo de agentes da Polícia Militar do Estado; CONSIDERANDO a prerrogativa legal prevista no art. 184, da Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006, que autoriza o Governador do Estado a reverter ao serviço ativo militares que estão na reserva remunerada, quando da vigência de Estado de Guerra, Estado do Sítio, Estado de Defesa, em caso de Mobilização ou de interesse da Segurança Pública; DECRETA:

Art. 1º No interesse da segurança pública, ficam convocados para reversão ao serviço ativo os militares da reserva remunerada, integrantes do quadro da Polícia Militar do Estado do Ceará.

§ 1º A reversão de que trata o "caput" alcançará militares praças e oficiais até o posto de 1º Tenente cujo termo inicial da reserva remunerada diste menos de 05 (cinco) anos da publicação deste Decreto.

§ 2º Será temporária a reversão na forma deste artigo, perdurando os seus efeitos enquanto persistirem as razões que deram causa ao respectivo ato, a critério do Chefe do Executivo.

§ 3º Ato específico será editado identificando os militares revertidos nos termos deste Decreto.

§ 4º Não serão obrigados à reversão, nos termos deste artigo, os militares da reserva remunerada residentes, ao tempo da publicação deste Decreto, fora do Estado do Ceará.

§ 5º Durante o período de reversão, os militares revertidos sujeitar-se-ão a igual disciplina funcional a que submetido o militar revertido na forma do art. 186, da Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006, não fazendo jus a qualquer modalidade de promoção.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 14 de janeiro de 2019.

Camilo Sobreira de Santana
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

Art. 185 - Reversão ao serviço ativo: voluntário

Art.185. Por aceitação voluntária, o militar estadual da reserva remunerada poderá ser designado para o serviço ativo, em caráter transitório, por ato do Governador do Estado, desde que aprovado nos exames laboratoriais e em inspeção médica de saúde aos quais será previamente submetido, quando se fizer necessário o aproveitamento de conhecimentos técnicos e especializados do militar estadual.

NOTA: EMECE - Art.6º Os militares estaduais da reserva remunerada poderão ser convocados para o serviço ativo e poderão também ser para este designados, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária, por ato do Governador do Estado, quando:

I - se fizer necessário o aproveitamento dos conhecimentos técnicos e especializados do militar estadual;

II - não houver, no momento, no serviço ativo, militar estadual habilitado a exercer a função vaga existente na Corporação Militar estadual.

NOTA: Dec. nº 88.777/83 - R-200 - Art. 19 - Os policiais-militares na reserva poderão ser designados para o serviço ativo, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária, por ato do Governador da Unidade da Federação, quando:

1) se fizer necessário o aproveitamento de conhecimentos técnicos e especializados do policial-militar;

2) não houver, no momento, no serviço ativo, policial-militar habilitado a exercer a função vaga existente na Organização Policial-Militar.

Parágrafo único - O policial-militar designado terá os direitos e deveres dos da ativa de igual situação hierárquica, exceto quanto à promoção, a que não concorrerá, e contará esse tempo de efetivo serviço.

Reversão ao serviço ativo: deveres e direitos

§1º. O militar estadual designado nos termos deste artigo terá os direitos e deveres dos da ativa de igual situação hierárquica, exceto quanto à promoção, a que não concorrerá.

Reversão ao serviço ativo: duração

§2º. A designação de que trata este artigo terá a duração necessária ao cumprimento da atividade que a motivou, sendo computado esse tempo de serviço do militar.

NOTA: Art.210, §1º Será computado como tempo de contribuição militar:

IV - o tempo passado pelo militar estadual na reserva remunerada, que for convocado para o exercício de funções militares na forma do art. 185 desta Lei;

Art. 186 – Reversão ao serviço ativo: serviço de segurança patrimonial

Art.186. Por aceitação voluntária, o militar estadual da reserva remunerada poderá ser designado para o serviço ativo, em caráter transitório, por ato do Governador do Estado, desde que aprovado nos exames laboratoriais e em inspeção médica de saúde aos quais será previamente submetido, para prestar serviço de segurança patrimonial de próprios do Estado, conforme dispuser a lei específica, sendo computado esse tempo de serviço do militar.

NOTA: LEI Nº 12.098, DE 05.05.93 (D.O. DE 06.05.93) - Autoriza a Reversão de Policiais Militares da Reserva Remunerada ao Serviço Ativo, nas condições que indica e dá outras providências. O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ FAÇO SABER QUE A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DECRETOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - O Governador do Estado fica autorizado a reverter ao serviço ativo da Polícia Militar do Ceará, policiais militares da reserva remunerada, por período de dois anos, prorrogável por igual tempo.

~~Parágrafo Único - Os requisitos para a consecução da reversão e as hipóteses de sua cessação serão estabelecidos em Regulamento.~~

§ 1º Os requisitos para a consecução da reversão e as hipóteses de sua cessação serão estabelecidos em Regulamento. (Passou a ser o 1º em razão da inclusão do §2º nos termos da Lei nº 12.656, de 26.12.1996).

§ 2º - Os policiais militares designados para exercerem funções nos termos deste Artigo, não poderão ultrapassar o equivalente a 20% do efetivo da Polícia Militar." (INCLUÍDO pela Lei nº 12.656, de 26.12.1996)

~~Art. 2º - O Policial Militar revertido ao serviço ativo, na forma do Artigo anterior, somente poderá exercer funções de natureza burocrática, de segurança escolar e de ensino ou instrução, definidos em Regulamento.~~

Art. 2º - O Policial Militar revertido na forma do Artigo anterior, deverá exercer funções de natureza burocrática, de segurança escolar, de atividade de ensino ou instrução militar e de segurança patrimonial em próprios do Estado e de entidades da Administração Pública Estadual, observados os termos do regulamento próprio. (NR - Lei nº 12.656, de 26.12.1996)

Parágrafo Único - O Policial Militar de serviço ativo designado para desempenhar atividades de planejamento, assessoria ou comando, concernentes aos serviços de que trata o "caput" deste Artigo, será considerado em serviço policial militar, na conformidade do Art. 4º da Lei Nº 10.072, de 20 de dezembro de 1976. (NR - Lei nº 12.656, de 26.12.1996).

~~Art. 3º - Os policiais militares revertidos à ativa nos termos desta Lei farão jus a uma gratificação mensal, a título de pró-labore, a ser definida em Decreto do Chefe do Poder Executivo.~~

Art. 3º Os agentes revertidos à ativa nos termos desta Lei farão jus a gratificação mensal, de natureza propter laborem, nos valores constantes do Anexo Único desta Lei." (NR – Lei Nº19.698, de 01 de abril de 2026.

Parágrafo Único A gratificação de que trata o caput deste Artigo tem caráter transitório e será devida enquanto perdurar o período de reversão, não sendo incorporada, sob qualquer fundamento, aos proventos da inatividade, nem podendo incidir sobre as gratificações percebidas pelo policial militar revertido à ativa, inclusive sobre a gratificação de representação.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos cinco de março de 1997. CIRO FERREIRA GOMES, FRANCISCO QUINTINO FARIAS.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A LEI Nº19.698, DE 01 DE ABRIL DE 2026 – ACRESCIDO PELA – Lei Nº19.698, de 01 de abril de 2026). ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A LEI N.º 12.098, DE 5 DE MAIO DE 1993. POSTO/GRADUAÇÃO VALOR (R\$)

Capitão.....	2.572,39
Primeiro-Tenente.....	2.338,52
Segundo-Tenente.....	2.338,52
Subtenente.....	2.104,72
Primeiro-Sargento.....	2.104,72
Segundo-Sargento.....	1.870,81
Terceiro-Sargento.....	1.636,96
Cabo.....	1.403,15

NOTA: Lei Nº Lei nº 12.656, de 26.12.1996 - Art. 3º - O Governador do Estado fica autorizado a reverter ao serviço ativo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará bombeiros militares da reserva remunerada, para exercerem funções de segurança patrimonial em próprios do Estado e de entidades da Administração Pública Estadual, observando-se, no que for aplicável, a Lei Nº 12.098. Art. 4º - Excluem-se da previsão legal, a segurança patrimonial dos próprios das Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas integrantes da Administração Pública Estadual que exploram atividade econômica.

NOTA: Vejam o disposto no Decreto nº 24.338, de 16/01/1997 (DOE nº 16.964, 16 de janeiro de 1997) que regulamenta a Lei nº.12.098, de 5 de maio de 1993, alterada pela Lei nº.12.656, de 26 de dezembro de 1996 e dá outras providências. Contendo as alterações implementadas pelo Decreto nº. 27.956, de 14 de outubro de 2005, publicado no DOE nº. 201, de 20 de outubro de 2005.

NOTA: Além do previsto no EMECE, a reversão temporária para fins de segurança patrimonial tem o seguinte arcabouço jurídico:

a) Lei nº 12.098, de 05 de maio de 1993 –autoriza a reversão de policiais militares da reserva remunerada ao serviço ativo.

b) Lei nº 12.656, de 26 de dezembro de 1996 – dá nova redação ao art. 2º da lei nº 12.098/93, e acrescenta o §2º ao art. 1º daquela lei.

c) Lei Nº19.698, de 01 de abril de 2026 – altera os valores do pro labore

d) Decreto nº 24.338, de 16 de janeiro de 1997 – regulamenta a lei nº 12.098/93.

e) Decreto nº 27.956, de 14 de outubro de 2005, altera os incisos I, II e III do art. 2º e outros do Decreto nº 24.338/97.

NOTA: LEI Nº19.724, de 07 de maio de 2026. ALTERA A LEI Nº12.098, DE 5 DE MAIO DE 1993, QUE AUTORIZA A REVERSÃO DE POLICIAIS MILITARES DA RESERVA REMUNERADA AO SERVIÇO ATIVO NAS CONDIÇÕES QUE INDICA. O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ. Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1.º O art. 2.º da Lei n.º 12.098, de 5 de maio de 1993, passa a vigorar acrescido do § 2.º e do § 3.º, conforme a seguinte redação: "Art. 2.º

..... § 2.º Os agentes revertidos nos termos deste artigo poderão ser designados para a prestação dos serviços a que se refere o caput em sociedades de economia mista e empresas públicas integrantes da Administração Pública estadual mediante solicitação formal dirigida à Corporação Militar. § 3.º Na hipótese do § 2.º deste artigo, caso a empresa estatal explore atividade econômica, a designação condiciona-se ao reembolso dos valores devidos ao agente público, pagos a título de gratificação pela execução dos serviços de que trata esta Lei." (NR) Art. 2.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3.º Fica revogado o art. 4.º da Lei n.º 12.656, de 26 de dezembro de 1996. PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 07 de maio de 2026. Elmano de Freitas da Costa GOVERNADOR DO ESTADO.

NOTA: MODELO DE ATO DE REVERSÃO DOE nº 090, de 20/05/2026 O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista o que consta do Processo n.º, RESOLVE, com fundamento no art. 174, § 2.º, e art. 186, da Lei Estadual nº 13.729, de 11 de janeiro de 2006 c/c a Lei Estadual nº 12.098, de 05 de maio de 1993, com a redação dada pela Lei Estadual nº 12.656, de 26 de dezembro de 1996, observadas ainda as disposições contidas no Decreto Estadual nº 24.338, de 16 de janeiro de 1997, REVERTER AO SERVIÇO ATIVO temporário da Polícia Militar do Ceará, a pedido, o 2º Tenente RR, matrícula funcional nº, militar estadual da reserva remunerada, para o exercício de Segurança Patrimonial, com lotação no Batalhão de Segurança Patrimonial, a partir da publicação deste ato. PALÁCIO DA ABOLIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, de de 2026. Elmano de Freitas da Costa GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ.

EXEMPLO DE ATO GOVERNAMENTAL DE REVERSÃO

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições legais, com fundamento nos arts. 174, § 2º e 186 da Lei Estadual nº 13.729, de 11 de janeiro de 2006 c/c Lei Estadual nº 12.098, de 05 de maio de 1993, com a redação dada pela Lei Estadual nº 12.656, de 26 de dezembro de 1996, observadas ainda as disposições contidas no Decreto Estadual nº 24.338, de 16 de janeiro de 1997, e tendo em vista o que consta do Processo NUP 000000000000 RESOLVE REVERTER AO SERVIÇO ATIVO TEMPORÁRIO da Polícia Militar do Ceará, a pedido, o 1º SARGENTO PM FULANO DE TAL, matrícula funcional nº 000000, CPF. Nº 000000, militar estadual da reserva remunerada, para o exercício exclusivo de funções de Segurança Patrimonial em prédios próprios do Estado e Entidades da Administração Pública Estadual, com lotação no Batalhão de Segurança Patrimonial, a partir da publicação deste ato. PALÁCIO DA ABOLIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 01 de fevereiro de 2036. Fulano de tal GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ. (FONTE: Extraído do DOE nº 032, de 19/02/2026). *** **

EXEMPLO DE ATO GOVERNAMENTAL DE DESLIGAMENTO A PEDIDO

DOE nº 090, de 20/05/2026 O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 88, inciso IX, da Constituição Estadual, e que acordo com os arts 5º e 6º, § 1º, do Decreto Estadual nº 24.338, de 16 de janeiro de 1997, tendo em vista o que consta no processo nº, RESOLVE DESLIGAR A PEDIDO, do Batalhão de Segurança Patrimonial e consequentemente retornar definitivamente à inatividade, o militar estadual 1º SARGENTO PM, matrícula funcional nº, a partir dede de PALÁCIO DA ABOLIÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos de de Elmano de Freitas da Costa

GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ Alexandre Sobreira Cialdini SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO Antônio Roberto Cesário de Sá SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL.

*** **

SEÇÃO II

DA REFORMA

Art. 187 – Reforma – modalidade

Art.187. A passagem do militar estadual à situação de inatividade, mediante reforma, se efetua ex officio.

NOTA 01: VER LEI COMPLEMENTAR nº 93, de 25.01.2011 com alterações até 2018

NOTA 02: A d. PGE emitiu Parecer nº 4.903/2006, orientando no sentido de que militar que deve ser sobrestado o processo de reforma de militar que responde a processo regular (Conselho de Justificação, Conselho de Disciplina e Processo Administrativo Disciplinar). PARECER Nº 4.903/2006 – PGE - Processo nº 05339811-4 - Origem: Polícia Militar do Ceará Interessado(a): A mesma

Procuradora: Regina Maria Barbosa Proença - EMENTA – POLICIAL MILITAR, PROCESSO REGULAR, CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. Em se tratando de processo regular da modalidade Conselho de Justificação, aplica-se ao policial militar reformado as determinações da Lei nº 13.407/2003, entendimento determinado no parágrafo único, do art. 71.

NOTA: REFORMA – PROIBIÇÃO - Nos termos do Parecer nº 1.207/2014 emitido no Processo nº 0704857-98. Interessado: G.R.P - Ementa: Consulta. Reforma. Militar respondendo a processo penal. Conclusão da reforma. Impossibilidade. Reforma a ensejar o rompimento do vínculo funcional do militar com a administração, com isso impossibilitando futura pena de demissão. Processo a ser suspenso, confirmada a existência ainda a ação penal.

Parecer nº 1.207/2014

Processo nº 0704857-98

Origem PMCE

Interessado: G.R.P

Ementa: Consulta. Reforma. Militar respondendo a processo penal. Conclusão da reforma. Impossibilidade. Reforma a ensejar o rompimento do vínculo funcional do militar com a administração, com isso impossibilitando futura pena de demissão. Processo a ser suspenso, confirmada a existência ainda a ação penal.

[...] Primeiramente, é importante alertar que o fato de o §4º, do art. 181, visto acima, fazer referência somente à reserva, quando traz a lista de proibições de sua concessão, não significa, só por isto, que, para a reforma, não exista vedação em igual sentido. É devido prestar atenção que o referido dispositivo está inserido na seção que cuida especificamente da reserva remunerada, portanto o esperado era que, realmente, não viesse mencionando também a reforma.

A questão é que, no Estatuto dos Militares, não se tem notícia de nenhuma regra proibitiva, como se viu quanto à reserva, para a reforma. A despeito da falta de tal previsão, acredita-se razoável aplicar para a reforma também a vedação no referido sentido.

[...]

Por esse motivo, e como medida de prudência, evitando precipitações, o que se crer razoável, quando se está diante de situação como a deste processo, em que se tem militar em condições de ser reformado, mas que está respondendo a processo criminal, passível de sujeitá-lo a pena de demissão, seria permitir o seu afastamento do cargo, uma vez observadas as condições de reforma, porém não concluir o processo respectivo, com a publicação do ato, ao menos até se conhecer alguma resposta sobre o resultado da ação penal movida contra ele.

Assim, e nestes exatos termos, opina-se pelo sobrestamento do processo de reforma em apreço, enquanto não resolvida a pendência com a instância penal existente em relação ao militar interessado.

[...]

À elevada consideração do Senhor Procurador-Geral. Depois, se aprovado este parecer seja o processo enviado à origem, para as providências indicadas no parágrafo anterior. Fortaleza, 26 de março de 2014. Assina: Rafael Machado Moraes. Despacho: De acordo. Oficie-se à PMCE. 31.03.2014. assina: Fernando Antonio Costa de Oliveira. Procurador Geral do Estado.

*** **

Art. 188 - Reforma – situações de incidência

Art.188. A reforma será aplicada ao militar estadual que:

l—atingir as seguintes idades limites de permanência na reserva remunerada:

a) para Oficial Superior: 64 (sessenta e quatro) anos;

b) para Capitão e Oficial Subalterno: 60 (sessenta) anos;

c) para Praças:

- e.1) Subtenente: 64 (sessenta e quatro) anos;
- e.2) 1º Sargento: 63 (sessenta e três) anos;
- e.3) Cabo: 61 (sessenta e um) anos;
- e.4) Soldado: 59 (cinquenta e nove) anos

I – atingir a idade limite de 65 (sessenta e cinco) anos;” (NR) (redação dada pelo art. 26 da Lei nº 15.797, de 25.05.2015)

II - for julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo, caso em que fica o militar inativo obrigado a realizar avaliação por junta médica da Corporação a cada 2 (dois) anos, para atestar que sua invalidez permanece irreversível, respeitados os limites de idade expostos no inciso I do art.182.

NOTA: Art.194. O militar estadual reformado por incapacidade definitiva que for julgado apto em inspeção de saúde por junta superior, em grau de recurso ou revisão, poderá retomar ao serviço ativo por ato do Governador do Estado.(Redação dada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 93, de 25.01.2011)

Parágrafo único. O retorno ao serviço ativo ocorrerá se o tempo decorrido na situação de reformado não ultrapassar 2 (dois) anos. (Redação dada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 93, de 25.01.2011).

NOTA: Acerca do prazo de dois anos a d. PGE emitiu o Parecer Nº 1986/2015 – PGE, no Processo Nº 072204753, segundo o qual o prazo deve ser computado a partir do registro do ato de reforma pelo TCE: “ Como na espécie não houve registro do ato de reforma pelo Tribunal de Contas do Estado, não se cogita da aplicação do dispositivo do art. 194 da Lei 13.729/2006 na redação dada pela LC 93/2011, cujo prazo ali estabelecido tem início a contar do registro pelo Órgão de Contas. Assim, somos pela procedência do pedido formulado pelo militar no sentido de vir a ser submetido a reavaliação médica, e uma vez apto poderá ser revertido à atividade com fulcro no art. 174, §3º da Lei 13.729/2006”.

PARECER Nº 1986/2015 - PGE

PROCESSO Nº 072204753

ORIGEM: Polícia Militar do Estado do Ceará

INTERESSADO: ARM

ASSUNTO: Reversão

EMENTA: Militar julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo. Condição para a reforma. Obrigatoriedade da Administração de reavaliação médica a cada dois anos (Art. 188, inciso II da Lei nº 13.729/2006). Agregação do militar com esteio no art. 172, § 1º, III, “b” da Lei nº 13.729/2006. Constatada a aptidão para o serviço mediante reavaliação médica. Reversão ao serviço ativo com fundamentação no art. 174, §3º da Lei nº 13.729/2006.

Cuida-se de solicitação de militar no sentido de retornar ao serviço ativo após submeter-se a reavaliação médica, alegando nunca haver sido convocado para reavaliação médica estabelecida no art. 188, inciso II da Lei nº 13.729/2006, e, tendo em vista que seu ato de reforma ex-officio veio a ser publicado em 30.07.2012, somente após esta data é que solicitou sua reavaliação de saúde em 18.02.2014, tendo a Corporação indeferido o seu pedido sem sequer ter sido submetido a reavaliação solicitada.

Examinada a instrução processual, verifica-se, que o ato de reforma ex-officio do militar interessado, soldado PM Antonio Rodrigues Martins, foi publicado no D.O.E. de 30.07.2012, concedendo a reforma com proventos proporcionais ao tempo de serviço, uma vez considerado incapaz definitivamente para o serviço ativo, com condições de prover sua subsistência, como assim declara o laudo pericial de fls. 01, expedida pela junta militar de saúde, com vigência a contar de 15.05.2007 (fls. 27).

Em virtude da discussão agora recair sobre pedido formulado pelo militar no sentido de reverter à situação de ativo, deixa-se de examinar a reprodução do ato de reforma que se fazia necessário por defeito e ordem material.

Com efeito, o pedido de reversão em alusão foi examinado pelo ilustre Coordenador Jurídico da PMCE, que, em revisão a parecer anterior de sua lavra, defere o pleito, entendendo não se tratar de reversão, mas sim, de retorno ao serviço com fundamento no art. 194 da Lei nº 13.729/2006 (fls. 15/18).

Destarte, a disposição de motivos do militar de fls. 02 aduz, em síntese, o seguinte:

Que o art. 194 da Lei 13.729/2006 impõe ao militar reformado avaliação por junta médica a cada dois anos e, considerando que a publicação de seu ato de reforma ocorreu em 31.07.2012, o requerimento para reavaliação médica procedido em 18.02.2014 deve prevalecer, eis que apresentado no prazo de dois anos a que alude o art. 188, II da Lei 13.729/2006.

É o breve relato.

O fundamento legal do pedido sob exame, tem foco no artigo 188, II e no art. 194 da Lei 13.729/2006.

Vejamos as redações dos dispositivos legais citados:

“Art. 188. A reforma será aplicada ao militar estadual que:

II – for julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo, caso em que fica o militar inativo obrigado a realizar avaliação por junta médica da Corporação a cada 2 (dois) anos, para atestar que sua invalidez permanece irreversível, respeitados os limites de idade expostos no inciso I do art. 182”.

“Art. 194. O militar estadual reformado por incapacidade definitiva que foi julgado apto em inspeção de saúde por junta superior, em grau de recurso ou revisão, poderá retomar ao serviço ativo por ato do Governador do Estado.

Parágrafo único. O retorno ao serviço ativo ocorrerá se o tempo decorrido na situação de reformado não ultrapassar 02 (dois) anos. (Redação dada pela LC 93/2011)”

Como se verifica, o art. 188, II, estabelece as regras segundo as quais o militar deverá ser reformado, estabelecendo que, quando reformado por invalidez, coercitivamente será submetido, a cada dois anos, a inspeção médica, a fim de comprovar a irreversibilidade da invalidez.

Por seu turno, o art. 194 dispõe sobre a constatação da reversibilidade da invalidez apurada no período de dois anos, ocasionando a possibilidade de retorno do militar para a ativa, desde que a situação de reformado não haja ultrapassado dois anos.

Considerando, então que a reforma tem vigência a contar da data do laudo pericial respectivo, deflui-se que, no mais das vezes o transcurso dos dois anos para submeter-se a reavaliação médica poderá ocorrer sem que a reforma haja completado o seu trâmite de ato complexo que somente se perfectibiliza com o registro pelo Tribunal de Contas do Estado.

No exame do pedido que ora está sob análise, há de se discutir, então, se o militar é considerado reformado apenas com a publicação do ato de reforma, ou se esta reforma está condicionada ao registro pelo Tribunal de Contas do Estado.

Ao que se verifica dos autos sob exame, embora a reforma tenha vigência a contar de 15.07.2007 (data do laudo pericial), ao militar interessado não foi aplicado o teor do art. 188, II, vez que não veio a se submeter a nenhuma reavaliação no prazo de dois anos, que nos parecerem deveriam ter tido ensejo em julho/2009, julho/2011, julho/2013 e julho/2015.

Na espécie, estava o militar aguardando que seu ato viesse a ser, pelo menos, publicado, para que solicitasse a reavaliação médica.

Referida conduta nos parece não se coadunar com o que estabelece o art. 188, II, de uma feita que dali se extrai a obrigatoriedade de reavaliações periódicas obrigatórias a contar da data em que considerado inválido militar, não necessitando que o ato de reforma tenha sido, sequer, expedido.

Verifica-se, assim, que houve mora da Administração na providência de reavaliação do militar a cada dois anos, consoante os precisos termos do art. 188, inciso II, da Lei 13.729/2006, antes transcrito.

De tudo até agora posto, entende-se não haver óbice para que a reavaliação do militar ocorra, por quanto, independentemente da expedição do ato de reforma, a reavaliação é medida que se impõe uma vez constatada a incapacidade, consoante a inteligência do art. 188, inciso II, da Lei 13.729/2006, sendo esta uma providência de iniciativa da Corporação.

Na hipótese, uma vez submetido o militar a reavaliação médica e constatada a aptidão para o serviço ativo, poderá ser revertido à atividade na forma autorizada no art. 174, § 3º, porquanto se encontra na condição de agregado nos termos do art. 172, §1º, inciso III, alínea "b" da Lei 13.729/2006 então reformado. Como na espécie não houve registro do ato de reforma pelo Tribunal de Contas do Estado, não se cogita da aplicação do dispositivo do art. 194 da Lei 13.729/2006 na redação dada pela LC 93/2011, cujo prazo ali estabelecido tem início a contar do registro pelo Órgão de Contas.

Assim, somos pela procedência do pedido formulado pelo militar no sentido de vir a ser submetido a reavaliação médica, e uma vez apto poderá ser revertido à atividade com fulcro no art. 174, §3º da Lei 13.729/2006.

À superior consideração do Sr. Procurador Chefe da Consultoria Geral.

Fortaleza, 06 de agosto de 2015.

Veleda Maria Vieira Bastos

Procuradora do Estado

Despacho 0636/2015

De acordo com o entendimento da d. Procuradora.

O retorno do militar interessado à atividade deve dar-se após comprovada sua aptidão física para o desempenho da função militar.

Se viável a medida, deve tal retorno acontecer por reversão, considerando que embora sua reforma por invalidez não chegou a se aperfeiçoar, ficou o mesmo um período afastado aguardando a inativação, período este no qual deve ser considerado como inativo, inclusive com a edição de ato de reforma correspondente ao interstício de afastamento (ato de reforma com termo final editado em conjunto com ato de reversão).

Situação diferente seria aquela em que verificada a insubsistência da invalidez que motivou a reforma, não se tratando de melhora na sua saúde, quando, então, já seria possível dispensar a edição do ato de reforma. Ao Sr. PGE. Fort. 07/08/2015.

Rafael Machado Moraes

Procurador Chefe da Consultoria Geral

III - for condenado à pena de reforma, prevista no Código Penal Militar, por sentença passada em julgado;

IV - sendo Oficial, tiver determinado o órgão de Segunda Instância da Justiça Militar Estadual, em julgamento, efetuado em consequência do Conselho de Justificação a que foi submetido;

V - sendo Praça com estabilidade assegurada, for para tal indicado ao respectivo **Comandante-Geral**, em julgamento de Conselho de Disciplina.

NOTA: Lei nº 15.797/2015: "Art.37. Fica extinto o cargo de provimento em comissão de Comandante-Geral da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado". Em decorrência, foi criado o posto de Coronel Comandante-Geral.

NOTA: Esse tipo de reforma é denominada de Reforma Administrativa Disciplinar nos termos do art. 99, §2º da Lei nº 13.407/2003 c/c art. 196 deste EMECE, abaixo transcritos:

Lei nº 13.407/2003 - Art. 99, §2º - A reforma administrativa disciplinar da Praça é efetivada no grau hierárquico que possui na ativa, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.

EMECE - Art.196. A reforma administrativo-disciplinar será aplicada ao militar estadual, mediante processo regular, conforme disposto no Código Disciplinar da Polícia Militar do Ceará e do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará.

NOTA: A remuneração do militar reformado é proporcional ao tempo de contribuição, nos termos do CDPM/BM:

Lei nº 13.407/2003 - Art. 22 - Parágrafo único - O militar do Estado que sofrer reforma administrativa disciplinar receberá remuneração proporcional ao tempo de serviço militar.

Reforma – idade-limite para militar revertido

§1º. Excetua-se das “idades-limites” de que trata o inciso I deste artigo o militar estadual enquanto revertido da inatividade para o desempenho de serviço ativo temporário, conforme disposto em lei específica, cuja reforma somente será aplicada ao ser novamente conduzido à inatividade por ter cessado o motivo de sua reversão ou ao atingir a idade-limite de 70 (setenta) anos.

Instituto da readaptação

§2º. Para os fins do que dispõem os incisos II e III deste artigo, antes de se decidir pela aplicação da reforma, deverá ser julgada a possibilidade de aproveitamento ou readaptação do militar estadual em outra atividade ou incumbência do serviço ativo compatível com a redução de sua capacidade.

NOTA: Art.219. Os critérios para julgamento da capacidade para o serviço ativo, bem como a possibilidade da readaptação do militar estadual para outra atividade dentro da Corporação quando reduzida sua capacidade, em razão de ferimento, acidente ou doença, serão regulamentados por Decreto.

NOTA: Orientação sobre o Fiel Cumprimento da Restrição Laboral Emitida pela COPEM aos Policiais Militares da PMCE – Determinação Nota nº 358/2019 – SUBCMDO-GERAL. O CEL PM, SUBCOMANDANTE-GERAL/PMCE, no uso das atribuições legais conferidas pelo Art. 13, Parágrafo Único, I e V, da Lei nº 15.217/2012, c/c o Art. 1º, Inciso I, do Decreto nº 32.974/2019

(Decreto que alterou a estrutura organizacional e dispôs sobre os cargos de provimento em comissão da Polícia Militar do Ceará), considerando a solicitação do CEL QOSPM – Coordenador da Perícia Médica e considerando a necessidade de tomar público, RESOLVE:

Determinar aos Senhores Oficiais Comandantes de OPM's da Capital, Região Metropolitana e Interior do Estado, que doravante, cumpram rigorosamente o que for estabelecido pelos médicos da COPEM, isso quanto às restrições laborais expressas em parecer médico, a fim de contribuir com o tratamento, manutenção e prevenção da saúde física e mental do militar sujeito à restrição prefalada. QCG em Fortaleza-CE, 13 de março de 2019. BCG 50, DE 14.03.2019

Art. 189 – Relação de militares na idade-limite

Art. 189. O órgão de recursos humanos da Corporação controlará e manterá atualizada a relação dos militares estaduais relativa às “idades-limites” de permanência na reserva remunerada, a fim de serem oportunamente reformados.

Direitos e garantias do militar reformado

Parágrafo único. O militar estadual da reserva remunerada, ao passar à condição de reformado, manterá todos os direitos e garantias asseguradas na condição anterior.

Art. 190 - Incapacidade definitiva: situações de incidência

Art. 190. A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:

I - ferimento recebido na preservação da ordem pública ou no legítimo exercício da atuação militar estadual, mesmo não estando em serviço, visando à proteção do patrimônio ou à segurança pessoal ou de terceiros em situação de risco, infortúnio ou de calamidade, bem como em razão de enfermidade contraída nessa situação ou que nela tenha sua causa eficiente;

NOTA: Art.192. O militar estadual da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do inciso I do art.190, será reformado, com qualquer tempo de contribuição, com a remuneração integral do posto ou da graduação de seu grau hierárquico.

Art.211. O tempo que o militar estadual vier a passar afastado do exercício de suas funções, em consequência de ferimentos recebidos em acidente quando em serviço, ou mesmo quando de folga, em razão da preservação de ordem pública, de proteção do patrimônio e da pessoa, visando à sua

incolumidade em situações de risco, infortúnio ou de calamidade, bem como em razão de moléstia adquirida no exercício de qualquer função militar estadual, será computado como se o tivesse no exercício efetivo daquelas funções.

II - acidente em objeto de serviço;

NOTA: Art. 190, §10. Para fins de que dispõe o inciso II do caput deste artigo, considera-se acidente em objeto de serviço aquele ocorrido no exercício de atividades profissionais inerentes ao serviço policial militar ou bombeiro militar ou ocorrido no trajeto casa-trabalho-casa.

III - doença, moléstia ou enfermidade adquirida, com relação de causa e efeito inerente às condições de serviço;

IV - tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, mal de Alzheimer, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, síndrome da imunodeficiência adquirida deficiência e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada;

NOTA: Instrução Normativa nº 02/2018-GC Art. 9º. Os policiais militares reformados, nas condições previstas no art. 190, inc. IV da Lei nº 13.729/2006, ou ainda que tenha sido julgado definitivamente incapaz por qualquer tipo de patologia de natureza psiquiátrica, não poderão adquirir armas de fogo por intermédio da PMCE.

V - acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço;

Atestado de origem e inquérito sanitário de origem

§1º. Os casos de que tratam os incisos I, II e III deste artigo serão provocados por atestado de origem ou inquérito sanitário de origem, sendo os termos do acidente, baixa ao hospital, prontuários de tratamento nas enfermarias e hospitais, laudo médico, perícia médica e os registros de baixa, utilizados como meios subsidiários para esclarecer a situação.

NOTA: O Atestado de Origem e o Inquérito Sanitário de Origem estão regulados na Portaria nº 182/2007-GC, publicada no BCG 177, 18.09.2007 – vide a norma no anexo deste Estatuto.

Tuberculose

§2º. Nos casos de tuberculose, as Juntas de Saúde deverão basear seus julgamentos, obrigatoriamente, em observações clínicas, acompanhados de repetidos exames subsidiários, de modo a comprovar, com segurança, o estado ativo da doença, após acompanhar sua evolução por até 3 (três) períodos de 6 (seis) meses de tratamento clínico-cirúrgico metódico, atualizado e, sempre que necessário, nosocomial, salvo quando se tratar de forma “grandemente avançadas”, no conceito clínico e sem qualquer possibilidade de regressão completa, as quais terão parecer imediato de incapacidade definitiva.

Tuberculose: parecer definitivo

§3º. O parecer definitivo adotado, nos casos de tuberculose, para os portadores de lesões aparentemente inativas, ficará condicionado a um período de consolidação extranosocomial, nunca inferior a 6 (seis) meses, contados a partir da época da cura.

Alienação mental - definição

§4º. Considera-se alienação mental todo caso de distúrbio mental ou neuro-mental grave persistente, no qual, esgotados os meios habituais de tratamento, permaneça alteração completa ou considerável na personalidade, destruindo a auto determinação do pragmatismo e tornando o indivíduo total e permanentemente impossibilitado para o serviço ativo militar.

NOTA: Instrução Normativa nº 02/2018-GC Art. 9º. Os policiais militares reformados, nas condições previstas no art. 190, inc. IV da Lei nº 13.729/2006, ou ainda que tenha sido julgado definitivamente incapaz por qualquer tipo de patologia de natureza psiquiátrica, não poderão adquirir armas de fogo por intermédio da PMCE.

Alienação mental - exceção ao conceito

§5º. Ficam excluídas do conceito da alienação mental as epilepsias psíquicas e neurológicas, assim julgadas pela Junta de Saúde.

Paralisia: conceito

§6º. Considera-se paralisia todo caso de neuropatia a mobilidade, sensibilidade, troficidade e mais funções nervosas, no qual, esgotados os meios habituais de tratamento, permanecem distúrbios graves, extensos e definitivos, que tornem o indivíduo total e permanentemente impossibilitado para o serviço ativo militar.

Paralisia - equiparação

§7º. São também equiparados às paralisias os casos de afecção ósteo-músculo-articulares graves e crônicos (reumatismo graves e crônicos ou progressivos e doença similares), nos quais esgotados os meios habituais de tratamento, permaneçam distúrbios extensos e definitivos, quer ósteo-músculo-articulares residuais, quer secundários das funções nervosas, mobilidade, troficidade ou mais funções que tornem o indivíduo total e permanentemente impossibilitado para o serviço ativo militar.

Cegueira - equiparação

§8º. São equiparados à cegueira, não só os casos de afecções crônicas, progressivas e incuráveis, que conduzirão à cegueira total, como também os da visão rudimentar que apenas permitam a percepção de vultos, não suscetíveis de correção por lentes, nem removíveis por tratamento médico cirúrgico.

Regulamentação do Atestado de Origem e do Inquérito Sanitário de Origem

§9º. O Atestado de Origem – AO, e o Inquérito Sanitário de Origem - ISO, de que trata este artigo, serão regulados por ato do **Comandante-Geral** da Corporação.

NOTA: Lei nº 15.797/2015: "Art.37. Fica extinto o cargo de provimento em comissão de Comandante-Geral da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado". Em decorrência, foi criado o posto de Coronel Comandante-Geral.

Acidente em objeto de serviço - definição

§10. Para fins de que dispõe o inciso II do caput deste artigo, considera-se acidente em objeto de serviço aquele ocorrido no exercício de atividades profissionais inerentes ao serviço policial militar ou bombeiro militar ou ocorrido no trajeto casa-trabalho-casa.

Art. 191 – Reforma e tempo de contribuição

Art.191. O militar estadual da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes no artigo anterior será reformado com qualquer tempo de contribuição.

Art. 192 - Reforma com remuneração integral

Art.192. O militar estadual da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do inciso I do art.190, será reformado, com qualquer tempo de contribuição, com a remuneração integral do posto ou da graduação de seu grau hierárquico.

Art. 193 - Reforma com remuneração integral ou proporcional

Art.193. O militar estadual da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos incisos II, III, IV e V do art.190, será reformado:

I - com remuneração proporcional ao tempo de contribuição, desde que possa prover-se por meios de subsistência fora da Corporação;

II - com remuneração integral do posto ou da graduação, desde que, com qualquer tempo de contribuição, seja considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.

~~Art. 194. O militar estadual reformado por incapacidade definitiva que for julgado apto em inspeção de saúde por junta superior, em grau de recurso ou revisão, poderá retornar ao serviço ativo ou ser transferido para a reserva remunerada por ato do Governador do Estado.~~

~~§ 1º O retorno ao serviço ativo ocorrerá se o tempo decorrido na situação de reformado não ultrapassar 2 (dois) anos.~~

~~§ 2º A transferência para a reserva remunerada, observando o limite de idade para permanência nessa situação, ocorrerá se o tempo decorrido na situação de reformado, ultrapassar 2 (dois) anos. (Revogado por meio do art. 11 da Lei Complementar nº 93, DE 25.01.2011).~~

Art. 194 – Reversão de militar reformado

Art.194. O militar estadual reformado por incapacidade definitiva que for julgado apto em inspeção de saúde por junta superior, em grau de recurso ou revisão, poderá retornar ao serviço ativo por ato do Governador do Estado. *(Redação dada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 93, de 25.01.2011)*

Reversão de militar reformado: limite temporal

Parágrafo único. O retorno ao serviço ativo ocorrerá se o tempo decorrido na situação de reformado não ultrapassar 2 (dois) anos. *(Redação dada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 93, de 25.01.2011)*

NOTA: Acerca do prazo de dois anos a d. PGE emitiu o Parecer Nº 1986/2015 – PGE, no Processo Nº 072204753, segundo o qual o prazo deve ser computado a partir do registro do ato de reforma pelo TCE: "Como na espécie não houve registro do ato de reforma pelo Tribunal de Contas do Estado, não se cogita da aplicação do dispositivo do art. 194 da Lei 13.729/2006 na redação dada pela LC 93/2011, cujo prazo ali estabelecido tem início a contar do registro pelo Órgão de Contas. Assim, somos pela procedência do pedido formulado pelo militar no sentido de vir a ser submetido a reavaliação médica, e uma vez apto poderá ser revertido à atividade com fulcro no art. 174, §3º da Lei 13.729/2006".

Art. 195 - Reforma por alienação mental - Curador

Art.195. O militar estadual reformado por alienação mental, enquanto não ocorrer à designação judicial do curador, terá sua remuneração paga aos beneficiários, legalmente reconhecidos, desde que o tenham sob responsabilidade e lhe dispensem tratamento humano e condigno.

Reforma por alienação mental - interdição judicial pelos responsáveis

§1º. A interdição judicial do militar estadual, reformado por alienação mental, deverá ser providenciada, por iniciativa de beneficiários, parentes ou responsáveis, até 90 (noventa) dias a contar da data do ato da reforma.

Reforma por alienação mental – interdição judicial pela Corporação

§2º. A interdição judicial do militar estadual e seu internamento em instituição apropriada deverão ser providenciados pela respectiva Corporação quando:

- I - não houver beneficiários, parentes ou responsáveis;
- II - não forem satisfeitas as condições de tratamento exigidas neste artigo;
- III - não for atendido o prazo de que trata o §1º deste artigo.

PROVIMENTO RECOMENDATÓRIO CGD Nº 03/2015.

RECOMENDA O CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART.195, §§1º E 2º DA LEI Nº13.729/2006 (ESTATUTO DOS MILITARES ESTADUAIS DO CEARÁ) POR PARTE DOS COMANDOS DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ.

A CONTROLADORA GERAL DE DISCIPLINA DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA PENITENCIÁRIO, no uso de suas atribuições constantes no Art.3º, inciso XVI e Art.5º, Inciso XIII, da Lei Complementar nº 98, de 13 de junho de 2011; CONSIDERANDO o disposto no Art.195, §§1º e 2º, da Lei nº13.729, de 11 de janeiro de 2006, que trata da interdição judicial do militar estadual quando reformado por alienação mental; CONSIDERANDO que a interdição judicial do militar reformado por alienação mental deverá ser providenciada até 90 (noventa) dias a contar da data da reforma, por iniciativa de beneficiários, parentes ou responsáveis; CONSIDERANDO que se em até 90 (noventa) dias não tiver sido iniciado o processo de

interdição judicial, esta iniciativa deverá ser providenciada pela respectiva corporação do militar estadual reformado; CONSIDERANDO que é imprescindível que o servidor militar ao ser reformado por alienação mental, também seja interditado em razão do mandamento legal em evidência, exigindo das instituições militares estaduais o devido acompanhamento; CONSIDERANDO a necessidade de se esgotar todas as providências administrativas, quanto à reforma por alienação mental, prevista na Lei 13.729/06; CONSIDERANDO a estrita vinculação da Administração Pública ao princípio da legalidade, o que lhe impõe agir, em toda a sua atividade funcional, sujeita aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum; RESOLVE: Art.1º Recomendar aos Srs. Comandantes Gerais das instituições militares estaduais que, transcorrido o prazo de 90 (noventa) dias disposto no Artigo 195, §1º, da Lei Nº13.729/06, e não tenha sido iniciado o processo de interdição do militar estadual reformado por alienação mental, que seja informado à Controladoria Geral de Disciplina quando do cumprimento da iniciativa constante no Art.195, §2º, III, do referido diploma legal, sem prejuízo das medidas previstas na legislação em comento, quando necessário. Art.2º Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação. PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE. CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLINA, em Fortaleza-CE, 03 de novembro de 2015. Maria do Perpétuo Socorro França Pinto CONTROLADORA GERAL DE DISCIPLINA DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA PENITENCIÁRIO

§3º. Os processos e os atos de registros de interdição do militar estadual terão andamento sumário e serão instruídos com laudo proferido por Junta de Saúde, com isenção de custas.

SEÇÃO III

DA REFORMA ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Art. 196 - Reforma administrativo disciplinar

Art.196. A reforma administrativo disciplinar será aplicada ao militar estadual, mediante processo regular, conforme disposto no Código Disciplinar da Polícia Militar do Ceará e do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará.

NOTA: Lei nº 13.407/2003 - Art. 22 - Parágrafo único - O militar do Estado que sofrer reforma administrativa disciplinar receberá remuneração proporcional ao tempo de serviço militar.

SEÇÃO IV

DA DEMISSÃO, DA EXONERAÇÃO E DA EXPULSÃO

Art. 197 – Demissão - modalidade

Art.197. A demissão do militar estadual se efetua ex officio.

EMECE - Art.199. O militar estadual da ativa que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente será imediatamente, mediante demissão ex officio, por esse motivo, transferido para a reserva, sem qualquer remuneração ou indenização.

EMECE - Art.201. O militar estadual da ativa que perder a nacionalidade brasileira será submetido a processo judicial ou regular para fins de demissão ex officio, por incompatibilidade com o disposto no inciso I do art.10 desta Lei.

CDPM/BM: Art. 23. A demissão será aplicada ao militar do Estado na seguinte forma:

I - ao oficial quando:

a) for condenado na Justiça Comum ou Militar a pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 (dois) anos, por sentença passada em julgado, observado o disposto no art. 125, §4º, e art. 142, §3º, VI e VII, da Constituição Federal, e art. 176, §§ 8º e 9º da Constituição do Estado;

b) for condenado a pena de perda da função pública, por sentença passada em julgado;

c) for considerado moral ou profissionalmente indóneo para a promoção ou revelar incompatibilidade para o exercício da função militar, por sentença passada em julgado no Tribunal competente;

II - à praça quando:

a) for condenada na Justiça Comum ou Militar a pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 (dois) anos, por sentença passada em julgado, observado o disposto no art. 125, §4º - da Constituição Federal e art. 176, §12, da Constituição do Estado;

b) for condenada a pena de perda da função pública, por sentença passada em julgado;

c) praticar ato ou atos que revelem incompatibilidade com a função militar estadual, comprovado mediante processo regular;

d) cometer transgressão disciplinar grave, estando há mais de 2 (dois) anos consecutivos ou 4 (quatro) anos alternados no mau comportamento, apurado mediante processo regular;

e) houver cumprido a pena conseqüente do crime de deserção, após apurada a motivação em procedimento regular, onde lhe seja assegurado o contraditório e a ampla defesa.

f) considerada desertora e capturada ou apresentada, tendo sido submetida a exame de saúde, for julgada incapaz definitivamente para o serviço militar.
Parágrafo único - O oficial demitido perderá o posto e a patente, e a praça, a graduação.

Art. 198 - Exoneração

Art.198. A exoneração a pedido será concedida mediante requerimento do interessado:

~~I - sem indenização aos cofres públicos, quando contar com mais de 5 (cinco) anos de oficialato do QOPM e QOBM na respectiva Corporação Militar Estadual, ou 3 (três) anos, quando se tratar de Oficiais do QOSPM, QOCPlPM e QOCBM, ressalvado o disposto no §1º deste artigo;~~

I - sem indenização aos cofres públicos, quando contar com mais de 5 (cinco) anos de oficialato no QOPM ou no QOBM da respectiva Corporação Militar Estadual, ou 3 (três) anos, quando se tratar de Oficiais do QOSPM, QOCPlPM, QOCPM e QOCBM, ressalvado o disposto no §1º deste artigo; (NR .

NOTA: O QOSPM e o COCpl PM foram extintos

II - sem indenização aos cofres públicos, quando contar com mais de 3 (três) anos de graduado na respectiva Corporação Militar Estadual, ressalvado o disposto no §1º deste artigo;

III - com indenização das despesas relativas a sua preparação e formação, quando contar com menos de 5 (cinco) anos de oficialato ou 3 (três) anos de graduado.

Exoneração – indenização das despesas – curso superior a 6 meses

§1º. No caso do militar estadual estar realizando ou haver concluído qualquer curso ou estágio de duração superior a 6 (seis) meses e inferior ou igual a 18 (dezoito) meses, por conta do Estado, e não tendo decorrido mais de 3 (três) anos do seu término, a exoneração somente será concedida mediante indenização de todas as despesas correspondentes ao referido curso ou estágio.

Exoneração – indenização das despesas – curso superior a 18 meses

§2º. No caso do militar estadual estar realizando ou haver concluído curso ou estágio de duração superior a 18 (dezoito) meses, por conta do Estado, aplicar-se-á o disposto no parágrafo anterior, se não houver decorrido mais de 5 (cinco) anos de seu término.

Exoneração – cálculo das indenizações

§3º. O cálculo das indenizações a que se referem os §§1º e 2º deste artigo, será efetuado pela Organização Militar encarregada das finanças da Corporação.

Exoneração – remuneração e situação militar

§4º. O militar estadual exonerado, a pedido, não terá direito a qualquer remuneração, sendo a sua situação militar definida pela Lei do Serviço Militar.

Exoneração – suspensão do direito

§5º. O direito à exoneração, a pedido, pode ser suspenso na vigência de Estado de Guerra, Estado de Sítio, Estado de Defesa, calamidade pública, perturbação da ordem interna ou em caso de mobilização.

Exoneração – reingresso institucional

§6º. O militar estadual exonerado, a pedido, somente poderá novamente ingressar na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros Militar, mediante a aprovação em novo concurso público e desde que, na data da inscrição, preencha todos os requisitos constantes desta Lei, de sua regulamentação e do edital respectivo.

NOTA: A d. PGE tem Despacho nº 287/2020 no processo nº 07409073 permitindo que militar estadual afastado há mais de um ano por haver pedido exoneração, retornasse às fileiras da PMCE em razão do ato de exoneração não haver sido assinado pelo Governador do Estado.

Exoneração – impedimentos

§7º. Não será concedida a exoneração, a pedido, ao militar estadual que:

- I - estiver respondendo a Conselho de Justificação, Conselho de Disciplina ou Processo Administrativo-Disciplinar;
- II - estiver cumprindo pena de qualquer natureza.

NOTA: Exoneração a Pedido e/ou Demissão Ex-Officio - Orientação

Nota nº 675/2021 – NGPM/CCP/CGP SPI: 01000311/2021. O COORDENADOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA PMCE, no uso de suas atribuições legais e CONSIDERANDO a necessidade de agilizar os processos de Exoneração a Pedido e/ou Demissão Ex Officio, vem por meio da presente, informar o rol de documentos necessários para instruir as referidas demandas:

Exoneração à Pedido.

1. Requerimento padrão com a solicitação do pedido de Exoneração, atestado pela OPM de origem do requerente, que o mesmo não se encontra em gozo de nenhuma Licença ou dispensa do serviço;

2. Ata de inspeção de saúde fornecida pela Coordenadoria de Perícia Médica – COPEM;

3. Cópia do DOE ou BCG de inclusão do policial militar na PMCE;

4. Certidão de Nada Consta da Justiça Estadual para fins Processuais (Fórum Clóvis Beviláqua);

5. Certidão de Nada Consta da Justiça Estadual para fins Processuais das varas das comarcas onde o militar reside e é lotado, caso o referido militar resida e esteja lotado no interior do Estado;

6. Certidão de Nada Consta da Justiça Federal (Site da Justiça Federal);

7. Certidão de Nada Consta da Polícia Federal (Site da Polícia Federal);

8. Certidão de Nada Consta da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário – CGD (Av. Pessoa Anta, 69 – Centro);

9. Certidão de Nada Consta da Coordenadoria de Gestão de Pessoas – CGP (Rua Antônio Pompeu, 260);

10. Certidão de Nada Consta da Coordenadoria de Polícia Jurídica Militar – CPJM (Rua Antônio Pompeu, 260);

11. Certidão de Nada Deve ao Erário – Folha de Pagamento – CFP/CGP (Rua Antônio Pompeu, 260);

12. Identidade funcional (cópia autenticada ou conferida com a original);

13. Comprovante de endereço (cópia autenticada ou conferida com a original);

14. Ofício do Comandante do requerente, informando a data em que o policial militar saiu da escala de serviço, conforme data constante na Ata da COPEM;

15. Declaração de ciência da Exoneração a pedido, conforme BCG nº 222 de 25/01/2016;

16. Certidão da OPM de origem do requerente, atestando a devolução de todo material pertencente à Fazenda Pública (Fardamento/Armamento/Colete/Identidade Funcional);

Requer ainda, nos termos da Lei Estadual nº 13.729/2006, em seu art. 198, pagamento ou não de indenização ao Estado, nos casos elencados em seus incisos, verbis:

Art. 198. A exoneração a pedido será concedida mediante requerimento do interessado;

I - sem indenização aos cofres públicos, quando contar com mais de 05 (cinco) anos oficialado do QOPM ou no QOBM na respectiva Corporação Militar Estadual, ou 03 (três) anos, quando se tratar de Oficiais do QOSPM, QOCplPM, QOCPM e QOCBM, ressalvando o disposto no § 1º deste artigo;

II – sem indenização aos cofres públicos, quando contar mais de 03 (três) anos de graduado na respectiva Corporação Militar Estadual, ressalvando o disposto no § 1º deste artigo;

III – com indenização das despesas relativas a sua preparação e formação, quando com menos de 05 (cinco) anos de oficialato ou 03 (três) anos de graduado.

Demissão ex officio:

[...]

Em ambos os casos, a ausência de qualquer um dos documentos acima descritos, acarreta na impossibilidade de abertura dos aludidos processos.

Os policiais militares que passarem em concursos públicos para as Polícias Militares e/ou Corpos de Bombeiros Militares, deverão ser exonerados.

O comandante do requerente deverá conferir toda a documentação antes de enviar o policial militar a CGP. Fortaleza, 04 de agosto de 2021.

MODELO DE ATO GOVERNAMENTAL DE EXONERAÇÃO

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista o que consta do processo n.º (NUP), RESOLVE, com fundamento no art. 178, inc. III, e parágrafo único, combinado com art. 198, inc. II, da Lei Estadual n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006, EXONERAR A PEDIDO, o militar estadual, matrícula funcional n.º, lotado na Polícia Militar do Ceará, do cargo de(ex: Soldado PM), a partir de de de

..... PALÁCIO DA ABOLIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos de de Fulano de Tal GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ Fulano de Tal SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO Fulano de Tal SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL Fulano de Tal CORONEL COMANDANTE GERAL DA PMCE. (Fonte: DOE nº 032, de 19/02/2026).

Art. 199 - Posse em cargo ou emprego público civil permanente

Art.199. O militar estadual da ativa que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente será imediatamente, mediante demissão ex officio, por esse motivo, transferido para a reserva, sem qualquer remuneração ou indenização.

NOTA: Emenda Constitucional nº 101, 03 de julho de 2019

Art. 1º O art. 42 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º:

"Art. 42....."

§ 3º. Aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o disposto no art. 37, inciso XVI, com prevalência da atividade militar." (NR)

Artigo modificado abaixo transcrito:

Art. 37

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

a) a de dois cargos de professor; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

c) a de dois cargos privativos de médico; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, de 2001)

NOTA: não confundir essa "reserva" com a "reserva remunerada". São dois institutos diferentes. Na RR continua-se militar. Na reserva você perdeu o vínculo com a Corporação, pois foi demitido.

NOTA: A d. Assessoria Jurídica da PMCE por meio do Parecer nº 096/2013 exarado no processo sob protocolo nº 5178/2013, SPI 57254/2012, denegou a expedição de identidade funcional em virtude de demissão e transferência para a reserva sem remuneração, argumentando que as identidades do pessoal da Polícia Militar, de seus dependentes e de funcionários civis se fundamenta no Decreto nº 23.965, de 29 de dezembro de 1995, o qual não tem normatizado o modelo de identidade para esse tipo de ex-militar.

NOTA: A d. Assessoria Jurídica da PMCE emitiu o Parecer nº 175/2020-AJ no requerimento em que a Sd PM MMAN informou ter sido nomeada para ocupar o cargo público civil efetivo de professora no Estado do Rio Grande do Norte e solicitava informações sobre como acumular o cargo de professora daquele Estado com o de Policial Militar nesta Corporação. Em síntese, a Ajur esclareceu que: "Logo, desde a entrada em vigor da supramencionada Emenda Constitucional, estendeu-se aos militares estaduais, o direito de acumular dois cargos públicos de provimento efetivo nas condições enumeradas pelo inciso XVI, do art. 37. Em suma, trouxe a inovação, a possibilidade de um militar estadual acumular seu cargo público efetivo com outro cargo público de (a) professor, ou (b) técnico, ou (c) científico, ou (d) privativo de profissionais de saúde. Embora seja evidente essa nova possibilidade aos militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal há de se atentar que ao tempo em que a Lex Magna traz essa prerrogativa, também exige-se a observação a dois imperativos acessórios: (1) existência de compatibilidade de horários, e (2) a prevalência da atividade militar. [...] Destarte, não se observa óbice a possibilidade da interessada tomar posse no cargo público de provimento efetivo de professor do Estado do Rio Grande do Norte. Não obstante, sugere-se que por ocasião de sua posse no novo cargo público civil, a interessada deixe aquela Administração Estadual ciente do cargo público militar que ocupa no Estado do Ceará, face a necessidade de compatibilidade de horários e a prevalência da atividade militar, expressamente dispostas na Constituição Federal. É o parecer. Smj. Fortaleza, 10 de fevereiro de 2020. Assina: João Guilherme Janja Ximenes. Assessor Jurídico da PMCE, OAB/CE 5431. Despacho: Em 11.02.2020. Aprovo, Ao Gabinete para as providências decorrentes. Assina: Alexandre Ávila de Vasconcelos, Cel Cmt Geral da PMCE.

NOTA: Exoneração a Pedido e/ou Demissão Ex-Officio - Orientação

Nota nº 675/2021 – NGPM/CCP/CGP SPI: 01000311/2021. O COORDENADOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA PMCE, no uso de suas atribuições legais e CONSIDERANDO a necessidade de agilizar os processos de Exoneração a Pedido e/ou Demissão Ex Officio, vem por meio da presente, informar o rol de documentos necessários para instruir as referidas demandas:

Exoneração à Pedido.

[...]

Demissão ex officio:

1. Cópia da Nomeação em DOE do cargo que está assumindo;

2. Cópia do Termo de Posse;

3. Cópia do DOE ou BCG de inclusão na PMCE;

4. Certidão de Nada Consta da Justiça Estadual para fins Processuais das varas das comarcas onde o PM reside e é lotado, caso o policial militar resida e esteja lotado no interior do Estado;

5. Certidão de Nada Consta da Justiça Estadual para fins Processuais (Fórum Clóvis Beviláqua);
 6. Certidão de Nada Consta da Justiça Federal (Site da Justiça Federal);
 7. Certidão de Nada Consta da Polícia Federal (Site da Polícia Federal);
 8. Certidão de Nada Consta da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário – CGD (Av. Pessoa Anta, 69 – Centro);
 9. Certidão de Nada Consta da Coordenadoria de Gestão de Pessoas – CGP (Rua Antônio Pompeu, 260);
 10. Certidão de Nada Consta da Coordenadoria de Polícia Jurídica Militar – CPJM (Rua Antônio Pompeu, 260);
 11. Certidão de Nada Deve ao Erário – Folha de Pagamento – CFP/CGP (Rua Antônio Pompeu, 260);
 12. Identidade funcional (cópia autenticada ou conferida com a original);
 13. Comprovante de endereço (cópia autenticada ou conferida com a original);
 14. Ofício do Comandante do requerente, informando a data em que o policial militar saiu da escala de serviço, que deverá ser no dia anterior a posse;
 15. Certidão da OPM de origem do requerente, atestando a devolução de todo material pertencente à Fazenda Pública (Fardamento/Armamento/Colete/Identidade Funcional);
- Em ambos os casos, a ausência de qualquer um dos documentos acima descritos, acarreta na impossibilidade de abertura dos aludidos processos.
- Os policiais militares que passarem em concursos públicos para as Polícias Militares e/ou Corpos de Bombeiros Militares, deverão ser exonerados.
- O comandante do requerente deverá conferir toda a documentação antes de enviar o policial militar a CGP. Fortaleza, 04 de agosto de 2021.

MODELO DE ATO GOVERNAMENTAL DE DEMISSÃO

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista o que consta do Processo n.º (NUP), RESOLVE, com fundamento no art. 142, § 3º, inciso II, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional Federal n.º 77, de 11 de fevereiro de 2014) e art. 199 da Lei Estadual n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006, DEMITIR EX OFFICIO o servidor estadual FULANO DE TAL, matrícula funcional n.º, da graduação de da Polícia Militar do Ceará, a partir de/...../....., a fim de transferi-lo à reserva, sem qualquer remuneração ou indenização, por ter sido empossado no cargo efetivo de(exemplo: Agente Penitenciário do Estado do Ceará). PALÁCIO DA ABOLIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos de de Fulano de Tal. GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ Fulano de Tal SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO Fulano de Tal SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL Fulano de Tal CORONEL COMANDANTE GERAL DA PMCE. (Fonte: DOE n.º 032, de 19/02/2026).

DOE n.º 090, de 20/05/2026 O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista o que consta do Processo n.º, RESOLVE, com fundamento no art. 142, § 3º, inciso II, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional Federal n.º 77, de 11 de fevereiro de 2014) e art. 199 da Lei Estadual n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006, DEMITIR EX OFFICIO o Soldado PM, matrícula funcional n.º, da Polícia Militar do Ceará, a partir de de de, a fim de transferi-lo à reserva, sem qualquer remuneração ou indenização, por ter sido empossado no cargo de Policial Rodoviário Federal. PALÁCIO DA ABOLIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos de de Elmano de Freitas da Costa GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ Alexandre Sobreira Cialdini SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO Antônio Roberto Cesário de Sá SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL.

*** **

Art. 200 – Demissão e Expulsão por motivo disciplinar

Art.200. Além do disposto nesta Lei, a demissão e a expulsão do militar estadual, ex officio, por motivo disciplinar, é regulada pelo Código Disciplinar da Polícia Militar do Ceará e do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará.

NOTA: Lei nº 13.407/2003

Art. 24. A expulsão será aplicada, mediante processo regular, à praça que atentar contra a segurança das instituições nacionais ou praticar atos desonrosos ou ofensivos ao decoro profissional.

Art. 48. A expulsão será aplicada, em regra, quando a praça militar, independentemente da graduação ou função que ocupe, for condenado judicialmente por crime que também constitua infração disciplinar grave e que denote incapacidade moral para a continuidade do exercício de suas funções, após a instauração do devido processo legal, garantindo a ampla defesa e o contraditório

Parágrafo único - A participação em greve ou em passeatas, com uso de arma, ainda que por parte de terceiros, configura ato atentatório contra a segurança das instituições nacionais

Perda do posto, patente ou graduação: remuneração

Parágrafo único. O militar estadual que houver perdido o posto e a patente ou a graduação, nas condições deste artigo, não terá direito a qualquer remuneração ou indenização, e terá a sua situação militar definida pela Lei do Serviço Militar.

Art. 201 - Perda da nacionalidade brasileira

Art.201. O militar estadual da ativa que perder a nacionalidade brasileira será submetido a processo judicial ou regular para fins de demissão ex officio, por incompatibilidade com o disposto no inciso I do art.10 desta Lei.

SEÇÃO V DA DESERÇÃO

Art. 202 - Deserção - Consequências

Art.202. A deserção do militar estadual acarreta interrupção do serviço com a conseqüente perda da remuneração.

Agregação e remuneração do desertor

§1º. O Oficial ou a Praça, na condição de desertor, será agregado ao seu Quadro ou Qualificação, na conformidade do art. 172, inciso III, alínea “g”, até a decisão transitada em julgado e não terá direito a remuneração referente a tempo não trabalhado.

Captura e apresentação voluntária

§2º. O militar estadual desertor que for capturado, ou que se apresentar voluntariamente, será submetido à inspeção de saúde e aguardará a solução do processo.

Apuração penal

§3º. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar o militar estadual desertor, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das Praças.

Legislação especial referente à deserção

§4º. As demais disposições de que tratam esta Seção estão estabelecidas em Lei Especial.

NOTA: SÚMULAS DO STM sobre deserção

Súmula nº 3 -Não constituem excludentes de culpabilidade, nos crimes de deserção e insubmissão, alegações de ordem particular ou familiar desacompanhadas de provas. (DJ 1 Nº 77, de 24.04.95)

Súmula nº 8 - O desertor sem estabilidade e o insubmisso que, por apresentação voluntária ou em razão de captura, forem julgados em inspeção de saúde, para fins de reinclusão ou incorporação, incapazes para o

Serviço Militar, podem ser isentos do processo, após o pronunciamento do representante do Ministério Público." (DJ 1 Nº 77, de 24.04.95)

Súmula nº 10 - Não se concede liberdade provisória a preso por deserção antes de decorrido o prazo previsto no art. 453 do CPPM. (DJ 1 Nº 249, de 24.12.96)

Súmula nº 12 - A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para a persecutio criminis, através da reinclusão. Para a praça estável, a condição de procedibilidade é a reversão ao serviço ativo." (DJ 1 Nº 18, de 27.01.97)

- O Superior Tribunal Militar – STM já decidiu por unanimidade que "o disposto na parte final do art. 187 do CPM'... por mais de oito dias', deve ser interpretado como sendo 'qualquer tempo que exceda a oito dias'. (Recurso Criminal nº 2002.01.007023-0-RS, Relator Ministro Henrique Marini e Souza, julgado em 21.11.2002)

21 SÚMULA DO STF sobre deserção

Súmula 694 - Não cabe "habeas corpus" contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública.

Súmula 673 - O art. 125, § 4º, da Constituição não impede a perda da graduação de militar mediante procedimento administrativo.

SEÇÃO VI

DO FALECIMENTO, DO DESAPARECIMENTO E DO EXTRAVIO

Art. 203 - Falecimento

Art.203. O falecimento do militar estadual da ativa acarreta o desligamento ou exclusão do serviço ativo, a partir da data da ocorrência do óbito.

NOTA: Informação de Casos de Óbito por Covid-19 de Militar no Pleno Exercício de suas Funções – Determinação. Nota nº 0157/2021-GC O CEL COMANDANTE GERAL DA PMCE, no uso de suas atribuições legais resolve determinar aos Comandantes, Coordenadores e Assessores de OPMs da Corporação que enviem no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da publicação da presente Nota, para o e-mail gabsbctmgeral@pm.ce.gov.br, expediente circunstanciado de informação, devidamente motivado, referente a militar estadual sob seu comando que veio a falecer por haver contraído COVID-19, estando no pleno exercício de suas funções policiais, visando avaliação do caso concreto para subsidiar eventual abertura do procedimento administrativo cabível (Inquérito Sanitário de Origem e/ou Comissão de Meritoriedade). Publique-se. Fortaleza, 16 de fevereiro de 2021. BOLETIM DO CMDº GERAL nº 032, de 16.02.2021

Art. 204 - Desaparecido - definição

Art.204. É considerado desaparecido o militar estadual da ativa que, no desempenho de qualquer serviço, em viagem, em operações policiais militares ou bombeiros militares ou em caso de calamidade pública, tiver paradeiro ignorado por mais de 8 (oito) dias.

Parágrafo único. A situação de desaparecido só será considerada quando não houver indício de deserção.

Art. 205 - Extravio de militar

Art.205. O militar estadual que, na forma do artigo anterior, permanecer desaparecido por mais de 30 (trinta) dias, será considerado oficialmente extraviado.

Art. 206 – Consequências do extravio

Art.206. O extravio do militar estadual da ativa acarreta interrupção do serviço militar estadual com o conseqüente afastamento temporário do serviço ativo, a partir da data em que o mesmo for oficialmente considerado extraviado.

Desligamento do extraviado

§1º. O desligamento do serviço ativo será feito 6 (seis) meses após a agregação por motivo de extravio.

Situações equiparáveis ao falecimento

§2º. Em caso de naufrágio, sinistro aéreo, catástrofe, calamidade pública ou outros acidentes oficialmente reconhecidos, o extravio ou o desaparecimento do militar estadual da ativa será considerado como falecimento, para fins deste Estatuto, tão logo sejam esgotados os prazos máximos de possível sobrevivência ou quando se dêem por encerradas as providências de salvamento.

Art. 207 - Reaparecimento do extraviado ou do desaparecido

Art.207. O reaparecimento do militar estadual extraviado ou desaparecido, já desligado do serviço ativo, resulta em sua reinclusão e nova agregação, enquanto se apura as causas que deram origem ao seu afastamento.

Parágrafo único. O militar estadual reaparecido será submetido a Conselho de Justificação, a Conselho de Disciplina ou a Processo Administrativo-Disciplinar.

Art. 208 - Direitos dos beneficiários do desaparecido ou extraviado

Art.208. Lei específica, de iniciativa privativa do Governador do Estado, estabelecerá os direitos relativos à pensão, destinada a amparar os beneficiários do militar estadual desaparecido ou extraviado.

CAPÍTULO III

DO TEMPO DE SERVIÇO E/OU CONTRIBUIÇÃO

Art. 209 - Tempo de serviço

Art.209. Os militares estaduais começam a contar tempo de serviço na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Ceará a partir da data da sua inclusão no posto ou na graduação.

Data de inclusão de militar

Parágrafo único. Considera-se como data da inclusão, para fins deste artigo:

- I - a data do ato em que o militar estadual é considerado incluído em Organização Militar Estadual;
- II - a data de matrícula em órgão de formação de militares estaduais;
- III - a data da apresentação pronto para o serviço, no caso de nomeação.

Art. 210 - Tempo de contribuição militar e não militar

Art.210. Na apuração do tempo de contribuição do militar estadual será feita à distinção entre:

- I - tempo de contribuição militar estadual;
- II - tempo de contribuição não militar.

NOTA: Art.214. Na contagem do tempo de contribuição, não poderá ser computada qualquer superposição dos tempos de qualquer natureza.

Tempo de contribuição militar

§1º. Será computado como tempo de contribuição militar:

- I - todo o período que contribuiu como militar, podendo ser contínuo ou intercalado;
- II - o período de serviço ativo das Forças Armadas;
- III - o tempo de contribuição relativo à outra Corporação Militar;
- IV - o tempo passado pelo militar estadual na reserva remunerada, que for convocado para o exercício de funções militares na forma do art. 185 desta Lei;
- V - licença especial e férias não usufruídas contadas em dobro, até 15 de dezembro de 1998.

Tempo de contribuição não militar

§2º. Será computado como tempo de contribuição não militar:

I - o tempo de contribuição para o Regime Geral de Previdência Social – RGPS;

II - o tempo de contribuição para os Regimes Próprios de Previdência Social, desde que não seja na qualidade de militar.

DESAVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NÃO MILITAR – POSSIBILIDADE - O tema foi pacificado pela d. PGE por meio do Parecer nº103/2016 exarado no processo nº 0253993/2016), cujo extrato se transcreve abaixo:

[...] Pela vedação trazida na Lei nº 13.035/2000 c/c o antigo Estatuto, não caberia a desaverbação de tempo pelo militar quanto aos seguintes períodos: tempo de serviço público, federal, estadual ou municipal, prestado pelo policial militar anteriormente à sua inclusão, matrícula, nomeação ou reinclusão na Polícia Militar; tempos relativos a cada licença especial não gozada, contado em dobro. Observa-se que, em relação a períodos averbados pelo militar e que tenham sido prestados fora da Corporação, antes de seu ingresso na carreira, a vedação é somente em se tratando de tempos averbados e que tenham sido prestados na esfera pública, estadual, federal ou municipal. No caso dos autos, está-se diante de requerimento de desaverbação de tempo prestado pelo interessado antes de incluído na Corporação e referente a iniciativa privada, ou seja, avesso à seara pública. Enquanto norma restritiva, a regra do art. 10 da Lei nº 13.035/2000 deve como tal ser interessado [sic], sem extensões indevidas. Portanto, no tocante a averbações de tempo privado em ficha funcional por militar, a desaverbação pode acontecer. Assim, diante deste cenário, opina-se favoravelmente à desaverbação solicitada. À consideração superior. Fortaleza, 18 de janeiro de 2016. Assina: Rafael Machado Moraes - Procurador-Chefe da Consultoria-Geral. Despacho do Procurador Geral: De acordo. Assina: Juvêncio Vasconcelos Viana – Procurador Geral do Estado.

Apuração do tempo de contribuição

§3º. O tempo de contribuição a que alude o caput deste artigo, será apurado em anos, meses e dias, sendo o ano igual a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias e o mês 30 (trinta) dias.

Cálculo do benefício previdenciário

§4º. Para o cálculo de qualquer benefício previdenciário, depois de apurado o tempo de contribuição, este será convertido em dias, vedada qualquer forma de arredondamento.

Proporcionalidade dos proventos

§5º. A proporcionalidade dos proventos, com base no tempo de contribuição, é a fração, cujo numerador corresponde ao total de dias de contribuição e o denominador, o tempo de dias necessário à respectiva inatividade com proventos integrais, ou seja, 30 (trinta) anos que corresponde a 10.950 (dez mil novecentos e cinquenta) dias.

NOTA: Art.214. Na contagem do tempo de contribuição, não poderá ser computada qualquer superposição dos tempos de qualquer natureza.

Forma de computo do tempo de contribuição

§6º. O tempo de contribuição, será computado à vista de certidões passadas com base em folha de pagamento.

Equivalência entre tempo de serviço e tempo de contribuição

§7º. O tempo de serviço considerado até 15 de dezembro de 1998 para efeito de inatividade, será contado como tempo de contribuição.

Tempos não computáveis

§8º. Não é computável para efeito algum o tempo:

I - passado em licença para trato de interesse particular;

II - passado como desertor;

III - decorrido em cumprimento de pena e suspensão de exercício do posto, graduação, cargo ou função, por sentença passada em julgado.

NOTA: Acerca do tempo de serviço complementar, denominado de pedágio, o Cmdº da PMCE publicou a Nota CGP nº 1.800/2022 no BCG nº 236, de 14.12.2022, nos seguintes termos: Informação – Pedágio - Nota nº 1800/2022 - NGPM/CCP/CGP SPI nº 1117599/2022. O COORDENADOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA PMCE, no uso das suas atribuições legais determina que a partir desta data para a confecção da informação sobre o tempo de pedágio a ser cumprido pelos praças, publicada no BCG nº 120, de 17/06/2022, o mesmo deverá apresentar junto à CGP, cópia da Ficha Individual do PM devidamente numerada e conferida com a original, cópia da publicação em BCG e cópia da certidão do tempo fora averbado, cópia do BCG de averbação de férias e LE, bem como cópia do BCG de inclusão. Fortaleza, 05 de dezembro de 2022.

Art. 211 - Tempo de contribuição de militar afastado

Art.211. O tempo que o militar estadual vier a passar afastado do exercício de suas funções, em consequência de ferimentos recebidos em acidente quando em serviço, ou mesmo quando de folga, em razão da preservação de ordem pública, de proteção do patrimônio e da pessoa, visando à sua incolumidade em situações de risco, infortúnio ou de calamidade, bem como em razão de moléstia adquirida no exercício de qualquer função militar estadual, será computado como se o tivesse no exercício efetivo daquelas funções.

Art. 212 - Tempo de serviço em operações de guerra

Art.212. O tempo de serviço passado pelo militar estadual no exercício de atividades decorrentes ou dependentes de operações de guerra será regulado em legislação específica.

NOTA: Ver Lei Federal nº 288, de 08 de junho de 1948 que concede vantagens a militares e civis que participaram de operações de guerra.

~~Art. 213. A data limite estabelecida para final da contagem dos anos de contribuição, para fins de passagem para a inatividade, será a do pedido no caso de reserva remunerada "a pedido" ou a da configuração das condições de implementação, no caso de reserva remunerada ex-officio ou reforma.~~

Contagem do tempo de contribuição

Art.213. A data limite estabelecida para final da contagem dos anos de contribuição, para fins de passagem para a inatividade, será o término do período de 90 (noventa) dias posterior ao requerimento, no caso de reserva remunerada a pedido, ou a data da configuração das condições de implementação, no caso de reserva remunerada ex officio ou reforma." (NR). (Redação dada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 93, de 25.01.2011)

NOTA: Lei Complementar nº 93, de 25 de janeiro de 2011: "art. 3º, II d) emitido o documento indicado na alínea "c" deste inciso, o Órgão de origem, imediatamente à apresentação do pedido de inativação, deverá instaurar o processo de reserva remunerada com a juntada do aludido documento, situação em que o militar deverá afastar-se do serviço ativo da corporação, no primeiro dia seguinte à instauração do processo".

Art. 214 - Superposição de tempos

Art.214. Na contagem do tempo de contribuição, não poderá ser computada qualquer superposição dos tempos de qualquer natureza.

TÍTULO VI DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 215 - Sindicalização e greve

Art.215. Ao militar estadual são proibidas a sindicalização e a greve.

Participação em associações não sindicais ou político-partidárias

§1º. O militar estadual poderá fazer parte de associações sem qualquer natureza sindical ou político-partidária, desde que não haja prejuízo do exercício do respectivo cargo ou função militar que ocupe na ativa, salvo aqueles que estejam amparados pelo art. 169 combinado com o art. 176, § 13, da Constituição do Estado do Ceará.(Mudou de parágrafo único para §1º por força do art. 32 da Lei nº 13.768, de 04.05.06)

§2º. O militar estadual poderá fazer parte de associações, sem qualquer natureza sindical ou político-partidária, desde que não haja prejuízo para o exercício do respectivo cargo ou função militar que ocupe na ativa'. (NR) (§ acrescentado pelo art. 32 da Lei nº 13.768, de 04.05.06)

Dispensa de funções para dirigente máximo de associações

§3º. O militar estadual da ativa quando investido em cargo ou função singular de dirigente máximo de associação que congregue o maior número de oficiais, de subtenentes e sargentos ou de cabos e soldados, distintamente considerados e pré-definidos por eleições internas, poderá ficar dispensado de suas funções para dedicar-se à direção da entidade. (NR) (§ acrescentado pelo art. 32 da Lei nº 13.768, de 04.05.06).

Dispensa de funções para representantes das associações

§4º A garantia prevista no parágrafo anterior, além do cargo singular de dirigente máximo, alcança um representante por cada 2.000 (dois mil) militares estaduais que congregue, não podendo ultrapassar a 3 (três) membros, além do dirigente máximo. (§ acrescentado pelo art. 32 da Lei nº 13.768, de 04.05.06).

Exceção da dispensa das funções

§5º. O disposto nos §§3º e 4º em nenhuma hipótese se aplica à entidade cuja direção máxima seja exercida por órgão colegiado. (NR). (§ acrescentado pelo art. 32 da Lei nº 13.768, de 04.05.06)

Art. 216 – Filiação a partido político

Art.216. O militar estadual, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partido político.

Art. 217 - Regime de tempo integral ao serviço

Art.217. Os militares estaduais são submetidos a regime de tempo integral de serviço, inerente à natureza da atividade militar estadual, inteiramente devotada às finalidades e missões fundamentais das Corporações Militares estaduais, sendo compensados através de sua remuneração normal.

Escala de serviço e folga

§1º. Em períodos de normalidade da vida social, em que não haja necessidade específica de atuação dos militares em missões de mais demorada duração e de mais denso emprego, os militares estaduais observarão a escala normal de serviço, alternada com períodos de folga, estabelecida pelo Comando-Geral.

NOTA: Concessão de Folga a Policiais Militares – Normatização - Portaria nº 104/2019 – GC - O CEL PM COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: NORMATIZAR a aplicação da concessão de folga aos policiais militares que forem requisitados ou convocados durante a folga para participarem de audiências junto ao Poder Judiciário, Ministério Público, Controladoria Geral de Disciplina (CGD), Delegacias de Polícia ou nas Corporações Militares, ou que ultrapassarem em quaisquer circunstâncias o horário previsto para o término de seu turno de serviço, nos seguintes termos: 1. Para cada participação em audiência, conforme acima previsto, o policial militar terá direito a 04 (quatro) horas no registro do banco de horas, considerando-se neste período os deslocamentos e o depoimento em si, quando ocorrerem em dia ou horário de folga. 2. Haverá registro de carga-horária superior a 04 (quatro) horas quando restar comprovado formalmente pelo órgão que colheu o depoimento que o servidor ultrapassou esse período no respectivo ato. 3. O policial militar que exceder seu turno de serviço em ações atinentes às missões policiais militares deverá solicitar ao fiscal de policiamento que faça constar o registro de tal fato em livro de ocorrências ou relatório circunstanciado, destacando o tempo de permanência superior ao inicialmente previsto em escala, para fins de registro em banco de horas. 4. Sempre que o policial militar estiver em pleno gozo de suas férias regulamentares e for requisitado para o chamamento judicial e/ou administrativo, deverá cumprir a citada convocação, devendo se apresentar um dia posterior a data prevista para o seu retorno ao efetivo serviço. Outrossim, segue em anexo modelo de apresentação de policial militar para fins de audiência judicial ou administrativa, onde deve ser constado o horário de chegada e saída, bem como, a assinatura e o carimbo de servidor do respectivo órgão, sendo este modelo de ofício usado para os demais órgãos citados na Nota nº 470/2019-GC QCG em Fortaleza-CE, 06 maio de 2019, BOLETIM DO CMDº GERAL nº 082, de 06.05.2019.

NOTA: ESCALAS DE SERVIÇO, HORÁRIO DE EXPEDIENTE

Portaria nº 132 /2019-GC O CORONEL COMANDANTE GERAL DA PMCE, no uso das suas atribuições legais, nos termos do disposto no Decreto Estadual nº 32.974 de 18 de fevereiro de 2019, RESOLVE:

Art.1º. Regulamentar os horários dos expedientes administrativos, as atividades práticas de Educação Física, bem como, as escalas de Serviços no âmbito da Polícia Militar do Ceará conforme a seguir explicitado. [...] Veja na íntegra no BCG 101, de 31.05.2019.

Portaria nº 0025/2020-GC Regulamenta as Escalas de Serviços, os horários dos Expedientes e a prática de Educação Física no âmbito da Polícia Militar do Ceará.

O CORONEL COMANDANTE GERAL DA PMCE, no uso das suas atribuições legais, nos termos do disposto no Decreto Estadual nº 32.974 de 18 de fevereiro de 2019, RESOLVE:

Art. 1º. Regulamentar os horários dos expedientes administrativos, as atividades práticas de Educação Física, bem como, as escalas de Serviços no âmbito da Polícia Militar do Ceará conforme a seguir explicitado.

Art. 2º. Os horários dos expedientes no âmbito desta Corporação militar, doravante, serão os seguintes: [...]

Art. 3º. A prática das atividades de Educação Física tem como público-alvo os Oficiais e praças desta Corporação e será realizada nos respectivos Quartéis, às segundas e quartas-feiras, no horário de 16h00 às 17h00, devendo os comandantes das OPM's participar, acompanhar e fiscalizar a execução desta atividade, a fim de que sejam observados o calendário e horários supra estabelecidos.

Art. 4º. Fica regulamentado, no âmbito da Polícia Militar do Ceará, o padrão das novas Escalas a serem seguidas pelos militares estaduais, conforme quadro abaixo:

[...]

Parágrafo Único – Considera-se como serviço noturno para a modalidade a pé, o intervalo compreendido entre 22h e 06h do dia posterior.

Art. 5º. Casos especiais ou omissos, bem como, as jornadas de serviço não contempladas no quadro acima serão analisadas, deliberadas e reguladas, oportunamente, pelo Alto Comando da Corporação.

Art. 6º. Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário, especificamente, a Portaria nº 112/2019-GC, de 21 de maio de 2019, publicada no BCG nº 093, de 21.05.2019, bem como, a Instrução Normativa Nº 01/2011-GC, publicada no BCG nº 236, de 13.12.2011, a Portaria nº 132/2019-GC, publicada no BCG nº 105, de 06.06.2019, a Portaria nº 159/2019-GC, publicada no BCG nº 108, de 11.06.2019 e a Portaria nº 202/2019-GC, publicada no BCG nº 131, de 16.07.2019. COMANDO GERAL DA PMCE, em Fortaleza/CE, 22 de janeiro de 2020. Vide a íntegra no BCG nº 15, de 22.01.2020

NOTA: REGULAMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE COORDENADOR E OUTROS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2017-CG. O CORONEL COMANDANTE GERAL DA PMCE, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 12, inc. X, da Lei nº 15.217, de 05 de setembro de 2012 e, CONSIDERANDO, a necessidade de sistematizar os procedimentos para atender e solucionar ocorrências de maiores complexidades decorrentes de fatos relevantes que ensejam a tomada de decisões por parte dos escalões superiores da Instituição; CONSIDERANDO, a necessidade de padronizar as ações e procedimentos a serem desenvolvidos nos serviços operacionais de Coordenador de Policiamento da Capital e da Região Metropolitana, Supervisor de Policiamento junto às Áreas Integradas de Segurança – AIS e Auxiliares do Supervisor junto as Subunidades; CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de manter uma fiscalização mais eficaz do policiamento da Capital e da Região Metropolitana. RESOLVE: regulamentar o serviço de Coordenador de Policiamento da Capital e da Região Metropolitana, do Supervisor de policiamento junto às Áreas Integradas de Segurança – AIS e dos Auxiliares do Supervisor junto às Subunidades, definindo atribuições, competências e responsabilidades.

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. São atividades inerentes à operacionalidade da PMCE, os seguintes serviços:

I - Coordenador de Policiamento – É o serviço operacional desenvolvido pelos oficiais do posto de Major ou Capitão PM, escalado pelo respectivo Comando de Policiamento da Capital e Comando de Policiamento da Região Metropolitana, com duração de 12 (doze) horas, em turnos diurnos ou noturnos, junto à CIOPS, coordenando e controlando o emprego operacional das viaturas conectadas, sem prejuízo de eventuais deslocamentos, quando for necessária a sua presença, nos termos desta regulamentação e demais normas pertinentes;

II - Supervisor de Policiamento das Áreas Integradas de Segurança (AIS) – É o serviço operacional desenvolvido por oficiais do posto de Tenente ou, excepcionalmente, por Subtenente, escalado pelo Comandante da Área Integrada de Segurança, com duração de 12 (doze) horas, em turnos diurnos ou noturnos, fiscalizando as atividades de policiamento desenvolvidas em sua área de responsabilidade;

III - Auxiliar do Supervisor de Policiamento – É o serviço operacional desenvolvido por Subtenente ou Sargento, escalado pelo Comandante de Companhia, com duração de 12 (doze) horas, em turnos diurnos ou noturnos, desenvolvendo as atividades de policiamento ostensivo e fiscalização dos policiais militares sob sua responsabilidade.

§1º. Os Comandantes de Policiamento da Capital e da Região Metropolitana deliberarão sobre os pedidos de dispensa, substituição ou permuta de serviço dos Oficiais que, sob seus comandos, concorram à escala de serviço do Coordenador de Policiamento.

§2º. O Comandante da Área Integrada de Segurança deliberará sobre a dispensa, substituição ou permuta referentes à escala de serviço do Supervisor de Policiamento.

§3º. O Comandante da Companhia deliberará sobre a dispensa, substituição ou permuta referentes à escala de serviço do Auxiliar do Supervisor de Policiamento.

§4º. O deslocamento do Coordenador de Policiamento, de que trata o inciso I deste artigo,

somente ocorrerá após a previa autorização do Comandante de Policiamento da Capital ou do Comandante de Policiamento da Região Metropolitana.

CAPÍTULO II

DO COORDENADOR DE POLICIAMENTO DA CAPITAL E DA REGIÃO METROPOLITANA

Art. 2º. Ao Oficial Coordenador de Policiamento compete, além de outras atribuições previstas em leis e regulamentos, o seguinte:

- I – Atuar em ocorrências de maior complexidade;
- II - Apresentar-se, ou comunicar, aos Comandantes de Policiamento da Capital e da Região Metropolitana, ao assumir o serviço, cientificando o Controlador de turno junto à CIOPS, a fim de tomar conhecimento das diretrizes a serem observadas no cumprimento do serviço;
- III - Fiscalizar, junto à CIOPS, a conexão e a movimentação das viaturas em serviço;
- IV - Atuar, no que couber, como facilitador e articulador das atividades dos Supervisores de Policiamento das Áreas Integradas de Segurança;
- V - Acompanhar os procedimentos adotados pelo Supervisor de Policiamento em ocorrências de maior complexidade;
- VI - Manter os escalões superiores, bem como o Oficial controlador de turno junto à CIOPS, informados sobre o desenvolvimento e desenrolar de ocorrências de grande complexidade;
- VII - Acompanhar e apoiar às atividades de policiamento desenvolvidas em grandes eventos realizados na Capital ou na Região Metropolitana, conforme pauta de policiamento do CPC e CPM, repassando as diretrizes necessárias ao Supervisor de Policiamento correspondente;
- VIII - Informar aos Comandantes do CPC e do CPM, ao término do serviço, acerca das principais ocorrências ocorridas durante o turno respectivo, bem como, registrá-las em relatório próprio;
- IX - Passar as alterações do serviço ao sucessor, informando-o acerca das principais ocorrências, bem como das diretrizes a serem observadas no transcorrer do serviço.

CAPÍTULO III

DO SUPERVISOR DE POLICIAMENTO JUNTO ÀS ÁREAS INTEGRADAS DE SEGURANÇA – AIS

Art. 3º. Ao Supervisor de Policiamento compete, além de outras atribuições previstas em leis e regulamentos, o seguinte:

- I - Supervisionar as atividades desenvolvidas pelos Auxiliares do Supervisor das Subunidades
- II - Conferir, junto aos Auxiliares do Supervisor das Subunidades, ao assumir o serviço, as alterações referentes às faltas ao serviço, remanejamentos, repousos médicos, baixas de viaturas e demais assuntos peculiares a respectiva área de policiamento;
- III - Transmitir ao Auxiliar do Supervisor as ordens e instruções do Comandante do CPC e do CPM, acrescidas das instruções que julgar serem necessárias;
- IV - Informar ao Comandante de Batalhão, ao Coordenador de Policiamento, e ao Controlador de Turno da CIOPS, sobre a assunção do serviço, bem como, acerca das alterações verificadas;
- V - Conferir junto à CIOPS o número de viaturas conectadas, de acordo com as escalas de serviço;
- VI - Supervisionar, pessoalmente, as ocorrências de maior complexidade, informando, na primeira oportunidade, às autoridades referidas no inciso IV;
- VII - Fiscalizar o policiamento na sua área de atuação, observando a postura e a compostura dos policiais militares sob seu comando, tomando as providências pertinentes, quando necessário;
- VIII - Comunicar ao comandante da Área Integrada de Segurança acerca das situações que necessitem de providências da sua alçada;
- IX - Presidir os autos de prisões em flagrantes delitos por crimes de natureza militar que por ventura ocorra dentro da respectiva área de atuação, sem prejuízo do disposto no art. 245, do Código de Processo Penal Militar;
- X - Deliberar sobre os remanejamentos decorrentes das dispensas e permutas de serviço, autorizadas pela autoridade competente e observadas as disposições legais pertinentes;
- XI - Confeccionar relatório ao final do serviço, fazendo constar as principais ocorrências, bem como o que mais entender necessário.

CAPÍTULO IV

DO AUXILIAR DO SUPERVISOR DE POLICIAMENTO JUNTO AS SUBUNIDADES

Art. 4º. Ao Auxiliar do Supervisor de Policiamento compete, além de outras atribuições previstas em leis e regulamentos, o seguinte:

- I - Receber a tropa no início do serviço, observando a apresentação pessoal, a uniformidade, o uso do armamento e equipamento adotados pela PMCE, comunicando as alterações para as providências administrativas decorrentes;
- II - Informar ao Supervisor de Policiamento acerca das alterações detectadas relativas à falta, repouso, baixa de viaturas, permutas, remanejamentos e outras se fizerem necessárias;
- III - Cumprir o que dispõe as escalas de serviço, somente realizando remanejamentos de pessoal ou viaturas quando devidamente autorizado;
- IV - Fiscalizar o policiamento na sua área de atuação, observando a postura e a compostura dos policiais militares sob seu comando, tomando as providências pertinentes, quando necessário;
- V - Comparecer nos locais de eventos onde esteja sendo empregado efetivo da Corporação, mantendo contato com o comandante policiamento respectivo, a fim de prestar-lhe o necessário apoio;
- VI - Atuar nas ocorrências de maior complexidade, comunicando e apoiando de imediato o Supervisor de Policiamento;
- VII - Informar imediatamente ao P/4 da Subunidade, acerca da eventual baixa de viaturas, enviando esforços para retorno da mesma à área de atuação;

VIII - Passar as alterações do serviço ao sucessor, informando-o acerca das principais ocorrências, bem como das diretrizes a serem observadas no transcorrer do serviço, registrando as alterações ocorridas durante o serviço.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 5º. Cabe aos Comandos de Policiamento da Capital e da Região Metropolitana confeccionar a pauta diária de eventos e diretrizes a serem observadas pelo Coordenador de Policiamento correspondente.

Art. 6º. Os Comandos de Policiamento da Capital e da Região Metropolitana poderão estabelecer, no que couber, diretrizes complementares, no âmbito de suas atribuições, visando a fiel execução desta Instrução Normativa.

Art. 7º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Fortaleza, 10 de fevereiro de 2017. BOLETIM DO CMDº GERAL nº 032, de 14.02.2017

NOTA: BOLETIM DO CMDº GERAL nº 123, de 03.07.2020 - Padronização do Quantitativo do Efetivo de Expediente – Republicação por Incorreção

Portaria nº 103/2020-GC Dispõe sobre a padronização do quantitativo do efetivo de expediente nos órgãos de Execução Programática da PMCE. O CORONEL QOPM, COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO a necessidade de adequar o quantitativo do efetivo empregado na atividade fim da Corporação, de acordo com a respectiva demanda; e CONSIDERANDO o estudo técnico denominado Diagnóstico Situacional nº 001/2020, elaborado no âmbito da Coordenadoria Geral de Operações – CGO, RESOLVE:

Art.1º. Padronizar o quantitativo do efetivo de expediente em todos os Órgãos de Execução Programática da PMCE, a partir do nível de Companhia até o nível de Batalhão, de conformidade com o quantitativo estabelecido no quadro abaixo:

ORD	DESCRIÇÃO	AUX. AJUD.	AUX. P/1 (CIA)	IRSO	AUX. P/3	AUX. P/4	AUX. P/5	TOTAL
01.	Batalhão	1	0	1	1	1	1	5
02.	Cia. Indep. (Interior)	1	1	1	1	1	0	5
03.	Cia. Incorporada	0	2	0	0	1	0	3
04.	Cia. Isolada	0	2	0	0	1	0	3

Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

*REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Quartel do Comando Geral, em Fortaleza-CE, aos 24 de ju

IRSO

~~§2º No interesse da otimização da segurança pública e defesa social do Estado, em períodos de normalidade, conforme definido no parágrafo anterior, lei específica poderá estabelecer critérios, limites e condições para a utilização, a título de reforço para o serviço operacional, dos efetivos disponíveis nas Corporações Militares, mediante a adesão voluntária do militar estadual que faça a opção de participar de escala de serviço, durante parte do período de sua folga.~~

~~§2º Observado o interesse da otimização da segurança pública e defesa social do Estado, em períodos de normalidade, conforme definido no parágrafo anterior, poderá voluntariamente o militar da ativa, a critério discricionário da Administração, inscrever-se junto à Corporação respectiva para desempenhar atividade em caráter suplementar a título de reforço ao serviço operacional, durante parte do seu período de folga, guardando um intervalo de descanso de, pelo menos, 12 (doze) horas após sua jornada regular. (Redação dada pela Lei nº 16.009, 05 de maio de 2016):~~

~~§2º. Observado o interesse da otimização da segurança pública e defesa social do Estado, em períodos de normalidade, conforme definido no parágrafo anterior, poderá voluntariamente o militar da ativa, a critério discricionário da Administração, inscrever-se junto à Corporação respectiva para desempenhar atividade em caráter suplementar a título de Reforço ao Serviço Operacional, durante parte do seu período de folga, observado o limite mensal de 84 (oitenta e quatro) horas, bem como dispensado, em situações excepcionais e devidamente motivadas, o cumprimento de intervalo mínimo entre jornada normal e especial de trabalho. (Redação dada pela Lei nº 16.828, 13 de janeiro de 2019):~~

NOTA: Lei nº 16.828, 13 de janeiro de 2019 - Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando convalidados os pagamentos, a título de Indenização de Reforço ao Serviço Operacional, feitos no âmbito da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, anteriormente a este diploma, na forma nele estabelecida.

~~§3º Ao militar estadual que fizer a opção de que trata o parágrafo anterior e que efetivamente participe do serviço para o qual foi escalado, a lei deverá assegurar, como retribuição, vantagem pecuniária, eventual, compensatória e específica, não incorporável à remuneração normal.~~

~~§3º O militar, na situação do §2º, fará jus à Indenização de Reforço ao Serviço Operacional — IRSO, em retribuição ao serviço executado além do expediente, escala ou jornada normal à qual estiver submetido, sendo devida por hora de trabalho executado. (Redação dada pela Lei nº 16.009, 05 de maio de 2016):~~

§3º. O militar, na situação do §2º, fará jus à Indenização de Reforço ao Serviço Operacional — IRSO, em retribuição ao serviço executado além do expediente, escala ou jornada normal à qual estiver submetido, sendo devida por hora de trabalho executado. [\(Redação dada pela Lei nº 16.009, 05 de maio de 2016\).](#)

§4º Em nenhuma hipótese aplicar-se-á o disposto nos parágrafos anteriores, quando o efetivo da Corporação Militar estiver, no todo ou em parte, mobilizado pelo Comando Geral para emprego em regime de tempo integral de serviço, na conformidade do caput, especialmente por ocasião de:

I — estado de defesa ou estado de sítio;

II — catástrofe, grande acidente, incêndio, inundação, seca, calamidade ou sua iminência;

III — rebelião, fuga e invasão;

IV — seqüestro e crise de alta complexidade;

V — greve, mobilização, protesto e agitação que causem grave perturbação da ordem pública ou ensejem ameaça disso;

VI — evento social, festivo, artístico ou esportivo que cause grande aglomeração de pessoas;

VII — quaisquer outros eventos ou ocorrências que o Comando Geral identifique como de ameaça à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

§4º. O valor da hora trabalhada observará o disposto no anexo IV desta Lei, e será reajustado de acordo com as revisões gerais, sem integrar a remuneração do militar sob qualquer título ou fundamento. [\(Redação dada pela Lei nº 16.009, 05 de maio de 2016\).](#)

§ 2.º Observado o interesse da otimização da segurança pública e defesa social do Estado, em períodos de normalidade, conforme definido no parágrafo anterior, poderá voluntariamente o militar da ativa, a critério discricionário da Administração, inscrever-se junto à Corporação respectiva para desempenhar atividade em caráter suplementar a título de Reforço ao Serviço Operacional, durante parte do seu período de folga, observado o limite mensal de 84 (oitenta e quatro) horas, bem como dispensado, em situações excepcionais e devidamente motivadas, o cumprimento de intervalo mínimo entre jornada normal e especial de trabalho. [\(NR — LEI Nº 18.710, de 27 de março de 2024 — DOE 27.03.2024\).](#)

§ 2.º Observado o interesse da otimização da segurança pública e defesa social do Estado, em períodos de normalidade, conforme definido no parágrafo anterior, poderá voluntariamente o militar da ativa, a critério discricionário da Administração, inscrever-se junto à Corporação respectiva para desempenhar atividade em caráter suplementar a título de Reforço ao Serviço Operacional, durante parte do seu período de folga, observado o limite mensal de 96 (noventa e seis) horas, bem como dispensado, em situações excepcionais e devidamente motivadas, o cumprimento de intervalo mínimo entre jornada normal e especial de trabalho." [\(NR LEI Nº 18.893, DE 27.06.24 - D.O. 27.06.24\)](#)

§ 3.º O militar, na situação do § 2.º, fará jus à Diária de Reforço ao Serviço Operacional, de natureza indenizatória, para custeio das despesas referentes ao serviço executado além do expediente, escala ou jornada normal à qual estiver submetido, sendo devida por hora de trabalho executado. [\(NR – LEI Nº 18.710, de 27 de março de 2024 – DOE 27.03.2024\).](#)

§ 4.º O valor da Diária por hora trabalhada observará o disposto no Anexo IV desta Lei, e será reajustado de acordo com as revisões gerais, sem integrar a remuneração do militar sob qualquer título ou fundamento. [\(NR – LEI Nº 18.710, de 27 de março de 2024 – DOE 27.03.2024\).](#)

Falta à IRSO

§5º. O militar que, indicado dentre os inscritos para participar da escala especial, nos termos do §2º, faltar ao serviço sem motivo justificável se sujeitará a procedimento disciplinar. [\(Parágrafo acrescido pela Lei nº 16.009, 05 de maio de 2016\).](#)

Impedimentos à IRSO

§6º. Não participará do reforço ao serviço operacional o militar quando estiver nas seguintes situações: [\(Parágrafo acrescido pela Lei nº 16.009, 05 de maio de 2016\).](#)

I — denunciado em processo-crime, enquanto a sentença final não transitar em julgado, salvo quando o fato ocorrer no exercício de missão de natureza ou interesse militar estadual, ainda que durante o período de folga, e não envolver suposta prática de improbidade administrativa ou crime hediondo;

II — respondendo a procedimento administrativo disciplinar, mesmo que este esteja sobrestado, salvo quando o fato ocorrer no exercício de missão de natureza ou interesse militar estadual;

NOTA: Lei nº 18.639, de 20.12.2023 - Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os incisos I e II do § 6.º do art. 217 da Lei n.º 13.729, de 2006, bem como o inciso V do art. 10 da Lei n.º 13.789, de 29 de junho de 2006.

III – afastado do serviço por motivo saúde, férias ou licença, na forma deste Estatuto;

IV – cumprindo sanções disciplinares.

Prioridade de participação na IRSO

§7º. A prioridade na escolha do militar que irá participar do serviço de que cuida o §2º deste artigo, observará, caso o número de inscritos supere a demanda para o serviço operacional especial, o critério da antiguidade. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 16.009, 05 de maio de 2016).

Convênios para a IRSO

§8º. O desempenho pelo militar de atividade de reforço ao serviço operacional com fundamento em convênio celebrado entre o Estado e a União, município ou órgão ou entidade da Administração direta e indireta dos Poderes, enseja o pagamento da indenização prevista no §3º deste artigo, de cujo valor será ressarcido o erário estadual pelo conveniente. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 16.009, 05 de maio de 2016).

Decreto regulamentador da IRSO

~~§9º. As atividades de que cuida o §2º deste artigo, serão disciplinadas por decreto, o qual deverá estabelecer condições, requisitos, critérios e limites a serem observados em relação à Indenização por Reforço do Serviço Operacional, inclusive quanto aos tipos de serviços em que serão empregados os militares estaduais durante as escalas especiais e ao limite de despesas com a concessão da Indenização, ficando o planejamento e a administração da execução das atividades a cargo dos Comandantes-Gerais das Corporações Militares. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 16.009, 05 de maio de 2016).~~

§ 9.º As atividades de que cuida o § 2.º deste artigo serão disciplinadas por decreto, o qual deverá estabelecer condições, requisitos, critérios e limites a serem observados em relação à Diária por Reforço ao Serviço Operacional, inclusive quanto aos tipos de serviços em que serão empregados os militares estaduais durante as escalas especiais e ao limite de despesas com a concessão da Indenização, ficando o planejamento e a administração da execução das atividades a cargo dos Comandantes-Gerais das Corporações Militares. (NR – LEI Nº 18.710, de 27 de março de 2024 – DOE 27.03.2024).

~~§ 10. A indenização de que trata o §3º estende-se a militares que atuam no serviço de inteligência das Corporações Militares, aos quais se faculta a prestação de serviço na forma deste artigo." (NR) (Redação dada pela Lei nº 16.828, 13 de janeiro de 2019).~~

Escala por convocação à IRSO

§ 10. Não havendo militares estaduais voluntários, ou o número for insuficiente para suplementar a título de reforço o serviço operacional na forma prevista no § 2.º deste artigo, poderão os Coronéis, Comandantes Gerais das Corporações Militares, convocarem o número suficiente de militares estaduais para desempenhar as escalas especiais de serviço. (Alterado pela Lei nº 17.183, de 23.03.2020).

~~§ 11. O militar escalado de serviço na forma prevista no § 10 deste artigo fará jus ao mesmo valor pago pela Indenização de Reforço ao Serviço Operacional – IRSO. (Acrescentado pela Lei nº 17.183, de 23.03.2020).~~

~~§ 12. A indenização de que tratam os §§ 2.º e 10 deste artigo estende-se aos militares que atuam no serviço de inteligência. (Acrescentado pela Lei nº 17.183, de 23.03.2020).~~

§ 11. O militar escalado de serviço na forma prevista no § 10 deste artigo fará jus ao mesmo valor pago pela Diária de Reforço ao Serviço Operacional. (NR – LEI Nº 18.710, de 27 de março de 2024 – DOE 27.03.2024).

§ 12. A Diária de que tratam os §§ 2.º e 10 deste artigo estende-se aos militares que atuam no serviço de inteligência." (NR – LEI Nº 18.710, de 27 de março de 2024 – DOE 27.03.2024).

Falta do militar convocado

§ 13. O militar que, convocado para participar da escala especial, na forma estabelecida no § 10, faltar ao serviço sem motivo justificável se sujeitará a procedimento disciplinar. (Acrescentado pela Lei nº 17.183, de 23.03.2020).

Regulamentação interna

§ 14. A escolha do militar para participar da escala especial observará critérios definidos em atos expedidos pelos Comandantes Gerais das Corporações Militares." (NR - (Acrescentado pela Lei nº 17.183, de 23.03.2020).

Majoração no valor da IRSO

§ 15. Quando a atividade de reforço do serviço operacional ocorrer aos sábados, domingos e feriados ou de 00h às 6h da manhã, nos dias úteis, o valor da hora trabalhada será acrescido em 30% (trinta por cento) (NR – Lei nº 18.639, de 20.12.2023)

Art. 218 - Regulamentação do funcionamento das juntas de saúde

Art.218. Os critérios para nomeação e funcionamento de Junta de Saúde e Junta Superior de Saúde da Corporação serão regulados, no prazo de 60 (sessenta) dias após aprovação desta Lei, por meio de Decreto do Governador do Estado.

NOTA: Lei nº 14.082, de 16.01.2008, reestruturou a Perícia Médica no Estado do Ceará.

NOTA: Decreto no 30.550, de 24 de maio de 2011, publicado no DOE no 103, de 31 de maio de 2011, que institui o Regulamento da Perícia Médica oficial do servidor público civil e do militar do estado do ceará.

Art. 219 - Readaptação ao serviço ativo

Art.219. Os critérios para julgamento da capacidade para o serviço ativo, bem como a possibilidade da readaptação do militar estadual para outra atividade dentro da Corporação quando reduzida sua capacidade, em razão de ferimento, acidente ou doença, serão regulamentados por Decreto.

Responsabilidade aplicável aos integrantes das juntas de saúde

§1º. Sob pena de responsabilidade penal, administrativa e civil, os integrantes de Junta de Saúde e de Junta Superior de Saúde da Corporação Militar deverão investigar a fundo a efetiva procedência da doença informada ou alegada pelo militar interessado, mesmo que apoiado em atestado ou laudo médico particular, sempre que a natureza da enfermidade permitir fraude que possibilite o afastamento gracioso do serviço ativo militar.

Responsabilidade aplicável ao militar que fraudar o afastamento do serviço

§2º. O militar interessado flagrado na prática de fraude nas condições previstas no parágrafo anterior terá sua responsabilidade penal, administrativa e civil devidamente apurada.

Repouso médico

§3º. Todos os repouso médicos por período superior a 3 (três) dias deverão ser avaliados criteriosamente pelas Junta de Saúde ou Junta Superior de Saúde da Corporação Militar, mesmo quando apoiados em atestado ou laudo médico particular.

Art. 220 – adido: conceito

Art.220. O militar estadual que, embora efetivo e classificado no Quadro de Organização e Distribuição de uma Organização Policial Militar ou Bombeiro Militar, venha a exercer atividade funcional em outra Organização Militar, ficará na situação de adido.

Art. 221 – artigo com vigência temporária

Art.221. Fica assegurado ao militar estadual que, até a publicação desta Lei, tenha completado, no mínimo, 1/3 (um terço) do interstício no posto ou graduação exigido pela Lei nº10.273, de 22 de junho de 1979, e pelos Decretos nºs. 13.503, de 26 de outubro de 1979, e 26.472, de 20 de dezembro de 2001, o direito de concorrer ao posto ou à graduação subsequente, na primeira promoção que vier a ocorrer após a publicação desta Lei.

Parágrafo único. O cômputo da pontuação para a promoção de que trata o caput será feito na conformidade das normas em vigor antes da vigência.

Art. 222 - equivalência das punições do RDPM com o CDPM/BM

Art.222. Para fins de contagem de pontos para promoção de militares estaduais, serão considerados equivalentes ao Código Disciplinar da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará as seguintes punições disciplinares de que tratam, respectivamente, os revogados Regulamentos Disciplinares da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará:

- I – repreensão – repreensão;
- II – detenção – permanência disciplinar;
- III – prisão – custódia disciplinar.

Art. 223 - Equivalência de punições para fins de cancelamento

Art.223. Para fins de cancelamento de punições disciplinares, aplica-se a equivalência prevista no artigo anterior, obedecidos os prazos e demais condições estabelecidas no Código Disciplinar da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará.

Art. 224 - Remanejamentos funcionais

Art.224. Os remanejamentos funcionais, inclusive os de caráter temporário, que devem acontecer dentro dos originais interesses institucionais quanto à conveniência organizacional ou operacional, observarão o equilíbrio da relação custo-benefício dos investimentos que foram efetivados em programas de capacitação técnico-profissional, dentro de regras estabelecidas em Decreto do Chefe do Poder Executivo.

Art. 225 - Exceção à exigência de diploma de curso superior para seleção ao CHO

Art.225. Excluem-se da exigência da letra “g” do inciso I do art.24 os atuais 1º Sargentos e Sub-Tenentes, na data de publicação desta Lei.

NOTA: A lera “g” tem a seguinte redação: “g) possuir diploma de curso superior de graduação plena, reconhecido pelo Ministério da Educação”.

NOTA: Cuidado com a vigência deste artigo, pois é a partir da publicação da lei, ou seja, é o único artigo do Estatuto que passou a ter vigência na data da publicação em DOE. Não confunda com a vigência do Estatuto como um todo que é de 60 dias após a publicação. Em outras palavras, quando publicou a lei, o art. 225 foi o único que passou a ter vigência imediata.

Art. 226 - Uso de designação que sugere vínculo com corporações militares

Art.226. É vedado o uso, por parte de sociedade simples ou empresária ou de organização civil, de designação que possa sugerir sua vinculação às Corporações Militares estaduais.

Exceção ao Uso de designação que sugere vínculo com corporações militares

Parágrafo único. Excetua-se das prescrições deste artigo, as associações, clubes e círculos que congregam membros das Corporações Militares e que se destinem, exclusivamente, a promover intercâmbio social, recreativo e assistencial entre militares estaduais e seus familiares e entre esses e a sociedade, e os conveniados com o Comando-Geral da Corporação.

Art. 227 - Aplicação subsidiária do CDPM/BM

Art.227. No que tange aos deveres e obrigações, além dos já estabelecidos nesta Lei, aplica-se ao militar estadual o disposto no Código Disciplinar da Polícia Militar do Ceará e do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará.

Revogação de artigos da lei do serviço de assistência religiosa

Parágrafo único. A Lei nº10.237, de 18 de dezembro de 1978, com suas alterações, permanece em vigor, dispondo sobre o Serviço de Assistência Religiosa aos Militares Estaduais, salvo quanto aos seus arts.9º, 10, 11 e 12, que ficam revogados.

Art. 228 - Aplicação subsidiária de legislação do exército

Art.228. Aplica-se à matéria não regulada nesta Lei, subsidiariamente e no que couber, a legislação em vigor para o Exército Brasileiro.

Art. 229 - Inaplicabilidade do EMECE ao soldado temporário

Art.229. O disposto nesta Lei não se aplica ao soldado temporário, do qual trata a Lei nº13.326, de 15 de julho de 2003, e sua regulamentação.

Art. 230 - Vigência da lei 13.035/2005

Art.230. Permanece em vigor o disposto na Lei nº13.035, de 30 de junho de 2005, salvo no que conflitar com as disposições desta Lei.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput à legislação em vigor, decorrente da Lei nº 13.035, de 30 de junho de 2005, que trata da remuneração dos militares estaduais.

NOTA: A lei 13.035 é de junho de 2000 e não de 2005.

Art. 231 - Revogação de leis e disposições contrárias ao estatuto

Art.231. Ficam revogadas as Leis nº10.072, de 20 de dezembro de 1976, nº10.186, de 26 de junho de 1976, nº10.273, de 22 de junho de 1979, nº10.236, de 15 de dezembro de 1978, e as alterações dessas Leis, e todas as disposições contrárias a este Estatuto.

Art. 232 - Vigência do Estatuto

Art.232. Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a sua publicação.

PALÁCIO IRACEMA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 11 de janeiro de 2006.

Lúcio Gonçalo de Alcântara

GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.729/2006- DOE 080, DE 28.04.2006

FICHA DE INFORMAÇÕES - OFICIAL MILITAR ESTADUAL PERÍODO DE : __/__/__

A __/__/__ OPM/OBM: _____

NOME: _____ POSTO: _____ MAT.: _____

I – CARGOS E/OU FUNÇÕES DESEMPENHADAS DO PERÍODO II – QUALIDADES PESSOAIS E FUNCIONAIS
CONCEITO

(E, MB, B, R, I) NÃO OBSERVADO (NO)

A – CARÁTER (Manifestações atinentes à personalidades)

1. Lealdade e amor à verdade
2. Responsabilidade com a função exercida
3. Comportamento em face das atuações administrativas e/ou operacionais
4. Energia e perseverança

B – INTELIGÊNCIA

5. Capacidade de raciocínio e decisão
6. Facilidade de Expressão escrita
7. Facilidade de expressão oral

C – ESPÍRITO E CONDUTA PROFISSIONAL

8. Cumprimento do dever
9. Espírito de disciplina
10. Correção de atitudes com os subordinados, pares e superiores
11. Respeito aos Direitos Humanos

12. Espírito de camaradagem e relações interpessoais

D – CONDUTA PROFISSIONAL E GERAL E CONDUTA CIVIL

13. Conhecimentos profissionais
14. Conhecimentos Gerais
15. Conduta civil

E – CAPACIDADE COMO GESTOR

16. Capacidade de liderança
17. Capacidade de julgamento
18. Capacidade de julgamento
19. Espírito de trabalho em equipe
20. Probidade e zelo
21. Capacidade de organização e eficiência
22. Capacidade de multiplicador do conhecimento

F – CAPACIDADE FÍSICA

23. Resistência a fadiga
24. Disposição para o trabalho

ESTATUTO DOS MILITARES ESTADUAIS – MAJ MARCOS AURELIO M DE MELO 84

III – CONCEITO FINAL SINTÉTICO NUMÉRICO IV – INFORMANTE

NOME/POSTO: _____

V – ASSINATURA: _____ VI – DATA: ____/____/____

OBSERVAÇÕES SOBRE O PREENCHIMENTO DA FICHA DE INFORMAÇÃO:

1. Os conceitos numéricos terão a seguinte correspondência:

EXCELENTE - (E) 6000

MUITO BOM – (MB) 5000

BOM - (B) 4000

REGULAR– (R) 3000

INSUFICIENTE - (I) 2000

2. O conceito numérico final será o quociente da divisão da soma dos conceitos numéricos parciais pelo número de itens observados, devendo o resultado considerar somente os valores inteiros.

3. O item “NÃO OBSERVADO” deve ser desconsiderado no momento da obtenção da média, dividindo-se o somatório somente pelos itens que foram expedidos conceitos e notas, não podendo ultrapassar a oito itens “NÃO OBSERVADOS”.

4. O Conceito numérico final superior a 5000 pontos e inferior a 3000 pontos deverá ser justificado por escrito por quem o concedeu.

ANEXO II

REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.729/2006- DOE 080, DE 28.04.2006

NORMAS PARA O PREENCHIMENTO DA FICHA DE PROMOÇÃO DO OFICIAL

I - receberão valores numéricos positivos:

a) tempo de efetivo serviço;

b) cursos policiais ou bombeiros militares;

c) treinamentos e cursos diversos relacionados ou aplicados à área militar;

d) medalhas e condecorações; e) elogios; f) contribuições técnico-profissionais;

II - receberão valores numéricos negativos:

a) punições disciplinares;

b) condenações por delito militar ou comum;

c) falta de aproveitamento em curso patrocinado pela corporação;

III - no tempo de efetivo serviço serão considerados:

a) em função militar ou considerada de natureza ou interesse militar, desde a data de nomeação ao primeiro posto na Corporação até a data de encerramento das alterações, contando-se 100 (cem) pontos por semestre ou fração superior a 90 (noventa) dias;

b) em função militar ou considerada de natureza ou interesse militar, no posto atual, cuja missão básica seja exclusivamente voltada ao exercício da atividade operacional institucional, contando-se 10 (dez) pontos por semestre ou fração superior a 90 (noventa) dias; c) no posto atual, desde a data da última promoção até a data de encerramento das alterações, contando-se 100 (cem) pontos por semestre ou fração superior a 90 (noventa) dias;

IV - o aproveitamento em cursos militares dará direito a serem contados os seguintes valores numéricos:

a) curso de Formação de Oficiais, Curso de Habilitação de Oficiais ou Estágio de Instrução e Adaptação – 400 (quatrocentos) pontos;

b) curso de Aperfeiçoamento de Oficiais - 600 (seiscentos) pontos; c) curso Superior de Polícia - 800 (oitocentos) pontos;

V - o aproveitamento em treinamentos e cursos relacionados e/ou aplicados à área de interesse da respectiva Corporação, reconhecidos por portaria do Comandante-Geral, devidamente comprovados por diploma ou certificado de conclusão, dará direito a serem contados os seguintes valores numéricos: a) de mestrado - 300 (trezentos) pontos; b) de doutorado - 400 (quatrocentos) pontos;

VI - para fins do que dispõe o item V desta norma:

a) os pontos acumulados valerão, tão somente, para a promoção imediata;

VII - as medalhas e condecorações receberão os seguintes valores numéricos:

a) na Polícia Militar:

1) Medalha Senador Alencar – 600 (seiscentos) pontos;

2) Mérito Policial Militar - 500 (quinhentos) pontos;

3) Medalha por Bravura - 400 (quatrocentos) pontos;

4) Medalha José Martiniano de Alencar - 300 (trezentos) pontos;

5) Medalha Mérito Intelectual (MMI) - 1º Lugar - 150 (cento e cinquenta) pontos;

6) Medalha de Tempo de Serviço – 30 (trinta), 20 (vinte) e 10 (dez) anos, respectivamente, 100 (cem), 70 (setenta) e 50 (cinquenta) pontos, contando-se somente, a de maior valor;

7) Barreta Disciplinar – 8 (oito) e 4 (quatro) anos, respectivamente, 200 (duzentos) e 100 (cem) pontos, contando-se, somente, a de maior valor; 8) Barreta de Ensino e Instrução – 200 (duzentos) pontos.

b) no Corpo de Bombeiros Militar:

1) Medalha Senador Alencar – 600 (seiscentos) pontos;

2) Mérito Bombeiro Militar – 500 – (quinhentos) pontos;

3) Medalha Desembargador Moreira – 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos;

4) Medalha Herói João Nogueira Jucá – 400 (quatrocentos) pontos;

5) Machadinha Simbólica – 350 (trezentos e cinquenta) pontos;

6) Barreta Bombeiro Padrão e Bombeiro Empreendedor, conferidas pelo Comandante-Geral – 200 (duzentos) pontos cada;

7) Medalha Mérito Intelectual (MMI) – 1º Lugar- 150 (cento e cinquenta) pontos;

8) Medalha de Tempo de Serviço – 30 (trinta), 20 (vinte) e 10 (dez) anos, respectivamente, 100 (cem) 70 (setenta) e 50 (cinquenta) pontos, contando-se somente a de maior valor;

9) Barreta de Ensino e Instrução – 200 (duzentos) pontos;

VIII - serão destacados com atribuições de pontos, somente valendo para a promoção imediata, os elogios caracterizados pela ação meritória, de caráter excepcional, com risco da própria vida, descrita

em elogio individual, e assim julgada pela Comissão de Promoção de Oficiais - 150 (cento e cinquenta) pontos;

IX - nas contribuições de caráter técnico-profissional serão conferidos 100 (cem) pontos para cada trabalho original, desde que aprovado pelo órgão ou comissão avaliadora designado pelo Comandante-Geral;

X - os valores numéricos negativos serão atribuídos da seguinte maneira: a) punições disciplinares:

1) repreensão – menos 200 (duzentos) pontos;

2) permanência disciplinar – menos 400 (quatrocentos) pontos;

3) custódia disciplinar – menos 800 (oitocentos) pontos;

b) falta de aproveitamento, em curso patrocinado pela Corporação, por causa de reprovação ou desistência sem motivo relevante, com pontuação negativa correspondente aos pontos positivos mínimos a que faria jus em caso de aproveitamento; c) condenação por crime ou contravenção:

1) enquadramento em transação penal, pena alternativa ou condenação por crime ou contravenção com pena máxima prevista de até 2 (dois) anos de detenção - menos 1.000 (mil) pontos;

2) condenação por crime com pena máxima prevista superior a 2 (dois) anos de detenção - menos 2.000 (dois mil) pontos;

3) condenação por crime não considerado hediondo, cuja pena prevista seja de reclusão - menos 5.000 (cinco mil) pontos;

4) condenação por crime considerado hediondo - menos 10.000 (dez mil) pontos;

XI - para aplicação do disposto na alínea "a" do item X desta norma, respeitados os prazos estabelecidos no Código Disciplinar da Corporação, para a promoção ao posto imediato, serão consideradas todas as punições disciplinares sofridas ao longo da carreira de oficial;

XII - para os fins do que dispõe a alínea "b" do item X desta norma, somente deixam de ser atribuídos os valores numéricos negativos quando a praça tiver restabelecido sua reabilitação legal para fins penais; XIII - o total de pontos no QAM será a média aritmética da diferença da soma dos pontos negativos e positivos da Ficha de Promoção, do grau de conceito no posto e do grau de julgamento

atribuído pela CPO, devendo o resultado considerar somente os valores inteiros.

ANEXO I

DA LEI N. 13.729, DE 11 DE JANEIRO DE 2006
COM REDAÇÃO DADA PELO ART.33 DA LEI Nº13.768, DE 4 DE MAIO DE 2006 (DOE Nº 085, de 08.05. 2006)

(REVOGADO PELA LEI Nº 15.797/2015)

FICHA DE INFORMAÇÕES - OFICIAL MILITAR ESTADUAL

PERÍODO DE : __/__/__ A __/__/__ OPM/OBM: _____

NOME: _____ POSTO: _____ MAT.: _____

I – CARGOS E/OU FUNÇÕES DESEMPENHADAS DO PERÍODO

II – QUALIDADES PESSOAIS E FUNCIONAIS

CONCEITO	NÃO
(E, MB, B, R, I)	OBSERVADO
	(NO)

A – CARÁTER (Manifestações atinentes à personalidades)

1. Lealdade e amor à verdade
2. Responsabilidade com a função exercida
3. Comportamento em face das atuações administrativas e/ou operacionais
4. Energia e perseverança

B – INTELIGÊNCIA

5. Capacidade de raciocínio e decisão
6. Facilidade de Expressão escrita
7. Facilidade de expressão oral

C – ESPÍRITO E CONDUTA PROFISSIONAL

8. Cumprimento do dever
9. Espírito de disciplina
10. Correção de atitudes com os subordinados, pares e superiores
11. Respeito aos Direitos Humanos
12. Espírito de camaradagem e relações interpessoais

D – CONDUTA PROFISSIONAL E GERAL E CONDUTA CIVIL

13. Conhecimentos profissionais
14. Conhecimentos Gerais
15. Conduta civil

E – CAPACIDADE COMO GESTOR

16. Capacidade de liderança
17. Capacidade de julgamento
18. Capacidade de julgamento
19. Espírito de trabalho em equipe
20. Probidade e zelo
21. Capacidade de organização e eficiência
22. Capacidade de multiplicador do conhecimento

F – CAPACIDADE FÍSICA

23. Resistência a fadiga
24. Disposição para o trabalho

III – CONCEITO FINAL

SINTÉTICO	NUMÉRICO
-----------	----------

IV – INFORMANTE (NOME/POSTO): _____

V – ASSINATURA: _____

VI – DATA: ____/____/____

OBSERVAÇÕES SOBRE O PREENCHIMENTO DA FICHA DE INFORMAÇÃO:

1. Os conceitos numéricos terão a seguinte correspondência:

EXCELENTE - (E) 6000

MUITO BOM – (MB) 5000

BOM - (B) 4000

REGULAR– (R) 3000

INSUFICIENTE - (I) 2000

2. O conceito numérico final será o quociente da divisão da soma dos conceitos numéricos parciais pelo número de itens observados, devendo o resultado considerar somente os valores inteiros.

3. O item “NÃO OBSERVADO” deve ser desconsiderado no momento da obtenção da média, dividindo-se o somatório somente pelos itens que foram expedidos conceitos e notas, não podendo ultrapassar a oito itens “NÃO OBSERVADOS”.

4. O Conceito numérico final superior a 5000 pontos e inferior a 3000 pontos deverá ser justificado por escrito por quem o concedeu.

ANEXO II

DA LEI N. 13.729, DE 11 DE JANEIRO DE 2006,
COM A REDAÇÃO DADA PELO ART.33 DA LEI Nº13.768, DE 4 DE MAIO DE 2006 (DOE Nº 085, DE
08 DE MAIO DE 2006) (REVOGADO PELA LEI Nº 15.797/2015)

4

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO

SÉRIE 2 ANO IX Nº 085

FORTALEZA, 08 DE MAIO DE 2006

ANEXO II DA LEI N. 13.729, DE 11 DE JANEIRO DE 2006, COM A REDAÇÃO DADA PELO ART.33 DA LEI Nº13.768, DE 4 DE MAIO
DE 2006

FICHA DE PROMOÇÃO
OFICIAL MILITAR ESTADUAL

PROMOÇÃO DE: __/__/__ ENCERRAMENTO ALTERAÇÕES: __/__/__ PERMANÊNCIA NA OPM/OBM(MESES): _____				
NOME: _____		POSTO: _____	MF.: _____	
OPM/OBM: _____		PROMOÇÃO AO POSTO ATUAL: __/__/__	DATA DE INCLUSÃO: __/__/__	
REF.	FATORES E DADOS		PONTOS REFERÊNCIA	PONTOS OBTIDOS
I – PONTOS POSITIVOS				
1	TEMPO DE EFETIVO SERVIÇO	Em Função Militar ou de Natureza ou Interesse Militar	VARIÁVEL	
2		Atividade operacional institucional no atual posto	VARIÁVEL	
3		No Posto Atual	VARIÁVEL	
4	CURSOS	CFO, CHO ou ESTÁGIO DE INSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO	300/400	
5		CAO ou equivalente/ CSC ou equivalente	500/600	
6		CSPM ou equivalente / CSBM ou equivalente	700/800	
7		Especialização <i>latu sensu</i>	200	
8		Mestrado	300	
9		Doutorado	400	
10	MEDALHAS E CONDECORAÇÕES	Medalha da Abolição	300	
11		Medalha Senador Alencar	300	
12		Mérito Policial Militar ou Mérito Bombeiro Militar	200	
13		Medalha Dom Pedro II no Grau Grão-Cruz	200	
14		Medalha Caçetele Bombeiro Militar	200	
15		Medalha por Bravura (Tiradentes)	200	
16		Medalha José Moreira da Rocha (Casa Militar)	150	
17		Medalha José Martiniano de Alencar	150	
18		Medalha Dom Pedro II no Grau de Comendador	150	
19		Medalha Desembargador José Moreira da Rocha (BM)	150	
20		Medalha da Bravura Herói João Nogueira Jucá	200	
21		Medalha do Mérito Funcional	120	
22		Medalha Mérito Intelectual – 1º Lugar	120	
23		Medalha Dom Pedro II no Grau de Cavaleiro	120	
24		Medalha Dom Pedro II no Grau de Grande Oficial	100	
25		Medalha Mérito Desportivo	100	
26		Medalha Tempo de Serviço – 30/20/10 anos	100/70/50	
27		Machadinha Simbólica	80	
28		Barreta de Comando PM	80	
29		Barreta de Comando BM	80	
30	Barreta Disciplinar	40/30		
31	Barreta de Ensino e Instrução	60		
32	Barreta de Ensino	60		
33		Barreta Bombeiro Militar	10	
34	CONTRIBUIÇÃO DE CARÁTER TÉCNICO-PROFISSIONAL		100	
35	SOMA DOS PONTOS POSITIVOS			

II – PONTOS NEGATIVOS				
36	PUNIÇÕES DISCIPLINARES	REPREENSÃO	-200	
37		PERMANÊNCIA DISCIPLINAR	-400	
38		CUSTÓDIA DISCIPLINAR	-800	
39	FALTA DE APROVEITAMENTO EM CURSO PATROCINADO PELA CORPORACÃO		VARIÁVEL	
40	CONDENAÇÕES CRIMINAIS	Pena alternativa ou condenação por crime ou contravenção penal com pena máxima prevista até 2 (dois) anos de detenção	-1.000	
41		Crime com pena máxima prevista superior a 2 (dois) anos de detenção	-2.000	
42		Crime com pena de reclusão (não hedlondo)	-5.000	
43		Crime hedlondo	-10.000	
44	SOMA DOS PONTOS NEGATIVOS			
45	TOTAL DOS PONTOS = (35) – (44)			
46	GRAU DE CONCEITO NO POSTO			
47	JULGAMENTO DA CPO			
48	TOTAL DE PONTOS NO QAM = ((45) + (46) + (47)) ÷ 3			

NORMAS PARA O PREENCHIMENTO DA FICHA DE PROMOÇÃO DO OFICIAL:

I - receberão valores numéricos positivos:

- a) tempo de efetivo serviço;
- b) cursos;
- c) medalhas e condecorações;
- d) contribuições técnico-profissionais.

II - receberão valores numéricos negativos:

- a) punições disciplinares;
- b) condenações por delito militar ou comum;
- c) falta de aproveitamento em curso patrocinado pela corporação.

III - no tempo de efetivo serviço serão considerados:

- a) em função militar ou considerada de natureza ou interesse militar, desde a data de nomeação ao primeiro posto na Corporação até a data de encerramento das alterações, contando-se 100 (cem) pontos por semestre ou fração superior a 90 (noventa) dias;
- b) em função militar ou considerada natureza ou interesse militar, no posto atual, cuja missão básica seja exclusivamente voltada ao exercício da atividade operacional institucional, contando-se 10 (dez) pontos por semestre ou fração superior a 90 (noventa) dias;
- c) no posto atual, desde a data da última promoção até a data de encerramento das alterações, contando-se 200 (duzentos) pontos por semestre ou fração superior a 90 (noventa) dias.

IV - o aproveitamento em cursos militares dará direito a serem contados os seguintes valores numéricos:

- a) curso de Formação de Oficiais, Curso de Habilitação de Oficiais ou Estágio de Instrução e Adaptação – 400 (quatrocentos) pontos, quando for atingida a média igual ou superior a 8 (oito), e 300 (trezentos)

quando a média for inferior a 8 (oito);

- b) curso de Aperfeiçoamento de Oficiais; Curso Estudo Estratégicos; ou outro equivalente – 600 (seiscentos) pontos quando for atingida a média igual ou superior a 8 (oito), e 500 (quinhentos) quando a média for inferior a 8 (oito);

c) curso Superior de Polícia; Curso Superior de Bombeiro; ou outro equivalente – 800 (oitocentos) pontos quando for atingida a média igual ou superior a 8 (oito), e 700 (setecentos) quando a média for inferior a 8 (oito).

V - cursos:

a) de especialização *latu sensu*- 200 (duzentos) pontos;

b) de mestrado - 500 (quinhentos) pontos;

c) de doutorado - 600 (seiscentos) pontos.

VI - para fins do que dispõe o item V desta norma:

a) os pontos acumulados valerão, tão somente, para a promoção imediata;

VII - as medalhas e condecorações receberão os seguintes valores numéricos:

a) na Polícia Militar:

1. Medalha da Abolição – 300 (trezentos) pontos;

2. Medalha Senador Alencar – 300 (trezentos) pontos;

3. Medalha Mérito Policial Militar - 200 (duzentos) pontos;

4. Medalha por Bravura (Tiradentes) -200 (duzentos) pontos;

5. Medalha Capacete Bombeiro Militar - 200 (duzentos) pontos;

6. Medalha José Martiniano de Alencar - 150 (cento e cinquenta) pontos;

7. Medalha José Moreira da Rocha (Casa Militar) – 150 (cento e cinquenta) pontos;

8. Medalha Desembargador José Moreira da Rocha (Bombeiro Militar) – 150 (cento e cinquenta) pontos;

9. Medalha do Mérito Funcional – 120 (cento e vinte) pontos;

10. Medalha Mérito Intelectual (MMI) - 1º Lugar - 120 (cento e vinte) pontos;

11. Medalha de Tempo de Serviço - 30, 20 e 10 anos, respectivamente, 100 (cem), 70 (setenta) e 50 (cinquenta) pontos, contando-se somente, a de maior valor;

12. Machadinha Simbólica BM - 80 (oitenta) pontos;

13. Barreta de Comando PM – 80 (oitenta) pontos;

14. Barreta de Ensino e Instrução – 60 (sessenta) pontos;

15. Barreta Disciplinar – 8 (oito) e 4 (quatro) anos,

respectivamente, 40 (quarenta) e 30 (trinta) pontos, contando-se, somente, a de maior valor.

b) no Corpo de Bombeiros Militar:

1. Medalha da Abolição – 300 (trezentos) pontos;

2. Medalha Senador Alencar – 300 (trezentos) pontos;

3. Medalha Mérito Bombeiro Militar – 200 (duzentos) pontos;

4. Medalha Dom Pedro II no Grau Grão-Cruz – 200 (duzentos) pontos;

5. Medalha Capacete Bombeiro Militar – 200 (duzentos) pontos;

6. Medalha José Moreira da Rocha – 150 (cento e cinquenta) pontos;

7. Medalha Dom Pedro II no Grau de Comendador – 150 (cento e cinquenta) pontos;

8. Medalha Desembargador José Moreira da Rocha – 150 (cento e cinquenta) pontos;

9. Medalha Dom Pedro II no Grau de Cavaleiro – 120 (cento e vinte) pontos;

10. Medalha de bravura Herói João Nogueira Jucá – 200 (duzentos) pontos;

11. Medalha Mérito Intelectual (1º lugar) - 120 (cento e vinte) pontos;

12. Medalha do Mérito Funcional – 120 (cento e vinte) pontos;

13. Machadinha Simbólica - 80 (oitenta) pontos;
14. Medalha Dom Pedro II no Grau de Grande Oficial – 100 (cem) pontos;
15. Medalha Mérito Desportivo-100 (cem) pontos;
16. Medalha de Tempo de Serviço - 30, 20 e 10 anos, respectivamente, 100 (cem), 70 (setenta) e 50 (cinquenta) pontos, contando-se somente, a de maior valor;
17. Barreta de Comando BM - 80 (oitenta) pontos;
18. Barreta de Ensino – 60 (sessenta) pontos;
19. Barreta Bombeiro Padrão – 10 (dez) pontos.

VIII - nas contribuições de caráter técnico-profissional serão conferidos 100 (cem) pontos para cada trabalho original, no máximo de um por ano, desde que aprovado pelo órgão ou comissão avaliador designado pelo Comandante-Geral.

IX - os valores numéricos negativos serão atribuídos da seguinte maneira:

a) punições disciplinares:

- 1) repreensão – menos 200 (duzentos) pontos;
- 2) permanência disciplinar – menos 400 (quatrocentos) pontos;
- 3) custódia disciplinar – menos 800 (oitocentos) pontos.

b) falta de aproveitamento, em curso, previsto nos itens IV e V desta norma, patrocinado pela Corporação, por causa de reprovação ou desistência sem motivo relevante, analisado pela CPO, com aferição dos seguintes valores numéricos, cumulativos:

a) curso de Aperfeiçoamento de Oficiais; Curso Estudo

Estratégicos; ou outro equivalente – menos 600 (seiscentos) pontos;

b) curso Superior de Polícia; Curso Superior de Bombeiro; ou outro equivalente – menos 800 (oitocentos) pontos.

c) mestrado - menos 500 (quinhentos) pontos;

d) doutorados – menos 600 (seiscentos) pontos;

e) outros cursos – menos 300 (trezentos) pontos.

c) condenação por crime ou contravenção:

- 1) enquadramento em transação penal, pena alternativa ou condenação por crime ou contravenção com pena máxima prevista de até 2 (dois) anos de detenção - menos 1.000 (mil) pontos;
- 2) condenação por crime com pena máxima prevista superior a 2 (dois) anos de detenção - menos 2.000 (dois mil) pontos;
- 3) condenação por crime não considerado hediondo, cuja pena prevista seja de reclusão - menos 5.000 (cinco mil) pontos;
- 4) condenação por crime considerado hediondo - menos 10.000 (dez mil) pontos.

X - para aplicação do disposto na alínea "a" do item IX desta norma, respeitados as normas estabelecidas no Código Disciplinar da Corporação, para a promoção ao posto imediato, serão consideradas todas as punições disciplinares sofridas ao longo da carreira de oficial.

XI - para os fins do que dispõe a alínea "c" do item IX desta norma, somente deixam de ser atribuídos os valores numéricos negativos quando o oficial tiver restabelecido sua reabilitação legal para fins penais.

XII – o total de pontos no QAM será a média aritmética da diferença da soma dos pontos negativos e positivos da Ficha de Promoção, do grau de conceito no posto e do grau de julgamento atribuído pela CPO, devendo o resultado considerar somente os valores inteiro.

ANEXO III DA LEI N. 13.729, DE 11 DE JANEIRO DE 2006, COM A REDAÇÃO DADA PELO ART.33 DA LEI Nº13.768, DE 4 DE MAIO DE 2006

FICHA DE PROMOÇÃO PRAÇA MILITAR ESTADUAL

PROMOÇÃO DE: ____/____/____ ENCERRAMENTO ALTERAÇÕES: ____/____/____ PERMANÊNCIA NA OPM/OBM(MESES): _____				
NOME: _____ GRADUAÇÃO: _____ MAT.: _____				
OPM/OBM: _____ PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO ATUAL: ____/____/____ DATA DE INCLUSÃO: ____/____/____				
REF.	FATORES E DADOS		PONTOS REFERÊNCIA	PONTOS OBTIDOS
I – PONTOS POSITIVOS				
1	TEMPO DE EFETIVO SERVIÇO	Em Função Militar ou de Natureza ou Interesse Militar	VARIÁVEL	
2		Atividade operacional/ institucional na atual graduação	VARIÁVEL	
3		Na Graduação Atual	VARIÁVEL	
4	CURSOS	CFSd	10/20	
5		CHC	30/40	
6		CHS	40/60	
7		CHST	70/80	
8		Bacharelado ou licenciatura plena	30	
9		Especialização <i>latu sensu</i>	40	
10		Mestrado	50	
11		Doutorado	60	
13		Medalha da Abolição	30	
14		Medalha Senador Alencar	30	
15		Medalha do Mérito Policial Militar ou Mérito Bombeiro Militar	20	
16		Medalha Capacete Bombeiro Militar	20	
17		Medalha por Bravura (Tiradentes)	15	
19		Medalha José Moreira da Rocha – Casa Militar	15	
20		Medalha Desembargador José Moreira da Rocha- BM	15	
21		Medalha de Bravura Herói João Nogueira Jucá	20	
22		Medalha Mérito Intelectual – 1º Lugar	15	
23		Medalha do Mérito Funcional	12	
25		Medalha José Martiniano de Alencar	12	
26		Medalha Machadinho Simbólica	8	
27		Medalha Mérito Desportivo	8	
28		Medalha Tempo de Serviço – 30/20/10 anos	10/7/5	
29		Barreta Disciplinar	4/3	
		Barreta de Ensino e Instrução	5	
		Barreta de Ensino	5	
		Barreta Bombeiro Padrão	5	
30		CONTRIBUIÇÃO DE CARÁTER TÉCNICO-PROFISSIONAL		10
31	SOMA DOS PONTOS POSITIVOS			
II – PONTOS NEGATIVOS				
32	PUNIÇÕES DISCIPLINARES	REPREENSÃO	-20	
33		PERMANÊNCIA DISCIPLINAR	-40	
34		CUSTÓDIA DISCIPLINAR	-80	
35	FALTA DE APROVEITAMENTO EM CURSO PATROCINADO PELA CORPORAÇÃO		VARIÁVEL	
36	CONDENAÇÕES CRIMINAIS	Pena alternativa, contravenção ou crime com pena máxima prevista até um ano de detenção	-100	
37		Crime com pena máxima prevista superior a 2 (dois) anos de detenção	-200	
38		Crime com pena de reclusão (não hediondo)	-500	
39		Crime hediondo	-1000	
40	SOMA DOS PONTOS NEGATIVOS			
41	TOTAL DOS PONTOS = (31) – (40)			

Data e resultado da Inspeção de Saúde: ____/____/____ - _____

Outras observações:

Fortaleza, ____ de ____ de ____.

NORMAS PARA O PREENCHIMENTO DA FICHA DE PROMOÇÃO DA PRAÇA MILITAR ESTADUAL

I - Receberão valores numéricos positivos: a) tempo de efetivo serviço; b) cursos policiais militares ou bombeiros militares; c) treinamentos e cursos diversos relacionados ou aplicados à área militar; d) medalhas e condecorações; e) elogios; f) comportamento disciplinar; g) contribuições técnico-profissionais; II - Receberão valores numéricos negativos: a) punições disciplinares; b) condenações por delito militar ou comum; c) falta de aproveitamento em curso patrocinado pela Corporação; III - No tempo de efetivo serviço serão considerados: a) em função militar ou considerada de natureza ou interesse militar, desde a data de ingresso na Corporação até a data de encerramento das alterações, contando-se 1 (um) ponto por semestre ou fração superior a 90 (noventa) dias; b) em função militar ou considerada de natureza ou interesse militar, cuja missão básica seja exclusivamente voltada ao exercício da atividade operacional institucional, inclusive de guarda em estabelecimento penal ou prisional, de guarda do quartel em instalações militares, em operação externa em serviço de inteligência da estrutura da Secretaria de Estado responsável pela Segurança Pública e em segurança pessoal regulada pelo Governador do Estado, contando-se 1 (um) ponto por semestre ou fração superior a 90 (noventa) dias; c) na graduação atual, desde a data da última promoção até a data de encerramento das alterações, contando-se 2 (dois) pontos por semestre ou fração superior a 90 (noventa) dias; IV - O aproveitamento em cursos militares dará direito a serem contados os seguintes valores numéricos: a) Curso de Formação de Soldados - 20 (vinte) pontos; b) Curso de Habilitação de Cabos - 40 (quarenta) pontos; c) Curso de Habilitação de Sargentos - 60 (sessenta) pontos; d) Curso de Habilitação de Subtenentes - 80 (oitenta) pontos; V - O aproveitamento em treinamentos e cursos diversos, relacionados e/ou aplicados à área de interesse da respectiva corporação, reconhecidos por portaria do Comendante-Geral, devidamente comprovados por diploma ou certificado de conclusão, dará direito a serem contados os seguintes valores numéricos: a) de bacharelado ou licenciatura plena - 30 (trinta) pontos; b) de especialização *latu sensu* - 40 (quarenta) pontos; c) de mestrado - 50 (cinquenta) pontos; d) de doutorado - 60 (sessenta) pontos; VI - Para fins do que dispõe o item V desta norma: a) os pontos acumulados valerão, tão somente, para a promoção imediata; VII - As medalhas e condecorações receberão os seguintes valores numéricos: a) Na Polícia Militar: 1) Medalha Senador Alencar - 60 (sessenta) pontos; 2) Mérito Policial Militar - 50 (cinquenta) pontos; 3) Medalha por Bravura - 40 (quarenta) pontos; 4) Medalha José Martiniano de Alencar - 30 (trinta) pontos; 5) Medalha Mérito Intelectual (MMI) - 1º Lugar - 15 (quinze) pontos; 6) Medalha de Tempo de Serviço - 30 (trinta), 20 (vinte) e 10 (dez) anos, respectivamente, 10 (dez), 7 (sete) e 5 (cinco) pontos, contando-se, somente, a de maior valor; 7) Barreta Disciplinar - 8 (oito) e 4 (quatro) anos, respectivamente, 20 (vinte) e 10 (dez) pontos, contando-se, somente, a de maior valor; 8) Barreta de Ensino e Instrução - 20 (vinte) pontos; 9) Barreta do Policial Militar Padrão, conferida pelo Comandante-Geral - 20 (vinte) pontos; b) No Corpo de Bombeiros Militar: 1) Medalha Senador Alencar - 60 (sessenta) pontos; 2) Mérito Bombeiro Militar - 50 (cinquenta) pontos; 3) Medalha Desembargador Moreira - 45 (quarenta e cinco) pontos; 4) Medalha Herói João Nogueira Jucá - 40 (quarenta) pontos; 5) Machadinha Simbólica - 35 (trinta e cinco) pontos; 6) Barretas Bombeiro Padrão e Bombeiro Empreendedor, conferidas pelo Comandante-Geral - 20 (vinte) pontos cada; 7) Medalha Mérito Intelectual (MMI) - 1º Lugar - 15 (quinze) pontos; 8) Medalha de Tempo de Serviço - 30 (trinta), 20 (vinte) e 10 (dez) anos, respectivamente, 10 (dez), 7 (sete) e 5 (cinco) pontos, contando-se, somente, a de maior valor; 9) Barreta de Ensino e Instrução (Monitor) - 20 (vinte) pontos; VIII - Serão destacados com atribuições de pontos, somente valendo para a promoção imediata, os elogios caracterizados pela ação meritória, de caráter excepcional, com risco da própria vida, descrita em elogio individual, e assim julgada pela Comissão de Promoção de Praças - 15 (quinze) pontos; IX - No conceito moral e profissional serão considerados e atribuídos os seguintes valores: a) no Comportamento Excepcional - 100 (cem) pontos; b) no Comportamento Ótimo - 50 (cinquenta) pontos; c) no Comportamento Bom - 30 (trinta) pontos; X - nas contribuições de caráter técnico-profissional serão conferidos - 10 (dez) pontos para cada trabalho original, desde que aprovado pelo órgão ou comissão designada pelo Comandante-Geral; XI - Os valores numéricos negativos serão atribuídos da seguinte maneira: a) punições disciplinares: 1) repreensão - menos 20 (vinte) pontos; 2) permanência disciplinar - menos 40 (quarenta) pontos; 3) custódia disciplinar - menos 80 (oitenta) pontos; b) Falta de aproveitamento, em curso patrocinado pela Corporação, por causa de reprovação ou desistência sem motivo relevante, com pontuação

negativa correspondente aos pontos positivos mínimos a que faria jus em caso de aproveitamento; c) condenação por crime ou contravenção: 1) enquadramento em transação penal, pena alternativa ou condenação por crime ou contravenção com pena máxima prevista de até 2 (dois) anos de detenção - menos 100 (cem) pontos; 2) condenação por crime com pena máxima prevista superior a 2 (dois) anos de detenção - menos 200 pontos; 3) condenação por crime não considerado hediondo, cuja pena prevista seja de reclusão - menos 500 (quinhentos) pontos; 4) condenação por crime considerado hediondo - menos 1.000 (mil) pontos; XII - Para aplicação do disposto na alínea "a" do item XI desta norma, respeitados os prazos estabelecidos no Código Disciplinar da Corporação, para a promoção à graduação imediata, serão consideradas todas as punições disciplinares sofridas na carreira de graduado; XIII - Para os fins do que dispõe a alínea "b" do item XI desta norma, somente deixam de ser atribuídos os valores numéricos negativos quando a praça tiver restabelecido sua reabilitação legal para fins penais; XIV - O total de pontos da ficha de promoção será obtido subtraindo se a soma dos pontos negativos da soma dos pontos positivos, constituindo se o conceito final da praça.

ANEXO IV

A QUE SE REFERE O ART.217, §4º, DA LEI Nº13.729, DE 11 DE JANEIRO DE 2006.

Valor da Indenização de Reforço ao Serviço Operacional - IRSO, por hora trabalhada.

Posto ou Graduação	Valor IRSO (R\$)
Coronel, Tenente Coronel e Major	35,00
Capitão, 1º Tenente, 2º Tenente e Aspirante	30,00
Subtenente, 1º Sargento, 2º Sargento e 3º Sargento	25,00
Cabo e Soldado	20,00

(NR).

Valor da Indenização de Reforço ao Serviço Operacional - IRSO, por hora trabalhada.

Posto ou Graduação	Valor IRSO (R\$)
Coronel, Tenente Coronel e Major	37,77
Capitão, 1º Tenente, 2º Tenente e Aspirante	31,51
Subtenente, 1º Sargento, 2º Sargento e 3º Sargento	26,26
Cabo e Soldado	21,01

OBS: Os valores acima são atualizados automaticamente conforme os percentuais de aumento nos vencimentos dos militares estaduais.

ANEXO I - LEIS MODIFICADORAS DO ESTATUTO

LEI N.º 13.768, DE 04 DE MAIO DE 2006

Modifica a Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006 (Estatuto dos Militares do Estado do Ceará), alterando e acrescentando dispositivos e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º A alínea "c" do inciso I do art. 3.º da Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 3.º ...

I - ...

c) os alunos dos cursos específicos de Saúde, Capelânia e Complementar, na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar, conforme dispuser esta Lei e regulamento específico;

..." (NR).

Art. 2º O art. 8º da Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006, fica acrescido do seguinte parágrafo único:

"Art. 8º ...

Parágrafo único. Os atos administrativos do Comandante-Geral, com reflexos exclusivamente internos, serão publicados em Boletim Interno da respectiva Corporação Militar." (NR).

Art. 3º O inciso III do art. 11 da Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 11. ...

III - para as carreiras de Oficial de Saúde, Oficial Capelão e Oficial Complementar na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar, como aluno.

..." (NR).

Art. 4º O parágrafo único do art. 12 da Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 12. ...

Parágrafo único. O ingresso no Quadro de Oficiais de Saúde deverá obedecer ao disposto no art. 92 desta Lei." (NR).

Art. 5º O § 3.º do art. 15 da Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 15. ...

§ 3º As vagas fixadas para cada Quadro serão preenchidas de acordo com a ordem de classificação final no Curso de Formação." (NR).

Art. 6º Os §§ 3.º e 4.º do art. 17 da Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006, passam a vigorar com as seguintes redações:

"Art. 17. ...

§ 3º O ingresso no Quadro de Oficiais Capelães obedecerá ao disposto no art. 92 desta Lei.

§ 4º O Serviço Religioso Militar do Estado será proporcionado pela Corporação, ministrado por Oficial Capelão, na condição de sacerdote, ministro religioso ou pastor de qualquer religião, desde que haja, pelo menos, um terço de militares estaduais da ativa que professem o credo e cuja prática não atente contra a Constituição e as leis do País, e será exercido na forma estabelecida por esta Lei." (NR).

Art. 7º O Capítulo V da Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006, passa a denominar-se "DOS QUADROS DE OFICIAIS COMPLEMENTAR POLICIAL MILITAR E BOMBEIRO MILITAR", dando-se ao art. 28 a seguinte redação:

"Art. 28. O Quadro de Oficiais Complementar Policial Militar – QOCPM, e o Quadro de Oficiais Complementar Bombeiro Militar – QOCBM, são destinados ao desempenho de atividades das Corporações Militares, integrados por oficiais possuidores de curso de nível superior de graduação plena, reconhecido pelo Ministério da Educação, em áreas de interesse da Corporação que, independentemente do posto, desenvolverão atividades nas áreas meio e fim da Corporação dentro de suas especialidades, observando-se o disposto no art. 24, § 4.º, desta Lei.

§ 1º O Comandante-Geral, de conformidade com o número de vagas disponíveis no posto de Primeiro-Tenente do respectivo Quadro, solicitará ao Governador do Estado, por intermédio da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social e ouvida da Secretaria da Administração, a abertura de concurso público para o preenchimento de vagas para profissionais de nível superior de graduação plena que comporão o Quadro Complementar.

§ 2º Aplica-se, no que for cabível, em face da peculiaridade dos Quadros, aos integrantes dos QOCPM e QOCBM o disposto nesta Lei para os Quadros de Oficiais de Saúde e de Capelães da Polícia Militar.

§ 3º O ingresso nos Quadros de Oficiais QOCPM e QOCBM obedecerá ao disposto no art. 92 desta Lei." (NR).

Art. 8º O inciso I do § 5.º do art. 31 da Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 31. ...

I - na Polícia Militar do Ceará:

- a) Quadro de Oficiais Policiais Militares - QOPM;
- b) Quadro de Oficiais de Saúde - QOSPM;
- c) Quadro de Oficiais Complementar - QOCPM;
- d) Quadro de Oficiais Capelães - QOCplPM;
- e) Quadro de Oficiais de Administração - QOAPM;
- f) Quadro de Oficiais Especialistas - QOEPM.

..." (NR).

Art. 9º O art. 50 da Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006, fica acrescido do seguinte § 3.º:

"Art. 50. ...

§ 3º O militar estadual que se julgar prejudicado ou ofendido por qualquer ato administrativo, poderá, sob pena de prescrição, recorrer ou interpor recurso, no prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos, excetuando-se outros prazos previstos nesta Lei ou em legislação específica." (NR).

Art. 10. O art. 52 da Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006, fica acrescido dos seguintes incisos XXXII, XXXIII e XXXIV:

"Art. 52. ...

XXXII - afastar-se por até 2 (duas) horas diárias, por prorrogação do início ou antecipação do término do expediente ou de escala de serviço, para acompanhar filho ou dependente legal, que sofra de moléstia ou doença grave irreversível, em tratamento específico, a fim de garantir o devido cuidado, comprovada a necessidade por Junta Médica de Saúde da Corporação;

XXXIII - alimentação conforme estabelecido em Decreto do Chefe do Poder Executivo;

XXXIV - a percepção de diárias quando se deslocar, a serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território estadual, nacional ou estrangeiro, como forma de indenização das despesas de alimentação e hospedagem, na forma de Decreto do Chefe do Poder Executivo." (NR).

Art. 11. O art. 54 da Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006, fica acrescido dos seguintes §§ 2.º, 3.º e 4.º, enumerando-se como § 1.º o atual parágrafo único, passando a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 54. ...

§ 1º O militar estadual ao ser matriculado nos cursos regulares previstos nesta Lei, exceto os de formação, e desde que esteja no exercício de cargo ou função gratificada por período superior a 6 (seis) meses, não perderá o direito à percepção do benefício correspondente.

§ 2º Ao militar estadual conceder-se-á gratificação pela participação em comissão examinadora de concurso e pela elaboração ou execução de trabalho relevante, técnico ou científico de interesse da corporação militar estadual.

§ 3º O Secretário da Segurança Pública e Defesa Social, o Chefe da Casa Militar ou os Comandantes-Gerais poderão:

I - autorizar o militar estadual, ocupante de cargo efetivo ou em comissão, a participar de comissões, grupos de trabalho ou projetos, sem prejuízo dos vencimentos;

II - conceder ao militar nomeado, a gratificação prevista no § 2.º deste artigo.

§ 4º O valor das gratificações previstas no § 2.º será regulado por Decreto do Chefe do Poder Executivo." (NR).

Art. 12. O § 5.º do art. 88 da Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 88. ...

§ 5º O Oficial que, no prazo de 1(um) ano, por vontade própria, não satisfizer as condições de acesso ao posto a que foi promovido por bravura, aguardará o tempo necessário para implementar a reserva remunerada no atual posto." (NR).

Art. 13. Os §§ 1.º e 2.º do art. 89 da Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006, passam a vigorar com as seguintes redações:

"Art. 89. ...

§ 1º Será, também, promovido post mortem o Oficial que, ao falecer, já satisfazia às condições de acesso e integrava o Quadro de Acesso dos Oficiais que concorreriam à promoção pelos critérios de antiguidade e merecimento, consideradas as vagas existentes na data do falecimento.

§ 2º Para efeito de aplicação deste artigo, será considerado, quando for o caso, o último Quadro de Acesso por antiguidade e merecimento, em que o Oficial falecido tenha sido incluído.

..." (NR).

Art. 14. A alínea "e" do inciso I e o inciso III do art. 90 da Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006, passam a vigorar com as seguintes redações:

"Art. 90. ...

I - ...

e) no concurso público específico à admissão no Quadro de Oficiais Complementar Policial Militar - QOCPM, e no Quadro de Oficiais Complementar Bombeiro Militar - QOCBM;

...

III - para as vagas do posto de Coronel, exclusivamente pelo critério de merecimento." (NR).

Art. 15. Os §§ 2.º e 6.º do art. 91 da Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006, passam a vigorar com as seguintes redações:

"Art. 91. ...

§ 2º Todos os Oficiais integrantes do Quadro de Acesso por Merecimento, deverão realizar os exames necessários à promoção e se submeterem à inspeção de saúde junto à Junta de Saúde da Corporação, no prazo estipulado no § 1.º deste artigo;

...

§ 6º O Oficial que deixar de realizar os exames laboratoriais e a inspeção de saúde dentro do prazo previsto no § 1.º deste artigo, será excluído do Quadro de Acesso por Antigüidade e Merecimento, e perderá o direito de ser promovido ao posto superior, na data da promoção a que se referiam os exames e a inspeção de saúde.

..." (NR).

Art. 16. O inciso IV do § 1.º do art. 92 da Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 92. ...

§ 1º ...

IV - nos concursos públicos para o Quadro de Oficiais Complementar Policial Militar – QOCPM, e para o Quadro de Oficiais Complementar Bombeiro Militar - QOCBM.

..." (NR).

Art. 17. O § 4.º do art. 94 da Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 94. ...

§ 4º Para efeito de limite quantitativo, no mínimo 2 (dois) Oficiais deverão, quando possível, ingressar em Quadro de Acesso para o preenchimento da vaga, por merecimento, ao posto superior, desde que obedeçam a todos os requisitos legais." (NR).

Art. 18. Os incisos I e III do § 2.º do art. 95 da Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006, passam a vigorar com as seguintes redações:

"Art. 95. ...

§ 2º ...

I - para acesso aos postos de Primeiro-Tenente e Capitão: Curso de Formação de Oficiais – CFO, para os integrantes do QOPM, QOSPM, QOCpIPM e QOCPM, na Polícia Militar e QOBM e QOCBM, no Corpo de Bombeiros Militar, sob coordenação da Corporação Militar Estadual e Curso de Habilitação de Oficiais - CHO, realizado na Corporação de origem para os integrantes do QOAPM e QOABM.

...

III - para o posto de Coronel: Curso Superior de Polícia- CSP, ou Curso Superior de Bombeiro – CSB, ou curso regular equivalente sob coordenação de Corporação Militar Estadual, para os integrantes do QOPM e QOBM.

..." (NR).

Art. 19. O § 4.º do art. 99 da Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 99. ...

§ 4º O Oficial, que não estiver subordinado funcionalmente a nenhuma das autoridades competentes para preenchimento da Ficha de Informação, será avaliado pelo Comandante-Geral Adjunto da respectiva Corporação Militar." (NR).

Art. 20. O inciso III do § 2.º do art. 102 da Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 102. ...

§ 2º...

III - na data:

a) do início do processo de reserva ex officio, por um dos motivos especificados nesta Lei;

b) que o Oficial completar 90 (noventa) dias do pedido de reserva remunerada, quando também será dispensado do serviço ativo, até publicação do ato de inatividade;

c) do ato que demite o Oficial;

..." (NR).

Art. 21. Fica revogado o § 3.º do art. 107 da Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006.

Art. 22. O art. 115 da Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 115. As contagens de pontos e os requisitos de cursos, interstícios e serviços arregimentados estabelecidos nesta Lei, referir-se-ão nas datas fixadas em Decreto do Chefe do Poder Executivo, à organização dos Quadros de Acesso por Antigüidade e Merecimento, relativos às promoções em cada semestre." (NR).

Art. 23. O inciso II do art. 119 da Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 119. ...

II - fixação e publicação no Diário Oficial do Estado dos limites quantitativos de Antigüidade para ingresso dos Oficiais nos Quadros de Acesso por Antigüidade e Merecimento;

..." (NR).

Art. 24. O inciso II do art. 122 da Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 122. ...

II - no Quadro de Oficiais de Saúde Policiais Militares - QOSPM, no Quadro de Oficiais Capelães Policiais Militares - QOCplPM, no Quadro de Oficiais Complementar Policial Militar - QOCPM, e no Quadro de Oficiais Complementar Bombeiro Militar - QOCBM, por nomeação, em decorrência de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos e atendimento dos outros requisitos previstos nesta Lei e em regulamento;

..." (NR).

Art. 25. O caput do art. 123 da Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 123. Quando da nomeação ao posto de Primeiro-Tenente, após a conclusão, com aproveitamento, do Curso de Formação de Oficiais, os candidatos ao oficialato nos Quadros de Oficiais de Saúde e de Oficiais Capelães da Polícia Militar e nos Quadros de Oficiais Complementar Policial Militar e Complementar Bombeiro Militar, deverão atender, além de outros requisitos delineados nesta Lei, ao seguinte:

..." (NR).

Art. 26. O inciso II do art. 127 da Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 127. ...

II - organizar e submeter à aprovação do Comandante-Geral da Corporação, nos prazos estabelecidos nesta Lei, os Quadros de Acesso e as propostas para as promoções por antigüidade e merecimento;

..." (NR).

Art. 27. O caput do art. 133 da Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 133. Para a promoção ao posto de Coronel, além de outros requisitos constantes em Lei, o Tenente-Coronel terá, necessariamente, até a data do encerramento das alterações previstas para o Quadro de Acesso por Merecimento - QAM, que contar, no mínimo, com 22 (vinte e dois) anos de efetivo serviço militar estadual.

..." (NR).

Art. 28. O § 2.º do art. 140 Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso III:

"Art. 140. ...

§ 2º ...

III - à promoção compensatória:

a) à graduação de Primeiro-Sargento, por ocasião da transferência de Cabo para a reserva remunerada, desde que a praça esteja, no mínimo, no comportamento bom e não esteja em nenhuma das situações tratadas nos incisos II a XI e XIII do art. 160;

b) à graduação de subtenente, por ocasião da transferência de Primeiro-Sargento para a reserva remunerada, desde que a praça esteja, no mínimo, no comportamento bom e não esteja em nenhuma das situações tratadas nos incisos II a XI e XIII do art. 160." (NR).

Art. 29. A Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 148-A:

"Art. 148-A. As promoções por antigüidade e merecimento serão efetuadas para preenchimento de vagas e obedecerão às seguintes proporções em relação ao número de vagas, obedecendo-se ao calendário de promoções semestrais constante de Decreto do Chefe do Poder Executivo:

I - de Soldado para Cabo: 1 (uma) vaga por antigüidade e 1 (uma) por merecimento, exigida prévia aprovação em Curso de Habilitação a Cabo - CHC;

II - de Cabo para Primeiro-Sargento: 1(uma) vaga por antigüidade e 2 (duas) por merecimento e nessa ordem, exigida prévia aprovação em Curso de Habilitação a Sargento - CHS;

III - de Primeiro-Sargento para Subtenente: exclusivamente pelo critério de merecimento, exigida prévia aprovação em Curso de Habilitação a Subtenente.

§ 1º A distribuição das vagas pelos critérios de antigüidade e merecimento, em decorrência da aplicação das proporções estabelecidas neste artigo, será feita de forma contínua, em seqüência às promoções realizadas, inclusive observando-se as promoções efetivadas em data anterior.

§ 2º Observado o disposto no art. 140, a praça agregada que venha a ser promovida não preenche vaga de promoção, devendo esta vaga ser preenchida por praça que venha imediatamente abaixo no Quadro de Acesso pelo mesmo critério do agregado promovido.

§ 3º Não concorrerá à promoção o militar estadual que realizar os cursos mencionados nos incisos do caput deste artigo em corporação militar diversa da de origem." (NR).

Art. 30. O inciso III do art.149 da Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006, fica acrescido das seguintes alíneas "d" e " e" :

"Art. 149. ...

III - ...

d) de soldado a Cabo: mínimo de 7 (sete) anos;

e) de Cabo a Primeiro-Sargento: mínimo de 6 (seis) anos;

..." (NR).

Art. 31. O inciso I do art. 198 da Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 198. ...

I - sem indenização aos cofres públicos, quando contar com mais de 5 (cinco) anos de oficialato no QOPM ou no QOBM da respectiva Corporação Militar Estadual, ou 3 (três) anos, quando se tratar de Oficiais do QOSPM, QOCplPM, QOCPM e QOCBM, ressalvado o disposto no § 1º deste artigo;

..." (NR).

Art. 32. O art. 215 da Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006, fica acrescido dos seguintes §§ 2.º, 3.º, 4.º e 5º, enumerando-se como § 1.º o atual parágrafo único, passando a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 215. ...

§ 2º O militar estadual poderá fazer parte de associações, sem qualquer natureza sindical ou político-partidária, desde que não haja prejuízo para o exercício do respectivo cargo ou função militar que ocupe na ativa.

§ 3º O militar estadual da ativa quando investido em cargo ou função singular de dirigente máximo de associação que congregue o maior número de oficiais, de subtenentes e sargentos ou de cabos e soldados, distintamente considerados e pré-definidos por eleições internas, poderá ficar dispensado de suas funções para dedicar-se à direção da entidade.

§ 4º A garantia prevista no parágrafo anterior, além do cargo singular de dirigente máximo, alcança um representante por cada 2.000 (dois mil) militares estaduais que congregue, não podendo ultrapassar a 3 (três) membros, além do dirigente máximo.

§ 5º O disposto nos §§ 3º e 4º em nenhuma hipótese se aplica à entidade cuja direção máxima seja exercida por órgão colegiado." (NR).

Art. 33. Ficam alterados os anexos II e III da Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006, que passam a vigorar na conformidade dos anexos desta Lei.

Art. 34. O Oficial da Polícia Militar do Ceará ou do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará que, na data de vigência da Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006, tiver preenchido todas as condições de interstício, curso e serviço arregimentado para o ingresso em Quadro de Acesso, conforme previsto na Lei n.º 10.273, de 22 de junho de 1979, e no Decreto n.º 13.503, de 26 de outubro de 1979, permanecerá em Quadro, não podendo ser excluído, independente de limite quantitativo, salvo nas condições estabelecidas nos arts. 105, 106, 107 e 108 da Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006.

Art. 35. Ao militar estadual que, até a publicação da Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006, tenha completo 1/3 (um terço) do interstício no posto ou graduação exigido nos Decretos nºs 13.503, de 26 de outubro de 1979, e 26.472, de 20 de dezembro de 2001, fica assegurado o direito de completar o tempo exigido, com base na legislação até então vigente, para que oportunamente possa concorrer ao posto ou graduação subsequente.

Art. 36. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 37. Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO IRACEMA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 4 de maio de 2006.

Lúcio Gonçalves de Alcântara

GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

*** **

LEI Nº 14.113, DE 12 DE MAIO DE 2008

Altera dispositivos da lei nº 13.729, de 11 de janeiro de 2006, com a redação da lei nº 13.768, de 4 de maio de 2006, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ. Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1º O caput, os incisos II, XI, XIII e o §1º do art.10, o §1º do art.79, o §5º do art.120, a alínea "b" dos incisos I e II e o §4º do art.126, o §1º do art.140, o §2º do art.148-A, a alínea "c" do inciso I e a alínea "c" do inciso II do art.169, e os §§3º, 4º e 5º do art.172, da Lei nº13.729, de 11 de janeiro de 2006, passam a vigorar com as seguintes redações, ficando acrescido o art.169-A à mesma Lei:

"Art.10. O ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Ceará dar-se-á para o preenchimento de cargos vagos, mediante prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, promovido pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social em conjunto com a Secretaria do Planejamento e Gestão, na forma que dispuser o Edital do concurso, atendidos os seguintes requisitos cumulativos, além dos previstos no Edital:

...

II - ter, na data da matrícula no Curso de Formação Profissional:

a) idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos e inferior a 30 (trinta) anos, para as carreiras de praça e oficial do Quadro de Oficiais Policiais Militares - QOPM, ou Quadro de Oficiais Bombeiros Militares -

QOBM;

b) idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos e inferior a 35 (trinta e cinco) anos, para a carreira de oficial do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar - QOSPM, Quadro de Oficiais Complementar

Policial Militar e Bombeiro Militar - QOCPM/BM, Quadro de Oficiais Capelães - QOCplPM/BM;

...

XI - se do sexo feminino, não estar grávida, por ocasião da realização do Curso de Formação Profissional, devido à incompatibilidade desse estado com os exercícios exigidos;

...

XIII - ter obtido aprovação em todas as fases do concurso público, que constará de 3 (três) etapas:

a) a primeira etapa constará dos exames intelectuais (provas), de caráter classificatório e eliminatório, e títulos, quando estabelecido nesta Lei, esse último de caráter classificatório;

b) a segunda etapa constará de exames médico-odontológico, biométrico e toxicológico, de caráter eliminatório;

c) a terceira etapa constará do Curso de Formação Profissional de caráter classificatório e eliminatório, durante o qual serão realizadas a avaliação psicológica, de capacidade física e a investigação social, todos de caráter eliminatório;

§1º O Edital do concurso público estabelecerá os assuntos a serem abordados, as notas e as condições mínimas a serem atingidas para obtenção de aprovação nas diferentes etapas do concurso e, quando for o caso, disciplinará os títulos a serem considerados, os quais terão apenas caráter classificatório.

Art.79....

§1º Para efeito do disposto no caput, não serão computados os oficiais agregados.

...

Art.120....

§5º A vaga no posto superior gerada pela promoção de oficial agregado só poderá ser computada e preenchida na promoção do semestre seguinte.

Art.126....

I - ...

b) membros efetivos: 4 (quatro) Coronéis, designados pelo Governador, dentre 10 (dez) nomes indicados pelo Secretário da Segurança Pública e Defesa Social;

II -...

b) membros efetivos: 2 (dois) Coronéis, designados pelo Governador, dentre 5 (cinco) nomes indicados pelo Secretário da Segurança Pública e Defesa Social;

...

§4º Os trabalhos das Comissões especificadas no caput, que envolvam avaliação de mérito de Oficial e a respectiva documentação, serão acessíveis aos Oficiais que estejam no Quadro de Acesso, sendo vedada manifestação dos presentes durante as reuniões da CPO, salvo autorização de seu Presidente.

Art.140....

§1º Para efeito do disposto no caput, não serão computadas as praças agregadas.

...

Art.148-A. ...

§2º A vaga na graduação superior, gerada pela promoção da praça agregada, só poderá ser computada e preenchida na promoção do semestre seguinte.

...

Art.169....

I -...

c) membros efetivos: 3 (três) Oficiais Superiores, designados pelo Governador do Estado, dentre 10 (dez) nomes indicados pelo Secretário da Segurança Pública e Defesa Social;

II -...

2 -...

c) membros efetivos: 3 (três) Oficiais Superiores, designados pelo Governador, dentre 5 (cinco) nomes indicados pelo Secretário da Segurança Pública e Defesa Social;

Art.169-A. Os trabalhos das Comissões especificadas no art.169, que envolvam avaliação de mérito e a respectiva documentação, serão acessíveis às praças que estejam no Quadro de Acesso, sendo vedada manifestação dos presentes durante as reuniões da CPP, salvo autorização de seu Presidente.

...

Art.172....

§3º A agregação do militar estadual, a que se refere a alínea "i" do inciso III do §1º, é contada a partir da data da posse no novo cargo, emprego ou função até o retorno à Corporação ou transferência ex officio para a reserva remunerada.

§4º A agregação do militar estadual a que se referem as alíneas "a", "c" e "d" do inciso III do §1º é contada a partir do primeiro dia após os respectivos prazos e enquanto durar o afastamento.

§5º A agregação do militar estadual, a que se referem as alíneas "b", "e", "f", "g", "h" e "j" do inciso III do §1º, é contada a partir da data indicada no ato que torna público o respectivo afastamento." (NR).

Art.2º O militar estadual que ocupar cargo ou função temporária na estrutura do Sistema de Segurança, na Casa Militar do Governo do Estado ou, ainda, tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária considerada de interesse do serviço militar, entre elas o comando de guarda municipal, não será agregado, sendo considerado, para todos os efeitos, em atividade policial militar ou bombeiro militar.

Art.3º Fica estabelecido o prazo mínimo de 10 (dez) dias entre a publicação do Edital e o início das inscrições, nos concursos públicos realizados pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará.

Art.4º Fica autorizada a concessão aos militares em exercício de policiamento ostensivo, de gratificação de policiamento ostensivo no valor mensal de R\$320,00 (trezentos e vinte reais), se em exercício em turnos diários de oito horas, entre 6h e 22h, e de R\$670,00 (seiscentos e setenta reais), se em exercício diário no turno de 22h às 6h.

§1º A gratificação prevista no caput não será considerada ou computada para fins de cálculo ou concessão de qualquer vantagem financeira e será devida proporcionalmente ao efetivo exercício nos turnos de trabalho.

§2º A gratificação prevista no caput será revista na mesma data e no mesmo índice da revisão geral dos militares.

Art.5º O Poder Executivo encaminhará Projeto de Lei, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, dispondo sobre o Regime de Trabalho Semanal dos militares da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará.

Art.6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art.7º Revogam-se as disposições em contrário, e o §3º do art.10, o inciso II do art.14, o inciso II do art.17 da Lei nº13.729, de 11 de janeiro de 2006, as alíneas "a" e "b" do inciso III do art.140 da Lei nº13.729, de 11 de janeiro de 2006, acrescidas pela Lei nº13.768, de 4 de maio de 2006, o inciso I do §1º e o §2º do art.172 da Lei nº13.729, de 11 de janeiro de 2006.

PALÁCIO IRACEMA, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 12 de maio de 2008.

Cid Ferreira Gomes

GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

*** **

LEI Nº 14.930, DE 02 DE JUNHO DE 2011

Altera dispositivos da lei nº 13.729, de 11 de janeiro de 2006, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ. Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1º Os arts.95 e 149, da Lei nº13.729, de 11 de janeiro de 2006, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art.95....

§1º...

I - para promoção ao posto de Capitão - 5 (cinco) anos no posto de Primeiro-Tenente;

II - para a promoção ao posto de Major - 4 (quatro) anos no posto de Capitão;

Art.149....

III -...

e) de Cabo a Primeiro-Sargento: mínimo de 4 (quatro) anos." (NR).

Art.2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a contar de 1º de março de 2011.

Art.3º Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 02 de junho de 2011.

Cid Ferreira Gomes

GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

*** **

LEI Nº 14.931, DE 02 DE JUNHO DE 2011

Altera dispositivos da lei nº 13.767, de 28 de abril de 2006 e da lei nº 13.729, de 11 de janeiro de 2006, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ. Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1º Os anexos I e III a que se refere o art.1º da Lei nº 13.767, de 28 de abril de 2006, passam a vigorar conforme os quadros constantes nos anexos I e II desta Lei.

Art.2º Fica extinto o Quadro de Oficiais Complementares da Polícia Militar do Ceará -QOCPM, e as vagas dele remanescentes distribuídas entre os demais Quadros de Oficiais, conforme estabelecido no anexo I desta Lei.

Art.3º Fica extinto o Quadro de Oficiais Especialistas – QOE, passando os seus integrantes a compor o Quadro de Oficiais de Administração.

Parágrafo único. Os cargos dos oficiais integrantes do extinto QOE, indicado no caput deste artigo, serão automaticamente enquadrados no QOA, a partir da publicação desta Lei, de acordo com a devida colocação dentro do QOA unificado, ocupando vagas conforme a antiguidade, correlacionada com as datas de conclusão de seus cursos obrigatórios, médias obtidas e datas das últimas promoções.

Art.4º A identificação do Capítulo IV e os artigos 19, 20, 21, 22 e 23 da Lei nº13.729, de 11 de janeiro de 2006, passam a vigorar com seguinte redação:

"CAPÍTULO IV - DO QUADRO DE OFICIAIS DE ADMINISTRAÇÃO

Art.19. O Quadro de Oficiais de Administração – QOA, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar serão constituídos de Primeiros-Tenentes e de Capitães, conforme as vagas existentes nos respectivos cargos e a legislação específica da respectiva Corporação.

Art.20. O Quadro de Oficiais de Administração destina-se a prestar apoio as atividades da Corporação, mediante o desempenho de funções administrativas e operacionais.

Art.21. Os Oficiais do QOA exercerão as funções privativas de seus respectivos cargos, nos termos estabelecidos nas normas dos Quadros de Organização da respectiva Corporação, observando-se o disposto no artigo anterior.

Art.22. Fica vedada a designação de Oficial integrante do QOA para as funções de Comando e Comando Adjunto de Unidades e Subunidades, Chefia e Direção.

Art.23. Ressalvadas as restrições expressas nesta Lei, os Oficiais do QOA têm os mesmos direitos, regalias, prerrogativas, vencimentos e vantagens atribuídas aos Oficiais de igual posto dos demais Quadros." (NR)

Art.5º A identificação do capítulo V e o art.28 da Lei nº13.729, de 11 de janeiro de 2006, passam a vigorar com a seguinte redação:

"CAPÍTULO V - DO QUADRO DE OFICIAIS COMPLEMENTAR BOMBEIRO MILITAR

Art.28. O Quadro de Oficiais Complementar Bombeiro Militar - QOCBM, é destinado ao desempenho de atividades bombeirísticas integrado por oficiais possuidores de curso de nível superior de graduação, reconhecido pelo Ministério da Educação, em áreas de interesse da Corporação que, independente do posto, desenvolverão atividades nas áreas meio e fim da Corporação dentro de suas especialidades, observando-se o disposto no art.24, §4º, desta Lei.

§1º O Comandante-Geral, de conformidade com o número de vagas abertas no posto de Primeiro-Tenente do respectivo Quadro, solicitará ao Governador do Estado, por intermédio da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, a abertura de concurso público para o preenchimento de vagas para profissionais de nível superior de graduação que comporão o Quadro Complementar.

§2º Aplica-se, no que for cabível, em face da peculiaridade dos Quadros, aos integrantes do QOCBM, o disposto nesta Lei para os Quadros de Oficiais de Saúde e de Capelães da Polícia Militar.

§3º O ingresso no QOCBM obedecerá ao disposto no art.92 desta Lei." (NR).

Art.6º Para as promoções do segundo semestre de 2011 e as subsequentes, o quantitativo de cada posto ou graduação não poderá exceder aos percentuais indicados no parágrafo único, calculados sobre o efetivo total existente, respeitados, em todo caso, para cada quadro, os limites numéricos estabelecidos nos anexos I, II e III, da Lei nº13.767, de 28 de abril de 2006.

Parágrafo único. São esses os percentuais referidos no caput deste artigo:

I - Coronel: 0,2%;

II - Tenente Coronel: 0,5%;

III - Major: 1%;

IV - Capitão: 2%;

V - 1º Tenente: 1%;

VI - Subtenente: 5%;
VII - 1º Sargento: 10%;
VIII - Cabo: 20%.

Art.7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a contar de 1º de março de 2011.

Art.8º Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 02 de junho de 2011.

Cid Ferreira Gomes

GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

ANEXO I DA LEI Nº 14.931, DE 02 DE JUNHO DE 2011

POSTOS E QUADROS	CÍRCULO DE OFICIAIS SUPERIORES			CÍRCULO DE OFICIAIS INTERMEDIÁRIOS		CÍRCULO DE OFICIAIS SUBALTERNOS	DE SOMA
	Coronel	Tenente- Coronel	Major	Capitão		1º Tenente	
QOPM 1	20	59	151	218		505	953
QOSPM 2	Médico	1	2	3	6	10	22
	Dentista	1	2	3	6	6	18
	Farmacêutico	1	1	1	2	3	8
QOCPL 3	-	1	1	1		4	7
QOA 4	-	-	-	40		100	140
SOMA	23	65	159	273		628	1.148

(1) Quadro de Oficiais Combatentes. (2) Quadro de Oficiais de Saúde. (3) Quadro de Oficiais Capelães. (4) Quadro de Oficiais de Administração

ANEXO II DA LEI Nº 14.931, DE 02 DE JUNHO DE 2011

EFETIVOS-QUADROS

EFETIVOS		EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ - SUBTOTAIS	PERCENTUAIS
OFICIAIS	QOPM	953	83,01%
	QOS	48	4,18%
	QOCpl	7	0,61%
	QOA	140	12,20%
SUBTOTAL 1		1.148	100,00%
PRAÇAS (QPPM)	Subtenentes	665	4,05%
	1º Sargentos	1.505	9,18%
	Cabos	3.209	19,57%
	Soldados	11.024	67,20%
SUBTOTAL 2		16.403	100,00%
EFETIVO GLOBAL			
OFICIAIS		1.148	6,54%
PRAÇAS		16.403	93,46%
TOTAL		17.551	100%

*** **

Altera dispositivos das leis nºs 12.120, de 24 de junho de 1993, 13.407, de 21 de novembro de 2003, 13.768, de 4 de maio de 2006, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ. Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1º O §4º do art.11 da Lei nº 13.407, de 21 de novembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.11....

§4º A disciplina e o comportamento do militar estadual estão sujeitos à fiscalização, disciplina e orientação pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário, na forma da lei:" (NR).

Art.2º O caput e o §2º do art.21, da Lei nº13.407, de 21 de novembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.21. A custódia disciplinar será aplicada pelo Controlador Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário, pelo Secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Comandante Geral e pelos demais oficiais ocupantes de funções próprias do posto de Coronel.

...

§2º Ao Governador do Estado compete conhecer da sanção disciplinar prevista neste artigo em grau de recurso, quando tiver sido aplicada pelo Controlador Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário, cabendo ao Conselho de Disciplina e Correição o conhecimento do recurso quando a aplicação da sanção decorrer de ato das autoridades previstas no caput deste artigo." (NR).

Art.3º O §3º do art.26 da Lei nº13.407, de 21 de novembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.26....

§3º As decisões de aplicação do recolhimento transitório serão sempre fundamentadas e imediatamente comunicadas ao Juiz Auditor, Ministério Público e Controlador Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário, no caso de suposto cometimento deste crime, ou apenas a este último, no caso de suposta prática de transgressão militar." (NR).

Art.4º Os incisos I, II e III e o parágrafo único do art.31 da Lei nº13.407, de 21 de novembro de 2003, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art.31....

I - o Governador do Estado: a todos os militares do Estado sujeitos a este Código;

II - o Secretário de Segurança Pública e Defesa Social, o respectivo Comandante Geral e o Controlador Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário: a todos os militares do Estado sujeitos a este Código;

III - os oficiais da ativa: aos militares do Estado que estiverem sob seu comando ou integrantes das OPM ou OBM subordinadas.

Parágrafo único. Ao Controlador Geral de Disciplina e aos Comandantes-Gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar compete conhecer das sanções disciplinares aplicadas aos inativos da reserva remunerada, em grau de recurso, respectivamente, se oficial ou praça." (NR).

Art.5º O inciso I do art.32 da Lei nº13.407, de 21 de novembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.32....

I - ao Controlador Geral de Disciplina: todas as sanções disciplinares exceto a demissão de oficiais;" NR).

Art.6º Fica acrescentado o parágrafo único ao art.32 da Lei nº13.407, de 21 de novembro de 2003, com a seguinte redação:

"Art.32....

Parágrafo único. Nos casos de sanções aplicadas pelas autoridades previstas nos incisos II a VII, deverá ser comunicada no prazo de 10 (dez) dias ao Controlador Geral de Disciplina, sob pena de responsabilidade disciplinar." (NR).

Art.7º O parágrafo único do art. 51 da Lei nº 13.407, de 21 de novembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.51....

Parágrafo único. A interrupção de afastamento regulamentar, para cumprimento de sanção disciplinar, somente ocorrerá quando determinada pelo Governador do Estado ou pelo Controlador Geral dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário." (NR).

Art.8º Os §§1º e 2º do art.70 da Lei nº 13.407, de 21 de novembro de 2003, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art.70....

§1º O cancelamento de sanções é ato do Controlador Geral de Disciplina, praticado a pedido do interessado, e o seu deferimento dependerá do reconhecimento de que o interessado vem prestando bons serviços à Corporação, comprovados em seus assentamentos, e depois de decorridos os lapsos temporais a seguir indicados, de efetivo serviço sem qualquer outra sanção, a contar da data da última pena imposta:

§2º Independentemente das condições previstas neste artigo, o Controlador Geral de Disciplina poderá cancelar uma ou mais punições do militar que tenha praticado qualquer ação militar considerada especialmente meritória, que não chegue a constituir ato de bravura. Configurado ato de bravura, assim reconhecido, o Comandante-Geral poderá cancelar todas as punições do militar, independentemente das condições previstas neste artigo." (NR).

Art.9º O §1º do art.71 da Lei nº13.407, de 21 de novembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.71....

§1º O processo regular poderá ter por base investigação preliminar, inquérito policial-militar ou sindicância instaurada, realizada ou acompanhada pela Controladoria Geral dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário." (NR).

Art.10. O art.77 da Lei nº13.407, de 21 de novembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.77. A constituição do Conselho de Justificação dar-se-á por ato do Governador do Estado, ou do Controlador Geral de Disciplina, composto por no mínimo 3 (três) oficiais, sejam Militares ou Bombeiros Militares Estaduais, ou das Forças Armadas, tendo no mínimo 1 (um) Oficial intermediário, recaindo sobre o mais antigo a presidência, e um assistente, que servirá como secretário." (NR).

Art.11. O §2º do art.79 da Lei nº13.407, de 21 de novembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.79....

§2º Ao acusado revel será nomeado defensor dativo, por solicitação do Controlador Geral de Disciplina, para promover a defesa do oficial justificante, sendo o defensor intimado para acompanhar os atos processuais." (NR).

Art.12. O art.85 da Lei nº13.407, de 21 de novembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.85. Elaborado o relatório conclusivo, será lavrado termo de encerramento, com a remessa do processo, pelo Presidente do Conselho de Justificação, ao Controlador Geral de Disciplina." (NR).

Art.13. O §1º do art.88 da Lei nº13.407, de 21 de novembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.88....

§1º O Conselho de Disciplina será composto por no mínimo 3 (três) oficiais, sejam Militares ou Bombeiros Militares Estaduais, ou das Forças Armadas, tendo no mínimo 1 (um) Oficial intermediário, recaindo sobre o mais antigo a presidência, e um assistente, que servirá como secretário." (NR).

Art.14. O §1º do art.91 da Lei nº13.407, de 21 de novembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.91....

§1º Havendo 2 (dois) ou mais acusados pertencentes a Corporações Militares diversas, o processo será instaurado pelo Secretário de Segurança Pública e Defesa Social, ou pelo Controlador Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário." (NR).

Art.15. O art.102 da Lei nº13.407, de 21 de novembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.102. A decisão do Secretário de Segurança Pública e Defesa Social e do Controlador Geral de Disciplina, proferida em única instância, caberá revisão processual ao Governador do Estado, e nos demais casos ao Controlador Geral de Disciplina, desde que contenha fatos novos, será publicada em boletim, e o não atendimento desta descrição ensejará o indeferimento liminar." (NR).

Art.16. O art.103 da Lei nº13.407, de 21 de novembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.103. O processo administrativo-disciplinar é o processo regular, realizado por comissão processante, composta por 3 (três) membros que serão indicados por ato do Controlador Geral de Disciplina, ou a quem por delegação couber, dentre Delegados de Polícia ou Servidores Públicos Estáveis, sendo 1 (um) presidente, 1 (um) secretário e 1 (um) membro." (NR).

Art.17. O inciso XI do art.52 da Lei nº13.768, de 4 de maio de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.52....

XI – porte de arma, quando oficial em serviço ativo ou em inatividade, salvo por medida administrativa acautelatória de interesse social, aplicada pelo Controlador Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário, inativação proveniente de alienação mental, condenação que desaconselhe o porte ou por processo regular, observada a legislação aplicável." (NR).

Art.18. Fica acrescentado o inciso XIV ao art.3º da Lei nº12.120, de 24 de junho de 1993, com a seguinte redação:

"Art.3º...

XIV – 1 (um) representante da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário." (NR).

Art.19. Com extinção das atividades da Corregedoria Geral dos Órgãos de Segurança Pública e Defesa Social, fica revogada a Lei nº 13.562, de 30 de dezembro de 2004.

Art.20. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art.21. Revogam-se as disposições em contrário, em especial o art.5º da Lei nº12.691, de 16 de maio de 1997.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 08 de junho de 2011.

Cid Ferreira Gomes

GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

*** **

LEI Nº 15.456, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2013

Altera dispositivos da lei nº 13.729, de 11 de janeiro de 2006.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ. Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1º Os incisos VII e XII do art.10 da Lei nº13.729, de 11 de janeiro de 2006, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art.10. ...

VII - ter concluído, na data da matrícula no Curso de Formação Profissional, o ensino médio para ingresso na Carreira de Praças, e curso de nível superior para ingresso na Carreira de Oficiais, ambos reconhecidos pelo Ministério da Educação;

XII - ter conhecimento desta Lei, da Lei Complementar Estadual nº98, de 20 de junho de 2011, e do Código Disciplinar da Polícia Militar do Ceará e do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará;" (NR)

Art.2º Fica acrescido ao art.10 da Lei nº13.729, de 16 de novembro de 2006, o inciso XV com a seguinte redação:

"Art.10. ...

XV - ser portador de carteira nacional de habilitação classificada, no mínimo, na categoria "AB", na data da matrícula no Curso de Formação Profissional." (NR)

Art.3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, tendo eficácia em relação aos concursos públicos iniciados após a data de sua publicação.

Art.4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 14 de novembro de 2013.

Cid Ferreira Gomes

GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

Servilho Silva de Paiva

SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

*** **

LEI Nº 15.797, DE 25 DE MAIO DE 2015 (EXTRATO)

DISPÕE SOBRE AS PROMOÇÕES DOS MILITARES ESTADUAIS.

....

Art.26. A Lei nº13.729, de 13 de janeiro de 2006, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art.3º ...

I -...

b) os Cadetes e Alunos-Soldados de órgãos de formação de militares estaduais;

Art.15. ...

§2º Após o Curso de Formação de Oficiais, ou Curso de Formação Profissional, se considerado aprovado, o candidato será nomeado 2º Tenente, por ato do Governador do Estado.

Art.17....

§2º Após o Curso de Formação de Oficiais, ou Curso de Formação Profissional, se considerado aprovado, o candidato será nomeado 2º Tenente, por ato do Governador do Estado.

Art.19. Os Quadros de Oficiais de Administração – QOA, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar serão constituídos de Segundos-Tenentes, Primeiros-Tenentes, Capitães e Majores.

Art.22. Fica autorizada a designação de oficial integrante do QOA para as funções de Comando e Comando Adjunto de subunidades.

Art.24....

§2º O candidato aprovado e classificado no processo seletivo e que, em consequência, tenha sido matriculado e haja concluído o Curso de Habilitação de Oficiais com aproveitamento, obterá o acesso ao posto de 2º Tenente do QOA.

Art.26...

Parágrafo único. O preenchimento das vagas ao posto de Segundo-Tenente obedecerá, rigorosamente, à ordem de classificação final obtida no Curso de Habilitação de Oficiais.

Art.28....

§1º O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar solicitará ao Governador do Estado, por intermédio da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, e ouvida a Secretaria de Planejamento e Gestão, a abertura de concurso público para o preenchimento de posto de 2º Tenente de Oficiais do Quadro Complementar, com profissionais de nível superior.

Art.31....

§2º Nos casos de promoção a Segundo-Tenente ou admissão de Cadetes ou Alunos-Soldados prevalecerá, para efeito de antiguidade, a ordem de classificação obtida nos respectivos cursos ou concursos.

Art.33. ...

§1º Os Almanques, um para Oficiais e outro para Subtenentes e Sargentos, conterão configurações curriculares, complementadas com fotos do tamanho 3 x 4, de frente e com farda, de todos os militares em atividade, distribuídos por seus Quadros e Qualificações, de acordo com seus postos, graduações e antiguidades, observando-se a precedência funcional, e serão editadas no formato digital.

Art.34. Concluído o Curso de Formação de Oficiais, ou Curso de Formação Profissional, para o QOPM, QOBM, QOSPM, QOCBM e QOCplPM, e o Curso de Habilitação de Oficiais, para o QOAPM e QOABM, e obtida aprovação, serão os concludentes nomeados ou obterão acesso, por ordem de classificação no respectivo curso, ao posto de Segundo-Tenente, através de ato governamental.

Art.44. Os Subtenentes e Sargentos auxiliam e complementam as atividades dos oficiais na capacitação de pessoal e no emprego dos meios, na instrução, na administração e no comando de frações de tropa, mesmo agindo isoladamente nas diversas atividades inerentes a cada Corporação.

Parágrafo único. No exercício das atividades mencionadas neste artigo e no comando de elementos subordinados, os Subtenentes e os Sargentos deverão impor-se pela lealdade, pelo exemplo e pela capacidade profissional e técnica, incumbindo-lhes assegurar a observância minuciosa e ininterrupta das ordens, das regras do serviço e das normas operativas pelas praças que lhes estiverem diretamente subordinadas, e à manutenção da coesão e do moral das mesmas praças em todas as circunstâncias.

Art.182....

I – atingir a idade limite de 60 (sessenta) anos;

...

VI – o Coronel Comandante-Geral que for substituído na chefia da Corporação por Coronel promovido pelo Governador do Estado;

VII - o Coronel que possuir 30 (trinta) anos de efetiva contribuição e 3 (três) anos no posto respectivo, excetuando-se aquele que ocupar os cargos de provimento em comissão de Comandante-Geral Adjunto e Secretário Executivo das Corporações Militares Estaduais e Chefe, Subchefe e Secretário Executivo da Casa Militar;

VIII - o Major QOA que possuir 30 (trinta) anos de efetiva contribuição e 3 (três) anos no posto respectivo.

Art.188....

I – atingir a idade limite de 65 (sessenta e cinco) anos;" (NR)

Art.27. Os Esquemas do art.30 da Lei nº13.729, de 13 de janeiro de 2006, passam a vigorar com as seguintes alterações:

Esquema I

CÍRCULOS		ESCALA HIERÁRQUICA	
OFICIAIS		POSTOS	
SUPERIORES		Coronel Comandante-Geral	
		Coronel	
		Tenente-Coronel	
		Major	
	INTERMEDIÁRIOS	Capitão	
SUBALTERNOS		Primeiro Tenente	
		Segundo Tenente	

Esquema II

CÍRCULOS		ESCALA HIERÁRQUICA	
PRAÇAS		GRADUAÇÕES	
Subtenentes e Primeiro, Segundo e Terceiros Sargentos		Subtenente	
		Primeiro	
		Segundo e	
		Terceiro Sargento	
Cabos e Soldados		Cabo	
		Soldado	

*** **

Altera o art. 217 da lei nº 13.729, de 11 de janeiro de 2006, instituindo a Indenização de Reforço ao Serviço Operacional – IRSO.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ. Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1º Ficam alterados, nos termos abaixo, os §§2º, 3º e 4º do art.217 da Lei nº13.729, de 11 de janeiro de 2006, o qual passa a vigorar acrescido dos §§5º, 6º, 7º, 8º e 9º, ficando também acrescido à referida Lei o anexo IV, da seguinte forma:

“Art.217. ...

§2º Observado o interesse da otimização da segurança pública e defesa social do Estado, em períodos de normalidade, conforme definido no parágrafo anterior, poderá voluntariamente o militar da ativa, a critério discricionário da Administração, inscrever-se junto à Corporação respectiva para desempenhar atividade em caráter suplementar a título de reforço ao serviço operacional, durante parte do seu período de folga, guardando um intervalo de descanso de, pelo menos, 12 (doze) horas após sua jornada regular.

§3º O militar, na situação do §2º, fará jus à Indenização de Reforço ao Serviço Operacional – IRSO, em retribuição ao serviço executado além do expediente, escala ou jornada normal à qual estiver submetido, sendo devida por hora de trabalho executado.

§4º O valor da hora trabalhada observará o disposto no anexo IV desta Lei, e será reajustado de acordo com as revisões gerais, sem integrar a remuneração do militar sob qualquer título ou fundamento.

§5º O militar que, indicado dentre os inscritos para participar da escala especial, nos termos do §2º, faltar ao serviço sem motivo justificável se sujeitará a procedimento disciplinar.

§6º Não participará do reforço ao serviço operacional o militar quando estiver nas seguintes situações:

I – denunciado em processo-crime, enquanto a sentença final não transitar em julgado, salvo quando o fato ocorrer no exercício de missão de natureza ou interesse militar estadual, ainda que durante o período de folga, e não envolver suposta prática de improbidade administrativa ou crime hediondo;

II – respondendo a procedimento administrativo disciplinar, mesmo que este esteja sobrestado, salvo quando o fato ocorrer no exercício de missão de natureza ou interesse militar estadual;

III – afastado do serviço por motivo saúde, férias ou licença, na forma deste Estatuto;

IV – cumprindo sanções disciplinares.

§7º A prioridade na escolha do militar que irá participar do serviço de que cuida o §2º deste artigo, observará, caso o número de inscritos supere a demanda para o serviço operacional especial, o critério da antiguidade.

§8º O desempenho pelo militar de atividade de reforço ao serviço operacional com fundamento em convênio celebrado entre o Estado e a União, município ou órgão ou entidade da Administração direta e indireta dos Poderes, enseja o pagamento da indenização prevista no §3º deste artigo, de cujo valor será ressarcido o erário estadual pelo conveniente.

§9º As atividades de que cuida o §2º deste artigo, serão disciplinadas por decreto, o qual deverá estabelecer condições, requisitos, critérios e limites a serem observados em relação à Indenização por Reforço do Serviço Operacional, inclusive quanto aos tipos de serviços em que serão empregados os militares estaduais durante as escalas especiais e ao limite de despesas com a concessão da Indenização, ficando o planejamento e a administração da execução das atividades a cargo dos Comandantes-Gerais das Corporações Militares. ...

Art.2º Fica autorizado o Estado a celebrar com a União, município, órgão ou entidade da Administração direta e indireta dos Poderes convênio objetivando a execução de atividades operacionais específicas relacionadas à segurança pública, em reforço ao serviço operacional já executado, e para suprir demanda estabelecida no convênio celebrado, conforme disciplina a ser prevista em decreto.

Art.3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotação orçamentária da respectiva Corporação ou da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, que será suplementada se necessário, observado o disposto no §8º do art.217 da Lei nº13.729, de 11 de janeiro de 2006, com redação dada por esta Lei.

Art.4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art.5º Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 05 de maio de 2016.

Camilo Sobreira de Santana

GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

ANEXO IV, A QUE SE REFERE O ART.217, §4º, DA LEI Nº13.729, DE 11 DE JANEIRO DE 2006.

Valor da Indenização de Reforço ao Serviço Operacional - IRSO, por hora trabalhada.

Posto ou Graduação	Valor IRSO (R\$)
Coronel, Tenente Coronel e Major	35,00
Capitão, 1º Tenente, 2º Tenente e Aspirante	30,00
Subtenente, 1º Sargento, 2º Sargento e 3º Sargento	25,00
Cabo e Soldado	20,00

(NR).

*** **

LEI Nº16.010, 05 DE MAIO DE 2016.

PUBLICADA NO DOE DE 09 DE MAIO DE 2016

Altera a lei nº 13.729, de 11 de janeiro de 2006, e a lei nº 15.797, de 25 de maio de 2015.

o Governador do Estado do Ceará. Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1º O art.10 da Lei nº. 13.729, de 11 de janeiro de 2006, fica alterado nos seguintes termos:

"Art.10....

II – ter, na data de inscrição no curso de formação para o qual convocado, idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos e, na data de inscrição no concurso:

a) idade inferior a 30 (trinta) anos, para as carreiras de praça e oficial do Quadro de Oficiais Policiais Militares - QOPM, ou Quadro de Oficiais Bombeiros Militares - QOBM;

b) idade inferior a 35 (trinta e cinco) anos, para a carreira de oficial do Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar - QOSPM, Quadro Complementar Bombeiro Militar - QOCPM/BM e Quadro de Oficiais Capelães - QOCplPM/BM. ...

VII - ter concluído, na data da posse, o ensino médio para ingresso na Carreira de Praças e curso de nível superior para ingresso na Carreira de Oficiais, conforme dispuser o edital, ambos reconhecidos pelo Ministério da Educação; ...

XII – ter conhecimento da legislação militar, conforme dispuser o edital do concurso; ...

XV – ser portador da carteira nacional de habilitação classificada, no mínimo, na categoria "B", na data da matrícula no Curso de Formação Profissional. ...

§4º Para aprovação no Curso de Formação Profissional, a que se refere a alínea "c" do inciso XIII, deste artigo, o candidato deverá obter pontuação mínima na Avaliação de Verificação de Aprendizagem e na Nota de Avaliação de Conduta, conforme estabelecido no Plano de Ação Educacional – PAE, do respectivo curso, a cargo da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará – AESP/CE." (NR)

Art.2º A regra do inciso VII do art.10 da Lei nº13.792, de 11 de janeiro de 2006, alterada por esta Lei, aplica-se aos concursos para oficiais em andamento na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros, condicionada à desistência da ação judicial com base na qual conseguiu o candidato o ingresso no curso.

Art.3º Acresce o §7º ao art.31 da Lei nº15.797/2015, nos seguintes termos:

"Art.31.... §7º Os atuais cabos que, antes da publicação desta Lei, tenham sido promovidos por bravura a essa graduação serão promovidos, excepcionalmente, à graduação 1º Sargento." (NR)

Art.4º O anexo I de que trata o art.25 da Lei nº15.797, de 25 de maio de 2015, passa a vigorar na forma do anexo único desta Lei.

Art.5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, inclusive quanto à alteração promovida no art.3º, revogando-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 05 de maio de 2016.

Camilo Sobreira de Santana

GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

ANEXO ÚNICO, A QUE SE REFERE O ART.4º DA LEI Nº16.010, DE 05 DE MAIO DE 2016

"ANEXO I, A QUE SE REFERE O ART.25 DA LEI Nº15.797, DE 25 DE MAIO DE 2015. Quantificação do efetivo de militares da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará

QUANTIFICAÇÃO DO EFETIVO DE MILITARES DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO CEARÁ

I – Polícia Militar

a) Quadro de Oficiais Policiais Militares – QOPM

Coronel e Coronel Comandante-Geral	24
Oficial	829
Soma	853

b) Quadro de Oficiais da Saúde – QOSPM

Coronel Médico	01
Coronel Dentista	01
Coronel Farmacêutico	01
Oficial	47

Soma	50
------	----

c) Quadro de Oficiais Capelães – QOCPL

Oficial	09
Soma	09

d) Quadro de Oficiais da Administração – QOA

Major	09
Oficial	227
Soma	236

d) Quadro de Oficiais da Administração – QOA

Major	20
Oficial	503
Soma	523

(com alterações trazidas pela Lei nº 16.023, de 25.05.2016)

e) Quadro de Praças Policial Militar

Praça QPPM	8.292
Soldado QPPM	11.750
Soma	21.190

EFETIVOS

Oficiais PM	1.148
Praças PM	20.042
Soma	21.190

EFETIVOS

Oficiais PM	1.435
Praças PM	20.042
Soma	21.477

(com alterações trazidas pela Lei nº 16.023, de 25.05.2016)

II – Corpo de Bombeiros Militar

a) Quadro de Oficiais Bombeiros Militares - QOBM

Coronel e Coronel Comandante-Geral	09
Oficial	300
Soma	309

b) Quadro de Oficiais Complementares - QOC

Coronel QOC	01
Oficial QOC	38
Soma	39

c) Quadro de Oficiais da Administração – QOA

Major QOA	04
Oficial QOA	82
Soma	86

c) Quadro de Oficiais da Administração – QOA

Major QOA	08
Oficial QOA	195
Soma	203

(com alterações trazidas pela Lei nº 16.023, de 25.05.2016)

d) Quadro de Praças Bombeiro Militar - QPBM

Praça QPBM	2.525
Soldado QPBM	744
Soma	3.269

EFETIVOS

Oficiais BM	434
Praças BM	3.269
Soma	3.703

NR"

EFETIVOS

Oficiais BM	551
Praças BM	3.269
Soma	3.820

(com alterações trazidas pela Lei nº 16.023, de 25.05.2016)

*** **

LEI Nº16.023, 25 DE MAIO DE 2016.

DOE 098, DE 27 DE MAIO DE 2016

ALTERA A LEI ESTADUAL Nº15.797, DE 25 DE MAIO DE 2015. O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ.

Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1º Fica acrescido o art.31 – A à Lei nº15.797, de 25 de maio de 2015, com a seguinte redação. "Art.31 - A. Aos atuais Subtenentes, na data da publicação desta Lei, fica assegurado, após 20 (vinte) anos de efetivo serviço prestado à respectiva Corporação Militar, com, no mínimo, 5 (cinco) anos na graduação, o ingresso, desde que atendidos os demais requisitos legais, em Curso de Habilitação de Oficiais - CHO, independente de seleção interna, com o consequente acesso ao posto de 2º Tenente, uma vez concluído o curso com aproveitamento." (NR)

Art.2º Ficam criadas, no Quadro de Oficiais QOA da PMCE, a que se refere o anexo I, da Lei nº15.797, de 25 de maio de 2015, 11 (onze) vagas para o posto de Major QOA e 276 (duzentos e setenta e seis) vagas para Oficial QOA, bem como ficam criadas, no Quadro de Oficiais QOA, do CBMCE, a que se refere o mesmo anexo, 4 (vagas) para o posto de Major QOA e 113 (cento e treze) vagas para Oficial QOA.

Art.3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 25 de maio de 2016.

Camilo Sobreira de Santana

GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

LEI Nº 16.828, DE 13 DE JANEIRO DE 2019

PUBLICADO NO DOE Nº 009, DE 13 DE JANEIRO DE 2019

ALTERA A LEI Nº13.729, DE 11 DE JANEIRO DE 2006.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterado o § 2º do art. 217 da Lei nº 13.729, de 11 de janeiro de 2006, acrescentando § 10 a este artigo, nos seguintes termos:

"Art. 217.

§ 2º Observado o interesse da otimização da segurança pública e defesa social do Estado, em períodos de normalidade, conforme definido no parágrafo anterior, poderá voluntariamente o militar da ativa, a critério discricionário da Administração, inscrever-se junto à Corporação respectiva para desempenhar atividade em caráter suplementar a título de Reforço ao Serviço Operacional, durante parte do seu período de folga, observado o limite mensal de 84 (oitenta e quatro) horas, bem como dispensado, em

situações excepcionais e devidamente motivadas, o cumprimento de intervalo mínimo entre jornada normal e especial de trabalho.

...

§ 10. A indenização de que trata o §3º estende-se a militares que atuam no serviço de inteligência das Corporações Militares, aos quais se faculta a prestação de serviço na forma deste artigo." (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando convalidados os pagamentos, a título de Indenização de Reforço ao Serviço Operacional, feitos no âmbito da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, anteriormente a este diploma, na forma nele estabelecida.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 13 de janeiro de 2019.

Camilo Sobreira de Santana

GOVERNADOR DO ESTADO

*** **

LEI Nº 16.863, 15 DE ABRIL DE 2019 (EXTRATO)

PUBLICADA NO DOE Nº 072, DE 16 DE ABRIL DE 2019

ALTERA AS LEIS NºS 14.868, DE 25 DE JANEIRO DE 2011; 16.230, DE 27 DE ABRIL DE 2017, 16.710, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018 E 13.729, DE 11 DE JANEIRO DE 2006, REVOGA DISPOSITIVOS DAS LEIS NºS 13.438, DE 7 DE JANEIRO DE 2004; 14.317, DE 7 DE ABRIL DE 2009; 15.217, DE 5 DE SETEMBRO DE 2012; 15.360, DE 4 DE JUNHO DE 2013 E 16.710, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ. Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

[...]

Art. 23. O art. 182, inciso VII, da Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 182..... ..

VII – o Coronel que possuir 30 (trinta) anos de efetiva contribuição e 5 (cinco) anos no posto respectivo, excetuando-se aquele que ocupar o cargo de Comandante-Geral, os cargos de provimento em comissão de Subcomandante-Geral da Polícia Militar, de Comandante-Geral Adjunto do Corpo de Bombeiros Militar, de Diretores de Planejamento e Gestão Interna das Corporações Militares, de Chefe da Casa Militar e de Assessor Executivo da Casa Militar". (NR)

Art. 24. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1.º de fevereiro de 2019, exceto quanto ao disposto nos arts. 6.º e 7.º, cujos efeitos retroagem a contar de sua publicação, bem como quanto ao disposto no seu art. 23, cujos efeitos retroagem a 1.º de dezembro de 2018.

Art. 25. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial o art. 36 da Lei n.º 12.124, de 6 de julho de 1993, os Títulos II e III da Lei n.º 13.438, de 7 de janeiro de 2004, a Lei n.º 14.317, de 7 de abril de 2009, a Lei n.º 15.217, de 5 de setembro de 2012, o § 1.º do art. 3.º da Lei n.º 15.360, de 4 de junho de 2013, alterado pela Lei n.º 16.085, de 27 de julho de 2016, e o § 1.º do art. 21, o § 2.º do art. 41, os incisos XV e XXVII e o § 1.º do art. 42 e o inciso VII do art. 46 da Lei n.º 16.710, de 21 de dezembro de 2018. PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 15 de abril de 2019.

Camilo Sobreira de Santana

GOVERNADOR DO ESTADO

LEI Nº 17.183, 23 DE MARÇO DE 2020.

PUBLICADA NO DOE Nº 059, DE 23 DE MARÇO DE 2020

PROMOVE A REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA PARA PRAÇAS E OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ. Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei :

Art. 1.º A estrutura remuneratória das praças e dos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará passa a vigorar em conformidade com o disposto no Anexo Único desta Lei.

Art. 2.º As gratificações previstas no inciso III do art. 12, e no art. 97 da Lei n.º 11.167, de 7 de janeiro de 1986, terão seus valores considerados para definição do patamar remuneratório a que se refere o art. 1.º, ficando ambas extintas a partir da publicação desta Lei.

Art. 3.º Fica alterado o § 10 e adicionados os §§ 11, 12, 13 e 14 ao art. 217 da Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006, que passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 217.

§ 10. Não havendo militares estaduais voluntários, ou o número for insuficiente para suplementar a título de reforço o serviço operacional na forma prevista no § 2.º deste artigo, poderão os Coronéis, Comandantes Gerais das Corporações Militares, convocarem o número suficiente de militares estaduais para desempenhar as escalas especiais de serviço.

§ 11. O militar escalado de serviço na forma prevista no § 10 deste artigo fará jus ao mesmo valor pago pela Indenização de Reforço ao Serviço Operacional – IRSO.

§ 12. A indenização de que tratam os §§ 2.º e 10 deste artigo estende-se aos militares que atuam no serviço de inteligência.

§ 13. O militar que, convocado para participar da escala especial, na forma estabelecida no § 10, faltar ao serviço sem motivo justificável se sujeitará a procedimento disciplinar.

§ 14. A escolha do militar para participar da escala especial observará critérios definidos em atos expedidos pelos Comandantes Gerais das Corporações Militares.” (NR)

Art. 4.º Ficam acrescidos ao art. 1.º-A da Lei n.º 16.116, de 13 de outubro de 2016, os §§ 1.º, 2.º, 3.º e 4.º, que passam a vigorar com a seguinte redação: “

Art. 1.º -A.

§ 1.º O compartilhamento de pessoal de que trata este artigo poderá, a critério do Poder Executivo, abranger servidores inativos de outros entes da Federação que, por experiência profissional revelada na área da segurança pública e do sistema penitenciário, demonstrem fundada capacidade e qualificação profissional para os fins a que se presta esta Lei, contribuindo para o aprimoramento do correspondente serviço público estadual.

§ 2.º Para efeito do disposto no § 1.º deste artigo, fica dispensada a celebração do convênio a que se refere o art. 1.º desta Lei, devendo o compartilhamento dar-se mediante a nomeação do agente colaborador para cargo em comissão em âmbito estadual, autorizado o pagamento ao respectivo profissional, na forma de decreto, e exclusivamente durante o período de compartilhamento e desempenho da função, de despesas decorrentes do deslocamento e permanência no Estado, inclusive diárias.

§ 3.º O ato de nomeação do servidor de que trata o § 2.º deste artigo indicará a razão para o compartilhamento e a escolha do profissional, bem como especificará o prazo de duração da medida, permitida a prorrogação.

§ 4.º Os efeitos relacionados aos parágrafos anteriores retroagirão a 1.º de agosto de 2019, revogando-se as disposições em contrário”. (NR)

Art. 5.º Acrescenta parágrafo único ao art. 16 da Lei n.º 15.797, de 25 de maio de 2015, com a seguinte redação:

“Art. 16.

Parágrafo único. Ao militar que possuir em sua carreira profissional a promoção que trata o § 4.º do art. 3.º, quando concorrer diretamente com o efetivo promovido nas demais modalidades, excepcionalmente, não se aplicará como parâmetro para sua classificação qualquer pontuação ou vantagem relativa ao tempo de serviço na carreira militar destes em relação àquele, exceto o tempo no posto ou na graduação”. (NR)

Art. 6.º Nas remunerações definidas no Anexo Único desta Lei, já se consideram computadas as revisões gerais remuneratórias porventura concedidas no Estado, no período de integralização da nova estrutura remuneratória prevista nesta Lei.

Parágrafo único. Na hipótese em que a incidência do índice de revisão geral implicar, para a graduação ou o posto, aumento superior àquele resultante do incremento anual previsto no Anexo Único desta Lei, considerando a remuneração prevista no exercício anterior, a diferença será acrescida à remuneração da respectiva graduação ou do posto, devendo os novos valores ser publicados em decreto do Poder Executivo.

Art. 7.º Fica autorizada a regularização administrativa de candidatos aprovados em concursos públicos em andamento para os cargos de oficial da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado que, já sendo militar, possuam ação judicial pendente discutindo a exclusão da participação no certame por questão relacionada exclusivamente ao limite etário exigido para ingresso no cargo público. § 1.º A regularização a que se refere este artigo fica condicionada à desistência da ação judicial ajuizada pelo candidato que assegurou a continuidade de sua participação no concurso. § 2.º Aplica-se o disposto neste artigo apenas aos candidatos que, por força de decisão judicial, inclusive precária, haja conseguido concluir, com êxito, todas as fases do certame.

Art. 8.º No prazo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação desta Lei, o policial civil que, por ocasião da Lei n.º 16.863, de 15 de abril de 2019, estava com o vínculo funcional suspenso ou, ao menos, afastado no aguardo do ato de suspensão de vínculo, ambos nos termos do art. 36 da Lei n.º 12.124, de 6 de julho de 1993, poderá optar pelo retorno ao cargo originário, mediante o restabelecimento do vínculo funcional com a Polícia Civil.

§ 1.º Decorrido o prazo a que se refere o caput deste artigo, sem que exercido o direito de opção, será o servidor exonerado de ofício do cargo, como assim também o será aquele que, manifestando-se no prazo expressar recusa.

§ 2.º Aplica-se o disposto neste artigo também ao servidor que, antes da publicação desta Lei e após a revogação do art. 36 da Lei n.º 12.124, de 6 de julho de 1993, haja solicitado o encerramento da suspensão de vínculo, para fins de regresso ao cargo policial, mesmo que pendente estivesse a oficialização do ato de suspensão.

§ 3.º Para nenhum efeito, constituirá irregularidade a manutenção administrativa da suspensão de vínculo a servidores da Polícia Civil no período compreendido entre a revogação do art. 36 da Lei n.º 12.124, de 6 de julho de 1993, até o efetivo retorno do agente público ao cargo originalmente ocupado, nos termos deste artigo.

Art. 9.º O disposto nesta Lei não se aplica aos militares, ativos e inativos, não optantes pela remuneração na forma da Lei n.º 13.035, de 30 de junho de 2000, combinado com a Lei n.º 13.145, de 18 de setembro de 2001, salvo se optarem, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação desta Lei, pelo enquadramento na referida estrutura remuneratória.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art.11. Fica revogada a Lei n.º 15.558, de 11 de março de 2014, sendo observado, quanto aos efeitos financeiros, o disposto no seu Anexo Único.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 23 de março de 2020.

Camilo Sobreira de Santana

GOVERNADOR DO ESTADO

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O ART. 1.º DA LEI Nº17.183, DE 23 DE MARÇO DE 2020

POSTO / GRADUAÇÃO	A PARTIR DE 1.º/03/2020				
	SOLDO	GQP / QQB	GDSC	ADICIONAL POR ATIVIDADE DE EXECUÇÃO ESTADUAL	TOTAL
Coronel	408,62	5.018,63	11.831,24	-	17.258,49
Tenente-Coronel	367,80	4.020,91	9.456,25	-	13.844,96
Major	347,37	3.157,84	8.135,09	-	11.640,30
Capitão	326,94	2.731,28	6.579,40	-	9.637,62
Primeiro-Tenente	306,46	1.868,27	5.551,27	-	7.726,00
Segundo-Tenente	286,08	1.659,98	4.615,72	-	6.561,78
Aspirante-a-Oficial	245,17	1.470,73	4.234,10	-	5.950,00
Subtenente	224,80	1.405,60	4.275,72	-	5.906,12
Primeiro-Sargento	204,35	1.240,45	3.757,06	-	5.201,87
Segundo-Sargento	183,87	1.113,36	3.453,30	-	4.750,53
Terceiro-Sargento	163,41	968,01	3.156,34	*	4.287,76
Cabo	130,77	965,69	2.674,17	200,00	3.970,63
Soldado	114,44	940,75	2.630,25	200,00	3.885,44
Aluno CFO 3º Ano	117,53	1.346,54	2.847,80	-	4.311,87
Aluno CFO 2º Ano	78,35	1.188,02	2.642,07	-	3.908,44
Aluno CFO 1º Ano	78,35	1.188,02	2.642,07	-	3.908,44
Aluno CFSDF	78,35	395,98	1.652,60	-	2.126,93

Adicional a que se refere a Lei nº 16.313, de 7 de agosto de 2017.

POSTO / GRADUAÇÃO	A PARTIR DE 1.º/03/2021				
	SOLDO	GQP / QQB	GDSC	ADICIONAL POR ATIVIDADE DE EXECUÇÃO ESTADUAL	TOTAL
Coronel	408,62	5.018,63	13.300,05	-	18.727,30
Tenente-Coronel	367,80	4.020,91	10.434,43	-	14.823,13
Major	347,37	3.157,84	8.721,45	-	12.226,66
Capitão	326,94	2.731,28	6.988,54	-	10.046,77
Primeiro-Tenente	306,46	1.868,27	5.920,21	-	8.094,94
Segundo-Tenente	286,08	1.659,98	4.841,12	-	6.787,18
Aspirante-a-Oficial	245,17	1.470,73	4.435,80	-	6.151,70
Subtenente	224,80	1.405,60	4.491,15	-	6.121,55
Primeiro-Sargento	204,35	1.240,45	3.964,81	-	5.409,61
Segundo-Sargento	183,87	1.113,36	3.648,03	-	4.945,26
Terceiro-Sargento	163,41	968,01	3.429,37	-	4.560,78
Cabo	130,77	965,69	3.004,58	200,00	4.301,05
Soldado	114,44	940,75	2.937,53	200,00	4.192,72
Aluno CFO 3º Ano	117,53	1.346,54	2.847,80	-	4.311,87
Aluno CFO 2º Ano	78,35	1.188,02	2.642,07	-	3.908,44
Aluno CFO 1º Ano	78,35	1.188,02	2.642,07	-	3.908,44
Aluno CFSDF	78,35	395,98	1.652,60	-	2.126,93

Adicional a que se refere a Lei nº 16.313, de 7 de agosto de 2017.

A PARTIR DE 1.º/03/2022					
POSTO / GRADUAÇÃO	SOLDO	GQP / GQB	GDSC	ADICIONAL POR ATIVIDADE DE EXECUÇÃO ESTADUAL	TOTAL
Coronel	408,62	5.018,63	14.768,86	-	20.196,11
Tenente-Coronel	367,80	4.020,91	11.412,60	-	15.801,31
Major	347,37	3.157,84	9.346,55	-	12.851,76
Capitão	326,94	2.731,28	7.943,15	-	11.001,37
Primeiro-Tenente	306,46	1.868,27	6.828,86	-	9.003,59
Segundo-Tenente	286,08	1.659,98	5.353,97	-	7.300,03
Aspirante-a-Oficial	245,17	1.470,73	4.685,92	-	6.401,82
Subtenente	224,80	1.405,60	4.770,63	-	6.401,03
Primeiro-Sargento	204,35	1.240,45	4.117,19	-	5.562,00
Segundo-Sargento	183,87	1.113,36	3.907,89	-	5.205,12
Terceiro-Sargento	163,41	968,01	3.618,62	-	4.750,04
Cabo	130,77	965,69	3.308,54	200,00	4.605,00
Soldado	114,44	940,75	3.244,81	200,00	4.500,00
Aluno CFO 3º Ano	117,53	1.346,54	2.847,80	-	4.311,87
Aluno CFO 2º Ano	78,35	1.188,02	2.642,07	-	3.908,44
Aluno CFO 1º Ano	78,35	1.188,02	2.642,07	-	3.908,44
Aluno CFSDF	78,35	395,98	1.652,60	-	2.126,93

Adicional a que se refere a Lei nº 16.313, de 7 de agosto de 2017.”

*** **

LEI Nº 17.478, DE 17 DE MAIO DE 2021

PUBLICADA NO DOE Nº 115, DE 17 DE MAIO DE 2021

ALTERA E ACRESCE DISPOSITIVOS ÀS LEIS Nº13.729, DE 11 DE JANEIRO DE 2006, E Nº15.797, DE 25 DE MAIO DE 2015.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.º A Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006, passa a vigorar com alteração na redação da alínea “c” do inciso I do art. 3.º; das alíneas dos incisos II e dos incisos VII, XII e XIII, do art. 10 do caput, dos incisos II e III do art. 11, do caput; do art. 28, do § 5.º do art. 31; dos incisos II e XXXV do art. 52, ficando-lhe ainda acrescidos os §§ 3.º a 9.º ao art. 11, os arts. 28-A e 28-B e o Esquema III e o § 3.º ao art. 30, nos seguintes termos:

“Art. 3.º

I –

c) os Alunos-a-Oficiais dos cursos específicos dos Quadros Complementares na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar, conforme dispuser esta Lei e regulamento específico;

.....

Art. 10.

II – ter, na data de ingresso como Cadete do 1.º Ano, Aluno-a-Oficial e Aluno-Soldado, idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos e, na data de inscrição no concurso:

- a) idade de até 29 (vinte e nove) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias para ingresso como Cadete 1.º do Ano;
- b) idade de até 29 (vinte e nove) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias para ingresso como Aluno-Soldado;
- c) idade de até 34 (trinta e quatro) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias para ingresso como Aluno-a-Oficial.

.....

VII – ter concluído, até a data de ingresso de Cadete do 1.º Ano e Aluno-a-Oficial, o ensino superior completo, bem como, até a data o ingresso como Aluno-Soldado, o ensino médio completo, ambos reconhecidos pelo Ministério da Educação;

.....

XII – ter conhecimento de matérias relevantes ao desempenho do posto ou da graduação em disputa, conforme dispuser o edital do concurso;

XIII – ter obtido aprovação em todas as etapas do concurso público, quais sejam:

- a) primeira etapa - exames intelectuais (provas), de caráter classificatório e eliminatório, e/ou títulos, este último de caráter classificatório, em conformidade com as regras estabelecidas em edital;
- b) segunda etapa - exames médico-odontológicos, biométrico e toxicológico, de caráter eliminatório, em conformidade com as regras estabelecidas em edital;
- c) terceira etapa - avaliação psicológica, de caráter eliminatório, em conformidade com as regras estabelecidas em edital;
- d) quarta etapa - exame de capacidade física, de caráter eliminatório, em conformidade com as regras estabelecidas em edital;
- e) quinta etapa - investigação social, de caráter eliminatório, em conformidade com as regras estabelecidas em edital.

.....

Art. 11. Observado o disposto no § 2.º do art. 11 da Lei n.º 15.797, de 25 de maio de 2015, o ingresso de que trata o art. 10 desta Lei, dar-se-á exclusivamente:

.....

II – para as carreiras de Oficial Combatente na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar, como Cadete;

III – para a carreira de Oficial do Quadro Complementar, como Aluno-a-Oficial do Curso de Formação de Oficiais Complementares.

.....

§ 3.º O limite máximo de vagas para o ingresso no Curso de Formação de Oficiais, no Curso de Formação de Oficiais do Quadro Complementar e no Curso de Formação de Soldados, será o quantitativo de cargos vagos nas carreiras de Oficial e Praça.

§ 4.º O Curso de Formação de Oficiais a que faz menção o inciso II deste artigo terá duração de 24 (vinte e quatro) meses, conforme Plano de Ação Educacional da Academia Estadual de Segurança Pública. O Cadete, após concluí-lo, será declarado Aspirante-a-Oficial, dando início a estágio supervisionado de 6 (seis) meses.

§ 5.º Obtido conceito favorável na forma de regulamento da Corporação Militar estadual, o Aspirante-a-Oficial será promovido ao posto de 2.º Tenente QOPM; já se o conceito obtido for desfavorável, será o Aspirante-a-Oficial submetido a processo administrativo, conduzido pela respectiva Corporação Militar Estadual, a fim de, garantidos o contraditório e a ampla defesa, avaliar sua capacidade e aptidão técnica e profissional para permanecer no cargo, o que, se não comprovado, ensejará seu desligamento do serviço ativo, sem prejuízo da observância à legislação disciplinar vigente.

§ 6.º O militar estadual pertencente à carreira de praça, quando ingressar, após aprovação em concurso público, em Curso de Formação de Oficiais, poderá retornar à referida carreira em caso de desistência, reprovação ou desligamento do curso na forma do § 5.º deste artigo.

§ 7.º O Curso de Formação de Soldados a que faz menção o inciso I deste artigo terá duração de 7 (sete) meses, conforme Plano de Ação Educacional da Academia Estadual de Segurança Pública.

§ 8.º Concluído o curso de que trata o § 7.º deste artigo, o Aluno-Soldado será promovido a Soldado, ocasião em que ficará submetido a avaliações periódicas, na forma de regulamento da Corporação Militar estadual, pelo prazo de 3 (três) anos, a fim de se avaliar sua aptidão técnica e profissional para o cargo.

§ 9.º Finalizada avaliação a que se refere o § 8.º deste artigo e obtendo o Soldado conceito favorável, será ele considerado estável; caso obtido conceito desfavorável, será o Soldado submetido a processo administrativo, conduzido pela respectiva Corporação Militar estadual, a fim de, garantidos o contraditório e a ampla defesa, averiguar suas condições de permanência no serviço público, sem prejuízo da observância da legislação disciplinar vigente.

.....

“CAPÍTULO V DOS QUADROS DE OFICIAIS COMPLEMENTARES POLICIAL MILITAR E BOMBEIRO MILITAR

Art. 28. O Quadro de Oficiais Complementares Policial Militar – QOCPM e o Quadro de Oficiais Complementares Bombeiro Militar – QOCBM são destinados ao desempenho de atividades de segurança pública nas áreas policiais e bombeirísticas, integrados por oficiais com graduação em curso superior nas áreas de Medicina, Psicologia, Odontologia, Serviço Social, Farmácia, Fisioterapia, Teologia, Engenharia e Veterinária, reconhecido pelo Ministério da Educação

§ 1.º Os oficiais de que trata este artigo desenvolverão atividades nas áreas meio e fim da Corporação dentro de suas especialidades e respectivas áreas de concentração, conforme estabelecido em edital.

§ 2.º O ingresso no QOCPM e QOCBM dar-se-á por meio de concurso público de provas, de caráter eliminatório, e títulos, de caráter classificatório, observado o disposto nos arts. 10 e 11 desta Lei.

Art. 28-A. Caso o Oficial do QOCPM e QOCBM venha a ser suspenso ou impedido de exercer as atividades profissionais inerentes a suas funções, por decisão definitiva da autoridade ou do conselho profissional, será submetido a Conselho de Justificação, na forma da legislação de regência. Art. 28-B. Os candidatos aprovados no concurso no limite de vagas previstas em edital ingressarão na respectiva Corporação como Aluno-a-Oficial, passando a participar de Curso de Formação de Oficiais Complementares – CFOC, durante o qual serão equiparados a Cadete do 2.º ano do Curso de Formação de Oficiais, fazendo jus à remuneração correspondente.

§ 1.º O Curso de Formação de Oficiais Complementares – CFOC terá a duração de 6 (seis) meses e será realizado pela Academia Estadual de Segurança Pública – AESP, sob coordenação da respectiva Corporação Militar. O Aluno-a-Oficial, após concluí-lo, será declarado Aspirante-a-Oficial, dando início a estágio supervisionado de 3 (três) meses.

§ 2.º O estágio supervisionado a que se refere o § 1º deste artigo observará, no que couber, o disposto nos §§ 4.º a 6.º do art. 11 desta Lei. § 3.º As vagas fixadas para cada Quadro serão preenchidas de acordo com a ordem de classificação final no Curso de Formação.

.....

Art.30.

Esquema III

PRAÇAS ESPECIAIS	Excepcionalmente ou em reuniões sociais têm acesso ao círculo de Oficiais Subalternos	Cadete 1.º Ano e Cadete 2.º Ano do Curso de Formação de Oficiais PM ou BM. Aluno-a-Oficial do Curso de Formação de Oficiais Complementar PM ou BM
------------------	---	---

	Excepcionalmente ou em reuniões sociais têm acesso ao Círculo de Cabos e Soldados	Aluno-Soldado do Curso de Formação de Soldados PM ou BM
--	---	---

§ 3.º O Aspirante-a-Oficial, o Cadete, o Aluno-a-Oficial e o Aluno-Soldado são denominados praças especiais, não ocupando cargo na Corporação.

Art.31.

§ 5.º Em igualdade de posto, as precedências entre os Quadros estabelecer-se-ão na seguinte ordem:

I – na Polícia Militar do Ceará:

- a) Quadro de Oficiais Policiais Militares – QOPM;
- b) Quadro de Oficiais Complementar Policial Militar – QOCPM;
- c) Quadro de Oficiais de Administração – QOAPM;

II – no Corpo de Bombeiros Militar do Ceará:

- a) Quadro de Oficiais Bombeiros Militares – QOBM; b) Quadro de Oficiais Complementar Bombeiro Militar – QOCBM;
- c) Quadro de Oficiais de Administração – QOABM.

.....

Art. 52. São direitos dos militares estaduais:

.....

II – estabilidade para o oficial, desde a promoção ao posto de 2.º Tenente nos diversos quadros, caso aprovado em estágio supervisionado, e para a praça quando completar 3 (três) anos de efetivo serviço, caso obtenha conceito favorável após a avaliação periódica, em conformidade com os §§ 5.º e 8.º art. 11 desta Lei;

.....

XXXV – participação de atividades formativas de atualização e capacitação continuada, ofertadas pela Academia Estadual de Segurança Pública, consideradas aquelas que possibilitam o acompanhamento e o desenvolvimento da evolução de diversas áreas do conhecimento, o inter-relacionamento com a cidadania e a sociedade, e a atualização constante da doutrina do profissional da área de Segurança Pública, em conformidade com a dinâmica social." (NR)

Art. 2.º A Lei n.º 15.797, de 25 de maio de 2015, passa a vigorar com alteração na redação das alíneas "a", "b" e "d" do incisos I e da alínea "a" do inciso II, ambos do § 2.º do art. 6.º, ficando-lhe ainda acrescido o parágrafo único ao art. 25 e o art. 29-A, nos seguintes termos:

"Art. 6.º

§ 2.º

I –

a) para promoção e acesso ao posto de 2.º Tenente: Curso de Formação de Oficiais – CFO para os integrantes do QOPM e QOBM, respectivamente na Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar; Curso de Formação de Oficiais Complementares – CFOCM para os integrantes do QOCPM e QOCBM, respectivamente na Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar; e Curso de Habilitação de Oficiais – CHO, para os integrantes do QOAPM e QOABM, por meio de seleção interna, todos sob coordenação da Corporação Militar Estadual, e realizados pela Academia Estadual de Segurança Pública;

b) para promoção ao posto de Major QOPM, QOBM, QOCPM e QOCBM: Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais – CAO ou curso regular equivalente realizado em Corporação Militar Estadual, supervisionado pela Academia Estadual de Segurança Pública, quando realizado no Estado;

.....

d) para promoção ao posto Coronel QOPM, QOBM, QOCPM e QOCBM: Curso Superior de Polícia – CSP, ou Curso Superior de Bombeiro – CSB, ou curso regular equivalente realizado em Corporação Militar Estadual, supervisionado pela Academia Estadual de Segurança Pública, quando realizado no Estado;

.....

II –

a) para promoção ao cargo de Soldado: Curso de Formação de Soldados, sob coordenação da Corporação Militar Estadual, realizado pela Academia Estadual de Segurança Pública.

.....

Art. 25.

Parágrafo único. O quantitativo de vagas para Cadete do 1.º Ano, Aluno-a-Oficial e Aluno-Soldado das Corporações Militares equivalerá ao número de cargos vagos de 2º Tenente e de Soldado, conforme o caso, observado o disposto no § 3.º do art. 11 da Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006.

.....

Art. 29-A. Os militares estaduais ingressos no serviço ativo por meio dos concursos de que trata o art. 29 desta Lei, apenas poderão figurar no Quadro de Acesso às promoções do posto de Major QOPM e QOBM ao de Tenente-Coronel QOPM e QOBM quando contarem com, pelo menos, 21 (vinte e um) anos na carreira de Oficial QOPM e QOBM, sem prejuízo do atendimento às condições previstas na Seção II, Capítulo I desta Lei". (NR)

Art. 3.º O Anexo I da Lei n.º 15.797, de 25 de maio de 2015, passa a vigorar com as alterações constantes do Anexo Único desta Lei.

Art. 4.º Para fins exclusivamente remuneratórios, equiparam-se:

I – o Aluno do CFO 1.º e 2.º anos a que faz menção o Anexo Único da Lei n.º 17.183, de 23 de março de 2020, respectivamente, ao Cadete do 1.º e 2.º anos;

II – o Aluno do CFSDF a que faz menção o Anexo Único da Lei n.º 17.183, de 23 de março de 2020, ao Aluno-Soldado.

Art. 5.º Ficam extintos o Quadro de Oficiais de Saúde – QOSPM e o Quadro de Oficiais Capelães – QOCpPM, ambos previstos na Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006.

Parágrafo único. Os cargos integrantes dos Quadros a que se refere o caput deste artigo ficam remanejados para o Quadro de Oficiais Complementares – QOCPM, nos termos do Anexo I da Lei n.º 15.797, de 25 de maio de 2015.

Art. 6.º Excepcionalmente, os militares estaduais abrangidos pela regra do art. 29-A da Lei n.º 15.797, de 25 de maio de 2015, na redação conferida por esta Lei, concorrerão à promoção ao posto superior, referente ao exercício de 2021, na data de 10 de janeiro de 2022, observada a legislação aplicável, especialmente os arts. 9.º e 14 da referida Lei.

Parágrafo único. Para os militares porventura promovidos na forma do caput deste artigo, será considerado, para fins de promoções ulteriores, implementado o interstício de 1 (um) ano no novo posto, na data de 24 de dezembro de 2022.

Art. 7.º Ficam revogados o §4.º do art. 10, bem como os Capítulos II e III do Título II, da Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006, o parágrafo único do art. 29, e as alíneas "b" e "c", item I do Anexo I da Lei n.º 15.797, de 25 de maio de 2015, e demais disposições em contrário.

Art. 8.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, salvo quanto à redação por ela atribuída ao art. 29-A da Lei n.º 15.797, de 25 de maio de 2015, e quanto à revogação do parágrafo único do art. 29 da referida Lei, dispositivos que terão vigência a partir de 1.º de janeiro de 2022.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 17 de maio de 2021.

Camilo Sobreira de Santana

GOVERNADOR DO ESTADO

*** **

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O ART. 3º DA LEI Nº17.478, DE 17 DE MAIO DE 2021

"ANEXO I, A QUE SE REFERE O ART. 25 DA LEI Nº15.797, DE 25 DE MAIO DE 2015 Quantificação do efetivo de militares da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará

I -

A) QUADRO DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES – QOPM	
Coronel Comandante Geral	01
Coronel	23
Oficial	829
Soma	853

B) - A QUADRO DE OFICIAIS COMPLEMENTARES- QOCPM	
Coronel	03
Oficial	56
Soma	59

II –

A) QUADRO DE OFICIAIS BOMBEIROS MILITARES – QOBM	
Coronel Comandante Geral	01
Coronel	08
Oficial	300
Soma	309

B) QUADRO DE OFICIAIS COMPLEMENTARES MILITARESTAREES – QOCBM	
Coronel	01
Oficial	38
Soma	39

*** **

LEI Nº17.519, 4 DE JUNHO DE 2021.

ACRESCE DISPOSITIVO À LEI Nº13.729, DE 11 DE JANEIRO DE 2006.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.º Fica acrescido o § 4.º ao art. 174 da Lei nº13.729, de 11 de janeiro de 2006, com a seguinte redação:

“Art. 174.

§ 4.º A reversão do militar da reserva à condição de Coronel Comandante-Geral dar-se-á, nas hipóteses previstas nesta Lei, no referido posto, ficando sua atuação e competência, durante o período de reversão, restritas ao exercício das atividades inerentes à função para o qual foi revertido.” (NR)

Art. 2.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.º Ficam revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 04 de junho de 2021.

Camilo Sobreira de Santana

GOVERNADOR DO ESTADO

*** **

LEI Nº18.011, DE 01 DE ABRIL DE 2022

ALTERA AS LEIS Nº17.183, DE 23 DE MARÇO DE 2020, Nº12.999, DE 14 DE JANEIRO DE 2000, Nº13.729, DE 13 DE JANEIRO DE 2006, E Nº15.797, DE 25 DE MAIO DE 2015, QUE DISPÕEM, RESPECTIVAMENTE, SOBRE O ESTATUTO DOS MILITARES ESTADUAIS DO CEARÁ E SOBRE AS PROMOÇÕES DOS MILITARES ESTADUAIS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica acrescido o § 6.º ao art. 6.º da Lei n.º 12.999, de 14 de janeiro de 2000, bem como alterado o seu § 5.º, com a seguinte redação:

“ Art. 6.º

§ 5.º O militar estadual legalmente transferido do município onde trabalha, que comprovar a matrícula de dependentes em escola nessa localidade, terá direito à matrícula ex officio de seus dependentes em Colégio Militar Estadual situado no município de destino ou município mais próximo, independente de vaga.

§ 6.º Os dependentes legais dos militares da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, bem como dos servidores da Polícia Civil, da Perícia Forense e da Polícia Penal, falecidos no estrito cumprimento do dever legal, em razão de operação ou ação inerente à missão institucional do respectivo órgão, em serviço ou não, terão direito à matrícula ex officio em Colégio Militar Estadual, independente de vaga.” (NR)

Art. 2.º O art. 19 da Lei n.º 13.729 de 13 de janeiro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 19. Os Quadros de Oficiais de Administração – QOA, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar serão constituídos de Segundos Tenentes, Primeiros Tenentes, Capitães, Majores e Tenentes Coronéis.

Parágrafo único. O posto de Tenente Coronel QOA será reservado exclusivamente à promoção na modalidade requerida, na forma do art. 23 da Lei n.º 15.797, de 25 de maio de 2015”. (NR)

Art. 3.º A Lei n.º 15.797, de 25 de maio de 2015, passa a vigorar com alteração no § 12 do art. 6.º, no § 8.º do art. 23, bem como com o acréscimo do § 11 a este último artigo, do art. 34-A e do art. 41-A, observada a seguinte redação:

“Art. 6.º

§12. O militar estadual que for nomeado ao posto de 2.º Tenente ou de 1.º Tenente ou ao cargo de Soldado, nos quadros QOPM e QOBM, deverá, prioritariamente, permanecer todo o período de interstício exigido para promoção ao posto ou à graduação imediata exercendo suas funções em unidade eminentemente operacional, junto a Batalhão, Companhia e Pelotão, na Capital, na Região Metropolitana ou no interior do Estado.

.....

Art. 23.

§ 8.º Não fazem jus à promoção requerida o Coronel Comandante-Geral, os Coronéis e os Tenentes Coronéis QOA.

§ 11. A cada semestre será concedida 1 (uma) promoção na modalidade requerida aos postos de Tenente Coronel QOAPM e QOABM, em data e segundo procedimento e critérios previstos em decreto do Poder Executivo.

.....
Art. 34-A. Os oficiais militares que, aprovados em concurso público para ingresso na carreira, hajam concluído, com êxito, o Curso de Formação de Oficiais antes da publicação desta Lei, independente do cumprimento de estágio supervisionado ou da data de sua realização, nos termos do art. 34 da Lei n.º 13.729, de 13 de janeiro de 2006, terão direito à promoção ao posto de 1.º Tenente.

.....
Art. 41-A. Os cursos exigidos para as promoções aos postos de Major QOCPM e QOCBM e Coronel QOCPM e QOCBM, nos termos das alíneas "b" e "d" do inciso I do § 2.º do art. 6.º desta Lei, não serão exigidos para fins de promoção dos militares que, na data de publicação da Lei n.º 17.478, de 17 de maio de 2021, integravam o extinto Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar do Ceará".
(NR)

Art. 4.º Os limites etários e de tempo de serviço previstos nas Leis n.º 13.729 de 13 de janeiro de 2006, e n.º 15.797, de 25 de maio de 2015, ficam adequados, para todos os efeitos, inclusive de promoção requerida, quota compulsória e reserva ex officio, ao disposto no Decreto-Lei n.º 667, de 2 de julho de 1969, com a redação dada pela Lei Federal n.º 13.954, de 16 de dezembro de 2019, considerando, para a adequação, o aumento previsto na legislação federal de tempo de serviço para a inativação integral, observado o disposto no art. 24-G, do referido Decreto-Lei.

Art. 5.º Fica acrescido o § 3.º ao art. 7.º da Lei n.º 17.183, de 23 de março de 2020, com a seguinte redação:

"Art. 7.º

§ 3.º O disposto no caput deste artigo estende-se a candidatos que, embora não sendo mais militares na data de publicação desta Lei, o eram quando do início do curso de formação referente ao concurso público."(NR)

~~Art. 6.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, salvo quanto aos efeitos do acréscimo do art. 34-A à Lei nº 13.729 de 13 de janeiro de 2006, que retroagirá, para fins exclusivamente funcionais, a contar de 25 de maio de 2015.~~

"Art. 6.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, salvo quanto aos efeitos do acréscimo do art. 34-A à Lei n.º 15.797, de 25 de maio de 2015, o qual retroagirá, para fins exclusivamente funcionais, a contar da data em que concluído pelo militar o respectivo curso de formação necessário à nomeação ao posto de 1.º Tenente." (NR dada pela Lei nº 19.713, de 20.04.2026)

Art. 7.º Ficam revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 01 de abril de 2022.

Camilo Sobreira de Santana

GOVERNADOR DO ESTADO

*** **

LEI Nº18.126, DE 23 DE JUNHO DE 2022

Publicada no DOE Nº129 - Fortaleza, 23 de junho de 2022

ALTERA A LEI ESTADUAL Nº13.729, DE 11 DE JANEIRO DE 2006, QUE PREVÊ O ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DO CEARÁ, E DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO CEARÁ. Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1.º A Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006, passa a vigorar com alteração na redação dos §§ 7.º e 8.º do art. 11 e com acréscimo dos §§ 10 a 12 ao art. 11, acréscimo dos arts. 11-A e 11-B e do inciso IV ao art. 49, observada a seguinte redação:

"Art. 11.

§ 7.º O Curso de Formação de Soldados a que faz menção o inciso I deste artigo terá duração de no mínimo 6 (seis) meses, conforme Plano de Ação Educacional da Academia Estadual de Segurança Pública.

§ 8.º Concluído o curso de que trata o § 7.º deste artigo, com aprovação, o Aluno-Soldado será promovido a Soldado, ocasião em que ficará submetido a avaliações periódicas, na forma de regulamento da Corporação Militar estadual, pelo prazo de 3 (três) anos, a fim de avaliar sua aptidão técnica e profissional para o cargo.

.....

§ 10. O Cadete, o Aluno-a-Oficial e o Aluno-Soldado serão desligados da respectiva Corporação em caso de desligamento do Curso de Formação Militar.

§ 11. Poderá também o militar ser desligado da Corporação:

I – em consequência da aplicação de sanção decorrente de transgressão disciplinar escolar durante o curso de formação, conforme dispuser o regulamento do órgão responsável pela formação;

II – se for denunciado em processo-crime, ou condenado por crime doloso à pena privativa de liberdade, submetido a prisão temporária ou preventiva, na forma da legislação penal ou penal militar;

III – se for submetido a processo com fundamento na Lei Federal n.º 8.429, de 2 de junho de 1992;

IV – se for afastado preventivamente na forma do art. 18 da Lei Complementar n.º 98, de 20 de junho de 2011;

V – caso pratique transgressão de natureza grave, punível com demissão ou expulsão, nos termos da Lei n.º 13.407, de 21 de novembro de 2003;

VI – se ingressar no comportamento mau;

VII – caso seja reprovado no Curso de Formação por ultrapassar o limite de faltas previsto na Lei Federal n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

§ 12. Nos casos do § 10 deste artigo, o Cadete, o Aluno-a-Oficial e o Aluno-Soldado serão submetidos a processo administrativo, conforme disposto nos §§ 5.º e 9.º do art. 11 desta Lei, a ser conduzido pela respectiva Corporação Militar, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

.....

Art.11-A. O Cadete, o Aluno-a-Oficial e o Aluno-Soldado poderão requerer a matrícula nos Cursos de Formação militar nos seguintes casos:

I – na condição de gestante, quando obtiver parecer médico com recomendação para o afastamento das atividades educacionais práticas e/ou teóricas, desde que não possa alcançar a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária do curso;

II – quando for desligado em razão de doença ou incapacidade física temporária ocasionada por atividade atrelada ao próprio curso de formação, desde que não possa alcançar a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária por disciplina;

III – se obtiver decisão favorável no processo administrativo a que se refere o §11, do art. 11 desta Lei.

§ 1.º No caso do inciso II deste artigo, o desligamento no curso de formação dar-se-á após alcançado o limite mínimo de frequência por disciplina.

§ 2.º Enquanto estiver aguardando matrícula para o início de novo curso, o militar exercerá atividades administrativas na respectiva Corporação.

§ 3.º A matrícula não permitirá o aproveitamento de disciplinas realizados em curso de formação anterior, exceto no caso de Curso de Formação de Oficiais do Quadro Combatente, situação em que, em única oportunidade, o aproveitamento poderá ocorrer em relação às disciplinas integralmente concluídas com aprovação no semestre.

Art. 11-B. O militar estadual que obtiver decisão administrativa ou judicial favorável à matrícula em cursos de formação para ingresso e/ou ascensão funcional na carreira aguardará, salvo decisão judicial expressa em contrário, o início da próxima turma do respectivo curso para ser matriculado, caso o curso em andamento já houver ultrapassado o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da carga horária.

.....

Art. 49.

IV – quando for declarado Aspirante-a-Oficial: "Prometo cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado, dedicar-me inteiramente ao serviço militar estadual e à preservação da ordem pública, mesmo com o risco da própria vida." (NR)

Art. 2.º Para os cursos a serem realizados na Academia Estadual de Segurança Pública do Estado do Ceará – AESP até 31 de dezembro de 2022, o limite de carga horária previsto no art. 10, caput e § 1.º, da Lei n.º 15.191, de 19 de julho de 2012, será, excepcionalmente, de 60 (sessenta) horas/aulas mensais.

Art. 3.º Ficam criados, no quadro de cargos de provimento em comissão do Poder Executivo Estadual, 36 (trinta e seis) cargos, sendo 1 (um) de símbolo DNS-1, 1 (um) de símbolo DNS-2, 7 (sete) de símbolo DNS-3, 18 (dezoito) de símbolo DAS-1 e 9 (nove) de símbolo DAS-2.

§ 1.º Os cargos criados neste artigo serão distribuídos por decreto do Poder Executivo, que especificará o quadro com a quantidade e as denominações do cargo de acordo com o nível hierárquico da estrutura organizacional do órgão/da entidade.

§ 2.º Os cargos neste artigo serão denominados de acordo com o rol previsto no Anexo Único da Lei n.º 17.673, de 20 de setembro de 2021, observando a natureza do cargo de acordo com a hierarquia da estrutura organizacional e o desempenho das atribuições gerais especificadas. § 3.º As atribuições dos cargos em comissão poderão ser detalhadas, observadas as respectivas áreas de atuação em decreto do Poder Executivo. § 4.º Os cargos criados neste artigo serão consolidados por decreto no quadro geral de cargos de provimento em comissão do Poder Executivo.

Art. 4.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5.º Ficam revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 23 de junho de 2022.

Maria Izolda Cella de Arruda Coelho

GOVERNADORA DO ESTADO

*** **

LEI Nº18.234, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2022.

ALTERA A LEI Nº13.729, DE 11 DE JANEIRO DE 2006, QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS MILITARES ESTADUAIS DO CEARÁ.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO CEARÁ. Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.º Os incisos VII e VIII do art. 182 da Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 182.

VII – o Coronel que possuir 35 (trinta e cinco) anos de efetiva contribuição e 5 (cinco) anos no posto respectivo, excetuando-se aquele que ocupar o cargo de Comandante-Geral, os cargos de provimento em comissão de Subcomandante-Geral da Polícia Militar, de Comandante-Geral Adjunto

do Corpo de Bombeiros Militar, de Diretores de Planejamento e Gestão Interna das Corporações Militares, de Chefe da Casa Militar e de Assessor Executivo da Casa Militar;

VIII – o Major QOA que possuir 35 (trinta e cinco) anos de efetiva contribuição e 5 (cinco) anos no posto respectivo." (NR)

Art. 2.º O disposto no art. 1.º desta Lei, quanto à alteração do tempo no posto previsto no inciso VIII do art. 182 da Lei n.º 13.729, de 2006, retroagir a 1.º de janeiro de 2021, autorizando a regularização administrativa de militares com ação judicial em tramitação questionando a transferência

para reserva remunerada ex officio pela regra prevista na redação anterior do inciso VIII do art. 182 da Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006.

§ 1.º Para fins do caput, o militar deverá encerrar a demanda judicial, na forma da legislação processual.

§ 2.º O disposto neste artigo não prejudicará direito de terceiros.

Art. 3.º Para os militares estaduais que, até 31 de dezembro de 2021, não haviam completado os requisitos previstos na legislação estadual para inatividade com proventos integrais, o tempo de efetiva contribuição previsto nos incisos VII e VIII do art. 182, da Lei n.º 13.729, de 2006, na redação desta

Lei, corresponderá ao exato tempo necessário para a inativação segundo a regra do art. 24-G do Decreto-Lei n.º 667, de 2 de julho de 1969, na redação da

Lei Federal n.º 13.954, de 16 de dezembro de 2019.

Parágrafo único. A previsão do caput deste artigo aplica-se também ao disposto no § 4.º do art. 20 da Lei n.º 15.797, de 25 de maio de 2015.

Art. 4.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5.º Ficam revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 14 de novembro de 2022.

Maria Izolda Cella de Arruda Coelho

GOVERNADORA DO ESTADO

*** **

LEI Nº18.638, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023.

DOE de 20.12.2023

ALTERA A LEI ESTADUAL Nº13.729, 11 DE JANEIRO DE 2006, QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS MILITARES ESTADUAIS DO CEARÁ.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ. Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.º O inciso XXI do art. 52 da Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.52.

XXI – valor correspondente ao conjunto do fardamento do serviço operacional previsto nas legislações próprias das Corporações Militares Estaduais, pelo menos 1 (uma) vez por ano, excluindo-se do composto dos uniformes o coturno, o cinto de guarnição e a boina com o distintivo, os quais continuarão a ser fornecidos, a cada 2 (dois) anos, pelas respectivas Corporações." (NR)

Art. 2.º O valor previsto no inciso XXI do art. 52 da Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006, será de R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), reajustado de acordo com as revisões gerais, sendo repassado ao militar de acordo com o calendário a ser previsto em regulamento próprio, o qual disporá sobre as demais especificidades, regras de fiscalização e prestação de contas.

Parágrafo único. Nos casos de extravio, furto ou roubo das peças citadas no inciso XXI do art. 52 da Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006, desde que devidamente justificado, o militar poderá ser contemplado mais de uma vez no ano com o valor previsto no caput deste artigo.

Art. 3.º As pessoas físicas ou jurídicas que exercerem atividades de tecelagem, fabricação, confecção, distribuição e comercialização de uniformes, distintivos, insígnias e aprestos utilizados pelos militares estaduais do Ceará poderão praticar o comércio condizente com os termos desta Lei, sujeitando-se às regras de controle de segurança institucional estabelecidas em decreto próprio, cujo descumprimento importará a responsabilização segundo a legislação.

Art. 4.º As despesas desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias das Corporações Militares, que, caso necessário, serão suplementadas.

Art. 5.º Esta Lei entra em vigor a partir de 1.º de janeiro de 2024.

Art. 6.º Ficam revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 20 de dezembro de 2023.

Elmano de Freitas da Costa

GOVERNADOR DO ESTADO

*** **

LEI Nº 18.639, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023.

DOE de 20.12.2023

ALTERA A LEI Nº 13.729, 11 DE JANEIRO DE 2006, QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS MILITARES ESTADUAIS DO CEARÁ.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ. Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.º Fica acrescido o §15 do art. 217 da Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006, com a seguinte redação:

“Art. 217.....

§15. Quando a atividade de reforço do serviço operacional ocorrer aos sábados, domingos e feriados ou de 00h às 6h da manhã, nos dias úteis, o valor da hora trabalhada será acrescido em 30% (trinta por cento)” (NR)

Art. 2.º O disposto no §15 do art. 217 da Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006, será aplicado de igual forma aos policiais civis do Ceará na Gratificação de Reforço Operacional Extraordinário, prevista na Lei n.º 16.004, de 5 de maio de 2016.

Art. 3.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os incisos I e II do § 6.º do art. 217 da Lei n.º 13.729, de 2006, bem como o inciso V do art. 10 da Lei n.º 13.789, de 29 de junho de 2006.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 20 de dezembro de 2023.

Elmano de Freitas da Costa

GOVERNADOR DO ESTADO

*** **

LEI Nº18.710, DE 27 DE MARÇO DE 2024.

Doe de 24.03.2024

AS LEIS Nº13.729, DE 11 DE JANEIRO DE 2006, QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS MILITARES ESTADUAIS, Nº12.124, DE 6 DE JULHO DE 1993, QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA POLÍCIA CIVIL DE CARREIRA, E Nº14.582, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ. Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1.º Os §§ 2.º, 3.º, 4.º, 9.º, 11 e 12 do art. 217, da Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 217.

§ 2.º Observado o interesse da otimização da segurança pública e defesa social do Estado, em períodos de normalidade, conforme definido no parágrafo anterior, poderá voluntariamente o militar da ativa, a critério discricionário da Administração, inscrever-se junto à Corporação respectiva para desempenhar atividade em caráter suplementar a título de Reforço ao Serviço Operacional, durante parte do seu período de folga, observado o limite mensal de 84 (oitenta e quatro) horas, bem como dispensado, em situações excepcionais e devidamente motivadas, o cumprimento de intervalo mínimo entre jornada normal e especial de trabalho.

§ 3.º O militar, na situação do § 2.º, fará jus à Diária de Reforço ao Serviço Operacional, de natureza indenizatória, para custeio das despesas referentes ao serviço executado além do expediente, escala ou jornada normal à qual estiver submetido, sendo devida por hora de trabalho executado.

4.º O valor da Diária por hora trabalhada observará o disposto no Anexo IV desta Lei, e será reajustado de acordo com as revisões gerais, sem integrar a remuneração do militar sob qualquer título ou fundamento.

.....

§ 9.º As atividades de que cuida o § 2.º deste artigo serão disciplinadas por decreto, o qual deverá estabelecer condições, requisitos, critérios e limites a serem observados em relação à Diária por Reforço ao Serviço Operacional, inclusive quanto aos tipos de serviços em que serão empregados os militares estaduais durante as escalas especiais e ao limite de despesas com a concessão da Indenização, ficando o planejamento e a administração da execução das atividades a cargo dos Comandantes-Gerais das Corporações Militares.

§ 11. O militar escalado de serviço na forma prevista no § 10 deste artigo fará jus ao mesmo valor pago pela Diária de Reforço ao Serviço Operacional.

§ 12. A Diária de que tratam os §§ 2.º e 10 deste artigo estende-se aos militares que atuam no serviço de inteligência." (NR)

Art. 2.º O art. 80 da Lei n.º 12.124, de 6 de julho de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 80. Será devida Diária de Reforço Operacional, de natureza indenizatória, ao policial civil de carreira que aderir voluntariamente, inscrevendo-se perante a Superintendência da Polícia Civil, para custeio das despesas em razão da participação de escala de serviço fora do expediente normal a que estiver submetido e que efetivamente venha a participar do serviço para o qual seja designado, nas condições, nos limites e nos valores estabelecidos na Lei n.º 13.789, de 29 de junho de 2006." (NR)

Art. 3.º O art. 5.º-A e o caput do art. 5.º-B da Lei n.º 14.582, de 21 de dezembro de 2009, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art.5.º-A. Fica instituída a Diária por Reforço Operacional, de natureza indenizatória, para o custeio das despesas em razão da participação do Policial Penal, em caráter voluntário, de serviço para o qual seja designado eventualmente, nos termos desta Lei e do respectivo regulamento. § 1.º A Diária por Reforço Operacional é de natureza voluntária, e a operação de reforço operacional deverá ser planejada pela Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização – SAP, utilizando-se no máximo 50% (cinquenta por cento) do efetivo de Policiais Penais ativos, conforme a natureza do trabalho de segurança penitenciária a ser desenvolvido nos termos do Anexo Único desta Lei. § 2.º A Diária por Reforço Operacional não integra os vencimentos para nenhum efeito, inclusive previdenciário, bem como não será considerada para cálculo de quaisquer vantagens pecuniárias. § 3.º A Diária por Reforço Operacional será paga em função das horas trabalhadas, sendo limitada a sua execução a, no máximo, 84 (oitenta e quatro) horas por mês, além da jornada normal de trabalho do policial penal, dispensado, em situações excepcionais e devidamente motivadas, o cumprimento de intervalo entre as jornadas regular e especial. § 4.º No caso de policial penal escalado para os serviços de que trata este artigo, cujo número de horas mensais prestadas a esse título seja inferior ao limite previsto no § 3.º, o respectivo excedente poderá ser remanejado, para a prestação de serviço operacional por outro policial escalado para esse fim, observada a limitação do § 1.º. § 5.º Não se sujeitará ao limite a que se refere o § 3.º deste artigo o policial penal para o qual seja remanejado, parcial ou totalmente, o excedente de horas previsto no § 4.º. § 6.º Poderão participar do serviço a que se refere o caput deste artigo, para fins de recebimento da Diária por Reforço Operacional, policiais penais que ocupem cargo de provimento em comissão ou estejam no exercício de função de confiança na sede da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização – SAP ou em unidades prisionais do Estado. Art. 5º-B. O policial penal que participar do serviço de reforço operacional previsto no art. 5.º-A desta Lei, desempenhando atividades de ressocialização do preso, de promoção da saúde e/ou atividades operacionais diferenciadas, no âmbito do programa específico criado pela Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização – SAP, fará jus à percepção do adicional à Diária por Reforço Operacional, da mesma natureza, no valor de R\$ 13,00 (treze reais) por hora trabalhada em reforço operacional, cumulado com o valor pago nos termos do art. 5.º-A." (NR) Art. 4.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 5.º Ficam revogadas as disposições em contrário. PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 27 de março de 2024. Elmano de Freitas da Costa GOVERNADOR DO ESTADO *** **

LEI Nº 18.893, DE 27 DE JUNHO DE 2024

(D.O. 27.06.24)

ALTERA AS LEIS N.º 13.729, DE 11 DE JANEIRO DE 2006, QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS MILITARES ESTADUAIS, N.º 12.124, DE 6 DE JULHO DE 1993, QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA POLÍCIA CIVIL DE CARREIRA, E N.º 14.582, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009, QUE DISPÕE SOBRE A CARREIRA POLICIAL PENAL.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ. Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O § 2.º do art. 217 da Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 217.

§ 2.º Observado o interesse da otimização da segurança pública e defesa social do Estado, em períodos de normalidade, conforme definido no parágrafo anterior, poderá voluntariamente o militar da ativa, a critério discricionário da Administração, inscrever-se junto à Corporação respectiva para desempenhar atividade em caráter suplementar a título de Reforço ao Serviço Operacional, durante parte do seu período de folga, observado o limite mensal de 96 (noventa e seis) horas, bem como dispensado, em situações excepcionais e devidamente motivadas, o cumprimento de intervalo mínimo entre jornada normal e especial de trabalho." (NR)

Art. 2º O § 2.º do art. 80 da Lei n.º 12.124, de 6 de julho de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 80.

§ 2.º A prestação de serviços na forma do caput deste artigo observará o limite de 96 (noventa e seis) horas mensais, dispensado, em situações excepcionais e devidamente motivadas, o cumprimento de intervalo entre as jornadas regular e extraordinária." (NR)

Art. 3º O § 3.º do art. 5.º-A da Lei n.º 14.582, de 21 de dezembro de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.5.º-A

§ 3.º A Diária por Reforço Operacional será paga em função das horas trabalhadas, sendo limitada a sua execução a, no máximo, 96 (noventa e seis) horas por mês, além da jornada normal de trabalho do policial penal, dispensado, em situações excepcionais e devidamente motivadas, o cumprimento de intervalo entre as jornadas regular e especial." (NR)

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Ficam revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 27 de junho de 2024.

Elmano de Freitas da Costa

GOVERNADOR DO ESTADO

LEI Nº 18.975, DE 09 DE AGOSTO DE 2024

(D.O. 09.08.24)

ALTERA AS LEIS N.º 9.826, DE 14 DE MAIO DE 1974, N.º 12.124, DE 6 DE JULHO DE 1993, E N.º 13.729, DE 11 DE JANEIRO DE 2006.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ. Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O inciso XXI do art. 68 da Lei n.º 9.826, de 14 de maio de 1974, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 68.

XXI – licença-paternidade de 20 (vinte) dias." (NR)

Art. 2º O inciso XVI do §1.º do art. 55 da Lei n.º 12.124, de 6 de julho de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 55.

§ 1.º

XVI – licença-paternidade de 20 (vinte) dias;" (NR)

Art. 3º O inciso II do §1.º do art. 62 da Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 62.

§ 1.º

II – paternidade, de 20 (vinte) dias." (NR)

Art. 4º Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Art. 5º Ficam revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 09 de agosto de 2024.

Elmano de Freitas da Costa

GOVERNADOR DO ESTADO

LEI COMPLEMENTAR Nº 93, DE 25 DE JANEIRO DE 2011 (EXTRATO)

Disciplina o procedimento de reserva ou reforma dos militares estaduais, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ. Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art.1º Os arts.102, §2º, inciso III, alínea "b", 182, 194 e 213, da Lei nº13.729, de 11 de janeiro de 2006, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art.102. Observado o disposto no art.79, as vagas, nos diferentes Quadros, a serem preenchidas para promoção, serão provenientes de:

§2º As vagas são consideradas abertas:

...

III - na data:

...

b) que o Oficial superar 90 (noventa) dias do pedido de reserva remunerada, quando também será dispensado do serviço ativo até a publicação do ato de reserva.

Art.182. A transferência ex officio para a reserva remunerada verificar-se-á sempre que o militar estadual incidir em um dos seguintes casos:

...

VI - deixar o Comando-Geral das Corporações Militares do Estado, desde que possua 20 (vinte) anos de tempo de contribuição, com direito, em tal caso, a proventos integrais."

Art.194. O militar estadual reformado por incapacidade definitiva que for julgado apto em inspeção de saúde por junta superior, em grau de recurso ou revisão, poderá retomar ao serviço ativo por ato do Governador do Estado.

Parágrafo único. O retorno ao serviço ativo ocorrerá se o tempo decorrido na situação de reformado não ultrapassar 2 (dois) anos.

Art.213. A data limite estabelecida para final da contagem dos anos de contribuição, para fins de passagem para a inatividade, será o término do período de 90 (noventa) dias posterior ao requerimento, no caso de reserva remunerada a pedido, ou a data da configuração das condições de implementação, no caso de reserva remunerada ex officio ou reforma." (NR).

*** **

LEI COMPLEMENTAR Nº 159, 14 DE JANEIRO DE 2016 (EXTRATO)

Altera as leis complementares Nº 12, de 23 de junho de 1999, Nº 21, de 29 de junho de 2000, Nº 38, de 31 de dezembro de 2003, e nºs 92 e 93, de 25 de janeiro de 2011, e a lei nº 9.826, de 14 de maio de 1974.

...

Art.2º Ficam acrescidos ao art.62 da Lei nº13.729, de 13 de janeiro de 2006, os §§8º, 9º e 10, bem como alterada a redação do inciso I do §1º do referido artigo, nos seguintes termos:

"Art.62.... ... §1º... I – à gestante, por 120 (cento e vinte) dias, prorrogáveis por mais 60 (sessenta) dias, nos termos dos §§8º e 9º; ...

§8º A prorrogação da licença de que trata o inciso I do §1º deste artigo será assegurada à militar estadual, mediante requerimento efetivado até o final do terceiro mês após o parto, e concedida imediatamente após a fruição da licença-maternidade de que trata o art.7º, inciso XVIII da Constituição Federal.

§9º Durante o período de prorrogação da licença-maternidade, a militar estadual terá direito à sua remuneração, vedado o exercício de qualquer atividade remunerada pela beneficiária, não podendo também a criança ser mantida em creches ou organização similar, sob pena da perda do direito do benefício e consequente apuração da responsabilidade funcional.

§10. Em caso de aborto não criminoso, comprovado mediante atestado médico, a militar terá direito à licença remunerada correspondente a 2 (duas) semanas." (NR)

*** **

ANEXO II - LEGISLAÇÃO FEDERAL

LEI Nº 192, DE 17 DE JANEIRO DE 1936

Reorganiza, pelos Estados e pela União, as Polícias Militares sendo consideradas reservas do Exército.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º As Policias Militares serão reorganizadas pelos Estados e pela União na conformidade desta Lei, e são consideradas reservas do Exercito, nos termos do art. 167 da Constituição Federal, Art. 2º Compete ás Policias Militares:

- a) Exercer as funções de vigilancia e garantia da ordem: publica, de accôrdo com as leis vigentes;
- b) garantir o cumprimento da lei, a segurança das instituições e o exercicio dos poderes constituidos;
- c) attender á convocação do Governo Federal em casos guerra externa ou grave commoção intestina, segundo a lei de mobilização.

Art. 3º As Policias Militares, formadas por alistamento voluntario de brasileiros natos, serão constituídas de Serviços e Corpos, das armas de infantaria e cavallaria, semelhantes aos do Exercito, e em Unidades especiaes com organização, equipamento e armamento proprios ao desempenho de funções policiaes.

Art. 4º O effectivo e o armamento de cada Corpo ou Unidade não poderão exceder aos previstos para as unidades das mesmas armas do Exercito. em tempo de paz. Art. 5º Os postos das Policias Militares terão as mesmas denominações e hierarchias dos do Exercito, até Coronel, inclusive.

Art. 6º Os commandos das Policias Militares serão atribuidos, em commissão. a officiaes superiores e capitães do serviço activo do Exercito. ou a officiaes superiores das proprias corporações, uns e outros possuidores do Curso da Escola de Armas do Exercito ou da propria Corporação. § 1º O official do Exercito, que fôr nomeado para comandar Policia Militar, será commissionado no posto mais elevado da mesma Força, sempre que sua patente fôr inferior, esse posto. § 2º Os commissionamentos só serão permittidos, transitoriamente, em casos anormaes, salvo as excepções já existentes.

Art. 7º Os sargentos e praças que contarem mais de 10 anos de serviço continuarão a servir independentemente de novo engajamento, uma vez comprovada, em inspecção de saude biennal, a sua aptidão physica.

Art. 8º As promoções nas Policias Militares serão por antigüidade, merecimento ou bravura:

- a) aos postos de Major e Tenente Coronel, um terço das vagas por antigüidade e dois terços por merecimento;
- b) aos de 1º Tenente e Capitão, metade por antigüidade metade por merecimento;
- c) aos de 2º Tenente, por merecimento intellectual.

§ 1º O posto de Coronel será provido, conforme a lei, por commissionamento quando se tratar do Comandante Geral, e por promoção, pelo principio de merecimento, quando se tratar de vaga verificada no quadro ordinario.

§ 2º A nomeação de officiaes medicos, dentistas, pharmaceuticos e veterinarios. obedecerá á ordem de classificação, em concurso; e a promoção a 2º Tenente será feita de accôrdo com a ordem de classificação intelectual, dentro de cada turma salvo os direitos expressos em leis e regulamentos.

Art. 9º Exceptuando a declaração de aspirante a official o accesso na hierarchia militar será gradual e successivo, não podendo nenhum official ser promovido sem que possua o tempo minimo de intersticio no posto e satisfaça as condições de robustez physica, idoneidade moral e profissiona, exigidas por lei.

Paragrapho unico. E' garantido aos officiaes das Policias Militares, nas condições fixadas em leis e regulamentos, recurso contra preterições que soffram quanto a promoção.

Art. 10. As Policias Militares adaptarão o uniforme da campanha que fôr approved pelo Ministerio da Guerra.

§ 1º Os uniformes, distintivos e insignias das Policias Militares são privativos dos seus officiaes, sargentos praças.

§ 2º O uso dos actuaes uniformes será tolerado pelo prazo de dois annos, a contar da approvação do novo plano pelo Ministerio da Guerra.

Art. 11. As Policias Militares poderão adquirir, nos órgãos provedores do Exercito, tudo quanto necessitarem para a sua subsistencia (viveres, forragem, fardamentos, etc.) ou para sua maior efficiencia (armamento, equipamento, munições, etc.).

Paragrapho unico. As mesmas Policias receberão gratuitamente do Exercito os seus regulamentos em vigor.

Art. 12. É vedado ás Policias Militares possuir artilharia, aviação e carros de combate, não se incluindo nesta ultima categoria os carros blindados.

Art. 13. Vetado.

Art. 14. Não haverá nas Policias Militares, a nenhum titulo, graduação ou reforma no posto immediato.

Arts. 15, 16, 17 e 18. Vetados.

Art. 19. Os officiaes, aspirantes a official, sargentos praças das Polícias Militares, nos termos do art. 84 da constituição Federal, terão fôro especial nos delictos militares e serão punidos com penas estabelecidas no Codigo Penal Militar pelos crimes que praticarem e ahi estiverem previstos, na conformidade do Codigo de Justiça Militar em vigor.

Paragrapho unico. Cada Estado organizado a sua justiça militar constituindo como órgão de primeira instancia o conselhos de justiça, e, de segunda instancia, a Côrte de Appelação ou tribunal especial.

Art. 20. Aos officiaes é assegurado o direito de recorrer nas decisões disciplinares e de imposição de qualquer penalidade, na forma da legislação do Exercito Nacional, como fôr applicavel.

Art. 21. Os officiaes das Policias Militares, quando demittidos a pedido, e as praças das mesmas milicias, excluidas com baixa do serviço e que tenham completado a sua instrução, serão considerados reservistas, nos termos da lei do serviço militar.

Art. 22. Serão adaptados nas policias Militares. no em que lhes forem applicaveis, os regulamentos de instrucção militar, vigentes no Exercito, bem como o R. I. S. G. (Regulamento Interno dos Serviços Geraes dos Corpos e da Tropa.).

Art. 23. Aos officiaes da activa e aos reformados das Policias Militares é extensivo o disposto nos arts. 164 e 165: e seus paragraphos da Constituição Federal.

Art. 24. Vetado.

Art. 25. Cinco annos após a publicação da presente lei, só concorrerão ao provimento das vagas : de 2º tenente, os candidatos que possuirem o Curso de formação de officiaes, sua Corporação, ou da Policia Militar do Districto Federal; e de capitão, major e tenente coronel, dois annos após a publicação desta lei, os candidatos que possuirem o Curso Aperfeiçoamento ou de formação de officiaes, da sua Corporação, ou da Policia Militar do Districto Federal ou da Escola de Armas do Exercito. Paragrapho unico. Estes prazos de tolerancia não attingem as Corporações que têm Escola de formação de officiaes ou de Aperfeiçoamento, com mais de cinco annos de funcionamento.

Art. 26. A instrucção dos quadros e da tropa, que obedecerá á orientação do Estado Maior do Exercito, será obrigatoriamente dirigida por officiaes do Exercito activo que tenham, pelo menos, o curso da Escola de Armas e sejam postos pelo Ministro da Guerra á disposição dos Governadores dos Estados, por propostas destes e com a annuencia do Estado Maior do Exercito.

Art. 27. Continuam em vigor nas Policias Militares, nos pontos que não collidirem com a presente lei, os dispositivos regulamentares e legaes federaes e estaduaes.

Art. 28. Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 1936. GETULIO VARGAS

Vicente Ráo

Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial da União - Seção 1 de 22/01/1936

Publicação: Diário Oficial da União - Seção 1 - 22/1/1936, Página 1716 (Publicação Original)

*** **

DECRETO-LEI Nº 667, DE 2 DE JULHO DE 1969

DECRETO-LEI Nº 667, DE 2 DE JULHO DE 1969

Reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Território e do Distrito Federal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , usando das atribuições que lhe confere o § 1º do artigo 2º do Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968, DECRETA:

~~Art 1º As Polícias Militares consideradas forças auxiliares, reserva do Exército, serão organizadas na conformidade deste Decreto-lei. — (Revogado pela Lei nº 14.751, de 2023)~~

Parágrafo único. O Ministério do Exército exerce o controle e a coordenação das Polícias Militares, sucessivamente através dos seguintes órgãos, conforme se dispuser em regulamento: [\(Revogado pela Lei nº 14.751, de 2023\)](#)

— a) Estado-Maior do Exército em todo o território nacional; [\(Revogado pela Lei nº 14.751, de 2023\)](#)

— b) Exércitos e Comandos Militares de Áreas nas respectivas jurisdições; [\(Revogado pela Lei nº 14.751, de 2023\)](#)

— c) Regiões Militares nos territórios regionais. [\(Revogado pela Lei nº 14.751, de 2023\)](#)

— Art 2º A Inspetoria-Geral das Polícias Militares, que passa a integrar, organicamente, o Estado-Maior do Exército incumbe-se dos estudos, da coleta e registro de dados bem como do assessoramento referente ao controle e coordenação, no nível federal, dos dispositivos do presente Decreto-lei. [\(Revogado pela Lei nº 14.751, de 2023\)](#)

— Parágrafo único. O cargo de Inspetor-Geral das Polícias Militares será exercido por um General-de-Brigada da ativa. [\(Revogado pela Lei nº 14.751, de 2023\)](#)

CAPÍTULO I

Definição e competência

— Art 3º Instituídas para a manutenção da ordem pública e segurança interna nos Estados, nos Territórios e no Distrito Federal, compete às Polícias Militares, no âmbito de suas respectivas jurisdições:

— a) executar com exclusividade, ressalvadas as missões peculiares das Forças Armadas e os casos estabelecidos em legislação específica, o policiamento ostensivo, fardado planejado pelas autoridades policiais competentes, a fim de assegurar o cumprimento da lei, a manutenção da ordem pública e o exercício dos poderes constituídos;

— a) executar com exclusividade, ressalvadas as missões peculiares das Forças Armadas, o policiamento ostensivo, fardado, planejado pelas autoridades policiais competentes a fim de assegurar o cumprimento da lei, a manutenção da ordem pública e o exercício dos poderes constituídos. [\(Redação dada pelo Del nº 1072, de 30.12.1969\)](#)

— b) atuar de maneira preventiva, como força de dissuasão, em locais ou áreas específicas, onde se presuma ser possível a perturbação da ordem;

— c) atuar de maneira regressiva, em caso de perturbação da ordem, precedendo o eventual emprêgo das Forças Armadas;

— d) atender à convocação do Governo Federal, em caso de guerra externa ou para prevenir ou reprimir grave subversão da ordem ou ameaça de sua irrupção, subordinando-se ao Comando das Regiões Militares para emprêgo em suas atribuições específicas de polícia militar e como participante da Defesa Territorial.

Art. 3º - Instituídas para a manutenção da ordem pública e segurança interna nos Estados, nos Territórios e no Distrito Federal, compete às Polícias Militares, no âmbito de suas respectivas jurisdições: [\(Redação dada pelo Del nº 2010, de 1983\)](#)

a) executar com exclusividade, ressalvas as missões peculiares das Forças Armadas, o policiamento ostensivo, fardado, planejado pela autoridade competente, a fim de assegurar o cumprimento da lei, a manutenção da ordem pública e o exercício dos poderes constituídos; [\(Redação dada pelo Del nº 2010, de 1983\)](#)

b) atuar de maneira preventiva, como força de dissuasão, em locais ou áreas específicas, onde se presuma ser possível a perturbação da ordem; [\(Redação dada pelo Del nº 2010, de 12.1.1983\)](#)

c) atuar de maneira repressiva, em caso de perturbação da ordem, precedendo o eventual emprego das Forças Armadas; [\(Redação dada pelo Del nº 2010, de 1983\)](#)

d) atender à convocação, inclusive mobilização, do Governo Federal em caso de guerra externa ou para prevenir ou reprimir grave perturbação da ordem ou ameaça de sua irrupção, subordinando-se à Força Terrestre para emprego em suas atribuições específicas de polícia militar e como participante da Defesa Interna e da Defesa Territorial; [\(Redação dada pelo Del nº 2010, de 1983\)](#) [\(Revogado pela Lei nº 14.751, de 2023\)](#)

— e) além dos casos previstos na letra anterior, a Polícia Militar poderá ser convocada, em seu conjunto, a fim de assegurar à Corporação o nível necessário de adestramento e disciplina ou ainda para garantir o cumprimento das disposições deste Decreto-lei, na forma que dispuser o regulamento específico. [\(Redação dada pelo Del nº 2010, de 1983\)](#) [\(Revogado pela Lei nº 14.751, de 2023\)](#)

§ 1º A convocação, de conformidade com a letra e deste artigo, será efetuada sem prejuízo da competência normal da Polícia Militar de manutenção da ordem pública e de apoio às autoridades federais nas missões de Defesa Interna, na forma que dispuser regulamento específico. [\(Redação dada pelo Del nº 2010, de 1983\)](#) [\(Revogado pela Lei nº 14.751, de 2023\)](#)

— § 2º No caso de convocação de acordo com o disposto na letra e deste artigo, a Polícia Militar ficará sob a supervisão direta do Estado-Maior do Exército, por intermédio da Inspetoria-Geral das Polícias Militares, e seu Comandante será nomeado pelo Governo Federal. [\(Redação dada pelo Del nº 2010, de 1983\)](#) [\(Revogado pela Lei nº 14.751, de 2023\)](#)

— § 3º Durante a convocação a que se refere a letra e deste artigo, que não poderá exceder o prazo máximo de 1 (um) ano, a remuneração dos integrantes da Polícia Militar e as despesas com a sua administração continuarão a cargo do respectivo Estado-Membro. [\(Redação dada pelo Del nº 2010, de 1983\)](#) [\(Revogado pela Lei nº 14.751, de 2023\)](#)

— Art 4º As Polícias Militares subordinam-se ao órgão que, os governos dos Estados, Territórios e no Distrito Federal, fôr responsável pela ordem pública e pela segurança interna.

— Art. 4º As Polícias Militares, integradas nas atividades de segurança pública dos Estados e Territórios e do Distrito Federal, para fins de emprego nas ações de manutenção da Ordem Pública, ficam sujeitas à vinculação, orientação, planejamento e controle operacional do órgão responsável pela Segurança Pública, sem prejuízo da subordinação administrativa ao respectivo Governador. [\(Redação dada pelo Del nº 2010, de 1983\)](#) [\(Revogado pela Lei nº 14.751, de 2023\)](#)

Estrutura e Organização

— Art. 5º As Polícias Militares serão estruturadas em órgão de Direção, de Execução e de Apoio de acordo com as finalidades essenciais de serviço policial e as necessidades de cada Unidade da Federação. — [\(Revogado pela Lei nº 14.751, de 2023\)](#)

— § 1º Considerados as finalidades essenciais e o imperativo de sua articulação pelo território de sua jurisdição, as Polícias Militares deverão estruturar-se em grupos policiais. Sendo essas frações os menores elementos de ação autônoma, deverão dispor de um chefe e de um número de componentes habilitados indispensáveis ao atendimento das missões básicas de polícia.

— § 2º De acordo com a importância da região o interesse administrativo e facilidades de comando os grupos de que trata o parágrafo anterior poderão ser reunidos, constituindo-se em Pelotões, Companhias e Batalhões ou em Esquadrões e Regimento, quando se tratar de unidades montadas.

— 3º Os efetivos das Polícias Militares serão fixados de conformidade com critérios a serem estabelecidos em regulamento desse Decreto-lei. — [\(Redação dada pelo Del nº 2010, de 1983\)](#)

— Art. 6º O Comando das Polícias Militares será exercido por oficial superior combatente, do serviço ativo do Exército, preferencialmente do posto de Tenente Coronel ou Coronel, proposto ao Ministro do Exército pelos Governadores de Estado e de Territórios ou pelo Prefeito do Distrito Federal.

— § 1º O provimento do cargo de Comandante será feito por ato dos Governadores dos Estados Territórios ou pelo Prefeito do Distrito Federal após ser designado por Decreto do Poder Executivo Federal o oficial que ficará à disposição do referido Governo e Prefeito para esse fim.

— § 2º O oficial do Exército nomeado para o Cargo de Comandante da Polícia Militar será comissionado no mais alto posto da Corporação, se sua patente for inferior a esse posto.

— § 3º O oficial da ativa do Exército, nomeado para o Comando da Polícia Militar, na forma deste artigo, é considerado em "cargo militar", para fins de satisfação de requisitos legais exigidos para promoção, como se estivesse no exercício de cargo de Comandante de Corpo de Tropa do Exército.

— § 4º Em caso excepcional e a critério do Presidente da República, à vista de proposta do Ministro do Exército, o cargo de Comandante poderá ser atribuído a General de Brigada da ativa.

— § 5º Em caráter excepcional, ouvido o Ministro do Exército, o cargo de Comandante poderá ser exercido por oficial da ativa, do último posto, da própria Corporação.

— § 6º O oficial nomeado nos termos do parágrafo anterior, comissionado ou não, terá precedência hierárquica sobre os oficiais de igual posto da Corporação.

— § 7º O Comandante da Polícia Militar, quando oficial do Exército não poderá desempenhar outras funções no âmbito estadual, ainda que cumulativamente com suas funções de comandante, por prazo superior a 30 (trinta) dias.

— Art. 6º O Comando das Polícias Militares será exercido, em princípio, por oficial da ativa, do último posto, da própria Corporação. — [\(Redação dada pelo Del nº 2010, de 1983\)](#) — [\(Revogado pela Lei nº 14.751, de 2023\)](#)

— § 1º O provimento do cargo de Comandante será feito por ato dos Governadores de Estado e de Territórios e do Distrito Federal, após ser o nome indicado aprovado pelo Ministro do Estado do Exército, observada a formação profissional do oficial para o exercício de Comando. — [\(Redação dada pelo Del nº 2010, de 1983\)](#)

— § 2º O Comando das Polícias Militares poderá, também, ser exercido por General de Brigada da Ativa do Exército ou por oficial superior combatente da ativa, preferentemente do posto de Tenente Coronel ou Coronel, proposto ao Ministro do Exército pelos Governadores de Estado e de Territórios e do Distrito Federal. — [\(Redação dada pelo Del nº 2010, de 1983\)](#)

— § 3º O oficial do Exército será nomeado para o cargo de Comandante da Polícia Militar, por ato do Governador da Unidade Federativa, após ser designado por Decreto do Poder Executivo, ficando à disposição do referido Governo. — [\(Redação dada pelo Del nº 2010, de 1983\)](#)

— § 4º O oficial do Exército, nomeado para o Comando da Polícia Militar, na forma do parágrafo anterior, será comissionado no mais alto posto da Corporação, e sua patente for inferior a esse posto.

— § 5º O cargo de Comandante de Polícia Militar é considerado cargo de natureza militar, quando exercido por oficial do Exército, equivalendo, para Coronéis e Tenente Coronéis, como Comando de Corpo de Tropa do Exército. — [\(Redação dada pelo Del nº 2010, de 1983\)](#)

— § 6º O oficial nomeado nos termos do parágrafo terceiro, comissionado ou não, terá precedência hierárquica sobre os oficiais de igual posto da Corporação. — [\(Redação dada pelo Del nº 2010, de 1983\)](#)

— § 7º O Comandante da Polícia Militar, quando oficial do Exército, não poderá desempenhar outras funções no âmbito estadual, ainda que cumulativamente com suas funções de comandante, por prazo superior a 30 (trinta) dias. — [\(Redação dada pelo Del nº 2010, de 1983\)](#)

— § 8º São considerados no exercício de função policial militar os policiais militares ocupantes dos seguintes cargos: — [\(Incluído pelo Del nº 2010, de 1983\)](#)

— a) os especificados no Quadro de Organização ou de lotação da Corporação a que pertencem; — [\(Incluído pelo Del nº 2010, de 1983\)](#)

— b) os de instrutor ou aluno de estabelecimento de ensino das Forças Armadas ou de outra Corporação Policial Militar, no país ou no exterior; e — [\(Incluído pelo Del nº 2010, de 1983\)](#)

— c) os de instrutor ou aluno de estabelecimentos oficiais federais e, particularmente, os de interesse para as Polícias Militares, na forma prevista em Regulamento deste Decreto-lei. — [\(Incluído pelo Del nº 2010, de 1983\)](#)

— § 9º — São considerados também no exercício de função policial-militar os policiais-militares colocados à disposição de outra corporação Policial Militar. — [\(Incluído pelo Del nº 2010, de 1983\)](#)

— § 10º — São considerados no exercício da função de natureza policial-militar ou de interesse policial-militar, os policiais-militares colocados à disposição do Governo Federal, para exercerem cargos ou funções em órgãos federais, indicados em regulamento deste Decreto-lei. — [\(Incluído pelo Del nº 2010, de 1983\)](#)

— § 11 — São ainda considerados no exercício de função de natureza policial-militar ou de interesse policial-militar, os policiais-militares nomeados ou designados para: — [\(Incluído pelo Del nº 2010, de 1983\)](#)

— a) Casa Militar de Governador; — [\(Incluído pelo Del nº 2010, de 1983\)](#)

— b) Gabinete do Vice-Governador; — [\(Incluído pelo Del nº 2010, de 1983\)](#)

— c) Órgãos da Justiça Militar Estadual. — [\(Incluído pelo Del nº 2010, de 1983\)](#)

— § 12 — O período passado pelo policial-militar em cargo ou função de natureza civil temporário somente poderá ser computado como tempo de serviço para promoção por antigüidade e transferência para a inatividade. — [\(Incluído pelo Del nº 2010, de 1983\)](#)

— § 13 — O período a que se refere o parágrafo anterior não poderá ser computado como tempo de serviço arregimentado. — [\(Incluído pelo Del nº 2010, de 1983\)](#)

— Art. 7º — Oficiais do serviço ativo do Exército poderão servir no Estado-Maior ou como instrutores das Polícias Militares, obedecidas para a designação as prescrições do artigo anterior, salvo quanto ao posto.

— Art. 7º — Os oficiais do Exército, da ativa, poderão servir, se o Comandante for oficial do Exército, no Estado-Maior das Polícias Militares ou como instrutores das referidas PM, aplicando-se-lhes as prescrições dos parágrafos 3º e 7º do artigo anterior. — [\(Redação dada pelo Del nº 2010, de 1983\)](#) — [\(Revogado pela Lei nº 14.751, de 2023\)](#)

— Parágrafo único — O oficial do Exército servindo em Estado-Maior das Polícias Militares ou como instrutor das referidas PM é considerado em cargo de natureza militar. — [\(Incluído pelo Del nº 2010, de 1983\)](#)

CAPÍTULO

III

Do Pessoal das Polícias Militares

— Art. 8º — A hierarquia nas Polícias Militares é a seguinte: — [\(Revogado pela Lei nº 14.751, de 2023\)](#)

— a) Oficiais de Polícia:

— Coronel

— Tenente-Coronel

— Major

— Capitão

— 1º Tenente

— 2º Tenente

— b) Praças Especiais de Polícia:

— Aspirante a Oficial

— Alunos da Escola de Formação de Oficiais da Polícia.

— c) Praças de Polícia:

— Graduados:

— Subtenente

— 1º Sargento

— 2º Sargento

— 3º Sargento

— Cabo

— Soldado.

— § 1º — A todos os postos e graduações de que trata este artigo será acrescida a designação "PM" (Polícia Militar).

— § 2º — Os Estados, Territórios e o Distrito Federal poderão, se convier às respectivas Polícias Militares:

— a) suprimir na escala hierárquica um ou mais postos ou graduações das previstas neste artigo;

— b) subdividir a graduação de soldado em classes, até o máximo de três.

— 2º — Os Estados, Territórios e o Distrito Federal poderão, se convier às respectivas Polícias Militares: — [\(Redação dada pelo Del 2.106, de 6.2.1984\)](#)

— a) admitir o ingresso de pessoal feminino em seus efetivos de oficiais e praças, para atender necessidades da respectiva Corporação em atividades específicas, mediante prévia autorização do Ministério do Exército; — [\(Redação dada pelo Del 2.106, de 6.2.1984\)](#)

— b) suprimir na escala hierárquica um ou mais postos ou graduações das previstas neste artigo; e — [\(Redação dada pelo Del 2.106, de 6.2.1984\)](#)

— c) subdividir a graduação de soldado em classes, até o máximo de três. — [\(Incluída pelo Del 2.106, de 6.2.1984\)](#)

— Art. 9º — O ingresso no quadro de oficiais será feito através de cursos de formação de oficiais da própria Polícia Militar ou de outro Estado. — [\(Revogado pela Lei nº 14.751, de 2023\)](#)

— Parágrafo único. Poderão também, ingressar nos quadros de oficiais das Polícias Militares, se convier a estas, Tenentes da Reserva de 2ª Classe das Forças Armadas com autorização do Ministério correspondente.

— Art 10. Os efetivos em oficiais médicos, dentistas, farmacêuticos e veterinários, ouvido o Estado-Maior do Exército serão providos mediante concurso e acesso gradual conforme estiver previsto na legislação de cada Unidade Federativa. — [\(Revogado pela Lei nº 14.751, de 2023\)](#)

— Parágrafo único. A assistência médica às Polícias Militares poderá também ser prestada por profissionais civis, de preferência oficiais da reserva ou mediante contratação ou celebração de convênio com entidades públicas e privadas existentes na comunidade, se assim convier à Unidade Federativa.

— Art 11. O recrutamento de praças para as Polícias Militares obedecerá ao voluntariado, de acordo com legislação própria de cada Unidade da Federação, respeitadas as prescrições da Lei do Serviço Militar e seu regulamento. — [\(Revogado pela Lei nº 14.751, de 2023\)](#)

— Art 12. O acesso na escala hierárquica tanto de oficiais como de praça será gradual e sucessivo, por promoção, de acordo com legislação peculiar a cada Unidade da Federação, exigidos os seguintes requisitos básicos: — [\(Revogado pela Lei nº 14.751, de 2023\)](#)

— a) para a promoção ao posto de Major: curso de aperfeiçoamento feito na própria corporação ou em Força Policial de outro Estado;

— b) para a promoção ao posto de Coronel: curso superior de Polícia, desde que haja o curso na Corporação.

CAPÍTULO

IV

Instrução e Armamento

— Art 13. A instrução das Polícias Militares limitar-se-á a engenhos e controlada pelo Ministério do Exército através do Estado-Maior do Exército, na forma deste Decreto-lei. — [\(Revogado pela Lei nº 14.751, de 2023\)](#)

— Art 14. O armamento das Polícias armas de uso individual inclusive automáticas, e a um reduzido número de armas automáticas coletivas e lança-rojões leves para emprêgo na defesa de suas instalações fixas, na defesa de pontos sensíveis e execução de ações preventivas e repressivas nas Missões de Segurança Interna e Defesa Territorial. — [\(Revogado pela Lei nº 14.751, de 2023\)](#)

— Art 15. A aquisição de veículos sobre rodas com blindagem leve e equipados com armamento nas mesmas especificações do artigo anterior poderá ser autorizada, desde que julgada conveniente pelo Ministério do Exército. — [\(Revogado pela Lei nº 14.751, de 2023\)](#)

— Art 16. É vedada a aquisição de engenhos, veículos, armamentos e aeronaves fora das especificações estabelecidas. — [\(Revogado pela Lei nº 14.751, de 2023\)](#)

— Art 17. As aquisições de armamento e munição dependerão de autorização do Ministério do Exército e obedecerão às normas previstas pelo Serviço de Fiscalização de Importação, Depósito e Tráfego de Produtos Controlados pelo Ministério do Exército (SFDT). — [\(Revogado pela Lei nº 14.751, de 2023\)](#)

CAPÍTULO V

Justiça e Disciplina

Art 18. As Polícias Militares serão regidas por Regulamento Disciplinar redigido à semelhança do Regulamento Disciplinar do Exército e adaptado às condições especiais de cada Corporação.

Art. 18. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares serão regidos por Código de Ética e Disciplina, aprovado por lei estadual ou federal para o Distrito Federal, específica, que tem por finalidade definir, especificar e classificar as transgressões disciplinares e estabelecer normas relativas a sanções disciplinares, conceitos, recursos, recompensas, bem como regulamentar o processo administrativo disciplinar e o funcionamento do Conselho de Ética e Disciplina Militares, observados, dentre outros, os seguintes princípios: [\(Redação dada pela Lei nº 13.967, de 2019\)](#)

I - dignidade da pessoa humana; [\(Incluído pela Lei nº 13.967, de 2019\)](#)

II - legalidade; [\(Incluído pela Lei nº 13.967, de 2019\)](#)

III - presunção de inocência; [\(Incluído pela Lei nº 13.967, de 2019\)](#)

IV - devido processo legal; [\(Incluído pela Lei nº 13.967, de 2019\)](#)

V - contraditório e ampla defesa; [\(Incluído pela Lei nº 13.967, de 2019\)](#)

VI - razoabilidade e proporcionalidade; [\(Incluído pela Lei nº 13.967, de 2019\)](#)

VII - vedação de medida privativa e restritiva de liberdade. [\(Incluído pela Lei nº 13.967, de 2019\)](#)

Art 19. A organização e funcionamento da Justiça Militar Estadual serão regulados em lei especial.

Parágrafo único. O fóro militar é competente para processar e julgar o pessoal das Polícias Militares nos crimes definidos em lei como militares.

Art 20. A Justiça Militar Estadual de primeira instância é constituída pelos Conselhos de Justiça previstos no Código de Justiça Militar. A de segunda instância será um Tribunal Especial, ou o Tribunal de Justiça.

CAPÍTULO VI

Da competência do Estado-Maior do Exército, através da Inspetoria-Geral das Polícias Militares

— Art 21. Compete ao Estado-Maior do Exército, através da Inspetoria-Geral das Polícias Militares: — [\(Revogado pela Lei nº 14.751, de 2023\)](#)

— a) Centralizar todos os assuntos da alçada do Ministério do Exército relativos às Polícias Militares, com vistas ao estabelecimento da política conveniente e à adoção das providências adequadas;

— b) Promover as inspeções das Polícias Militares tendo em vista o fiel cumprimento das prescrições deste decreto-lei.

— c) Proceder ao controle da organização, da instrução, dos efetivos, do armamento e do material bélico das Polícias Militares.

— d) Baixar as normas e diretrizes para a fiscalização da instrução das Polícias Militares.

~~— e) Apreciar os quadros de mobilização para as Polícias Militares de cada Unidade da Federação, com vistas ao emprego em suas missões específicas e como participantes da Defesa Territorial.~~

~~— f) Cooperar no estabelecimento da legislação básica relativa às Polícias Militares.~~

CAPÍTULO VII

Prescrições Diversas

DAS VEDAÇÕES, DOS DIREITOS, DOS DEVERES, DA REMUNERAÇÃO, DAS PRERROGATIVAS, DA INATIVIDADE E DA PENSÃO

[\[Redação dada pela Lei nº 13.954, de 2019\]](#)

~~— Art. 22. Ao pessoal das Polícias Militares, em serviço ativo, é vedado fazer parte de firmas comerciais de empresas industriais de qualquer natureza ou nelas exercer função ou emprego remunerados. — [\[Revogado pela Lei nº 14.751, de 2023\]](#)~~

~~— Art. 23. É expressamente proibido a elementos das Polícias Militares o comparecimento fardado, exceto em serviço, em manifestações de caráter político-partidário. — [\[Revogado pela Lei nº 14.751, de 2023\]](#)~~

~~— Art. 24. Os direitos, vencimentos, vantagens e regalias do pessoal, em serviço ativo ou na inatividade, das Polícias Militares constarão de legislação especial de cada Unidade da Federação, não sendo permitidas condições superiores às que, por lei ou regulamento, forem atribuídas ao pessoal das Forças Armadas. No tocante a cabos e soldados, será permitida exceção no que se refere a vencimentos e vantagens bem como à idade-limite para permanência no serviço ativo.~~

Art. 24. Os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios são estabelecidos em leis específicas dos entes federativos, nos termos do § 1º do art. 42, combinado com o [inciso X do § 3º do art. 142 da Constituição Federal](#). [\[Redação dada pela Lei nº 13.954, de 2019\]](#)

Art. 24-A. Observado o disposto nos arts. 24-F e 24-G deste Decreto-Lei, aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios as seguintes normas gerais relativas à inatividade: [\[Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019\]](#) [\[Regulamento\]](#) [\[Vigência\]](#)

I - a remuneração na inatividade, calculada com base na remuneração do posto ou da graduação que o militar possuir por ocasião da transferência para a inatividade remunerada, a pedido, pode ser: [\[Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019\]](#)

a) integral, desde que cumprido o tempo mínimo de 35 (trinta e cinco) anos de serviço, dos quais no mínimo 30 (trinta) anos de exercício de atividade de natureza militar; ou [\[Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019\]](#)

b) proporcional, com base em tantas quotas de remuneração do posto ou da graduação quantos forem os anos de serviço, se transferido para a inatividade sem atingir o referido tempo mínimo; [\[Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019\]](#)

II - a remuneração do militar reformado por invalidez decorrente do exercício da função ou em razão dela é integral, calculada com base na remuneração do posto ou da graduação que possuir por ocasião da transferência para a inatividade remunerada; [\[Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019\]](#)

III - a remuneração na inatividade é irredutível e deve ser revista automaticamente na mesma data da revisão da remuneração dos militares da ativa, para preservar o valor equivalente à remuneração do militar da ativa do correspondente posto ou graduação; e [\[Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019\]](#)

IV - a transferência para a reserva remunerada, de ofício, por atingimento da idade-limite do posto ou graduação, se prevista, deve ser disciplinada por lei específica do ente federativo, observada como parâmetro mínimo a idade-limite estabelecida para os militares das Forças Armadas do correspondente posto ou graduação. [\[Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019\]](#)

Parágrafo único. A transferência para a reserva remunerada, de ofício, por inclusão em quota compulsória, se prevista, deve ser disciplinada por lei do ente federativo. [\[Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019\]](#)

Art. 24-B. Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios as seguintes normas gerais relativas à pensão militar:

[\[Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019\]](#) [\[Regulamento\]](#) [\[Vigência\]](#)

I - o benefício da pensão militar é igual ao valor da remuneração do militar da ativa ou em inatividade; [\[Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019\]](#)

II - o benefício da pensão militar é irredutível e deve ser revisto automaticamente, na mesma data da revisão das remunerações dos militares da ativa, para preservar o valor equivalente à remuneração do militar da ativa do posto ou graduação que lhe deu origem; e [\[Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019\]](#)

III - a relação de beneficiários dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, para fins de recebimento da pensão militar, é a mesma estabelecida para os militares das Forças Armadas. [\[Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019\]](#)

Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares. [\[Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019\]](#) [\[Regulamento\]](#) [\[Vigência\]](#)

§ 1º Compete ao ente federativo a cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento das pensões militares e da remuneração da inatividade, que não tem natureza contributiva. [\[Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019\]](#)

§ 2º Somente a partir de 1º de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de que trata este artigo, nos termos e limites definidos em lei federal. [\[Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019\]](#)

Art. 24-D. Lei específica do ente federativo deve dispor sobre outros aspectos relacionados à inatividade e à pensão militar dos militares e respectivos pensionistas dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios que não conflitem com as normas gerais estabelecidas nos arts. 24-A, 24-B

e 24-C, vedada a ampliação dos direitos e garantias nelas previstos e observado o disposto no art. 24-F deste Decreto-Lei. [\(Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019\)](#)

Parágrafo único. Compete à União, na forma de regulamento, verificar o cumprimento das normas gerais a que se refere o caput deste artigo. [\(Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019\)](#)

Art. 24-E. O Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios deve ser regulado por lei específica do ente federativo, que estabelecerá seu modelo de gestão e poderá prever outros direitos, como saúde e assistência, e sua forma de custeio. [\(Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019\)](#)

Parágrafo único. Não se aplica ao Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos. [\(Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019\)](#)

Art. 24-F. É assegurado o direito adquirido na concessão de inatividade remunerada aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, e de pensão militar aos seus beneficiários, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos, até 31 de dezembro de 2019, os requisitos exigidos pela lei vigente do ente federativo para obtenção desses benefícios, observados os critérios de concessão e de cálculo em vigor na data de atendimento dos requisitos. [\(Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019\)](#)

Art. 24-G. Os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios que não houverem completado, até 31 de dezembro de 2019, o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo para fins de inatividade com remuneração integral do correspondente posto ou graduação devem: [\(Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019\)](#)

I - se o tempo mínimo atualmente exigido pela legislação for de 30 (trinta) anos ou menos, cumprir o tempo de serviço faltante para atingir o exigido na legislação do ente federativo, acrescido de 17% (dezessete por cento); e [\(Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019\)](#)

II - se o tempo mínimo atualmente exigido pela legislação for de 35 (trinta e cinco) anos, cumprir o tempo de serviço exigido na legislação do ente federativo. [\(Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019\)](#)

Parágrafo único. Além do disposto nos incisos I e II do caput deste artigo, o militar deve contar no mínimo 25 (vinte e cinco) anos de exercício de atividade de natureza militar, acrescidos de 4 (quatro) meses a cada ano faltante para atingir o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo, a partir de 1º de janeiro de 2022, limitado a 5 (cinco) anos de acréscimo. [\(Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019\)](#)

Art. 24-H. Sempre que houver alteração nas regras dos militares das Forças Armadas, as normas gerais de inatividade e pensão militar dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, estabelecidas nos arts. 24-A, 24-B e 24-C deste Decreto-Lei, devem ser ajustadas para manutenção da simetria, vedada a instituição de disposições divergentes que tenham repercussão na inatividade ou na pensão militar. [\(Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019\)](#)

Art. 24-I. Lei específica do ente federativo pode estabelecer: [\(Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019\)](#)

I - regras para permitir que o militar transferido para a reserva exerça atividades civis em qualquer órgão do ente federativo mediante o pagamento de adicional, o qual não será incorporado ou contabilizado para revisão do benefício na inatividade, não servirá de base de cálculo para outros benefícios ou vantagens e não integrará a base de contribuição do militar; e [\(Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019\)](#)

II - requisitos para o ingresso de militares temporários, mediante processo seletivo, cujo prazo máximo de permanência no serviço ativo será de 8 (oito) anos, observado percentual máximo de 50% (cinquenta por cento) do efetivo do respectivo posto ou graduação. [\(Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019\)](#)

§ 1º O militar temporário de que trata o inciso II do caput deste artigo contribuirá de acordo com o disposto no art. 24-C deste Decreto-Lei e fará jus aos benefícios de inatividade por invalidez e pensão militar durante a permanência no serviço ativo. [\(Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019\)](#)

§ 2º Cessada a vinculação do militar temporário à respectiva corporação, o tempo de serviço militar será objeto de contagem recíproca para fins de aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social ou em regime próprio de previdência social, sendo devida a compensação financeira entre os regimes. [\(Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019\)](#)

Art. 24-J. O tempo de serviço militar e o tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social ou a regime próprio de previdência social terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria, e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuição referentes aos demais regimes. [\(Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019\)](#)

— Art 25. Aplicam-se ao pessoal das Polícias Militares: ~~[\(Revogado pela Lei nº 14.751, de 2023\)](#)~~

— a) as disposições constitucionais relativas ao alistamento eleitoral e condições de elegibilidade dos militares; ~~[\(Revogado pela Lei nº 14.751, de 2023\)](#)~~

— b) as disposições constitucionais relativas às garantias, vantagens prerrogativas e deveres, bem como todas as restrições ali expressas, ressalvado o exercício de cargos de interesse policial assim definidos em legislação própria. ~~[\(Revogado pela Lei nº 14.751, de 2023\)](#)~~

CAPÍTULO VIII

Prescrições Diversas

[\(Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019\)](#)

Art 26. Competirá ao Poder Executivo, mediante proposta do Ministério do Exército declarar a condição de "militar" e, assim, considerá-los reservas do Exército aos Corpos de Bombeiros dos Estados, Municípios, Territórios e Distrito Federal. [\(Revogado pela Lei nº 14.751, de 2023\)](#)

Parágrafo único. Aos Corpos de Bombeiros Militares aplicar-se-ão as disposições contidas neste Decreto-lei, exceto o disposto nos artigo 6º e seus parágrafos e artigo 7º.

Parágrafo único. Aos Corpos de Bombeiros Militares aplicar-se-ão as disposições contidas neste Decreto-lei. [\(Redação dada pelo Del nº 1.406, de 24.6.1975\)](#) [\(Revogado pela Lei nº 14.751, de 2023\)](#)

Art 27. Em igualdade de p sto e gradua  o os militares das F r as Armadas em servi o ativo e da reserva remunerada t m preced ncia hier rquica s bre o pessoal das Pol cias Militares. [\[Revogado pela Lei n  14.751, de 2023\]](#)

Art 28. Os oficiais integrantes dos quadros em extin  o, de oficiais m dicos, dentistas, farmac uticos e veterin rios nas Pol cias Militares, poder o optar pelo seu aproveitamento nos efetivos a que se refere o artigo 10 d ste Decreto-lei. [\[Revogado pela Lei n  14.751, de 2023\]](#)

Art 29. O Poder Executivo regulamentar  o presente Decreto-lei no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua publica  o.

Art 30.  ste Decreto-lei entra em vigor na data de sua publica  o ficando revogados o [Decreto-lei n mero 317, de 13 de mar o de 1967](#) e demais disposi  es em contr rio.

Bras lia, 2 de julho de 1969; 148  da Independ ncia e 81  da Rep blica.

A. COSTA E SILVA

Aur lio de Lyra Tavares

Este texto n o substitui o publicado no DOU de 3.7.1969

*** **

LEI ORG NICA DAS POL CIAS MILITARES

LEI N  14.751, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2023 – LEI ORG NICA

Institui a Lei Org nica Nacional das Pol cias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territ rios, nos termos do inciso XXI do caput do art. 22 da Constitui  o Federal, altera a Lei n  13.675, de 11 de junho de 2018, e revoga dispositivos do Decreto-Lei n  667, de 2 de julho de 1969.

O PRESIDENTE DA REP BLICA, Fa o saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1  Esta Lei institui a Lei Org nica Nacional das Pol cias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territ rios.

CAP TULO I

DISPOSI  ES GERAIS

Art. 2  As pol cias militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territ rios s o institui  es militares permanentes, exclusivas e t picas de Estado, essenciais   Justi a Militar, na condi  o de for as auxiliares e reserva do Ex rcito, nos termos do [  6  do art. 144 da Constitui  o Federal](#), indispens veis   preserva  o da ordem p blica,   seguran a p blica,   incolumidade das pessoas e do patrim nio e ao regime democr tico, organizadas com base na hierarquia e na disciplina militares e comandadas por oficial da ativa do  ltimo posto, integrante do Quadro de Oficiais de Estado-Maior (QOEM) da respectiva institui  o.

  1   s pol cias militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territ rios, integrantes do Sistema  nico de Seguran a P blica (Susp), cabe a prote  o dos direitos fundamentais no  mbito da preserva  o da ordem p blica, da pol cia ostensiva e da pol cia judici ria militar dos Estados, do Distrito Federal e dos Territ rios, com a finalidade de preserva  o da ordem p blica e da incolumidade das pessoas e do patrim nio,  l m de outras atribui  es previstas em lei.

  2  Aos corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territ rios, integrantes do Susp, cabem a prote  o dos direitos fundamentais no  mbito da defesa civil, a preven  o e o combate a inc ndios, o atendimento a emerg ncias relativas a busca, salvamento e resgate, a per cia administrativa de inc ndio e explos o e a pol cia judici ria militar dos Estados, do Distrito Federal e dos Territ rios, com a finalidade de preserva  o da ordem p blica e da incolumidade das pessoas e do patrim nio,  l m de outras atribui  es previstas em lei.

  3  As pol cias militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territ rios s o institui  es:

I - militares;

II - permanentes;

III - indispens veis   preserva  o da ordem p blica;

IV - vinculadas ao sistema de governan a da pol tica de seguran a p blica dos Estados, do Distrito Federal e dos Territ rios; e

V - integrantes:

a) do Sistema  nico de Seguran a P blica (Susp);

b) da Defesa Nacional;

c) do Sistema Nacional de Prote  o e Defesa Civil (Sinpdec); e

d) do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama).

Art. 3  S o princ pios b sicos a serem observados pelas pol cias militares e pelos corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territ rios,  l m de outros previstos na legisla  o e em regulamentos, no  mbito de suas atribui  es constitucionais e legais:

I - hierarquia;

II - disciplina;

III - prote  o, promo  o e respeito aos direitos humanos, inclusive os decorrentes de compromissos internacionais assumidos pelo Brasil;

IV - legalidade;

V - impessoalidade;

VI - publicidade, com transpar ncia e presta  o de contas;

VII - moralidade;

VIII - eficiência;

IX - efetividade;

X - razoabilidade e proporcionalidade;

XI - universalidade na prestação do serviço;

XII - participação e interação comunitária.

Art. 4º São diretrizes a serem observadas pelas polícias militares e pelos corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além de outras previstas na legislação e em regulamentos, no âmbito de suas atribuições constitucionais e legais:

I - atendimento permanente ao cidadão e à sociedade;

II - planejamento estratégico e sistêmico;

III - integração com a comunidade, com o Poder Judiciário, com os órgãos do sistema de segurança pública e com demais instituições públicas;

IV - planejamento e distribuição do efetivo proporcionalmente ao número de habitantes na circunscrição, obedecidos indicadores, peculiaridades e critérios técnicos regionais, salvo o caso de unidades especializadas, quando houver apenas uma unidade para determinada área geográfica;

V - racionalidade e imparcialidade nas ações das instituições militares estaduais, do Distrito Federal e dos Territórios;

VI - caráter técnico e científico no planejamento e no emprego;

VII - padronização de procedimentos operacionais, formais e administrativos e da identidade visual e funcional, com publicidade, ressalvados aqueles para os quais a Constituição ou a lei determinem sigilo;

VIII - prevenção especializada;

IX - cooperação e compartilhamento recíproco das experiências entre os órgãos de segurança pública, mediante instrumentos próprios, na forma da lei;

X - utilização recíproca de sistema integrado de informações e acesso a dados cadastrais, observados os credenciamentos e os sigilos legais, nos limites de suas atribuições;

XI - capacitação profissional continuada;

XII - instituição de base de dados on-line e unificada por Estado da Federação, em conformidade com graus de sigilo estabelecidos pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com compartilhamento recíproco dos dados entre os órgãos e instituições integrantes do Susp, por meio de cadastro prévio de servidor de cargo efetivo;

XIII - utilização dos meios tecnológicos disponíveis e atualização das metodologias de trabalho para a constante melhoria dos processos de prevenção;

XIV - uso racional da força e uso progressivo dos meios;

XV - integração ao sistema de segurança pública com aprimoramento contínuo de mecanismos de governança;

XVI - instituição de programas e projetos vinculados às políticas públicas e ao plano nacional, estadual e distrital de segurança pública, nas suas atribuições, baseados em evidências técnicas e científicas;

XVII - gestão da proteção e compartilhamento de seus bancos de dados e demais sistemas de informação;

XVIII - livre convencimento técnico-jurídico do oficial no exercício da polícia judiciária militar;

XIX - desempenho de funções de polícia judiciária militar e apuração de infrações penais militares, mediante presidência do oficial, com natureza jurídica essencial e exclusiva de Estado;

XX - edição de atos administrativos normativos no âmbito de suas atribuições constitucionais e legais.

Art. 5º Compete às polícias militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos de suas atribuições constitucionais e legais, respeitado o pacto federativo:

I - planejar, coordenar e dirigir a polícia de preservação da ordem pública, a polícia ostensiva e a polícia judiciária militar dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

II - executar, ressalvada a competência da União, a polícia de preservação da ordem pública, a polícia ostensiva e, privativamente, a polícia judiciária militar dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

III - realizar a prevenção e a repressão dos ilícitos penais militares e cumprir mandados de prisão, busca e apreensão e demais medidas cautelares, bem como ordens judiciais expedidas no interesse da apuração criminal militar, da Justiça Militar dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, referentes à apuração das infrações penais militares praticadas pelos seus membros, ressalvada a competência da União;

IV - realizar a prevenção dos ilícitos penais, com adoção das ações necessárias ao pronto restabelecimento da ordem pública, no âmbito de suas atribuições constitucionais e legais;

V - exercer a polícia ostensiva rodoviária e de trânsito no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, como integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, nos termos do [art. 23 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997](#) (Código de Trânsito Brasileiro), ressalvada a competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e as específicas do cargo de agente de trânsito concursado instituído em carreira própria, na forma da lei;

VI - exercer, por meio de delegação ou convênio, outras atribuições para prevenir e reprimir atos relacionados com a segurança pública com vistas a garantir a obediência às normas relativas à segurança de trânsito, de forma a assegurar a livre circulação e a evitar acidentes, sem prejuízo das atribuições dos agentes de trânsito e concomitantemente a estes;

VII - exercer a polícia de preservação da ordem pública e a polícia ostensiva, com vistas à proteção ambiental, a fim de:

- a) prevenir as condutas e as atividades lesivas ao meio ambiente;
- b) lavrar auto de infração ambiental;
- c) aplicar as sanções e as penalidades administrativas;
- d) promover ações de educação ambiental, como integrante do Sisnama;

VIII - exercer, por meio de delegação ou de convênio, outras atribuições na prevenção e na repressão a atividades lesivas ao meio ambiente;

IX - (VETADO);

X - realizar coleta, busca e análise de dados, inclusive estatísticos, sobre a criminalidade e as infrações administrativas de interesse da preservação da ordem pública, da polícia ostensiva e da polícia judiciária militar, destinadas a orientar o planejamento e a execução de suas atribuições;

XI - produzir, difundir, planejar, orientar, coordenar, supervisionar e executar ações de inteligência e contrainteligência destinadas à execução e ao acompanhamento de assuntos de segurança pública, da polícia judiciária militar e da preservação da ordem pública, subsidiando ações para prevenir, prevenir e neutralizar ilícitos e ameaças de qualquer natureza que possam afetar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, na esfera de sua competência, observados os direitos e garantias individuais;

XII - realizar correições, inspeções e auditorias, em caráter permanente, ordinário ou extraordinário, em relação aos seus órgãos e membros;

XIII - organizar e realizar manifestações técnico-científicas e estatísticas relacionadas com as atividades de polícia ostensiva, de polícia de preservação da ordem pública e de polícia judiciária militar;

XIV - recrutar, selecionar e formar seus membros militares e desenvolver as atividades de ensino, extensão e pesquisa em caráter permanente com vistas à sua educação continuada e ao aprimoramento de suas atividades, por meio do seu sistema de ensino militar, em órgãos próprios ou de instituições congêneres, inclusive mediante convênio, termo de parceria ou outro ajuste com instituições públicas, na forma prevista em lei;

XV - ter acesso, na apuração das infrações penais militares praticadas pelos seus membros, aos bancos de dados existentes nos órgãos de segurança pública relativos à identificação civil e criminal e a armas, veículos e objetos, observado o disposto no [inciso X do caput do art. 5º da Constituição Federal](#), no âmbito de suas atribuições constitucionais e legais, bem como ter acesso a outros bancos de dados mediante convênio ou outro instrumento de cooperação;

XVI - emitir manifestação técnica, no âmbito de suas atribuições constitucionais e legais, quando exigida a autorização de órgão competente em eventos e atividades em locais públicos ou abertos ao público que demandem o emprego de policiamento ostensivo ou gerem repercussão na preservação da ordem pública, realizar a fiscalização e aplicar as medidas legais, sem prejuízo das prerrogativas dos demais órgãos de segurança pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

XVII - custodiar, na forma da lei, por meio de órgão próprio ou, na ausência deste, em unidade militar, o militar condenado ou preso provisoriamente, à disposição da autoridade competente;

XVIII - participar, no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, do planejamento das políticas públicas e desenvolver políticas de prevenção de caráter educativo e informativo direcionadas à família, à infância, à juventude, a grupos vulneráveis, ao meio ambiente, ao trânsito, à prevenção e ao combate às drogas, entre outras, na forma da lei;

XIX - (VETADO);

XX - realizar ações de polícia comunitária para prevenção de conflitos;

XXI - atuar de forma integrada e cooperada com outras instituições constantes do [art. 144 da Constituição Federal](#), com os demais órgãos públicos e com a comunidade, nos limites de suas atribuições constitucionais e da [Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018](#), de forma a garantir a eficiência de suas atividades;

XXII - administrar as tecnologias da instituição, tais como sistemas, comunicações, aplicações, aplicativos, bancos de dados, sites na internet, rede lógica e segurança da informação, entre outros recursos de suporte;

XXIII - exercer todas as prerrogativas inerentes ao poder de polícia ostensiva, de preservação da ordem pública e de polícia judiciária militar para o cumprimento de suas missões e finalidades;

XXIV - implementar ações e programas contínuos e permanentes de prevenção, de orientação e de reeducação relacionados ao desvio de conduta ética policial militar;

XXV - desempenhar outras atribuições previstas na legislação, obedecidos os limites à capacidade de auto-organização dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, decorrentes do [art. 144 da Constituição Federal](#).

§ 1º (VETADO).

§ 2º No exercício de suas atribuições constitucionais e legais, ressalvadas as competências dos órgãos e instituições municipais, os membros das polícias militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios são autoridades de polícia administrativa, de polícia ostensiva, de polícia de preservação da ordem pública e de polícia judiciária militar nos termos do [Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969](#) (Código de Processo Penal Militar).

§ 3º As funções constitucionais das polícias militares dos Estados e do Distrito Federal somente serão exercidas pelos militares que as integram, admitida a celebração de convênio e de acordos de cooperação técnica, nos casos autorizados em lei.

§ 4º Para os fins do disposto nesta Lei considera-se função de polícia judiciária militar a atividade exercida no âmbito do [Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969](#) (Código Penal Militar), e do [Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969](#) (Código de Processo Penal Militar).

Art. 6º Compete aos corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos de suas atribuições constitucionais e legais:

I - planejar, coordenar e dirigir as ações de prevenção, extinção e perícia administrativa de incêndios, de atendimento a emergências, de busca, salvamento e resgate e de polícia judiciária militar, além de exercer poder de polícia nas ações que lhes competem;

II - executar, prioritariamente, ressalvada as competências da União e dos Municípios, as ações de busca, salvamento e resgate e, privativamente, as ações de prevenção, combate e perícia administrativa de incêndios e de polícia judiciária militar;

III - editar atos normativos de segurança contra incêndio, pânico e emergência;

IV - fiscalizar, no âmbito de sua competência, os serviços de armazenamento e o transporte de produtos especiais e perigosos, com vistas à proteção das pessoas, do patrimônio público e privado e do meio ambiente;

V - emitir pareceres, no âmbito de suas atribuições legais, acerca de sinistros e emergências e de proteção do patrimônio ambiental, de riscos de colapso em estruturas e de riscos de incêndio florestal, bem como executar as perícias administrativas;

VI - exercer atividades, no âmbito de sua competência constitucional, na gestão, direção, planejamento, coordenação e articulação perante os sistemas estaduais de proteção e defesa civil, além de ações articuladas em todas as fases e âmbitos no Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil e nos sistemas municipais de proteção e defesa civil para redução de desastres e apoio às comunidades atingidas;

VII - proteger o meio ambiente mediante a realização de atividades de:

a) prevenção, combate e extinção de incêndio florestal, a fim de prevenir ou mitigar as condutas lesivas ao meio ambiente;

b) promoção de ações de educação ambiental, como integrante do Sisnama;

VIII - lavrar, nos termos da legislação e do respectivo instrumento de parceria, o auto de infração ambiental nos casos de infração de incêndio florestal e aplicar as sanções e as penalidades administrativas;

IX - exercer, sem prejuízo das atribuições dos demais órgãos públicos, a realização de vistorias, o licenciamento e a fiscalização de edificações, eventos e locais de circulação e concentração de público, além de áreas de risco, aplicando as medidas previstas na legislação, e, privativamente, exercer a segurança contra incêndio, pânico e emergência;

X - (VETADO);

XI - exercer privativamente as funções de polícia judiciária militar dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios e, nos termos da lei federal, realizar a prevenção e a repressão dos ilícitos penais militares e cumprir mandados de prisão, busca e apreensão e demais medidas cautelares, bem como ordens judiciais expedidas no interesse da apuração criminal militar, referentes à apuração das infrações penais militares praticadas pelos seus membros, ressalvada a competência da União;

XII - realizar coleta, busca e análise de dados, inclusive estatísticos, sobre a criminalidade e as infrações administrativas de interesse da polícia judiciária militar, destinadas a orientar o planejamento e a execução de suas atribuições legais;

XIII - regulamentar, credenciar e fiscalizar as empresas de fabricação e comercialização de produtos, bem como as escolas formadoras e profissionais, na prestação de serviços relativos à segurança contra incêndio, pânico e emergência, a brigadas de incêndio e aos serviços civis e auxiliares de bombeiros;

XIV - produzir, difundir, planejar, orientar, coordenar, supervisionar e executar ações de inteligência e contrainteligência destinadas a instrumentalizar o exercício das atividades de prevenção e extinção de incêndios e emergências, de proteção e defesa civil e de prevenção e repressão da polícia judiciária militar, na esfera de sua competência, observados os direitos e garantias individuais;

XV - realizar correições, inspeções e auditorias, em caráter permanente, ordinário ou extraordinário, na esfera de sua competência;

XVI - organizar e realizar pesquisas técnico-científicas, testes e manifestações técnicas relacionados com suas atividades;

XVII - recrutar, selecionar, formar e desenvolver as atividades de educação continuada dos seus membros militares, por meio de seu sistema de ensino militar, em órgãos próprios ou de instituições congêneres, inclusive mediante convênio com instituições públicas, na forma prevista em lei;

XVIII - desenvolver políticas de prevenção de caráter educativo e informativo, no âmbito da defesa civil, relativas a prevenção contra acidentes, a prevenção contra incêndio e emergência e a socorros de urgência e concernentes a ações em caso de sinistros, entre outras, na forma da lei;

XIX - custodiar, na forma da lei, por meio de órgão próprio ou, na ausência deste, em unidade militar, o militar condenado ou preso provisoriamente, à disposição da autoridade competente;

XX - participar do planejamento e atuar na elaboração das políticas estaduais de proteção de defesa civil, de atividades de proteção da incolumidade e de socorro das pessoas, do meio ambiente e do patrimônio, no âmbito de sua competência;

XXI - exercer, no âmbito da instituição, o poder hierárquico e o poder disciplinar concernentes à administração pública militar dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

XXII - atender às requisições do Poder Judiciário e do Ministério Público no cumprimento de suas decisões, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, especialmente em relação aos mandados expedidos pela Justiça Militar dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

XXIII - atuar de forma integrada e cooperada com outras instituições constantes do [art. 144 da Constituição Federal](#), com os demais órgãos públicos e com a comunidade, nos limites de suas atribuições constitucionais e da [Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018](#), de forma a garantir a eficiência de suas atividades;

XXIV - administrar as tecnologias da instituição, tais como sistemas, comunicações, aplicações, aplicativos, bancos de dados, sites na internet, rede lógica e segurança da informação, entre outros recursos de suporte;

XXV - exercer todas as prerrogativas inerentes ao poder de polícia para o cumprimento de suas missões e finalidades;

XXVI - ter acesso, na sua atribuição de polícia judiciária militar, aos bancos de dados existentes nos órgãos de segurança pública relativos a identificação civil e criminal e a armas, veículos e objetos, observado o disposto no [inciso X do caput do art. 5º da Constituição Federal](#), bem como acesso a outros bancos mediante convênio;

XXVII - desempenhar outras atribuições previstas em lei, obedecidos os limites à capacidade de auto-organização dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, decorrentes do [art. 144 da Constituição Federal](#).

§ 1º (VETADO).

§ 2º No exercício de suas atribuições constitucionais e legais, ressalvadas as competências dos órgãos e das instituições municipais, os membros dos corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios são autoridades de polícia administrativa e de polícia judiciária militar nos termos do [Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969](#) (Código de Processo Penal Militar).

§ 3º As competências previstas neste artigo serão exercidas pelos corpos de bombeiros orgânicos das polícias militares, respeitadas as particularidades decorrentes da estrutura organizacional das referidas polícias militares.

§ 4º As funções constitucionais dos corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios somente serão exercidas pelos militares que os integram, admitida a celebração de convênios e de acordos de cooperação técnica, nos casos autorizados em lei.

§ 5º A perícia administrativa dos corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios será feita depois de liberado o local pelo perito criminal, salvo manifesta impossibilidade de presença da perícia criminal, e consistirá em fornecer subsídios para o complexo que envolve o sistema de segurança contra incêndio, pânico e sinistros, com a finalidade de levantar dados necessários à prevenção, verificando a adequabilidade e o cumprimento das normas técnicas vigentes, o emprego eficiente dos recursos preventivos existentes e o desenvolvimento das operações de socorro, bem como coletar dados técnico-científicos com vistas à adequação de equipamentos, normatização técnica e adestramento da tropa.

§ 6º Aplica-se aos bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o disposto no § 4º do art. 5º desta Lei.

Art. 7º As polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, instituições militares permanentes, subordinam-se aos governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

Parágrafo único. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios poderão promover, mediante convênios e intercâmbios operacionais, entre outros instrumentos, a integração de suas atividades com as dos demais órgãos públicos, direcionada, no caso das áreas de ensino, a pesquisa, extensão, informações e conhecimentos técnicos, vedados o esvaziamento e a substituição de funções de outros órgãos e instituições.

Art. 8º As polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios poderão cooperar nas comunicações de centro de operações, na formação, no treinamento e no aperfeiçoamento de outras instituições e órgãos de segurança pública federal, estadual, distrital e municipal, no âmbito de suas atribuições constitucionais e legais.

Parágrafo único. É vedada a cooperação para formação e treinamento de natureza militar para as instituições civis.

CAPÍTULO II

DA ORGANIZAÇÃO

Art. 9º A organização das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios será fixada em lei de iniciativa privativa do governador, observados as normas gerais previstas nesta Lei e os fundamentos de organização das Forças Armadas.

Parágrafo único. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares do Distrito Federal e dos Territórios, instituições organizadas e mantidas pela União, nos termos do [inciso XIV do caput do art. 21 da Constituição Federal](#), serão reguladas em lei federal de iniciativa do Presidente da República, observadas as normas gerais previstas nesta Lei.

Art. 10. A organização das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, prevista em lei de iniciativa privativa do governador, deve observar preferencialmente a seguinte estrutura básica:

I - órgãos de direção;

II - órgãos de assessoramento;

III - órgãos de apoio;

IV - órgãos de execução;

V - órgãos de correção.

§ 1º Os órgãos de direção referidos no inciso I do caput deste artigo compreendem:

I - os órgãos de direção-geral, destinados a efetuar a direção geral, o planejamento estratégico e a administração superior da instituição;

II - os órgãos de direção setorial, destinados a realizar a administração setorial das atividades de inteligência, recursos humanos, saúde, ensino e instrução, pesquisa e desenvolvimento, logística e gestão orçamentária, financeira e ambiental, entre outras.

§ 2º Os órgãos de assessoramento referidos no inciso II do caput deste artigo destinam-se a prestar assessoria, consultoria, recomendação e orientação técnica e política e a expedir nota técnica, para auxiliar as decisões dos órgãos de direção em assuntos especializados.

§ 3º Os órgãos de apoio referidos no inciso III do caput deste artigo destinam-se, entre outras atribuições, ao atendimento das necessidades de recursos humanos, saúde, ensino, pesquisa, logística e gestão orçamentária e financeira e são responsáveis pela realização das atividades-meio da instituição.

§ 4º Os órgãos de execução referidos no inciso IV do caput deste artigo destinam-se à realização das atividades-fim da instituição, de acordo com as peculiaridades da unidade federada ou dos Territórios.

§ 5º Os órgãos de correção referidos no inciso V do caput deste artigo, com atuação desconcentrada, destinam-se a exercer as funções de corregedoria-geral, mediante regulamentação de procedimentos internos, para a prevenção, fiscalização e apuração dos desvios de conduta em atos disciplinares e penais militares, a promoção da qualidade e eficiência do serviço de segurança pública e a instrumentalização da Justiça

Militar, bem como a acompanhar o cumprimento de quaisquer medidas cautelares restritivas de direitos e mandados de prisão judicialmente deferidos em desfavor de militares dentro da instituição, sem suprimir a responsabilidade do poder hierárquico e disciplinar das autoridades locais.

§ 6º As polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios poderão ainda contar com órgãos especializados de execução, para missões específicas, com responsabilidade sobre toda a área da unidade federada ou dos Territórios.

§ 7º As instituições militares estaduais poderão, nos termos em que a lei do ente federado estabelecer, criar e manter as assessorias militares.

§ 8º (VETADO).

CAPÍTULO III

DOS EFETIVOS

Art. 11. Os efetivos das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, integrados pelos membros militares das instituições, nos termos do [art. 42 da Constituição Federal](#), são fixados em lei estadual, bem como em lei federal, no caso do Distrito Federal e dos Territórios, considerados a extensão da área territorial, a população, os índices de criminalidade, os riscos potenciais de desastres, o índice de desenvolvimento humano e as condições socioeconômicas da unidade federada ou dos Territórios, entre outros, conforme as peculiaridades locais.

Art. 12. A hierarquia nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, em razão de seu regime jurídico constitucional militar e dos fundamentos das Forças Armadas, deve observar a seguinte estrutura básica:

I - oficiais:

a) oficiais superiores:

1. coronel;

2. tenente-coronel;

3. major;

b) oficiais intermediários: capitão;

c) oficiais subalternos:

1. primeiro-tenente;

2. segundo-tenente;

II - praças especiais:

a) aspirante a oficial;

b) cadete;

c) aluno-oficial;

III - praças:

a) subtenente;

b) primeiro-sargento;

c) segundo-sargento;

d) terceiro-sargento;

e) aluno-sargento;

f) cabo;

g) soldado;

h) aluno-soldado.

Parágrafo único. A todos os postos e graduações de que trata este artigo será acrescida a designação "PM" ou "BM".

Art. 13. São condições básicas para ingresso nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do previsto na lei do ente federado:

I - ser brasileiro;

II - estar quite com as obrigações militares e eleitorais;

III - não registrar antecedentes penais dolosos incompatíveis com a atividade, nos termos da legislação do ente federado;

IV - estar no gozo dos direitos políticos;

V - ser aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos;

VI - ter procedimento social e idoneidade moral irrepreensíveis, compatíveis com a função pública militar, apurados por meio de investigação;

VII - ter capacitação física e psicológica compatível com o cargo, verificada por meio de exame de aptidão com critérios técnicos e objetivos definidos no edital;

VIII - ser aprovado em exame de saúde e exame toxicológico com larga janela de detecção;

IX - comprovar, na data de admissão, de incorporação ou de formatura, o grau de escolaridade superior, nos termos do art. 15 desta Lei e da legislação do ente federado; e

X - não possuir tatuagens visíveis, quando em uso dos diversos uniformes, de suásticas, de obscenidades e de ideologias terroristas ou que façam apologia à violência, às drogas ilícitas ou à discriminação de raça, credo, sexo ou origem.

Parágrafo único. Além do tratamento previsto na legislação militar, os militares têm direito ao tratamento protocolar deferido às carreiras que tenham o mesmo requisito de ingresso no cargo ou na atividade.

Art. 14. A progressão do militar na hierarquia militar, pelos fundamentos das Forças Armadas, independentemente da sua lotação no quadro de organização, será fundamentada no valor moral e profissional, de forma seletiva, gradual e sucessiva, e será feita mediante promoções, pelos critérios de antiguidade e merecimento, este com parâmetros objetivos, em conformidade com a legislação e a regulamentação de promoções de oficiais e de praças do ente federado, de modo a garantir fluxo regular e equilibrado de carreira para os militares.

Parágrafo único. Além do disposto no caput deste artigo, serão admitidas as promoções por bravura e post mortem e a promoção por completar o militar os requisitos para transferência a pedido ou compulsória para a inatividade, sem prejuízo da promoção em ressarcimento de preterição.

Art. 15. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, regulamentados pelo ente federado, constituir-se-ão, entre outros, dos seguintes quadros:

I - Quadro de Oficiais de Estado-Maior (QOEM), destinado ao exercício, entre outras, das funções de comando, chefia, direção e administração superior dos diversos órgãos da instituição e integrado por oficiais aprovados em concurso público, exigido bacharelado em direito, observado o disposto no inciso IX do caput do art. 13 desta Lei, facultada, para os oficiais dos corpos de bombeiros militares, outra graduação prevista na legislação do ente federado, e possuidores do respectivo curso de formação de oficiais, realizado em estabelecimento de ensino próprio ou de polícia militar ou de corpo de bombeiros militar de outra unidade federada ou de Territórios;

II - Quadro de Oficiais Especialistas (QOE), destinado ao exercício de atividades complementares àquelas previstas para o quadro constante do inciso I deste caput e integrado por oficiais oriundos do quadro de praças, nos termos da legislação do ente federado, possuidores do respectivo curso de habilitação, realizado em estabelecimento de ensino próprio ou de polícia militar ou de corpo de bombeiros militar de outra unidade federada ou de Territórios, admitida a promoção até o posto de tenente-coronel;

III - Quadro de Oficiais de Saúde (QOS), destinado ao desempenho de atividades de saúde e de direção e administração de órgãos de saúde das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares e integrado por oficiais possuidores de cursos de graduação superior na área de saúde de interesse da instituição, com emprego obrigatório e exclusivo na área de saúde das corporações;

IV - Quadro de Oficiais da Reserva e Reformados (QORR), destinado aos oficiais das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares da reserva remunerada e aos reformados;

V - Quadro de Praças (QP), destinado às atividades dos diversos órgãos da instituição e integrado por praças aprovadas em concurso público de nível de escolaridade superior ou possuidoras do respectivo curso de formação, desde que oficialmente reconhecido como de nível de educação superior, oferecido pelo sistema de ensino da respectiva instituição ou de outra unidade federada ou de Territórios, observado o disposto no inciso IX do caput do art. 13 desta Lei, com progressão até a graduação de subtenente;

VI - Quadro de Praças da Reserva e Reformados (QPRR), destinado às praças das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares da reserva remunerada e aos reformados.

§ 1º (VETADO).

§ 2º (VETADO).

§ 3º O tempo de atividade militar e os cursos de formação, aperfeiçoamento e especialização realizados na instituição militar do concurso serão contados como título para fins de classificação no concurso público e no processo seletivo interno, nos termos da pontuação prevista no edital.

§ 4º A critério das corporações, poderão ser instituídos Quadro de Oficial Temporário (QOT) e Quadro de Praça Temporário (QPT), por tempo determinado, nos termos da legislação do ente federado.

§ 5º A critério das corporações, poderão ser estabelecidas especialidades dentro dos quadros.

§ 6º (VETADO).

Art. 16. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios manterão o seu sistema de ensino militar, podendo incluir os colégios militares de ensino fundamental e médio, e ter cursos de graduação ou pós-graduação lato sensu ou stricto sensu e, se atendidos os requisitos do Ministério da Educação, terão integração e plena equivalência com os demais cursos regulares de universidades públicas.

§ 1º Os cursos previstos no sistema de ensino militar observarão o seguinte:

I - os cursos de formação, adaptação e habilitação serão realizados em instituição de ensino militar;

II - os cursos de aperfeiçoamento ou especialização poderão ser realizados em unidade de ensino militar ou em instituições públicas conveniadas, no País ou no exterior.

§ 2º Os cursos existentes nas instituições militares, além de habilitarem aqueles aprovados em concurso público ou interno para o desempenho das atribuições do cargo, também serão requisitos para promoção, nos seguintes termos:

I - para os oficiais:

a) curso de formação de oficiais (CFO), destinado aos aprovados no concurso público para o QOEM, com o ingresso na condição de cadete e habilitação à promoção a aspirante a oficial;

b) curso de aperfeiçoamento de oficiais (CAO), destinado aos capitães e à habilitação à promoção ao posto de major;

c) curso de comando e estado-maior (CCEM), destinado aos majores e tenentes-coronéis do QOEM e do QOS e à promoção ao posto de coronel;

d) curso de habilitação de oficial do Quadro de Oficiais de Saúde (CHOS) e curso de habilitação de oficial do Quadro de Oficiais Especialistas (CHOE), com ingresso na condição de aluno-oficial e à habilitação à promoção ao posto de segundo-tenente;

II - para as praças:

a) curso de formação de praças (CFP), destinado aos aprovados em concurso público, na graduação de aluno-soldado, e habilitação à promoção à graduação de soldado;

b) curso de formação de sargentos (CFS), com ingresso na graduação de aluno-sargento e habilitação à promoção à graduação de terceiro-sargento;

c) curso de aperfeiçoamento de praças (CAP), destinado aos segundos-sargentos e habilitação à promoção à graduação de primeiro-sargento.

§ 3º Os cursos de formação, adaptação e habilitação terão carga horária mínima.

§ 4º Os cursos previstos neste artigo poderão ser realizados nas instituições militares federais, estaduais e do Distrito Federal.

§ 5º (VETADO).

CAPÍTULO IV

DO MATERIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Art. 17. O material de segurança pública das instituições militares, que tem as mesmas prerrogativas legais de material bélico, constituir-se-á de frotas operacionais e administrativas, armas de porte ou portáteis, munições e apetrechos para suprir a segurança de suas instalações e garantir o exercício de suas competências constitucionais e legais, adquiridos no mercado nacional ou internacional, observada a legislação de licitações, e constituir-se-á, entre outros, de:

I - armamentos;

II - munições;

III - explosivos e propelentes;

IV - blindagens balísticas;

V - equipamentos, armas e munições menos letais;

VI - produtos controlados de uso restrito.

§ 1º A dotação do material de segurança pública classificado como produto controlado de uso permitido será estabelecida por ato do governo local, mediante proposição do comando-geral da corporação, conforme planejamento estratégico institucional, comunicado o órgão federal competente para fins de registro e controle.

§ 2º A dotação do material de segurança pública classificado como produto controlado de uso restrito será estabelecida, quanto à quantidade e ao tipo, em planejamento estratégico da corporação, para atendimento de necessidades operacionais, observadas as condições previstas em lei específica.

§ 3º Serão cadastradas no Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (Sigma) as armas de fogo institucionais das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, bem como as armas particulares de seus integrantes que constem dos seus registros próprios.

§ 4º As polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios certificarão o cumprimento dos requisitos para aquisição de armas e munições e habilitação para o porte e remeterão as informações para o registro no Sigma.

CAPÍTULO V

DAS GARANTIAS

Art. 18. São garantias das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, bem como de seus membros ativos e veteranos da reserva remunerada e reformados, entre outras:

I - uso dos títulos e designações hierárquicas;

II - uso privativo dos uniformes, das insígnias e dos distintivos das respectivas instituições, vedada a utilização por qualquer entidade pública ou privada;

III - exercício de cargo, função ou comissão correspondentes ao respectivo grau hierárquico;

IV - expedição, pela respectiva instituição, de documento de identidade militar com livre porte de arma, com fé pública em todo o território nacional, na ativa, na reserva remunerada e na reforma, nos termos da regulamentação do comandante-geral e observado o padrão nacional;

V - prisão criminal ou civil, antes de decisão com trânsito em julgado e enquanto não perder o posto e a patente ou a graduação, em unidade prisional militar do respectivo ente e, na falta desta, em unidade militar estadual, à disposição de autoridade judiciária competente;

VI - cumprimento de pena privativa de liberdade decorrente de sentença transitada em julgado, em unidade prisional militar e, na falta desta, em unidade prisional especial, separado dos demais presos do sistema penitenciário comum, quando a disciplina ou a ordem carcerária exigirem, quando perder o posto e a patente ou a graduação;

VII - comunicação ao superior hierárquico, no caso de prisão;

VIII - permanência na repartição policial, quando preso em flagrante, apenas o tempo necessário para a lavratura do auto respectivo, com transferência imediata para estabelecimento a que se refere o inciso V do caput deste artigo;

IX - acesso livre, em razão do serviço, aos locais sujeitos a fiscalização de policiais militares e de bombeiros militares;

X - prioridade nos serviços de transporte e comunicação, públicos e privados, quando em cumprimento de missão de caráter de urgência;

XI - assistência jurídica perante qualquer juízo ou tribunal ou perante a administração, quando acusado de prática de infração penal, civil ou administrativa decorrente do exercício da função ou em razão dela, na forma da lei do ente federado;

XII - (VETADO);

XIII - assistência médica, psicológica, odontológica e social para o militar e para os seus dependentes, na forma da lei do ente federado;

XIV - remuneração com escalonamento vertical entre os postos e as graduações estabelecido na lei do ente federado, observado o previsto no [inciso XI do caput do art. 37 da Constituição Federal](#), podendo a lei estabelecer diferença mínima e máxima entre postos e graduações;

XV - patente, em todos os níveis e na sua plenitude, aos oficiais, e graduação às praças, com as vantagens, prerrogativas, direitos e deveres a eles inerentes, na ativa, na reserva ou na reforma, nos termos dos [arts. 42 e 142 da Constituição Federal](#);

XVI - perda do posto e da patente, em qualquer hipótese, somente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão do Tribunal de Justiça Militar, onde este existir, ou do Tribunal de Justiça da unidade federada, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra, mediante representação pela autoridade competente, nos termos do [§ 1º do art. 42](#) e dos [incisos VI e VII do § 3º do art. 142 da Constituição Federal](#);

XVII - processo e julgamento de seus membros, nos crimes militares definidos em lei, nos termos dos [§§ 4º e 5º do art. 125 da Constituição Federal](#);

XVIII - direito de desconto em folha das contribuições das respectivas entidades associativas de classe, bem como de consignações em folha das entidades e das cooperativas das quais seja associado;

XIX - carreiras com acesso a hierarquia de forma seletiva, gradual e sucessiva, de modo a se obter fluxo regular e equilibrado;

XX - (VETADO);

XXI - (VETADO);

XXII - (VETADO);

XXIII - carga horária com duração máxima estabelecida na legislação do ente federado, ressalvadas situações excepcionais;

XXIV - tempo mínimo de 1 (um) ano de permanência na unidade militar, ressalvada a transferência a pedido ou compulsória prevista na legislação, devidamente justificada;

XXV - transferência de ofício para instituição de ensino congênere, nos termos do [parágrafo único do art. 49 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996](#), e da [Lei nº 9.536, de 11 de dezembro de 1997](#);

XXVI - estabilidade dos militares de carreira após 3 (três) anos de efetivo serviço nas corporações militares;

XXVII - direito a equipamentos de proteção individual, em quantidade e qualidade adequadas ao desempenho das funções, nos termos da legislação do ente federado, dentro dos parâmetros editados pelo governo federal;

XXVIII - (VETADO);

XXIX - atendimento prioritário e imediato pelos membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Poder Judiciário, da Polícia Judiciária e dos órgãos de perícia criminal quando em serviço ou em razão do serviço, quando for vítima de infração penal;

XXX - precedência em audiências judiciais na qualidade de testemunha, em serviço ou em razão do serviço;

XXXI - ajuda de custo, quando removido de sua lotação para outro Município, no interesse da administração pública, na forma da lei do ente federado;

XXXII - pagamento antecipado de diárias por deslocamento fora de sua lotação ou sede para o desempenho de sua atribuição, na forma da lei do ente federado;

XXXIII - regime disciplinar regulado em código de ética, na forma de lei do ente federado, com penas disciplinares, assegurados o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório;

XXXIV - aplicação ao militar veterano da reserva remunerada do disposto na [Lei nº 7.524, de 17 de julho de 1986](#), quanto ao direito de expressão e manifestação;

XXXV - (VETADO);

XXXVI - voluntariedade nas hipóteses de reversão ao serviço ativo do militar da reserva remunerada, nos termos da lei do ente federado;

XXXVII - compulsoriedade nas hipóteses de convocação ao serviço ativo do militar da reserva remunerada, nos termos da lei do ente federado.

Parágrafo único. Salvo as prisões disciplinares militares, os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios têm a prerrogativa inerente ao exercício do cargo de serem presos somente por ordem escrita da autoridade judiciária competente ou em flagrante delito, caso em que a autoridade respectiva fará imediata comunicação ao chefe do órgão de direção superior da respectiva instituição militar.

CAPÍTULO VI

DAS VEDAÇÕES, DOS DIREITOS, DOS DEVERES, DA REMUNERAÇÃO, DAS PRERROGATIVAS, DA INATIVIDADE E DA PENSÃO

Art. 19. Além das vedações previstas na legislação específica, é vedado aos militares, enquanto em atividade:

I - participar de sociedade comercial, salvo como cotista, acionista e comanditário, e exercer atividade gerencial ou administrativa nessas empresas, salvo na hipótese de licença para tratar de interesse particular;

II - (VETADO);

III - (VETADO);

IV - (VETADO);

V - (VETADO);

VI - divulgar imagens de pessoas sob sua custódia sem prévia autorização judicial.

Art. 20. (VETADO).

Art. 21. (VETADO).

Art. 22. O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes prescrições:

I - o militar com menos de 10 (dez) anos de serviço que for candidato a mandato eletivo será afastado do serviço ativo no dia posterior ao pedido de registro de sua candidatura na Justiça Eleitoral;

II - o militar com mais de 10 (dez) anos de serviço que for candidato a mandato eletivo será agregado no dia posterior ao pedido de registro de sua candidatura na Justiça Eleitoral com remuneração, enquanto perdurar o pleito eleitoral, e, se eleito, no ato da diplomação passará para a reserva remunerada com remuneração proporcional ao tempo de serviço; e

III - o militar eleito e que tomar posse como suplente será agregado ao respectivo quadro, enquanto perdurar o mandato temporário, devendo optar por uma das remunerações.

§ 1º O afastamento ou a agregação previstos neste artigo somente serão remunerados nos prazos fixados na legislação eleitoral.

§ 2º (VETADO).

Art. 23. A precedência entre militares observará o previsto nos [arts. 17, 18 e 19 da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980](#), salvo os casos de precedência funcional estabelecida em lei.

CAPÍTULO VII

DA CONVOCAÇÃO, DA MOBILIZAÇÃO E DO EMPREGO DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Art. 24. Nas suas atribuições constitucionais, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios são titulares da polícia ostensiva e da preservação da ordem pública, bem como da defesa civil, respectivamente, subordinados aos governadores, e, nas situações extraordinárias, nos termos do [§ 6º do art. 144 da Constituição Federal](#), podem ser convocados ou mobilizados pela União, no todo ou em parte, pelo Ministério competente, além de outras hipóteses previstas em lei federal, nos casos de:

I - decretação de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio, precedendo o emprego das Forças Armadas; ou

II - apoio aos órgãos federais mediante convênio ou com anuência do governador do Estado ou do Distrito Federal.

Art. 25. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios poderão ser mobilizados pela União no caso de guerra e integrarão a força terrestre designada, que delimitará os aspectos operacionais e táticos de seu emprego, obedecidas as suas missões específicas e constitucionais.

Art. 26. Nas hipóteses previstas nos incisos I e II do caput do art. 24 desta Lei, deverá ser observado o seguinte:

I - o ato de convocação fixará o prazo, o local e as condições de sua execução;

II - o militar estadual, do Distrito Federal ou de Território convocado ou mobilizado que vier a responder a inquérito policial ou a processo judicial por sua atuação efetiva no período de convocação ou mobilização será representado judicialmente pela Advocacia-Geral da União, nos termos do [inciso II do § 1º do art. 22 da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995](#);

III - os atos de polícia judiciária militar ou civil, e os atos processuais deles decorrentes, em que se fizer necessária a presença do militar estadual integrante de instituição militar de diversa unidade da Federação ou Território realizar-se-ão prioritariamente de forma remota, por videoconferência ou meio equivalente; e

IV - a competência para o processamento e o julgamento dos crimes militares imputados ao militar investigado ou denunciado, mesmo os que forem praticados em outra unidade da Federação, será da Justiça Militar do ente federado a que ele pertencer.

Art. 27. Os governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios poderão celebrar termos de parceria, convênios, consórcios e acordos de colaboração com unidades limítrofes para atuação integrada nas regiões de fronteiras e divisas, bem como com unidades federadas não limítrofes para atuação por tempo determinado e em missões específicas, nos termos do [art. 241 da Constituição Federal](#).

Art. 28. A Inspetoria-Geral das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares (IGPM/BM), integrante do Comando do Exército, incumbe-se dos estudos, da coleta e do registro de dados e da assessoria referente ao controle e à coordenação, no âmbito federal, dos dispositivos desta Lei relativos à condição de força auxiliar e reserva do Exército, nos termos do [§ 6º do art. 144 da Constituição Federal](#).

§ 1º Compete ao Comando do Exército, por meio da IGPM/BM:

I - centralizar todos os assuntos da competência do Comando do Exército relativos às polícias militares e aos corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

II - promover as visitas de orientação técnica das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

III - proceder ao registro dos dados e da dotação, da organização, dos efetivos, do armamento e do material bélico, incluída a frota operacional militar, composta de aeronaves, veículos e embarcações, das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, com vistas ao emprego, nas hipóteses de convocação ou mobilização, em suas missões específicas como participantes da defesa territorial.

§ 2º O cargo de inspetor-geral das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios será exercido por oficial-general da ativa, nos termos da legislação do Exército Brasileiro.

§ 3º (VETADO).

CAPÍTULO VIII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 29. Os comandantes-gerais das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios serão nomeados por ato do governador entre os oficiais da ativa do último posto do quadro a que se refere o inciso I do caput do art. 15 desta Lei e serão responsáveis, no âmbito da administração direta, perante os governadores das respectivas unidades federativas e Territórios, pela administração e emprego da instituição.

§ 1º A escolha a que se refere o caput deste artigo deverá recair em oficial possuidor do curso de comando e estado-maior (CCEM), e o comandante-geral poderá permanecer, a critério do governador, nos termos da lei do ente federado, durante o governo da autoridade que o nomeou.

§ 2º O comandante-geral nomeado deverá apresentar, em até 60 (sessenta) dias da posse, plano de comando com metas, indicadores, prestação de contas e participação da sociedade, ajustado aos planos estratégicos da instituição, que contenha:

I - metas qualitativas e quantitativas de produtividade e de redução de índices de criminalidade;

II - diagnóstico da necessidade de recursos humanos e materiais e medidas de otimização e de busca da eficiência;

III - programas de capacitação do efetivo;

IV - planejamento das ações específicas direcionadas ao melhor exercício das atribuições do órgão;

V - previsão de criação ou extinção de unidades policiais e de estrutura organizacional.

§ 3º Compete aos comandantes-gerais indicar os nomes para nomeação aos cargos que lhes são privativos, realizar a promoção das praças e apresentar ao governador a lista de promoção dos oficiais, nos termos da lei que estabelece as regras de promoção.

§ 4º Compete ao comandante-geral certificar o atendimento do direito ao porte de arma de seus militares, bem como as hipóteses excepcionais de suspensão e cassação de porte de arma.

§ 5º O comandante-geral deverá assegurar a divulgação pública de relatório anual sobre:

I - representações recebidas e apuradas contra membros da instituição, o tipo de procedimento apuratório e as sanções aplicadas;

II - número de ocorrências policiais atendidas, por tipo;

III - letalidade e vitimização de policiais;

IV - letalidade e vitimização de civis;

V - orçamento previsto e executado.

§ 6º (VETADO).

Art. 30. O comandante-geral da polícia militar deverá regulamentar e estabelecer protocolos operacionais com vistas a apoiar o militar em suas atividades.

Parágrafo único. Os protocolos operacionais referidos no caput deste artigo deverão:

I - incluir as situações em que as unidades policiais militares poderão ser empregadas, a cadeia de comando e as responsabilidades dos comandantes e supervisores;

II - ser encaminhados aos conselhos estaduais de segurança pública e defesa social previstos na [Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018](#);

III - ser atualizados e corrigidos periodicamente para o aperfeiçoamento da atividade policial militar e a melhoria das relações da instituição com o público.

Art. 31. Para todos os efeitos legais, consideram-se equivalentes os cursos existentes na instituição na data de publicação desta Lei.

Art. 32. A remuneração dos militares do Distrito Federal, dos Territórios, do ex-Distrito Federal e dos ex-Territórios será estabelecida em lei federal.

Art. 33. No cumprimento de sua missão constitucional, ressalvadas as atividades sigilosas, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios atuarão de forma ostensiva, visivelmente identificados por meio de uniforme, armamento, viatura e equipamentos próprios autorizados em lei.

Art. 34. O Poder Executivo federal editará decreto com a definição de parâmetros mínimos para:

I - insígnias dos postos dos oficiais;

II - divisas das graduações das praças;

III - coloração e tonalidade das peças básicas de fardamento;

IV - carteira de identidade militar;

V - padrão e cor básica das viaturas das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

VI - núcleo comum curricular mínimo para os cursos de formação, habilitação e aperfeiçoamento, que conterá as disciplinas de direitos humanos e polícia comunitária, entre outras.

Parágrafo único. O decreto de que trata o caput deste artigo não estabelecerá prazo para adoção da padronização, respeitada a autonomia administrativa e orçamentária do ente federado, bem como deverá preservar as fardas e as cores históricas das viaturas das instituições.

Art. 35. É assegurada a exclusividade da utilização das consagradas denominações "brigada militar" e "força pública" para a polícia militar e "bombeiros militares" e "corpo de bombeiros" para o corpo de bombeiros militar.

§ 1º São instituídas as datas comemorativas nacionais de 21 de abril para as polícias militares e de 2 de julho para os corpos de bombeiros militares, facultada a definição de datas comemorativas estaduais com base na história e tradição de cada corporação.

§ 2º É vedado, sob pena de responsabilização administrativa e judicial, o uso dos uniformes, símbolos e cores das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios por qualquer instituição, pública ou privada, ou por pessoa física.

§ 3º (VETADO).

Art. 36. Para os efeitos desta Lei, as definições de segurança pública, ordem pública, preservação da ordem pública, poder de polícia, polícia ostensiva, polícia de preservação da ordem pública, defesa civil, segurança contra incêndio, prevenção e combate a incêndio, pânico e emergência, busca, salvamento e resgate e polícia judiciária militar, bem como outras definições pertinentes, serão regulamentadas em ato do Poder Executivo federal, em razão das atividades dos órgãos e instituições, respeitadas as competências constitucionais e a auto-organização dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.

Art. 37. São instituídos o Conselho Nacional de Comandantes-Gerais de Polícia Militar (CNCGPM) e o Conselho Nacional de Comandantes-Gerais de Bombeiros Militares (CNCGBM), de natureza oficial, integrados por todos os comandantes-gerais.

Parágrafo único. O Poder Executivo editará decreto para estabelecer a estrutura, a competência e o funcionamento dos conselhos referidos no caput deste artigo.

Art. 38. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios devem promover instâncias de participação social, bem como nomear os representantes a que façam jus no Conselho de Segurança Pública e Defesa Social, previsto na [Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018](#), a fim de garantir espaço de diálogo com a sociedade, de modo a fomentar a participação cidadã no processo decisório e a melhoria na gestão de políticas públicas na área de segurança.

Parágrafo único. No Conselho de Segurança Pública e Defesa Social, previsto na [Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018](#), o representante da instituição militar deverá:

- I - divulgar todas as informações solicitadas, ressalvadas as exceções relativas a sigilo previstas em lei, de forma a permitir que sejam feitas propostas de políticas e ações para modernizar as relações de trabalho, a carreira, a gestão de pessoas e os modelos de atuação da instituição;
- II - apresentar procedimentos e protocolos empregados pela instituição, de forma a permitir maior transparência quanto ao trabalho realizado e a possibilitar o recebimento de considerações que foquem na melhoria dos procedimentos e protocolos e da relação entre a instituição e a comunidade;
- III - apresentar o relatório anual;
- IV - pronunciar-se sobre outros assuntos que lhe sejam submetidos em sua área de competência.

Art. 39. A adoção do requisito de escolaridade para ingresso na instituição militar será processada no prazo de até 6 (seis) anos a contar da publicação desta Lei.

Parágrafo único. Na forma da legislação de ensino do ente federado, a instituição poderá optar por formar o militar do Estado e do Distrito Federal em curso de formação de educação superior com equivalência àqueles definidos no [art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996](#) (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), concedendo-lhe o requisito para ingresso previsto no inciso IX do caput do art. 13 desta Lei, ensino superior, e no art. 15 desta Lei, bacharel em direito ou em ciências policiais.

Art. 40. (VETADO).

Art. 41. (VETADO).

Art. 42. A [Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018](#), passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 4º

.....

[IX](#) - uso comedido e proporcional da força pelos agentes da segurança pública, pautado nos documentos internacionais de proteção aos direitos humanos de que o Brasil seja signatário;

..... " (NR)

["Art. 4º-A.](#) A lei do ente federado deverá conter como critério para ingresso na instituição ser aprovado em exame de saúde e exame toxicológico com larga janela de detecção.

Parágrafo único. Além dos exames do caput deste artigo, o regulamento desta Lei estabelecerá as regras do exame toxicológico aleatório."

Art. 43. Revogam-se os seguintes dispositivos do [Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969](#):

I - [arts. 1º e 2º](#);

II - [alíneas "d" e "e" do caput e §§ 1º, 2º e 3º do art. 3º](#);

III - [arts. 4º a 17](#);

IV - [arts. 21 a 23](#);

V - [arts. 25 a 28](#).

Art. 44. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 12 de dezembro de 2023; 202º da Independência e 135º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

José Múcio Monteiro Filho

Antônio Waldez Góes da Silva

Sílvio Luiz de Almeida

Fernando Haddad

Esther Dweck

Anielle Francisco da Silva

Flávio Dino de Castro e Costa

Aparecida Gonçalves

Simone Nassar Tebet

Flavio José Roman

Este texto não substitui o publicado no DOU de 13.12.2023.

*** **

LEI Nº19.472, DE 09 DE OUTUBRO DE 2025.

ALTERA AS LEIS Nº13.729, DE 11 DE JANEIRO DE 2006, QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS MILITARES ESTADUAIS DO CEARÁ, E Nº12.124, DE 6 DE JULHO DE 1993, QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA POLÍCIA CIVIL DE CARREIRA.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ. Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.º Ficam acrescidos os §§ 5.º e 6.º ao art. 59 da Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006, conforme a seguinte redação:

“Art. 59.....

§ 5.º Por necessidade do serviço e desde que haja a anuência do servidor e seja autorizado pelo Comando da Corporação, 1/3 (um terço) do período de gozo de férias devido ao militar poderá ser convertido em pecúnia, observados os termos e as condições previstas em decreto do Poder Executivo.

§ 6.º Os valores percebidos a título de conversão em pecúnia de 1/3 (um terço) das férias possuem caráter indenizatório.” (NR)

Art. 2.º Ficam acrescidos os §§ 7.º e 8.º ao art. 60 da Lei n.º 12.124, de 6 de julho de 1993, conforme a seguinte redação:

“Art. 60.

§ 7.º Por necessidade do serviço e desde que haja a anuência do servidor e seja autorizado pela gestão superior, 1/3 (um terço) do período de gozo de férias devido ao policial civil poderá ser convertido em pecúnia, observados os termos e as condições previstas em decreto do Poder Executivo.

§ 8.º Os valores percebidos a título de conversão em pecúnia de 1/3 (um terço) das férias possuem caráter indenizatório.” (NR)

Art. 3.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 09 de outubro de 2025.

Elmano de Freitas da Costa

GOVERNADOR DO ESTADO

*** **

LEI Nº19.713, DE 20 DE ABRIL DE 2026.

MODIFICA A LEI Nº18.011, DE 1.º DE ABRIL DE 2022, QUE ALTERA AS LEIS Nº17.183, DE 23 DE MARÇO DE 2020, Nº12.999, DE 14 DE JANEIRO DE 2000, Nº13.729, DE 11 DE JANEIRO DE 2006, E Nº15.797, DE 25 DE MAIO DE 2015.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ. Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.º Fica alterado o art. 6.º da Lei n.º 18.011, de 1.º de abril de 2022, conforme a seguinte redação:

“Art. 6.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, salvo quanto aos efeitos do acréscimo do art. 34-A à Lei n.º 15.797, de 25 de maio de 2015, o qual retroagirá, para fins exclusivamente funcionais, a contar da data em que concluído pelo militar o respectivo curso de formação necessário à nomeação ao posto de 1.º Tenente.” (NR)

Art. 2.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.º Ficam revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 20 de abril de 2026.

Elmano de Freitas da Costa
GOVERNADOR DO ESTADO
*** **

LEI Nº19.720, DE 07 DE MAIO DE 2026.

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVIII Nº081 | FORTALEZA, 07 DE MAIO DE 2026
CRIA CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DE SOLDADO NO QUADRO DA
POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ E ALTERA A LEI Nº13.729, DE 11 DE JANEIRO DE
2006.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ. Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.º Ficam criados 3.500 (três mil e quinhentos) cargos de provimento efetivo de Soldado no Quadro da Polícia Militar do Ceará, submetidos à regência da Lei n.º 13.729, de 11 de janeiro de 2006.

Parágrafo único. Os cargos criados neste artigo serão providos pelos candidatos de que trata o art. 1.º da Lei n.º 19.694, de 26 de março de 2026.

Art. 2.º O inciso VII do art. 182 da Lei n.º 13.729, de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 182.
.....

VII – o Coronel que possuir 35 (trinta e cinco) anos de efetiva contribuição e 5 (cinco) anos no posto respectivo, excetuando-se aquele que ocupar o cargo de Coronel Comandante-Geral, os cargos de provimento em comissão de Subcomandante Geral da Polícia Militar, de Comandante-Geral Adjunto do Corpo de Bombeiros Militar, de Diretores de Planejamento e Gestão Interna das Corporações Militares, de Diretor de Planejamento e Gestão Operacional, de Chefe da Casa Militar e de Assessor Executivo da Casa Militar.” (NR)

Art. 3.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4.º Ficam revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 07 de maio de 2026.

Elmano de Freitas da Costa
GOVERNADOR DO ESTADO
*** **

SOBRE O ORGANIZADOR

MARCO AURÉLIO DE MELO

CAVALEIRO DA ORDEM DO MÉRITO DAS FORÇAS INTERNACIONAIS DE PAZ/ONU



Nasceu em 15 de setembro, na cidade de Tianguá-CE. Filho de Francisco Ferreira de Melo e de Rita Macedo de Melo. Ingressou na Polícia Militar do Ceará em 3 de fevereiro de 1986, no cargo de 3º Sargento Combatente. Em 1988, ingressa no Curso de Formação de Oficiais, sendo declarado Aspirante-a-Oficial em 13 de dezembro de 1990. Pertencente ao Quadro de Oficiais Combatentes foi promovido ao posto de 2º Tenente em 19 de junho de 1991; ao posto de 1º Tenente em 24 de maio de 1996; a Capitão em 25 de dezembro de 1997; e ao posto de Major, pelo critério de Merecimento, em 25 de dezembro de 2003; ao posto de Tenente-Coronel em 25 de dezembro de 2011, por merecimento. Ao posto de Coronel combatente em 24.12.2015 por merecimento.

CURSOS SUPERIORES:

1. Bacharel em Segurança Pública – Academia de Polícia Militar Gen Edgard Facó (APMGEF).
2. Bacharel em Segurança Pública – Academia de Polícia Militar Senhor do Bonfim no Estado da Bahia (APMBA).
3. Licenciado para o ensino da Matemática, Legislação e Direito Administrativo – Universidade Estadual do Ceará (UECE).

4. Curso de Altas Habilidades
5. Pós-Graduado em Administração Escolar – Universidade Estadual Vale do Acaraú
6. Especialista em Políticas Públicas – Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza (FAMETRO).
7. Bacharel em Direito pela UNICID.

CURSOS EM NÍVEL INTERNACIONAL

1. Direitos Humanos e Direito Humanitário Internacional – Cruz Vermelha e Ministério da Justiça.
2. Negociador – Swat da Carolina do Sul (EUA) patrocinado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social.

ÁREA DE ENSINO

Instrutor dos seguintes cursos na Academia Estadual de Segurança Pública

- Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais
- Curso de Formação Profissional para o cargo de Oficial da PM
- Curso de Formação Profissional para o cargo de Oficial BM
- Curso de Formação Profissional para o cargo de Delegado de Polícia Civil
- Curso de Formação de Soldado de Fileira
- Curso de Habilitação à Cabos
- Curso de Habilitação à Sargentos
- Curso de Habilitação à Subtenentes

PUBLICAÇÕES

Artigos:

1. A Violência Policial Militar – publicado na Revista Policial Técnico Científica, recebendo Menção Honrosa do Secretário da Segurança Pública e Defesa da Cidadania Gen Cândido Vargas Freire.
2. Francisco Austregésilo Rodrigues Lima: o casamento entre o PM e o ensino, 50 anos de docência – Publicado na Revista Alvorada, editada pela Academia de Polícia Militar Gen Edgard Facó.
3. Disciplina Consciente – Publicado na Revista Tiradentes

Livros:

1. Hinos e Canções Policiais Militares, editado pelo Cel PM Manoel Damasceno de Sousa em 1994 em comemoração aos 140 anos da Banda de Música da PMCE.
2. Legislação e Doutrina da Polícia Militar do Ceará, editado eletronicamente.
3. Vademecum da Legislação Disciplinar, editora: INESP.
4. Estatuto dos Militares do Estado do Ceará – comentado. Editora: INESP
5. Código Disciplinar PM/BM (org.). editora: INESP.
6. Legislação Previdenciária Militar Estadual – 1950 a 2019 (org). Editora: INESP
7. Lei de Promoções dos Militares Estaduais do Ceará (org). Editora: INESP

8. Malleus: Direito Disciplinar Militar. Editora Viadourada, 2019.

9. Quartel General da Polícia Militar do Ceará: a história que não te contaram. Editora Viadourada, 2019.

MEDALHAS E CONDECORAÇÕES

Medalha do Mérito Policial Militar;

Medalha Senador Alencar;

Medalha José Martiniano de Alencar;

Medalha por Tempo de Serviço;

Medalha José Moreira da Rocha (Corpo de Bombeiros)

Medalha Des Moreira da Rocha (Casa Militar)

Medalha do Mérito Bombeiro Militar

Medalha do Centenário da Casa Militar do Estado do Maranhão

Medalha Tiradentes do Estado do Amazonas

Medalha de Honra ao Mérito das Guardas Civis Municipais do Brasil - ONU/ABIF

Medalha Elza Cansação – ONU/ABIF

Medalha Capacete Bombeiro Militar

Medalha de 85 Anos de Fundação da Grande Loja Maçônica do Estado do Ceará

Machadinha Simbólica do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará;

Barreta de Ensino e Instrução;

Barreta do Mérito Disciplinar – BM-II;

Certificado de Honra ao Mérito concedido pela Academia Estadual de Segurança Pública

Certificado de Reconhecimento Profissional expedido pela PMCE por ocasião das festividades do Dia do Soldado - 25 de agosto de 2006.

Placa alusiva aos relevantes serviços prestados, concedida pelo Comando da PMCE por ocasião dos 171 anos de criação da PMCE, em 24 de maio de 2006.

Placa de Honra ao Mérito da PMCE

Placa de Honra ao Mérito da Polícia Rodoviária Estadual

Botton de:

Amigo do 6º BPM

Amigo do RAIO

Amigo do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças.

Medalha Embaixador da Paz

ACADEMIAS

Membro da Academia Maçônica de Letras – Cadeira nº 12 Euclides Pinto Martins

Membro da Academia Cearense de Literatura Popular – Cadeira nº 39 Elvira Pinho

PORTARIAS

FÉRIAS - PORTARIA Nº 028/2026 – GC - ALTERA A PORTARIA Nº 309/2019-2015

BCG Nº 024, de 05.02.202

Portaria Nº 028/2026 – GC/PMCE O CORONEL COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ, no uso das atribuições legais que lhe confere o § 3º, do artigo 1º do Decreto Estadual nº 36.770, de 04 de setembro de 2025; considerando que as férias dos militares estaduais, de acordo com o que dispõe o art. 59 da Lei nº 13.729, de 11 de janeiro de 2006, devem ser regulamentadas por portaria do Comandante-Geral desta PMCE; considerando o disposto no parágrafo único do artigo 8º, da Lei Estadual nº 13.729, de 11 de Janeiro de 2006; considerando o poder hierárquico que lhe confere o poder de regulamentar atos administrativos no âmbito desta PMCE; considerando a necessidade de adequar as normas de que se trata, com a realidade Institucional, RESOLVE, alterar a portaria nº 309/2019, publicada no BCG nº 202, de 24.10.2019, nos termos abaixo :

Art.1º O parágrafo 2º do artigo 11, da portaria nº 309/2019, publicada no BCG nº 202, de 24.10.2019,

passa a vigor com a seguinte redação:

"Art.11

§2º. Caso o militar cedido necessite adiar, antecipar, sustar ou fracionar suas férias em razão de necessidade institucional, este deverá formalizar antecipadamente o pedido devidamente motivado e justificado, informando quando se dará o reinício do gozo das férias, com vistas a deliberação do Coronel Comandante-Geral e posterior publicação em Boletim do Comando-Geral." (N.R)

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se, cumpra-se.

QUARTEL DO COMANDO GERAL, em Fortaleza/CE, 02 de fevereiro de 2026.

LEIS

METAS INTEGRADAS DE SEGURANÇA PÚBLICA - MISP

LEI Nº19.178, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025.

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº042 - FORTALEZA, 28 DE FEVEREIRO DE 2025

INSTITUI O SISTEMA DE METAS INTEGRADAS DE SEGURANÇA PÚBLICA - MISP.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ. Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.º Esta Lei institui o Sistema de Metas Integradas de Segurança Pública - Misp, coordenado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social – SSPDS e abrangendo todos os seus órgãos vinculados.

Parágrafo único. O Sistema Misp demandará dos servidores e militares da ativa que atuam na segurança pública, em exercício na área operacional ou administrativa, ações integradas e sinérgicas com reflexo na redução dos indicadores estratégicos de criminalidade e defesa social e em suas respectivas áreas de responsabilidade, objetivando a preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Art. 2.º Os indicadores estratégicos no âmbito do Sistema Misp serão os seguintes:

I – Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI);

II – Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP);

III – Índice de Prevenção e Salvamento (IPS); e

IV – Índice de Laudos Produzidos (ILP).

§ 1.º Decreto do Poder Executivo detalhará os componentes de cada indicador e poderá estabelecer outros indicadores além dos dispostos neste artigo.

§ 2.º O Decreto de que trata o § 1.º deverá ser divulgado am aba específica no portal eletrônico oficial da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará.

Art. 3.º Ato normativo do dirigente máximo da SSPDS estabelecerá as metas a serem atingidas pelos servidores e militares da ativa, administrativos e operacionais, da referida Secretaria e seus órgãos vinculados.

§ 1.º Os servidores e militares a que se refere o caput deste artigo atuarão em esforço conjunto, a partir da elaboração de planos de ação integrada, observadas as correspondentes missões constitucionais.

§ 2.º O ato normativo a que se refere o caput deste artigo deverá ser divulgado em aba específica no portal eletrônico oficial da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará.

Art. 4.º Será devida compensação pecuniária, de natureza indenizatória, com periodicidade a ser definida em regulamento, aos servidores e militares de que trata o art. 3º desta Lei, em razão do cumprimento das metas estabelecidas no âmbito do Sistema Misp.

§ 1.º A compensação ressarcirá o servidor pelo esforço adicional, exercido de forma integrada, no processo de controle dos indicadores estratégicos de criminalidade e de defesa social.

§ 2.º A compensação pecuniária instituída por esta Lei não integra os vencimentos ou subsídios para nenhum efeito, inclusive previdenciário e tributário, bem como não será considerada para cálculo de quaisquer vantagens pecuniárias.

Art. 5.º Não farão jus à compensação pecuniária servidores ou militares estaduais que, no período de cumprimento das metas, estejam, por tempo superior a 50% (cinquenta por cento):

- I – afastados em razão do cumprimento de punição criminal e/ou disciplinar;
- II – afastados preventivamente no âmbito administrativo disciplinar;
- III – presos provisoriamente pelo cometimento de crime;
- IV – presos administrativamente, conforme o caso;
- V – em gozo de licença para tratamento de saúde, exceto se decorrente de evento em serviço;
- VI – afastados aguardando aposentadoria ou reserva;
- VII – participando de cursos, seminários, congressos ou estágios, salvo se obrigatórios para progressão funcional e/ou autorizados pelo dirigente máximo da SSPDS.

Art. 6.º Fica instituída a Comissão de Acompanhamento e Avaliação das Metas Integradas de Segurança Pública, à qual compete acompanhar e monitorar a implementação e a execução do Sistema Misp, assessorando o estabelecimento das metas e das metodologias aplicáveis.

§ 1.º A Comissão será composta pelo(a):

- I – Secretário da Segurança Pública e Defesa Social;
- II – Secretário Executivo de Inteligência e Defesa Social da SSPDS;
- III – Secretário Executivo de Ações Integradas e Estratégicas da SSPDS;
- IV – Comandante-Geral da Polícia Militar;
- V – Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar;
- VI – Delegado-Geral da Polícia Civil;
- VII – Perito-Geral da Pefoce;
- VIII – Superintendente da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública - Supesp;
- IX – Diretor-Geral da Academia Estadual de Segurança Pública – Aesp.

§ 2.º A Comissão será presidida pelo Secretário da Segurança Pública e Defesa Social e, na sua ausência, pelo Secretário Executivo de Inteligência e Defesa Social da SSPDS.

§ 3.º As deliberações finais da Comissão caberão a seu Presidente.

§ 4.º A participação na Comissão não implicará pagamento de gratificação e seu exercício será considerado de relevante interesse público.

§ 5.º Compete à Secretaria Executiva de Inteligência e Defesa Social da SSPDS prestar à Comissão o apoio operacional necessário ao desempenho de suas atividades.

Art. 7.º Anualmente, a SSPDS realizará solenidade para outorga de condecoração à Região Integrada de Segurança que obtiver o melhor resultado no cumprimento das metas durante o exercício, bem como às Áreas Integradas de Segurança com os 3 (três) melhores resultados no mesmo período.

Parágrafo único. Também receberão a outorga setores e/ou servidores que apresentarem as melhores práticas institucionais no âmbito de cada um dos órgãos vinculados, a partir de critérios estabelecidos em ato do dirigente máximo da SSPDS.

Art. 8.º Sem prejuízo da compensação pecuniária, o atingimento das metas de que trata esta Lei poderá ensejar, nos termos e nas condições previstas em decreto do Poder Executivo:

I – redução do interstício para ascensão aos servidores da Pefoce e da Polícia Civil;

II – pontuação diferenciada em promoção por merecimento de militares da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros;

III – outras medidas de interesse funcional.

Parágrafo único. O decreto de que trata o caput deste artigo deverá ser divulgado em aba específica no portal eletrônico oficial da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará.

Art. 9.º As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotação consignada no orçamento anual do Poder Executivo.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1.º de março de 2025.

Art. 11. Fica revogada a Lei Complementar n.º 133, de 11 de março de 2014.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 27 de fevereiro de 2025.

Elmano de Freitas da Costa

GOVERNADOR DO ESTADO

*** **

DECRETO Nº36.464, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2025.

REGULAMENTA A LEI Nº19.178, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025, QUE DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE METAS INTEGRADAS DE SEGURANÇA PÚBLICA (MISP) NO ESTADO DO CEARÁ.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 88, incisos IV e VI, da Constituição Estadual; CONSIDERANDO a edição da Lei n.º 19.178, de 27 de fevereiro de 2025, que institui o Sistema de Metas Integradas de Segurança Pública – MISP; CONSIDERANDO a

necessidade de definir a metodologia para o estabelecimento das metas e para a distribuição da compensação pecuniária no Sistema de Metas Integradas de Segurança Pública (MISP), DECRETA:

Art. 1º Este Decreto regulamenta o Sistema de Metas Integradas de Segurança Pública - Misp, previsto na Lei n.º 19.178, de 27 de fevereiro de 2025, o qual ensejará o acompanhamento gerencial dos resultados obtidos na área da segurança pública no Ceará, possibilitando a otimização das ações de enfrentamento ao crime.

§ 1º Entende-se por meta, para fins de aplicação do Sistema Misp, o objetivo preestabelecido que se deseja alcançar para o controle da criminalidade e defesa social, em determinado período.

§ 2º As metas serão estabelecidas em ato normativo do dirigente máximo da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social – SSPDS.

§ 3º A definição das metas dar-se-á conforme a realidade distinta existente entre as localidades objeto de sua aplicação, considerando as divisões regionais e das Áreas Integradas de Segurança (AIS) do Estado, nos termos de ato normativo do dirigente máximo da SSPDS.

§ 4º Ao final de cada ciclo de 4 (quatro) meses, serão definidas as metas gerais e específicas para o ciclo subsequente.

Art. 2º Em virtude do cumprimento, integral ou parcial, das metas estabelecidas conforme este Decreto, será devido ao servidor ou militar o pagamento de compensação pecuniária, com periodicidade quadrimestral, após apuração do resultado, considerando o peso e o percentual de cada indicador estratégico.

§ 1º A compensação será proporcional ao percentual de atingimento da meta, o qual será limitado a 100% (cem por cento), e considerará o valor máximo individual de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), para todos os servidores e militares, por período de apuração.

§ 2º As metas e a metodologia utilizadas para cálculo da compensação pecuniária serão definidas pelo dirigente máximo da SSPDS a partir da análise de proposta da Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Misp, ao que se procederá considerando a necessidade de continuo ajuste à dinâmica criminal, social e à realidade operacional dos diversos órgãos envolvidos.

Art. 3º A compensação pecuniária prevista no art. 2º, deste Decreto, será devida aos servidores e militares em efetivo exercício nas atividades de segurança pública do Estado, no âmbito da SSPDS e de seus órgãos vinculados, observando a respectiva lotação e os critérios previstos no sistema Misp.

§ 1º Farão jus à compensação os servidores e militares que atendam às condições previstas neste Decreto e que tenham permanecido em exercício no cargo por período superior a 50% (cinquenta por cento) do ciclo de apuração da meta, obedecido o disposto no art. 5º, da Lei n.º 19.178, de 27 de fevereiro de 2025.

§ 2º Não se aplica o disposto neste artigo aos ocupantes de cargos de provimento em comissão de simbologias SS-1 e SS-2.

Art. 4º O pagamento da compensação pecuniária pelo cumprimento integral e parcial das metas no Sistema Misp, para os indicadores estratégicos de criminalidade e defesa social, seguirá as proporções especificadas no Anexo I, deste Decreto.

§ 1º Os percentuais previstos no Anexo I, deste Decreto, são cumulativos e poderão ser cumulados na definição do valor da compensação pecuniária, observado o limite previsto no § 1º do art. 2º, deste Decreto.

§ 2º No caso de cumprimento parcial de metas, o pagamento da compensação pecuniária dar-se-á exclusivamente no âmbito das AIS, de acordo com a proporção definida no Quadro II do Anexo I, deste Decreto.

Art. 5º Os indicadores estratégicos no Sistema Misp, previstos no art. 2º, da Lei n.º 19.178, de 27 de fevereiro de 2025, terão as seguintes composições:

I - Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI): somatório de crimes de homicídio doloso, feminicídio, lesão corporal seguida de morte e roubo seguido de morte (latrocínio);

II - Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVP): somatório de crimes classificados como roubo, exceto o roubo seguido de morte (latrocínio);

III - Índice de Laudos Produzidos (ILP): quantitativo de laudos produzidos;

IV - Índice de Prevenção e Salvamento (IPS): indicadores finalísticos e de prevenção a serem detalhados, quanto a seus componentes, em ato normativo da SSPDS.

Art. 6º O ILP, de responsabilidade da Pefoce, é composto pelo resultado do número de laudos periciais emitidos, por cada um dos seus núcleos, no ciclo de apuração do Misp.

§ 1º Do número total de laudos produzidos, por cada núcleo, os quais possuirão metas específicas, no mínimo, 65% (sessenta e cinco por cento) deverão ser emitidos em até 30 (trinta) dias a contar da data de requisição.

§ 2º Para os fins deste Decreto, os núcleos da Pefoce terão a seguinte correspondência regional:

I – Capital: unidades que atuam predominantemente em Fortaleza e na Região Metropolitana;

II - Região Norte: unidades que atuam predominantemente nesta Região;

III - Região Sul: unidades que atuam predominantemente nesta Região.

Art. 7º O IPS, de responsabilidade do CBMCE, é composto pelo resultado dos indicadores finalísticos e de prevenção, por cada uma de suas unidades, no ciclo de apuração do Misp.

§ 1º Integra a fração finalística do IPS os indicadores tempo de atendimento; busca e salvamento; e de combate a incêndio.

§ 2º Integra a fração de prevenção do IPS os indicadores de certificações de conformidade e vistorias.

Art. 8º A compensação pecuniária, pelo cumprimento das metas, dos servidores e militares lotados e em exercício em unidades especializadas, seguirá a proporção constante do quadro I do Anexo I, deste Decreto.

Parágrafo único. A vinculação territorial da unidade especializada dar-se-á de acordo com a predominância de sua atuação regional.

Art. 9º Os servidores e militares lotados e em exercício em unidades administrativas de órgãos não pertencentes às unidades de execução programática receberão a compensação pelo

cumprimento das metas conforme o percentual máximo e a proporção prevista no Quadro I do Anexo I, deste Decreto.

§ 1º Os servidores e militares lotados e em exercício na Academia Estadual de Segurança Pública – Aesp e na Superintendência de Pesquisa e Estratégica de Segurança Pública – Supesp, para fins de aplicação do Sistema Misp, obedecerão às regras das unidades administrativas.

§ 2º Os servidores e militares que estejam no exercício de atividade administrativa e lotados em órgãos definidos em lei como de execução programática, obedecerão, para fins do Sistema Misp, as regras que regem as unidades operacionais ou especializadas.

Art. 10. Além da compensação pecuniária, o Sistema Misp garantirá a servidores e militares benefício no processo de ascensão funcional conforme previsão do art. 8º, da Lei n.º 19.178, de 27 de fevereiro de 2025, sendo atribuída pontuação diferenciada em promoção por merecimento a militares da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, e redução do período de interstício para ascensão aos servidores da Pefoce e da Polícia Civil, observado o disposto nos Quadros I e II do Anexo II, deste Decreto.

§ 1º Para cada ciclo quadrimestral do Sistema Misp, poderá ser concedida:

I - aos militares estaduais: pontuação diferenciada em promoção por merecimento para ascensão funcional, na proporção máxima de 30 (trinta) pontos para unidades operacionais, e de 16 (dezesseis) pontos, para unidades administrativas, em razão do cumprimento integral das metas estabelecidas;

II - aos servidores da Pefoce e da Polícia Civil: redução de período de interstício para ascensão funcional, na proporção máxima de 30 (trinta) dias para unidades operacionais, e de 15 (quinze) dias, para unidades administrativas, em razão do cumprimento integral das metas estabelecidas.

§ 2º No caso do inciso II do § 1º, deste artigo, existindo para a ascensão data-base definida em lei, seus efeitos funcionais e financeiros retroagirão ao momento em que cumprido o interstício, considerando a redução decorrente do cumprimento da meta.

Art. 11. A solenidade de condecoração anual a que se refere o art. 7º, da Lei n.º 19.178, de 27 de fevereiro de 2025, seguirá os critérios de classificação previstos no Anexo III, deste Decreto.

Parágrafo único. Será nomeada comissão, no âmbito da SSPDS, para avaliar as melhores práticas institucionais formuladas pelos servidores e militares das instituições vinculadas, sendo os critérios de escolha estabelecidos em ato do dirigente máximo da SSPDS.

Art. 12. A Supesp instruirá com os dados oficiais extraídos dos sistemas da PCCE, Pefoce, CBMCE e da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops/SSPDS), validados pelos respectivos dirigentes máximos, ferramenta a ser utilizada para aferição final dos resultados do Sistema Misp, os quais serão consolidados em ato do dirigente máximo da SSPDS.

Parágrafo único. A SSPDS constituirá comissão específica para análise de eventuais demandas ou recursos relativos ao cumprimento das metas e/ ou à aplicação da metodologia do Sistema Misp.

Art. 13. O primeiro ciclo de apuração do Sistema Misp compreenderá, excepcionalmente, os meses de março a abril de 2025

Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 28 de fevereiro de 2025.

Elmano de Freitas da Costa

GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

ANEXO I DO DECRETO Nº36.464, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2025 PERCENTUAL DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS A QUE SE REFEREM O ART. 2º, § 1º, E ART. 4º, DESTE DECRETO

QUADRO I - CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS METAS

POLÍCIA MILITAR E POLÍCIA CIVIL DO CEARÁ

AI\$: 60% (sessenta por cento) do valor máximo da compensação pecuniária será referente ao cumprimento da meta das AI\$, na seguinte proporção:

- 40% (quarenta por cento) correspondente ao índice CVLI;
- 20 % (vinte por cento) correspondente ao índice CVP.

Região: 20% (vinte por cento) do valor máximo da compensação pecuniária será referente ao cumprimento da meta da Região, na seguinte proporção:

- 15% (quinze por cento) correspondente ao índice CVLI;
- 5% (cinco por cento) correspondente ao índice CVP.

Estado: 20% (vinte por cento) do valor máximo da compensação pecuniária será referente ao cumprimento da meta do Estado, na seguinte proporção:

- 15% (quinze por cento) correspondente ao índice CVLI;
- 5% (cinco por cento) correspondente ao índice CVP

CORPO DE BOMBEIROS DE MILITAR DO CEARÁ

Unidade: 60% (sessenta por cento) do valor máximo da compensação pecuniária será referente cumprimento da meta IPS na Unidade, na seguinte proporção:

- 12% para tempo de atendimento;
- 15% para busca e salvamento;
- 15% para combate a incêndio;
- 9% para certificações de conformidade; e
- 9% para vitorias.

Região: 20% (vinte por cento) do valor máximo da compensação pecuniária será referente ao cumprimento da meta CVLI

Estado: 20% (vinte por cento) do valor máximo da compensação pecuniária será referente cumprimento da meta CVLI

INTEGRANTES DE UNIDADES ESPECIALIZADAS – ART. 8º

Região: 80% (oitenta por cento) do valor máximo da compensação pecuniária será referente ao cumprimento da meta da Região, na seguinte proporção:

- 55% (cinquenta e cinco por cento) pelo cumprimento da meta CVLI; e
- 25% (vinte e cinco por cento) pelo cumprimento da meta CVP.

Estado: 20% (vinte por cento) do valor máximo da compensação pecuniária será referente ao cumprimento da meta do Estado, na seguinte proporção:

- 15% (quinze por cento) pelo cumprimento da meta CVLI; e
- 5% (cinco por cento) pelo cumprimento da meta CVP

INTEGRANTES DE UNIDADES ESPECIALIZADAS COM VINCULAÇÃO POR AIS (E.G. DDM E DHPP)

AIS: 60% (sessenta por cento) do valor máximo da compensação pecuniária será referente ao cumprimento da meta das AIS, na seguinte proporção:

- 40% (quarenta por cento) correspondente ao índice CVLI;
- 20% (vinte por cento) correspondente ao índice CVP.

Região: 20% (vinte por cento) do valor máximo da compensação pecuniária será referente ao cumprimento da meta da Região, na seguinte proporção:

- 15% (quinze por cento) correspondente ao índice CVLI;
- 5% (cinco por cento) correspondente ao índice CVP.

Estado: 20% (vinte por cento) do valor máximo da compensação pecuniária será referente ao cumprimento da meta do Estado, na seguinte proporção:

- 15% (quinze por cento) correspondente ao índice CVLI;
- 5% (cinco por cento) correspondente ao índice CVP.

INTEGRANTE DE UNIDADE ADMINISTRATIVA – ART. 9º

40% (quarenta) do valor máximo da compensação pecuniária, sendo:

- 30% (trinta por cento) em razão do cumprimento da meta de CVLI do Estado;
- 10% (dez por cento) em razão do cumprimento da meta de CVP do Estado

QUADRO II - CUMPRIMENTO PARCIAL DAS METAS

SITUAÇÃO	PROPORÇÃO A RECEBER
AIS com redução entre 0,01% e 49,99% da meta de CVLI e/ou CVP máximo de CVLI e/ou CVP	25% do percentual
AIS reduziu entre 50,00% e 99,99% da meta CVLI e/ou CVP máximo de CVLI e/ou CVP	50% do percentual

ANEXO II DO DECRETO Nº36.464, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2025

BENEFÍCIOS PARA ASCENSÃO FUNCIONAL POR ATINGIMENTO DE METAS

QUADRO I - CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS METAS POR QUADRIMESTRE (PONTOS)

Unidade Operacional – PMCE

Total 30 pontos:

- 18 (dezoito) pontos referentes ao cumprimento da meta CVLI da AIS
- 06 (seis) pontos referentes ao cumprimento da meta CVLI da Região
- 06 (seis) pontos referentes ao cumprimento da meta CVLI do Estado

Unidade Especializada – PMCE Total 30 pontos:

- 24 (vinte e quatro) pontos referentes ao cumprimento da meta CVLI da Região
- 06 (seis) pontos referentes ao cumprimento da meta CVLI do Estado

Administrativo – PMCE Total 16 pontos:

- 16 (dezesseis) pontos referentes ao cumprimento da meta CVLI do Estado; ou
- 04 (quatro) pontos por Região referentes ao cumprimento da meta CVLI da(s) Região(ões), limitado ao máximo de 12 (doze) pontos

Unidade Operacional – CBMCE Total 30 pontos:

- 18 (dezoito) pontos referentes ao cumprimento da meta IPS da Unidade
- 04 (quatro) pontos para tempo de atendimento;
- 04 (quatro) pontos para busca e salvamento;
- 04 (quatro) pontos para combate a incêndio;
- 03 (três) pontos para certificações de conformidade; e
- 03 (três) pontos para vitorias.
- 06 (seis) pontos referentes ao cumprimento da meta CVLI da Região
- 06 (seis) pontos referentes ao cumprimento da meta CVLI do Estado

Administrativo – CBMCE Total 16 pontos:

- 16 (dezesesseis) pontos referentes ao cumprimento da meta CVLI do Estado; ou
- 04 (quatro) pontos por Região referentes ao cumprimento da meta CVLI da(s) Região(ões), limitado ao máximo de 12 (doze) pontos.

*** **

COLÉGIO

PORTARIA Nº 003/2026 – GC

BCG Nº 007, de 13.01.2026

Regulamenta as instruções de manutenção, os projetos e programas de responsabilidade social, bem como as ações educacionais no âmbito da Coordenadoria dos Colégios da Polícia Militar do Ceará, e da outras providências.

O CORONEL COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando o poder hierárquico que lhe confere autoridade de regulamentar atos administrativos da Corporação; CONSIDERANDO o disposto no art. 16 da Lei Estadual nº 15.191, de 19 de julho de 2012, que trata das Instruções de Manutenção, Projetos e Programas de Responsabilidade Social e Ações Educacionais no âmbito da Coordenadoria dos Colégios da Polícia Militar; CONSIDERANDO a necessidade de atualizar, padronizar, sistematizar e disciplinar as situações referentes ao assunto, no âmbito desta Corporação; RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar o Regulamento das Instruções de Manutenção, Projetos e Programas de Responsabilidade Social e Ações Educacionais no âmbito da Coordenadoria dos Colégios da Polícia Militar, conforme estabelecido no Anexo I. Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Fica revogada a Portaria nº 256/2021 CG/PMCE/CE.

ANEXO I - A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº 003/2026 - CG/PMCE/CE

Regulamento das instruções de manutenção, projetos e programas de responsabilidade social, ações educacionais no âmbito da Coordenadoria dos Colégios da Polícia Militar

CAPÍTULO I DA FINALIDADE

Art. 1º. Este regulamento tem por finalidade:

- I - Normatizar as ações de Instrução no âmbito da Coordenadoria de Gestão Interna do Ensino, Instrução e Cultura e da Coordenadoria dos Colégios da Polícia Militar;
- II - Regulamentar o processo de pagamento da gratificação de ensino militar;
- III - Regulamentar e instituir o Sistema de Gestão Educacional (SGE) no âmbito da Polícia Militar do Ceará.

CAPÍTULO II DAS DEFINIÇÕES

Art. 2º. A Doutrina Institucional compreende o conjunto de princípios, normas e diretrizes que orientam a formação e atuação dos profissionais da segurança pública. Elas servem como base para o ensino e treinamento dos agentes, garantindo que suas ações estejam alinhadas com os valores institucionais e as exigências legais.

Parágrafo único. As doutrinas institucionais serão elaboradas e regulamentadas por meio de editais específicos, os quais estabelecerão seus fundamentos, objetivos, conteúdos e metodologias

Art. 3º. A Instrução de Manutenção (IM) abrange um conjunto de ações educacionais contínuas, com a finalidade de consolidar os conhecimentos adquiridos durante o período de formação. Essas ações buscam ampliar e atualizar os conteúdos sob a perspectiva de novos conceitos e metodologias, considerando as constantes mudanças sociais. Tais ações são consideradas atualizações aos cursos de habilitação, especialização e aperfeiçoamento de policiais militares, visando sempre aprimorar competências, habilidades e atitudes, conforme a especificidade de cada Organização Policial Militar (OPM).

Art. 4º. A Instrução Ministrada nos Colégios Militares Estaduais compreende a atividade educacional desenvolvida por militares estaduais da ativa, nos Colégios da Polícia Militar do Estado do Ceará, voltada ao apoio pedagógico, disciplinar ou instrucional, em conformidade com o Projeto Pedagógico da unidade escolar, contribuindo para o processo de ensino-aprendizagem, a formação integral dos discentes e a manutenção da ordem e da disciplina escolar.

Art. 5º. O Projeto de Responsabilidade Social (PRS) objetiva desenvolver, estimular e fortalecer o relacionamento desta Polícia Militar do Ceará com a sociedade, por meio de ações voltadas à inclusão social, educacional, cultural, ambiental, desportiva e de saúde, promovendo o exercício da cidadania, a valorização da vida e o respeito aos direitos humanos.

Art. 6º. Considera-se componente curricular o conjunto de competências que compõem o currículo das ações educacionais, com carga horária determinada, podendo também ser denominado disciplina ou matéria.

Art. 7º. Compreende-se por hora-aula, para fins remuneratórios, a atividade educacional efetivamente realizada e comprovada, com duração mínima de 50 (cinquenta) minutos.

Art. 8º. O Coordenador é o militar responsável direto pelo planejamento, organização, acompanhamento e avaliação das ações de gestão pedagógicas e da sistematização da atividade educacional, bem como pelo monitoramento da execução do processo ensino aprendizagem em sua totalidade.

Art. 9º. O Monitor é o militar que atua em auxílio direto ao Coordenador, contribuindo para o planejamento, preparação, execução, acompanhamento e orientação das ações educacionais,

exercendo função de apoio pedagógico e técnico-administrativo no processo de ensino-aprendizagem.

Art. 10. O Professor é o militar habilitado na área do conhecimento correspondente à disciplina ou conteúdo a ser ministrado, responsável pela condução do processo de ensino e aprendizagem, competindo-lhe, dentre outras atribuições, planejar, preparar, orientar, controlar e ministrar as instruções/sessões/aulas, incluindo-se, a avaliação do desempenho contínuo dos alunos, referenciando todas as correções necessárias.

Art. 11. O Instrutor é o militar, devidamente habilitado na área do conhecimento prático ou técnico correspondente à disciplina ou conteúdo a ser ministrado, responsável pela facilitação do ensino por meio de orientações, demonstrações e treinamentos, competindo-lhe, dentre outras atribuições, planejar, preparar, orientar, controlar e ministrar as instruções/sessões/aulas, incluindo-se, a avaliação do desempenho contínuo dos alunos, referenciando todas as correções necessárias.

Art. 12. O Tutor é o militar, devidamente habilitado na área do conhecimento correspondente à disciplina ou conteúdo a ser ministrado e para o exercício da tutoria, responsável pelo processo de ensino e aprendizagem na modalidade de ensino à distância.

Art. 13. O Conteudista é o militar responsável por planejar, elaborar e desenvolver materiais didáticos e pedagógicos específicos para as ações educacionais no âmbito da Polícia Militar do Ceará, em conformidade com os objetivos educacionais definidos pela COGEIC.

Art. 14. Integrante de comissão examinadora, é o militar com responsabilidades voltadas à análise e avaliação de testes e atividades teóricas e/ou práticas, exercendo as funções de fiscalização, julgamento e atribuição de notas ou conceitos, conforme critérios previamente estabelecidos.

Parágrafo único. Para fins de adequação à Lei nº 15.191, de 19 de julho de 2012, Art. 8º, o integrante de Comissão Examinadora será enquadrado como instrutor.

Art. 15. A gratificação do ensino militar é gratificação concedida a militares que exercem funções de ensino no âmbito da Polícia Militar do Ceará, em consonância com o Art. 16, da Lei Estadual nº 15.191, de 19 de julho de 2012.

Art. 16. O Processo de pagamento é a documentação eletrônica composta pelas declarações de hora-aula e diários de classe produzidos pelos militares envolvidos nas ações de instrução e pelo Relatório produzido pelo Coordenador da ação de instrução.

Art. 17. A Portaria de gratificação de ensino militar é o documento oficial em que são realizadas a designação dos profissionais para atuar na ação de instrução e a autorização para pagamento das ações realizadas.

Art. 18. Valores para Cálculo (VPC) é o documento eletrônico que possui as informações necessárias à Coordenadoria de Gestão de Pessoas (CGP) para o pagamento da gratificação de ensino militar.

CAPÍTULO IV

DO SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL

Art. 19. Fica instituído o Sistema de Gestão Educacional (SGE), sistema informático web, como o meio para tramitação e gestão dos processos de pagamento da gratificação de ensino militar no âmbito da Polícia Militar do Ceará.

§ 1º. Para os efeitos do SGE, considera-se Coordenadoria Educacional a Coordenadoria de Gestão Interna do Ensino, Instrução e Cultura (COGEIC) e a Coordenadoria dos Colégios da Polícia Militar (CCPM), responsáveis pela gestão das ações de instrução.

§ 2º. Para os efeitos do SGE, considera-se Ação Instrução o gênero de ação educacional que engloba a Instrução de Manutenção, o Projeto de Responsabilidade Social e a Instrução Ministrada nos Colégios Militares Estaduais.

Art. 20. O SGE estará disponível na página oficial de sistemas da PMCE e será acessado por meio da internet, mediante login e senha, sendo estes os mesmos utilizados pelos policiais militares para acesso ao sistema de boletins da PMCE.

Art. 21. A gestão do SGE ficará a cargo da COGEIC, cabendo à referida Coordenadoria definir as regras quanto ao uso, acesso e modificações do sistema.

Art. 22. O Sistema de Gestão Educacional (SGE) é composto por dois módulos gerais, nos seguintes termos:

I Módulo Educador, destinado ao acesso pelos militares que atuam nas ações de instrução para o preenchimento da declaração de hora-aula;

II Módulo de Gestão, destinado à utilização pela Diretoria de Planejamento e Gestão Institucional (DPGI), pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas (CGP) e pelas Coordenadorias Educacionais, para a gestão processual do pagamento da gratificação de ensino militar.

Art. 23. A permissão de acesso ao Módulo Educador será automática ao militar sempre que este estiver vinculado a alguma ação de instrução, ficando a permissão do Módulo de Gestão sob responsabilidade das Coordenadorias Educacionais, que deverão realizar o cadastro dos demais envolvidos no processo.

CAPÍTULO V

DAS AÇÕES EDUCACIONAIS

Art. 25. São consideradas modalidades de ensino aplicáveis às ações educacionais e elegíveis à gratificação de ensino militar:

I - Ensino Presencial (EP) - Modalidade em que o processo de ensino e aprendizagem ocorre com a presença física simultânea de professores/instrutores e alunos no mesmo ambiente;

II- Ensino a Distância (EaD) - Modalidade em que os conteúdos são ofertados predominantemente por meio de plataformas digitais, com alunos e professores/instrutores em locais distintos, podendo ser de interação entre tutor e aluno síncrona (em tempo real) ou assíncrona (em momentos diferentes);

III - Ensino Híbrido (EH) - Modalidade que combina atividades presenciais e a distância de forma integrada, alternando momentos em sala de aula com atividades online planejadas;

Art. 26. Em cada aula/sessão/instrução deverá haver 1 (um) professor/instrutor, todavia em razão da complexidade e especificidade das ações e do conteúdo a ser ministrado, devidamente

justificado, poderá ser indicado professores/instrutores auxiliares, conforme a necessidade em uma mesma aula/sessão/instrução.

Art. 27. As turmas funcionarão com no mínimo 15 (quinze) alunos, podendo esse número ser diminuído, por ato do Diretor de Planejamento e Gestão Interna, desde que devidamente justificado no Plano de Ação Educacional, em virtude da complexidade e especificidade da aula/sessão/instrução.

Art. 28. O ato de designação e dispensa de docente somente poderá ocorrer com anuência prévia da COGEIC ou CCPM, devendo ser publicizado em Boletim do Comando Geral.

Art. 29. A frequência dos discentes envolvidos nas ações educacionais desenvolvidas deverá ser registrada em folha de frequência, devendo no mínimo, conter os seguintes dados:

I - Nas Instruções de Manutenção: ordem, posto ou graduação, número, nome completo, matrícula e assinatura;

II- Nos Projetos e Programas de Responsabilidade Social: nome completo, registro geral RG e assinatura.

III - Nas Ações Educacionais no âmbito dos Colégios da Polícia Militar: ordem, nome completo, matrícula e assinatura.

§ 1º. Nos Colégios da Polícia Militar o registro será feito em Diário de Classe padrão dos respectivos Colégios.

§ 2º. O Registro de Frequência é o documento obrigatório e indispensável à comprovação das Ações Educacionais realizadas.

CAPÍTULO VI

DO PLANEJAMENTO

Art. 30. São documentos básicos concernentes às atividades educacionais desenvolvidas no âmbito da PMCE:

I - Plano de Ação Educacional;

II- Nota de Instrução;

III- Edital de Seleção de Conteudista.

Art. 31. O Plano de Ação Educacional (PAE) é o documento administrativo didático-pedagógico obrigatório nas Instruções de Manutenção, Projetos e Programas de Responsabilidade Social e Ações Educacionais no âmbito da Coordenadoria dos Colégios da Polícia Militar, cujo conteúdo deverá estabelecer todas as ações e orientações necessárias ao desenvolvimento e metodologia das referidas atividades.

Parágrafo único. O PAE relativo às Instruções de Manutenção, Projetos e Programas de Responsabilidade Social e Ações Educacionais no âmbito da Coordenadoria dos Colégios da Polícia Militar, deverá ser publicado previamente em Boletim do Comando Geral.

Art. 32. No Plano de Ação Educacional das Instruções de Manutenção, Instruções ministradas nos Colégios Militares e dos Projetos e Programas de Responsabilidade Social, deverá, obrigatoriamente conter os seguintes requisitos:

I - justificativa;

II- objetivos;

III - carga horária;

IV - público alvo (oficiais, praças, alunos dos Colégios Militares Estaduais e comunidade em geral, no caso de Projetos e Programas de Responsabilidade Social, com indicação de quantidade);

V - metodologia;

VI - período, local de execução e turno;

VII - indicação do coordenador, monitor, professor, instrutor, tutor e/ou conteudista;

VIII - recursos;

IX - cronograma de execução;

X - repercussão financeira.

Art. 33 A Nota de Instrução é o documento técnico e orientador, que estabelece diretrizes, procedimentos, métodos e critérios para a condução de atividades práticas de ensino ou treinamento, cuja finalidade é padronizar a execução das instruções, garantindo uniformidade, eficiência e o cumprimento dos objetivos educacionais e operacionais previstos.

Art. 34. Na Nota de Instrução, deverá, obrigatoriamente conter os seguintes requisitos:

I - justificativa;

II - objetivos;

III - carga horária;

IV - público alvo;

V - metodologia;

VI - período, local de execução e turno;

VII - indicação do coordenador, monitor, professor, instrutor, tutor e/ou conteudista;

VIII - recursos;

IX - cronograma de execução;

X - repercussão financeira.

Art. 35. O Edital é o instrumento que regulamenta a seleção de profissional(is) da instituição, por meio de critérios objetivos, com comprovado conhecimento técnico e experiência em área específica, para a elaboração de material didático a ser utilizado nas instruções.

Art. 36. No Edital de Seleção de Conteudista, deverá, obrigatoriamente conter os seguintes requisitos:

I - justificativa;

II- objetivos;

II - público alvo;

IV - metodologia;

V - período, local de execução e turno;

VI - indicação do coordenador, monitor, professor, instrutor, tutor e/ou conteudista;

VII - recursos;

VIII - cronograma de execução;

IX - repercussão financeira.

Art. 37. Quando a elaboração dos Planos de Ação Educacional ou Nota de Instrução for feita no âmbito da corporação, o responsável deverá enviá-lo ao Coordenador de Gestão Interna do Ensino, Instrução e Cultura, para análise e encaminhamento à Diretoria de Planejamento e Gestão Interna da PMCE.

Art. 38. Quando a elaboração dos Planos de Ação Educacional ou Nota de Instrução for feita no âmbito da Coordenadoria dos Colégios da Polícia Militar (CCPM), o responsável deverá enviá-lo ao Coordenador dos Colégios Militares, para análise e encaminhamento a Diretoria de Planejamento e Gestão Interna da PMCE.

Art. 39. O responsável pela implementação do Plano de Ação Educacional ou Nota de Instrução deverá manter arquivado em pasta específica, por meio físico ou digital, para fins de controle e fiscalização, toda a documentação referente às Instruções de Manutenção, Projetos e Programas de Responsabilidade Social e ações de instrução no âmbito da Coordenadoria dos Colégios da Polícia Militar, sob sua responsabilidade.

Art. 40. O responsável pela implementação do Plano de Ação Educacional, Edital de Seleção de Conteudista ou Nota de Instrução somente poderá iniciar as ações, após a publicação da aprovação em Boletim do Comando Geral BCG, cuja validade será de um ano.

CAPÍTULO VII

DO PROCESSO DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ENSINO MILITAR

Art. 41. O pagamento da gratificação de ensino militar se dará por meio de hora-aula, limitando-se a no máximo 40 (quarenta) horas-aulas por mês.

§ 1º. O limite máximo de horas-aula remuneradas mensalmente por militar será o previsto neste Artigo, mesmo que atue em mais de uma ação educacional ou com carga horária superior.

§ 2º. O pagamento da gratificação de ensino militar referente às ações educacionais está condicionado à prévia aprovação do Plano de Ação Educacional (PAE), Edital de Seleção de Conteudista ou Nota de Instrução (NI) pela Diretoria de Planejamento e Gestão Interna DPGI/PMCE.

§ 3º. Nos casos de monitoria e coordenação, será pago o quantitativo de 50% (cinquenta por cento) do total da carga horária mensal por ação educacional, limitando-se a 40 (quarenta) horas-aula mensais, enquanto durar a ação.

Art. 42. O valor da hora-aula será calculado pela multiplicação entre o nível de titulação do profissional e a carga horária do componente curricular ou ação educacional, conforme o Anexo Único citado no § 2º do art. 9º da Lei nº 15.191, de 19 de julho de 2012, e suas atualizações.

Art. 43. Para fins de pagamento da gratificação de ensino militar, os profissionais das ações educacionais deverão estar previamente cadastrados junto à COGEIC, no caso das Instruções de manutenção e Projetos e Programas de Responsabilidade Social; e junto à CCPM, no caso das Instruções Ministradas nos Colégios da Polícia Militar.

Art. 44. A atualização de titulação, para fins de pagamento da gratificação de ensino militar, passa a valer a partir do mês seguinte à apresentação do novo diploma ou certificado válido no Brasil.

Art. 45. São considerados elegíveis à remuneração por meio da gratificação de ensino militar:

I as aulas, sessões ou instruções ministradas nas Instruções de Manutenção, Projetos e Programas de Responsabilidade Social e Ações Educacionais no âmbito da Coordenadoria dos Colégios da Polícia Militar;

II as ações educacionais e pedagógicas de Coordenação, Monitoria e Instrução;

a) supervisionadas pela COGEIC, no caso das Instruções de Manutenção, Projetos e Programas de Responsabilidade Social;

b) supervisionadas pela CCPM, no caso das Ações Educacionais no âmbito da Coordenadoria dos Colégios da Polícia Militar do Ceará.

Art. 46. As ações de elaboração de conteúdo pedagógico serão consideradas para fins de pagamento da gratificação de ensino militar, observando-se os seguintes critérios:

I - em nenhuma hipótese o militar poderá receber além da previsão mensal, conforme o Art. 41 desta Portaria;

II - a elaboração de material didático será remunerada conforme a carga horária do componente curricular, obedecendo a limitação mensal prevista;

III - revisões, atualizações ou ampliações do material didático serão remuneradas com metade do valor original;

IV - será feito um único pagamento, mesmo que o material seja utilizado em diferentes modalidades;

V - em caso de coautoria por dois conteudistas ou mais, a remuneração será dividida igualmente entre todos;

VI - a remuneração seguirá o Plano da Ação Educacional ou documento equivalente.

Art. 47. Conceder-se-á pagamento da gratificação de ensino militar, limitado ao quantitativo de 8 horas- aula por mês, pela participação em comissão examinadora de concurso e pela elaboração ou execução de trabalho relevante, técnico ou científico de interesse da corporação militar estadual, conforme art. 54, § 2º da Lei nº 13.729, de 04 de maio de 2006.

Art. 48. Não será admitido pagamento da gratificação de ensino militar decorrente de substituições ou inclusões feitas unilateralmente entre profissionais, sendo aplicáveis as sanções legais pertinentes.

Art. 49. Compete ao Coordenador da Instrução de Manutenção, Projeto ou Programa de Responsabilidade Social ou da Ação Educacional no âmbito da Coordenadoria dos Colégios da Polícia Militar, adotar todas as providências necessárias relativas ao preenchimento, controle e trâmite da documentação referente ao processo de pagamento da gratificação de ensino militar, devendo, após sua conclusão, encaminhá-la à respectiva coordenadoria para análise e posterior envio à Diretoria de Planejamento e Gestão Interna.

§ 1º. O Coordenador, Monitor, Professor, Instrutor, Tutor ou Conteudista, em exercício de atividade educacional, deverá assinar DECLARAÇÃO de que está autorizado pelo seu Comandante imediato a assumir a atribuição pedagógica/educacional pretendida, bem como, de que está ciente do limite do pagamento mensal.

§ 2º. O profissional de ensino será responsabilizado pelas informações prestadas, arcando com as responsabilidades administrativas, penais e civis, decorrentes das informações improcedentes.

Art. 50. O quantitativo de horas-aula será aferido pelo(s) coordenador(es) das respectivas ações educacionais no mês de realização da atividade educacional, devendo a documentação comprobatória ser entregue até o 2º (segundo) dia útil do mês subsequente.

Art. 51. A coordenadoria responsável pelas ações educacionais, receberá a documentação proveniente do(s) coordenador(es) da ação educacional, conferindo-a em até 4 (quatro) dias úteis contados do recebimento.

§ 1º. Estando toda a documentação entregue em conformidade, encaminhará o Processo devidamente instruído ao DPGI;

§ 2º. Havendo desconformidade na documentação comprobatória ou no lançamento das horas-aulas, o coordenador de ação educacional, grupo ou turma deverá providenciar, imediatamente, as devidas correções, visando não acarretar lapso temporal no trâmite de pagamento.

§ 3º. Havendo desconformidade no processo, este retornará à origem para adequação.

Art. 52. A Diretoria de Planejamento e Gestão Interna da Corporação receberá o processo, contendo planilha de cálculos e a documentação comprobatória das ações educacionais, e o encaminhará, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, à Folha de Pagamento (CGP).

§ 1º. Apresentando inconsistências, o processo retornará ao respectivo Coordenador para adoção das medidas cabíveis.

§ 2º. Finalizado o processo de pagamento, será confeccionada a Portaria concessiva de gratificação de ensino militar, por ato do Diretor de Planejamento e Gestão Interna, com a consequente publicização em Boletim do Comando Geral.

CAPÍTULO VIII

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 53. A Diretoria de Planejamento e Gestão Interna (DPGI) da Corporação é responsável pelo acompanhamento, controle e fiscalização, no âmbito da Corporação, das ações educacionais, e assuntos concernentes ao pagamento da gratificação de ensino militar em Instruções de Manutenção, Projetos e Programas de Responsabilidade Social e Ações Educacionais no âmbito da Coordenadoria dos Colégios da Polícia Militar, devendo adotar as medidas decorrentes para o fiel cumprimento desta Portaria.

Art. 54. A COGEIC e a CCPM são responsáveis por:

I - Atestar a execução da prestação de serviço, conforme as respectivas ações educacionais, nos processos de pagamento correspondente a coordenadoria envolvida;

II - Aprovar, administrar, coordenar e monitorar as Ações Educacionais de sua competência;

III - Alimentar o SGE com as informações necessárias à instrução dos processos de pagamento de h/a;

IV - Instruir o processo de pagamento de horas-aula e demais documentações pertinentes às Ações Educacionais desenvolvidas, dentro de suas atribuições;

V - Publicar em Boletim Interno as Portarias de Pagamentos de gratificação de ensino militar;

VI - Atestar a execução da prestação de serviço, conforme as respectivas ações educacionais, nos processos de pagamento correspondente a coordenadoria envolvida;

IV - O cadastramento dos profissionais envolvidos nas Ações Educacionais, mediante apresentação dos seguintes documentos:

a) Certificado de conclusão de ensino médio, ou diploma de conclusão de curso de nível superior, especialização, mestrado ou doutorado, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);

b) Certificado de qualificação, habilitação e/ou de instrutor de disciplinas práticas ou específicas, tais como Tiro Policial Militar, Defesa Pessoal, Tutoria, entre outros afins que não exijam formação superior ou especialização, conforme Plano de Ação Educacional pertinente.

Parágrafo único. Será admitido o cadastramento de docentes mediante a apresentação de certidão ou certificado que, nos termos legais, substitua provisoriamente o diploma emitido por instituição de ensino superior, para fins de comprovação da titulação, pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias.

Art. 55. Compete à Coordenadoria de Gestão de Pessoas, mensalmente, realizar a extração do arquivo de VPC e proceder com a inserção das informações relativas à gratificação de ensino militar na Folha de Pagamento.

Art. 56. Compete à COTIC o suporte técnico e providências inerentes a eventuais correções, atualizações e aperfeiçoamentos do Sistema.

Art. 57. O Coordenador de Instrução tem como atribuições:

I - Planejar, supervisionar, organizar e acompanhar todas as etapas das Ações Educacionais sob sua responsabilidade;

II - Assegurar o cumprimento dos objetivos, metodologias e cronogramas previstos no Plano de Ação Educacional ou Nota de Instrução;

III - Analisar e validar a documentação encaminhada pelos instrutores, instruir o processo de pagamento, incluindo todas as alterações relativas aos profissionais envolvidos, e enviá-lo à Coordenadoria responsável pela execução da Instrução;

IV - Comunicar tempestivamente quaisquer alterações ou intercorrências que comprometam a execução da ação educacional;

V - Assegurar que todos os envolvidos estejam regularmente autorizados e aptos a atuar na ação educacional, conforme os critérios desta portaria.

Art. 58. O Monitor de Instrução tem como atribuições:

I - Apoiar o Coordenador na preparação e execução das atividades pedagógicas e administrativas relacionadas às Ações Educacionais;

II - Colaborar com os professores e instrutores na organização do material didático e na logística das aulas/sessões/instruções;

III - Controlar a presença dos participantes e manter atualizados os registros de frequência;

IV - Informar ao Coordenador quaisquer inconsistências, irregularidades ou necessidades identificadas no decorrer da ação educacional;

V - Auxiliar na orientação dos discentes quanto às normas e procedimentos educacionais e disciplinares.

Art. 59. O Professor/Instrutor tem como atribuições:

I - Planejar e ministrar as aulas, sessões ou instruções, conforme a carga horária e o conteúdo programático previstos no Plano de Ação Educacional ou Nota de Instrução;

II - Avaliar continuamente o desempenho dos discentes, propondo as correções necessárias ao processo de ensino-aprendizagem;

III - Confeccionar e remeter a documentação de declaração de pagamento da gratificação de ensino militar, a frequência e o diário de classe, sendo de sua inteira responsabilidade as informações registradas nos respectivos documentos;

IV - Cumprir as diretrizes pedagógicas e administrativas estabelecidas pela coordenação responsável pela ação educacional;

Art. 60. O Tutor tem como atribuições:

I - Acompanhar, orientar e apoiar os alunos no processo de ensino-aprendizagem nas Ações Educacionais em modalidade a distância, promovendo a mediação pedagógica por meio das plataformas digitais utilizadas;

II - Monitorar a participação dos alunos nas atividades propostas, identificando dificuldades e intervindo de forma proativa para promover o engajamento e o desempenho acadêmico;

III- Elaborar relatórios de acompanhamento dos alunos, encaminhando-os ao Coordenador da ação educacional sempre que necessário;

IV - Participar das reuniões pedagógicas e dos momentos de formação promovidos pela coordenação responsável;

V - Cumprir os prazos estabelecidos para correção de atividades, registro de frequência e demais obrigações relacionadas à sua função.

Art. 61. O Conteudista tem como atribuições:

I - Planejar e elaborar materiais didáticos em conformidade com os objetivos e diretrizes educacionais estabelecidos pela COGEIC e/ou CCPM;

II- Garantir que os conteúdos produzidos estejam atualizados, fundamentados teoricamente e em conformidade com as normas institucionais;

III - Participar, quando solicitado, da validação técnica do material em comissões ou bancas avaliadoras;

IV - Atender aos prazos estabelecidos para entrega do material e às exigências de formatação técnica e pedagógica exigidas.

Art. 62. O integrante de banca avaliadora tem como atribuições:

I - Analisar e avaliar atividades teóricas e/ou práticas aplicadas aos discentes, conforme os critérios definidos em edital, Plano de Ação Educacional ou Nota de Instrução;

II- Registrar com precisão os resultados das avaliações, garantindo a lisura e transparência do processo;

III - Emitir pareceres técnicos e pedagógicos quando necessário, justificando as decisões tomadas no processo de avaliação;

IV - Cumprir fielmente os prazos e orientações estabelecidos para as etapas avaliativas.

Art. 63. O Coordenador, Monitor, Professor, Instrutor, Tutor ou Conteudista é responsável por todas as informações consignadas nos vários processos e etapas pedagógicas, respondendo administrativa, penal e civilmente, caso preste ou omita de forma dolosa, afirmação inverídica ou incorreta que cause prejuízo às ações nas Instruções de Manutenção, Projetos e Programas de Responsabilidade Social e Ações Educacionais no âmbito da Coordenadoria dos Colégios da Polícia Militar.

CAPÍTULO IX DOS IMPEDIMENTOS

Art. 64. Não poderá ser designado como Coordenador, Monitor, Professor, Instrutor, Tutor e/ou Conteudista, membro de banca avaliadora, no âmbito da Polícia Militar do Ceará, quem estiver nas seguintes situações:

I - de Licença para Tratar de Interesse Particular (LTIP);

II- de Licença para o Tratamento de Saúde (LTS), excetuando-se os casos considerados como objeto de serviço;

III - de serviços leves, excetuando-se os casos considerados como objeto de serviço;

IV - de férias;

V - respondendo a processo crime, salvo quando decorrente do cumprimento de missão institucional, em atividade considerada de interesse militar estadual;

VI - submetido a Processo Regular ou Sindicância Administrativa Disciplinar, salvo quando, o fato ocorrer no exercício de missão de natureza ou interesse militar estadual, devidamente reconhecido por ato do Comandante-Geral, ainda que tenha ocorrido durante o período de folga, desde que, não envolva a prática de crime hediondo ou de fato tipificado na Lei nº 8.429/92, como improbidade administrativa;

VII - em cumprimento de sentença condenatória transitada em julgado com pena privativa de liberdade ou em cumprimento de sursis processual ou penal;

VIII - cumprindo sanção administrativa e/ou pena de suspensão do cargo ou função prevista no Código Penal Militar.

IX - em Reserva Remunerada ou Reformado.

CAPÍTULO X

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 65. Considerando o conceito de regime de competência, o lançamento das gratificações no SGE deve ser realizado mensalmente, sendo obrigatório que as horas-aula sejam declaradas no mês em que forem efetivamente ministradas.

Art. 66. Fica proibido acumular carga horária das atividades da AESP ou da EGP/SEPLAG com instruções de manutenção, projetos sociais ou ações educacionais dos Colégios da Polícia Militar. A

exceção ocorre apenas quando essas atividades forem realizadas em horário diferente do expediente da PMCE, considerando também a carga horária de quem ocupa cargo em comissão.

Art. 67. Os casos não previstos nesta portaria serão levados ao conhecimento e deliberação do Coronel Comandante Geral desta Corporação. Quartel do

Comando-Geral em Fortaleza, 12 de janeiro de 2026.

*** **